تسهیل الوقایہ

پښتو شرح

شرح الوقایہ

دویم جلد

مؤلف

شیخ القرآن والحدیث حضرت

مولانا **عبدالرشید صافي** عفي عنه

حالاً مدرس فیض القرآن پغمان کابل

جدید مکتبہ رشیدیہ

جادہ میوند سرچوک کابل | محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور

0782590850 | 091-2580074

کاپی کتب خانہ تلگرام

https://t.me/karayat2305



کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ (الحديث)

الحمد لله الذی وفقنا لطبع هذا الشرح المستطاب باللغة الافغانی

المسمّٰی به

تسهیل الوقایه

پښتو شرح

دویم جلد

شرح الوقایه

تالیف

مولانا **عبدالرشید** صافی عفی عنه

فاضل دارالعلوم اسلامیه تحصیل چارسده

ومدرس دارالعلوم شمس الاسلام سراچه نغلو جلال آباد

ناشر

مکتبه رشیدیه

قصه خوانی بازار محله جنگي پښاور

۰۹۱۲۵۸۰۰۷۴

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل

https://t.me/kafayat2395

ټول حقوق په حق د ناشر کښې محفوظ دی

د کتاب نوم: تسهیل الوقایه شرح شرح الوقایه (دویم جلد نکاح)
تالیف: مولانا عبدالرشید صافی عفی عنه
ضخامت: ۳۱۵
تصحیح: مولوی محمد بشیر حقانی
ستینگ: بختورشاه آفریدی
زیری نگرانی: مولانا سید محمد حقانی
دچاپ کال: محرم ۱۴۳۶ھ / نومبر ۲۰۱۵

ناشر

مکتبه رشیدیه
قصه خوانی بازار محله جنگي پښاور
۰۹۱۲۵۸۰۰۷۴

د کتاب ترلاسه کولو ځایونه

(۱) جلال آباد (۴) پروان (۷) کابل (۱) پشاور
(۲) خوست (۵) کندوز (۸) قندهار (۲) اکوړه خټك
(۳) غزنی (۶) بغلان (۹) لوګر (۳) کوئټه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمضامینوفهرست

شمیره	مضمون	صفحه
	تقاریظ	۷،۸،۹
	کتاب النکاح	۱۰
	الاختلاف الوجیز فی فعل التزویج	۱۱
	تعریف العلل	۱۶
	فتح الباب فی التوکیل والایجاب	۲۰
	صورة المسئلة	۲۲
	تصحیح العقود بالفاظ المحدود	۲۳
	احناف د دینه دری جوبونه کوی	۲۶
	بیان الفصیح فی شروط التنکیح	۲۸
	الوضاحة العجیب فی دعوی القریب	۳۰
	تصویر المسئلة فی نکاح المسلم مع الذمیة	۳۰
	النادر التوضیحات فی بیان المحرمات	۳۳
	توضیح المرام	۳۶
	الکتابة المبین بفضل المتین	۳۹
	مسئلة التحریم باستعانة الکریم	۴۲
	تتمة المسئلة الاولی بعون الخالق هو الله تعالی	۴۴
	الجمع بین الاختین بعقد او بعقدین	۴۵
	توضیح الکلام باسم السلام	۴۷
	بیان الاختلاف فی تفسیر الصابی بهدایة الهادی	۴۸

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شمیره	مضمون	صفحه
	بیان اختلاف العلماء ولو مع طول الحرة فی نکاح الاماء	٥٠
	و اربع من حرائر و اماء فقط بحکم القادر المقسط	٥٢
	اعادة مسئلة التحریم	٥٥
	حکم الحوامل من السید والحربی فی الاقوال و الکتُب الحنفیة	٥٧
	مراتب الفراش	٥٨
	بیان المتعة والموقت من الکتب والسنة	٥٩
	باب الولی والکفؤ	٦٠
	فتح الباب فی الکفؤ والولی بمفتاح الناصر والولی الوهاب	٦١
	بیان ولایة الاجبار بفضل من الله الجبار	٦٣
	حکم الاستئذان عند السکوت والبیان	٦٥
	بیان انکاح الصغیرة والصغیر بعون الخبیر والبصیر	٦٦
	توفیق البیان فی الخیار من الله العلیم الجبار	٦٨
	ذکر خیار الثیب والغلام بعون ذی الجلال والاکرام	٦٩
	توضیح المسئلة فی فسخ البالغ والمعتقة	٧٠
	تعین الولی ببرکة الحی الولی	٧٢
	نخبة الوضاحت فی مولی الموالاة	٧٣
	ذکر ولایة الابعد عند غیبوبة الاقرب	٧٥
	بیان المساواة بین الزوج والزوجات	٧٦
	الترکیب لبعض الجمل	٨٣
	التبیان	٨٣

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شمیرہ	مضمون	صفحہ

باب المهر..... ۸۵
تذكرة وجوب المسمّى عند الوطى او موت احد هما..... ۸۷
مسئلة الشغار عند العلماء والاحبار ۸۹
ضوء السراج فى الظلمة لبيان الخلوة..... ۹۴
تحرير بيان المطلقات فى الليالى المظلمات..... ۹۷
البحث المبسوط فى بيان النكاح مع الشروط..... ۱۰۱
تنوير الاسحار فى بيان ما يصح به الامهار..... ۱۰۳
التبيان فى تصحيح الضمان..... ۱۰۶
تنوير المسئلة..... ۱۱۸
بابُ نكاح الرّقيق والكافر..... ۱۲۱
القول المدلل فى بيان العزل..... ۱۲۶
تنوير الافكار فى مباحث انكحة الكفار..... ۱۳۳
باب القسم..... ۱۳۸
كتاب الرضاع..... ۱۴۱
كتاب الطلاق ۱۵۱
باب ايقاع الطلاق..... ۱۵۶
بذل السعاية فى بيان طلاق الكناية..... ۱۷۲
باب التفويض..... ۱۷۵
القول المرضية فى بيان المشية..... ۱۸۴
باب الحلف بالطلاق..... ۱۸۹

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شمیرہ	مضمون	صفحہ
	البیان الوجیز فی بیان ابطال التعلیق بالتنجیز	١٩٥
	باب طلاق المریض	١٩٨
	باب الرجعة	٢٠٧
	باب الایلاء	٢٢١
	توضیح المسئلة فی عدم صحة الایلاء من مبانة	٢٢٥
	باب الخلع	٢٢٨
	باب الظهار	٢٣٩
	باب اللعان	٢٤٩
	باب العنین	٢٥٥
	التقریر السالم فی بیان تاجیل الحاکم	٢٥٦
	باب العدة	٢٥٩
	بیان الاحداد للنساء المعتدات	٢٧٠
	باب النسب والحضانة	٢٧٦
	کفایة الملهم فی بیان الحضانة للام	٢٩٢
	باب النفقة	٢٩٧

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تقريظ شيخ القرآن والحديث جامع المعقول والمنقول استاذنا واستاذ العلمآء صاحب التصانيف حضرت مولانا المولوى ابو الحنيف محمد أمير الرحمٰن النعمانى دامت بركاتهم العالية۔

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الحمد للّٰه الذى وفقنا للتفقه فى الدين الذى هو حبله المتين والصلوة والسلام على من بُعث رحمة للعلمين وعلى اله وصحبه اجمعين

امابعد: فقد طالعت الكتاب المستطاب المسمّى بالتسهيل الوقاية فى شرح الوقاية الذى الفه اخونا المكرم والعالم المحترم الشيخ مولانا عبدالرشيد صافى حفظه اللّٰه من كل حاسد وعنيد ورتبه با النمط الجديد والبحث الوحيد وأظن ان هذا الكتاب لايستغنى عنه معلم شرح الوقاية ولا متعلمه واسأل اللّٰه تعالى ان يقبل هذا لسعى المفيد ويوفقه للمزيد وما ذلك على اللّٰه بعزيز.

وأنا العبدالجانى ابو الحنيف محمد أمير الرحمٰن النعمانى غفرله البارى

۳۲/ محرم/ ۱۴۳۲ ھ

كفايت كتب خانه ٹيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

تقريظ شيخ القرآن والحديث جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء والطلباء فقيه العصر وحيد الزمان مولانا المولوى صالح محمد حقانى دامت بركاتهم۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلوة على من لانبى بعده.

امابعد: فقد سرحت نظرى على بعض المباحث المتعلقة بالشرح المسمى بالتسهيل الوقاية على شرح الوقاية فوجدته مفيداً لسائرالعلوم الاسلامية الشرعية وهذا الشرح المعظم قد صنفه العالم النبيل والمحقق الكامل اخونا ومولانا المولوى عبدالرشيد صافى فجزاه الله احسن الجزاء وان يوفقه المزيد خدمة العلوم الشرعية وان يبارك فى عمره وعمله والله على مانقول وكيل عبده صالح محمد حقانى.

٢٣/ محرم/ ١٤٣٢ ھ

كفايت كتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمدللّٰه رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی اله وصحبه اجمعین

امابعد: د خالق لایزال څخه ډیر شکر ګذاریم چې زما غوندی یو عاجز ګناه ګاربنده څخه ئی د خپل دین څه ناڅه کار واخسته او د الله جل جلاله څخه ددین لپاره دزیاتی خدمت طلب ګاریم محترمو ورونو چونکی دشرح الوقایی عبارت څه ناڅه مغلق او مشکل ځایونه لری نومادډی حل لپاره کومه دزره پوری یوه جامع شرح هم ونه مونده نو ددی په حل کولو کی می څه ناڅه کوشش وکړو اوبل په پښتو ژبه کی هم ددی کومه شرحه نه وه نو ما ځکه په خپله مورنی ژبه ددی شرحه وکړه او دالله جل جلاله د باقی حصو د شرح کولو لکه بیع۔ شفع هم امید لرم۔ محترمو!

زه دخپلی کم علمی او کم فهمی سره سره ستاسو څخه دا خواهش لرم چې که په دې شرحه کی چې موسومه په تسهیل الوقایة ده کومه غلطی وی نو ددی د اصلاح کوشش وکړی او ستاسی ددعاء طلب کونکی یم۔ والسلام

طلب کونکی ددعاء خادم العلم والعلماء العبدالضعیف ابوالحسین عبدالرشید صافی عفی عنه فاضل دارالعلوم اسلامیه تحصیل چارسده حالًا اوسیدونکی دسوړاک ولسوالی ککه خوګیانی ننګرهار افغانستان

۲۳/ محرم/ ۱٤۳۲ ه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه الذی شرح صدورنا للإسلام بالوقایة من الکفر والظلام ، والصلاة علی سید الانبیاء العظام و علی اله و اصحابه الکرام .

کتاب النکاح

تقدیر ددی داسی رائی ای هذا کتاب فی بیان احکام النکاح۔ یعنی داکتاب دی په بیان د احکامو د نکاح کی۔

بیان الشراح فی لغة النکاح :

علامه کاکی وائی : چه نکاح په لغت کی جمع کولو او یو ځای کولو ته وائی لکه عرب په یو مثال کی وائی چه : انکحنا الفری فسنری ای جمعنا بین الحمار الوحشی الذکور والاناث فننظر مایتولد منهما ۔ ترجمه : مونږه جمع والی وکړو په مینځ د خره وحشی کی په نرو او ښځو کی نو مونږ به گورو چه دی دواړو نه څه پیدا کیږی ، او مبرد د بصریانو په قول د کوفیانو نه نقل کوی چه نکاح عبارت ده د جمعه کولو نه او دا استعمالیږی په وطی کی ځکه چه په هغی کی هم ضم او جمعه والی د اندامونو رائی ، او استعمالیږی په عقد کی مجازا ۔

زمونږ د احنافو په نزد نکاح لغةً او شرعًا حقیقتًا په وطی کی استعمالیږی او مجازا په عقد کی ، او امام شافعیؒ په نزد نکاح په لغت کی حقیقتا وطی کی استعمالیږی او شرعا حقیقتا هم نکاح عبارت ده له عقد څخه او کوم ځای کی چه الله تعالی نکاح ذکر کړی نو امام شافعیؒ د هغی څخه عقد مراد کړی اودا صحی خبره نه ده ځکه چه الله تعالی فرمائی :(الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة ۔ النور الایة ۳) او په بل ځای کی فرمائی چه :(حتی اذا بلغوا النکاح ۔ النساء الایة ٦) نو دلته بالاجماع وطی مراد ده او په شرح الاسبیجابی کی لیکلی دی چه نکاح په لغت کی مطلق جمعه والی ته وائی ۔

او په اصطلاح کی : العقد بشرائطه ۔ یعنی نکاح عقد ته وائی سره د شرائطو ، او علامه فخر الاسلام ویلی دی چه نکاح عقد شرعی ته وائی خو مراد پدی سره وطی ده لیکن بعضی علماء وائی چه نکاح حقیقت ده په دواړو کی ځکه معنی د ضم په دواړو کی شته لکن صحی خبره داده چه نکاح حقیقت ده په وطی کی خاص ځکه چه معنی د ضم په دی کی حقیقتا شته او دا جائز نه ده چه نکاح حقیقت شی په عقد کی ځکه چه دا مؤدی کیږی اشتراک د لفظینو ته چه وطی او عقد ده او دا خلاف الاصل دی دارنګی دلیل په دی خبره حدیث د نبی علیه السلام دی چه : ناکح البهیمة ملعون ۔ یعنی وطی کونکی د چارپائی سره لعنتی دی نو دلته د نکاح نه مراد وطی ده نه عقد ځکه د چارپائی سره عقد نشی کیدای او وطئ کیدای شی ، همدارنګه مطرزی وائی : چه تزویج ته هم نکاح ویلی شی ځکه چه تزویج سبب دی لپاره د وطی ۔ (بنایه ج ۵ ص ۳) .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الاختلاف الوجیز فی فعل التزویج

سوال : مصنف ولی احکام د نکاح په ما بین د احکامو د معاملاتو محضووکی او د عبادات محضو و کی راوړه ؟

جواب : دا ځکه نکاح من وجه معامله ده چه تسمیه د مهر یکی کیږی او من وجه عبادت ده ځکه چه نکاح د سنتو د انبیاؤو څخه ده ، او په نکاح کی نیم دین د انسان حاصلیږی دارنګی د نکاح نه کولو په صورت کی وعید راغلی دی لکه حدیث مبارک کی راغلی دی ۔ (قال النبی ﷺ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی ۔ رواه ابن ماجه ۔ بنایه) دارنګی بل حدیث مبارک کی نبی علیه السلام عکاف بن وداعه ته فرمائی (چه لازم دی تالره څلور طریقی د پیغمبرانو نه (۱) حیاء کول (۲) خوشبوئی استعمالول (۳) مسواک وهل (۴) نکاح کول ۔ رواه الترمذی ۔ بنایه العینی) هم دارنګ دیو حدیث مبارک په یو جز کی راغلی دی چه (شرارکم عزابکم ۔ الحدیث رواه احمد) یعنی بد ترین ستاسی بی نکاح خلک دی ، هم دارنګه د نکاح په کولو کی ډیری فائدی شته لکه نبی علیه السلام فرمائی چه : (تزوجوا فانی مکاثر بکم الامام ۔ رواه البیهقی) یعنی ودونه وکړئ بیشکه زه فخر کوم ستاسی په وجه په نورو امتونو باندی ۔ بل حدیث مبارک کی راځی (چه تاسی ودونه وکړئ ځکه واده بهتر دی د زرو کلو د عبادت څخه ۔ رواه الطبرانی) خو د الله پاک نه د نیکی ښځی سوال پکار دی ځکه نیکه ښځه په دی دنیا کی جنت ده او بده ښځه په دی دنیا جهنم دی ۔ یو حدیث مبارک کی راځی چه نبی علیه السلام فرمائی (چه دنیا توله متاع ده خو بهترینه متاع پکی نیکه ښځه ده ۔ رواه مسلم وابن ماجه) همدارنګه الله پاک د خپلو نکو بندګانو په صفت کی فرمائی (والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ۔ الفرقان)

ترجمه : زما نیک بندګان هغه کسان دی چه دوئی وائی ای ربه زمونږ رارکړی مونږته د بیبیانو زمونږ نه او د اولادی زمونږ نه د سترګو یخوالی او یا الله پاک وګرځوی مونږ سره د نیکانو خلکو پیشوا او رهبر ، یعنی زمونږ نه وروسته خلک نیکان وګرځوی ۔

نو ددی رویاتو څخه دا معلومه شوه چه نکاح من وجه معامله ده او من وجه عبادت ده اوس د دغه احادیثو نه اصحاب الظواهر دا اخذ کړی چې نکاح فرض عین ده تر دی پوری چې څوک په وطی کولو او خرچه ورکولو باندی قادر وی نو د نکاح په پریخودو به ګناه ګاریږی ، او بعضی شوافع وائی : چې نکاح فرض کفائی ده او بعض شوافع وائی چې نکاح مستحب ده ، او بعضی علماء وائی چې سنت مؤکد ده او بعض وائی چې نکاح واجب علی الکفایه ده ، او په مبسوط کی ذکر دی چې نکاح سنت مستحبه ده په قول د جمهورو علماؤ ۔ لیکن د نکاح لپاره یو څو حالته دی د هغه حالاتو مناسب باید حکم وکړای شی :

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

(۱) اول دا چې نکاح فرض ده په وخت د غلبې د شهوت کې او د ویرې د واقع کیدلو نه په زنا کې. کذا فی البدائع .

(۲) دویم په وخت د اعتدال کې یعنې برابرې کې چې د شوق او شهوت ډېره غلبه نه وي نو بیا نکاح سنت مؤکد ده ـ قاله النسفی .

(۳) دریم که د ظلم وېره وه چې مانه په ښځه ظلم وشي نو بیا مکروه ده ـ کذا فی البنایه .

(۴) څلورم اوکه یقین ددې ؤ چه مانه به خامخا ظلم کېږي د ښځې حق به رانه پایمالیږي نو بیا نکاح حرامه ده ـ کذا فی الحاشیه .

(۵) پنځم که وېره د عاجزې وی چې زه به ددی د حقوقو څخه عاجز شم یا خالص دشهوت د کولو لپاره وی نو بیا نکاح مباح ده ایضا قاله المحشیؒ .

هو عقد موضوع لملك المتعة ای حِلّ استمتاع الرجل من المرأة آه

ترجمه : دا نکاح یو عقد دی چې وضع شوی لپاره د ملك د متعی یعنی حلال والی د نفع اخستو د سړی د ښځې نه .

تشریح المسئلة

غرض د مصنفؒ په دې عبارت سره بیان ددی خبرې دی چې مراد د نکاح نه په دی مقام کې عقد دی نه وطی ځکه چې خبره دعقد شروع ده نه د وطی ـ نو نکاح یو عقد دی چې د شریعت له طرفه مقرر شوی لپاره د ملک د متعی ،او متعه هغه څه ته وائی چې په کوم شی نه نفع اخستلی شی (اسم لما ینتفع به) خو په معنی د استمتاع سره هم راغلی لکه څرنګه چې شارح ورته اشاره کړې ده په دې قول سره چې. ای حل استمتاع الرجل من المرأة ـ یعنی وضع د عقد لپاره د حلال والی د نفع اخستو د سړی د ښځې نه ده خو فرق به ئی داشی چې متعه به خاص شی په نفع اخستو د سړی د بضع (فرج) د ښځې نه او استمتاع به خاص شی تر نورو اندامونو پورې.

سړی لره جائز دی چې د ښځې نه نفع واخلی په هره طریقه سره چې وی د لوبو په شکل کې وی یا د جماع په شکل کې وی ، او جماع په هره طریقه کولی شی او د نورو اندامونو څخه هم نفعه اخستلی شی مګر د هغه نه نشی اخستی چې کوم شریعت منع کړې دی لکه نفع اخستل په لواطت سره ځکه حدیث مبارک کې راځی چه (ملعون من اتی امرأة فی دبرها ـ اخرجه اصحاب السنن قاله المحشی) ترجمه : لعنتی شوی دی هغه څوک چې راتلل وکړی خپلې ښځې ته د شا لخوا ـ په دبره کې) مطلقا د شا لخوا راتګ ممنوع نه دی بلکې هغه ممنوع دی چې په دبره کې وی یعنی د غټ اودس ماتی په ځای کې .او که څوک د خپلې بی بی سره د شالخوا په فرج کې جماع کوی نو بلکل جائز ده .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوس یو اعتراض راځی چې شارح وویل : چې حلاله ده نفع اخستل د سړی د ښځی نه نو تخصیص د سړی ولی وشو ځکه نکاح کی ځرنګه چې استمتاع سړی نه د ښځی نه جائزه ده دارنګی ښځی ته د سړی نه جائز ده نو بیا ولی تخصیص د سړی وشو ؟

ددی اول جواب دادی چې سړی اشرف دی د ښځی نه . دویم جواب دادی چه د سړی حق د ښځی نه زیات دی اګر که استمتاع د طرفینو جائز ده لیکن کله که شرعا مانع نه وی لکه حیض و غیره .

او ښځه د کوروالی نه انکار اوکړی نو سړی لره دا حق شته چې دی ښځی سره د زور نه کار واخلی . او ښځه کوروالی ته مجبوره کړی خو لیکن که سړی یو ځل کور والی وکړی نو دویم ځل لپاره ښځه په خاوند څه زور نه شی کولی چې ماسره بیا کوروالی وکړه اګر که کله کله دیانةً لازم دی چې کوروالی ورسره وکړی .

بله خبره دا چې شارح په تفسیر کی د من المراة قید اولګولو دیکی دیته اشاره ده چې سړی لره صرف استمتاع د خپلی منکوحی نه جائزه ده د دینه هغه ښځی خارجی شوی چې کومی په سړی همیشه حرامی دی لکه خور مور و غیره ، او دا رنګی استمتاع د سړی د بل نارینه نه یا د ځنثی نه یا د جنی (پیری) نه حرامه ده .

فالعقد هو رَبْطُ اجزاء التصرف ای الایجاب والقبول شرعا .

اوس غرض د شارح بیان د تعریف د هغه عقد دی چې کوم په تعریف د نکاح کی راغلی چې عقد دیته وائی چې دا ترڅ د هغه اجزاؤ د تصرف دی چې مراد د هغی نه ایجاب او قبول دی له جهته د شرعی نه .

ایجاب کلام اول د احد العاقدین ته وائی او قبول کلام آخر ته وائی یعنی ترڅ د هغه اجزاؤ د تصرف د عاقدینو په خپل مینځ کی چې د کومو اجزاؤ په سبب دوی په خپل منځ کی تصرف کوی دی ترڅو ته عقد وائی خو په ربط شرعی سره چه دا د شریعت له طرفه یو ربط دی نه په ربط حسی سره .

لکن هنا أُرید بالعقد الحاصل بالمصدر و هو الارتباط

تشریح او توضیح : غرض د شارح په دی عبارت سره دفعه دیو وهم ده هغه دا چې نکاح نه مراد عقد شو او د عقد نه مراد هغه ربط مصدری شو چه کوم د ایجاب او قبول خپل منځ کی ربط او ترڅ راولی او حال دا چه نکاح نه مراد خو دانشی کیدای ځکه چې نکاح هغه عقد ته وائی چې د ایجاب او قبول نه پس کوم احکام پدی مرتب کیږی ؟

نو شارح ددی وهم دفع وکړه چې صحی ده عقد په معنی اصلی کی په معنی د ربط مصدری راځی خو لیکن مراد تری په تعریف د نکاح کی هغه حاصل بالمصدر دی چې هغی ته ارتباط خاص وائی چه حاصل وی د ربط د کلام د احدالمتعاقدین د آخر سره چې په هغی باندی کوم احکام مرتب کیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لكن النكاح هو الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط

تشریح او توضیح : لکن نکاح همدغه ایجاب او قبول دی سره د همدغه ارتباط نه. غرض د شارح پدی عبارت سره دفع دیو اعتراض کوی چې تاسی مراد د عقد نه ارتباط خاص مراد کړ خو دا نه صحی کیږی ځکه چې نکاح شرعا صرف دغه ارتباط ته نشی ویلی کوم چې ثابت دی په ما بین د زوجینو کی بلکه نکاح عبارت ده د هغه ایجاب او قبول نه چې کوم سره ددغه ارتباط خاص وی ؟

نو شارح ورته جواب وکړو چې صحیح ده چه نکاح شرعی ویلی کیږی ایجاب او قبول ته سره ددغه ارتباط خاص نه خو لیکن دلته چې مراد د عقد نه ارتباط شو دا له وجی د کمال مدخل د دی ارتباط نه په عقد کی نو د دی وجی نه دوی تعبیر د عقد نه په ارتباط خاص سره وکړو.

و انما قلنا هذا لان الشرع يعتبر الايجاب والقبول اركان عقد النكاح لا امورا خارجية كا لشرائط و نحوها

ترجمه : او بیشکه دا خبره چې مونږ کوو [چې نکاح عبارت ده له ایجاب او قبول نه سره ارتباط نه] دا ځکه چې شریعت گرځولی ایجاب او قبول رکنونه د عقد د نکاح نه امور خارجیه لکه شرائط او داسی نور .

توضيح المعنى لما قلنا

غرض د شارح په دی عبارت سره بیان ددی خبری کوی چې نکاح یوائی عبارت د دغه ارتباط نه نه ده بلکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول نه سره د دغه ارتباط خاص نه ځکه چه شریعت ایجاب او قبول ته اعتبار د رکنونو ورکړی په عقد د نکاح کی ، او رکن ویلی شی داخل د شی ته او جزء د هغی نه نو ایجاب او قبول هم جزء دی د نکاح نه نو که چیری نکاح صرف د ارتباط خاص نه عبارت شی نو بیا به ایجاب او قبول د امور خارجیو د نکاح نه یعنی د شرائطو د نکاح نه وګرځی او حال دا چه داسی نه ده نو معلومه شوه چې حقیقت د نکاح مرکب دی د ایجاب او قبول نه سره د دغه ارتباط خاص نه نه یوائی د دغه ارتباط نه او نه یوائی د ایجاب او قبول نه .

و قد ذكرت في شرح التنقيح في فصل النهي كالبيع فان الشرع يحكم بان الايجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعيٌّ يكون ملك المشترى اثرا له فذلك المعنى هو البيع

ترجمه : او په تحقیق سره ما ذکر کړی په شرح د تنقیح کی چې (توضیح) ده په فصل د نهی کی چې نکاح په شان د بیع ده ځکه شریعت حکم کوی پدی سره چې ایجاب او قبول چې موجود دی حسا د دوی ارتباط راځی (په تکلم د عاقدینو سره) په ارتباط حکمی سره (په حکم د شرع سره) نو حاصلیږی د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دغه ارتباط نه یو معنی شرعی داسی معنی شرعی چې ملک د مشتری به اثر ددی لپاره وی نو دغه معنی **چې** حاصل د ایجاب او قبول نه راغله همدغه بیعه هم ده .

بیان الواضح فی عبارة التوضیح

غرض د شارح په راوړلو د دی عبارت سره ثابتول د دی خبری چې ایجاب او قبول د ارکانو د عقد ځخه دی. شارح وائی ما په توضیح کی چې د تنقیح شرحه ده ذکر کړی په فصل د نهی کی چې نهی به یا د حسیاتونه وی لکه د زنا نه او د شرابو نه او یا به د شرعیاتو څخه وی لکه روژه او بیعه دا د تنقیح د عبارت خلاصه ده ، او په توضیح کی ئی ویلی چې مراد په حسیاتو سره هغه دی چې هغی لره وجود حسی وی فقط او مراد په شرعیاتو سره هغه دی چې هغی لره وجود شرعی وی سره د وجود حسی نه لکه بیعه شوه ځکه دی سره وجود حسی هم شته ځکه ایجاب اوقبول حسا موجود دی او سره ددی وجود حسی نه دی لره وجود شرعی هم شته ځکه شریعت حکم کوی چه ایجاب او قبول چې کوم حسا موجود دی په خبرو د عاقدینو سره دی سره یو ربطی حکمی راځی او د دغه ربط حکمی نه بیا شرعی معنی حاصلیږی چې تصرف د مشتری دی په مبیعه کی دا د دغه مجموعی مرکبی معنی یو قسم اثر ؤ او همدغی مجموعی مرکبی معنی ته بیع ویل کیږی دی ځای پوری د توضیح عبارت خلاصه ده .

فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي لا ان البيع هو مجرد ذلك المعنى الشرعي والايجاب والقبول آلة له كما توهم البعضُ لان كونهما اركانا ينافي ذلك.

ترجمه : نو مراد په دغی معنی سره هغه مجموعه مرکب د ایجابه او قبوله سره د دغه ارتباط شرعی نه ـ نه داسی چې بیع صرف دهغه معنی شرعی ده یعنی ارتباط ایجاب او قبول د دی لپاره آله دی لکه څرنګه چې بعضی خلکو دا وهم کړی ؤ ، داسی ځکه نه ده چې کیدل د ایجاب او قبول چې ارکان شی دا منافی دی د دی سره چې آله د دی معنی لپاره شی .

تشریح او توضیح : غرض د شارح په دی عبارت سره تطبیق د عبارتینو دی لکه څرنګه چه بیع کی ایجاب او قبول د ارکانو د بیع نه حسابولی شی نو دارنګی په نکاح کی هم ایجاب او قبول د ارکانو د عقد د نکاح نه حسابولی شی نو مراد په دغی معنی سره چې کومه پس له ارتباط شرعی نه حاصله شوی هغه مجموع ده چې مرکب ده د ایجاب او قبول نه سره د دغه ارتباط شرعی نه ، او داسی نه څرنګه چې بعضی خلکو یو وهم کړی چې بیع صرف دغه معنی شرعی ته ویلی شی چې ارتباط دی او ایجاب او قبول آله دی یعنی واسطه دی د دغی ارتباط لپاره نو دا وهم غلط دی ځکه چې کله ایجاب او قبول مونږ رکنونه حساب کړل نو بیا کله دا آله او شرائط کیدای شی ؟ ځکه رکن داخل د شی ته ویلی شی او شرط خارج د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شی ته ویلی شی نو د رکن او شرط تر منځ فرق شته .

فلا شك ان لـه عـلـلا اربـعـا فـالـعـلة الـفـاعلية هو المتعاقدان، المـادية الايجـاب والقبول، والصورية هو الارتباط المذكور الذى يعتبر الشرع وجوده ، والغائية المصالح المتعلقة بالنكاح

ترجمه : نو شک نشته چې د دی نکاح لپاره ځلور علتونه دی یو علت فاعلی چې هغه متعاقدان (زوج او زوجه) دی ، دوهم علت مادی چې هغه ایجاب او قبول دی ، او دریم علت صوری دا هغه ارتباط مذکور دی چې کوم شریعت د هغی وجود ته اعتبار ورکړی ، او څلورم علت غائی هغه مصالح چې د نکاح متعلق سره وی .

تشریح او توضیح : غرض د شارح په دی عبارت سره تفریع په ما قبل ده چې نکاح عبارت ده شرعا د هغه مجموع مرکب نه چې ایجاب او قبول او ربط حکمی دی نو ثابت شو د نکاح لپاره څلور علتونه نو که چیری نکاح صرف د دغه ارتباط خاص نه عبارت وی نو بیا به دی لره علت مادی او صوری نه ؤ ځکه چې علت مادی او صوری د خواصو د حقائقو مرکبوو نه دی او دغه ارتباط لره څه حقیقت مرکبی نشته ـ مثال د علل اربعوو لکه یو ترکان کټ جوړه وی نو دغه ترکان ددی کټ لپاره علت فاعلی دی او د دغه کټ بازوګان ددی کټ لپاره علت مادی دی او د دی یو ځای کول سره علت صوری دی او په دی ملاسته او ناسته کول علت غائی دی .

نو دارنګی نکاح لپاره ځلور علتونه دی . علت فاعلی : علت فاعلی د نکاح لپاره متعاقدان یعنی ښځه او سړی دی او علت مادی ددی لپاره ایجاب او قبول دی او علت صوری د دی نکاح هغه ارتباط دی چه کوم په ربط د ایجاب او قبول سره راغلی او دا ارتباط څه حسا موجود نه دی چې په سترګو ولیدلی شی بلکه دا یوه معنی عقلی شرعی ده چې دی لره شریعت اعتبار د وجود ورکړی او که شریعت اعتبار د وجود ورنکړی نو بیا به بلکل موجود نشی او څلوم علت غائی د دی نکاح هغه مصالح دی کوم چې د دی نکاح سره متعلق دی لکه خپل شهوت پوره کول او خوند اخستل او طلب د اولاد او طلب د خدمت و غیره .

تعریف العلل

(۱) علت فاعلی دیته وائی چې صدور د فعل د ده نه کیږی (۲) علت مادی دیته وائی چې ترکیب د دینه د هغه شی کولی شی چې کوم مقصود وی او دغه مقصودی شی د دی په وجود سره بالقوه موجودیږی (۳) علت صوری دیته وائی چې دا موجب د وجود د دغه شی لپاره بالفعل وی او ترکیب د دی مادی نه راځی (۴) علت غائی دیته وائی چې کوم باعث لپاره د فاعل ؤ په دغه فعل باندی او علت غائی په اعتبار د تصور سره د وجود د معلول نه مقدم وی خو په اعتبار د وجود سره مؤخر وی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و انما قلنا عقد موضوع لان البيع و الهبة و نحوهما يثبت به ملك المتعة لكن غير موضوع له فلهذا يصح البيع و نحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه بخلاف النكاح.

ترجمه : او بيشكه مونږ وويل چې عقد موضوع يعنې عقد وضع کړای شوی ځکه چې بيع او هبه او داسی نور عقود ثابتيږی پدی سره ملک د نفع اخستو لکن ملک متعی د دی لپاره نه دی وضع شوی نو د دی وجی نه صحيح ده بيع او داسی نور عقود پداسی محل کی چې هلته نفع اخستل حلال نه دی په خلاف د نکاح نه .

تشريح او توضيح : غرض د شارح په دی عبارت سره دفع د يو اعتراض ده چې ماتن په تعريف د نکاح کی لفظ د موضوع ولی راوړه د دی په ځای به ئی لفظ د مفيد يا يق بل لفظ راوړی ؤ ؟

نو شارح د دی اعتراض جواب وکړو چې ماتن لفظ د موضوع د دی وجی ځخه راوړو چې بيع او هبه او داسی نور عقودو سره ملک متعی راځی لکه اخستل د يوی وينځی يا چا نه په هبه کی قبلول او داسی نورو طريقو سره چې په هغی سره ملک رقبی راځی نو ملک متعی به هم ورسره وی لکن دا بيعه يا دا هبه و غيرهما خو د ملک متعی لپاره شرعا ندی وضع شوی بلکه کله داسی هم کيدای شی چې بيع يا هبی سره ملک رقبی راشی خو ملک متعی نه راځی لکه يو غلام واخستلی شی يا په هبه کی قبول کړای شی نو په دی باندی خو ملک رقبی راغلو خو ملک متعی نشته ځکه ملک متعی د غلام ځخه حرام دی ، په خلاف د نکاح چې په دی کی به خامخا ملک متعی وی کومه نکاح چې په هغی کی ملک متعی نه وی هغه نکاح بلکل صحی نه ده لکه نکاح د سړی د سړی سره او داسی نور امثال ، نو معلومه شوه چې نکاح د ملک متعی لپاره شرعا وضعه کړای شوی ده نو راوړل د مصنف لفظ د موضوع بالکل صحي شو .

هو ينعقد بايجاب و قبول لفظهما ماضٍ كَزَوَّجْتُ و تَزَوَّجْتُ او ماضٍ و مستقبلٌ كَزَوَّجْتُ فقال زَوَّجْتُ و ان لم يعلما معناه

ترجمه : دا نکاح منعقد کيږی په ايجاب او قبول سره لفظ د دی دواړو به ماضی وی لکه زوّجت او تزوجتُ او يا به يو ماضی وی او بل به مستقبل وی لکه زَوّجنی (چې په نکاح ئی راکړه) او هغه بل وويل چې تزوجتُ (چې ماپه نکاح درکړه) اګرکه دوی دواړه د دی په معنی نه پوهيږی .

تشريح او توضيح : مصنف فرمائی چې د نکاح انعقاد به په ايجاب او قبول سره وی يا به دواړه لفظين ماضی وی لکه لفظ د زوجت او تزوجت نو لفظ د زوجت د باب تفعيل نه دی او متعدی دی نو معنی ئی داسی شوه چې زوجتَ يعنی تا خپل نفس يا خپله لور په نکاح ورکړه ؟ او تزوجتُ دا د باب تفعل نه صيغه د واحد متکلم بحث اثبات فعل ماضی معلوم دی تزوج په خپله واده کول او تزويج بل ته واده کول نو معنی د تزوجتُ داسی شوه چې ما په نکاح واخيسته .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مصنف" په عبارت کی لفظ د لفظهما راوړو دا د دی لپاره چې په نکاح کی د تلفظ نه بغیر هیڅ مجال نشته یعنی تلفظ به خامخا ضروری وی مثلا چې ما دا فلانئ ورکړه او ما دا فلانئ قبوله کړه، اود کتابت په ذریعه باندی نکاح نه صحیح کیږی مثلا یوسړی یوی بنځی ته ولیکی چې ته ماته خپل ځان په نکاح راکړه او بنځه ورته په همدغه کاغذ یا په بل شی باندی ولیکی چې ما تاله خپل ځان په نکاح درکړ نو په دی سره نکاح نه منعقد کیږی، او بل په دی کی اشاره دی خبری ته ده چې تعدد د لفظ هم شرط نه دی چې د ایجاب او قبول دواړه الفاظ ووائی یا یو لفظ دوه کرتی تکرار کړی بلکه که چری د دوه وړو ماشومانو نکاح یو ولی تړی یا د دوو لویو کسانو نکاح د دوی وکیل تړی او فقط دومره ووائی ما دا فلانئ دی فلانی هلک ته په نکاح ورکړه نو دا هم کافی ده (هذا بعض ما اخذت من البنایه للعینیؒ و ایضا صرح به فی جامع المضمرات)

مدارنګی مصنفؒ په عبارت کی لفظ د ماضٍ راوړو او صاحب هدایه هم ویلی (و یعبر بهما عن الماضی) او تعبیر به کولی شی د ایجاب او قبول نه په لفظ د ماضی سره دا ځکه چې صیغه د ماضی په اعتبار د لغت سره وضع شوی لپاره د اخبار ځکه چې په اخبار سره اظهار د ماکان او سیکون وی لا لاثبات مالم یکن یعنی نه لپاره د اثبات د هغه څه چې موجود نه وی لکه دا قول ستا چې اقمت دی نو په دی سره اثبات د قیام نه راځی همدارنګه که ته ووائی چې تزوجت نو په دی سره خو تزویج نه ثابتیږی نه په اعتبار د وضعی سره او نه په اعتبار د لغت سره نو د دی وجی صیغه د ماضی شرعا د انشاء لپاره وګرځولی شوه ځکه چې پدی سره اثبات د هغه څه راځی چې کوم موجود ندی لکه صاحب د بنائی هم ویلی دی چې (الان الانشاء اثبات مالم یکن) او لفظ د ماضی چې په وجود او ثبوت باندی دلالت کوی .

قوله او ماض و مستقبل کزَوَّجْتُنِیْ فقال زَوَّجْتُ و ان لم یعلما معناه.

ترجمه : یا به یو لفظ ماضی وی او بل به مستقبل وی لکه دا قول چې مالره ئی په نکاح راکړه نو هغه بل ورته وویل چې ما درکړه اګر که دوی دواړه د دی په معنی نه پوهیږی.

تشریح او توضیح : یعنی کله به یو ماضی وی او بل به مستقبل وی مثال د مستقبل لکه زوجنی یعنی په نکاح راکړه مالره ، او مثال د ماضی لکه زوجتُ یعنی ما په نکاح درکړه . نو پدی الفاظو سره هم نکاح منعقد کیږی او داسی نور الفاظ اګر که دوی د دی په معنی نه پوهیږی.

د دی خبری څه مطلب شو ؟ د دی مطلب د مصنفؒ په نزد دادی چه دغه بنځه او خاوند اګر چې دغه دوه لفظونو په معنی نه پوهیږی نو بیا هم نکاح صحیح ده خو دا د مصنفؒ د تفرداتو څخه ده لکه په ظهیریه کی راغلی چې یو سړی یوی بنځی سره نکاح وکړه په عربی سره یا په یو داسی لفظ سره چې په معنی ئی نه پوهیدل یا دغی بنځی په همدغه الفاظو دغه سړی ته ځان په نکاح ورکړه نو که چیرې دوی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پوهیدل چې پداسې الفاظو سره نکاح منعقد کیږي نو بالاتفاق د دوی نکاح جائز ده او که چیرته دوی د دې الفاظو په معنی نه پوهیدل نو صحیح قول دادی چې نکاح نه صحی کیږي (و فیها زیادة فانظرها فی الحاشیة) .

الانعقاد هو الارتباط الشرعی المذکور والمراد بالمستقبل الامر و قوله زوجنی حُذِفَ مفعوله نحو زوجنی بنتك او نفسك.

ترجمه : مراد د انعقاد نه هغه ارتباط شرعی دی کوم چې مقدم ذکر کړای شو او مراد په مستقبل سره په قول د مصنف ؒ کی امر دی او دا قول د مصنف ؒ چې زوجنی دی د دی مفعول حذف شوی نو تقدیر به ئی داسی راځی چې زوجنی بنتک او نفسک۔

تشریح او توضیح : غرض د شارح ؒ په دی عبارت سره بیان د بعضو الفاظو دی چې هغه دا دی چې مراد د انعقاد نه چې په عبارت د ماتن کې راغلی په لفظ د ینعقد سره هغه ارتباط شرعی دی چې کوم مخکی ذکر شو چې سره د ایجابه او قبوله وی نه یوائی ارتباط ځکه که یوائی ارتباط شی نو بیا نسبت د دی نکاح ته نه صحیح کیږي او مراد په مستقبل سره امر دی ځکه چې په صیغی د مضارع سره انعقاد نه صحیح کیږي ځکه چې مضارع مشترکه ده په ما بین د حال او استقبال کی نو نکاح به په مضارع نه صحی کیږي مګر هله چې تحقق د ارادی د حال وشی (کما ذکره فتح القدیر) خو لیکن په موجوده صورت کی حمل د دی په امر وشو او دا حمل علی طریق الحصر نه دی بلکه علی سبیل التمثیل دی او دا قول د مصنف چې زوجنی دی په دی باندی یو اعتراض راځی هغه دا چې لفظ د زوجنی فقط نه ایجاب کیدای شی او نه توکیل کیدای شی ځکه چې داد باب تفعیل نه ده او باب تفعیل متعدی وی مفعول غواړی او دلته مفعول نشته ؟

نو شارح ؒ دفع د دغه اعتراض وکړه چې د زوجنی بنتک دا هله چې د لور خطبه ئی کوی او کله چې پخپله همدغه بنځه غواړی نو بیا داسی راځی لکه زوجنی نفسک اوس داخبره چې غرض د مصنف په حذف د مفعول سره څه ؤ ؟ جواب غرض د مصنف په حذف د مفعول سره صرف مقصد ذکر د لفظ د استقبال ؤ ـ علی طریق التمثیل لا ذکر تمام ما یتم به العقد ـ او صحت د عقد په لفظ د مستقبل سره دا تبعا لپاره د ماضی راځی کذا فی البنایه .

واعلم ان قوله زوجنی لیس فی الحقیقة ایجابا بل هو توکیل ثم قوله زوجتُ ایجاب و قبول فان الواحد یتولی طرفی النکاح بخلاف البیع فانه اذا قال بعْنی هذا الشیء فقال بعتُ لا ینعقد البیع الا ان یقول الاخر اشتریتُ فان الواحد لا یتولی طرفی البیع و ذلك لان حقوق العقد ترجع الی العاقد فی باب البیع و اما فی النکاح فحقوقه ترجع الی الزوج والزوجة لا الی العاقد فان العاقد. ان کان غیرهما فهو سفیر محض.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه : پوه شه (ای طالبه) چې بیشکه دا قول د (اول) چې زوجنی دی دا په حقیقت کې ایجاب ندی بلکه توکیل دی بیا دا قول د (ثانی) چې زوجتُ دی دا ایجاب او قبول دی ځکه چې یو کس ولی گرځیدای شی په طرفینو یعنی ایجاب او قبول. د نکاح کی په خلاف د بیع سره ځکه کله چې د بیع په صورت کی مشتری بائع ته وائی چې دا شی په ما راخرخ کړه نو بائع ورته وائی چې ما درخرخ کړنو په دی سره بیع نه منعقد کیږی مگر چې مشتری بیا وائی چې ما واخسته دا ځکه نه منعقد کیږی چې یو کس ولی نشی گرځیدای د طرفینو د بیع چې ایجاب او قبول دی دا ځکه چې حقوق د عقد راجع کیږی عاقد ته په صورت د بیع کی اما په نکاح کی حقوق د نکاح راجع کیږی خاوند اوښځی ته نه عاقدته ځکه عاقدد زوجینو نه ماسوا بل څوک ؤ نو بیا دا عاقد محض سفیر دی.

فتح الباب فی التوکیل والایجاب

غرض د شارح بیان د دی خبری دی چې ایا زوجنی ایجاب دی او که توکیل دی ؟ صحیح خبره داده چې لفظ د زوجنی ایجاب نه دی بلکه توکیل دی یعنی مخاطب لره وکیل گرځول دی لکه څرنګه چې صاحب هدایه هم دا خبره کړی ده چې. لان هذا توکیل بالنکاح. بیا قول ثانی د احد الزوجین چې زوّجتُ دی ایجاب دی او قبول هم دی خو دا حقیقی ایجاب او قبول ندی بلکه په منزله د ایجاب او قبول دی، او توکیل په منزله د تحصین (تحفظ) دی او یو کس تصرف کولی شی په طرفینو د عقد د نکاح کی لکه لفظ د زوّجتُ به هله په منزله د ایجاب او قبول وی چې لفظ د زوجنی ورسره وی ځکه په لفظ د زوجنی سره مخاطب وکیل گرځی نو گویا چې زوجنی استحسانا یو شطر د عقد شو او په بیع کی یو کس تولی یعنی ولایت د طرفینو د عقد نشی کولی مثلا یو مشتری بائع ته وائی دغه شی په ما راخرخ کړه نو بائع ورته وائی چې خرخ می کړ نو په دی سره بیع نه منعقد کیږی ځکه چې یو کس تولی او تصرف په طرفینو د بیع کی نشی کولی مگر هلته به صحیح کیږی چې مشتری بیا د بائع د قول نه وروسته وائی چې ما واخسته نو دا به پخپله قبول شی او لفظ د بائع به ایجاب شی نو بیع به منعقد شی په خلاف د نکاح چې قول ثانی چې زوجتُ دی هم په منزله د ایجاب او قبول دی اگر که قول اول والا قبلتُ ونه وائی.

ماالفرق بین النکاح والبیع فی تولی شخص واحدصحة ام لا

فرق په ما بین د نکاح او بیع کی څه دی ؟ چه په نکاح کی یو کس تصرف کولی شی او او په بیع کی نشی کولی ؟فرق دادی چې حقوق د عقد په بیع کی پیوسته کیږی د عاقد سره یعنی د وکیل سره لکه قبض کول د مبیعی یا ادا کول د ثمن یا غوښتل د دی یا رد کول د مبیعی په خیار عیب سره او داسی نور حقوق د بیع د عاقد سره تعلق لری مثلا زید په باب د بیع کی عمرو لره وکیل جوړکړ اوس په دغه بیع کی عیب دی او مبیعه هم د عمرو وه نو ایا د دی عیب پوښتنه به څوک کوی ؟ که ته وائی چې عمرو به ئی کوی عمرو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خو وکیل دی نو له چا به ئی کوی نو که ته وائی چې له عمرو به ئی کوی نو دا خو ستا په خبره کی تناقض راغی ځکه چې د دی عیب پوښتنه به عمرو کوی نو او له خپله ځانه به ئی کوی نو داخبره باطله شوه.

ځکه دا نشی کیدای چې یو سړی دی هم مالک شی او هم دی مملوک شی یا دی هم طالب شی او هم مطلوب شی یا دِ هم مخاصم شی او هم د مخاصَم شی چې دا نشی کیدای نو یو کس تولی د طرفینو د بیع هم نشی کولی او هر چې نکاح ده نو په نکاح کی رجع د حقِ قو عاقد ته نشی کیدای بلکه زوجینو ته کیږی اگر که عاقد غیر د دوی نه یا وکیل وی یا ولی همدغه وجه ده چې اضافت او نسبت د عقد او نکاح زوجینو ته کیږی نه عاقد ته پس فرضا که چیری عاقد ووائی چې ما دا قبوله کړی ده او داسی ونه وائی چې ما د فلانی لپاره قبوله کړی ده نو دا نکاح صحیح نه ده د دی نسبت به خامخا زوجینو ته کیږی خو کله چې وکیل یا عاقد وی او ولی وی ، او هر چې بیع ده هلته نسبت د بیع عاقد خپل ځان ته کولی شی چې ووائی چې خرڅ می کړیا می واخسته او په نکاح کی صحیح نه ده.

ځکه چې وکیل په نکاح کی محض سفیر وی ځکه د ده نه مطالبه د تسلیم د مهر نشی کیدای او نه د بل څه نو د دینه معلومه شوه چې لفظ د زوجنی توکیل دی او لفظ د زوَجتُ په منزله د ایجاب او قبول دی ، ولی که چیری په زوجتُ سره نکاح منعقد نشی او زوج لره اختیار د رد کولو پاتی شی نو دا به مفضی شی ضرر د بنځی ته او شرم او عار د بنځی ته او د دی قبیلی ته بیا به خلک وائی چې فلانی فلانی ته لور ورکړه خو هغه قبوله نکړه نو دا بنځه به رسوا شی بیا به ئی بل خوک نه کوی او د دی د کورنئ او د هلک تر منځ به بغض او عداوت پیداشی او په بیع کی رد کول د مبیعی شرم او عار نشی گرځولی. هذا بعض ما التقطته من البنایه و حواشی شرح الوقایه .

و قولهما داد و پذیرفت بلا میم بعد دادی و پذیرفتی ای اذا قال للمرأة خویشتن را بزنی بفلان دادی فقالت داد ثم قیل للآخر پذیرفتی فقال پذیرفت بحذف المیم یصح النکاح کبیع و شراء ای اذا قیل للبائع فروختی فقال فروخت ثم قیل للمشتری خریدی فقال خرید یصح البیع.

ترجمه : او نکاح منعقد کیږی پدی قول د زوجینو سره چې داد (یعنی چې درمی کړه) او په دی قول سره چې پذیرفت (یعنی قبوله می کړه) بی د یادولو د میم نه پس له لفظ د دادی نه او پس له لفظ د پذیرفتی نه یعنی کله چې بنځی ته وویل شی چې خپل ځان دی په بنځه والی سره فلانی ته ورکړه نو هغی وویل چې داد بیا هغه بل ته وویل شو چې قبوله دی کړه نو هغه وویل چې پذیرفت په حذف کولو د میم سره نو نکاح صحیح کیږی لکه بیع او شراء یعنی کله چې بائع ته وویل شی چې خرڅ دی کړه نو هغه وویل چې فروخت بیا مشتری ته وویل شو چې وادی خیست نو هغه وویل چې خرید نو بیع صحیح ده.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صورة المسئلة

یو سړی یوی ښځی ته وویل چې خپل ځان دی فلانی سړی ته په ښځه والی سره ورکړه نو هغې ښځی ورته وویل چې داد یعنی ما په ښځه والی سره فلانکی ته ځان ورکړو خو میم نی پریخود یعنی فارسی د قاعدی مطابق د متکلم لپاره میم راځی یعنی داد م ویل کیږی او ښځی فقط داد لفظ وویل بیا دغه سړی زوج ته وویل چې تا دا ښځه قبوله کړه نو هغه وویل چې پذیرفت یعنی قبوله می کړه په ترک د میم سره په پذیرفتم کی ځکه دلته هم د فارسی د قاعدی مطابق د متکلم لپاره پذیرفتم ویل کیږی خو زوج د پذیرفتم په ځای پذیرفت وویل نو په دواړو صورتونو کی نکاح صحیح کیږی ، لکه څرنګه چې بیع او شراء د دی په الفاظو سره صحیح کیږی بغیر د میم نه یعنی بایع ته چا وویل مثلا چې کتاب دی خرڅ کړ، نو هغه د فروختم په ځای فروخت وویل یعنی بغیر د میم نه ځکه فروختم معنی ده چې خرڅ می کړه او فروخت معنی ده چې خرڅ کړ یعنی یو د متکلم لپاره راځی او بل د غائب لپاره راځی بیا مشتری ته چا وویل چې کتاب دی واخسته نو مشتری د خریدم په ځای خرید وویل بغیر د میم نه نو بیع بلکل صحیح ده نو همدارنګی نکاح هم صحیح کیږی .

لا بقولهما عند الشهود ما زن و شو ئیم.

ترجمه : نه صحیح کیږی نکاح د ګواهانو په حضور باندی په دی قول د زوجینو چې زه ښځ او خاوند.

تصویر المسئلة

یو سړی او یوی ښځی د ګواهانو په مخ کی دا اقرار وکړو چې زه ښځه او سړی وویل چې زه خاوند نو پدی اقرار سره نکاح نه صحی کیږی ځکه چې اقرار لپاره د اظهار د ما ثبت راځی او دلته نکاح ثبوت نلری نکاح په هغه لفظ صحی کیږی چې دلالت په انشاء د عقد کوی او دغه اقرار انشاء ندی یعنی که دوی اقرار په عقد ماضی سره وکړو او مخکی عقد موجود نه ؤ نو په دی اقرار سره نکاح نه صحی کیږی.

او که سړی اقرار وکړو زه د دی ښځی خاوند یم او ښځی اقرار وکړو چې زه د ده ښځه یم نو پدی الفاظو سره بیا نکاح صحیح کیږی ځکه چې دا اقرار متضمن دی انشاء لره او هر چې اقرار په ماضی سره دی نو هغه دروغ دی ځکه اخبارو کی احتمال د صدق او د دروغو وی نو چونکه دلته مخکی عقد نشته نو ځکه دا اقرار دروغ دی او که چیری بیا هم ګواهانو دوی ته وویل چې تاسی دا اقرار نکاح ګرځوی ؟ نو هغوی وویل چې هو ! مونږ نی نکاح ګرځوو نو بیا نکاح منعقد کیږی ځکه چې نکاح په جُمَل سره منعقد کیږی. هذا بعض ما اخذت من الحاشیه .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و یصح بلفظ نکاح و تزویج و هبة و تملیك و صدقة و بیع و شراء لا بلفظ الاجارة والاعارة و الوصیة.

ترجمه : او صحیح کیږی عقد په لفظ د نکاح سره او تزویج او هبی او تملیک او صدقی. بیع او شراء سره او نه صحیح کیږی په لفظ د اجاری او اعاری سره او وصیت سره.

تصحیح العقود بالفاظ المحدود

مصنف فرمائی چې نکاح په الفاظ صریحه و سره صحیح کیږی لکه لفظ د نکاح چه یو سړی یوی ښځی ته ووائی چې انکحنی یعنی زما سره نکاح وکړه او ښځه ورته ووائی چې نکحتک چې ما نکاح وکړه تاسره ، یا په لفظ د تزویج سره چې سړی ورته ووائی چې تزوجنی او ښځه ورته ووائی چې تزوجتُ نو پداسی الفاظو سره بالاتفاق صحیح کیږی او ما سوا د دینه نور الفاظ لکه لکه هبه شوه چې سړی ښځی ته وائی چه هبی لیْ نفسکِ او ښځه ورته ووائی چې وهبتُ یا لکه لفظ د تملیک شو چې یو سړی یوی ښځی ته ووائی چې ملکی نفسکِ او ښځه ورته ووائی چې ملکتک یا لکه لفظ د صدقی شو چې سړی ورته ووائی چې تصدقی لی نفسک او ښځه ورته ووائی چې تصدقتُ ، یا لفظ د بیع شو چې یوه ښځه ووائی چې بعتُ نفسی منک او سړی ووائی چې اشتریت یا یو سړی یوی ښځی ته ووائی چې اشتریتک بکذا نو مصنف فرمائی چې په دی تولو الفاظو سره نکاح منعقد کیږی او دا الفاظ کنائی دی.

اصل کی الفاظ کنائی په څلورو قسمه دی : اول قسم چې بلا خلاف زمونږ په نزد په هغی سره نکاح منعقد کیږی لکه لفظ د هبی ، صدقی ، تملیک ، او جعل شو. دویم قسم چې په هغی کی خلاف دی زمونږ په نزد خو صحیح خبره داده چې نکاح منعقد کیږی لکه لفظ د بیع او د اشتراء شو. او دریم قسم چې زمونږ په هغی کی خلاف شته خو صحیح خبره داده چې په هغی سره نکاح نه منعقد کیږی لکه لفظ د اجاری ، وصیت ، شو.

او څلورم قسم چې بالاتفاق په هغی سره نکاح نه صحیح کیږی لکه لفظ د اباحت شو یا د حلالی یا د اعاری یا د رهن یا د تمتع و غیره لکه څرنګه چې بنائی ذکر کړیدی نو پدی سره نکاح نه صحیح کیږی او مصنف اولینو دوه قسمونو ته اشاره وکړه.

لفظ المختصر هذا و یصح بلفظ نکاح و تزویج و ما وضع لتملیك العین حالا هذا هو الظابطة فلا یصح بلفظ الاجارة والاعارة لانهما لم توضعا لتملیك العین و لا بلفظ الوصیة لانها وضعت لتملیك العین لا فی الحال.

ترجمه : عبارت د مختصر دادی او صحیح کیږی نکاح په لفظ د نکاح سره او تزویج سره او په

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هغه لفظ سره چې وضع شوی وی لپاره د مالک کولو د ذات خو په اعتبار د حال سره دا یوه قاعده شوه نو نه صحی کیږی په لفظ د اجاری سره او اعاری سره ځکه دا دواړه لفظه وضع شوی نه دی لپاره د ملکیت د ذات او نه صحیح کیږی په لفظ د وصیت سره ځکه دا لفظ مقرر شوی لپاره د مالک گرځولو د ذات خو فی الحال یعنی سمدستی نه بلکه بعد الموت .

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت د مختصر الوقایه سره بیان د دی خبری دی چې دغه مفهوم چې کوم دلته ذکر شو دا په مختصر الوقایه کی هم ذکر دی خو په طریقه د اختصار سره او نولره شامل دی مطلب د دی عبارت دادی چې عقد په لفظ د نکاح سره یا تزویج سره خو بلکل صحیح ده او په هغه الفاظو سره هم صحیح کیږی چې کوم سره ملکیت د ذات راځی خو حالا یعنی سمدستی نردی ځای پوری د مختصر الوقائی د عبارت مقصد ؤ .

اوس شارح بیان کوی چې دا عبارت د مختصر یوه قاعده شوه په باب د صحت د نکاح کی نو هر هغه لفظ چې په هغی کی تملیک د عین حالا وی نو پدی سره به نکاح صحیح کیږی او که کوم کی چې تملیک د عین حالا نه وی نو په هغی سره به نه صحی کیږی .

اوس خبره داده چې په تعریف کی لابدی وی د فصل نه نو په لفظ د تملیک سره تری هغه خارج شو چې کوم سره تملیک نه راځی لکه ودیعت یعنی امانت کیښودل او رهن یعنی گرو وی کول او شرکت ځکه په شرکت سره تملیک د بعض راځی نه د کل او په لفظ د عین سره تری اجاره او اعاره خارج شوه ځکه اجاره او اعاره د تملیک د منفعت لپاره وضع دی نه لپاره د تملیک د ذات او په لفظ د حالا سره تری وصیت خارج شو ځکه وصیت حالا نوی بلکه پس له مرگ د موصی ځخه وی نو شارح همدغه قیودات بیان کړل .

فاللفظ الذی وضع لتملیك العین حالا اذا اطلق و تكون القرینة دالة علی ان الموضوع له غیر مراد بان تكون الزوجة حرة فیثبت المعنی المجازی وهو ملك المتعة فان ملك العین سبب لملك المتعة فیكون اطلاق لفظ السبب علی المسبب.

ترجمه : نو هغه لفظ چې وضع شوی وی لپاره د مالک گرځولو د ذات په اعتبار د حال سره کله چې مطلق ذکر شی او قرینه دلالت کونکی وی پدی خبره چې دا موضوع له غیر مراد ده پدی شان چې بنځه اصیله وی نو بیا معنی مجازی ثابتیږی چې ملک د نفع دی ځکه چې ملک د ذات سبب دی لپاره د ملک متعی نو دا اطلاق د سبب شو په مسبب باندی .

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چې کوم لفظ مطلق ذکر شی که قید د معنی حقیقی ورسره نو نو معنی حقیقی به اخستلی شی او که قید د معنی مجازی ورسره نو نو معنی مجازی به اخستلی شی خو که یو لفظ مطلق ذکر شی بلا قیده او دا لفظ د تملیک د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عین لپاره وضع شوی وی او قرینه هم داسی موجوده وی چې دلته موضوع له د دغه لفظ مراد نه دی یعنی معنی حقیقی مراد نه دی مثلا یوه ښځه حره (اصیله) وی او ولی د دی ووائی چې بعتک هذه یا وهبتک هذه نو په دی صورت کی معنی حقیقی د بیع او هبی نشی مراد کیدای ځکه محل تقاضا د دی کوی چه دلته معنی حقیقی مراد نه دی ځکه چې دا ښځه حره ده او حره ښځه محل د بیع نه دی ، په خلاف د وینزی چې پدی صورت کی معنی حقیقی ثابتیږی ځکه وینزه محل د بیع ده .

نو کله چې ښځه حره وی او معنی حقیقی متعذره وی نو بیا به معنی مجازی اخستلی شی چې ملک د متعی (دنفع اخستلو دی) ځکه چې ملک د ذات سبب دی لپاره د ملک متعی کله چې ملک د ذات راشی نو ملک متعی راځی نو دا اطلاق د لفظ د تملیک العین په نکاح باندی د قبیلی د اطلاق د لفظ د سبب شو په مسبب باندی نو پدی کی اشاره دی خبری ته و شوه چې په مابین د حقیقت او مجاز کی علاقه مصححه دلته موجوده ده فافهم و تدبر فیه .

و عند الشافعیؒ لا ینعقد بهذه الالفاظ

ترجمه : او د امام شافعیؒ په نزد پدی تولو الفاظو سره نکاح نه منعقد کیږی .

تنقیح المسئلة

امام شافعیؒ وائی چې کوم الفاظ وضع شوی وی د ملک د ذات لپاره حالا لکه هبه و غیره الفاظو سره نکاح نه منعقد کیږی نکاح صرف په لفظ د نکاح سره او تزویج سره منعقد کیږی ځکه په قرآن کریم کی څو کرتی راغلی دی لکه پدی ایات کی (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) او په دی قول د الله تعالی کی (حتی تنکح زوجا غیره) او په دی قول د باری تعالی کی (زوجناکها) او پدی قول د باری تعالی کی (و زوجناهم بحور عین) او داسی نور ایاتونه نو د لفظ د نکاح او تزویج نه ماسوا نه صحیح کیږی .

ځکه چې تملیک نه حقیقت دی په نکاح کی او نه مجاز دی ځکه چې که چیری تملیک حقیقت شی په نکاح کی نو بیا به ترادف لازم شی او دا خلاف الاصل ده او که چیری تملیک مجاز شی په نکاح کی نو مجاز تقاضا د مشاکلت د معانیو کوی او دلته مشاکلت په معانیو کی نشته ځکه چې تزویج تلفیق یعنی پیوسته کولو ته وائی او نکاح ضم کولو ته وائی او د مالک او مملوک تر منځ نه ضم وی او نه ازدواج وی .

د دینه مونږ جواب کوو چې تملیک سبب د ملک متعی دی په خپل محل کی خو په واسطی د ملک رقبی سره او دا ملک رقبی ثابت دی په نکاح سره ، په نکاح سره هم ملک رقبی راځی نو په مابین د تملیک او تزویج کی اتصال په اعتبار د سبب سره راغی او سبب طریقه د مجاز ده ، هذا بعض ما التقطته

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

من البنایه و حواشی شرح الوقایه .

و انعقاده بلفظ الهبة مختص بالنبی ﷺ لقوله تعالی (خالصة لك من دون المؤمنین) ولنا قوله تعالی (ان وهبت نفسها للنبی ـ الآیة) مجاز والمجاز لا یختص بحضرة الرسالة و قوله تعالی (خالصة لك) فی عدم وجوب المهر او احللناهن خالصة لك ای لا یحل لاحد نکاحهن .

ترجمه : او منعقد کیدل د دی نکاح په لفظ د هبه سره دا خاص دی تر نبی ﷺ پورې له وجې د دې قول د الله تعالی نه ـ دا حکم خاص دی تالره ماسوا د نورو مؤمنانو څخه ـ او زمونږ لپاره دا قول د الله تعالی دی ـ که چیرې وبښی یوه ښځه نفس خپل لپاره د نبی ﷺ ـ دا ایات مجاز دی او مجاز خاص نه دی تر رسالت د حضور پاک ﷺ پورې، او دا قول د الله تعالی چې ـ خالص دی تالره دا په عدم وجوب دمهر کی دی یا دا چې مونږه حلالی کړی دا ښځی خاص ستا لپاره یعنی حلاله نه دی نکاح د بیبیانو ستا دبل هیڅوا سره ـ

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره ذکر د هغه اعتراض دی چې په امام شافعیؒ واردیږی او جواب د امام شافعیؒ د هغی نه مخکی ذکر شو چې د امام شافعی په نزد د لفظ د تزویج او نکاح نه ماسوا په نورو الفاظو سره اګر چې تملیک د عین حالا راځی خو نکاح پری صحیح نده نو په امام شافعیؒ باندی اعتراض راغی چې ته وائی چې لفظ د هبه سره نکاح نه صحیح کیږی او حال دا چې دا په کتاب الله کی راغلی لکه پدی ایت کریمه کی ـ

(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنین) نو امام شافعیؒ د دینه داسی جواب وکړو چه په لفظ د هبی سره نکاح منعقد کیدل د نبی پوری خاص دی، دوجې د دی قول د باری تعالی نه (خالصة لك من دون المؤمنین) ـ

احناف د دینه دری جوبونه کوی

(۱) اول جواب دا دی چې دا ایت ـ ان وهبت نفسها للنبی ـ دا مجاز دی او مجاز د نبی ﷺ د حضور پوری خاص نه دی یعنی انعقاد د نکاح نبوی په لفظ د هبی سره دیکی شک نشته چې دا په طریقی حقیقت نه وه بلکه په طریقی د مجاز وه او مجاز خاص کول د نبی ﷺ پوری د عقل نه هم بعیده ده ځکه چې خصوصیات د احکامو وی نه د اطلاق د الفاظو نه اونه د ارادی د معنی حقیقی او مجازی نه نو لهذا خاص کول د دی ایت د نبی ﷺ پوری جائز ندی ـ

(۲) جواب دا ایت دا معنی نه دی چې انعقاد د نکاح په لفظ د هبی سره خاص دی تالره بلکه دی دا معنی ده چې نکاح په لفظ د هبی سره بغیر د مهر نه خاص دی تالره او د بل چا لپاره بغیر د مهر نه جائز

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه ده لکه څرنګه چې په حدیث مبارک کې راځی چې (لا یحل لاحد ان یهب ابنته بغیر مهر الا للنبی)

ترجمه : هیڅوا ته حلال نه دی چې خپله لور بغیر د مهر نه چاته و بښی مګرنبی علیه السلام ته ـ نو هبه کول جائز دی بل چاله خو سره د مهرنه اوبغیردمهر نه صرف نبی علیه السلام ته جائزدی ـ

(۳) دریم جواب دادی چې دا خلوص متعلق دی تر احللناهن پورې نه تر موهوبې پورې نو معنی به ئی داسی شی چې دا بنځی مونږه خاص ستا لپاره حلالی کړی دی نه د بل چا لپاره ځکه چې ازواج مطهرات په نورو خلکو حرامی دی لکه الله پاک فرمائی (و ازواجه امهاتهم) ترجمه : چې بیبیانی د نبی ﷺ د مؤمنانو مور ګانی دی او مور په سړی حرامه وی نو لهذا بیبانی د نبی ﷺ په نورو خلکو حرامی دی ـ

سوال : احلال خو مختص تر هغو بنځو پورې نه ؤ چې کومی د نبی علیه السلام په نکاح کی وی بلکه دا عام ؤ شامل ؤ منکوحو او غیر منکوحو لره چې کومی په ایت کی ذکر دی کله چې نبی ﷺ د هغوی د نکاح اراده کوله نو پدی خو خلوص نه راځی ځکه تر څو چې نبی صلی الله علیه وسلم د تره لور ګانی مثلا د نبی ﷺ په نکاح کی راغلی نه وی نو نورو ته هم جائزی وی نو دا دریم جواب ستاسی صحیح نه شو؟

جواب : دلته خالصةً مرتب دی په ازواجک پورې نو معنی به ئی دا شی چې مونږه حلالی کړی تاله بیبیانی خاص ستا لپاره نه ده نورو مومنانو لپاره اګر که بعد الوفات وی ـ

فائده : هغه بنځه چې نبی ﷺ ته ځان هبه کړی ؤ هغه یا بی بی میمونهؓ وه یا ام الشریک الازدیه وه، او بعض علماء وائی چې د انصارو څخه یوه بنځه وه .

و شرط سماع کل واحد منهما لفظ الآخر و حضور حرین او حرٌ و حرتین خلافا للشافعیؒ اذ عنده لا یصح الا بشهادة الرجال.

ترجمه : او شرط کړی شوی اوریدل د هر یو د دی دواړو نه لفظ د هغه بل لره او حاضریدل د دوؤ اصیلو سړو او یا د یو اصیل سړی او د دوو اصیلو بنځو پدیکی خلاف دی امام شافعی لره ځکه د هغه په نزد باندی نکاح نه صحیح کیږی مګر په شهادت د سړو باندی ـ

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چې متعاقدین به یو د بل وینا په خپله اوری یا حقیقتا چې په خپلو غوږونی واوری او یا حکما لکه د کتابت په شکل باندی چې یو غائب ته ولیکل شی نو د دغه خط قرائت قائمقام د خطاب ګرځی همدارنګی که یو سړی ګونګی وی او د هغه داسی یوه معلومه اشاره وی چې د هغی نه خلک د نکاح معلومات کولی شی نو پدی سره هم نکاح منعقد کیږی (فتح القدیر) ـ

او که چیری معلومه اشاره ئی نه وی نو بیا نه منعقد کیږی ، او دسماع شرط والی د دی لپاره دی چې رضاء د زوجینو ثابته شی نو د ایجاب او قبول ربط به راشی ، او بل د نکاح لپاره شرط دادی چې اقلا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دوه گواهان به حاضر وی که : دوو به زیات وی سو حه باک نه لری او دا گواهان به یا دوه اصیل سړی وی او یا به یو اصیل سړی وی او دوه ښه اصیلی ښځی وی ز مونږ په نزد باندی شهادت په نکاح کی شرط دی کما فی البنایه . بغیر د شهادت نه نکاح فاسده ده او په شهدت کی دا شرط دی چې یا به دواړه اصیل سړی وی او یا به یو اصیل سړی او دوه اصیلی ښځی وی او د غلامانو گواهی صحی نه دی اگر چې ډیر زیات وی دارنگی د ښځو گواهی هم یواځی قبوله نه دی اگر که په زرگونو وی نو خامخا به د دوی سره سړی موجود وی او ښځی به بیا هم د دوو نه کمی نوی ځکه د ښځو حافظه اکثره کمزوری وی نو څه ورته یاد نه وی نو دوه د ډیرو لپاره مقرری شوی چې که د یوی نه څه هیر شی نو بله به نی ورته یاد کړی ځکه چې شریعت ورته په هم دی لحاظ ناقصات العقل ویلی

خو پدی کی زمونږ سره امام شافعیؒ مخالف دی هغه وائی چې د ښځو په شهادت سره نکاح بلکل نه صحی کیږی مگر په ولی سره او په عادلانو گواهانو سره نو امام شافعیؒ وائی چې لفظ د شاهدَین د دی اطلاق په مذکرو باندی کیږی

ځکه د مؤنث لپاره شاهدتین راځی نو مونږ ورته وایو چې په باب د شهادت کی په ما بین د مذکر او مؤنث کی هیڅ فرق نشته او لفظ د شاهدین په مذکر او مؤنث دواړو باندی اطلاق کیږی قطع د نظر د صفت د ذکورت او انوثت نه د ذکورت او انوثت لحاظ په کی وی او که نه وی .

مکلفین مسلمین سامعین معا لفظهما فلا یصح ان سمعا متفرقین کما اذا نکحا بحضور واحد ثم غاب هو و حضر آخر فاعادا بحضوره.

ترجمه : داسی گواهان چې دا به عاقل او بالغ وی او مکلف به وی په امور شرعیو باندی دواړه به مسلمانان وی دواړه به اوریدونکی وی یو ځای یعنی په یو وقت کی د تلفظ د زوجینو نو نه صحیح کیږی که دواړو جدا جدا واوریده کله چې دا دواړه نکاح کوی په حضور د یو سړی باندی بیا هغه غائب شی او بل گواه راشی او دا زوجین د ده په حضور بیا خبره دوباره راوگرځوی .

بیان الفصیح فی شروط التنکیح

غرض د ماتنؒ بیان د اوصافو د گواهانو دی چې دا گواهان به مکلف په امور شرعیو وی یعنی واړه به عاقلان بالغان وی لکه څرنگه چې صاحب الهدایه هم فرمائلی دی چې (ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولایة بدونهما) او شهادت د باب د ولایت نه دی نو د غیر مکلف ولایت نشی راتللای بل دا چې گواهان به مسلمانان وی ځکه د کافر لپاره ولایت شهادت نشته لکه څرنگه چې الله پاک فرمائی (ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا . الآیه) دا رنگی د غلام لپاره په حر باندی ولایت

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نشته لکه څرنګه چې صاحب هدایه ویلی چې (ولا بد من اعتبار الحرية فيهما لان العبد لا شهادة له لعدم الولاية) بل دا چې دواړه ګواهان به د متعاقدینو خبره په یو ځل اوری چې دواړه ګواهان ناست وی او بل دا چې دواړه په غوږو روغ وی او جوړ وی خبره هم اوری ولی که چیرته دواړه ګواهان خبره نه اوری یائی یو نه اوری یا پکی یو ګونګی وی نو بیا نکاح صحیح نه ده دواړه به صحیح روغ جوړ وی او په یو ځل به ئی اوری نو که دواړو جدا جدا واوریدو نو بیا نکاح صحیح کیږی نه ۔

مثلا یو ګواه حاضر شو ښځی او خاوند نکاح وترله بیا دا ګواه لاړو او هغه بل ګواه راغی نو نکاح ئی بیا وترله نو دا نکاح نه صحیح کیږی ځکه دلته یو ګواه شو او یوشاهد کافی نه وی نو لازما به دواړه په یو ځل اوری ۔

فائده : کله چې د نکاح په موقعه کی ښځه پخپله او خاوند موجود وی خو هیڅ خبره نشته خو کله چې ښځه پخپله نه حاضریږی او واک بل چا لره ورکوی نو پکار دی چې کله د دی لپاره ځوک د مهر او نفس وکیل معلو مولو لپاره ورځی چې دا به د دی د خپلوانو څخه وی ، او کله چې ورشی نو هلته به د جینئ د خولی نه په خپله اقرار اوری داسی به نه کوی چې فلانکئ ته ورشه او پوښتنه تری وکړه بلکه پخپله به ئی اوری او داسی پوښتنه به کوی چې خوږی ستا د مهر او د نفس وکیل څوک دی نو هغه چې څوک وښائی نو هم هغه به وی ۔

و صح عند فاسقين او محدودين في قذف و عند اعميين و ابني الزوجين او ابني احدهما

ترجمه : او صحیح ده نکاح په نزد د دوو فاسقانو یا د دوو هغه کسانو چې حد پرجاری کړای شوی وی په تهمت کی او په حضور د دوو رندو او په حضور د دوو ځامنو د ښځی او خاوند یا په حضور د دوو ځامنو د یو د دی دواړونه ۔

تشریح او توضیح : که چیری د نکاح په وخت دوه فاسقان یعنی چې عادلان نه وی یا نور د اسلام شرائط پکی مکمل نه وی او حاضر شو د ګواهئ لپاره نو نکاح صحیح ده ، دارنګی صاحب هدایه وائی چې (عدولا کانوا او غیر عدول) نو د فاسق ګواهی ځکه صحیح ده چې فاسق لره په خپل ځان ولایت شته ځکه چې مسلمان دی نو دارنګی فاسق لره په بل مسلمان هم ولایت شته اګر که د ده ولایت قاصر دی خو لیکن د انعقاد لپاره کافی دی د قاضی په حضور بیا کافی نه دی ۔

او امام شافعیؒ په نزد د فاسق ګواهی بلکل معتبره نه ده (وان كنت طالبا للتفصيل فارجع الى الهدايه) همدارنګی ګواهی د هغو دوو کسانو صحیح ده چې د تهمت په مقابله کی په درو وهل شوی وی دیته محدود فی القذف وائی نو د دوئی ګواهی په باب د نکاح کی صحی ده اګر چې عند القاضی مردود ده خو لیکن د نکاح په صورت کی د دوی ګواهی صحی ده همدارنګی ګواهی د دوو رندو هم صحیح ده ځکه چې د دوی په سماع کی څه نقصان نشته خو لیکن د اداء کولو وخت کی به د دوی ګواهی نه قبلیږی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ابنی الزوجین صورت د مسئلی د دی دا دی چې یوه ښځه د یو سړی سره نکاح ټړی د دغی ښځی د بل خاوند نه یو ځوی ؤ دا په وخت د عقد کی ناست ؤ او د دغه سړی د بلی ښځی نه ځوی وی هغه هم د دوی په عقد کی ناست وی نو نکاح د زوجینو د دغه دوو ځامنو په حضور کی صحیح ده ، یا دوه ځامن د ښځی وی یا د خاوند وی نو پدی صورت کی هم نکاح صحیح ده کذا فی الحاشیه ۔

لکن لا یظهر بهما ان ادعی القریب ای اذانکحا بحضور ابنی الزوج فان ادعی هو لم تقبل شهادة ابنیه له اما اذا ادعت المرأة تقبل شهادتهما لها وان نکحا عند ابنی الزوجة فان ادعت لاتقبل شهادتهمالها وان ادعی الزوج تقبل له

الوضاحة العجیب فی دعوی القریب

غرض د ماتن ؒ پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چې د نکاح لپاره دوه حکمونه دی (۱) حکم الانعقاد (۲) حکم الاظهار ۔

ح کم الانعقاد خو په وجود د قریب سره هم راځی چې یوه ښځه او سړی نکاح کوی په نکاح کی گواهان یا د سړی دوه ځامن موجود وی او یا د ښځی دوه ځامن موجود وی یا یو د ښځی موجود وی او یو د خاوند موجود وی نو نکاح خو صحیح شوه حکم الانعقاد راغی خو حکم الاظهار نشی راتللای هغه داسی چې ښځی او خاوند عقد د نکاح وکړو خو گواهان پکی د خاوند ځامن ؤ چې د بلی ښځی نه وی نو پدی صورت کی که چیری خاوند په ښځه مثلا د مهر دعوه یا د بل څه وکړی او ښځه انکار کوی نو د ځامنو گواهی به په دی صورت کی د خپل پلار لپاره نه صحی کیږی ځکه چې شهادت د ابن د پلار یا د مور لپاره نه صحی کیږی خو په مور او پلار باندی گواهی صحیح کیږی یعنی د مور او پلار د نفعی لپاره گواهی نه صحی کیږی خو په دوی باندی صحی کیږی ، او که ښځی دعوه وکړی نو پدی صورت کی د خاوند د ځامنو گواهی د ښځی لپاره صحیح ده ځکه چې دا په دی وخت کې اجنبی دی ، او که چیری ښځه او سړی عقد د نکاح کوی اوگواهان پکی د ښځی ځامن وی چې د بل خاوند نه وی نو په دی صورت کی که ښځه دعوه وکړی نو گواهی به د دی د ځامنو د دی لپاره نشی قبلولی د وجی د تهمت نه ، او که خاوند دعوه وکړی نو بیا گواهی د ښځی د ځامنو د دغه خاوند لپاره قبلولی شی ځکه دا دواړه د دغه خاوند سره اجنبی دی ۔

کما صح نکاح مسلم ذمیةً عند ذمیین و لم یظهر بهما ان جحد فان شهادة الکافر علی المسلم لا تقبل و ان ادعی المسلم تقبل له

تصویر المسئلة فی نکاح المسلم مع الذمیة

غرض د مصنف ؒ دا دی چه نکاح په نزد د گواهانو چه فاسقان وی یا محدودین فی القذف وی او یا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رانده وی صحیح ده لکه څرنګه چه د یو مسلمان نکاح د ذمی سره صحی ده چه ګواهان دوه ذمیان وی دا د شیخینو (امام ابو حنیفه او امام ابویوسف) په نزد صحی کیږی او د امام محمدؒ او امام زفرؒ په نزد نه صحی کیږی دوئی وائی چه سماع په نکاح کی شهادت ده او د کافر لپاره په مسلمان باندی شهادت نشته نو لهذا داسی شو چه دوی د مسلمان خبره بلکل اوریدلی نه ده ـ

او شیخین وائی چه شهادت په نکاح کی شرط دی ځکه په دی سره اثبات د ملک متعی راځی د خاوند لپاره په ښځه د پاره د تعظیم د هغه جزء د انسان چه هغه ډیر شریف جزء دی چه هغه بضع ده نه لپاره د لزوم د مال په خاوند باندی ځکه په وجوب د مال کی شهادت شرط نه دی مثلا لکه بیع او داسی نو او بل دا چه ذمی په خپل مثل باندی ګواهی کولی شی نو دلته هم ګواهی د دغو ذمینو په ذمیه جائز ده خو یاد ساته چه مراد د ذمیه نه پدی مقام کی هغه ذمیه ده چه کتابیه وی چه د کومی سره د مسلمان نکاح جائز ده او د یهودنی او نصرانی څخه ما سوا نورو ذمی. ښځو سره نکاح صحیح نه ده خو د نن زمانی اهل کتابو سره د مفتیانو په قول نکاح بلکل صحیح نده ځکه دوئی په خپل دین پاتی نه دی اوس تول مشرکان دی ـ

ولم یظهر بهما ان جحد ـ د دی عبارت دا مطلب دی چه که چیری ذمیه ښځی په دغه مسلمان خاوند باندی د نکاح دعوه وکړی او خاوند انکار کوی چه ما له تاسره نکاح کړی نه ده او دغه دوه ذمیان ګواهی وکړی چه نکاح شویده نو دا ګواهی صحیح نه ده ځکه د کافر لپاره په مسلمان باندی ګواهی نه صحی کیږی خو د مسلمان د فائدی لپاره بیا صحی کیږی چه مسلمان دعوه د نکاح وکړی او ذمیه ښځه انکار کوی نو د ذمیانو ګواهی د مسلمان لپاره صحی ده ، او که د ګواهی کولو نه مخکی ذمیانو اسلام قبول کړو نو بیا د دوی ګواهی د نفع او ضرر په دواړو صورتونو کی صحیح کیږی عند هما لا عند محمدؒ هذا بعض ما التقطته من البنایه و حواشی شرح الوقایه فتدبر فیه .

أمرَ آخرَ ان ینکح صغیرته فنکح عند فرد ان حضر ابوها صح و الا فلا فان الاب اذا کان حاضرا ینتقل عبارة الوکیل الی الاب فصار کان الاب عاقد و الوکیل مع ذلك الفرد شاهدان

ترجمه : یو سړی امر وکړو بل لره چه په نکاح ورکړه زما یوه وړه لور نو هغه یو کس ته په نکاح ورکړه خو په حضور د یو بل کس هم خو دانجلی پلار موجود ؤ پدغه مجلس کی نو نکاح صحی ده او که پلار ئی حاضر نه ؤ نو بیا صحیح نده ځکه چه کله پلار حاضر وی نو عبارت د وکیل پلار ته نقل کیږی نو داسی وګرځیده لکه چه پلار پخپله عاقد دی او وکیل سره د دغه بل فرد نه دواړه ګواهان شول.

توضیح اللغات : پدی مقام کی د بعض صیغو وضاحت سره د اعراب د دوی نه ضروری دی ـ امَرَ صیغه د فعل ماضی معلوم ده ضمیر پکی اب ته راجع دی کوم چه تا په ذهن کی فرض کړی دی ـ آخرَ په نصب د راء سره مفعول د امر دی ـ یُنکحُ صیغه د فعل مضارع معلوم ده ضمیر په کی آخر (مامورته)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راجع دی ، یو لفظ د نکح دی او بل ا نکاح دی نکح لازمی دی او انکاح متعدی دی نو په دی مقام کی ینکح هم متعدی دی ۔ صغیرته په دی کوم کی چه کوم ضمیر (ه) دی هغه راجع دی آمر لره او دا مضاف او مضاف الیه مفعول دینکح ده ۔ فنکح په تشدید د کاف سره د تنکیح نه یعنی د باب تفعیل نه ځکه چه باب تفعیل کی معنی د تعدی شته اگر که استعمال د دی په باب د تفعیل د استعمال د عربو نه مخالف دی ځکه ځکه چه دا اصل د فأنکح نه راتلو خو نکح بغیر د تشدید د کاف نه نح صیحیح کیږی ځکه چه ناکح خو زوج دی او مامور مُنکِحُ دی فافهم و تدبر فیه ۔

تنقیح المسئلة

صورت د مسئلی داسی دی دد چه مثلا زید بکر ته امر وکړو چه ته زما وړه لور حنیفه چا لره ورکړه نو بکر د ده لور حفیظ الله ته ورکړه نو په دغه وخت کی ورسره یو بل کس عبد الرحیم هم موجود و نو که په دغه مجلس د نکاح کی د انجلئ پلار زید موجود و نو صحیح ده او که موجود نه و نو نکاح صحیح نه ده ۔

دا ځکه چه کله پلار موجود وی نو بیا په دی صورت کی پلار عاقد گرځی او عبارت د وکیل چه بکر دی د دی پلار زید ته نقل کیږی یعنی پلار ته منسوب کیږی او وکیل په نکاح کی صرف سفیر او معبر محض وی نو چه پلار موجود وی نو مباشر د عقد گرځی نو عاقد پخپله پلار شو او مباشر نوی مگر حاضر نو وکیل او هغه بل فرد چه عبدالرحیم دی هغه گواهان شول نو نصاب د گواهئ مکمل شو او که پلار حاضر نه و نو بیا نکاح نه صحی کیږی ځکه چه مجلس مختلف دی نو عبارت د وکیل د انجلئ پلارته نه منتقل کیږی نو که چیرته پلار ته منتقل شی نو ایجاب په یو مجلس کی راشی او قبول به په مجلس کی راشی او د نکاح لپاره یو مجلس ضروری دی ، نو پلار په دی صورت کی مباشر دعقد نه شو ځکه دی غائب دی او مباشر نشی کیدای مگر حاضر ، که ته وائی چه وکیل دی عاقد شی نو دا په دی صورت کی نه صحی کیږی ځکه چې نصاب د گواهئ نه برابریږی هذا بعض ما التقطته من البنایه ۔

کاب ینکح بالغة عند فردان حضرتُ صح فصار کان البالغة عاقدة والاب و ذلك الفرد شاهدان و عبارة المختصر هذه والوکیل شاهد ان حضر موکله کالولی ان حضرت مولیتُه بالغة

وضاحت : د مخکی عبارت نه دا معلومه شوه چې د صغیری انجلی پلار که موجود و نو نکاح صحیح ده ځکه چې پلار د دی عاقد وگرځیده او وکیل سره د فرد آخر نه گواهان شول لکه چې یو پلار خپله بالغه لور په نکاح ورکړی په وجود د یو بل سړی کی نو که دغه انجلئ په خپله د عقد په وخت کی حاضره وه نو نکاح صحیح ده گویا چې دا بالغه انجلئ پخپله عاقده ده او عبارت د پلار دغی انجلئ ته منتقل کیږی ځکه چې بیا مجلس د ایجاب او قبول جدا کیږی نو چې پلار عاقد وگرځیده نو نصاب د گواهئ برابر نه شو نو نکاح

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صحیح نه شو او شارح د استشهاد لپاره عبارت د مختصر هم راوړی هغه داسی چې وکیل به گواه وی که موکل دده حاضر ؤ او که موکل حاضر نه ؤ نو بیا وکیل نشی گواه کیدای لکه ولی چه گواه دی که مولیه دده یعنی هغه انجلئ چې د ده په ولایت کی وی حاضره وی خو چې بالغه وی نو دغه انجلئ مولیه عاقده د نکاح وگرځیده او ولی د دی سره د بل فرد نه گواهان شول .

اوکه مولیه حاضره نه وه نو بیا دغه ولی عاقد وگرځیده نو نصاب د گواهئ نه برابریږی دارنگی که موکل حاضر ؤ نو عبارت د وکیل موکل ته منتقل کیږی نو موکل عاقد وگرځیده او وکیل سره د بل فرد نه گواهان گرځی او که موکل حاضر نه ؤ نو بیا نه صحیح کیږی .

وحرم علی المرء اصله و فرعه و اخته وابنتها و بنت اخیه و عمته و خالته و بنت زوجته ان وطئت و ام زوجته و ان لم توطأ و زوجة اصله و فرعه . لفظ المختصر هذا و حرم اصله و فرعه و فرع اصله القریب و صلبیة اصله البعید فالاصل القریب الاب والام و فرعهما الاخوة والاخوات و بنات الاخوة والاخوات و ان سفلت فیحرم جمیع هؤلاء . الاصل البعید الاجداد والجدات فتحرم بنات هؤلاء الصلبیة ای العمات والخالات لاب و ام او لاب او لام و کذا عمات الاب والام و عمات الجد والجدة لکن بنات هؤلاء ان لم تکن صلبیة لا تحرم کبنت العم والعمة و بنت الخال والخالة

ترجمه : او حرام کړای شوی په سړی باندی اصل د ده او فرعه د ده او خور د ده او خورزه د ده او وریره د ده ، تروره د توږی د ده او پرکتنی د ده خو که دغه زوجه وطی کړای شوی وی او خوابنی د ده اگر که ده زوجه نه وی وطی کړی او بنځه د اصل خپل او د فرعی خپلی او عبارت د مختصر داسی دی او حرام دی اصل د ده فرعه د ده او فرعه د اصل قریب د ده او ذاتی لور د اصل بعید د ده نو اصل قریب پلار او مور دی او فرعه د دی دواړو د سړی خپل وروڼه او خویندی رائحی او د وروڼو لورگانی د خویندو لورگانی اگر که بنځته وی نو دا تولی حرامی دی او اصل بعید چې دی نو دا نیکونه او نیاگانی رائحی نو حرامی دی د دوی ذاتی لورگانی یعنی د پلار له طرفه تروریانی چې عمه ورته وائی او د مور له طرفه تروریانی چې خالی دی اعیانی وی او که علاتی او که اخیافی وی تولی حرامی دی دارنگی عمی یعنی د پلار تروریانی د مور تروریانی د نیکه تروریانی د نیا تروریانی حرامی دی لکن د دوی لورگانی که ذاتی یعنی صلبی نوی نو بیا حرامی نه دی لکه تره لور د ترور لور او د ماما لور د توږئ لور دا بیا حلالی دی.

النادر التوضیحات فی بیان المحرمات

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د محرماتو دی پوه شه چې انواع د محرماتو ټول اوه (۷) دی او هره نوعه کی اقسام موجود دی تقریبا ټول (۲۵) برابریږی :

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

(۱) نوع اول بیان د هغه محرماتو دی چې د نسب په زریعه وی ـ (۲) محرمات بالمصاهرة سخرګنی ـ (۳) محرمات د رضاع په ذریعه ـ (۴) حرمة الجمع ـ (۵) حرمت په حق د غیر سره لکه منکوحه د غیر او دارنګی معتده د غیر ـ (٦) حرمت د غیر مذهبه یعنی غیر دین سره ـ (۷) حرمت د وجی د تنافی نه لکه نکاح د سیدی د مملوک سره ـ

د دی هری نوعی تفصیل به انشاء الله په مکمل طور راځی په همدغه شان صاحب بنایه هم د دی اقسام د النهایه په حواله (۲۱) یوویشت برابر کړی دی ـ

د نوع اول لپاره تقریبا اووه (۷) اقسام دی : (۱) الامهات یعنی مورګانی (۲) البنات یعنی لورګانی (۳) الاخوات یعنی خویندی (۴) العمات د پلار له طرفه تررورګانی (۵) الخالات د مور له طرفه تررورګانی (٦) بنات الاخ یعنی وریری (۷) بنات الاخت یعنی خورزی دا تولی له جهته د نسب نه حرامی دی ـ

هم دا رنګ د نوع ثانی څلور اقسام دی یعنی محرمات له جهته د مصاهرته : (۱) ام المرأة یعنی خوابنی (۲) ابنتها یعنی د خوابنی لور چې ښینه ورته وائی خو د دی حرمت تر هغه وخته پوری دی چې تر کومه د دی خور ستا په نکاح کی وی (۳) منکوحة الاب یعنی د پلار ښځه چې میره ده دا هم له جهته د مصاهرت نه حرامه ده کذا فی البنایه (۴) حلیلة الابن یعنی د څوی ښځه چې انګور ده ، دا تولی د وجی د مصاهرت نه حرامی دی ـ

او د نوع ثالث اقسام هم اووه (۷) دی د وجی د دی قول د نبی ﷺ نه (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) یعنی کوم چې په نسب سره حرام دی دارنګی په رضاع سره هغه هم حرام دی ـ

د نوع رابع اقسام دوه دی : (۱) الجمع بین اکثر من اربع یعنی د څلورو نه زیاتو ښځو تر منځ جمعه کول په نکاح سره (۲) الجمع بین الاختین یعنی د دوو خویندو تر منځ په نکاح سره جمع کول دارنګی جمع په ما بین د هغو دوو ښځو کی چې هریو د دینه نارینه فرض کړی هغه بله ورته حلاله نه وی ـ سیاتی بیانه فی المتن انشاء الله ـ

د پنځمی نوعی د دی هم دوه اقسام دی : (۱) منکوحة الغیر چې د بل په نکاح وی (۲) معتدة الغیر یعنی چې د بل په عدت کی وی یعنی یو سړی ښځه طلاقه کړی او عدت پوره شوی نه دی یا یو سړی مړ شی او د ښځی عدت لا پوره شوی نه وی نو د بل کس لپاره د دی نکاح حرامه ده ـ

د شپږمی نوعی لپاره یو قسم دی چې مشرکه ده و سیاتی تفصیله انشاء الله تعالی ـ

د اومی نوعی لپاره دوه اقسام دی : (۱) نکاح السیدة مملوکها یعنی د باداری د خپل غلام سره نکاح کول (۲) نکاح السید امته حال کونها امة یعنی نکاح د بادار د خپلی وینزی سره په داسی حال کی چې دا وینزه وی ـ

نو ټول اقسام (۲۵) پنځه ویشت برابر شو پدیکی به ضمنا نور هم وی خو هغه به په تفصیل کی بیانولی شی انشاء الله و قال صاحب البنایه فعلی هذا تکون المحرمات خمسة و عشرین کلها مذکورة فی الکتاب ـ کذا فی البنایه ج ۵ ص ۱۲ ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فائده : د تفصیل نه مخکی د بعضی الفاظو تشریح کول ضروری دی (۱) اصل جمع یې اصول په لغت کی اسفل الشیء ما یقابل النوع ته وائی لکه عرب وائی لا اصل له و لا فصل له الاصل الوالد **والفصل** الولد (منجد) خو د شریعت په اصطلاح کی په فقه کی د اصل استعمال د مور او پلار لپاره راځی همدارنګه د نیا نیکه لپاره راځی اګر که پورته وی اصل د دی وجی نه ورته وائی چې لکه څرنګه چې د دوی ونی وجود په اصل بنا وی دارنګی د بچی وجود په مور او پلار بنا وی اوله دوی پوری منحصر وی خو د **اصل** استعمال د مور او پلار په اعتبار ورته قریب یعنی اصل قریب ویلی شی او د نیا او نیکه که د مور له طرفه وی او که د پلار له طرفه وی دوی ته اصل بعید وائی ۔

(۲) الفرع من کل شیء جمعه فروع ای اعلاه المتفرع من اصله کفرع الشجرة یعنی فرع جمعه د دی **فروع** راځی په معنی د پورته شیء چه کوم په اصل بنا وی لکه د ونی فرعه چه څانګی دی او په اونه بنا دی **و فی المسائل العلمیة** ما بنی علی غیره و قیس علیه و یقابله الاصل (منجد) یعنی په مسائل علمیه کی فرعه هغه مسائلو ته وائی چې کوم په بل بنا وی او په بل قیاس شوی وی او د دی په مقابله کی اصل راځی خو شریعت کی د فرع اطلاق په اولاد باندی کیږی او د اولاد په اولاد باندی ۔

(۳) صلبیة الصلب جمعه اصلاب و اَصْلُبٌ و صِلْبَة عظم فی الظهر ذو فقار یمتد من الکاهل الی العجب او اسفل الظهر و جمعه صِلْبَة الحسب و یقال هو من صُلب فلان ای من نسله و ولده (منجد) یعنی د صلب جمع اصلاب اصْلُبٌ او صلبۀ دری واړه راځی په معنی د هډوکی سره چې په ملا کی وی چې خاوند د بندونو دی چې اوږد دی له اوږو نه تر اخری حصی د ملا پوری او په جمعه د صلبة سره په معنی د نسب سره هم راځی لکه ویلی شی چې فلانی د فلانکی د صلب نه دی یعنی د هغه د نسل او اولادی څخه دی خو پدی مقام کی به د صلبیه نه مراد داوی چې د ده بذاته بلا واسطی ولد وی او متبنی نه وی ۔

(۴) النسبة التی قرابتها نسبیة : د نسبی نه مراد هغه دی چې خپلولی د دی په اعتبار د نسب سره وی نه په طریقه د رضاع سره ۔

(۵) الرضاعیة : چې منسوب الی الرضاع وی یعنی چې قرابت د دی په طریقه د رضاع سره وی چې د بلی زنانه سره ئی سینه رودلی وی ۔

(٦) الاخوة بکسر الهمزة و سکون الخاء المعجمة جمع الاخ یعنی ورور ۔ یا الاخوات بفتحتین جمع الاخت یعنی خور ۔

فائده : زده کړه چې خویندی او ورونه په دری قسمه دی : (۱) اعیانی یا عینی (۲) علاتی (۳) اخیافی ۔ اول عینی دیته وائی چې مور او پلار ئی سره شریک وی یعنی چې هم ئی له موره وی او هم له پلاره ۔ او علاتی دیته وائی چې پلار ئی سره شریک وی خو مور ئی جدا وی علاتی ورته ځکه وائي چې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

علات بنی ته وائی او دا هم سره خپل منځ کی د بنو اولاد وی . اخیافی دیته وائی چې مور ئی سره شریک وی خو پلار ئی جدا وی مثلا د زید پلار وفات شو او د زید مور د بل خاوند سره نکاح وکړه او د دغه بل خاوند نه ئی بچی پیدا شو چې عمر ئی نامه وه نو زید او عمر سره اخیافی ورونه شول .

توضیح المرام

بیان د نوع اولی چې حرمت یې په اعتبار د نسب سره دی هغه دادی . چې سړی باندی نکاح د خپل اصل یعنی مور نیاګانی چې د پلار له طرفه نیا وی او که د مور له طرفه نیا وی حرامی دی . دوهم فرعه د سړی د دوی سره نکاح حرامه ده لکه لور ، د ځوی لور ، د لور لور ، همدارنګه بنکته پسی زه . دریم خور حرامه ده اعیانی وی که علاتی وی که اخیافی وی د دی سره نکاح حرامه ده . و قد مر تعریف کل واحد فیما سبق .

څلورم خورزه حرامه ده د هر نوع خور څخه چې وی دارنګی د خورزی لور هم حرامه ده و ان سفلت . همدارنګه د خورئی لور هم حرامه ده لکه قاضی صاحب چه خپل تفسیر کی رانقل کړی یعنی فروع الاخ والاخت بناتهما وبنات ابنائهما وبنات بناتهما وان سفلن سواء کان الاخ والاخت لابوین اولاحدهما . تفسیر مظهری ۲ جلد سورۀ النساء ٦٥ همدارنګی سلیمان الجمل هم لیکی فشملت العبارت بنت ابن الاخ وان سفل وبنت ابن الاخت وان سفل حاشیته الجمل علی الجلالین ج۲ ص۳۳ پنځم وریری سره نکاح حرامه ده وریره عینی وی که علاتی وی که اخیافی وی دارنګی د وریری د لور سره هم حرامه ده و ان سفلت . شپږم د عمی (د پلار خور) سره هم نکاح حرامه ده ، همدارنګه د پلار عمی (ترور) د نیکونو عمی د مور عمی د نیا ګانو عمی اګر چې بنکته وی حرامی دی . او هر چه عمة العمة (د ترور ترور) ده دا به کتلی شی که دا لنډه ترور ستا د پلار او مور یا صرف ستا د پلار ترور وه نو بیا هغه لری ترور حرامه ده ، او که دا لنډه ترور ستا د مور ترور وی نو هغه لری ترور بیا حرامه نه ده . و ان کنت تطلب التفصیل فارجع الی البنایه .

ـ اووم خالات د مور خور د دوی سره نکاح حرامه ده عینی وی که علاتی که اخیافی وی دا قیدونه په عماتو کی هم موجود دی دارنګه د پلار خالات (تروریانی) د نیکه خالات و غیره ، او د مور خالات د نیاګانو خالات تولی حرامی دی ، او هر چه د خالی خاله ده نو بیا ګوره چه دا نزدی خاله که ستا د پلار او مور خاله وه نو بیا هغه لری خاله پر تا حرامه ده او که دا نزدی خاله صرف ستا د پلار خاله وه نو د دی نزدی خالی خاله په تا حرامه نه ده . فارجع الی البنایه والهدایه .

نوع ثانی : ■ اتمه بنت زوجته ان وطئت د خپلی زوجی چه وطی ده ورسره کړی وی د هغی لور چه د بل خاوند نه وی دا په تا حرامه ده . پدی مقام یوه قاعده یاد ولره نو پکار به دی راشی هغه دا (دخول الامهات تحریم البنات ، نکاح البنات تحریم الامهات) یعنی چه کله ئی د جینئ مور سره جماع وشی نو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لورئی حرامه ده او که جماع ئی له مور سره نه وی شوی نو د مور سره په صرف نکاح سره لور نه حرامیږی ـ او کله چه د یوی بښځی د لور سره صرف نکاح وشوه اګر که جماع نه وی شوی نو د دی جینئ مور د ابد لپاره حرامه ده ـ

فائده : کله چه د یوی بښځی سره نکاح وشوه او وطی هم وشوه نو د دی لور چه د بل خاوند نه ده برابره خبره ده چه د ده په تربیت کی وی او که د ده په تربیت کی نه وی نو هغه په ده حرامه دیته د فقهی په اصطلاح کښی ربیبه وائی کذا فی الهدایه ـ

قوله و زوجة اصله و فرعه : او حرامه ده بښځه د اصل خپل او بښځه د فرع خپل ، شارح د زیادت وضاحت لپاره عبارت د مختصر رانقل کړو او دا چې دا عبارت مختصر دی او ډیر اقسامو لره شامل دی لکه وائی چه حرام دی اصل خپل لکه مور نیا اګر که بره وی او فرعه خپله چې لور د لور لور د خوی لور اګر که بښکته وی دا ټول راځی او فرعه د اصل قریب خپل نو اصل قریب ستا خپل مور او پلار راځی او د دوی فرعه ستا خپلی خویندی وروڼه او خورزی او خوریونه اګر چې بښکته وی دا راځی دا ټول حرام دی ـ

و صلبیة اصله البعید : ذاتی اولاد د اصل بعید حرام دی اصل بعید ستا خپل نیکونه نیاګانی راځی نو د دوی خپلی ذاتی لورګانی ستا خپلی عمات یعنی تروریانی د پلار له طرفه ، خالات د مور له طرفه تروریانی راځی همدارنګی ستا د مور او پلار عمات او د نیا نیکه عمات ټولی حرامی دی لیکن د اصول بعیده اولاد چې ذاتی نه وی حرامی نه دی لکه د تره لور د عمی (ترور) لور د ماما لور د خاله (ترور) لور دا حرامی نه دی ـ

فائده : د دی حرمت تخصیص صرف د نارینو سره نه دی بلکه د زنانو سره هم دی ځکه چې کوم په سړی حرام دی نو هغه په بښځی هم حرام دی ـ

و کل هذه رضاعا . هذا یشمل عدّة اقسام کبنت الاخت مثلا تشتمل البنت الرضاعیة للاخت النسبیة ، و البنت النسبیة للاخت الرضاعیة و البنت الرضاعیة للاخت الرضاعیة

ترجمه : دغه ټولی (چه کومی ذکر شوی حرامی دی) له جهته د رضاع نه شارح وائی دا کلام شاملیږی یو څو قسمونو ته لکه د خور لور مثلا شاملیږی لور رضاعی ته چې لپاره د خور نسبی وی او لور نسبی ته چې لپاره د خور رضاعی وی او لور رضاعی ته چه لپاره د خور رضاعی وی ـ

تشریح او توضیح : غرض د ماتن بیان د نوع ثالثی دی چه کومی بښځی د رضاع په طریقه حرامی دی هغه اووه دی لکه څرنګه چه د نسب په اعتبار سره حرامی دی (۱) الامهات یعنی میندی لکه مور نیا د پلار له طرفه وی او که دمور له طرفه وی د پلار نیا وی او که د مور نیا وی اګر که پورته وی د رضاع په طریقه دا حرامی دی ـ (۲) بنات (یعنی لورګانی) رضاعی لورګانی حرامی دی او د دی لوریانو لوریانی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هم حرامی دی و ان سفلت همدا رنګه د رضاعی ځوی لورګانی هم حرامی دی و ان سفلت ۔ (۳) اخوان (خویندی) رضاعی خویندی حرامی دی ۔ (۴) عمات یعنی رضاعی تروریانی هم حرامی دی او د رضاعی پلار تروریانی هم حرامی دی ۔ (۵) خالات یعنی توریانی هم حرامی دی و ان علت ۔ (۶) بنات الاخ وربریګانی یعنی د رضاعی ورور لورګانی هم حرامی دی او بیا د وریرو لورګانی هم حرامی دی و ان سفلت ۔ (۷) بنات الاخت یعنی د رضاعی خور لورګانی هم حرامی دی او د دغو خورزو لورګانی هم حرامی دی و ان سفلت ۔

د دینه ما سوا د رضاع په طریقه بعضی نوری هم حرامی دی لکه رضاعی خوابنی چه ستا د بنځی رضاعی مور وی نو رضاعی خوابنی شوه په تا حرامه ده دارنګی د دغه رضاعی خوابنی لوریانی هم په تا حرامی دی تر څو چې دغه بنځه ستا په نکاح کی حقیقةً یا حکماً موجوده وی دارنګه بنځه د رضاعی پلار حرامه ده مثلا ستا یو رضاعی پلار وی او د مرضعی نه ما سوا د ده بله بنځه موجوده وه نو دغه بنځه هم حرامه ده دارنګه د رضاعی ځوی بنځه هم حرامه ده لکه څرنګه چه د خپل صلبی ځوی بنځه حرامه ده ۔ دا خو د مصنفؒ یو اجمالی بیان ؤ ، او د دی باقی تفصیل به انشاء الله په کتاب الرضاع کی راځی فانتظره ۔

اوس شارحؒ فرمائی چه د مصنفؒ دا کلام چه (کل هذه رضاعا) دی مطلق ئی ذکر کړو نو نو دا یو څو نورو صورتونو ته هم شامل دی مثلا خورزه شوه دا شامله ده دری صورتونو ته (۱) چه خور نسبی وی او د دی بنته رضاعی وی مثلا ستا نسبی خور ده او یوی جینئ ته ئی پئ ورکړی چه دغه جینئ د بل سړی لور وه نو دا ستا رضاعی خورزه شوه ۔ (۲) چی خور رضاعی وی او بنت نسبی وی مثلا ستا یوه رضاعی خور ده او د دی رضاعی خور خپله نسبی لور ده نو دغه بنته هم ستا رضاعی خورزه شوه ۔ (۳) لور رضاعی لپاره د خور رضاعی مثلا ستا یوه رضاعی خور ده او د دغه خور یوه رضاعی لور ده نو دغه جینئ هم ستا خورزه شوه نو دا عبارت دی دری صورتونو ته هم شامل دی نو دا خورزی هم حرامی دی ۔

و فرع منزنية و ممسوسة و ماسة و منظورة الى فرجها الداخل بشهوة و اصلُهن . المس بشهوة عند البعض ان يشتهي بقلبه و يتلذذ به لفي النساء لا يكون الا هذا ، و اما في الرجال فعند البعض ان ينتشر آلتُه او يزداد انتشارا هو الصحيح ، و ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة و به يفتى . اعلم ان بنت تسع سنين او اكثر قد تكون مشتهاة و قد لا تكون و هذا يختلف بعظم الجُثة و صِغرها اما قبل ان تبلغ تسع سنين فالفتوى على انها ليست بمشتهاة

ترجمه : او حرامه ده فرع (اولاده) د هغی بنځی چه زنا ورسره وکړای شی او فرع د هغی بنځی چه لاس ورورلی شی او فرع د هغی بنځی چې لاس ورورونکی وی سړی ته ، او فرع د هغی بنځی چه نظر وکړی شی فرج داخل د دیته خو دا لاس ورورل یا نظر کول په خوند سره وی ، او حرامی دی اصول دد غو مذکورو بنځو شارح وائی: چه لاس ورورل په خوند سره په نزد د بعضی علماؤ هغه دادی چه اشتهاء ئی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وشی په زړه سره او خوند حاصل کړی پدی مس ، یا نظر یا په اشتهاء بالقلب سره نو په بنځو کی نه راځی مګر هم دغه د زړه اشتهاء .

او هر چه په سړو کی دی نو په نزد د بعض علماء هغه دا دی چه د ده ذکر (اندام مخصوص) راوچت شی او یا زیات شی انتشار د ده هم دا صحیح قول دی ، او هغه جینئ چه د نهه (۹) کلو نه کمه وی نو هغه مشتهاته نه ده او همدا قول منتی به ده شارح وائی چه پوه شه چه د نهه (۹) کلو جینئ یا د دینه زیاته کله کله مشتهاته وی او کله نه وی ، خو دا اشتهاء او عدم اشتهاء مختلفه کیږی په لوئی والی د جثی او وړوکوالی د جُثی سره ، او هر چې مخکی له دینه چه دا نهه کلو ته ورسیږی نو فتوی پدی ده چه دا مشتهاته نه ده .

الکتابة المبین بفضل المتین

غرض د مصنف بیان د بعضی محرماتو دی چه موجب د دی مشابه دی د موجب د وطی حلالی سره هغه دا چه کومی بنځی سره زنا د فرج له لاری وشی نو د دغی موطئی (چه وطی کړای شوه) اصول لکه مور نیا و غیره و ان علت او د دی فروع لکه لور لمسئ و ان سفلت تولی په واطی (وطی کونکی) باندی د امام صاحب په نزد حرامی شوی . و فیه اختلاف الائمة لا یسعه هذا المقام وان کنت طالبا فارجع الی حاشیة العمدة الرعایة او البنایة . او تخصیص د دی چه د فرج له لاری زنا وشی ځکه چې که د دبر (د شا خوا د ګندګئ په لار) وطی وکړی نو پدی سره تحریم نه راځی دارنګی کومی بنځی ته چې په خوند سره لاس وروړلی شی د دی هر اندام چه وی اګر که د سر وینبتو ته لاس وروړلی شی نو د دغی بنځی اصول او فروع تهول په دغه لاس وروړونکی باندی حرام شو خو د سر هغه وینبته مراد دی چه کوم د سر سره لګیدلی وی لکن که هغه زوړندو وینبتو ته ئی لاس وروړو نو بیا حرمت نه راځی .

دارنګه که یو سړی د یوی بنځی سره زنا وکړه خو سره د کپړی په داسی طریقی چی ذکر ځخه یې یا داسی شی تاو کړ چه بدن ته پری حرارت نه رسیده یائی پرتوګ سره زنا وکړه او بدن ته ئی حرارت نه رسیده نو بیا حرمت نه راځی د وینبتو په مسئله کی هم داسی ده چې وینبتوته لاس وروړی نو که حرارت ئی بدن ته ورسیده یعنی جوش پکی پیدا شو نو بیا حرمت راولی او که حرارت ئی بدن ته ونه رسیده نو بیا حرمت نه راولی .

همدارنګه که بنځه یو سړی ته لاس په خوند سره وروړی او د دی بدن حرارت محسوس کړی او یا بنځه د سړی ذکر ته په خوند سره وګوری نو د دغی بنځی اصول او فروع په دغه سړی حرام شو ، او همدارنګه که د یوی بنځی فرج داخل ته (چه کوم د پردی نه اخوا مقام دی) په خوند سره وګ-لی شی اګر چه په شیشه کی وی نو د دغی بنځی اصول او فروع پدغه سړی حرام شو خو لیکن که یو سړی یوی بنځی ته د فرج نه ماسوا نورو اندامونو ته په شهوت سره وګوری بیا حرمت نه راولی خو یاد ساته په پ-ی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پورته مسلو کی لکه څرنګه چه د بښځی اصول او فروع په سړی حرامیدل او همدارنګه د سړی اصول او فروع په بښځه حرام دی حرمت د جانبینو نه دی ۔

خو لیکن زنا د اصولو او فروعو نه ماسوا حرمت نه راولی مثلا یو سړی د یوی بښځی سره زنا وکړه نو په دغه سړی د دغی بښځی خور حرمه نه ده نکاح ورسره کولی شی او که یو سړی د خپلی بښځی د خور سره زنا وکړه نو نبینه خو حرامه ده خو د ده بښځه پده نه حرامیږی ۔

قوله المس بشهوة عند البعض : غرض د شارح په دی عبارت سره تعریف د مس دی چې د مس حد څومره وی ؟ د بعض علماء په قول سره دا ده چه د لاس وروړلو یا د نظر کولو نه مخکی د ده اشتهاء نه وی خو د لاس وروړلو سره د ده په زړه کی اشتهاء راشی خو صرف اشتهاء هم کافی نه ده بلکه چې دی د جماع خواته میلان او حرکت وکړی ، او یا د جماع نه مخکی د ده اشتهاء موجوده وی خو د مس یا د نظر سره د ده په اشتهاء کی زیادت راشی خو د اشتهاء دا حد په زنانه ؤ کی او بوډاګانو کی او په عنین کی چه (سره د آلی په جماع قادر نه وی) دی ځکه چه په بوډا کی شهوت مړ شوی وی، دا رنګی په عنین کی هم د جماع طاقت نه وی نو د دوی د اشتهاء حد دا دی چه دوی کوم مس وکړه فرضا که دا ځوان روغ وای نو آله به ئی او چته شوی وه نو پدی مس سره حرمت راغی او هر چه په بښځه کی دی نو د هغی د اشتهاء حد هم په زړه دی ځکه چه د هغی لپاره داسی آله نشته چه را او چته شی ، او دا چه د اشتهاء یو حد دا هم دی چه د مس یا د نظر نه وروسته چه په خوند سره وی اکثره مذی راځی نو هغه نر وی او که بښځه او دا تجربه اکثره ثابته او معروفه ده ۔

او هر چی په سړو کی کوم ځوانان وی نو دبعض علماؤ رایه داده چه مخکی له دینه آله منتشره نه وی خو د مس سره آله راوچته شی او یا مخکی آله او چته وی خو د مس سره انتشار نور هم زیات شو حرمت راولی او هم دا صحیح قول دی او شارح ځکه دا خبره وکړه چې (و هو الصحیح) چې پدی سره احتراز راشی د قول د بعضی مشائخو نه چې هغوئی وائی چې په ځوان سړی کی هم انتشار د آلی شرط نه دی بلکه میلان د زړه کافی دی ، خو یاد ساته چې دا حرمت هلته راځی چې د ده په مس سره یا په نظر بشهوة سره انزال ونشی نو که په مس سره یا په نظر بشهوة سره ئی انزال وشو نو بیا حرمت نشته ځکه چې کله انزال وشو نو معلومه شوه چه دا مس یا نظر مفضی (رسیدونکی) الی الوطی ندی ځکه چې په انزال سره د ده زړه مات شی نو بیائی میلان جماع ته نه وی او مخکی د انزال نه د ده زړه ډک وی نو جماع ته زیات متوجه وی ۔ هذا بعض ما اخذت من الهدایة والبنایة مع زیادة ۔

فائده : صاحب د هدایه وائی چې نظر کول هله معتبر وی چې فرج داخل ته وی او فرج داخل هلته معلومولی شی چه کله بښځه تکیه وکړی او پښی ازادی کړی نو که په ولاړه ئی ورته نظر وکړو یا ناسته وه خو سمه برابره ناسته وه نو پدی سره حرمت نه راځی ، دارنګی که د فرج شا وخوا ویښتو ته یې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وګوری نو صحی قول دا دی چې حرمت نه راځی ـ

قوله و ما دون تسع سنين الخ : غرض د مصنفؒ په دی عبارت سره دا ده چې ښځه په څو کلو کښی مشتهاته کیږی ؟ نو صاحب د معراج الدرایه لیکلی چې د پنځو (۵) کلو جینئ بالاتفاق غیر مشتهات وی دوجود په لحاظ چاغه وی او که خواره وی ، او هر چې د نهه (۹) کلو یا زیاته نو دا بالاتفاق مشتهاته ده ، او په ما بین د پنځو (۵) کلو کی او د نهو (۹) کلو کی اختلاف دی بعضی وائی چه مشتهاته ګرځی او بعضی وائی چه مشتهاته نه وی

خو لیکن شارحؒ خپله رایه داسی بیانوی چه د نهه (۹) نه مخکی خو قطعا مشتهاته نوی او هر چې نهه کاله دی یا د دی نه زیات نو پدیکی هم شک دی کله کله مشتهاته وی او کله غیر مشتهاته وی دا په څه معلومیږی ؟

دا په دی معلومیږی که دغه جینئ په اعتبار د ظاهری بدن سره قوی او چاغه وه نو دا مشتهاته ده او که نه ضعیفه وه او خواره ډنګره وه نو بیا دغه د نهه کلو یا زیاته هم مشتهاته نه ده ـ خو زه وایم چې د شارح دی قول کی څه خبره شته هغه داسی چې د نهه (۹) کلو نه زیاته جینئ خواره وی او که چاغه وی قوی وی او که ضعیفه وی خامخا مشتهاته وی خصوصا په نن زمانه کی خو په نهه (۹) کلو یا زیاتو کی شک نشته چې دا مشتهاته وی خو خبره د نهه کلو نه مخکی ده ځکه چې مختلف قسم ګرم خوراکونه راووتل مونږ وینو چې د ډیر کم عمر ماشومان مشتهات وی پاتی لا ښځی فافهم ـ

والجمع بين الاختين نكاحا و عِدَّةً و لو من بائن و وطيا بملك يمين ، و بين امرأتين أيَّتهما فرضت ذكرا لم تحل له الاخرى ، عبارة المختصر هذا و يُحرِّمُ نكاح امرأة و عدتها نكاح امرأة ايتهما فرضت ذكرا لم تحل له الاخرى .

و وطيها ملكا و كذا وطيها ملكا و طيها نكاحا و ملكا لا نكاحها فان نكحها لا يطأ واحدةً حتى يحرم الاخرى ، اى كون المرأة فى نكاح رجل او فى عدته و لو من طلاق بائن يحرم نكاح امرأة ايتهما فرضت ذكرا لم تحل له الاخرى و ايضا يُحرِّم وطى هذه المرأة بملك يمين و اما وطى احداهما بملك يمين فيحرم وطى الاخرى نكاحا و ملك يمين لكن لا يحرم نكاحها حتى اذا انكحها لايطأ واحدةً حتى يحرّم الاخرى و هذا معنى ما قال المصنف .

ترجمه : او حرام دی جمعه کول په مابین د دوه خویندو کی په طریقه ده نکاح او عدت نه اګر که دا عدت د طلاق بائن نه وی او له جهته د وطی په ملک یمینی سره ، او حرامه دی جمعه کول په ما بین د دوو ښځو کی چه کومه یوه د دوی نه نړ فرض کړی نو هغه بله ورته حلاله نه وی ـ شارح وائی : عبارت د مختصر دادی او حراموی نکاح د یوی ښځی سره او عدت د دی نکاح د (بلی ښځی سره) چه کومه یوه نر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرض کړی شی نو هغه بله ورته حلاله نه وی او (حرامه وی) وطی د دی (بلی) ښځی سره له جهته د ملک نه ، همدارنګه وطی د دی ښځی سره حراموی وطی د دی (بلی) سره له جهته د نکاح نه او د ملک نه نه حراموی نکاح د دی (بلی) سره نو که په نکاح سره ئی واخسته نه به وطی کوی یوه هم تر دی چه هغه بله په ځان حرامه کړی .

تشریح او توضیح : اوس شارح د مختصر د عبارت وضاحت کوی . ای کون . یعنی کیدل د دغه ښځی په نکاح د یو سړی کی یا په عدت د یو سړی کی اګر که دا عدت کائن وی د طلاق بائن نه نو دا حراموی نکاح د هغه ښځی چه کومه یوه فرض کړی شی نر نو بله ورته حلاله نه وی او همدارنګه حراموی وطی د دی ښځی په ملک یمینی سره ، او هر چې وطی د یو د دی دو ښځو نه ده په ملک یمینی سره نو دا حراموی وطی د هغه بلی ښځی له جهته د نکاح نه او د ملک یمینی نه لکن نه حراموی (صرف) نکاح د دی تردی پورې که په نکاح ئی واخسته دی بلی لره نو نه به وطی کوی یوی لره هم تر دی پورې چه حرامه کړی په ځان باندی هغه بله او همدا مقصد د هغه دی کوم چه مصنف ویلی دی . الحمد لله حمدا کثیرا .

مسئلة التحریم باستعانة الکریم

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د نوع رابعی دی ، د نوع رابعی لپاره دوه اقسام ؤ نو یو قسم ئی دا ده چې جمع کول د دوو خویندو حرام دی په نکاح سره چې دوه خویندی په یو وقت کی په نکاح کی راشی یا یوه ستا په نکاح کی وه خو طلاق بائن دی ورکړو نو د عدت په موقعه د دی مطلقی د خور سره نکاح کول حرام دی اګر چې دا عدت د طلاق بائن نه وی ، خو لیکن د دی عدت لپاره حکم د نکاح دی من وجه هغه داسی چې بعضی احکام د نکاح لا باقی پاتی دی لکه نفقه شوه منع د وتلو نه دارنګه فراش شو فرضا که ښځه اوس بچی راوړی نو نسب به ئی له ده نه ثابت وی (بنایه) .

دارنګه د دوو خویندو په مینځ کی جمع کول حرام دی په اعتبار د وطی سره چې دا وطی په ملک یمینی سره وی نو دا حرمت د دوه خویندو په دی صورت کی مقید دی په قید د وطی سره چه د دواړو وطی حرامه ده ، ا وچه وطی نه وی نو بیا جمع کول د دوو خویندو په ملک یمینی سره حرام نه دی نو که یوه ئی وطی کړه نو بله به نه وطی کوی .

دارنګی حرام دی جمع کول په ما بین د هغه دوو ښځو کی چه هر یوه د دی نه نر فرض کړای شی نو هغه بله ورته حلاله نه وی نو دا خویندو ته هم شامله ده فرضا که یوه خور نر حساب کړی نو خور او ورور به شی او د خور او ورور تر مینځ نکاح حرامه ده ، دارنګی یوه ښځه او د دی تروړ یا د دی تورې که فرضا یوه نر فرض کړی نو نکاح ئی صحی نه ده نو دارنګی د یوی ښځی او د هغی د لور تر مینځ جمع کول حرام دی ځکه چې پدی کی هر یوه نر فرض شی نو بل باندی هغه حرامه ده ، دارنګی دډوو خالو تر مینځ جمع او د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دوو عمو تر منځ جمعه والی په نکاح سره حرام دی ، دارنګی نور هم په دی قیاس کوه خو صرف د میری او پرکتی تر منځ جائز ده وروسته به راشی ، نو شارح د زیات وضاحت لپاره عبارت د مختصر الوقائی رانقل کوی او وائی۔

چې نکاح د یوی ښځی سره او عدت د دی ښځی حراموی نکاح د هغی ښځی چې که یوه نر فرض کړی شی نو هغه بله ورته حلاله نه ده مثلا ستا په نکاح کی یوه ښځه چه زینب نومیده وه یا دا ښځه په عدت کی وه نو د دی د خور سره یا د ترور سره یا د لور سره و غیرها سره بیا نکاح حرامه ده ، ځکه چه پدی کی هر یو نر فرض کړی شی نو هغه بله ورته جائز نه ده ۔

و وطیَها ملکًا : دا عطف دی په هغه نِکاحَ لفظ باندی چه کوم مفعول د یُحَرِّم دی نو دا به هم مفعول د یُحَرِّم شی نو مطلب به ئی داسی راځی چه نکاح د یوی ښځی سره او عدت د دی ښځی حراموی وطی په ملک یمینی سره د هغی ښځی چه کومه د دی دواړو نه نر فرض کړی شی نو بله ورته حلاله نه وی ، مثلا یوه ښځه چې عابده نومیده ستا په نکاح کی وه یا په عدت کی وه نو یوه بله ښځه چې وینځه وه او د عابدی یا خور وه او یا ترور وه یعنی هر هغه ښځه وه چې یوه تری نر فرض کړی شی بله ورته حلاله نه وی نو دا وینځه وطی کول تالره په ملک یمینی سره حرامه ده ۔

وکذا وطیُها ملکًا وطیَها نکاحًا و ملکًا لا نکاحَها الخ : پدی عبارت کی وطیُها اول فاعل د یُحَرِّم دی او ملکا د دی وطیُها تمیز دی او وطیَها ثانی مفعول د یُحَرِّم دی او نکاحا او ملکا دواړه تمیز د وطیَها ثانی نه دی نو د عبارت مقصد به دا وی چه وطی د یوی ښځی سره په ملک یمینی سره حراموی وطی د هغه بلی ښځی سره په اعتبار د نکاح یا د ملک یمینی سره یعنی دوه ښځی وی چه هر یو د دی نه نر فرض کړی نو بله ورته حلاله نه وی یوه تا په ملک یمینی سره وطی کړه نو هغه بلی ښځی سره وطی کول د نکاح په طریقه وی او که د ملک یمینی په طریقه وی تالره حرامه ده ۔

لا نکاحَها ۔ یعنی نده حرامه نکاح د ثانی ښځی سره ، مطلب ئی دا دی چه د یوی ښځی سره په ملک یمینی سره وطی وشی نو د هغی بلی سره وطی حرامه ده د نکاح په طریقی وی او که یمینی په طریقی سره وی خو د ثانی سره صرف نکاح حرامه نه ده بلکه وطی حرامه ده ، مثلا تا له ساجدی سره وطی وکړه په ملک یمینی سره نو ددی خور سره وطی کول حرام دی نکاحا وی او که ملکا وی خو د ساجدی دخور سره صرف نکاح کول حرام نه دی خو که نکاح ئی ورسره وکړه نو یوه هم نشی وطی کولی نه مملوکه او نه منکوحه تر دی پوری چه یوه په ځان حرامه کړی ۔

خو دا خبره چه ایا د ساجدی د خور سره صرف نکاح کول ولی حرام نه وی ؟

ځکه چې صدور د نکاح د خپل اهل نه راغلی چې ته اهل د دی ئی چې نکاح وکړی او دا مضاف

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ده خپل محل ته چې هغه ښځه ده ، بله دا چې مملوکه خور چې هغه ساجده ده د دی وطی د باب د استخدام نه ده او دا وطی نکاح نه منع کوی ، خو لیکن اوس به نشی وطی کولی ځکه چې جمع بین الاختین بوطء راځی او دا حرامه ده ، تر هغی پورې نه نشی وطی کولی چې یوه د دوی نه په ځان حرامه کړی دا ځکه چې منکوحه اګر چې دی وطی نکړی خو لیکن هغه حکما موطوءه ده نو حرمت به خامخا په یو سبب راولی لکه بیع یا تزویج یا هبه بالتسلیم او اعتاق شو کتابت شو ۔ (بنایه ج۵ ص۲۷) نو د دینه وروسته چې هره یوه پاتی شی وطی کول ورسره حلال دی ۔

ای کون المرأة الخ : تر دی ځایه پورې د مختصر دعبارت مقصد بیان شو اوس شارح د مختصر د عبارت وضاحت کوی نو دا عبارت چې (کون المرأة) دا وضاحت د دی الفاظو دی چې (و یُحَرّم نکاحُ امرأة الخ) ۔ او ایضا سره شارح مقصد د دی الفاظو بیانوی چې (و وطئها ملکا) ، او په (امّا وَطْی احداهما) سره د دی الفاظو (و کذا وطئها ملکا) بیانوی ، او په (لکن لا یحرم) سره غرض د (لا نکاحها) بیانوی ۔

فائده : مخکنی تیر شو چې د دوو خویندو تر منځ په نکاح سره جمعه والی ، او د هغه دوو بنځو چې یوه تری نر فرض کړی بله ورته حلاله نه وی تر منځ په نکاح سره جمعه والی حرام دی نو په دی منع کی حکمت څه دی ؟

جواب : هغه حکمت بعضی علماء داسی بیانوی چه په دی بیا قطع د صله رحمئ او خپلولئ راځی ځکه د بنو تر منځ اکثر جنګ جګړه بغض عداوت وی نو که دوه خویندی مثلا په نکاح کی یو ځای شی نو د دوی تر منځ به صله رحمی کټ شی نو د دی وجی حرمت راغی (بنایه) ۔

وهذا معنی ما قال المصنف : فان تزوج اخت امة وطیها لا یطأ واحدة حتی یحرم احداهما علیه اما بازالة الملك عن کلها او بعضها او بالتزویج

ترجمه: او دا معنی او مقصد د هغی دی چې مصنف بیان کړی هغه دا چې که چیری نکاح وکړه د خور د وینځی سره داسی وینځه چې ده وطی کړی ده نو یوه به هم نه وطی کوی تر دی پورې چې یوه په ځان حرامه کړی یا په خښولو د ملک د وینځی نه مکمل یا بعضی حصه یا په نکاح سره بل لره ورکول ۔

تتمة المسئلة الاولی بعون الخالق هو الله تعالی

شارح مخکنی د دینه مسئله د جمع بین الاختین وطیا و نکاحا بیان کړه نو بیائی په آخر کی اوویل چې (و هذا معنی ما قال المصنف) چې د مصنف هم په راروان عبارت سره مقصد هم دا دی چې یو سړی خپله وینځه وطی کړه نبائی د دی له خور سره نکاح وکړه نو اوس به یوه هم نه وطی کوی تردی پورې چې یوه په ځان حرامه نه کړی نو دغه حرمت خو یا په طلاق د منکوحی سره یا په خلعی سره دی او دیادوینځی په خرڅولو سره دی یا په از ادولی سره مکمل یا بعضی حصه وی یا په هبه سره خو چې ورته وسپارلی شی یا په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تزویج سره چې بل لره ئې په نکاح صحیح سره ورکړي د دینه وروسته ورته هره یوه چې پاتې شوه جائز ده ۔

فان تزوجها بعقدين و نسي الاولى فرّق بينهما و لهما نصف المهر . لان النكاح الاخير باطل غير موجب للمهر والنكاح الاولى صحيح و قد فارق الاولى قبل الوطى فيجب نصف المهر و لا يُدرى لمن هو فيُنصَّف بينهما و انما قال بعقدين حتى لو تزوجها بعقد واحد يبطل نكاحهما فلا يجب شيء من المهر .

ترجمه :کـه پـه نکاح ئې واختستی دا دواړه (خویندی) په دوه عقدینو سره اوله هیره وه نو د دوی تر منځ به جدا والی راوستلی شی او دوی دواړو لره به نیم مهر وی ځکه چې نکاح دوروستنئ باطله ده نه واجبوونکی د مهر او اوله نکاح صحیح ده

او حال دا چې اوله جدا شوی وی مخکی له وطی نه نو نیم مهر واجب دی او نشی معلومولی چې دا مهر د چا لپاره دی نو د دوی تر منځ به نیمولی شی ، او مصنف بعقدین لفظ اوویل (دا ځکه چې) تر دی که دواړه ئې په نکاح سره واختستی په یو عقد سره نو د دواړو نکاح باطله ده نو بیا نه دی واجب هیڅ شی د مهر نه ۔

الجمع بين الاختين بعقد او بعقدين

مـخـکـی بیان کی تیر شو چې جمع بین الاختین او هغه دوه ښځی چې هره یوه پکی نر فرض کړای شی نو بله ورته حرامویو وطیا او ملکا حرام دی نو مصنفؒ اوس فرمائی چې که د دغه خویندو سره ئې نکاح وکړه یا هغـه دوه ښځی چې یوه پکی نر فرض کړی بله ورته حرامه وی سره نکاح وکړه نو یا به دا نکاح په یو عقد سره وی ، او یا به په دوه عقدونو سره یعنی د یوی سره نکاح وکړی او بیائی له بلی سره اوکړی ، که په دوه عـقـدو سره وی نـو بیـا بـه خالی نه وی یا به ئی اوله هیره وی او یا به ئی یاده وی که هیره ئی وی بیا به خالی نه وی یا به ئی مهر مقرر وی او یا نه ، که مقرر ؤ بیا به خالی نه وی یا به دواړه سره برابر وی قدرا و جنسا او یا نه ۔

کـه پـه عقد واحد سره وه نو بیا د دواړو نکاح باطله ده اوس که تفریق قبل الدخول ؤ نو نه مهر شته او نـه عـدت شته او که بعد الدخول تفریق ؤ نو بیا د هری یوی لپاره عقر دی یعنی اقل د مسمّی نه او اقل د مهر مثـل نه یعنی که مسمّی کم ؤ نو مسمّی واجب دی او که مهر مثل کم ؤ نو مهر مثل واجب دی ، اوکه نکاح په عقدینو سره وه او نکاح اوله تری هیره نه وه نو اوله نکاح صحیح ده او دویمه باطله ده اوس به د دی دویمی لپاره مهر یا مقرر وی او یا نه دا هر یو به بیا خالی نه وی یا به تفریق قبل الدخول وی او یا بعد الدخول وی ، کـه تـفـریـق قـبـل الـدخـول ؤ نـو بیـا د دی لپاره مهر نشته مقرر وی او که غیر مقرر ، او که تفریق بعد الدخـول وی نـو بیـا د دی لپاره مهر مقرر وی او که نه عقر دی یعنی کم د مهر مثل نه او کم د مسمّی نه او عدت پری لازم دی ۔

او کـه نـکـاح اوله تری هیره وه نو د دوی تر منځ به تفریق (جداوالی) راوستی شی او د دواړو لپاره به

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نیم مهر وی دهغی نه کوم چې په وخت د عقد کی مسمّی شوی وی دا په دی دواړو باندی علی السویة تقسیم کولی شی دا ځکه چې نکاح د یو د دی چې هغه وروستنیٔ ده باطله ده شرعا او په نکاح باطله کی په زوج باندی هیڅ شی هم نه لازمیږی نو په دوی کی چې د کوم یو نکاح صحیح ده چې هغه اولنیٔ ده نو د هغی لپاره نیم مهر په خاوند باندی واجب دی خو لیکن د اولی پته نه لږیږی ځکه چې څه وجه د تعین لپاره پکی نشته او هره یوه دا دعوه کوی چې زه اولنیٔ یم او د خاوند نه هم اولنیٔ هیره شوی نو دا نصف به پدی دواړو تقسیمولی شی ۔

او نصف ځکه لازمیږی چې اولنیٔ ښځه قبل الوطی جدا شوی ځکه چې فرقت د خاوند له طرفه راغی ګویا چې دا طلاق قبل الدخول شو او په طلاق قبل الدخول کی چې مهر مقرر وی نیم مهر دی نو دا نیم به تقسیم شی نو هری یوی ته به ربع ربع رسی ، خو لیکن د دی حکم لپاره یو څو شرائط دی :

(۱) چې په دواړو عقدینو کی به مسمّی وی (۲) چې تفریق به قبل الوطی وی (۳) چې دواړه مهرونه به په قدر او جنس کی برابر وی (۴) چې هره ښځه به دا دعوه کوی چې زه اولنیٔ یم او د دوی لپاره به ګواهان هم نه وی ۔

اوس که فرضا مهر مسمی نه ؤ عند العقدین نو بیا متعه واجب ده خو د دواړو لپاره به یوه متعه وی متعه ځکه واجب ده چې نیم مهر په غیر موطوءة هلته راځی چې مهر مقرر وی او چې مقرر نه وی نو لازما به متعه وی ، او که په یو عقد کی مهر مسمی ؤ او په بل کی نه ؤ نو د چا لپاره چې مقرر ؤ نو هغه به ربعه اخلی او د چا لپاره چه مقرر نه ؤ نو هغه نیمه متعه اخلی ، او که دوهم شرط موجود نه ؤ مثلا تفریق بعد الوطی ؤ نو په دی صورت کی د صحیح نکاح والا لره کامل مهر دی او د فاسدی نکاح والا لره عقر دی یعنی اقل د مهر مسمی نه او د مهر مثل نه خو چونکی د اولی پته نه لږیږی چې مونږ د صحت حکم پری وکړو نو دواړه مهرونه به په دوئی تقسیم کړو نو د هری یوی لپاره مکمل مهر رسیږی ، او که دریم شرط برابر نه ؤ مثلا د دوی په مهرونو کی یا قدرا اختلاف ؤ مثلا دیوی مهرد سپینو زرونه په وزن د زرو (۱۰۰۰) روپو دی او د بلی (۸۰۰) روپیٔ دی د همدی سپینو زرو نه ، او یا جنسا اختلاف وی مثلا د یوی مهر په وزن د (۱۰۰۰) روپو وی دسپینو زرو نه اودبلی په وزن د (۱۰۰۰) روپو وی د سرو زرونه یا قدرا او جنسا دواړه مختلف وی نو په دی صورت کی به د هری یوی لپاره د مهر مسمی نه ربعه وی ۔

او بعضی علماء وائی چې د دواړو لپاره به په نصف د اقل د مهرینو باندی فیصله کولی شی ، مثلا د یوی مهر (۱۰۰) روپیٔ دی او د بل (۸۰) روپیٔ وی نو بنا په قول اول د اولی ښځی لپاره (۲۵) روپیٔ رسیږی او د دوهمی لپاره (۲۰) رسیږی اوبنا په قول ثانی چې اقل په دواړو مهرونو کی (۸۰) دی د هری یوی لپاره شل (۲۰) رسیږی خو قول ثانی غوره دی ۔

او که ځلورم شرط مکمل نه شی مثلا دی ښځو وویل چې مونږ ته رومبنیٔ نکاح پته نه لږیږی نو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یا به د دوی لپاره هیڅ هم نه وی ترڅو چې دوی اصطلاح ونه وکړی هغه داسی چې د قاضی په وړاندی به ائی چې زمونږ پدی سړی باندی مهر دی خو مونږ د ده نه په نیم مهر راضی کیږو نو بیا به د هری یوی ره ربعه وی (بنایه) .

نو اوس که تفریق قبل الدخول ؤ نو فی الحال د کومی سره چې غواړی نکاح دی وکړی او که تفریق عد الدخول ؤ نو د یوی سره هم نکاح نشی کولی تر دی پورې چې د دواړو عدت تیر شی . او که دیوی عدت شو او د بلی نه وی تیر شوی نو د کومی چې عدت نه دی تیر شوی د هغی سره به نکاح وکړی د هغی بلی سره به نکاح نه کوی ځکه بیا جمع بین الاختین راځی ځکه چې د یوی خور عدت نوی تیر شوی او بله په نکاح شي دا جمعه بین الاختین راغلله او دا نا روا ده . هذا بعض ما خذت من البنایه و حواشی الوقایه .

لا بین امرأة و بنت زوجها ، لان بنت الزوج لو فرضت ذکرا کان ابنَ الزوج وهو حرام اما المرأة الاخری لو فرضت ذکرا لا تحرم علیه تلك المرأة

ترجمه : نه ده حرام جمعه کول په ما بین د بنځه کی او د لور د خاوند کی ځکه چې د خاوند لور که نر فرض کړی نو دا به د خاوند ځوی وی او دا حرام دی او هر چې هغه بله بنځه که نر فرض کړی شی نو نه حرامیږی په ده باندی دغه بنځه .

توضیح الکلام باسم السلام

غرض د مصنف دا دی چې کوم ځای کی جمع بین الاختین یا نوری داسی بنځی چې هره یوه د دینه نر فرض کړی بله ورته حلاله نه وی حرامه ده خو لیکن شرط پدی کی دادی چې دابه متصور وی د جانبینو نه هره بنځه چې ورته نر فرض کړی بله ورته حلاله نه وی او کوم ځای کی چې په جانبینو کی دا شرط موجود نه وی نو هلته بیا حرمت نشته لکه د یوی بنځی د هغی د خاوند لور یعنی د مَیرُی او د هغی د پرکتیۀ تر منځ جمعه کول په نکاح سره حرام نه دی ځکه چې د خاوند لور نر فرض کړی نو د بنځی پرکتی راځی او هغه بنځه د هلک میره راځی او د میری او پرکتی تر منځ نکاح نه صحی کیږی خو لیکن که دغه بنځه نر فرض کړی نو بیا دغه بنت الزوج ئی هیڅ نه کیږی اونکاح ورسره صحیح ده

چې یو طرف نه هم جواز د نکاح راغی نو جمعه کول د دوی دواړو تر منځ هم جائز ده ځکه چې شرط دادی چې د جانبینو نه به وی او د لته د یو جانب نه دی . هذا علی مذهبنا و اما علی مذهب زفر فلا یجوز .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و صح نکاح الکتابیة و الصابئیة المؤمنة بنبیٍّ المُقِرَّة بکتاب لا عابدة کواکب لا کتاب لها : اعلم ان نکاح الصابیة یحل عند ابی حنیفةؒ لا عندهما فقیل هذا الخلاف بناء علی تفسیر الصابی فابو حنیفةؒ زعم ان الصابی من اهل الکتاب فان کان کذلك یجوز نکاح الصابیة و هما زعما انه من عَبَدةِ الکواکب و لا کتاب لهم فلو کان کذلك لا یحل نکاحها

ترجمه : او صحی ده نکاح د کتابی ښځی او د صابیی ښځی هغه صابیه چې ایمان راوړونکی وی په نبی باندی او اقرار کوونکی وی په یو کتاب (منزل من السماء) سره او نه ده صحیح نکاح د هغی ښځی چې عبادت کوونکی وی د ستورو او نه وی کتاب دی لرد ، شارحؒ وائی چې پوه شه چې نکاح د صابیی حلاله ده په نزد د امام ابو حنیفهؒ نه په نزد د صاحبینو ، چا ویلی دی چې دا اختلاف بناء دی په تفسیر د صابیی باندی نو امام ابو حنیفه وائی چې صابی د اهل کتابو نه وی ، نو که دارنګی وی نو یا د صابیی ښځی نکاح جائز ده او صاحبین وائی چې صابی د عبادت کوونکو د ستورو نه دی او نه هیڅ کتاب شته دوی لره نو که دارنګی وی نو بیائی نکاح حلاله نه ده ۔

بیان الاختلاف فی تفسیر الصابی بهدایة الهادی

مخکی بیان د بعضی محرماتو وشو اوس صحت د نکاح د بعضو سره چې هغه کتابیه ده او صابیه ده خو یاد ساته چې اول د کتابیی او صابئیی تفسیر به کولی شی بیا به وروسته حکم ذکر کولی شی ۔

کتابیه هر هغه ښځی ته ویلی شی چې یهودیه وی یا نصرانیه وی یا د هغی قبیلی نه وی چې هغوی عقیده د دین سماوی لری او د دوی سره کتاب منزل من السماء (اسمانی نازل شوی کتاب) وی مثلا لکه ابراهیم علیه السلام صحیفی یا د شیث علیه السلام صحیفی یا زبور د داود علیه السلام یا داسی نوری اسمانی صحیفی او په تثلیث باندی (چې عیسی علیه السلام یو د دری خدایانو نه ګنی یعنی دوی یو خدای الله ګنی بل بی بی مریم دریم عیسی علیه السلام) قائل نه وی نو د دوی سره نکاح صحیح ده۔

خو لیکن دا صحت د کراهت منافی ندی بهتره خبره داده چه د دوی سره نکاح و نشی بلکه د نن زمانی علماؤ فتوای په همدی خبره ده چه د اهل کتابو سره نن زمانه نکاح نه کیږی ځکه چه اکثره مشرکان دی او د شرک ماده په دوی کی شته ، او بل د فتنی باب به د نکاح سره خلاص شی ځکه چه د نکاح په وجه د هغوی سره تعلق راځی نو د هغوی اخلاق کفریه به درکی اثر وکړی په دی باب مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کی مکمل تفصیل کړی ۔ هغی تفسیر ته رجوع وکړی۔

صابیة جمع د صابئة ده او مذکر ئی صابئ راځی او دا مأخوذ دی د صَبئ نه چه د یو دین نه ووځی بل دین ته او المؤمنة لفظ دا صفت موضحه دی لپاره د صابئی د امام ابو حنیفه په نزد وصف تقید دی لپاره د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صابئی په نزد د صاحبینو نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد د صابئی سره نکاح حلاله ده او د صاحبینو په نزد د صابئی سره نکاح حلاله نه ده نو د دوی دا اختلاف مبنی دی په تفسیر د صابئی سره نو امام ابو حنیفه د دی تفسیر داسی کوی چه صابئی دا د اهل کتابو نه دی او زبور لولی د ستورو عبادت نه کوی خو لیکن د ستورو تعظیم کوی لکه څرنگه چه مونږ د قبلی تعظیم کوو . او صاحبین د دی تفسیر داسی کوی چه صابئی د ستورو عبادت کوی ، او کتاب منزل دوی نه لری نو دوی په شان د بت پرست وگرځیده نو په حقیقت کی د امام صاحب او صاحبینو تر منځ اختلاف نشته ځکه صابئی که دارنگی وُ لکه څرنگه چه امام صاحب وائی نو د صاحبینو په نزد هم د صابئی سره نکاح جائز ده او ذبیحه د دوی لکه څرنگه چه د امام صاحب په نزد حلاله ده دارنگی د صاحبینو په نزد هم جائزده او که صابئی دارنگی وی لکه څرنگه چه صاحبین تفسیر کوی نو څرنگه چه د صاحبینو په نزد د دوی سره نکاح جائز نه ده نو دارنگی د امام صاحب په نزد هم نه ده جائز ، او څرنگه چه د صاحبینو په نزد د دوی ذبیحه حرامه ده نو دارنگی د امام ابو حنیفهؒ په نزد هم حرامه ده نو په حقیقت کی د دوی اختلاف لفظی دی نه حقیقی -

ثم عطف علی نکاح الکتابیة قولَه و نکاح المحرم والمُحْرِمَةِ والامة المسلمة والکتابیة ، و فیه خلاف الشافعیؒ بناء علی ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم عما عداه عنده لا عندنا فقوله تعالی (من فتیا تکم المؤمنات) ینفی جواز نکاح الکتابیة عنده و لو مع طول الحرة المراد بطول الحرة القدرة علی نکاحها بان تکون له مهر الحرة و نفقتها و فیه خلاف الشافعیؒ بناء علی ان التعلیق بالشرط یوجب العدم عند عدم الشرط فقوله تعالی (ومن لم یستطع منکم طولا - الایة) دل علی انه لو کان له طول الحرة لم یجز له نکاح الامة امّا عندنا فهو ساکت عن هذا الحکم فبقی الحکم علی تقدیر طول الحرة علی الحل الاصلی و کذا فی الامة الکتابیة .

ترجمه : بیا مصنف عطف کړ پر نکاح د کتابیی باندی دا قول خپل چه و نکاحُ المُحْرِمِ الخ صحیح ده نکاح د محرم سړی او د محرمی ښځی او د وینزی مسلمانی او د وینزی کتابیی ، او په دیکی خلاف د امام شافعیؒ صاحب دی دا (اختلاف) بناء دی په دی چه تخصیص بالوصف دا واجبوی نفی د حُکیم د هغی نه چه په هغی دا وصف نه وی په نزد د امام شافعیؒ باندی نه زمونږ په نزد نو دا قول د الله تعالی (من فتیاتکم المؤمنات) دا نفی کوی جواز د نکاح د کتابیی ښځی په نزد د امام شافعیؒ باندی اگر که سره د قدرت نه وی ، مراد د طول الحرة نه قدرت دی په نکاح د دی سره پدی شان چه وی ده سره مهر د حری ښځی او نفقه او پدیکی (په جواز د نکاح د امیُ (وینزه) کی سره د قدرت نه په نکاح د اصیلی ښځی) خلاف دی د امام شافعیؒ دا خلاف مبنی دی په دی چه تعلیق بالشرط واجبه وی عدم په وخت د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عدم شرط کی نو دا قول د الله تعالی (ومن لم یستطع منکم طولا ـ الایه) دا دلالت کوی په دی باندی چه که چیری ده سړه قدرت په نکاح د اصیلی ښځی وی نو بیا ده لره نکاح د ویستی نه ده جائز ، هر چه زمونږ په نزد دی نوعدا آیت ساکت دی له دی حکم نه نو باقی پاتی شو حکم په تقدیر د طول د حری سړه په حال اصلی باندی همدارنګی په امة (ویستی) کتابیه باندی .

بیان اختلاف العلماء ولو مع طول الحرة فی نکاح الاماء

مخکښی بیان د نکاح د کتابیه سره او صابیه سره وشو اوس مصنف بیان د نکاح د محرم او د محرمی و غیره کوی ، نو وئی ویل چه د محرم سړی نکاح او د محرمی ښځی نکاح الخ صحیح ده ، د محرم نه مراد هغه دی چه احرام ئی ترلی وی یا په حج سره یا په عمری سره په دی کی د ائمه ؤ اختلاف دی .

امام شافعیؒ په نزد په حالت احرام کی د محرم سړی سره یا د محرمی ښځی سره په حالت احرام کی نکاح نده جائز ده امام شافعی لپاره دلیل دا قول د نبی ﷺ دی چه (لا یَنکِحُ المحرم ولا یُنکِحُ) نه به محرم نکاح کوی او نه ئی بل ته په نکاح ورکولی شی ، دارنګی یو سړی د احرام په حالت کی نکاح کړی وه نو حضرت عمرؓ ده نکاح رد کړه ـ یعنی فسخ کړه ـ

او د امام ابو حنیفهؒ په نزد د محرم سره د احرام په حالت کی نکاح صحیح ده لکه چه حضرت عبد الله بن عباسؓ روایت کوی چه نبی الصلاة السلام مبارک میمونیؓ بی بی سره نکاح وکړه او نبی ﷺ محرم ؤ یعنی په حالت ده احرام کښی وه ـ دارنګی قیاس هم دا وائی ځکه نکاح د نورو بیعو په شان ده په تلفظ کی لکه څرنګه چه محرم لره په حالت احرام کی بیع جائز ده نو دارنګی نکاح هم ورلره جائز ده .

او د امام شافعیؒ د حدیث نه جواب دادی چه دا حدیث یا محمول دی په وطی سره ځکه نکاح لپاره وطی حقیقت دی او په عقد کی مجاز ، یعنی محرم سړی به وطی نه کوی او نه به محرمه ښځه خپل خاوند په ځان قادروی ، یا دا حدیث که صرف په نهی مجردی سره وی نو بیا به نهی تنزیهی مراد وی او که په نفی سره وی نو بیا به دا نفی په معنی د نهی سره وی ، کذا فی البنایه ج۵ ص ۵۰ نو که څوک اعتراض وکړی چه نهی قول دی او جواز فعل دی او کله چه د قول د نبی ﷺ او د فعل منځ کی تعارض راشی نو بیا قول طرف ته ترجیح ورکول کیږی د دوو وجهو نه :

(۱) چه قول متعدی وی او فعل غیر متعدی وی (۲) دا چه فعل گله کله د نبی ﷺ پوری خاص وی لکه وجوب د تهجد و یا بلا مهره نکاح کول یا د څلور نه زیات و دونه کول ، دارنګی دلته د احرام په حالت کی د میمونی بی بی سره نکاح کول کیدی شی چه د نبی ﷺ خصوصیت وی نو دا بیا د امام شافعیؒ د مذهب تائید کوی .

د دینه مونږ دوه جوابونه کوو : (۱) دا نه منم چه فعل غیر متعدی دی ځکه چه فعل هم متعدی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کیږی ځکه چه احرام هر کله مانع نه شو د نکاح نه په حق د نبی ﷺ کی او ثابت شو جواز د عقد سره د احرام نه هرنګی ثابت شو په حق د امت نبی ﷺ کی هم ځکه چه امت د ده اولی دی په رخصت سره د عزیمت نه د وجی د ضعف د دوی نه (۲) جواب چه اصل په اشیاء کی عدم اختصاص دی فافهم و تدبر فیه ، بنایه ۴۹/۵ ـ

والامة المسلمة : د مسلمانی وینځی سره هم نکاح جائز ده په دی کی څه اختلاف نشته نه خپله وینزه پدی کی به تفصیل راشی انشاء الله تعالی ـ

والکتابیة : او صحیح ده نکاح د وینزی کتابیی سره پدی کی زمونږ سره د امام شافعیؒ اختلاف دی دلته اصل کی دوه خبری دی (۱) چه د کتابیی وینزی سره نکاح جائز ده یا نه ؟ (۲) د مطلق وینزی سره نکاح کول سره د قدرت نه په حره باندی جائز دی یا نه ؟

ـ د وینزی کتابیی سره نکاح زمونږ په نزد جائز ده او د امام شافعیؒ په نزد نه ده جائز ، مصداق د دی اختلاف دا ایت کریمه دی چه (ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات ـ الایه) نو الله پاک د وینزی سره نکاح جائز کړه خو قید د مؤمناتو ئی ورسره ذکر کړ ، او بیائی دا معلق کړ په عدم طاقت سره په نکاح د اصیلی ښځی سره نو امام شافعیؒ دا غوره کړه چه نکاح د کتابیی وینزی سره جائز نه ده ځکه د هغه په نزد باندی تخصیص بالوصف واجبوی نفی د حکم د هغه څه نه چه په هغی کی دا وصف نه وی نو پدی صورت کی الله جل جلاله وینزو لره موصوف کړی په صفت د مؤمناتو سره او د دی تخصیص ئی وکړ په قید دا یمان سره نو په کوم ځای کی چه وصف د مؤمنات نه وی نو هلته به حکم چه جواز د نکاح سره هم نه وی نو په کتابی ښځه کی دا وصف د مؤمنات نشته نو لهذا نکاح به هم ورسره نشی کولی ـ

او زمونږ په نزد د کتابیه وینزی سره نکاح جائز ده ځکه چه تخصیص بالوصف دلالت نه کوی په نفی د حکم د عما عدا نه ځکه کله ذکر د وصف اتفاقا ذکر کولی شی نه احترازا دا جاری مجری د عادت وی یعنی عام عادت کی خلک مؤمنی وینزی په نکاح کوی او یا دا وصف د وجی د اهتمام نه ذکر کولی شی له وجی د شرافت د دی وصف نه ځکه د مؤمنی وینزی سره نکاح کول بهتر کار دی نو قید د مؤمنی دا دلالت نه کوی په نفی د جواز د نکاح د غیر مؤمنی ـ

دوهمه خبره دا ده چه د وینزی سره نکاح کول سره د طاقت نه په نکاح د حری ایا جائز ده او که نه ؟

امام شافعیؒ وائی چه کوم سړی د اصیلی ښځی په نکاح قادر وی نو د هغه لپاره نکاح د وینزی سره جائز نه ده ، او امام ابوحنیفهؒ فرمائی چه جائز ده ـ

شارحؒ فرمائی چه مراد د طول نه قدرت دی په نکاح د اصیلی ښځی سره چه د هغی مهر ورسره وی ، د هغی لپاره د نفقی طاقت ولری ځکه چه د اصیلو ښځو مهرونه هم گران وی او نفقی ئی هم غالبا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

گرانی وی ، نو دا اختلاف د امامانو مبنی دی په دی خبره چه امام شافعیؒ فرمائی چه تعلیق بالشرط واجبوی عدم د حکم په وخت د عدم شرط کی نو په دی ایت کریمه کی (ومن لم یستطع منکم طولا۔ الایه) عدم طاقت په نکاح د اصیلی شرط دی او نکاح د وینزو مؤمنو سره دا جزا ده نو دا جزا الله جل جلاله معلقه کړه تر عدم طول په نکاح د حری پوری کوم ځای چه دا شرط موجود وی چه عدم طول دی نو هلته به حکم هم موجود وی چه نکاح د وینزی ده او کوم ځای چه دا شرط موجود نه وی نو هلته به دا حکم هم موجود نه وی ۔

او امام ابوحنیفهؒ فرمائی چه تعلیق بالشرط صرف په دی خبره دلالت کوی چه دا جزاء مربوطه ده په دی شرط باندی نه په عدمیت د حکم په وخت د عدم شرط کی نو زمونږ په نزد باندی مطلقا د وینزو سره نکاح جائز ده ځکه الله جل جلاله فرمائی چه (واحل لکم ما وراء ذلکم) دا مطلق دی او حمل دی په حل اصلی باندی سره د طول د حری نه ، او ایت د طول چه دی نو هغه د دی حکم نه چه په وخت د طول کی دا امر سره نکاح جائز نه ده ساکت دی ، او نه دلالت کوی په حرمت نو حل اصلی منتفی نه شو نو حکم چه نکاح د وینزی ده سره د طول نه دا هم منتفی نه شو نو لهذا سره د طول نو په حره باندی د وینزی سره نکاح جائز ده همدارنګی په وینزه کتابیه کی هم حکم باقی پاتی شو په حِل اصلی باندی چه مطلق وینزه ده نو وصف د مؤمنات نفی د جواز د نکاح د کتابیی نه نه راولی ، و ان کنت طالبا للتفصیل فعلیک بکتب الاصول ۔

والحرة علی الامة و اربع من حرائر فقط وللعبد نصفها و حبلی من زنا ولا توطأ حتی تضع حملها و موطوءة سیدها او زان ، ای یجوز نکاح امة وطئها سیّدُها ولا یجب علی الزوج الاستبراء و کذا نکاح من وطئها رجل بالزنا ولا یجب علی الزوج الاستبراء

ترجمه : او جائز ده حره په نکاح کول په وینزی باندی ، او څلور د اصیلو او وینزونه فقط او د غلام لپاره په نیم د دی (دوه ښځی اصیلی وی که وینزی وی) او جائز ده نکاح د هغی ښځی سره چه حامله وی د زنا نه خو وطی کولی به نشی تر دی بچی خپل وزیږوی او جائز ده موطوءه د سید خپل یا هغه وینزه چه زنا کار وطی کړی وی ۔

شارح فرمائی یعنی جائز ده نکاح د داسی وینزی چه وطی کړی وی دی سره سید خپل او واجب نه ده په زوج د دی استبراء (پاکوالی د رحم) همدارنګی جائز ده نکاح د هغی وینزی چه وطی کړی دی لږ یو سړی په زنا سره اوندە واجب په زوج باندی استبراء درحم ۔

و اربع من حرائر و اماء فقط بحکم القادر المقسط

غرض د ماتنؒ پدی عبارت سره مقصد دادی چه جائز ده نکاح د حری ښځی په وینزی باندی لکه څرنګه چه په حدیث مبارک کی راځی چه (و یتزوج الحرة علی الامة ولا یتزوج الامة علی الحرة) یعنی د وینزی د پاسه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اصیله بنځه په نکاح کولی شی خو د اصلی بنځی له دباندی وینزه نشی نکاح کولی (و اربع من حرائر فقط) او جائز دی څلور بنځی فقط هغه اصیلی وی او که وینزی د دینه زیاتو سره نکاح کول جائز نه دی دا حکم په اتفاق د تولو علماؤ سره دی ، اګر که بعضی شیعه ګان په نهه (۹) بنځو قائل دی چه د مثنی نه دوه مراد دی او د ثلث نه دری او د ربیع نه څلور مراد دی چه تولی نهه راځی او بعضی خوارج بیا په اتلس (۱۸) قائل دی پدی شان چه مثنی معنی کی تکرار دی چه دوه دوه ثلث دری دری ربع څلور څلور نو ټول اتلس (۱۸) شوی .

خو دا قول د شیعه ګانو او خوارجو په حماقت او بی عقلی دلالت کوی دا قول ده دوی دقرآن او احادیثو نه مخالف دی . په یو روایت کی د عبد الله بن عمرؓ نه روایت دی چه غیلان الثقفی اسلام راوړو او ده په نکاح کی لس بنځی وی نو نبی ﷺ ده ته وفرمائیل چه څلور تری غوره کړه او نوری پریږده .

دارنګی د قیس بن الحارث الاسدی په روایت کی چه ما اسلام راوړو او زما په نکاح کی اته (۸) بنځی وی نو نبی ﷺ ته می خبر ورکړ نو نبی ﷺ راته وفرمائیل چه څلور غوره کړه او نوری پریږده .

دارنګی د نوفل بن معاویه په نکاح کی پنځه بیبیانی وی نو نبی علیه السلام ورته د یوی د پرینبودلو امر ورکړو .

نو څلور بنځی په نکاح اغستی شی اصیلی وی او که وینزی وی ځکه الله پاک فرمائی (فانکحوا ما طاب لکم من النساء . الایه) نو لفظ د نساء مطلق دی اصیلو بنځو ته هم شامل دی او وینزو ته هم شامل دی ، نو د دواړو جنسونو نه به صرف څلور په نکاح کښی اخلی هو که خپلی وینزی ساتی بغیر د څه نکاح نه هر څومره چه وی جائز دی .

سوال : څرنګه چه د النساء لفظ عام ؤ دارنګی د فانکحوا لفظ دی هم عام شی احرار او عبیدو یعنی غلامانو ته دی شامل شی نو لکه څرنګه چه احرارو ته څلور جائزدی دی دارنګی غلامانو ته دی هم څلور روا شی ؟

جواب : پدی سابقه لفظ کی د فانکحوا لفظ مطلق نه دی بلکه دا صرف منحصر دی تر احرار پوری فقط په دی دلیل سره چه الله پاک فرمائی چه (فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلك ادنی ان لا تعولوا) نو پدیکی الله پاک احرارو ته ولایت ورکړ چه که تاسی ویریږئ چه عدل به ونه کړئ نو یوه بنځه په نکاح واخلئ او یا هغه وینزی چه ستاسی پری قدرت او ولایت وی ولا ولایة للعبید .

و للعبد نصفها : او جائز دی غلام ته په نیم د دی دوه بنځی چه هغه وینزی وی او که اصیلی وی او په همدی باندی اجماع د تولو اصحابو ده .

و حبلی من زنا ولا توطأ حتی تضع حملها : کومه بنځه چه په زنا سره حامله شوی وی نو که د زانی نه سوا بل څوک ئی په نکاح اخلی جائز ده خو لیکن تر وضع د حمل پوری نشی وطی کولی یعنی جماع ورسره نه شی کولی د دی لپاره چه د بل چا فصل اوبه نه کړی ، او که زانی په نکاح اخستی وه یعنی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هغه زانی چه د دی همدا حمل د ده نه ؤ نو بیا نکاح د ده هم ورسره جائز ده او وطی هم ورسره کولی شی ځکه چی خپل فصل اوبه کول جائز دی ، خو لیکن کومه بنځه چه د زنا نه حامله نه وی نو بیا دا په عدن کی ده نو د وضعی د حمل پوری د دی سره نکاح نه ده جائز لکه الله پاک فرمائی چه (و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ـ الایه)

و موطوءة سیدها او زان :

شارح پـه خپله د دی تفسیر کوی چه کومه وینزه خپل بادار وطی کړی وی نو د دی سره نکاح کول جائز دی خو لیکن زوج لره دا حق شته چه دا قبل الاستبراء وطی کړی ځکه چه کله بادار د ه ته خپله وینزه په نکاح ورکوی سره د رضا نو دا دلالت کوی چه د دی رحم به خالی وی د هغه د اوبونه خو لیکن دلته نفی د وجوب ده نه نفی د استحباب نو مستحب طریقه داده چه استبراء وکړی لکه څرنګه چه امام محمدؒ فرمائی چه (لا احب له ان یطأ ها حتی یستبرئها لانه احتمل الشغل بماء المولی فوجب التنزه) ـ

دارنګی هغه بنځه چه زانی ورسره زنا کړی وی خو حامله نه ده نو د دی سره نکاح جائز ده او وطی هم ورسره کولی شی بغیر د وجوب د استبراء نه په خاوند باندی ځکه شرعا د زانی اوبوته اعتبار نشته نو دا په حکم د عدم کې دی و لا اعتبار للعدم ـ فلهذا جازله الوطی

و من ضُمَّتْ إلی محرَّمة اذا تزوج امرأتین بعقد واحد و احداهما محرمةٌ علیه صح نکاح الاخری

ترجمه : او هغه بنځه چه یو ځای کړای شی د یو محرّمی سره (نو نکاح ئی صحیح ده) شارح وائی : یعنی کله چه کله په نکاح واخلی دوه بنځی په یو عقد سره او یوه د دوی نه په دی ناکح حرامه وه نو صحیح ده نکاح د هغه بلی (چه کومه په ده حرامه نه ده)

الوضاحت القلیل

مقصد د دی عبارت نه دا دی چه یو سړی مثلا دوه بنځی په نکاح سره په یو عقد کی واخلی او یوه یکی په ده حرامه وه مثلا یا ئی خور وه یائی ترور وه وغیره نو کومه بنځه چه په ده حرامه نه وه د هغی نکاح صحیح شوه خو د هغی چه په ده حرامه وه نکاح باطله شوه خو کوم مقرر مهر چه وی نو د هغی بنځی دی چه د کومی سره نکاح حلاله ده په نزد د امام ابو حنیفهؒ ، او د صاحبینو په نزد دا مهر به د هغوی په مهر مثل تقسیمولی شی خو لیکن که دغه بنځه کومه چه حرامه وه ده وطی کړه نو بیا به هغی لره مهر مثل ورکړی ـ

لا نکاح امته و سیدته و المجوسیة و الوثنیة و خامسة فی عدة الرابعة هذا للحر و اما للعبد فلا یجوز الثالثة فی عدة الثانیة و امة علی حرة او فی عدتها

ترجمه : نده صحیح نکاح د وینزی خپلی او د مجوسی بنځی او د بت پرستی بنځی او د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پنځمی ښځی په عدت د خلورمه کی او دا حرمت د پنځمی په عدت د خلورمی کی لپاره د اصیل سړی دی نه ده غلام . هر چه لپاره د غلام دی نو جائز نه ده دریمه ښځه په عدت د دویمه کی او حرامه ده د ویښزی نکاح کول په اصیلی باندی یا په عدت د دی اصیلی کی .

اعادة مسئلة التحريم

قوله لا نکاح امته : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره بیان ذ نوعی اومی (۷) دی چه د نوعی سابعی دوه اقسام ؤ یو دا چه نکاح د سید د خپلی ویښزی سره نه صحیح کیږی تر څو چه دا ویښزه وی برابره خبره ده چه په هغی ځلا ملک وی یا بعضاً وی دا ځکه چه نکاح سره ډیری ثمرات (نتیجه مرتب وی) او دواړه زوجین په ملک کی مشترک وی بعض حقوق ښځی پوری خاص وی لکه نفقه ، کور ، تقسیم په ما بین د ښځو کی ، منع د عزل نه د دی امورو ښځه مالکه کیدی شی .

او بعضی د خاوند پوری مختص وی لکه په جماع قادریدل ، د ښځی په کور ځای په ځای اوسیدل ، د کور کارونه کول .

او بعضی د دواړو تر منځ مشترک وی لکه کوروالی کول نو من وجه ښځه مالکه شوه او خاوند مملوک ، او من وجه خاوند مالک شو او ښځه مملوکه شوه او د مالکیت او مملوکیت تر منځ منافات دی نو یو انسان دانشی کیدای چه هم مالک شی او هم مملوک شی په یو وخت کی و قد اشرنا الیه فی السابق فتذکرها .

بل دا چه نکاح د غلام نه صحیح کیږی د خپل باداری سره ځکه چه دلته هم اجتماع د متنافیینو رائی چه مالکیت او مملوکیت دی فقس علیه کما مر آنفا .

قوله والمجوسیة والوثنیة : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره بیان د نوع سادسی دی چه مشرکه ده ، مجوسی هغه چاته وائی چه د اور عبادت کوی نو د مجوسیه ښځی سره نکاح جائز نه ده او نه مجوسی سړی سره ځکه د کفار دی او د کفارو سره نکاح جائز نه ده .

والوثنیة : هغه چاته وائی چه د بت عبادت کوی یعنی د ده نسبت کیږی عبادت د بت ته وثن هغه بت ته وائی چه دی لره یو صورت او شکل وی د لرګی نه وی یا د تیږی (کانی) نه خو مراد تری هر هغه څوک دی چه د غیر الله عبادت کوی نو د داسی ښځی سره نکاح جائز نه ده ځکه چی دا مشرکان دی او د مشرک سره نکاح جائز نه ده .

و قوله خامسة فی عدة الرابعة : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره قسم ثانی د نوعی رابعی دی چه د خلورو نه زیاتی ښځی حرامی دی دارنګی که د یو سړی په نکاح کی خلور ښځی وی او خلورمه طلاقه کړی تر څو چه دا په عدت کی وی نو د پنځمی سره نکاح حرامه ده خو دا حرمت د اصیل سړی لپاره دی ځکه د اصیل سړی لپاره خلور ښځی حلالی دی زیاتی حرامی دی نو د عدت په حالت کی د پنځمی ښځی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سره نکاح نشی کولی ځکه دا هم حکما په نکاح کی داخله ده او د غلام لپاره دوه ښځی جائز دی زیاتی حرامی دی اوس که غلام دویمه طلاقه کړی او عدت ئی نوی ختم شوی نو د دریمی سره نکاح نشی کولی تر څو چه د هغی دویمی عدت نوی تیر شوی ۔

و امة عنی حرة او فی عدتها : مخکی دی خبری ته ما اشاره کړی وه چه د یو سړی په نکاح کی اصیله ښځه وی نو وینزی سره نکاح نشی کولی دارنګی که دغه اصیله ښځی ته طلاق ورکړی او په عدت کی وی نو وینزی سره نکاح نشی کولی تر څو چه د اصیلی ښځی عدت تیر شوی نه وی ځکه عدت هم حکما نکاح ده خو د وینزی لپاسه اصیله کولی شی ، کما مر سابقا ۔

و حامل من سبي ، وحامل ثبت نسب حملها و لو هی ام ولد حملت من سیدها ، تزوج مُسَبِّيَةً حاملا لا يجوز النكاح لان حملَها ثابت النسب و انما افردها بالذكر و ان كانت داخلة تحت قوله و حامل ثبت نسب حملها لانه قد يَشْتَبِه ان ولدها ثابت النسب ام لا فلا يُعلم حكم نكاحها فافردها بالذكر و قوله و لو هی ام ولد انما قال ذلك و مثل هذا الكلام يستعمل فی مقام يحتاج الی المبالغة لان الحامل التی ثبت نسب حملها اما منكوحة او مستولدة و المنكوحة هی الفراش القوی فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوی قال بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها و ان كان الفراش غير قوی و ايضا قد ذكر ان نكاح موطوءة السيد صحيح فهذا المعنی اوهمَ صحة نكاح الحامل من السيد فانها موطوءة السيد فقال بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها و ان كانت هذه الحامل موطوءة السيد فان هذا المعنی يوجب صحة النكاح فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها

ترجمه : او نه ده جائز نکاح د هغی ښځی چه بند کی راشی او حامله وی د حربی نه او بل جائز نه ده نکاح د داسی حاملی چه ثابت وی نسب د حمل د دی اګر که دا ام ولده وی چه حامله شوی وی د خپل بادار نه (شارح فرمائی) چه په نکاح ئی واخسته هغه ښځه چه په بند کی راشی او حامله وی نو نکاح جائز نه ده ځکه حمل د دی ثابت النسب دی (د حربی نه) او بیشکه ځانله یوازی ذکر د دی (و حامل من سبی) ئی وکړ اګر که دا داخله ده لا ندی د دی قول نه چه (و حامل ثبت نسب حملها) دائی ځکه ذکر کړو چه کله اشتباه راځی ۔

چه ایا دا ولد د دی به ثابت النسب وی او که نه نو نه معلومیدلو حکم د نکاح د دی نو ځانته ئی ذکر کړو او دا قول د ده چه (ولو هی ام ولد) دارنګی ئی وویل (په واو وصلیه سره) او په مثل د دی کلام استعمالیږی په هغه مقام کی چه ضرورت مبالغی ته وی ځکه هغه حامله چه ثابت وی نسب د حمل د دی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یا به منکوحه وی یا به مستولَده وی او منکوحه چه ده هغه فراش قویه دی نو لپاره د دفع کولو د توهم د اختصاص د دغه حکم د فرش قویه پوری نو مصنف وویل چه باطل دی نکاح د هغی حاملی چه ثابت وی نسب د حمل د دی اګر که فراش غیر قوی وی همدارنګی مصنف مخکی ذکر کړی چه نکاح د موطوءة السید صحیح ده نو دی معنی وهم د صحتِ د نکاح د هغی ښځی چه حامله وی د سید نه راوستلو نو مصنف وویل چه بَطل نکاح حامل ثبت نسب حَملِهَا اګر که دغه حامله موطوءه د سید وی ځکه دا معنی (چه موطوءه د سید ده) واجبوی صحت د نکاح (بالنظر الی ظاهر الالفاظ) نو سره د دینه باطل ده نکاح د دی (ام الولد الحامل من السید) په اعتبار د ثبوت د نسب د حمل د دی۔

حکم الحوامل من السید والحربی فی الاقوال و الکتب الحنفیة

قوله و حاملٍ من سبی: غرض د ماتنّ دا دی چه کومه ښځه د کفارو نه زمونږ سره بنده شی او هغه حامله وی یا هغه ښځه چه د کفارو نه مونږ ته هجرت اوکړی او حامله وی د کفارو نه نو د دی ښځو سره نکاح جائز نه ده ځکه چه حمل د دی ثابت النسب دی د حربی نه۔

و قوله و حامل ثبت نسب حملها الخ: غرض د ماتنّ دا دی چه د هغه حاملی سره هم نکاح جائز نه ده کومه چه ثابت وی نسب د حمل د دی اګر که هغه ام ولده وی او حامله شوی وی د خپل سید نه نو کومه ښځه چه حامله وی مثلا د زید نه حامله ده او عمرو په نکاح واغسته نو دا نکاح باطله ده ځکه چه دا حمل د زید نه ثابت دی نو که نکاح صحیح شی نو جمع بین الفراشین به راشی چه یو فراش د زید دی او بل فراش د عمرو دی۔

دارنګی ځکه یوه ام ولده د بل چا مثلا د زید ام ولده وه او د هغه نه حامله ده او بکر ته ئی په نکاح ورکړه نو دا نکاح هم صحیح نه ده ځکه چه دا حمل د سید نه ثابت دی نو که نکاح صحیح شی نو جمع بین الفراشین به راشی چه یو فراش د مولی (زید) دی او بل فرش د بکر دی او جمع بین الفراشین ناروا ده ځکه چه دیکی اشتباه د نسبونو رائحی۔ فلهذا دا نکاح باطله ده۔

قوله تزوج مسبیة حاملا: دا تفسیر د وَحَامِل من سَبُی دی لکه بیان کی مخی تیر شوی۔

قوله و انما افردها بالذکر: غرض د شارح په دی عبارت سره دفع د یو اعتراض ده هغه داسی چه معترض وائی چه د (و حامل من سبی) ذکر کولو ته څه ضرورت نه وُ ځکه چه وروسته عبارت چه (وحامل ثبت نسب حملها) کافی وُ ځکه چه حامله مسبیه نسب خو ثابت وی د حربی نه نو هغی سره نکاح جائز نه ده نو بیا د (وحامل من سبی) په ځانته ذکر کولو کی څه فائده وه؟

نو شارحّ جواب وکړو چه وانما افردها بالذکر الخ یعنی دا و حامل من سبی ئی ځانته ذکر کړو اګر چه دا داخل وُ د دی قول لاندی چه وحامل ثبت نسب حملها نو بیائی هم ځانته ذکر کړو د دی وجی نه چه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کله دا اثبات راځی چه ایا ولد د مسببه به ثابت النسب وی او که نه ؟ نو د دی د حکم معلومات نه کیده نو لهذا د دی حکم بی ځانته ذکر کړو چه د حاملی مسببی سره نکاح جائز نه ده ۔

و قوله و لو هی ام ولد : غرض د شارح پدی عبارت سره دفع دیو اعتراض ده چه ماتن دا الفاظ په واو وصلیه سره راوړل او واو وصلیه په کلام کی هلته راوړلی شی چه کوم ځای کی مبالغی ته ضرورت وی او دلته څه مبالغه ده ؟ نو شارح جواب وکړو چه دا الفاظ ئی په واو وصلیه سره راوړه د دی لپاره دوه وجی دی :

(۱) دا ځکه چه هغه حامله چه ثابت وی نسب د حمل د دی یا به منکوحه وی او یا به مستولده وی او منکوحه فراش قویه دی او مستولده فراش غیر قویه دی نو دلته دا وهم راتلو چه دا حکم به د فراش قویه پوری خاص وی یعنی که منکوحه حامله وی او نسب ثابت وی نو صرف د هغی سره به نکاح حرامه وی ؟ نو د دی د دفعه کولو لپاره مصنف وویل چه نکاح د هغی حاملی چه نسب ئی ثابت وی باطله ده اگر که فراش غیر قویه وی لکه ام ولده درشوه نه نو کله چه فراش غیر قویه صورت کی نکاح حرامه شوه نو د فراش قویه په صورت کی خو په طریقه اولی حرامیږی ۔

مراتب الفراش

فراش په څلور قسمه دی (۱) ضعیف دا فراش د وینزی دی پدی کی نسب نه ثابتیږی مگر په دعوی د ولد سره (۲) فراش متوسط دافراش د ام ولدی دی پدیکی نسب بلا دعوی هم ثابتیږی لکن دا نسب منتفی کیږی په نفی سره (۳) فراش قویه دی دا فراش د منکوحی دی او د معتدة الرجعی دی نو پدیکی نو په دی کی انتفاء د نسب نه رائحی مگر په لعان سره (۴) فراش اقوی لکه فراش د معتدی د بائن طلاق ځکه پدیکی ولد بلکل نه منتفی کیږی ځکه چه نفی د ولد موقوفه ده تر لعان پوری او د لعان لپاره شرط زوجیت دی ولا زوجیة بین المتبائنین ۔

قوله و ایضا قد ذکر ان نکاح موطوءة السید صحیح الخ

غرض د ماتن په دی عبارت سره بیان د وجهی ثانی دی هغه دا چه مصنف دا عبارت مصدر کړو په واو وصلیه سره د دی لپاره چه مصنف مخکی دا خبره ذکر کړه ص۱۲ چه نکاح د موطوءه د سید سره صحیح ده او په زوج باندی استبراء واجب نه ده نو دی خبری نه دا یو وهم راتلو چه ایا د هغی بنځی سره چه د سید نه حامله وی نکاح به صحیح وی ؟ ځکه چه موطوءه د سید سره نکاح صحیح ده نو لهذا نو لهذا د حاملی من السید سره به نکاح صحیح وی نو مصنف د دفع د دغه وهم لپاره وویل چه ولو هی ام ولد الخ ۔

یعنی د کومی حاملی چه نسب ثابت وی اگر که دغه حامله موطوءه د سید وی نو نکاح ورسره حرامه ده ځکه چه موطوءة السید الفاظ اگر چه په نظر سره ظاهر الفاظو ته صحت د نکاح واجبوی خو سره د دینه نکاح د حاملی من السید سره نکاح حرامه ده د وجی د اعتبار د ثبوت د نسب د حمل د دینه ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و نکاح المتعة و الموقت ، صورة المتعة ان یقول اتمتّع بكِ كذا مدة بكذا من المال و صورة الموقت ان یقول تزوّجتُكِ بكذا الی شهر او عشرة ایام

ترجمه : جائز نه ده نکاح د متعی او د مؤقتی ـ صورت د متعی دا دی چه یو سړی یوی ښځی ته ووائی چه زه به نفع اخلم په تا سره دومره موده په دومره مال سره او صورت د مؤقتی دا دی چه یو سړی یوی ښځی ته ووائی چه زه نکاح کوم له تاسره په دومره مال سره تر یوی میاشتی یا لس ورځو پوری ـ

بیان المتعة والموقت من الکتب والسنة

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د تحریم د متعی دی ، او فرق په ما بین د متعی او موقت کی ، نکاح متعی دیته وائی چه یو سړی یو ښځی ته ووائی چه زه په تاسره نفع اخلم دومره موده په دومره مال سره ـ او نکاح موقت دیته وائی چه سړی یوی ښځی ته ووائی چه زه له تاسره نکاح کوم په دومره مال سره تر یوی میاشتی یا لس ورځو پوری مثلا او په البدائع کی ئی ویلی چه نکاح د متعی په دوه قسمه ده یو دا چه په لفظ د تمتع سره وی بل دا چه په لفظ د نکاح یا تزویج سره وی یا داسی نور الفاظ خو چه په مال معین سره وی او د نیټی معینی لپاره وی ولی که د نیټی معینی لپاره نه وی او د تعین د زوج لپاره وی د زوج لپاره وی نو بیا خو نکاح صحیح ده ـ

د نکاح متعی تحریم کله راغلی دی ؟

په ابتداء د اسلام کی متعه حلاله وه بیا په زمانه دغزوهٔ خیبر کی د دی حرمت راغی لکه د حضرت علی کرم الله وجهه په روایت کی چه نبی ﷺ منعه وکړه د متعو د ښځو نه او د کورنی خرو د غوښو نه په زمانه د خیبر کی بیا د فتح مکی په کال د غزوه اوطاس په ورځ د دی دری (۳) ورځی صرف اجازت ورکړی شو او بیا د هغی نه وروسته د همیشه لپاره حرامه ده د تولو صحابه کرامؓو پدی اجماع ده چه متعه د نبی الصلاة السلام په ژوند مبارک کی منسوخ شوی نو احادیث ناسخ شو او اجماع ورله مظهره شوه ـ

او که څوک وائی چه اجماع څنګه منعقد کیدی شی ځکه چه عبد الله بن عباس رضی الله عنه خو د دی مخالف ؤ ؟

نو د دینه دا جواب کولی شی چه عبد الله بن عباسؓ اول د دی په اباحت قائل ؤ خو بیا وروسته ئی د دینه رجوع وکړه ، لکه د جابر بن زید په روایت کی چه عبد الله بن عباسؓ د خپل قول نه په بیع صرف کی او په متعه کی رجوع وکړه ـ

په هدایه کی راغلی چه (و قال مالکؒ هو جائز الخ) چه امام مالکؒ د نکاح متعی قائل دی خو لیکن دا خبره غلطه ده ځکه چه د ده په کتابونو کی د حرمت بیان دی (و قال الکاکی : هذا سهوٌ فان المذکور فی او علامه کاکیؒ ویلی ذکر چی داسهوه ده ځکه چی ذکر شوی په کتابونو ده امام مالکؒ کښی حرام والی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ده متعی کتب مالك حرمة نكاح المتعة الخ) دارنگی د بعضی علماؤ نه لکه ابن عبد البر او ابن قدامة الحنبلی او امام نووی ذوی د امام زفر د دی نقل کوی چه نکاح متعی صحیح ده او د تایید لپاره .

و قال السروجی : نقلهم غلط و انما قال زفر فی نكاح الموقت كما ذكرته عن اصحابنا ، لكه صاحب هدایه دا خبره ذکر کړی چه نکاح موقت باطله ده مثلا یو سړی د یو بنځی سره تزویج وکړی په شهادت د دوو گواهانو ترلسو ورځو پوری مثلا او بیا صاحب هدایه دا خبره ذکر کړی چه و قال زفر : هو صحیح لازم . یعنی امام زفر فرمائی چه نکاح موقت صحیح ده خو لیکن توقیت پکی باطل دی موده لږه وی او که ډیره وی ځکه چه نکاح په شرط فاسده سره نه باطلیږی .

بیا د دینه هم جواب کولی شی چه عبرت معانی ؤ ته دی او په دی کی معنی د متعی پرته ده هذا بعض ما التقطته من البنایه شرح الهدایه .

باب الولی والکفؤ

نفذ نكاح حرة مكلفة و لو من غير كفؤ بلا ولي وله الاعتراض هذا ، اى للولي الاعتراض في غير الكفؤ روى الحسن عن ابى حنيفةؒ عدم جوازه ـ اى عدم جواز النكاح من غير كفؤ و عليه فتوى قاضيخان اعلم ان الحرة العاقلة البالغة اذا زوجت نفسها فعند ابى حنيفةؒ و ابى يوسفؒ ينعقد و في رواية عن ابى يوسف لا ينعقد الا بولي و عند محمدؒ ينعقد موقوفا على اجازة الولي و عند مالكؒ والشافعيؒ لا ينعقد بعبارة النساء و امامسئلة الكفؤ ففي ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد لكن للولي الاعتراض ان شاء فسخ و ان شاء اجاز و في رواية الحسن عن ابى حنيفةؒ لا ينعقد .

ترجمه : باب الولی والکفؤ ـ باب دی په بیان د ولی او سیال کی ـ قوله نفذ : جاری کیږی (صحیح کیږی) نکاح د اصیلی بنځی چه مکلفه وی اگر که د غیر سیال سره وی بغیر د ولی نه او شته ولی لره اعتراض د (فسخ کولو د نکاح) او دا اعتراض ولی ته شته په غیر کفؤ کی ، او روایت کړی حسن بن زیادؒ د ابی حنیفةؒ نه دنه جائز کیدو د دی یعنی جائز نده نکاح د غیر کفؤ سره او په همدی باندی فتوای د قاضیخان ده پوهه شه چه حره بنځه چه عاقله وی او بالغه وی ځان په نکاح ورکړی (داجازت د ولی نه) نو د امام ابو حنیفةؒ او ابویوسفؒ په نزد منعقد کیږی او د ابو یوسفؒ په یو روایت کی راغلی دی چه دا نه منعقد کیږی مگر په ولی سره ، او د امام محمدؒ په نزد باندی منعقد کیږی خو دولی داجازی پوری په موقوفه وی او د امام مالک او شافعیؒ په نزد نه منعقد کیږی په عبارت (قول) د بنځوسره ـ هر چه مسئله د کفؤ ده نو په ظاهر الروایت کی راغلی چه نکاح د غیر کفؤ سره منعقد کیږی لکن ولی لره اعتراض شته نو که خوښه ئی وی نکاح دی فسخ کړی ، او که خوښه ئی وی نو اجازه دی وکړی او د حسن بن زیادؒ په یو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

روایت کی د ابو حنیفهؒ نه راغلی چه دا نه منعقد کیږی ـ

تشریح او توضیح : الولیّ : په لغت کی دوست ته وائی په دی مقام کی ولی هغه چاته وائی چه د ده خبره جاری کیږی په غیر باندی که د غیر خوښه وی او که نه وی کما قال العینی والاولیاء جمع ولی وهو المالک یقال ولی الیتیم والکفیل ای مالک امرهما ـ خو په ولی کی دا شرط دی چه دی به عاقل وی بالغ به وی ـ

بیا ولایت په دوه قسمه دی (۱) ولایت ندب دا ولایت په مکلفی وی (۲) ولایت اجبار دا ولایت یا په صغیری وی یا په لیونیٔ وی یا په وینزی وی ـ

خو ولایت اجبار په څلور خبرو ثابتیږی (۱) ملک سره (۲) قرابت سره (۳) په ولاء سره (میراث سره) (۴) امامت سره چه دا څلور وی نو ولایت اجبار کولی شی ـ

قوله والکفؤ : هغه مثل ته وائی چه هغه برابر وی او دا د مکافات نه دی په معنی د مساوات سره او مراد پدی ځای کی هغه مساوات دی چه خاص دی او شریعت معتبر کړی دی ـ

قوله نفذ : نفاذ په معنی د جاری کیدو سره رائی خو مراد تری صحت دی ـ قوله مکلفة: مراد د دینه هغه دی چه بالغه وی او عاقله وی کما فسره الشارح تحت اسطر . قوله ففی ظاهر الروایة : دا د امام محمدؒ کتابونه دی چه شپږ دی (٦) دی : او ددی نه تعبیر په اصولو سره کولی شیٔ

(۱) مبسوط (۲) زیادات (۳) جامع الصغیر (۴) جامع الکبیر (۵) سیر صغیر (٦) سیر کبیر او نادر الروایات څلور کتابونه دی (۱) هارونیات (۲) جورجانیات ـ (۳) کیسانیات (۴)رقیات کذا فی الطحطاوی ص۱۵ ـ

فتح الباب فی الکفؤ والولی بمفتاح الناصر والولی الوهاب

مخکی د نکاح د جلت او حرمت خبره وه اوس د نکاح سره متعلقه د ولی بیان دی ځکه چه نکاح اکثر بغیر د ولی نه نوی نو ماتنؒ ذکر د ولی او کفؤ وکړ فقال و نفذ ـ یعنی کومه ښځه چه اصیله وی بالغه وی او عاقله وی بغیر د ولی د رضاء نه یا د اجازت نه په غیر کفؤ کی نکاح وکړه نو دا صحیح ده یعنی پدی باندی بیا احکام مرتب کیږی خو لیکن ولی لره حق د اعتراض شته چه دا نکاح فسخه کړی او بی کاره خو دا فسخه به قاضی په مرافعه (لویه محکمه) کی کوی همدارنګی که یوی جنیٔ ځان په نکاح ورکړ خو کم د مهر مثل نه نو بیا هم ولی لره حق د اعتراض شته خو لیکن دا اعتراض د ولی په غیر کفؤ کی صحیح کیږی نه په کفؤ کی ـ

او د حسن بن زیادؒ په یو روایت کی د ابو حنیفهؒ نه راغلی چه د غیر کفؤ سره نکاح نه ده جائز چه د هغی ولی وی او هغه پری راضی نوی نو که ولی ئی نه وی نو بیا نکاح د غیر کفؤ سره صحیح کیږی ـ ناکت لاندی لیکلی چه یوه مطلقه په طلاقو ثلاثو سره په غیر کفؤ کی چاره ځان په نکاح ورکړی او دخول ئی ورسره وکړ نو د اول لپاره نه حلالیږی ، ځکه چه شرط د تحلیل لپاره نکاح صحیحه ده نه نکاح

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فاسده او دا نکاح فاسده ده نو فلا یصح ـ نکاح زوج الاول

وجه د دی روایت د حسن بن زیادؒ دفع د ضرر ده د اولیاؤ نه ځکه چه اولیاؤ په غیر کفؤ کی ناخوښ وی او بل د فساد د زمانی نه چه بیا هره ښځه به په غیر کفؤ کی چه چیرته نی خوښه وی نکاح کوی لکه د نن موجوده زمانی په حالاتو کی چه انګریز د قانون د وجې نه چه د جنئ چیرته خوښه وی هلته واده کوی بیائی نسب گډ وډ شی تر دی چه بیا د خپل مور او پلار او نورو اقرباؤ لحاظ نه کوی نو نتیجه نی خرابه شی والله اعلم ـ

قوله اعلم : غرض د شارح پدی عبارت سره وضاحت د بره متن دی چه یوه ښځه حره بالغه او عاقله وی او خپل ځان چالره بغیر د رضاء او اذن د ولی نه په نکاح ورکړی نو د شیخینو په نزد دا نکاح منعقد کیږی او په یو روایت د ابویوسف کی رائی چه بغیر د ولی نه نه منعقد کیږی او د امام شافعیؒ او د امام مالکؒ په نزد په عبارت په (قول) د ښځو بلکل نه منعقد کیږی فرق په ما بین د قول د ابویوسفؒ او د امام شافعیؒ او امام مالکؒ کی دادی۔

چه د امام ابو یوسفؒ په نزد د ښځو نکاح اګر که په عبارت د ښځو سره او په غیر کفؤ کی وی خو چه رضاء او اجازه د ولی ورسره وی نو صحی ده ، او که نه وی نو صحیح نه ده او د امام شافعیؒ او امام مالکؒ په نزد د ښځو نکاح په عبارت د ښځو سره چه ښځه وکیله وی او که اصیله وی نه صحیح کیږی ترڅو چه ولی د دی په عبارت دی لره په نکاح ورکړی او که دی ښځی خپله ځان په نکاح ورکړی نو که ولی اجازه وی او که نه وی نو دا نکاح صحیح نه ده ـ

اوس د جانیبنو لپاره دلائل شته خو پدی مقام کی نه ځائیږی څه نا څه حاشیی هم ذکر کړی او نور تفصیل په بنایه کی اوګورء ، او د امام محمدؒ په نزد نکاح په کفؤ کی وی او که غیر کفؤ کی وی د ولی د اجازی پوری موقوف دی که اجازه نی وکړه نو صحیح ده والا فلا یصل ـ

و لا یجبر ولی بالغة ولو بکرا ، اعلم ان ولایة الاجبار ثابتة علی الصغیرة دون البالغة عندنا و عند الشافعیؒ ثابتة علی البکر دون الثیب فالبکر الصغیرة تجبر اتفاقا لا الثیب البالغة اتفاقا و البکر البالغة لا تجبر عندنا و تجبر عنده و الثیب الصغیرة تجبر عندنا لا عنده ثم عندنا کل ولی فله ولایة الاجبار و عند الشافعیؒ الولی المجبر لیس الا الاب و الجد

ترجمه : ولی به زور نه کوی په بالغی باندی اګر که باکره وی ، پوه شه چه ولایت د اجبار ثابت دی په صغیره باندی نه په بالغه باندی زمونږ په نزد او د امام شافعیؒ په نزد باندی ولایت د اجبار ثابت دی په باکری باندی نه په ثیبی باندی نو په باکره صغیره باندی به اتفاقا اجبار کولی شی او په ثیبه بالغه باندی به اتفاقا اجبار نشی کولی ، باکره بالغه باندی به زمونږ په نزد اجبار نشی کولی او د امام شافعیؒ په نزد به کولی ، او په ثیبه صغیره باندی به زمونږ په نزد اجبار کولی شی نه د امام شافعیؒ په نزد بیا زمونږ په نزد

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هر ولی چه وی نو هغه لره ولایت د اجبار شته او د امام شافعیؒ په نزد ولی مجبر به نوی مگر پلار یا نیکه .

بیان ولایة الاجبار بفضل من الله الجبار

غرض د ماتنؒ پدی عبارت سره تائید د خپل مذهب دی چه ولی به اجبار نشی کولی په بالغه جینئ باندی ولو که باکره وی نو زمونږ لپاره شرط د اجبار صغر دی او د امام شافعیؒ په نزد بکر دی نو زمونږ په نزد ولایت د اجبار ثابت دی په صغیره باندی نه په بالغه باندی .

او د امام شافعیؒ په نزد ولایت د اجبار ثابت دی په باکره باندی نه په ثیبه باندی نو پدی کی تول څلور اقسام برابرږی :

(۱) باکره صغیره پدی باندی اتفاقا اجبار کولی شی ځکه چه زمونږ په نزد شرط صغر دی او د امام شافعیؒ په نزد بکر دی نو دواړه شرطونه پکی موجود دی (۲) ثیبه بالغه باندی اتفاقا اجبار نشی کولی ځکه چه شروط د اجبار پکی موجود نه دی (۳) باکره بالغه پدی باندی زمونږ په نزد اجبار نشی کولی ځکه چه شرط د اجبار چه صغر دی پکی موجود ندی او د امام شافعیؒ په نزد کولی شی ځکه چه شرط د اجبار چه بکر دی پکی موجود دی (۴) ثیبه صغیره پدی باندی زمونږ په نزد اجبار کولی شی ځکه چه صغر پکی موجود دی او د امام شافعیؒ په نزد نشی کولی ځکه چه شرط د اجبار چه بکر دی پکی موجود ندی .

بله خبره دا ده چه ایا ولایت د اجبار چا لره دی ؟ نو زمونږ په نزد هر ولی لره حق د ولایت د اجبار شته او ولی به په ترتیب عصباتو سره وی لکه څرنگه چه په میراث کی دی ، او د امام شافعیؒ په نزد پلار او نیکه نه ماسوا بل چاله حق د ولایت نشته ، او د امام مالکؒ په نزد د پلار نه ماسوا بل چاله حق د ولایت نشته د پلار په وجود کی نیکه هم ولایت نشی کولی . و الدلائل لکل منهم موجود فی البنایة فطالعها تفیدلك فائدة تامة .

و صَمْتُها و ضحکها و بکاؤها بلا صوت اذنٌ و معه ردٌ حین استئذانه او بعد بلوغ الخبر الیها بشرط تسمیة الزوج لا المهر فیهما هو الصحیح ، الضمیر فی صمتها راجع الی البکر البالغة فإذا استأذنها الولی فسکتت او ضحکت کان رضاء و اذا بلغ الیها خبر نکاحها فسکتت فهو رضا لکن تشترط تسمیة الزوج حتی لو لم یذکر الزوج فسکوتها لا یکون رضاء و لا یشترط ذکر المهر

ترجمه : چپ والی د دی او خندا د دی او ژړا د دی چه بی له اوازه وی دا اجازت دی او سره د اواز نه دا رد دی په وخت د اجازی غوښتلو کی او یا پس له رسیدو د خبر نه دیته خو په شرط د تسمیه د زوج (چه فلانی) دی او شرط نه دی ذکر د مهر په دواړو صورتونو کی او دا صحیح ده . او ضمیر په صمتها کی راجع دی باکری بالغی ته کله چه ولی د دینه اجازه وغواړی نو دا چپ شی یا وخاندی نو دا رضاء ده ، او کله چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ورسیدو دی لره خبر د نکاح د دی نو دا چپ شوه نو دا رضا ده ، لکن شرط پکی تسمیه د زوج ده تردی پوری که د خاوند ذکرئی ورته ونکړو نو سکوت ددی رضاء نه ده اوذکر د مهر پکی شرط ندی ـ

حکم الاستئذان عند السکوت والبیان

غرض د مصنف په دی عبارت سره بیان د مشاوری دی د بالغی جلکی سره کله چه د دینه دنکاح لپاره اجازه و غوښتلی شی او یا دیته د نکاح خبر ورورسیږی نو دا جنی چپ شوه یائی وخندل یائی وژړل خو بی له پورته کولو د اواز نه او خاوند هم ورته وښودلی شو چه فلانی دی نو دا علامی د ښځی له طرفه د اذن یعنی د اجازی ورکولو دی او که وئی ژړل خو په زوره اواز سره نو دا اذن نه دی بلکه دا رد دی او ذکر د خاوند به ورته هم کولی شی داستئذان په صورت کی او د خبر رسیدو په وخت کی تسمیه د خاوند ضروری ده نو که ذکر د خاوند ئی ورته ونه کړو او ښځه چپ شوه نو دا رضا نه ده بلکه دا رد دی او د مهر ذکر د استئذان په صورت کی او یا د خبر رسیدو په صورت کی ضروری نه دی خو دا په هغه صورت کی چه ولی د دی پلار یا نیکه وی او که ولی د دی بل څوڅ نو بیا تسمیه د مهر ضروری ده ـ

و لو استاذنها غیر ولی اقرب فرضاؤها بالقول کالثیب ای ولو استاذنها الاجنبی او ولی بعید فالرضاء لا یکون الا بالقول کما فی الثیب ـ

ترجمه : او که اجازه وغوښته د دی ښځی نه غیر د نژدی ولی نه (اجنبی) نو رضا د دی به په وینا سره وی لکه ثیبه یعنی که د دینه اجنبی سړی اجازه وغوښته او یا ولی بعید نو رضا به نه وی مگر په وینا سره لکه په ثیبه کی ـ

تشریح او توضیح : یعنی که د یوی بالغی جینئ نه یو اجنبی سړی اجازه وغوښته یا ولی بعید لکه ورور و غیره اجازه وغوښته نو پدی صورت کی به چپ والی رضاء نه وی ځکه چه چپ والی کله د دی وجی نه وی چه د هغه خبروته څه التفات نه ورکوی نو لهذا رضا د دی به بالقول ضروری وی لکه څرنګه چه د ثیبی رضا بالقول ضروری ده ـ

والزائل بکاتها بوثبة او حیض او جراحة او تعنیس او زنا بکرٌ حکما ای لها حکم البکر فی ان سکوتها رضاء و قولها رددت اولی من قولهٖ سکت ای اذا قال الزوج للبکر البالغة بلغكِ خبر النکاح فسکتِ و قالت لا بل رددتُ فالقول قولها و تقبل بیّنته علی سکوتها و لا تحلف هی ان لم یُقمِ الْبَیِّنَة و هذا عند ابی حنیفة بناء علی انه لا یحلف فی النکاح

ترجمه : هغه جینئ چه لری شوی وی بکارت پرده د دی په توپ سره یا په حیض سره یا په زخم سره یا په وخت تیریدو سره (یعنی زیات عمرئی په کور کښی تیر کړی بغیر د زوج نه) یا په زنا سره نو دا حکما باکره ده یعنی دی لره شرعا حکم د باکری دی پدیکی چه سکوت د دی به هم رضا وی ، او دا قول د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی جینئ چه مارد کړی (نکاح) بهتر دی د دی قول د سړی نه چه ته چپ شوی وی یعنی کله چه خاوند ووائی باکری بالغی ته چه تاته رسیدلی ؤ خبر دنکاح نو ته چپ شوی وی او بنځی وویل چه نه بلکه مارد کړی ؤ نو وینا د بنځی به معتبره وی او قبلولی به شی عندالقاضی، گواهان د سړی په سکوت د بنځی باندی او بنځی ته به قسم نشی ورکولی که سړی گواهان قائم نه کړل دا په نزد د امام ابو حنیفهؒ بناء پدی خبره چه په نکاح کی قسم نشی ورکولی۔

وضاحت : بکارتها ۔ دا یوه نری باریکه د غوښی پرده ده د فرج خارج او داخل تر منځ چه د وطی په وخت بیا لری کیږی یا د یو بل علت د وجی نه ۔

بوٹبة : په توپ سره د اوچت ځای نه بنکته ځای ته یا د بنکته ځای نه اوچت ځای ته ۔

حیض : دا یو مرض دی چه په بالغی بنځی راځی کله د کثرت د وجی نه یا د شدت د وجی نه دغه پرده لری کوی ۔

جراحة : زخم ته وائی خو دلته هغه زخم تری مراد دی چه په فرج کی وی او پرده پری لری شی ۔

تعنیس : دیته وائی چه یوه بنځه ډیر وخت د پلار په کور کی ناسته وی یعنی سرښی د پلار په کور کی سپین کړی وی نو کله چه په یوه بنځه ډیر وخت تیر شی نو بیا اکثر دغه پرده زائله کیږی ۔

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د باکری حکمی دی یعنی که کومه بنځه چه د هغی د بکارت پرده د توپ د وجی نه یا د کثرت حیض د وجی نه یا په اندام مخصوصه د زخم د وجی نه یا د ډیر وقت په تیریدو سره زائله شوی وی دا حکما باکره ده یعنی احکام د باکری به پری جاری کیږی، چه سکوت د دی رضا ده، ځکه چه باکره جینئ د سړو سره د نه مصاحبت د وجی شرم او حیاء کوی چه په خوله بیان وکړی اګر که د دی د بکارت پرده په دغه شان زائله شوی وی ۔

دارنګی د کومی بنځی د بکارت پرده چه په یو ځل زنا سره زائله شوی وی نو هغی لره هم حکم د باکری دی ځکه چه هغه د دی فعل په اظهار سره متهمه کیږی ځکه چه خلک پدی د باکری ګمان کوی نو د دغی وجی نه په خولی سره بیان نه کوی نو د دی سکوت به هم رضا شمارلی شی، خو دا په هغه وقت کی چه دغه بنځی زنا مکرره نه وی کړی او نه په کی مشهوره وی ځکه که چیری په زنا کی مشهوره وی نو دا بیا حکما باکره نه ده ځکه چه دیکی حیاء پاتی نه وی نو لهذا دا قولا بیان هم کولی شی ۔

وقولُها رددتُّ : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره مسائل د دعوی ذکر کوی چه د متزوجینو تر منځ نزاع واقع شی او دا بنځه عاقله بالغه وی، او خاوند ورته ووائی چه کوم وخت د نکاح خبر تاته ورسیده نو ته چپ شوی نو زما او ستا نکاح تمامه شوه او بنځه ورته وائی چه نه ما دغه نکاح رد کړی وه نو اعتبار به دبنځی قول ته وی خو دا په هغه صورت کی چه سړی د بنځی سره دخول نوی کړی نو که دخول ئی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کړی ؤ نو بیا د نکاح په رد کی د بنځی تصدیق نشی کولی نو په وخت د عدم دخول کی که خاوند گواهان د دی په سکوت قائم کړی نو گواهان به قبلولی شی او که گواهان ئی قائم نه کړل نو بیا به بنځی ته قسم نشی ورکولی یعنی خاوند مدعی دی او بنځه منکره ده او په مدعی گواهان دی نو که مدعی گواهان قائم نه کړی نو منکر ته به قسم ورکولی شی خو پدی صورت کی بنځی ته قسم نشی ورکولی ځکه چه په نکاح کی قسم نشی ورکولی ۔

دا مذهب د امام ابو حنیفةؒ دی په شپږ شیانو کی قسم نشی ورکولی (۱) النکاح (۲) الرجعت الفیٔ (۴) الایلاء (۵) الاستیلاد (٦) الرق والولاء ۔(بنایه ج۵ ص۹۸) خو لیکن د صاحبینو په نزد قسم ورکولی شی والفتوی علی قولهما کما قاله المحشی مختصرا ۔

وللولی انکاح الصغیر والصغیرة ولو ثیبا هذا احتراز عن قول الشافعیؒ کما مر ثم ان زوّجهما الاب او الجد لزم و فی غیرهما فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعده ای ان کانا عالمَین بالنکاح فلهما الفسخ عند البلوغ فان لم یکونا عالمین فلهما الفسخ حین علما بعد البلوغ و فیه خلاف الشافعی فان تزویج غیر الاب والجد قبل البلوغ لا یصح عنده لما ذکرنا ان الولی المجبر عنده لیس الا الاب والجد و سکوت البکر رضاء هنا ای عند البلوغ والعلم بالنکاح بعد البلوغ .

ترجمه : او شته ولی لره په نکاح ورکول د ماشوم هلک او جینئ اګر که هر یو ثیبه وی دا احتراز دی د قول د امام شافعیؒ نه لکه څرنګه چه مخکی تیر شوی بیا که په نکاح ورکړه دی دواړو لره پلار یا نیکه نو لازمه شوه دا نکاح ، او په غیر د پلار او نیکه نه فسخ کولی شی دا صغیران نکاح خپله کله چه دا دواړه بالغ شو او یا پوه شو په نکاح باندی ووروسته د بلوغ نه یعنی که ؤ دا دواړه پوه په نکاح باندی (قبل البلوغ یا عند البلوغ) نو شته دی دواړو لره فسخه دنکاح په وخت د بلوغ کی او که دوی پوه نه ؤ نو شته دی دواړو لره حق د فسخ کولو کوم وخت چه پوه شو ووروسته د بلوغ نه او پدیکی (فی صورة تزویج غیر الاب والجد) د امام شافعیؒ خلاف دی ځکه تزویج بغیر د پلار او نیکه نه قبل البلوغ د ده په نزد نه صحیح کیږی د هغی وجی نه چه مونږ ذکر کړی چه ولی مُجبر د امام شافعیؒ په نزد ندی مګر پلار او نیکه ، او سکوت د باکری په دی مسئله کی رضا ده یعنی په وخت د بلوغ کی یا په وخت د علم کی په نکاح باندی بعد البلوغ ۔

بیان انکاح الصغیرة والصغیر بعون الخبیر والبصیر

غرض د مصنف په دی عبارت سره بیان د حکم د انکاح د صغیر او صغیری دی نو ولی چه عصبه وی په ترتیب د میراث سره کما مر ذکره ده لره حق د دی شته چه ماشوم هلک په نکاح ورکړی یعنی ده ته په ماشوم والی کی نکاح وکړی یا ماشومه جینئ په نکاح ورکړی او دا ولایت ولایت اجبار دی یعنی جبرا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولی کولی شی چه دوی په نکاح ورکړی اگر که دغه دواړه ثیبه وی پدی ثیبه لفظ سره د امام شافعیؒ د قول ځخه احتراز راغی ځکه د امام شافعیؒ په نزد موجب د ولایت جبریه بکارت دی اگر که سره د بلوغه وی او زمونږ په نزد باندی موجب د ولایت جبریه صغر دی اگر که سره د ثیبت نه وی ـ

نو که پلار یا نیکه یا هر هغه سړی چه هغه لره ولایت اجبار ثابت وی دا صغیران په نکاح ورکړی لازمه شوه مطلقا یعنی فسخه کولی نشی اگر چه په غیر کفؤ کی وی یا په کم مهر سره وی ځکه شفقت د پلار او نیکه زیات دی نو خامخا د دوی به پکی څه مصلحت وی او په غیر د پلار او نیکه نه که بل چا د دوی نکاح کړی وه لکه ورور مور قاضی تره و غیرهم اگر که په کفؤ کی وه او په مهر مثل سره وی نو دا ماشومان چه کله بالغ شو او دوئی ته معلومات د دی نکاح قبل البلوغ شوی وی او که بعد البلوغ شوی وی نو دوی لره حق د فسخ کولو د نکاح شته او د پلار او نیکه نه ماسوا خلکو لره نکاح په غیر کفؤ کی یا په غبن فاحش سره بلکل نه صحیح کیږی نه الازاما او نه موقوفا ـ

او د امام شافعیؒ په نزد د غیر الاب والجد تزویج بلکل نه صحیح کیږی ځکه د هغه په نزد ولایت اجبار صرف پلار او نیکه ته شته او نورو ته نشته او امام ابویوسفؒ فرمائی : چه د غیر الاب والجد نکاح به هم لازمه وی او خیار بلوغ به ورته نه وی ، او د غیر الاب والجد په صورت کی که جینئ د مخکی نه خبره وه او د بلوغ په وخت کی چپ پاتی شوه نو دا چپ والی د دی په رضا دلالت کوی نو د دی خیار باطل شو ـ

و لا یمتد خیارها الی آخر المجلس و ان جهلت به ای بالخیار فان البکر اذا سکتت بعد البلوغ او العلم بناء علی انها لم تعلم ان لها الخیار یبطل خیارها فان سکوتها رضاء ولا تُعذر بالجهل والجهل لیس بعذر فی حقها بخلاف المعتقة ای اذا اعتقت الامة و لها زوج ثبت لها الخیار فان لم تعلم ان لها الخیار فجهلها عذر لانها لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرائر فان طلب العلم فریضة علی کلم مسلم ومسلمة و بالتقصیر لا تعذر فان قیل کلامنا فی البکر حال بلوغها و هی قبل البلوغ غیر مکلفة بالشرائع ؟ قلنا اذا راهق الصبی والصبیة فاما ان یجب علیها تعلم الایمان و احکامه او یجب علی ولیهما التعلیم و لا ینبغی ان یترکا سدی قال النبی ﷺ مُرُوا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا .

ترجمه : او نه اوږدیږی خیار د باکری بنځی تر آخر د مجلس پوری اگر که ناخبره وی پدی خیار باندی ځکه باکره کله چه چپ شی پس د بلوغ نه او یا پس د علم نه (په نکاح باندی) او چپ والی په دی بناء ؤ چه دا بنځه پوه نه وه چه دی لره به خیار وی نو خیار د دی باطل شو ځکه سکوت د دی رضا دی او معذوره به نشی گڼلی په جهالت سره په ناخبرئ سره ، او جهل عذر نه دی په حق د دی کی په خلاف د معتقی سره ـ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یعنی کله چه وینزه ازاده کړی شی او دی لره خاوند ؤ نو دی لره خیار ثابت دی نو که دا خبره نه وه چه دی لره خیار شته نو ناخبری د دی یو عذر دی ، ځکه چه وینزه نه فارغیږی د تعلم لپاره (د بادار د خدمتونونه) په خلاف د اصیلو بنځو ځکه چه طلب د علم فرض دی په هر مسلمان سړی باندی او په هره مسلمانه بنځه باندی او په تقصیر سره په طلب د علم کی معذوره نشی ګڼړلی ، نو که څوک سوال وکړی چه زمونږ خبره په باکره کی وه خو به حالت د بلوغ کی نه بعد البلوغ او دا قبل البلوغ مکلفه په شرائعو نه وی نو باید چه دا هم معذوره وګڼړلی شی نو مونږ جواب کی دا وایو چه کله بلوغ ته نزدی شی هلک او جینئ نو یا واجب دی پدی دواړو تعلیم او د ایمان او د احکامو د دی او یا واجب دی په ولی د دی دواړو تعلیم ورکول او مناسبه نه ده چه دا دی مهمل پرینږدلی شی نبی ﷺ فرمائی چه تاسی امر وکړئ ماشومانو ته په مانځه سره کله چه اوه (۷) کلو ته ورسیږی او ووهئ دوی لره کله چه ورسیږی لسو (۱۰) کلو ته ۔

توفیق البیان فی الخیار من الله العلیم الجبار

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د وقت د خیار دی چه باکری لره په مجلس کی څومره وقته پوری اختیار دی نو مراد د مجلس نه مجلس د بلوغ د دی دی چه دا حایضه شی پدغه مجلس کی او دیته د نکاح خبر رسیدلی وی او یا مراد د مجلس نه مجلس د رسیدو د خبر د نکاح دی خو چه دا باکره بالغه وی نو که چیرته باکره بالغه شوه او یا بالغه وه خو خبر د نکاح ورته ورسیده او چپ شوه نو د دی دا خیار به تر آخره مجلس پوری ممتد (باقی) نه وی بلکه خیار به ئی باطل وی اګر که دیته معلومات نه ؤ چه دی لره خیار شته یا امتداد خیار شته نوبیا هم ددی خیار باطل شو ځکه سکوت د دی رضا ده ۔

سوال : چه کله دیته معلومات د خیار او د امتداد خیار نه ؤ نو بیا ولی خیار باطلیږی باید چه دا معذوره وګڼړل شی ؟نو شارح ؒ د دی

په جواب کی اوویل چه ولا تعذر بالجهل الخ چه دا په جهل او ناپوهئ سره معذوره نشی کنډلی ځکه چه جهل د دی په حق کی عذر نه دی ځکه چه طلب د علم په هر نر سړی مسلمان او بنځه مسلمانه باندی فرض دی بقدر ضرورت نو چه دی په طلب د علم کی تقصیر او کوتاه والی وکړ نو دا د دی جرم دی نو معذوره به نشی ګڼړلی په خلاف د معتقی یعنی هغه وینزه چه بادارئی ازاده کړی وی او د دی وینزی خاوند ؤ نو دی لره خیار ثابت دی نو که دیته دا پته نه وه چه دی لره خیار شته نو دا جهل د دی به عذر ګڼړلی شی اګرچه په دی هم علم د عموم حدیث د وجی نه فرض دی خو بیا هم دا په تقصیر سره معذوره ګڼړلی شی ځکه چه وینزه د بادار د خدمت د وجی نه د تعلیم لپاره نشی فارغ کیدی نو معذوره به ګڼړلی شی خو د خیار بلوغ او د وینزی په خیار کی په شپږو امورو کی فرق دی :

(۱) خیار عتق صرف وینزی لره شته او غلام لره نشته او خیار بلوغ دواړو لره شته یعنی نر سړی او

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بنځی لره (۲) خیار عتق په سکوت سره نه باطلیږی او خیار بلوغ باطلیږی (۳) په خیار عتق کی قضاء د قاضی شرط نه ده او په خیار بلوغ کی شرط ده (۴) خیار عتق د مجلس تر آخر پوری ممتد دی نه خیار بلوغ (۵) په خیار عتق کی جهل عذر دی نه په خیار بلوغ کی (٦) خیار عتق باطلیږی په هغه څه سره چه دلالت په اعراض کوی نه خیار بلوغ .

فان قیل : کـه څوک ووائی چـه زمونږ خبره په باکره کی وه خو په حالت د بلوغ د دی کی او دا باکره قبل البلوغ خو غیر مکلفه ده په شرائعو او کله چه غیر مکلفه شی نو باید چه معذوره وګڼړلی شی ؟

قلنا : نـو مونږ په جواب کی وایو چه کله هلک یا جینئ بلوغ ته نزدی شی نو یا پدی دواړو تعلیم د ایمان او احکام ډایمان د دی واجب دی او یا په ولی د دی باندی چه دوی ته تعلیم ورکړی او باید چه دوی مهمل یعنی عبث پری نښودی شی ځکه نبی ﷺ نه روایت دی چه تاسی ماشومانو ته امر په مانځه سره کوی چـه دوی اوه (۷) کلـو تـه ورسیږی او د مانځه په اداء کولوئی بیا وهی. کله چه لسو (۱۰) کلو عمر ته ورسیږی خو د مخ د وهلو نه به ځان ساتئ .

و خیار الغلام والثیب لا یبطل بلا رضاء صریح او دلالته ، الصریح ان یقول رضیت والدلالة ان یفعل ما یدل علی الرضاء کالقبلة واللمس و اعطاء الغلام المهر و قبول الثیب المهر .

ترجمه : او خیار د غلام او ثیبی نه باطلیږی بغیر د رضاء صریح نه یا د دلالت نه په رضاء . صریح داده چه ووائی چـه زه راضـی یم پدی نکاح باندی او دلالت دا ده چه هغه کار وکړی چه هغه دلالت کوی په رضا باندی لکه مَچو ښکلول لاس ورورې د غلام مهر ورکول د ثیبی مهر قبلول .

ذکر خیار الثیب والغلام بعون ذی الجلال والاکرام

غـرض د مـصـنـف پدی عبارت سره بیان د خیار د غلام او د ثیبی دی لکه څرنګه چه مخکی بیان د باکری بالـغـی او نو د غلام نه مراد ورکوتی ماشوم دی مراد دی او د ثیبی نه مراد دا ده چه هغه په اصل کی ثیبه وی یعنی د مخکی نه او یا اوس باکره وه خو خاوند ئی قبل البلوغ وطی کړه او بیا بالغه شوه نو خیار د ماشوم او د ثیبی پـه مـطلق سکوت سره نه باطلیږی لکه رضا صریح یا دلالت په رضا صریح باندی به وی لکه څرنګه چه پـه وخت د ابتـداء د نـکـاح کی کـله چه د ماشوم نه او د ثیبی نه طلب د اجازی وشی نو سـکـوت د دوی بـه رضا نوی بلکه رضا قولی به وی یا داسی فعل چه دلالت کوی په رضا باندی نو دارنګی په خیار بلوغ کی هم سکوت د دوی رضا نه ده .

لـکه قولا داسی ووائی چه زه راضی یم پدی نکاح باندی یا داسی یو فعل وکړی چه هغه دلالت په رضا کوی لکه مچه اخستل (ښکلول) خاص اندامو ته لاس ورورې یا وطی ورسره کول او د دغه هلک مهر ورکول دغی جینئ ته او د دغی جینئ (ثیبی) مهر قبلول دا ټول دلالت په رضا کوی نو دی سره خیار باطلیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لا بقيامها عن المجلس و شرط القضاء لفسخ من بلغ لا من عتقت فان في الاول الزام الضرر على الزوج بخلاف فسخ المعتقة فانه منع زيادة الملك للزوج عليها فان اعتبار الطلاق عندنا بالنساء فاذا اعتقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات بعد ما كان بتطليقتين و يكون الفسخ امتناعا عن هذا فلا يحتاج الى قضاء القاضي .

ترجمه : نه باطليږی خيار د دی دواړو په قيام د دی دواړو سره د مجلس نه او شرط کړی شوی قضاء لپاره د فسخ کولو د هغه چا چه بالغ شی نه لپاره د هغه چا چه (وينزه) چه ازاده شی ځکه چه اول کی لازمول د ضرر دی په خاوند باندی په خلاف د فسخ د معتقی ځکه دا فسخ منع کړو زياتوالی د ملک لپاره د خاوند پدی بنځه باندی ځکه چه اعتبار د طلاقو زمونږ په نزد بنځو پوری دی کله چه وينزه ازاده شی نو وګرزيده د خاوند ملک پدی باندی په دری طلاقو سره وروسته د هغی نه چه په دوو طلاقو سره ؤ او دا فسخ کيږی منع د دی زيادت د ملک نه نو ضرورت قضاء د قاضی ته نشته .

توضيح المسئلة فی فسخ البالغ والمعتقة

غرض د مصنف دا دی لکه څرنګه چه د خيار د هلک او ثيبی په سکوت سره نه باطليږی نو دارنګی نه باطليږی په قيام د دی دواړو سره د مجلس نه چه هغه مجلس د بالغ کيدو دی يا د نکاح د خبر د رسيدو دی خو خيار د معتقی په قيام سره باطليږی .

قوله و شرط القضاء : اوس دغه هلک يا ثيبه بالغه شی او فسخ غوره کړی نو د دی فسخ لپاره شرط قضاء د قاضی ده او په تراضی سره نه فسخ کيږی بلکه حکم د قاضی پکی خامخا ضروری دی پخلاف د معتقی سره نو کله چه هغه فسخه غوره کړی نو بيا دا په فسخه د نکاح کی مستقله ده قضاء د قاضی پکی ضرورت نه لری نو فرق په خيار د من بَلغ کی او د معتقه کی څه دی ؟ هغه دا دی چه په خيار د من بلغ کی فسخه د دفع د ضرر خفی لپاره دی چه هغه په نکاح کی خلل راوستل دی چه هغه قصور د شفقت د مُنکِح دی چه هغه نر سړی وی او که بنځه چه بيا به د دوی تر منځ کامله مينه او شفقت نوی نو دا يو ضرر خفی دی چه څوک پری خبر ندی نو دا فسخه يو قسم الزام د ضرر شو په حق د خاوند کی ځکه نکه څرنګه چه قصور د شفقت په حق د جارئی کی ممکن دی نو دارنګی په حق د غلام کی ځکه د دی مسئلی صورت په هغه وخت کی دی چه کله خاوند کوؤ وی او مهر تام وی نو ډير کرته خاوند هغه بدګټړی نو قضاء ته ضرورت راغی نو کله چه دا ضرر خفی شو نو دا الزام په حق د آخر کی راغی ، ځکه دی راضی دی په حکم ثابت باندی نو قضاء ته ضرورت راغی . هذا بعض ما اخذت من البنايه .

او په خيار د معتقه کی نو دی لره حق د فسخه شته بغير د قضاء د قاضی نه ځکه چه دا فسخه دخاوند زياتی ملک چه پدی بنځه راځی منعه کوی هغه داسی چه زمونږ په نزد اعتبار د طلاقو بنځو ته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی یعنی که بښځه اصیله وی نو خاوند په دی د دری طلاقو حق لری هغه خاوند اصیل وی او که غلام وی . او که بښځه وینزه وه نو خاوند پدی د دوو طلاقو حق لری یعنی پدویم طلاق سره مکمل جدا کیږی چه بیا تحلیل ته ضرورت لری نو خاوند د دی اصیل وی او که غلام وی نو اوس چه کله یوه وینزه ازاده شی او د چا په نکاح کی وه نو دغه خاوند پدی باندی مخکی د عتق نه د دوو طلاقو حق لرلو خو چه کله ازاده شوه نو خاوند بیا پدی باندی د دری طلاقو حق لری نو کله چه دا فسخ ه غوره کړی نو دا فسخه د دریم طلاق نه منع راولی نو دا دفع د ضرر د خپل ځان نه کوی چه هغه زیادت د ملک د خاوند دی نو په خاوند باندی څه الزام رانغی نو چه الزام رانغی نو قضاء ته هم ضرورت نشته .

و ان مات احدهما قبل التفريق بلغ اولا ورثه الآخر لصحة النكاح بينهما

ترجمه : او که مړ شو یو د دی دواړونه مخکی د تفریق نه بالغ شوی وی او که نوی بالغ شوی نو هغه بل به د ده نه میراث وړی له وجی د صحیح والی د نکاح د دواړو په مینځ کی .

وضاحت : او که په دغه هلک او ښبه کی که چیرته یو مړ شی نو دغه مړ بالغ وی او که بالغ نه وی خو دا مرګ مخکی د جداوالی نه راشی نو دا ژوندی به د دی مړی نه میراث وړی ځکه دا مخکی نکاح د دوی صحیح وه نو منشا د وراثت به پری مرتب وی اوکه بعد التفریق یو مړ شی نو بیا میراث وړلی نشی ځکه چه موجب د میراث چه هغه نکاح ده په وخت د مرګ کی فوت شوه .

والولی العصبة المراد العصبة بنفسه ای ذکر یتصل بالمیت بلا توسط انثی اما العصبة بالغیر کالبنت اذا صارت عصبة بالابن فلا ولایة لها علی امها المجنونة و کذا العصبة مع الغیر کالاخت مع البنت لا ولایة لها علی اختها المجنونة علی ترتیب الارث والحُجب ای قدم الجزء و ان سفل ثم الاصل و ان علا ثم جزء الاصل القریب کالاخ ثم بنوه و ان سفلوا ثم جزء الاصل البعید کالعم ثم بنوه و ان سفلوا ثم عم ابیه ثم بنوه و ان سفلوا ثم عم جده ثم بنوه الاقرب فالاقرب ثم الترجیح بقوة القرابة ای قدم الاعیانی علی العلاتی

ترجمه : او ولی حه دی هغه عصبه دی مراد عصبه بنفسه دی یعنی هغه نر چه نسبت ئی مړی ته کیږی او مینځ کی ئی بښځه نوی هر چه عصبه بالغیر دی لکه لور کله چه عصبه وګرځی په ځوی سره نو دی لره ولایت نشته په خپله مجنونه (لیونۍ) مور باندی همدارنګی عصبه مع الغیر لکه خور د لور سره نو دی لره (خور لره) ولایت نشته په هغه خور د دی چه مجنونه وی ، او دا ولایت به په ترتیب د میراث سره وی او د حُجَب سره یعنی مقدم کولی به شی جزء اګر که بښکته وی بیا به اصل وی اګر که پورته وی بیا به جزء د اصل قریب وی لکه ورور بیا به ځامن د ده (ورور) وی اګر که بښکته وی بیا به جزء د اصل بعید وی لکه تره بیا به ځامن د ده (تره) وی اګر که بښکته وی بیا به د پلار تره وی بیا به ځامن د ده (د پلار تره) وی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اگر که ښکته وی بیایه د نیکه تره د ده وی بیا به د نیکه د تره ځامن وی نو مقدم کولی به شی نژدی بیا به ترجیح وی په قوت د قرابت سره یعنی اعیانی به مقدم کولی شی په علاتی باندی ۔

تعین الولی ببرکة الحی الولی

د تولو نه مخکی به اول د بعضی الفاظو تشریح وشی او بیا به د متن غرض انشاء الله بیان شی ۔

والولی : دلته مراد دولی نه ولی په باب د نکاح کی دی هغه چه هغه لره ولایت د نکاح د صغارو وی هغه جبری وی او که غیر جبری وی او هر چه ولی دی په تصرف مالی کی نو هغه پلار دی او د هغه وصی دی او نیکه دی او د هغه وصی دی قاضی دی او د هغه نائب دی فقط ۔

العصبة : دا یو قسم دی د یو د دریو و ورثونه څکه وارث په دری قسمه دی (۱) ذوی الفروض دیته وائی چه په شریعت کښی ده ته حصه مقرره شته لکه خاوند ښځه مور و غیره (۲) عصبه دیته وائی چه د ذوی الفروضو نه څه پاتی شی او د دوی سره بل څوک نه وی نو تول مال وړی لکه څوی لمسی و غیره (۳) ذوی الارحام دیته وائی چه نه ذوی الفروض وی او نه عصبه وی لکه خوږیا و غیره دا چه کله د عصبه نه څه پاتی شی نو دوئی وړی ۔

بیا عصبه په دری قسمه دی (۱) عصبه بنفسه دیته وائی هغه نارینه دی چه نسبت ئی مړی ته کیږی خو مینځ کی ښځه نه وی (۲) عصبه بالغیر دیته وائی چه دا یوه ښځه ده چه خاونده د حصی وی دا عصبه گرځی په نارینه سره لکه لور چه د ذوی الفروضو نه ده دا عصبه گرځی په ابن (د میت سره) نو چه کله دا عصبه وگرځی نو بیا دی لره په خپله لیونئ مور ولایت نشته چه هغه په نکاح ورکړی (۳) عصبه مع الغیر دا هره هغه ښځه ده چه خاونده د حصی ده دا عصبه گرځی سره د بلی ښځی لکه خور د لور (د میت سره) سره څکه خور هم ذوی الفروض نه ده او لور هم خو چه کله دا دواړه سره یو ځای شی نو دا خور عصبه وگرځیده اوس دی خور لره دا ولایت نشته چه خپله لیونئ خور په نکاح ورکړی۔

فرق په مابین د عصبه بالغیر کی او عصبه مع الغیر کی دادی چه عصبه بالغیر کی غیر چه ابن دی عصبه دی نو بنته ئی هم ځان سره عصبه کړه او په مع الغیر کی دواړه ذوی الفروض دی خو په اجتماع د دی دواړو سره خور عصبه وگرځیده ۔

خو دلته مراد عصبه بنفسه دی برابره خبره ده هغه عصوبت مجرده عن الفرضیت وی لکه ابن او که عصوبت مع الفرضیت وی لکه پلار دا د ذوی الفروضو نه دی د ابن سره او عصبه دی د بنت سره ۔

علی ترتیب الارث و الحجب : الارث په معنی د وراثت سره دی میراث ته وائی ، والحَجْب په لغت کی منع ته وائی ، او په اصطلاح کی منع د یو شخص معین د میراث نه کلا یا بعضا د وجی د وجود د شخص آخر نه نو که یو وارث منع راوسته د بل وارث نه د میراث د هغه نه کلا نو دا حجب حرمان دی لکه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د ځوی ځوی چه دا محروم کیږی په ځوی سره او ورور په پلار سره ، او که منعه ئی د بعضی نه راوسته نو دیته حُجب نقصان وائی لکه مور چه مستحقه د ثلث ۳/۱ ده خو په وخت د وجود د ابن کی یا د دوو ورونو یا خویندو کی مستحقه د سدس ده ۶/۱ ـ

د ماتن غرض دا دی چه ولی به عصبه وی خو په ترتیب د ارث او حجب سره یعنی اول به جزء د میت مقدم کولے شی یعنی جزء د هغه چا چه ولیه د ده وی مثلا د ... ولی بکر دی او د بکر وارث عمرو دی نو د بکر وروسته به عمرو ولی وی خو د عمرو په وجود کی د عمرو ځامن وارثان نشی کیدی خو د عمرو په نه وجود کی د عمرو ځامن وارثان کیدی شی همدارنگی ښکته سلسله به روانه وی بیا به اصل د (ولی) وی اګر که پورته وی لکه پلار د پلار پلار و غیره ـ

بیا جزء د اصل قریب وی (چه پلار دی) لکه ورور بیا به ځامن د دی ورور وی اګر که ښکته وی بیا به جزء د اصل بعید وی (چه نیکه دی) لکه تره بیا به ځامن د تره وی اګر ښکته وی بیا به د پلار تره وی بیا به ځامن د ده وی اګر که ښکته وی بیا به د نیکه تره وی بیا به ځامن د ده وی نو مقدم کولی به شی اقرب فالاقرب بیا به وروسته د قرب درجی نه ترجیح وی قوت د قرابت ته کوم وخت کی چه درجات برابر وی نو خاوند د قرابتینو به اولی وی د قرابت واحده نه مثلا اعیانی به مقدم وی په علاتی باندی ـ

اعیانی یا عینی دیته وائی چه پلار او مور ئی سره شریک وی او علاتی دیته وائی چه پلارئی سره شریک وی اومور ئی جدا وی اواخیافی دیته وائی چه مورئی سره شریکه وی پلارئی جدا وی خو اخیافی ولی ندی ځکه دا د ذوی الفروضو نه دی ـ

بشرط حرية و تكليف و اسلام فی ولد مسلم دون كافر ثم الام ثم ذو الرحم الاقرب فالاقرب ثم مولی الموالاة ای من لا وارث له و والٰی غيره علی انه ان جنی فارشه عليه و ان مات فميراثه له ثم قاض فی منشوره ذلك ای كُتِب فی منشوره ان له ولاية التزويج

ترجمه : په شرط د حریت سره او د مکلف کیدو سره او اسلام سره په ولد مسلمان کی نه په کافر کی بیا (ولایت) د مور دی بیا د ذو الرحم نو (مقدم کولی به شی اقرب بیا اقرب بیا مولی د موالات یعنی هغه کس چه هغه لره وارث نه وی او هغه موالات وکړی د غیر سره پدی خبره که دی جنایت وکړی نو تاوان د ده به په هغه وی او که مړ شی نو میراث د ده به د هغه لپاره وی بیا قاضی دی چه د ده په کتاب کی دا وی یعنی د ده په کتاب کی دا لیکل شوی چه ده لره به ولایت د تزویج د صغارو وی ـ

نخبة الوضاحت فی مولی الموالاة

غرض د ماتن پدی عبارت سره بیان د شروطو د ولی دی نو پدی کی اول شرط حریت دی نو ولی به اصیل وی نه غلام دویم شرط پکی تکلیف دی یعنی دی به عاقل بالغ وی چه په شرعی امورو مکلف وی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه مشوم وی او نه لیونی وی دا څکه چه د غلام صغیر مجنون په خپل ځان ولایت نشته نو په بل به څرنګه راشی څکه چه ولایت متعدیه (چه په بل باندی وی) دا فرع دی د ولایت قاصره (په خپل ځان) چه اصل نه وی فرع نشی راتلای .

او بل دا چه دا ولایت نظری دی او دی کسانو ته سپارل څه نظر نه دی ، دریم شرط په ولی کی اسلام دی چه دی به مسلمان وی خو دا شرط د اسلام په ولی کی دا په هغه صورت کی دی چه د ولد مسلم په نکاح ورکولو کی وی هر چه ولد کافر دی نو د هغه لپاره په ولی کی شرط د اسلام ضروری ندی که ولی ئی کافر وی نو هم په نکاح ئی ورکولی شی لقوله تعالی (والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض ـ الایه) ـ

ثم الام : کله چه عصبات موجود نوی نو بیا ولایت د تزویج مور ته سپارلی شی بیا د پلار ، مور بیا لور بیا د ځوی لور ....الخ . ثم ذوالرحم : بیا د عصباتو او د مور نه وروسته حق د ذوی الارحامو دی لکه د پلار خور ، بیا ماماګان ، بیا د مور خور بیا تره لور ....الخ خو ځومره چه اقرب وی هغه نزدی وی د ابعد نه . ثم مولی الموالاة : دیته وائی چه یو سړی مجهول النسب ؤ او وارث ئی نه وو بل سړی ته ئی وویل چه هغه معلوم النسب ؤ ته به ځما مولی ئی که زه مړ شوم نو زما میراث به ته وړی او که ما نه څه جنایت وشو لکه قتل و غیره نو دیت به ته ورکوی نو هغه ورته وویل چه ما قبوله کړه نو دا عقد صحیح شو او قبلونکی وارث وګرځیده او که قبلونکی هم مجهول النسب ؤ او ده هم اول کس ته داسی خبره وکړه نو بیا هر یو یو د بل نه میراث وړی نو د ذوی الارحامو نه وروسته دغه کس چه موالات ئی د غیر سره کړی ده لره هم حق د ولایت شته ـ په غیر باندی ـ

د مولی الموالات نه وروسته حق د ولایت د بادشاه دی بیا د بادشاه نه ورسته حق د قاضی دی خو داسی قاضی چه د ده په کتاب کی دا لیکل شوی وی چه ده لره حق د ولایت د تزویج شته یعنی د بادشاه له طرفه دا لیکل شوی وی چه ما فلانی سړی قاضی مقرر کړو د فلانکی ښار لپاره نو دا قاضی معتبر دی نه هغه چه دځانه قضاء کوی لکه دنن زمانی قاضیان اومفتیان ، والله الموفق للسداد و علیه التکلان ـ

والابعد یزوج بغیبة الاقرب ما لم ینتظر الکفؤ الخاطب الخبر منه و علیه الاکثر و مدة السفر عند جمع من المتاخرین . اعلم ان للابعد ولایة التزویج عند غیبة الاقرب غیبة منقطعة و تفسیرها عند الاکثر ما ذُکر و هو قوله ما لم ینتظر ای مدة لم ینتظر الکفؤ الخاطب ثم عطف علی قوله ما لم ینتظر قوله و مدة السفر عند جمع من المتاخرین و علیه الفتوی .

ترجمه : ولی ابعد ئی په نکاح ورکولی شی په غائب والی د ولی اقرب کی هغه (مده) چه انتظار نه کولو هغه کفؤ چه خطبه کونکی دی د خبر راوړلو د ولی اقرب نه او په دی قول باندی اکثره علماء دی او مده د سفر ده په نزد د یو ټولی د متاخرینو نه ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پوه شه چه د ابعد لپاره ولایت د تزویج شته په وخت د غائب والی د ولی اقرب کی په غائب والی منقطع سره او د دی تفسیر په نزد د اکثرو علماء هغه ده چه ذکر شوی چه هغه دا قول دی چه مالم ینتظر دی یعنی دومره مده چه انتظار نه کولو هغه هم مثله چه خطبه کونکی دی بیائی عطف کړ پدی قول باندی چه مالم ینتظِرْ دی دا قول چه و مدة السفر عند جمع من المتاخرین او په هم دی قول فتوی ده ۔

ذکر ولایة الابعد عند غیبوبة الاقرب

کله چه ولی اقرب وی نو د ولی ابعد لپاره حق نشته لکه پلار چه وی نو نیکه لره حق نشته که ولی ابعد په نکاح سره یو تن کس ورکړ سره د حضور د ولی اقرب نه نو دا به د ولی اقرب تر اجازی پوری موقوفه وی که اجازه نی وکړه نو ډیره ښه او که وئی نه کړه نو صحیح نه ده او که ولی اقرب غائب ؤ په غیبوبت منقطعه سره یعنی دومره مده چه خِطبه کونکی چه کفؤ هم وی ده ته یا د ده نه د خبر رارسیدو پوری انتظار نه کوی نو بیا ولی ابعد لره حق د تزویج شته دا قول اکثره مشائخ غوره کړیدی او د متاخرینو په نزد باندی د غیبوبت تفسیر په مودی د سفر سره کوی چه دری ورځی فاصلی لری والی په اندازه کی وی نو که کم وی بیا حق ولی ابعد ته نشته بل دا چه دا نکاح غوښتونکی کفؤ هم وی نو که غیر کفؤ وی نو بیا به ولی اقرب ته خامخا به انتظار کوی ۔

و ولی المجنونة ابنها و لو مع ابیها بناء علی ما ذکر ان الابن مقدم فی العصوبة علی الاب

ترجمه : د مجنونی (لیونئ ښځی) ولی به د دی ځوی وی نه پلار د دی ځکه مخکی ذکر شو چه ولی به عصبه وی او ځوی په عصوبت کی مقدم دی په پلار باندی ځکه چه ځوی عصبه محضه دی او پلار عصبه محضه نه دی کما مر فی بیان العصبة بنفسه و غیره ۔

و تعبیر الکفاءة فی النکاح نسبا فقریش بعضهم کفؤ لبعض والعرب بعضهم کفؤ لبعض ای العرب الذین لم یکونوا من قریش بعضهم اکفاء لبعض ، اعلم ان کل من هو من اولاد نضر بن کنانة قریش و اما اولاد من هو فوق النضر فلا و انما خص الکفاءة فی النسب بالعرب لان العجم ضیعوا انسباهم۔

ترجمه : او معتبر دی مساوات په نکاح کی په اعتبار د نسب سره نو قریش بعضی مساوی دی د بعضو نورو سره او عرب بعضی د دوی نه مساوی دی د بعضی نورو سره یعنی هغه عرب چه د قریشو نه نه وی نو بعضی د دوی نه مساوی دی د بعضی نورو سره ، پوه شه چه هر هغه څوک چه د اولاد د نضر بن کنانه نه وی نو دا قریش دی او هر چه اولاد د هر هغه چا چه د نضر نه پورته وی نو دا قریش ندی او بیشکه مساوات خاص کړی شو په نسب دعربو سره ځکه عجم چه دی نو دوی خپل نسبونه خراب کړیدی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بیان المساواة بین الزوج والزوجات

غرض د ماتن پدی عبارت سره بیان د مساوات دی په نکاح کی - په نکاح کی مساوات په شپږو شیانو کی شرط دی (۱) نسب کی (۲) اسلام کی (۳) حریت کی (۴) دیانت کی (۵) مال کی (٦) کسب کی - مصنف به هر یو په ترتیب سره ذکر کوی ، وجه په مساوات کی دا ده چه انتظام د مصالحو په ما بین د خاوند او ښځه کی هلته راځی چه کله د دوی تر منځ توافق او الفت وی ، او توافق او الفت په مساوات کی سره راځی ، او دا مساوات په جانبینو کی شرط دی ځکه لکه څرنګه چه شریف سړی د کمزوری نسب والا ښځه نه خوښوی نو دارنګی شریفه ښځه هم درڅیل سړی سره وخت نه تیروی نو د دی وجی نه په نکاح کی مساوات شرط دی :

(۱) مساوات فی النسب : ځکه چه په دنیا کی په نسب سره فخر او تفاضل راځی نو شریف النسب ښځه بدګنری چه درڅیل النسب په نکاح کی راشی اګر که تفاضل اخروی د دنیا د نسب سره تعلق نه لری هغه د تقوی سره تعلق لری نو قریش بعضی د دوی نه د بعضی نورو مساوی دی هغه چه د هر پلار اولاد وی ځکه چه قریش څلور پلاره دی (۱) هاشم (۲) نوفل (۳) تیمی (۴) عدوی - دا څلور واړه سره برابر دی یو په بل فضیلت په نسب کی نه لری نو دوی خپلو کی سره مساوی دی ، او قریش د قرش نه دی او قرش یو لوی حیوان دی چه په دریاب کی اوسیږی أو بیریږ نه پریږدی چه تن زمانه کی هغه ته نهنګ وائی چه یو لوئی ماهی (کب) دی بیا د بیریږ والا په بیریږ کی چاړی ولګوی چه د دوی د شر نه محفوظ شی -

نو دارنګی قریش هم په نورو غالبه دی او د قریشو نه ماسوا نور عرب یو دبل سره مساوی دی ، او قریشی عرب د غیر قریشی عربو سره مساوی نه دی نو کوم سړی چه د نضر بن کنانه په اولاد کی وی نو دا قریشی دی او کوم سړی چه د نضر بن کنانه په اولاد کی نوی نو هغه قریشی نه دی او د مساوات فی النسب تخصیص د عربو پوری ځکه وکړو چه عجم یعنی د عربو نه ماسوا نورو خلکو خپل نسبونه ګډ وډ کړی ، په هر ځای کی نی رشته کړی وی نو پدوی کی نسب ته اعتبار نشته بلکه نورو او صافو د زوجینو ته به کتلی شی -

و فی العجم اسلاما فذو ابوین فی الاسلام کفؤ لذی آباء فیه و مسلم بنفسه غیر کفؤ لذی اب فیه ولا ذو اب فیه لذی ابوین فیه .

ترجمه : او په عجمو کی مساوات دی په اعتبار د اسلام سره نو خاوند د دوو پلارانو په اسلام کی مساوی دی د خاوند د ډیرو پلارانو سره په اسلام کی ، او په خپله مسلمان مساوی نه دی د خاوند د یو پلار سره په اسلام کی ، او مساوی نه دی خاوند د یو پلار په اسلام کی د خاوند د دوو پلارانو سره په اسلام کی -

تفصیل : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د شرط ثانی دی چه مساوات فی الاسلام دی ، خو په عربو کی مساوات فی الاسلا ... ، دارنګی دیانت او حرفت او کسب هم شرط نه دی ځکه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چه بـو عـربـی مـسـلـم چـه د هـغـه پلار کافر وی دا مساوی دی لپاره د هغی عربی ښځی حه د هغی پلاران مسلمانان وی خو بعضی علماء وائی : چه عربو کی هم دیانت شرط دی دارنګی حرفت هم عربو کی شرط دی او هر چه مساوات بالمال دی بعضی علماء په عربو کی د مساوات قائل دی او بعضی وائی چه په عربو کی شرط ندی ،

او مساواة فی الحریة په عربو کی شرط دی ځکه چه د عربو استرقاق (غلام کول) جائز نه دی ، او په عجمو کی مساوات فی النکاح په اعتبار د اسلام سره شرط دی نو خاوند د دوو پلارانو یعنی چه پلار او نیکه ئی مسلمانان وی مساوی دی د هغه سره چه ډیر پلاران یعنی پلار نیکه غور نیکه و غیره مسلمانان وی او په خپله چه مسلمان وی او پلار ئی مسلمان نه وی نو دا مساوی ندی د هغه سره چه هغه پخپله هم مسلمان وی او پلار ئی هم مسلمان وی ،

دارنګی مساوی ندی هغه چه پلارئی مسلمان وی د هغه سره چه د هغه دوه پلاران یعنی پلار او نیکه مسلمانان وی ځکه مساوات رانغی ۔

و حُرِّيةٌ فليس عبد او معتَقٌ كفؤ لحرة اصليةٍ و لا معتَقٌ ابوه كفؤا لذات ابوين حرَّين

ترجمه : او په اعتبار د حریت (ازادیدو) سره نه دی غلام یا ازاد کړی شوی غلام مساوی د هغی ازادی ښځی سره چه اصیله وی او نه دی مساوی چه پلارئی ازاد کړی شوی وی د هغه سره چه خاوند د دوو پلارانو اصیلو وی ۔

وضاحت : دا شرط ثالث دی په عجمو کی مساوات په حریت کی شرط دی نو یو غلام چه هغه رق وی یا مکاتب وی یا مدبر وی یا ازاد کړی شوی غلام وی هغه مکمل ازاد وی او که بعضی حصه ئی ازاده وی دا مساوی نه دی هغی حری یعنی ازادی ښځی سره چه هغه اصلیه وی اصلیه دیته وائی چه نه دا ښځه چیرته وینزه شوی وی ، او نه ئی پلاران چیرته غلامان شوی وی شجرة نسباً حره اصیله وی ځکه دا ښځه نه خوښوی چه د هغه سړی سره چه یا په خپله غلام تیر شوی وی یائی پلاران غلامان تیر شوی چه نکاح وکړی دارنګی هغه سړی چه پلارئی ازاد کړی شوی وی مساوی نه دی د هغه سره چه د هغه دوه پلاران یعنی پلار او نیکه اصیل وی لکن هغه سړی چه د هغه دوه پلاران حر اصیل وی مساوی دی د هغه سره چه ډیر پلاران ئی ازاد وی ۔

و ديانةً فليس فاسق كفؤا لبنت الصالح و ان لم يُعْلِنْ فی اختيار الفضلی و عند بعض المشائخ الفاسق اذا لم يُعْلِنْ يكون كفؤا لبنت الرجل الصالح .

ترجمه : او په اعتبار د دینداریٔ سره نو فاسق سړی مساوی نه دی د یو نیک سړی د لور سره اګر که دا فاسق دا فسق او فجور ښکاره نه کوی دا قول د تعمیم علامه فضلی غوره کړی ۔ او په نزد د بعضی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مشائخو فاسق سړی چه کله فسق ښکاره نه کوی نو دا مساوی دی د یو نیک سړی د لور سره ۔

تشریح او توضیح : دا شرط رابع دی چه په عجمو کی مساوات په دینداریٔ کی شرط دی لکه تقوی نیک اخلاق پوهه و غیره نو فاسق سړی لکه چرسی بنګی پوړی یا ګیره خریونکی یا لمونځ نه کوی یا روژه نه نیسی یا زنا کار وی یا غل وی یا په سینما ګرځی یا هلکانو پسی ګرځی یا علماؤ پسی بدرد وائی ، یا د ښځو دلالی د زنا لپاره کوی یا عورت ښکاره کوی یا په خپله لواطت کوی یا چرګان او سپی جنګوی یا د غیر مسلمو سره ناسته پاسته کوی یا د ښځو سره مشابهت کوی یا شرائعو د اسلام پوری لکه اذان ګیره و غیره پوری مسخری اوتوقی کوی ۔

نو دا مساوی نه دی د یوی نیکی صالحی ښځی سره چه د صالح سړی لور وی نو د صالح والی د مور او پلار ته اعتبار دی ځکه چه یو سړی صالح وی نو د هغه لور به خامخا نیک صالح وی ، نو دارنګی صالحیت د لورته هم عبرت دی نو که فاسقه وه نو بیا د دی نکاح د فاسق سره جائز ده او که نیک صالحه وه نو که پلار د دی نیک صالح وی او که نه وی نو د دی نکاح بیا د فاسق سره جائز نه ده ، اګر که دا فاسق فسق ښکاره نه کوی ، او دا قول شیخ الاسلام محمد بن الفضلی غوره کړی ، او بعضی مشائخ وائی چه که دغه فاسق فسق ښکاره نکولو نو بیا د دی نیک صالح سړی د لور سره مساوی دی خو افسوس په نن زمانی خلقو چه خپله حافظه دینداره لور به د دنیا په مقابله کی یو فاسق ته ورکړی بیا د دی ښځی ژوند هم ګران وی او نه ئی قدر او عزت وی ځکه فاسق سړی یا یو بی علمه انسان د یوی حافظی نیک صالحی جینۍ په قدر څه پوهیږی ،

د دی مثال داسی دی لکه خره ته چه په غاړه کی د سرو زرو هار واچوی دارنګی یو عالم نیک صالح سړی ته یوه بی علمه ښځه یا فاسقه ښځه کول هم د شریعت لخوا ښه نه ښکاری او د دی عالم سړی قدر بیا د دی ښځی سره نه وی نو ژوند ئی ګران شی بیا اکثره اوقات ښځی ته په صحیح توګه نظر نه کوی نو پکار دی چه باید سړی خپله نیک صالحه لور یو د دین عالم طالب ته ورکړی دارنګی یو عالم سړی باید دینداره او عالمی ښځی پسی تلاش وکړی ۔ کما قال الله تعالی : اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ . الآية ۔

و مالا فالعاجز عن المهر المعجّل و النفقة ليس كفؤا للفقيرة و انما قال للفقيرة لدفع وهم من توهم ان الفقير يكون كفؤا للفقيرة و كذا للغنية بالطريق الاولى لان العجز عن اداء المهر و النفقة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعيير .

ترجمه : او په اعتبار د مال سره نو عاجزه سړی د مهر معجل نه او د نفقې نه مساوی نه دی د فقیری جینۍ سره او بیشکه مصنف وویل چه للفقیرة دا لپاره د دفع د وهم د هغه چا چه هغه وهم کوی چه فقیر سړی به مساوی وی د فقیری ښځی سره ، او همدارنګی فقیر سړی مساوی نه دی د مالداری ښځی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سره په طریقه اولی سره ، ځکه چه عجز له ادا کولو د مهر او د نفقی نه چه کوم واجب دی ثابت دی په باب د مالداره کی سره د زیات شرم نه ـ

تشریح او توضیح : دا قسم خامس دی د شروطو د مساوات نه چه په عجموکی مساوات فی المال هم شرط دی نو کوم سړی چه عاجزه وی د مهر معجل نه او د نفقی نه نو دی مساوی نه دی د فقیری ښځی سره ـ مهر معجل دیته وائی چه د هغی تعجیل (جلدی) ئی ښودلی وی یعنی نیټه پکی نوی اګر که تول مال حالا یعنی سمدستی وی ـ

او قدرت علی النفقه بعضی علماء نفقه د یوی میاشتی ښود لی ، بعضی د شپږو میاشتو ، بعضو د یو کال خو لیکن صحیح خبره دا ده چه د هری ورځی نفقه څومره چه دی لره کافی کیږی ـ

وانما قال الخ : غرض د شارح ؒ په دی عبارت سره دفع د یو اعتراض ده حاصل د اعتراض دا دی چه تا وویل چه فقیر سړی کفؤ نه دی د فقیری ښځی سره نو قید د للفقیرة ورسره لغوه دی ځکه چه فقیر سړی د غنی ښځی هم کفؤ نه دی ، بل دا قید یو وهم راولی چه کله فقیر سړی د فقیری ښځی کفؤ نشو نو د مالداری ښځی به کفؤ وی ؟ او حال دا چه دی د مالداری هم کفؤ نه دی ؟ نو شارح ؒ جواب وکړو چه ـ لدفع وهم الخ : یعنی د دی لپاره ما دا قید د للفقیرة ورسره ولګوه چه چا به دا وهم کوه چه فقیر سړی به د فقیری ښځی مساوی وی !

نو معلومه شوه چه فقیر سړی د فقیری ښځی مساوی هم نه دی نو د مالداری ښځی خو په طریقه اولی مساوی نه دی ځکه چه یو سړی فقیری ښځی ته د ادا کولو د مهر او نفقی نه چه کوم پده واجب دی عاجزه وی نو مالداری ته خو په طریقه اولی سره نشی اداء کولی او سره د زیاتی شرم نه چه د مالداری ښځی تمنی اوزیاته وی او خاوند ئی فقیر وی نو .....

والقادر علیهما کفؤ لذات اموال عظیمة هو الصحیح لان المال غاد و رائح فلا یعتبر بعدمه الا ان یکون بحیث لا یقدر علی اداء الواجب و هو المهر و النفقة .

ترجمه : او قادره په دی دواړو (مهر او نفقه) باندی مساوی دی د هغه ښځی سره چه خاوند د لوی مال وی دا قول صحیح دی ځکه مال صبا راتلونکی دی او بیګا تلونکی دی نو د مال نشتوالی ته اعتبار نشته مګر که پداسی شان غریب وی چه په اداء کولو د واجبو قادر نو ی چه هغه مهر او نفقه ده بیا ورته اعتبار شته ـ

تشریح او توضیح : مخکی تیر شو چه فقیر سړی د مالداری ښځی مساوی ندی اوس وائی چه مساوات په مالدارئی کی شرط نه دی د کم مال خاوند د ډیر مال د خاوند سره مساوی دی ځکه مال همیشه لپاره سړی سره په یو حال موجود نوی کله وی او کله نه وی کله ډیر وی کله کم وی نو د مال

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نشتوالی ته اعتبار نشته نو که سړی په مهر او نفقی قادر وی دا مساوی دی د یو مالداری ښځی سره او که پدی قادره نه وو نو بیا مساوی نه دی ۔

و حرفةُ فحائك او حجام او كناس او دباغ ليس بكفؤ العطار او بزاز او صرّاف و به يفتى و ان نكحت باقل من مهرها اى من مهر مثلها فللولى الاعتراض حتى يُتِمَّ اويُفَرّق .

ترجمه : او په اعتبار د کسب سره نو جولا او نائی او جاروکش او دوبی جامو وینځونکی مساوی نه دی د خوشبوئی خرڅونکی سره او د کپړی خرڅونکی سره او د پیسو بدلونکی سره او په همدی قول فتوی ده او که ښځی نکاح وکړه په کم د مهر مثل نه نو ولی لره حق د اعتراض شته تر دی پوری چه زوج مهر پوره کړی او یا ولی د دوی تر منځ جدا والی راولی ۔

د بعضی لغاتو وضاحت : قوله حائک : دیته وائی چه کوم جامی کپړی ځادرونه و غیره جوړه وی زمونږ په عرف کی ورته جولا وائی ۔ حجام : دیته وائی چه د ښکر لګولو کار کوی خو عام عرف کی ورته نائی وائی ځکه چه اکثر دا کارونه نائی او وېنه کوی ۔ کناس : دیته وائی چه لاری سرکونه و غیره جاروکوی چه عرف کی ورته چوړی وائی ۔ دبّاغ : دیته وائی چه جامی او ځرمنی و غیره رنګ کوی چه عرف کی ورته دوبی وائی ۔ عطار : دیته وائی چه خشبویانی خرڅوی ۔ بزاز : دیته وائی چه جامی و غیره خرڅوی ۔ صراف : دیته وائی چه روپئ بدلوی مثلا درهم په دنانیرو سره عرف کی ورته هم صراف وائی ۔

تشریح او توضیح : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره بیان د قسم سادس دی چه په نکاح کی مساوات په اعتبار د کسب سره شرط دی او مبنی د دی په اعتبار د عرف سره ده نو کوم کسب چه عرف کی سپک ګنړلی شی هغه مساوی نه دی د هغی سره چه کوم په عرف کی ښه ګنړلی شی مثلا جولاتوب او ښکر لګول او جاروکشی کول او دوبی توب کول په عرف کی سپک ګنړلی شی د مروت اوسړی توب خلاف دی اګر که شرعا بد اوخراب کار نه دی خو دا مساوی نه دی د هغه سره چه کوم عطر فروشی کوی یا کپړی خرڅوی یا صرافی کوی ځکه دا کارونه عرف کی سپک نشی ګنړلی ، او د عزت کارونه ګنړی خو کوم کارونه چه عرف کی سپک ګنړلی شی نو د هغی خاوندان بیا یو بل سره مساوی دی مثلا جولا مساوی دی د حائک جولا اوندّاف سره وغیره ۔

دارنګی کوم کارونه چه عرف کی ښه شمیرلی شی نو د هغی خاوندان یو د بل مساوی دی مثلا عطار مساوی دی د بزاز و غیره سره او په همدی قول فتوی ده ۔

اوس که ښځی د یو کفؤ سره نکاح وکړه خو د هغه مهر نه کم چه کوم لدی سره مناسب و چه هغه مهر مثل دی نو ولی لره د دی حق شته چه پدی اعتراض وکړی تر دی چه یا مهر پوره کړی او یا د زوج ښځی او د زوجی اوسړی تر منځ تفریق جدا والی راولی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و وُقف نكاح فضولي و فضوليين على الاجازة اى يجوز ان يكون من جانب الزوج فضولي و من جانب المرأة فضولي فيتوقف على اجازتهما .

ترجمه : او موقوفه کړی شوی نکاح د فضولي او د فضوليينو په اجازه باندی يعنی جائز ده چه د جانب د زوج نه فضولي وی او د جانب د بنځی نه فضولي وی نو دا به موقوفه وی په اجازی د دی دواړو (د سړی او بنځی سره) .

تشريح او توضيح : فضولي ديته وائی چه يو سړی د غير لپاره بغير د ولايت او وکالت د هغه نه تصرف کوی مثلا زيد د عمرو د اجازی نه بغير د عمرو لپاره بنځه کوی يا يو سړی د خپل ځان لپاره تصرف کوی خو د دی اهل نه وی لکه غلام بغير د اجازی د مولی نه خو دلته تری اوله معنی مراد ده چه د غير لپاره تصرف کوی .

نو اوس که يو سړی چه فضولي دی زوج له طرفه وی او که د بنځی له طرفه وی او د فضولي سره بل غير فضولي وی او که نه نه وی او يا دواړه طرفين فضوليين ؤ د سړی له طرفه او هم د بنځی له طرفه نو پدی صورت کی به دا نکاح موقوفه وی تر اجازی د دغه زوج او زوجی پوری خو په هغه صورت کی چه د دی نکاح لپاره مجيز وی يعنی د محرماتو سره نه وه يا د ځلورو برخه زياته نه وه او که د دی لپاره مجيز نه وی بيا دا نکاح باطله ده او تر اجازی پوری موقوفه کيدی نشی لکه نکاح د محرماتو سره يا د ځلورو نه برخه زياتو سره .

و يتولى طرفى النكاح واحدٌ ليس بفضولي من جانب اى يتولى واحدٌ الايجاب والقبول ، و لا يشترط ان يتكلم بهما فان الواحد اذا كان وكيلا منهما فقال زوّجتُها اياه كان كافيا و هو على اقسام إما ان يكون اصيلا و وليا كابن العم يزوّج بنت عمه الصغيرة او اصيلا و وكيلا كما اذا وكلت رجلا بان يزوّجها نفسه فزوجها من نفسه او وليًا من الجانبين كا الجديزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخر و ليس لهما ابوان او وكيلا من الجانبين او وليا من جانب و وكيلا من جانب ، و لا يجوز ان يكون الواحد فضوليا كما اذا كان اصيلا و فضوليا و وليا من جانب و فضوليا من جانب او وكيلا من جانب و فضوليا من جانب او فضوليا من الجانبين .

ترجمة العبارة مع الوضاحة

او تصرف کولی شی د دواړو طرفونو د نکاح چه ايجاب او قبول دی يو سړی خو چه يو طرف نه هم فضولي سړی نه وی بلکه دواړه طرفه اصيل وی ، او دا يکی شرط نه ده چه په دواړو الفاظو يعنی ايجاب او قبُول باندی تلفظ وکړی ځکه يو سړی چه کله د بنځی او خاوند وکيل مقرر شی او وکيل ووائی چه ما دا بنځه دی سړی ته ورکړه نو بس دا کافی ده .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خو دا تولی بیا په خو قسمه ده : (۱) چه مسولی اصیل هم وی او ولی هم وی . اصیل دیته وائی چه په دواړو متعاقدینو کی یو وی یعنی د واده والا وی لکه د تره خوی چه د خپل تره وړه لور ځانته په نکاح کوی نو دی اصیل دی ځکه چه ناکح دی او ولی دی ځکه چه منکوحه د ده د تره لور ده اوس چه دومره ووائی چه ما دا د تره لور ځانته په نکاح کړه نو بس کافی ده (۲) چه اصیل هم وی او وکیل هم د یو طرف نه وی لکه چه یوه ښځه یو سړی ته وکالت ورکړی چه ځما نکاح د خپل ځان سره وتړه نو دی وکیل د دی ښځی نکاح د ځان سره وتړله نو دا سړی وکیل هم دی د ښځی له طرفه او اصیل هم دی چه په خپله ناکح دی (۳) چه د دواړو طرفینو نه ولی وی لکه نیکه چه یو لمسی په نکاح ورکړی بل نوسی لره چه د جدا زوی نه وی اود غه لمسی او لمسی پلاران نه وو نو پدی صورت کی نیکه ولی دی او د دواړو طرف نه نو نیکه به وائی چه ما دا لمسی فلانکی لمسی ته په نکاح ورکړه نو دا کافی ده.

(۴) چه د جانبینو یعنی د ښځی او سړی له طرفه وکیل وی مثلا ښځی زید ته وکالت د نکاح ورکړو او زوج هم زید ته وکالت د نکاح ورکړو نو زید د دواړو وکیل دی نو زید به ووائی چه ما دا فلانی ښځه چه ځما موکله ده په نکاح ورکړه فلانکی سړی ته چه ځما موکل دی نو بس دا کافی دی .

(۵) چه د یو طرف نه ولی وی او د بل طرف نه وکیل وی مثلا یوی ښځی زید ته وکالت ورکړو نو دی زید دا ښځه خپل تره خوی ته په نکاح ورکړه نو زید هم ولی دی د جانب د زوج نه او هم وکیل شو د جانب د ښځی نه نو زید به داسی ووائی چه ما دا ښځه دی تره خوی ته په نکاح ورکړه نو بس کافی ده خو یا د دې وی چه د سړی په وکالت باندی او د ښځی په وکالت باندی او په عقد باندی صرف دوه ګواهان کافی دی خو دا جائز نه دی چه یو پکی فضولی وی هر طرف نه چه وی مثلا یو طرف نه اصیل وی بل طرف نه فضولی وی یا یو طرف نه ولی وی او بل طرف نه فضولی وی یا یو جانب نه وکیل وی او بل طرف نه فضولی وی او یا دواړه طرفونو نه فضولیان وی نو اګر که دوی تلفظ په نکاح وکړی خو بیا هم نکاح د دوی صحیح نه ده او دوی مثالونه مکمل په حاشیه کی ذکر دی فعلیک بمطالعتها ولا تغفل عنها .

و صح نکاح امة زَوَّجها مَن اُمِر بنکاح امرأة لآمره ای ان وَکّل ان یزوّجه امرأة فزوجه اُمة صحّ ، و انکاحُ الاَبِ والجدّ عند عدم الاب الصغیرَ والصغیرةَ بغبنٍ فاحشٍ فی المهرِ ، او من غیر کفؤٍ لا لغیرهما ای لا یصح لغیر الاب والجد انکاح الصغیر والصغیرة بغَبَنٍ فاحشٍ فی المَهْرِ او من غیر کفؤٍ اتفاقا ، و جواز انکاحهما للاب والجد بالخین الفاحشِ او من غیر کفؤٍ مذهب ابی حنیفةؒ خلافا لهما ای لو فعل الاب والجد عند عدم الاب لا یکون للصغیر والصغیرة حق الفسخ بعد البلوغ و ان فعل غیرهما فلهما ان یفسخا بعد البلوغ .

ترجمه : او صحیح ده نکاح د هغی وینزی چه په نکاح ورکړی دی لره هغه څوک چه مامور

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی په نکاح د یو ښځی لپاره د آمر د دی مامور یعنی که وکیل ئی ونیوو چه ده لره یوه ښځه په نکاح کړی نو دی وکیل په نکاح کړه آمر له ویلره نو صحیح ده ، او په نکاح ورکول د پلار یا د نیکه په وخت د غائب والی والی د پلار کی ماشوم هلک لره او ماشومی جینئ لره په زیات نقصان سره په مهر کی یا د غیر کفؤ سره نه لپاره د غیر پلار او نیکه نه یعنی نه صحیح کیږی د پلار او نیکه نه ماسوا بل چا لره په نکاح ورکول د صغیر یا د صغیره په زیات نقصان سره په مهر کی یا د غیر کفؤ سره اتفاقا او جواز د نکاح ورکول د صغیر او صغیری پلار او نیکه لره په زیات نقصان سره یا د غیر کفؤ سره دا مذهب د ابو حنیفهؒ دی خلاف دی صاحبینو لره یعنی که پلار دا کار وکړی یا نیکه خو چه پلار ئی نه وی نو بیا صغیر او صغیری لره حق د فسخ بعد البلوغ نشته او که د پلار او نیکه نه ماسوا بل چا دا کار وکړو نو بیا دی صغیر او صغیری لره حق د فسخ بعد البلوغ شته .

التركيب لبعض الجمل

واو ـ حرف عاطف ، صح ـ فعل نكاح امة ـ مضاف مضاف اليه فاعل د صح لپاره زوّج ـ فعل ها ـ مفعول به مَن ـ سره د صلی نه فاعل د زوّج امر ـ صيغه د فعل ماضی مجهول په معنی د مامور سره بنكاح امراة ـ جار مجرور و غيره متعلق تر امِرَ پورې لامِره ـ لام حرف جاره آمر مجرور مضاف هٖ ـ مضاف اليه چه راجع دی مامور ته مضاف سره د مضاف اليه نه مجرور د جار جار سره د مجرور نه متعلق د زوّج پورې ، انكاح ـ صيغه د فعل ماضی معلوم د باب افعال نه او متعدی دی ، الاب والجد ـ معطوف معطوف عليه فاعل د انكاح ، عند عدم الاب ـ مضاف سره د مضاف اليه نه متعلق دی تر انكاح الجد پورې نه انكاح الاب پورې ، الصغير و الصغيرة معطوف معطوف عليه مفعول به د انكاح لپاره ، بغبن فاحش فی المهر ـ با حرف جار غبن مجرور موصوف فاحش صفت اول فی المهر متعلق تر كائن پورې متعلَق سره د متعلِق نه صفت ثانی د موصوف موصوف سره د صفتينو نه مجرور كيږی د جار جار سره د مجرور نه متعلِق تر انكاح پورې ، او من غير لغوٍ هم متعلق تر انكاح پورې ـ د دی الفاظو مختصرا تركيب ما وكړو د دی لپاره چه د دی الفاظو معنی لږ ګرانه وه نو الله جل جلاله دی وكړی چه صحيح وی ـ

التبيان

غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بيان د توكيل دی چه يو سړی بل ته امر وكړی چه ته زما له طرفه وكيل ئی ما ته يوه ښځه وكړه نو دی مامور يعنی وكيل ورته وينزه په نكاح كړه نو نكاح ئی نافذ كيږی يعنی د ده تر اجازی پورې به موقوفه نوی دا مذهب د امام ابو حنيفه دی دوی وائی ځكه چه آمر مامور ته مطلق ښځه ياده كړی چه وينزی ته هم شامله ده او مطلق په خپل اطلاق جاری كيږی ، او صاحبين وائی چه نه ، دا به تر اجازی پورې موقوفه وی ځكه چه دا مطلق راجع كيږی عرف ته او عرف كی نكاح تزويج بالاكفاء ته وائی او

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ویښود د حر سړی کفو نه ده کما مر خو مصنف ترجیح قول د امام صاحب ته ورکړی .

قوله و انکاح الاب والجد الخ : غرض ده مصنف د دی عبارت نه دادی چه پلار یا نیکه خو نیکه په هغه صورت کی چه پلار نه وی چه یو صغیر او صغیره په نکاح ورکړی خو په غبن فاحش سره یعنی په زیات نقصان سره په حق د بنځه کی او په زیادت سره په حق د هلک کی او د غیر کفؤ سره نو دا جائز دی خو دا جواز د امام ابو حنیفه په مذهب دی دوئی وائی چه پلار یا نیکه کامل شفقت والا دی نو دوئی چه کله په مهر کی نقصان راولی یا د غیر کفؤ سره د دوی نکاح کوی نو دی کی به خامخا څه مصلحت وی خو د صاحبینو په نزد جائز نده ، نو کله چه د پلار او نیکه نکاح ورکول صحیح شو نو صغیر او صغیره بعد البلوغ د فسخ حق نه لری ، خو د پلار او نیکه نه ماسوا که څوک صغیر یا صغیره په غبن په نقصان زیات سره په مهر کی یا په غیر کفؤ سره په نکاح ورکړی نو دا صحیح نه ده ځکه د دوی شفقت په صغیر او په صغیره باندی کم وی نو لهذا د دوی په حق کی څه نظر نکوی نو کله چه دوی بالغ شی نو دوی ته د نکاح د فسخ ماته ولو حق شته .

و لا نکاح واحدة من اثنتین زوّجها المامور بواحدة للآمر ای اَمَر آخَرَ ان یزَوِّجَهُ امرأةً فزوّجه امر آتین بعقد واحد لا یصح نکاح کل واحدة منهما اما اذا زوَّج بعقدین فالاول صحیح دون الثانی .

ترجمه : او صحیح نده نکاح د یو بنځی هم د دوو بنځو نه چه په نکاح ورکړی وی دا دواړه هغه سړی چه مامور په یوی بنځی باندی وی لپاره د آمر یعنی یو سړی امر وکړو بل ته چه په نکاح کړی ده ته (آمر ته) یوه بنځه نو مامور ورته دوه بنځی په نکاح کړی په یو عقد سره نو د دی دواړو نه د یو نکاح هم صحیح نه ده ، امّا که دوه بنځی ئی ورته په نکاح و کړی په دوو عقدو سره نو د اولی نکاح صحیح ده نه دویم .

تشریح او توضیح : غرض ده ماتن د دی عبارت نه دا دی چه یو سړی بل ته امر وکړی چه ماته یوه بنځه وکړه او تعین ئی ونه کړو نو مامور ورته دوه بنځی په یو عقد سره وکړی نو د یوی نکاح هم صحیح نه ده یعنی لازمه نه ده ، ځکه چه هغه د یوی بنځی امر ورته کړی ؤ او ده د هغه مخالفت وکړو ، او نه په کی یوه غیر معینه صحیح ده ځکه چه یوه پکی مجهوله نامعلومه ده ، او نه پکی یوه معینه ځکه چه اولویت پکی نشته چه یوه غوره کړی او بل ترک کړی پریدی نو لهذا د دوی تر منځ به تفریق جداوالی راوستلی شی ، او که مامور دوه بنځی آمر ته په نکاح کړی خو په دوه عقدینو سره نو اول عقد صحیح یعنی لازم دی اودویم لازم ندی هغه د آمر د اجازی پوری موقوف دی که اجازه ئی وکړه نو نافذ کیږی او که نه نو نه نافذ کیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب المهر

باب دی په بیان د مهر کی

اقله عشرة دراهم هذا عندنا و اما عند الشافعیؒ کل ما یصلح ثمنا یصلح مهرا سواء کان عشرة دراهم او اقل منها او ما فوقها .

ترجمه : کم د دی مهر لس دراهم دی دا په نزد زمونږه او هر چه په نزد امام شافعیؒ دی نو هر هغه شئ چه صلاحیت د ثمن لری نو هغه صلاحیت د مهر لری برابره خبره ده چه هغه لس دراهم وی او که کم وی د دینه او که زیات وی د دینه .

تشریح او توضیح : هرکله چه مصنف فارغ شو د بیان د عقد او د شرطونو د هغی نه نو شروع ئی وکړه په مهر باندی ځکه چه په عقد کی مهر لازم وی نو وئی ویل چه باب المهر الخ .

مهر دیته وائی چه د خاوند له طرفه بنځی ته د فرج د منافعو په مقابله کی ورکولی شی زمونږ په نزد دا ضروری ده چه لازمًا به مهر مال وی یا هغه شئ چه حکم د مال کی وی لکه کپړه و غیره داسی نور او امام شافعیؒ په نزد مال پکی شرط نده بلکه غیر مال هم په مهر کی اداء کیږی لکه تعلیم د قرآن تعلیم د کتابت و غیره داسی نور .

امام شافعیؒ د آدم علیه السلام په قصه باندی دلیل نیسی هغه قصه داسی ده چه کله الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ بیا د ده د چپی پونښتئ نه الله پاک په قدرت کامله سره بی بی حواءؑ پیدا کړه نو څه وخت چه ده ولیده نو قصد د لاس وروړلو ئی وکړ نو الله پاک ورته وفرمائیل چه ته یو ځل بی بی حواء ته مهر ادا کړه او بیا لاس وروړه نو آدم علیه السلام ورته عرض وکړو چه یا الله ماسره خو څه نشته زه څه ورکړم نو الله پاک ورته وفرمائل چه ستا په اولادو کی ځما یو حبیب محمد ﷺ رسول الله ﷺ چه د عبد الله صاحب ځوی مبارک دی پده باندی شل (۲۰) کرتی۔ ځل درود ووائی بعضی روایاتو کی اووه (۷) کرتی۔ پیره راغلی او بعضو کی (۱۱) پیره۔ کرتی راغلی او بعضو کی د دینه زیات نو دا درود به ستا لپاره مهر شی .

نو دلته یو اعتراض راځی چه کله آدم علیه السلام په نبی علیه السلام درود وویو نو د دی درود فائده خو بی بی حواءؑ ته ونه رسیده نو څنګه مهر کی اداء شو ؟ د دی جواب دادی چه دلته مهر د درود شریف ثواب دی ځکه کیدای شی چه د الله جل جلاله مقصد به دا وی چه ته ځما په حبیب درود ووایه او ثواب ئی بی بی حواءؑ ته وبښه نو دا مهر د درود په صورت کی بی بی حواءؑ ته حواله شو نو شوافعو پدی واقعه باندی دلیل نیولی چه مهر کله کله غیر مال هم وی خو لکن دا دلیل کمزوری دی ځکه چه شرائع مَنْ قبلنا هلته زمونږ لپاره حجت کیدی شی چه کله د قرآن او د حدیث سره د دی تعارض نه وی ، او کله چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د قرآن او د حدیثونه مخالف وی نو بیا مردود وی یعنی غیر مقبول وی ، او دا واقعه هم د قرآن نه مخالف ده ځکه الله پاک قرآن کریم کی فرمائی چه (و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبغوا باموالکم محصنین - الایه) نو د دینه معلومه شوه چه مهر به خامخا مال وی .

نو د مهر کم اندازه د احنافو په نزد باندی لس دراهم دی چه څه دپاسه (۳۱) ماسی راځی چه دتولو په حساب سره دوه تولی او اوه نیمی ماسی راځی لکه په اوزان شرعیه کتاب کی منقول دی چه د دینه کم نه وی لکه څرنګه چه حدیث مبارک کی راځی چه (لا مهر دون عشرة دراهم) یعنی د لسو درهمو نه به مهر کم نه وی ، او کومو حدیثونو کی چه د لسو نه کم راغلی هغه محمول دی په مهر معجل سره ځکه د عربو دا عادت دی چه دخول نه مخکی به ئی ښځی ته خامخا څه مهر ورکوه ، او امام شافعی په قول هغه شئ چه په بیعاتو کی صلاحیت د ثمن لری نو هغه به صلاحیت د مهر هم لری هغه لس درهم وی او که د لسو نه کم وی خو د امام شافعی په نزد د مهر اقل عدد ته څه حد نشته او دا اکثر مهر لپاره بیا اتفاقا حد نشته څومره چه وی جائز دی .

و تجب هی ان سُمِّیَ دونها و ان سُمی غیرُهُ ای غیر دون عشرة دراهم و هو امّا العشرة او ما فوقها فالمسمی عند الوطی او موت احدهما و نصفه بطلاق قبل وطی و خلوة صحت ای الخلوة الصحیحة و سیجئ تفسیرها فان قلت لِمَ لم یکتفُ بقوله قبل خلوة صحت فانه اذا کان قبل الخلوة الصحیحة کان قبل الوطی ؟ قلت لا نسلم فانه یمکن ان یکون قبل الخلوة الصحیحة و لا یکون قبل الوطی بان وطی بلاخلوة نحو ان وطی مع وجود المانع الشرعی کصوم رمضان و نحوه .

ترجمه :او واجب دی لس درهمه که مسمی کړی شو کم د لسو نه او که مسمی کړی شوی غیر د کمو نه یعنی غیر د کمو لسو درهمو نه چه هغه غیر د کم یا لس دی یا زیات د لسو نه دی نو کل مسمی به واجب وی په وخت د وطی کی یا په وخت د مرګ د احدهما کی او نیم د مسمی به وی په طلاق سره مخکی د وطی نه او د خلوت صحیحه نه او د دی تفسیر به راشی انشاء الله نو که ته یو اعتراض وکړی چه مصنف ولی اکتفاء پدی قول ونه کړه چه قبل خلوة صحت ځکه چه کله طلاق قبل الخلوة شی نو قبل الوطی په خپله راغله چه وطی بغیر د خلوت نه نه وی نو چه خلوت نه وی نو وطی هم نشته ؟

نو زه جواب کی وایم چه دا نه منم چه وطی سره خلوت صحیحه لازمه ده ځکه ممکن ده چه طلاق قبل الخلوة الصحیحة وی او قبل الوطی نه وی هغه داسی چه وطی بغیر د خلوت صحیحه نه وی لکه وطی سره د وجود مانع شرعی نه لکه روژه او غیره داسی نور . دلته وطی راغله او خلوت صحیحه نشته ، وفیه ما فیه فلا یخفی علی احد و سأذکر لک انشاء الله .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تذکرة وجوب المسمّی عند الوطی او موت احدهما

غرض د مصنف پدی عبارت سره دا دی چه مخکی بیان د کمیت د مهر ؤ اوس بیان د کیفیت د مهر دی چه مهر به په کومو صورتونو کی واجب وی نو وئی ویل و تجب الخ نو کله چه د عقد په وخت کی مهر ذکر شو که دا مسمی کم له لسو نه وی نو په وخت د دخول کی مکمل لس درهمه واجب دی او د دی خپل تحدید یعنی د لسو نه کم مهر مقرروللغوه دی او که مخکی د خول نه ئی طلاق ورکړل نو نیم د لسو چه پنځه دی واجب دی او که لس درهمه ئی د عقد وخت کی مقرر کړی ؤ یا زیات د لسو نه نو بیا کل مسمی واجب دی په وخت د وطی کی یا په وخت د مرګ د یو د مړه او ښځی کی خو یاد لره چه وجوب د مسمی په وطی یا په موت د احد هما باندی نه راځی بلکه وجوب د مهر په عقد کی یا په تسمیه د دوی سره راځی او یا په حکم د شرع سره راځی چه هغه مهر مثل دی په وخت د عدم تسمیه د مهر کی خو مهر بیا چه تقرر او تاکید پیدا کوی نو هغه په یو د دریو شیانو سره وی یا په دخول سره ، یا په خلوت صحیحه سره ، یا په موت د احد هما سره ، ځکه چه دخول سره تسلیم د مبدل چه بضعه ده راځی او کله چه تسلیم د مبدل راغی نو بدل لازم شو چه مهر دی او خلوت قائمقام د دخول دی ځکه خلوت سبب او مفضی دی وطی لره او په مرګ سره نکاح انتهاء ته رسیږی او شئ په انتهاء سره تاکید پیدا کوی او کله چه تاکید پیدا کړی نو سقوط غورځول نه خوری .

او نیم د مسمی به واجب وی چه کله طلاق مخکی د وطی نه او مخکی د خلوت صحیحه نه راشی او په صورت د عدم تسمیه د مهر کی که طلاق قبل الدخول راشی نو صرف متعه یعنی جوړه جامی ورکول مستحب دی او که طلاق بعد الدخول ؤ نو بیا کل مهر مثل دی ،

کوم اعتراض چه په ترجمه کی ذکر دی د هغی خلاصه دا ده چه ذکر د لفظ د وطی لغوه دی ځکه طلاق چه کله قبل الخلوة الصحیة راشی نو قبل الوطی په خپله راغی ځکه وطی وی په خلوت کی نه په جلوت کی نو ده جواب وکړه چه وطی سره خلوت صحیحه لازم نه دی ځکه چه وطی سره د وجود د مانع شرعی نه یا حسی نه لکه روژه حیض و غیره شو دا وطی قبل الخلوة الصحیحة راغله نو د مزید وضاحت لپاره ئی د خلوت صحیحه ذکر وکړو خو بنده فقیر الی الله وائی چه دلته غرض د معترض مطلق خلوت دی او غرض د مجیب خلوت مطلقه چه هغه خلوت صحیحه دی مراد دی ، وطی د مطلق خلوت نه مخکی هیڅکله نشی کیدی خو د خلوت مطلقه نه مخکی کله کیدی شی لکه څرنګه چه شارح په جواب کی وویل نو لهذا دا نزاع جګړه د دوی نزاع لفظی ده والله اعلم .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و صح النكاح بلا ذكر مهر و مع نفيه و بخمر و خنزير و بهذا الدّنّ من الخل فهو خمرٌ بهذا العبد فهو حرٌ و بثوب و بدابّةٍ لم يبيّن جنسها و بتعليم القرآن و بخدمة الزوج الحرّ لها سنةً و انما قيد بالحر لانه لو كان عبدا تجب الخدمة و سيجئ .

ترجمه : او صحیح ده نکاح بغیر د ذکر د مهر نه په وخت د عقد کی او سره د نفی د مهر نه او په شرابو سره او په خنزیر سره او پدی چاتی. سره د سرکی نه نو هغه شراب ؤ او پدی غلام سره نو هغه آزاد ؤ او په جامی سره او په خاروی سره د دوی جنس ئی بیان نه کړ او په تعلیم د قرآن سره (بنځی ته) او په خدمت د خاوند سره چه حُر وی د بنځی لپاره یو کال او مقیدئی کړ زوج په حر سره ځکه چه که چیری خاوند غلام وی نو بیا خدمت واجب دی او دا مسئله به انشاء الله راشی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنف" پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چه په نکاح کی مهر شرط نه دی نو که په وخت د عقد کی بالکل ذکر د مهر ونکړی یا نفی د مهر وکړی چه زه تاته مهر نه درکوم نو جائز دی لکه دا ایت کریمه پدی دلالت کوی (لا جناح عليم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ـ الاية)

ترجمه : په تاسی څه گناه نشته که تاسی خپلو بنځو ته طلاق ورکړئ ترڅو مو چه لاس ورورې نه وی . نو د دی ایت نه معلومیږی چه د مهر مقررولو نه مخکی طلاق ورکول جائز دی او طلاق بغیر د نکاح نه نه صحیح کیږی نو معلومه شوه چه بغیر د ذکر د مهر نه او د تعین د مهر نه نکاح صحیح ده نو کله چه په صورت د عدم ذکر د مهر کی او په صورت د نفی د مهر کی نکاح صحیح شوه نو په هغی صورت کی هم صحیح کیږی چه کله په ذکر د مهر کی غیر متقوم شئ یعنی چه شرعا هغی لره قیمت نوی لکه شراب او خنزیر وی .

دا رنگی که د عقد په وخت یو حرام شی ته اشاره وکړی مثلا په یوه چاتی. کی شراب موجود ؤ او زوج ورته ووائی چه له ماسره نکاح په دی سرکی سره وکړه او هغه حقیقت کی شراب ؤ نو نکاح صحیح ده ، او یا زوج اشاره وکړی یو شخص ته چه پدی غلام سره له ماسره نکاح وکړه او هغه په حقیقت کی حر ؤ نو نکاح صحیح ده او یائی مجهول القیمت شئ په مهر کی ذکر کړ مثلا لکه جامی یا دابه یا یو کور او جنس ئی هم معلوم نوی مثلا خاوند ورته ووائی چه ماسره نکاح وکړه په یوی جامی سره جنس ئی بیان نه کړی .

یا په دابی سره (خاروی) سره جنس ئی بیان نه کړی چه غویا دی خر دی اس دی و غیره ، یا کور چه پوخ کور دی خام کور دی لوی دی ورکوتی وړه کی دی څرنگه دی نو پدی صورت کی نکاح صحیح شوه . او یائی په مهر کی هغه شی ذکر کړ چه هغه صلاحیت د مهر نه لری لکه تعلیم د قرآن چه زوج ورته ووائی چه زه یه د مهر په ځای قران کریم درته وښایم نو دا اگر چه مال نه دی خو صحیح ده ، یا یو حر سړی وی او

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ښځی ته ووائی چه له ماسره نکاح وکړه او زه به ستا یو کال مثلا خدمت کوم نو په خاوند باندی خدمت لازم نه دی نو خدمت اگر چه مال نه دی خو نکاح صحیح ده خو که یو غلام دا خبره وکړی نو بیا خدمت په خاوند واجب دی نو پدی مذکوره ټولو صورتونو کی بلا مهره نکاح صحی شوه خو مهر مثل به په سړی واجب وی کما سیاتی عن قریب انشاء الله ۔

و فی تزویج بنته او اخته منه علی تزویج بنته او اخته منه معاوضة بالعقدین ای صح النکاح فی صورة تزویج بنته منه و قوله معاوضةً یمکن ان یکون تمیزا او حالا عن التزویج ای حال کون التزویج تعویضا لهذا العقد بذلك العقد و لذلك العقد بهذا .

ترجمه : او په نکاح ورکولو د لور خپلی یا د خور خپلی هغه لره په شرط د نکاح ورکولو د لور د هغه یا خور د هغه ده ته په طریقه عوض سره په دواړو عقدینو کی یعنی صحیح ده نکاح په صورت د نکاح کولوکی د خپلی لور هغه ته او دا قول د ده چه معاوضةً دی ممکنه ده چه تمیز وی یا حال وی د تزویج نه یعنی په حال کون د دی تزویج کی چه دا عوض وی د دی عقد لپاره په هغه بل عقد سره او د هغه بل عقد لپاره پدی عقد سره ۔

مسئلة الشغار عند العلماء والاحبار

غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د مسئلی د شغار دی ، شغار دیته وائی چه یو سړی خپله حریمه لکه لور خور و غیره چاله پدی شرط سره په نکاح ورکړی چه ته به هم مالره خپله حریمه لور یا خور و غیره په نکاح راکوی او مهر به پکی نه وی نو یوه ښځه به د بلی ښځی مهر وګرځی شرعا دا ممنوع دی ځکه حدیث مبارک کی راځی چه (لا شغار فی الاسلام) یعنی په اسلام کی شغار نشته ، خو که مهر پکی وی لکه نن مروجه بدل چه مهرونه پکی شته نو بیا دا شغار ندی دا جائز دی ۔ خو د شغار په نفی ټول ائمه حضرات قائله دی صرف اختلاف په دی کی دی چه یو سړی شغار وکړی نو ایا دا نکاح صحیح ده او که نه ؟

نو زمونږ په نزد نکاح صحیح ده او د امام شافعیؒ په نزد باطله ده هغه د مذکوره حدیث و غیره نه استدلال کوی د ده د استدلالاتو نه جوابونه په حاشیه کی مذکور دی علی التفصیل فانظرها ، او زمونږ په نزد دا نکاح صحیح ده ځکه ده هغه شی چه هغه صلاحیت د مهر نه لری مهر ئی وګرځوه چه هغه بضعه د هری یوی ده نو لهذا مهر به پری لازم وی چه نکاح صحیح شی لکه څرنګه چه د شرابو او خنزیر په صورت کی مهر مثل لازم ؤ ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لزم مهر مثلها فی الجمیع عند وطی او موت اکتفی بذکر الوطی و لم یذکر الخلوة لانه اراد الوطی حقیقة او دلالة ففی الخلوة دلالة الوطی اقامة للداعی مُقام المدعو و قوله او موت ای موت الزوج او الزوجة ، و عبارة المختصر هذا : و صح النکاح بلا ذکر مهر و مع نفیه و بشیء غیر مال متقوم و بمجهول جنسه و یجب مهر المثل کما مر او صفته فالوسط او قیمته ، ای صح النکاح بمجهول صفته فیجب الوسط او قیمته .

ترجمه : او لازم دی مهر مثل په تولو سابقه مخکښی صورتونو کی په وخت د وطی کی یا په وخت د مرګ کی مصنفؒ اکتفاء وکړه په ذکر د وطی سره او خلوت ئی ذکر نه کړو ځکه د ده مراد د وطی نه عام دی حقیقةً وطی وی او که دلالةً وی نو په خلوت کی دلالت د وطی شته د وجی د اقامت د داعی نه (چه خلوت دی) په مقام د مدعو (چه وطی ده) او دا قول د مصنف چه او موت دی یعنی مرګ د خاوند یا د بنځی او عبارت د مختصر دا دی چه او صحیح ده نکاح بغیر د ذکر د مهر نه او سره د نفی د مهر نه او په یوشی سره چه مال متقوم نه وی لکه (خمر خنزیر) او په هغی شی سره چه مجهول وی جنس د هغی لکه جامی دابه و غیره ، او واجب دی مهر مثل (په تولو صورتونو) کی لکه څرنګه چه مخکی ذکر شو (عند الموت اوالوطی) او یا مجهول وی صفت د هغی نو بیا درمیانه شئ واجب دی یا قیمت د دی شی] یعنی صحیح ده نکاح په هغی شئ سره چه مجهول وی صفت د هغی نو واجب دی بیا درمیانه شئ یا قیمت د دی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چه نکاح خو بدی مخکی صورتونو تولو کی صحیح ده خو لیکن په تولو کی مهر مثل لازم دی په وخت د وطی کی ځکه چه تسلیم د مبدل په وطی سره رائحی نو بدل خامخا لازم دی او یا په وخت د مرګ د احد الزوجین کی ځکه چه په مرګ سره انتهاء د نکاح رائحی او شی په انتهاء سره مضبوطیږی اوقوی کیږی نو لهذا مهر مثل لازمیږی . قوله اکتفی الخ : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره دفع د اعتراض ده چه مصنف عند وطی وویل نو څرنګه چه وجوب د مهر مثل عند الوطی یا عند الموت رائحی نو دارنګی په وخت د خلوت صحیحه کی هم رائحی نو ذکر د خلوت صحیحه ئی ولی ونکړ؟

شارح جواب وکړ چه د ده مقصد د وطی نه وطی عامه ده چه هغه حقیقة وی او که دلالة وی او په خلوت کی دلالت د وطی شته ځکه چه غالبا خلوت بغیر د وطی نه نه وی .

وعبارة المختصر : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره بیان د مزید وضاحت دی چه نکاح بغیر د ذکر د مهر نه هم صحیح ده ، او سره د نفی د مهر نه هم صحیح ده ، او په یو داسی شی سره چه هغه مال متقوم نه وی هم صحیح ده او په هغی شئ سره چه جنس مجهول وی هم صحیح ده خو پدی صورتونو کی مهر مثل لازم دی کما مر.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او صفة : یانی مجهول ؤ صفت د دی مثلا خاوند ورته ووائی چه یو اس به درکړم خو رنګ و روغن او ښه والی او بدوالی ئی ورته بیان نه کړی نو پدی صورت کی به یا درمیانه اس ورکوی او یا به قیمت د دی درمیانه ورکوی .

ومتعة لا تزيد على نصفه ، و لا تنقص عن خمسة اى لا تزيد على نصف مهر المثل و لا تنقص من خمسة دراهم و تعتبر بحاله فى الصحيح لقوله تعالى (على المُوسِعِ قَدَرُهُ- الاية) و عند الكرخيؒ تعتبر بحالها .

ترجمه : او متعه به لازم وی داسی متعه چه زیاته به نه وی په نیم مهر مثل باندی او نه به کمه وی د پنځو درهمو نه ، او متعه به معتبره وی په حال د خاوند سره په قول صحیح سره د وجی د دی قول دالله تعالی نه چه (و على الموسع قدره - الایه) یعنی په مالداره په اندازه د طاقت د ده او په غریب باندی په اندازه د طاقت د ده او د امام کرخیؒ په نزد باندی متعه به معتبره وی په حال د ښځی سره .

تشریح او توضیح : او مخکښی په سابقه صورتونو کی مهر مثل لازمیده چه کله وطی وشی یا موت راشی خو په مذکوره صورتونو کی که طلاق قبل الوطی او قبل الخلوت راشی نو بیا متعه لازمیږی خو دا متعه به د نیم مهر مثل نه نه زیاتیږی ځکه چه متعه به نیم مهر مسمّی باندی نه زیاتیږی نو په نیم مهر مثل باندی خو په طریقه اولیٰ سره نه زیاتیږی ځکه چه مهر مسمیٰ قوی دی د مهر مثل نه دارنګی متعه به کمه نه وی د پنځو درهمو نه ځکه چه متعه عوض د بضعی(اندام مخصوصه د ښځی) ده او مکمل عوض د لسو نه کم نه وی ځکه مهر د لسو درهمو نه کم جائز نه دی نو نیم د عوض به د نیم د مهر نه کم نه وی چه هغه پنځه درهمه دی .

اوس دا خبره چه متعه به د خاوند د حال سره معتبره وی او که د ښځی د حال سره ؟ نو پدی کی دری قوله دی : (۱) د ماتنؒ په نزد د خاوند د حال سره به معتبره وی که خاوندئی مالداره وی نو اعلی درجه متعه به ورکوی ، او که خاوند ئی غریب وی نو ادنی درجه متعه به ورکوی ، او دا قول د ده په نزد صحیح دی او دلیل کی ئی ایت کریمه راوړی (۲) او د امام کرخیؒ په نزد د ښځی حالت معتبر دی . (۳) دریم قول د خصافؒ دی د ده په نزد باندی د دواړو حالت معتبر دی که دواړه مالداره ؤ نو بیا اعلی درجه متعه به ورکوی او که دواړه غریب ؤ نو ادنی درجه متعه به ورکوی او که یو غریب وی بل مالداره نو بیا درمیانه جوړه ده ورکوی او دا قول بعضی علماء غوره کړی .

و هى درع و خمار و ملحفة بطلاق قبل الوطى والخلوة اى فى الصور المذكورة وهو قوله - بلا ذكر المهر الى آخره .

ترجمه : او دا متعه یو قمیص دی او تیکری (څادر) او لویه چادری خو دا متعه لازمیږی په

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاق قبل الوطی سره او قبل الخلوت سره پدی سابقه مذکوره صورتونو کی چه هغه دا قول دی چه بغیر د ذکر د مهرنه تر آخر یوری .

تشریح او توضیح : غرض د ماتن پدی عبارت سره بیان د متعی دی چه هغه یو قمیص دی بل ځادر چه زنانه عام طور سر یری پتوی او بل ملحفه هغه ځادر ته وائی چه د سر نه بنپو پوری ځان پری پتوی ، لیکن زمونږ په مشرقی علاقو کی یوائی دا دری شیان نه کافی کیږی بلکه د دی سره به پرتوګ هم وی پیزار به وی برقعه چادری به هم وی ځکه چه د دی بغیر لباس نه مکمل کیږی .

و فی خدمة الزوج العبدِ لها هی ای تجب یعنی الخدمة فی النکاح بخدمة الزوج العبد لها .

ترجمه : او په خدمت د خاوند کی چه غلام وی دا خدمت د بنځی لپاره نو دا خدمت واجب دی په نکاح کی چه دا نکاح په خدمت د خاوند کی چه غلام وی شوی د بنځی لپاره .

تشریح او توضیح : صورت د مسئلی دا دی چه زید مثلا یو بنځی ته وویل چه ته له ماسره نکاح وکړه نو زه به ستا یو کال خدمت وکړم نو زید به خالی نه وی یا به حر وی او یا به غلام وی که چیری زید حر وی نو تسمیه فاسده شوه او مهر مثل لازم شو ځکه ازاد سړی خادم ګرځول جائز نه دی ځکه شرعا به بنځه خادمه وی نه سړی .

او که زید غلام ؤ نو بیا په زید باندی یو کال خدمت مثلا لازم شو خو شرط پکی دا دی چه غلام د بادار له طرفه مأذون وی ولی که بادار اجازه ونکړی نو عقد نه صحیح کیږی او د غلام په صورت کی د زید خادم ګرځول ځکه جائز دی چه مهر به خامخا مال یا د دی په حکم کی وی او غلام مال وی لیکن حرنه حقیقة مال دی او نه حکما مال دی .

وللمفوّضة ما فرض لها ان وطئت او مات عنها والمتعة ان طُلّقتْ قبل الوطی المفوّضة هی التی نکحت نفسها بلا ذکر المهر او علی ان لا مهر لها ثم ان تراضیا علی مقدار فلها ذلك المفروض او وطئها او مات عنها والمتعة ان طلقها قبل الوطی و عند ابی یوسفؒ و هو قول الشافعیؒ لها نصف المفروض .

ترجمه : او د مفوضی لپاره هغه مهر دی چه مقرر شوی وی د دی لپاره که وطی کړی شوه اویا خاوند د دی مړ شو د هغی نه او متعه به ورکوی که طلاقه کړی شوه مخکی له وطی نه . مفوضه هغه بنځه ده چه په نکاح ورکړی ځان خپل بی له ذکر د مهر نه او یا په دی شرط چه دی لره به مهر نه وی نو که بیا دا دواړه په څه اندازه راضی شو نو دی لره هم دغه مقرر شوی شئ وی که خاوند ئی وطی کړه او یا خاوند ئی مړ شو ، او متعه به ورکوی که طلاق ئی ورکړ مخکی له وطی نه او د امام ابویوسفؒ په نزد باندی همدا قول د امام شافعیؒ دی چه دی لره به نیم د مقرر شوی شئ نه وی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح : غرض د ماتن پدی عبارت سره بیان د مفوضی دی مفوضه یا په وزن د اسم فاعل سره دی د باب تفعیل نه چه تفویض رائحی او یا په وزن د اسم مفعول سره نو په صورت د اسم فاعل کی به ئی معنی داسی وی چه هغه ښځه چه دی ځان سپارلی وی زوج خپل ته بلا مهر ، او په صورت د اسم مفعول کی به ئی معنی داسی شی چه هغه ښځه چه ولی د دی سپارلی وی زوج د دی ته بلا مهر لیکن د شارح د وروستنی عبارت نه صیغه د اسم فاعل معلومیږی فلا یخفی علی احد . یعنی یوی ښځی یو سړی سره د خپل ځان نکاح وکړه او د مهر ذکر ئی پکی ونه کړو او یائی پکی شرط دا ولګوه چه د دی لپاره به مهر نوی بیا د عقد نه وروسته د دواړو رضاء په یو شئ باندی راغله مثلا خاوند ورته ووائی چه زه به تاله دومره شی درکړم او ښځه ورسره خوښه شوه نو اوس که خاوند ورسره خلوت صحیحه یا وطی وکړه یا خاوند تری مړ شو یائی ښځه مړه شوه نو پدی صورت کی به د ښځی مهر هغه مقرر شی وی او که د وطی نه مخکی طلاق ورکړو نو بیا به متعه وی او د امام ابویوسف په نزد باندی چه همدغه د امام شافعی قول دی ، د دی ښځی به نیم د هغه مال کیږی چه کوم بعد العقد مقرر شوی دی د دوی په نزد دا مفروض کالمسمی دی او طلاق قبل الوطی په صورت کی نیم د مسمی وی نو دارنګی مفروض به هم نیم ورکول کیږی او مونږ وایو چه داسی صورتونو کی اکثره مهر مثل رائحی او مهر مثل نه نیمیږی والتفصیل فی الحاشیه .

و ما زید علی المهر یجب و یسقط بالطلاق قبل الوطی و صح حطها عنه ای حط المرأة عن الزوج و لم یذکر مفعول الحط لیدل علی العموم کما فی قوله فلان یُعطی و یمنع فیدل علی حط کل المهر و بعضه والزیادة فی صورة الزیادة علی المهر .

ترجمه : او کوم شی چه زیاتی شو په مهر باندی نو هغه واجب دی او ساقطیږی (دغه زائد) په طلاق سره چه د وطی نه مخکی وی او صحیح ده کمول د ښځی د خاوند نه او ذکر ئی نه کړ مصنف مفعول د حط د دی لپاره چه دلالت وکړی په عموم باندی لکه پدی قول د قائل کی چه فلانکی ورکړه کوی او منع کوی نو د مصنف دا کلام دلالت کوی په کمولو د ټول مهر سره او د بعضی سره او په کمولو د زیاتی سره په صورت د زیادت علی المهر کی .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه د عقد په وخت یا د هغی نه وروسته خاوند په مهر مسمی باندی کوم شی زیاتی ومنی نو هغه په خاوند باندی لازم دی چه ورئی کړی خو پدی شرط چه ښځه قبول کړی او اندازه د زیاتی معلومه کړی او بل بقاء د زوجیت وی خو لیکن که د خلوت صحیحه نه او د وطی نه وروسته ئی طلاق ورکړو نو هغه زیاتی مهر تری ساقط دی او نیم د اصلی مهر کیږی نه د زیاتی .

دارنګی که ښځه وغواړی چه له خاوند مهر کم واخلی مثلا دیته لس زره افغانی مقرری شوی خو ښځه خاوند ته ووائی چه پنځه زره راکړه او پنځه زره درنه نه اخلم نو دا کمولی د ښځی بلکل صحیح دی ،

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او یا بلکل ټول مهر ورته ښځه وبښي نو دا هم صحیح دی خو شارحؒ فرمائی چه مصنفؒ د فعل حط مفعول ذکر نکړو د دی لپاره چه دلالت په عموم وکړی ، او یو شی پوری لکه روپۍ خاص نشی بلکه عام شی او هر شی ته چه هغی کی صلاحیت د مهر وی شامل شی لکه یو مثال کی راځی چه فلانکی ورکړه هم کوی او منع هم کوی نو د یُعطی او یمنع مفعول نه ذکر کوی دا د دی لپاره چه هر شی ته شامل شی یعنی فلانکی هر مفید شئ خلکوته ورکوی او هر ضرری شئ دخلکو نه منعه کوی او که مفعول ئی ذکر شی نو بیا د همغه مفعول پوری خاص کیږی نو د مصنفؒ د دی خبری نه دری خبری معلومی شوی ـ

(۱) چه ښځی ته دا جائز دی چه له خاوند ټول مهر ختم کړی (۲) بعضی حصه ئی لری کړی (۳) چه خاوند ورته کوم شی زیاتی کړی نو ښځه ورته ووائی چه هغه ریاتی درنه نه اخلم هغه ورته معاف کړی دا ټول صحیح دی ـ

و خلوة بلا مانع وطی حسا او شرعا او طبعا کمرض یمنع الوطی هذا نظیرا لمانع الحسی ، و صوم رمضان و احرام بفرض او نفل هذا نظیرا لمانع الشرعی ، و حیض و نفاس هذا نظیر المانع الطبعی ، ولا یضر ان یکون المانع الشرعی موجودا فیهما ـ تؤکده ای تؤکد المهر فخلوة مبتدأ و تؤکده خبره ، واعلم ان المراد بالخلوة اجتماعهما بحیث لا یکون معهما عاقل فی مکان لا یطلع علیهما احد بغیر اذنهما او لا یطلع علیهما احد للظلمة و یکون الزوج عالما بانها امرأته .

ترجمه : او خلوت بغیر د مانع د وطی نه چه هغه مانع حسا وی او یا شرعًا وی او یا طبعًا وی لکه مرض شو دا وطی منع کوی دا مثال د مانع حسی دی او روژه د رمضان شوه او احرام شو په فرضو سره یا په نفلو سره دا مثال د مانع شرعی دی ، او حیض شو نفاس شو دا مثال د مانع طبعی دی ، او دا هم ضرر نه کوی چه مانع شرعی موجود وی پدی دواړو یعنی حیض او نفاس کی نو دا خلوت مضبوطوی مهر لره ـ نو خلوت مبتدا ده او تؤکده ئی خبر دی ـ خو پوه شه چه مراد په خلوت جمعوالی او یو ځائی والی د زوجینو دی پداسی یو ځای کی چه د دوی سره عاقل بالغ څوک نه وی او په داسی مکان کی چه نه خبریږی پدی دواړو هیڅوک بغیر د اجازی د دوی نه او یا پری څوک نه خبریږی د وجی د تیاری نه پدغه ځای کی خو خاوند هم پدی پوه وی چه دا زما سره ناسته ښځه دا زما ښځه ده ـ

ضوء السراج فی الظلمة لبیان الخلوة

غرض د ماتنؒ پدی عبارت سره شروع په بیان د هغه څه کی ده چه هغه مهر مضبوطوی بغیر د وطی نه چه خلوت دی مراد د خلوت نه دا دی چه ښځه او خاوند په داسی یو ځای کی سره یو ځای شی چه هلته عاقل انسان نه وی او داسی ځای کی وی چه هغه صلاحیت د خلوت او وطی لری بل دا چه خاوند به

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پدی عالم وی چه دا زما ښځه ده نو که یو هم پدیکی نوی نو بیا خلوت صحیح نه دی نو کله چه خلوت وشی او مانع موجود نوی نو په خاوند پوره مهر راغی ځکه چه خلوت غالبا مفضی وی وطی ته او حقیقة وطی یو امر خفی پټ دی هغه بل چاته معلوم نه وی نو خلوت قائمقام د وطی وگرځیده او موانع د خلوت دری قسمه دی :

(۱) حسا لکه مرض خو هغه مرض چه مانع د وطی وی نه هر مرض ځکه بعضی امراض مانع د وطی نه نوی دا مرض په خاوند وی او که په ښځه نو مرض یو مانع حسی دی چه هر سړی ته معلوم وی .

(۲) شرعا لکه روژه د رمضان شوه یا فرضی احرام شو یا نفلی احرام شو نو دا مثال د مانع شرعی دی ځکه چه په ښځه خاوند کی چه هر یو روژه دار وی د رمضان او یائی احرام ترلی وی نو بیا وطی شرعا حرامه ده خو لیکن که نفلی مونځ یا روژه وی بیا خلوت صحیحه راځی کما سیاتی ان شاء الله تعالی .

(۳) طبعا لکه حیض او نفاس شو نو دا مثال د مانع طبعی دی ځکه هغه انسان چه سلیم الطبع وی نو د ده طبع د حیض په حالت کی یا د نفاس په حالت د وطی کولو نه نفرت کوی .

خو لیکن دلته یو اعتراض راځی چه وطی په حالت د حیض کی یا د نفاس کی شرعا ممنوع ده نو باید چه دا مثال د مانع شرعی لپاره شی نه د مانع طبعی لپاره نو شارح د دی اعتراض جواب وکړو چه ولا یضر ان یکون المانع الشرعی موجودا فیهما یعنی کیدای شی چه دا مثال د مانع شرعی لپاره هم شی دیکی څه ممانعت نشته لکه چرنگه چه د صاحب هدایه والا حیض دمانع شرعی اوطبعی څخه گرځولی دی والحیض مانع طبعا و شرعا۔

کخلوة مجبوب او عنین او خصی او صائم قضاءً فی الاصح و نذرا فی روایة و مع احدی الخمسة المتقدمة لا و الصلاة کالصوم فرضا و نفلا ای لا تکون الخلوة صحیحة مع الصلاة المفروضة کما فی الصوم المفروض و تکون صحیحة مع صلاة النفل کما فی صوم النفل و تجب العدة فی الکل احتیاطا ای فی جمیع ما ذکر من اقسام الخلوة سواء وجد المانع کالمرض و نحوه او لم یوجد

ترجمه : لکه خلوت د مجبوب او عنین او خصی او د روژه دار چه قضاءً وی په صحیح قول سره او نذرًا وی په یو روایت کی او سره د یو د پنځو موانعو نه چه مخکی ذکر شو خلوت نه صحیح کیږی او مونځ پښان د روژی دی فرض وی ، او که نفل وی یعنی خلوت صحیحه د فرض مانځه سره نه راځی لکه د فرضی روژی سره چه نه راځی او خلوت صحیحه راځی د نفلی مانځه سره لکه څنگه چه د نفلی روژی سره راځی او عدت واجب دی په ټولو مذکوره اقسامو کی احتیاطا برابره خبره ده چه مانع موجود وی او که نوی .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه وضاحت د مخکی عبارت دی نو مجبوب هغه ته

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ویل کیږی چه ذکر اندام تناسل د ده پریکړی شوی وی او خصیتین د ده برابره خبره ده پریکړی شوی وی او که نوی پریکړی شوی ۔

او عنین دیته وائی چه ذکر اوخصیتین د ده موجود وی خو لیکن په جماع قادر نوی یا د بوډاوالی نه یا د مرض نه یا خلقةً قوت پکی نه وی ، او خصی دیته وائی چه ذکر د ده موجود وی خو خصیتین د ده نه ویستل شوی وی نو خلوت د دی ټولو صحیح دی او مکمل مهر پدوی راځی ځکه چه په بنځه باندی حق د بضع سپارل ؤ او هغه دی وسپارل نور کار د خاوند نه خراب دی نو بنځه مستحقه د کامل اوپوره مهر وګرځیده ۔

دارنګی له احد الزوجین که یو روژه دار وی د قضاء راوړلو نو صحیح دا دی چه دی سره هم خلوت صحیح راځی او په یو روایت کی راځی چه نذری روژی سره هم خلوت صحیحه راځی خو لیکن که پدغه پنځو موانعو کی یو مانع هم موجود وی چه هغه مرض دی روژه د رمضان ده احرام دی حیض دی او نفاس دی نو خلوت نه صحیح کیږی مونږ د روژی پشان دی فرض وی او که نفل وی یعنی لکه څرنګه چه فرضی روژه مانع د خلوت صحیحه ده نو دارنګی فرض مونږ هم مانع د خلوت صحیحه دی اولکه څرنګه چه نفلی روژه مانع د خلوت صحیحه نده نو دارنګی نفلی مونږ هم مانع د خلوت صحیحه نده خو لیکن پدی ټولو مذکوره اقسامو کی چه صحیحه دی او که فاسده دی عدت واجب دی مانع وی او که نوی چه مانع نوی نو هغه بنکاره خبره ده چه کیدی شی رحم د دی بنځی په اوبوددە سره مشغوله وی او چه مانع وی نو بیا هم احتیاطا عدت واجب دی چه رحم د دی په اوبو د ده سره مشغوله نوی ځکه په عدت سره پاک والی د رحم معلومیږی د دی لپاره چه د بل اوبه دبل د فصل سره ګډی وډی نشی ۔

وتجبُ المُتعَةُ لمطلَّقةٍ لم توطأ و لم يُتَمّ لها مهر و تستحب لمن سواها الا لمن سُمّي لها مهر و طُلّقتْ قبل وطی ۔ المطلقات اربع (۱) مطلقة لم توطأ و لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة (۲) و مطلقة لم توطأ و قد سمی لها مهر فهی التی لم تستحب لها المتعة (۳) و مطلقة قد وُطئت و لم يُسم لها مهر (٤) و مطلقة قد وطئت و سُمی لها مهر فهاتان تستحب لهما المتعة فالحاصل انه اذا وطئها تستحب لها المتعة سواء سمی لها مهر او لا لانه او حشها بالطلاق بعد ما سلمت اليه المعقد عليه و هو البُضْعُ فيستحب ان يعطيها شيئا زائدا على الواجب وهو المسمى فی صورة التسمية و مهر المثل فی صورة عدم التسمية و ان لم يطأها ففی صورة التسمية تاخذ نصف المسمى من غير تسليم البضع فلا يستحب لها شیء آخر و فی صورة عدم التسمية تجب المتعة لانها لم تاخذ شيئا و ابتغاء البُضْع لا ينفك عن المال ۔

ترجمه : او متعه واجب ده د هغی مطلقی لپاره چه وطی شوی نوی او نه مهر ورته مقرر وی او د نورو لپاره بغیر د دینه مستحب ده مګر د هغه چا لپاره چه مهر ورته مقرر وی او د وطی نه مخکی طلاقه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کړی شوی وی ۔ شارح وائی چه مطلقی ښځی څلور قسمه دی (۱) اول هغه مطلقه چه نوی وطی شوی او نه مهر ورته مقرر وی نو د دی لپاره متعه واجب ده (۲) دویمه هغه مطلقه چه وطی شوی نوی خو مهر ورته مقرر وی نو دا هم ده چه د دی لپاره متعه مستحب نه ده ۔ (۳) دریمه هغه مطلقه چه وطی شوی وی خو مهر ورته مقرر نه وی۔

(۴) او څلورمه هغه مطلقه چه وطی شوی هم وی او مهر ورته هم مقرر وی نو د دی دواړو ډلو لپاره متعه مستحب ده نو حاصل د خبرې دا دی چه کله خاوند ښځه وطی کړی نو ښځی ته متعه بیا مستحب ده برابره خبره ده چه دیته مهر مقرر شوی وی او که نه ، ځکه چه خاوند ښځه په وحشت کی واچوله په طلاقو سره وروسته د هغی نه چه هغی ورته معقود علیه سپارلی ؤ چه هغه بضع (فرج دی) نو مستحب ده چه ښځی ته زیاتی شئ په هغه واجب باندی چه مسمی وی ورکړی په صورت د تسمیی د مهر کی او مهر مثل به ورکوی په صورت د عدم تسمیی د مهر کی او که چیرته ئی وطی کړی نه وه نو په صورت د تسمیی کی به نیم مهر اخلی بغیر د سپارلو د بضع نه نو دیته بل هیڅ شی ورکول مستحب نه دی ، او په صورت د عدم تسمیی کی متعه واجب ده ځکه ښځی هیڅ شئ ندی اخستی او طلب د بضع په نکاح سره دانه جدا کیږی له مال نه یعنی بغیر د مال نه نه کیږی ۔

تحریر بیان المطلقات فی اللیالی المظلمات

غرض د دی عبارت نه بیان د مطلقو دی مطلقه لکه حرنګه چه شارح ویلی په څلور قسمه دی :

(۱) هغه مطلقه چه نه وطی شوی وی او نه مهر ورته مقرر وی ۔ (۲) هغه مطلقه چه نه وی وطی شوی خو مهر ورته مقرر وی ۔ (۳) هغه مطلقه چه وطی شوی وی خو مهر ورته مقرر نه وی ۔ (۴) هغه مطلقه چه وطی شوی هم وی او مهر هم ورته مقرر وی نو دا څلور قسمه مطلقی شوی ۔

خو لیکن د دوی لپاره حکم هم په دری قسمه دی (۱) وجوب (۲) استحباب (۳) عدم استحباب ۔ نو وجوب د متعی صرف د یو صورت پوری خاص دی چه اول صورت دی او عدم استحباب هم تر یو صورت پوری مختص دی چه هغه دویم صورت دی نو دی صورت کی فقط نیم مهر دی او استحباب مختص دی تر دوه صورتونو پوری چه هغه دریم او څلورم صورت دی دا زمونږ حنفی مذهب دی او د امام شافعیؒ په نزد د تولو لپاره متعه واجب ده مګر د دریم قسم مطلقی ته واجب نه ده والتفصیل فی الحاشیة و هذه خلاصة العبارة بقدر طاقتی ۔

و ان قبضت الفا سمی ثم وهبته له فطلقت قبل وطی رجع علیها بنصفه لانها قبضت تمام المسمی و لم یجب الا النصف فترده النصف و الالف الذی وهبته له لم یتعین انه الف المهر لان الدراهم و الدنانیر لا یتعین فی العقود و الفسوخ .

ترجمه : او که چیرې ښځی قبض کړی زر روپی چه هغه مقرری شوی وی بیائی وبښلی دغه زر روپی خپل خاوند ته نو بیا ښځه طلاقه کړی شوه د وطی نه مخکی نو خاوند به رجوع وکړی په دغه ښځه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باندی په نیم مهر سره ځکه چه بنځی تمام مهر چه مقرر ؤ قبض کړی نو بیا د بنځی لپاره نیم واجب او نو بنځی به دی خاوند ته نیم بیرته ورکړی او هغه زر روپی. چه دی بنځی بښلی وی خاوند ته نو هغه معلومی نه دی چه هغه هم دغه زر روپی. د مهر دی ځکه چه دراهم او دنانیر نه متعین کیږی په عقودو او فسوخو کی.

تشریح او توضیح : د دی عبارت مقصد دا دی مثلا زید یوه بنځه په زر روپو سره په نکاح واخسته او تولی زر روپی ئی بنځی ته وسپارلی او بنځی قبض کړی بیا بنځی دغه زر روپی. خپل خاوند ته ور وبښلی خو دی خاوند لا وطی کړی نه وه چه طلاق ئی ورکړ نو اوس به زید د دی بنځی نه نیم مهر چه هغه پنځه سوه کیږی بیرته واخلی ځکه چه د بنځی لپاره په دی صورت کی چه طلاق قبل الوطی وی نیم مهر دی او بنځی مکمل تول مهر چه زر روپی. دی قبض کړ نو لهذا نیم مهر به خاوند ته ورکړی. او که ته وائی چه بنځی خو خاوند ته هغه زر روپی. مکمل بیرته هبه کړی نو خاوند ته د نیم په ځای تول حق رسیدلی وی نو بیا د بنځی نه ولی نور نیم مهر غواړی ؟

د دی جواب دا دی چه بنځی چه کوم زر روپی. خاوند ته هبه کړی نو دا معلوم نه دی چه ایا دا هغه مهر زر روپی. دی او که مطلق روپی. ورته هبه کړی دی ، نو که مطلق زر روپی. ورته هبه کړی وی نو بیا خو خبره بنکاره ده او که چیری هم دغه د مهر زر روپی. ئی ورته هبه کړی وی نو بیا هم خاوند ته نیم مهر حقدار دی ځکه چه هبه بیرته نشی واپس کیدی چه دا بیا حساب کړی شی او بل دا چه دراهم او دنانیر په معاملاتو شرعیو کی لکه بیع شراء او غیره او په فسخ د معاملاتو کی لکه اقاله او غیره کی نشی متعین کیدی د تعین دا مطلب ندی چه مقدارئی نشی معلومیدای بلکه د تعین دا مطلب دی چه کومه روپی. مثلا زید ورکړیدی نو بعینه هم دغه روپی. به وی نوری به نه وی نو د روپیو تعین هیڅکله نشی کیدی چه کوم زرګونی خاوند ورکړی ؤ او بنځی همغه بیرته ورکړه کیدی شی چه بنځی بل زرګونی ورکړی وی نو خاوند ته خپل حق چه نیم دی وصول نشو نو لهذا د بنځی نه به دغه نیم مهر وغواړی.

و ان لم تقبضه او قبضت نصفه ثم وهبت الكل او ما بقي او وهبت عرض المهر قبل قبضه او بعده لا ، اي لا يرجع عليها بشيء و صُوَرُ المسائل انها ان لم تقبض شيئا ثم وهبت الكل اى حطّته عن ذمة الزوج ثم طلقها قبل الوطي فلا شيء عليها لان حكم الطلاق قبل الدخول ان يسلم له نصف المهر و قد حصل بل زيادة والمرأة لم تأخذ شيئا لترده اليه بخلا المسألة الاولى و هي التي قبضت الفا سُمي ثم وهبت له و طلقت قبل وطي و ان قبضت نصف المهر ثم وهبت الكل له او وهبت الباقي ثم طلقها قبل الوطي فانه لا شيء عليها لما ذكرنا و لو كان المهر عَرَضًا فقبضته ثم وهبته له او لم تقبضه فحطّته عن ذمته ثم طلقها قبل الوطي فلا شيء عليها اما في صورة عدم القبض فلما مر ، و اما في صورة القبض فكذلك لانها وهبت العَرَض له فانتقض قبض المهر لان العروض متعينة بخلاف المسئلة الاولىٰ فان الدراهم غير متعينة .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه : او کـه چیـری قبـض نه کړی ښځه دغه زر روپئ او یائی قبض کړی نیم د دی بیائی تولی وښـلی یـا مـا بـقـی د نصف نه او یائی وښلی سامان د مهر مخکی د قبض د دی نه یا وروسته د دینه نو بیا رجوع نشی کولی خاوند پدی ښځی باندی په هیڅ شی سره ـ او صورتونه دمسئلو مذکوره ؤ دا دی چه که چیری ښځی قبض نه کړ هیڅ شی بیائی تول وښـل یعنی لری کړ دغه مهر له ذمی د خاوند نه بیائی طلاق ورکړ دیتـه مـخکی د وطی نه نو هیڅ شیء نشته پدی ښځه باندی ځکه حکم د طلاق چه مخکی د دخول نـه وی هـغـه د ادی چـه بـاقـی پاتی شی خاوند ته نیم مهر او هغه حاصل دی بلکه زیاتی او ښځی هیڅ شی ندی اخستی چـه بیرته ورکړی هغه خاوند ته په خلاف د مخکی مسئلی هغه دا ده چه ښځی قبض کړی وی هغه زر روپئ چه کومی مقرر وی بیائی وښـلی خاوند ته او طلاق ورکړی شو مخکی د وطی نه

او کـه قبـض کـړی ؤ ښځی نیم مهر بیائی تول خاوند ته وښـه او یائی ورته وښـه هغه باقی چه کوم ئی نـه ؤ قبـض کـړی بیـائـی طـلاق ورکړ مخکی له وطی نه نو هیڅ شی پدی ښځی باندی نشته د وجی د هـغی نـه چـه مـخـکی مونږ کوم ذکر وکړو او کـه چیری مهر عرض یعنی سامان ؤ او ښځی قبض کړ بیائی وښـه دغـه عـرض خـاونـد تـه ، یـائـی نـه ؤ قبض کړی خو ساقط ئی کړ د ذمی د خاوند نه بیائی طلاق ورکړ مـخـکـی د وطی نه نو هیڅ شی په ښځه باندی نشته هر څه په صورت د عدم قبض کی دی د وجی د هغی نـه چـه مـخـکـی تیـر شـو ، او هر څه په صورت د قبض کی دی نو بیا هم په ښځه څه نشته ځکه ښځی خو عـرض خـاونـد تـه وبـایـنـه نـو مـات شـو هـغـه قبـض د ښځی مهر لره ځکه عروض متعین دی په خلاف د مخکنی مسئلی ځکه دراهم غیر متعین دی ـ

تشریح او توضیح : مـخـکـی بیان د قبض د تول مهر ؤ او اوس بیان د عدم قبض دی و غیره نو پدیکی یو څو صورتونه دی هغه دا چه دی ښځی به یا هیڅ نوی قبض کړی او یا به ئی نیم قبض کړی وی ، او یا به مهر عرض وی نو که چیری بلکل هیڅ شی قبض کړی نه وؤ او هغه ئی د خاوند د ذمی نه ساقط کړ بیا خاوند ښځی ته د وطی نه مخکی طلاق ورکړ نو اوس خاوند د ښځی نه هیڅ شی نشی اخستی ځکه چه کله طلاق قبل الوطی وی نو بیا د دی حکم دا دی چه خاوند ته به نیم مهر سالم پاتی وی او پدی صورت کی خاونـد تـه هـم نیـم پـاتی دی بلکه زیاتی ورته پاتی دی او ښځی خو څه اخستی نه دی چه خاوند ته ئی ورکړی او مـخـکـی مسئله چه کومه ذکر شوی ده په هغی کی خو ښځی زر روپی قبض کړی وی او بیائی هبه کړی نو ځکه هلته په ښځه باندی نیم مهر راغی او که چیری ښځی نیم مهر قبض کړی ؤ او بیائی دغه نیم مهر خاوند ته بیرته وښـه او یائی ورته هغه باقی چه ښځی قبض کړی ندی وښـه بیا خاوند قبل الوطی طـلاق ورکړ نـو بیـا هـم په ښځه باندی هیڅ شی نشته ځکه چه مخکی مونږ وویل چه حکم د طلاق قبل الوطی دا دی چه خاوند ته به نیم مهر پاتی وی او پدی صورت کی هم پاتی دی ـ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او که مهر عرض ؤ نو عرض په لغت سامان ته وائی خو مراد تری هغه دی چه دا تعینولی شی په تعین سره په عقود و او فسوخو کی د اعیانو نه مثلا لکه حیوان و غیره نو که بنځی قبض کړی ؤ او بیائ خاوند ته اوبانبه هبه کړ یا ئی نه وو قبض کړی خو د خاوند د ذمی نه ئی ساقط کړ بیا خاوند د وطی نه مخکی طلاق ورکړ نو په بنځه باندی هیڅ شی نشته نو په صورت د عدم قبض کی خو ځکه نشته چه خاوند ته هر څه سالم پاتی دی او په صورت د قبض کی ځکه نشته چه کله بنځی خاوند ته بیرته هبه کړ نو هغه قبضیت د مهر ختم شو دا داسی شو لکه چه خاوند بنځی ته بلکل څه ورکړی نه دی ځکه عروض معلوم دی دیکی بدلون راتللای نشی او مخکنئ مسئله چه وه نو هلته دراهم ؤ او دراهم غیر معلوم دی ځکه چه دیکی بدلون راتللای شی ۔

و ان نکح بالف علی ان لا یخرجها او لا یتزوج علیها او بالف ان اقام بها و بالفین ان اخرجها فان وفی ، ای فیما نکحها علی ان لا یُخرجها او لا یتزوج علیها و اقام ای فیما نکحها بالف ان اقام بها و بالفین ان اخرج فلها الالف و الا فمهر مثلها هذا عند ابی حنیفةؒ فعنده الشرط الاول صحیح دون الثانی و عندهما الشرطان صحیحان و عند زفر کل منهما فاسد لکن فی الثانیة لا یزاد علی الفین و لا یُنقص عن الف ، المراد بالثانیة المسئلة الثانیة و هی قوله او بالف ان اقام بها و بالفین ان اخرجها فانه ان خرجها یجب مهر المثل لکن ان کان مهر المثل اکثر من الفین لا تجب الزیادة و ان کان اقل من الف یجب الالف و لا ینقص منه شیء لا تفاقهما علی ان المهر لا یزید علی الفین و لا ینقص عن الف

ترجمه : اوکه نکاح ئی وکړه په زر روپی سره پدی شرط چه نه به وباسی دغه بنځه له کوره ځخه او یا به بله بنځه نه کوی پدی باندی او یا په زر روپئ سره که مقیم شو د دی سره او په دوه زره سره که له کوره ځخه ئی ویستله نو که چیری پوره والی وکړ پدغه شروطو چه نه ئی له کوره ویستله نه ئی بل واده وکړ پدی باندی او مقیم شو ورسره نو دبنځی لپاره بیا حق زر روپی دی ، او که خاوند پدی شروطو پوره والی ونکړو نو بیا د بنځی لپاره مهر مثل دی دا په نزد د امام ابو حنیفهؒ دی نو د امام صاحب په نزد اول شرط صحیح دی۔

او د امام زفرؒ په نزد دواړه شرطونه فاسد دی لکن په دویمه مسئله کی په دوه زرو به زیاتولی نشی او نه به د زرو نه کمولی شی او مراد په ثانیی سره مسئله ثانیه ده هغه دا قول دی او بالف ان اقام بها و بالفین ان اخرجها ځکه چه که چیری دغه بنځه له کوره وباسی نو بیا مهر مثل واجب دی ځکه که مهر مثل زیات ؤ له دوه زرو نه نو بیا زیادت واجب نه دی او که د زرونه کم وی نو بیا زر واجب دی خو د زرو نه به کمولی نشی د وجی د اتفاق د زوجینو نه پدی خبره چه مهر به نه زیاتیږی په دوه زرو باندی او نه به کمیږی له زرو نه ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

البحث المبسوط فی بیان النکاح مع الشروط

غرض د دی عبارت نه بیان د هغی نکاح دی چه د عقد په وخت کی د احد الزوجینو له طرفه پکی شروط موجود وی مثلا یو سړی د یوی ښځی سره په زر روپی نکاح وکړه پدی شرط چه ما به له دی ښاره یا له دی کوره نه وباسی او یا دا شرط چه ځما په ژوند کی به ته بله ښځه نه کوی . او یا دا شرط چه زر روپی مهر به وی که مقیم شو د ښځی سره او دوه زره به وی که ویستله له کوره ځخه یعنی سفر ته ئی له ځانه سره بوتله .

نو تسمیه د زر روپو خو صحیح ده خو لیکن چه د الفینو شرط ئی کیخود تردد ئی پیدا کړ ځکه چه خاوند ښځی ته مهر زر روپی مسمی کړی ؤ ورسره شرط نی کیښوده چه په هغی کی د ښځی فائده ده نو پدی مکمل راضی وه نو کله چه پدی شروطو باندی وفاء وشی نو د ښځی رضا پوره کیږی . اوکله چه پدی شروطو عمل ونکړی نو د ښځی رضا فوت کیږی ځکه هغه فقط په زرو روپو راضی نه ده بلکه په زرو روپو سره د شروطونه راضی ده نو امام صاحب وائی چه دویم شرط صحیح ندی نو که چیری په شروطو وفا وکړه نو زر روپی لازم دی او که په شروطوئی وفا ونکړه نو تسمیه فاسده شوه او مهر مثل لازم دی خو په شروطو فاسده سره نکاح نه فاسدیږی او د صاحبینو په نزد دواړه شرطونه صحیح دی.

دوئی وائی دا هر یو شرط چه ذکر دی نو دا د یو قید په حیثیت ذکر دی او پدیکی هیڅ جهالت نشته نو په صورت د وفا کی زر روپئ واجب دی او په صورت د عدم وفا کی دوه زره لازم دی او د امام زفرؒ په نزد دواړه شرطونه فاسد دی نه زر روپی لازم دی نه دوه زره بلکه په دواړو صورتونو کی مهر مثل لازم دی دا ځکه چه مهر په مقابله د بضع کی ذکر شوی نو بضع یو شی دی نو مهر دوه شیان مختلفین شو علی سبیل التردید نو د جهالت د وجی نه تسمیه فاسده شوه نو مهر مثل لازم دی خو مهر مثل به نه د زرو نه کم وی او نه به د دوو زرو نه زیات وی دارنګی د امام صاحب په نزد هم په دویمه مسئله کی چه هغه دا ده او بالف ان اقام بها و بالفین ان اخرجها به هم نه د زرو نه کمولی شی او نه به د دوه زرو نه زیاتولی شی لکن که مهر مثل د زرو نه کم وی نو بیا به زر ورکوی او د دینه به ئی نه کموی او که د دوه زرو نه زیات وی نو بیا به زیاتی نه ورکوی بلکه همغه دوه زره به ورکوی .

و ان نکح بهذا او بهذا فلها مهر المثل ان کان بینهما و الا خسّ لو دونه و الا عزّ لوفوقه ای ان نکح بهذا العبد او بذلك و احدهما اکثر قیمة من الآخر یجب مهر المثل ان کان بین قیمتی العبدین ، و یجب العبد الاقل قیمة اذا کان مهر المثل دون قیمة هذا العبد و ینجب العبد الاکثر قیمة ان کان مهر المثل فوق قیمته فعُلم منه انه اذا کان مهر المثل مساویا لقیمة احدهما یجب هذا العبد و لو طُلقت قبل وطی فنصف الاخس اجماعا .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه : او که نکاح ئی وکړه پدی غلام سره او پدی سره نو د بنځی لپاره مهر مثل دی که چیری مهر مثل د دواړو شیانو تر منځ وی او کمزوری غلام به ورکوی که چیری مهر مثل کم وی د کمزوری نه او او چت غلام به ورکوی که چیری مهر مثل زیات وی د کمزوری غلام نه یعنی که نکاح ئی وکړه پدی غلام سره او پدی سره او حال دا چه یو پکی قیمته ؤ د بل نه نو مهر مثل واجب دی خو که چیری مهر مثل د دواړو غلامانو د قیمت تر منځ ؤ او د کم قیمت والا غلام لازم دی که چیری مهر مثل کم وی د هغه کم قیمت والا غلام نه او د اوچت قیمت والا غلام واجب دی که مهر مثل زیات ؤ د کمزوری غلام نه نو د دینه معلومه شوه چه که مهر مثل برابر ؤ د قیمت د هر یو غلام سره د دی دوو نه نو همغه غلام به ورکوی او که دا بنځه طلاقه کړی شوه د وطی نه مخکی نو نیم به د هغه کمزوری غلام ورکوی بالاتفاق .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه خاوند بنځی ته د عقد په وخت کی دوه شیان چه قیمتونه ئی سره مختلف وی او جنس متحد وی او که مختلف وی مسمّی کړی مثلا داسی ورته ووائی چه پدی غلام سره او په هغه غلام سره خو یو پکی قیمتی وی نو که مهر مثل د دواړو تر منځ وی نو مهر مثل به ورکړی او که مهر مثل د کم قیمت والا غلام نه هم کم وی نو بیا به هم دغه د کم قیمت والا غلام ورکړی ، او که مهر مثل د دی کم قیمت والا غلام نه زیات وی نو بیا به همدغه اوچت قیمت والا غلام ورکوی او که مهر مثل د هر یو غلام سره برابر وی نو بیا همغه غلام به ورکوی خو پدی صورتونو کی که دی بنځی ته طلاق ورکړی شی د وطی نه مخکی نو بیا به نیم د دغه کم قیمت والا غلام ورکوی پدی د امام صاحب او د ده د شاګردانو اجماع ده دا ځکه چه په طلاق قبل الدخول کی چه مهر مسمی نوی نو متعه ده او مونږ مخکی ویلی دی چه متعه د نیم د کمزوری شی نه نه کمیږی نو لهذا پدی صورت کی هم علماء په نیم د کم قیمت والا غلام باندی فیصله وکړه .

و ان نکح بهذین العبدین و احدهما حر فلها العبد فقط ان ساوی عشرة ، و ان شرط البکارة و وجدها ثیبا لزمه الکل ، و صح امهار فرس و ثوب هَرَوِیّ بالَغَ فی وصفه او لا ، و مکیلٍ او موزونٍ بیَّن جنسه لا صفته و یجب الوسط او قیمته و ان بیَّن جنس المکیل او الموزون و وصفه فذلك و لا یجب شیء بلا وطی فی عقد فاسد و ان خلا فان وطی فمهر المثل و لا یُزادُ علی ما سُمّی ای ان کان مهر المثل مساویا للمسمَّی او اقل فمهر المثل واجبٌ و ان کان اکثر لا تجب الزیادة .

ترجمه : او که نکاح ئی وکړه پدی دوو غلامانو سره او حال دا چه یو پکی حر ؤ نو د بنځی لپاره به فقط غلام وی خو که د لسو دراهمو سره برابر وی ، او که بکارت شرط کړی شو او موندلی شوه ثیبه یعنی بکارت زائل شوی وه نو ټول مهر لازم دی او صحیح دی په مهر کی ورکول د اس او د جامو چه هراتی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وی مبالغه ئی په وصف د دی کی کړی وی او که نه ، او د یو مکیلی شی یا د یو موزونی داسی چه د جنس بیان ئی شوی وی نه د صفت د دی او درمیانه د دی واجب دی یا قیمت د دی ، او که بیان د جنس د مکیلی یا د موزونی وشو او د صفت د دی نو همدغه واجب دی او ندی واجب هیڅ شی بی له وطی نه په عقد فاسد کی اګر که خلوت موجود وی نو که وطی ئی کړی وه نو بیا مهر مثل دی او زیاتولی به نشی په مسمی باندی یعنی که مهر مثل برابر ؤ د مسمی سره یا کم د دی نه نو مهر مثل واجب دی او که مهر مثل زیات ؤ نو بیا زیادت واجب نه دی .

تنویر الاسحار فی بیان ما یصح به الامهار

غرض د دی عبارت نه دا دی مثلا یو سړی ښځی ته د عقد په وخت کی ووائی چه نکاح درسره کوم پدی دوو غلامانو سره او حال دا چه یو یکی حر وی نو د ښځی لپاره فقط غلام دی خو که چیری د لسو درهمو سره برابر ؤ او که د لسو نه کم وی نو بیا دغه غلام سره د لسو درهمو دی ځکه چه مهر به د لسو درهمو نه کم نه وی ، او هر چه حر دی هغه نه صحیح کیږی ځکه چه مهر کی مال ورکول کیږی او حر مال نه دی .

او که د عقد په وخت کی بکارت شرط کړی مثلا خاوند ورته ووائی چه زر روپی به درکړم خو که باکره وی نو هغه ثیبه وه نو تول مهر به ورکوی ځکه چه د یو وصف د وجی نه مهر کمولی نشی ، کیدی شی چه د ټوپ د وجی نه یا د بلی وجی نه بکارت ختم شوی وی لکن که پدی صورت کی د مهر مثل نه زیاتی مقرری کړی وی نو بیا د ثیبت په وخت هغه زیاتی لازم نه دی .

قوله و صح امهار فرس : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د هغه څه دی چه په هغی سره مهر صحی کیږی . خو مهر مسمی په دری قسمه دی : (۱) چه جنس او وصف ئی د دواړو معلوم وی مثلا یو مکیلی یا موزونی شی چه موصوف فی الذمه وی نو پدی صورت کی تسمیه صحی ده او د دی سپارل لازم دی (۲) چه جنس او وصف ئی دواړه مجهول وی لکه نکاح په جامی سره یا په دابی سره یا په دار سره نو په دی صورت کی د ښځی لپاره مهر مثل دی (۳) چه جنس ئی معلوم وی خو وصف ئی مجهول وی لکه نکاح په یو غلام یا په یو اس باندی و غیره خو چه غیر مضاف وی نو پدی صورت کی درمیانه شی واجب دی که بعینه دغه شی سپاری او که قیمت د دی ورکوی دواړه صحی دی لکن که نکاح ئی په عقد فاسد وکړه نو پدی صورت کی نه مسمی واجب دی او نه مهر مثل اګر چه خلوت هم شوی وی خو چه وطی نوی شوی عقد فاسد دیته وائی چه په هغی کی بعضی شروط د نکاح نه وی لکه ګواهان نوی یا دوه خویندی په یو ځل په نکاح کی اخستل و غیره . او په عقد فاسد کی ځکه څه شی واجب نه دی چه د عقد فاسد ختمول لازم دی نو په صرف عقد سره یا شی هم واجب ندی ، دارنګی نه په خلوت او نه په مس و غیره سره نو که بیائی وطی کړی نو بیا ده لره منافع د وطی حاصل شو او منافع د وطی بغیر د مال نه نه کیږی نو مهر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مثل واجب دی نه مهر مسمی ځکه چه عقد فاسد دی خو لیکن که مهر مثل برابر ؤ د مسمی مذکور سره یا تری کم ؤ نو بیا مهر مثل واجب دی او که مهر مثل زیات ؤ د مسمی نه نو بیا زیادت واجب ندی .

و یثبت النسب ـ و مدته من وقت الدخول عند محمدؒ و به یفتی ای ان کان من وقت الدخول الی وقت الوضع ستة اشهر یثبت النسب و ان کان اقل لا ، و عند ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ یعتبر من وقت النکاح کما فی النکاح الصحیح .

ترجمه : او ثابتیږی نسب ، او مده او وخت د دی له وقت د دخول نه ده په نزد د امام محمدؒ او په همدی قول یعنی ده محمدؒ په قول باندی فتوی ده یعنی که د وقت د دخول نه تر وقت د بچی پیدا کیدو پوری شپږ میاشتی وی نو نسب ثابتیږی ، او که کمی وی نو بیا نه ثابتیږی او په نزد د امام ابو حنیفةؒ او ابو یوسفؒ باندی معتبر ده له وقت د نکاح نه لکه په نکاح صحیحه کی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د حکم د عقد فاسد دی نو که چیری نکاح وکړه په عقد فاسد سره او د دینه بچی پیدا شی نو د دی بچی نسب به د دغه خاوند نه ثابت وی او که طلاق ئی ورکړ نو عدت پری واجب دی خو که خاوند ئی مړ شو نو په ښځی بیا عدت نشته او نه ورته د میراث حق شته ځکه چه په عقد فاسد سره وراثت نه ثابتیږی او مده د حمل په نزد د امام محمدؒ دا ده که چیری د وقت د دخول نه تر وقت د بچی پیدا کیدو پوری شپږ میاشنی وی نو نسب د بچی به ثابتیږی او که د شپږو میاشتو نه کمه وی نو بیا نسب نه ثابتیږی اګر که وخت د عقد نه شپږ میاشتی وی او د شیخینو په نزد د وخت د نکاح نه مده د حمل به معتبره وی لکه څرنګه چه په نکاح صحیحه کی وی.

و مهر مثلها مهر مثلها من قوم ابیها وقت العقد ای یثبت مهر مثلها ثم بینه بقوله مهر مثلها فیُراد بالاول المعنی المصطلح شرعا و بالثانی المعنی اللغوی ای مهر امرأة مماثلة لها و هی من قوم ابیها .

ترجمه : او مهر مثل د دی چه دی نو هغه مهر د هغی ښځی دی چه مماثله او مشابه وی د دی سره او حال دا چه هغه ښځه د قوم د پلار د دی نه وی په وقت د عقد کی یعنی ثابتیږی مهر مثل د دی بیائی بیان وکړ پدی قول سره چه مهر مثلها نو مراد په اول سره معنی اصطلاحی ده شرعا او په دویم سره معنی لغوی ده یعنی مهر د هغی ښځی چه مماثله وی د دی سره او حال دا چه هغه د قوم د پلار د دینه وی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د مهر مثل دی نو مهر مثلها اول ئی مبتدا ده او ثانی ئی خبر دی خو دلته یو اعتراض راځی چه دلته خو مبتدا او خبر یو شول نو دا اخبار عن الشیء لنفسه راغی ؟ نو شارحؒ د دی جواب وکړ چه مراد د اول نه مصطلح شرعی دی او د دویم نه لغوی دی بل شارحؒ په یثبت عبارت سره دی خبری ته اشاره کړی چه مهر مثلها عبارت عطف دی په النسب باندی او

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دیثبت لاندی راځی اګر چه مصنف د عقد فاسد په صورت کی دمهر مثل حکم مخکی بیان کړی خو لیکن زه دا وایم چه هغه اجمالی حکم ذ او اوس د مهر مثل تفصیلی حکم او بیان دی کما لا یخفی علی احد ۔

او وقت العقد عبارت دا ظرف دی د مهر مثل ثانی لپاره نو داسی به شی چه مهر مثل عبارت د مهر د هغی ښځی نه چه مماثله او همشکله وی د دی سره په وقت د نکاح کی په هغه اوصافو مذکوره ؤ کی چه ذکرئی راروان دی خو پدی شرط چه دا د قوم د پلار د دی نه وی لکه د تره لور و غیره ۔

ثم بیَّنَ ما به المماثلة بقوله سنّاً و جمالا و مالا و عقلا و دینا و بلدا و عصرا و بکارة و ثیابة فان لم توجد منهم فمن الاجانب لا مهر امها و خالتها الا اذا کانتا من قوم ابیها ای اذا کانت امها بنت عم ابیها ۔

ترجمه : بیا مصنف بیان کړ هغه اوصاف چه په هغی سره مماثلت راځی پدی قول سره سناً الخ یعنی په اعتبار د عمر سره او بنائست سره مال سره عقل سره دین سره بنار سره زمانی سره بکارت سره ثیبت سره نو که موجوده نشوه له دوی نه نو بیا د پردو نه نه مهر د مور د دی او د خالی د دی مګر که مور د ده او خاله د ده وه د قوم د پلار د دی نه یعنی د دی مور د دی د پلار د تره لور وه ۔

تشریح او توضیح : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د هغه اوصافو دی چه په هغی سره مماثلت راځی نو دیو د دی اوصافو نه عُمر دی د کلونو اعتبار نشته بلکه مراد د دی نه صغر او کبر یعنی چه په ځوانی او بوډاوالی کی سره برابر وی ، بل بنائست دی بل مال یعنی چه مالداری او فقیری کی به هم برابر وی ، بل عقل دی چه په عقل کی یعنی په پوهه کی سره برابر وی دارنګی پدیکی علم هم شامل دی او ادب تقوی او پوهه او بنه اخلاق هم شامل دی ، بل په اعتبار د دین سره یعنی په اسلام سره په کفر سره دینداری سره او په اعتبار د بنار سره ځکه د بنهری او غیر بنهری په مهر کی فرق وی ، دارنګی په زمانه کی به برابره وی ځکه چه د هری زمانی ښځی مهر جدا دی او په بکارت او ثیبت سره باکره دیته وائی چه هغه واده شوی نوی او ثیبه دیته وائی چه هغه واده شوی وی نو د باکری مهر یو شان وی او د ثیبی بل شان وی ، نو په بکارت او ثیبت کی سره به برابره وی نو که د دی د پلار په قوم کی پیدا نه شوه نو بیا به د لری خلکو نه یعنی کوم خلک چه د دی د پلار د قوم سره مماثل وی او د دی د مور یا د خالی یعنی د مور د خور مهر معتبر ندی د دارنګی د مور قوم هم معتبر ندی ځکه چه انسان د پلار د قوم نه پیژندلی شی نه د مور د قوم نه مګر که مور د دی د پلار د قوم نه وی نو بیا مهر د دوی معتبر دی مثلا د دی پلار د خپل تره لور په نکاح واخسته نو د دی مور بیا د پلار د قوم نه راځی خو سره د دینه به هغه مذکوره اوصاف هم معتبر وی ، دارنګی حال به د خاوند هم معتبر وی یعنی د د ی خاوند به د دی د امثالو برابر وی په بنائست کی په مال کی په نسب کی وغیره ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و صح ضمان ولیها مهرها و لو صغیرة و تطالب ایًا شاء ت و لو ادی رجع علی الزوج ای ضمن بامره و الا فلا ، انما قال و لو صغیرة لانها اذا کانت صغیرة فمطالبُ المهر لیس الا ولیها فیوهم انه لا یجوز الضمان لانه باعتبار الضمان یکون مطالبا لکن لا اعتبار لهذا الوهم لان حقوق العقد هنا راجعة الی الاصیل فالولی سفیر و معبر بخلاف البیع فانه اذا باع الابُ مالَ الصغیر لا یجوز ان یضمن الثمن لان الحقوق راجعة الی العاقد .

ترجمه : او صحی دی ضمانت د ولی د دی د مهر د دی اګر که دغه ښځه وړه وی او مطالبه به کوی دغه ښځه د کوم یونه چه د دی خوښه وی او که ولی مهر اداء کړ نو بیابه ولی رجوع وکړی په خاوند د دی خو که ولی ضمانت کړی ؤ په امر د خاوند او که د ده په امر ئی نه ؤ کړی نو بیا رجوع نشی کولی ، او مصنفؒ داسی وویل و لو صغیرة اګر چه وړوکی وی دا ځکه چه کله ښځه وړه وی نو طلب کوونکی د مهر نه وی مګر ولی د دی نو دا وهم راته چه پدی صورت کی به ضمان جائز نه وی ؟ ځکه چه ولی په اعتبار د ضمانت سره مطالب یعنی د ده نه به غوښتلی شی راځی نو یو کس چه ولی دی هم مطالِب شو او هم مطالَب شو لکن د ی وهم ته هیڅ اعتبار نشته ځکه چه حقوق د عقد په باب د نکاح کی راجع وی اصیل ته نه وکیل او ولی ته ځکه ولی سفیر او معبر دی په خلاف د بیع ځکه چه کله پلار خرڅ کړی مال د ځامُوم نو جائز ندی چه پلار ضمانت د پیسو وکړی ځکه حقوق راجع وی عاقد ته .

التبیان فی تصحیح الضمان

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان نو دی خبری دی چه که چیری د ښځی ولی د دی د مهر ضمانت د خاوند له طرفه په غاړه واخلی نو دا ضمانت ئی صحیح دی خو شرط پکی دا دی چه ښځه ئی قبول کړی او که ښځه وړه وی چه د دی په ځای ئی بل څوک قبول کړی دارنګی که د زوج ولی دی د مهر ضمانت وکړی نو هم صحیح ده زوجین دواړه واړه وی او که غټ وی خو لیکن که ښځه بیا د مهر مطالبه کوی نو خوښه ئی چه د خاوند نه ئی کوی او که د ولی ضامن نه ئی کوی ، او که ولی ضامن د دی ښځی مهر اداء کړ نو بیا به دغه ولی د دی زوج نه مطالبه وکړی خو که د زوج په امر ولی ضمانت کړی ؤ او که د زوج په امرئی ضمانت نه ؤ کړی نو بیا د خاوند نه د دی مهر مطالبه کولای نشی دارنګی که پلار د ورکوتی څوی په ځای ضمانت وکړ بیا دغه پلار د دغه څوئی نه سبا ورځ غوښتنه کولی نشی ځکه عرف کی څوک بیا د څوی نه مهر نه اخلی خو که پلار د مهر ورکولو په ورځ ګواهان ودروی چه سبا ورځ که زما څوی را زلمی شی نو زه بیا خپل حق چه د ده په مهر کی می ورکړی اخلم نو ناسی ګواهان او سی نو بیا ئی پلار دا حق لری چه تری وئی غواړی . و انما قال و لو صغیرة الخ غرض د شارحؒ پدی عبارت سره دا دی دفعه د یو اعتراض ده هغه دادی چه داسی عبارت راوړل یعنی په واو وصلیه سره په هغه ځای کی راوړلی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شی چه اشتباه وی او دلته په کبیره کی هیڅ اشتباه نشته ځکه چه طلب کونکی ښځه وی او مطالبه د ولی ضامن نه کولی شی ؟

نو شارحؒ د دی اعتراض جواب وکړ چه صحیح ده چه په کبیره کی څه اشتباه نه راځی خو لیکن په صغیره کی یو وهم او اشتباه راځی هغه داسی چه کله ښځه ماشومه وی نو د دی د مهر مطالبه به خامخا ولی کوی او ولی چه ضامن هم شی نو یو کس هم طلب کونکی شو او هم مطالَب چه د ده نه طلب کولی شی نو دا وهم راته چه د ولی ضمانت به صحیح نه وی ؟ نو د دی لپاره مصنفؒ خبره ښکاره وکړه چه اگر چه صغیره هم وی د دی د مهر ضمانت ولی کولی شی یعنی د صغیری او کبیری حکم یو دی لکن شارحؒ وائی چه دی وهم ته هم څه اعتبار نشته ځکه چه په باب د نکاح کی حقوق د عقد اصیل ته یعنی احد الزوجین ته راجع کیږی نه ولی ته راجع کیږی او نه وکیل ته راجع کیږی ، او ولی محض سفیر او معبر وی او په باب د بیع کی بیا حقوق عاقد ته راجع کیږی برابره خبره ده چه عاقد اصیل وی او که ولی وی او که وکیل وی نو که پلار د صغیر مال خرڅ کړی نو پلار د دی پیسو اوروپو چه کومی په مشتری دی ضمانت نشی کولی ځکه چی پلار دلته عاقد وگرځیده او په بیع کی حقوق مثلا د مبیعی سپارل د پیسو قبضول و غیره تول عاقد ته راجع کیږی نو که ولی چه پلار دی ضامن شی نو یوسړی به هم مطالِب شی او هم مطالَب شی ، و ذا لا یجوز فضمانة الولی فی باب البیع ایضًا لا یجوز۔

و لها متعة من الوطی و السفر بها و النفقة لو منعت ای لها النفقة علی تقدیر المنع و لو بعد وطی او خلوة برضاها احتراز عن قولهما فانه اذا وطیها او خلا بها مرّة برضاها لا یبقی لها حق المنع لانها سلَّمت الیه المعقود علیه فلا یکون لها حق الاسْتِرْدادِ و لابی حنیفةؒ ان ول وطیة معقودٌ علیها فتسلیم البعض لا یوجب تسلیم الباقی .

ترجمه : او شته دی حق ښځی لره منع کول د خاوند د وطی نه او د سفر کولو نه پدی ښځی سره او شته دی ښځی لره نفقه که ښځی منعه وکړه (د وطی نه او د سفر) اگر که پس له وطی نه وی او یا د خلوت نه وی چه په رضا د دی سره وی ، د برضاها په قید سره مصنف احتراز وکړ ، قول د صاحبینو نه ځکه د دوی په نزد باندی کله چه ښځه وطی کړی او یا خلوت ورسره یو ځل په رضا سره وکړی نو بیا ښځی لره حق د منع والی نه پاتی کیږی ځکه ښځی خپل معقود علیه چه بضع ده خاوند ته سپارلی دی نو ښځی لره حق د رد کولو نشته او د ابو حنیفهؒ لپاره دلیل دا دی چه هر وطی جدا جدا معقود علیه ده نو تسلیم د بعضی نه واجبوی تسلیم د باقی ۔

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه ښځی ته دا جائز دی چه ترڅو دی مهر معجل قبض کړی نوی چه خاوند د استمتاع یعنی د وطی نه او د دواعی د وطی نه منعه کړی ځکه چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مهر معجل عوض د منافع د بضع دی نو دا پشان د بیع شو او بائع لره حق د منعه کولو د مبیعی شته تر څو چه د مشتری نه ثمن قبض کړی نوی ، خو لیکن که نه ئی وطی ورسره کړی وه او نه خلوت ورسره کړی و په رضا سره نو بیا خاوند ته دا جائز نه دی بالاتفاق چه په زوره ورسره وطی وکړی او که مخکی په رضا سره خلوت یا وطی کړی وه نو بیا هم د امام ابو حنیفهؒ په نزد باندی په زوره وطی کولی نشی ، او د صاحبینو په نزد ئی وطی کولی شی .

دارنګې په صورت د عدم قبض د مهر معجل کی ښځی لره حق د دی هم شته چه خاوند سره سفر ته لاړه نشی خو لیکن د ښځی د منعی په ؟صورت کی ښځی لره حق د نفقی شته اګر که یو ځل ئی په رضا سره خلوت یا وطی ورسره کړی وی او یائی په زوره ورسره وطی کړی وی ځکه د امام ابو حنیفهؒ په نزد هره وطی ځانته معقود علیها ده نو په سپارلو د بعضی سره یعنی چه یو ځل ئی ورسره وکړه نو د باقی سپارل یعنی بیا ورسره وطی کول نه واجبوی

او صاحبین وائی چه که ښځی یو ځل په رضا سره خلوت یا وطی له خاوند سره وکړه نو بیا ورته حق د منع نشته ځکه ښځی معقود علیه چه بضعه ده ورته وسپاره نو اوس که ښځه دوباره منعه کوی نو دا به بیا ناشزه وی او د ناشزی لپاره نفقه نشته خو که د خاوند په کور کی وه نو بیا ورته نفقه شته .

قبل اخذ ما بُيِّنَ تعجيله كُلًّا او بعضا۔ الظرف و هو قبل متعلق بقوله و لها منعه ثم عطف على قوله ما بُيِّنَ تعجيله قولَه او قدرِ ما يُعَجَّل لمثلها من مثل مهرها عرفا غير مقدر بالربع و الخمس ان لم يُبَيِّنْ۔ لفظ المختصر هذا : والمعجل والمؤجل ان بُيِّنا فذاك و الا فالمتعارف .

ترجمه : مخکی له اخستو د هغه مهر نه چه بیان شوی وی تعجیل د دی تول وی او که بعضی وی او ظرف چه هغه قبل دی متعلق د دی قول د مصنف پوری چه ولها منعه ، بیا مصنف عطف کړ پدی قول باندی چه ما بُیِّن تعجیله دا قول خپل او قدرِ الخ یا په اندازه د هغه مهر چه تعجیل کولی شی لپاره د مثل د داسی ښځی د مثل د داسی مهر نه په عرف کی خو چه مقدر نوی په ربع سره یا په خمس سره که چیری بیان د تعجیل نوی شوی او د مختصر عبارت داسی دی چه مهر معجل یا مؤجل که بیان کړی شو نو همدغه به وی او که بیان نشو نو متعارف به وی .

تشریح او توضیح : پدی عبارت کی قبل ظرف دی او دا متعلق دی تر مخکنی عبارت پوری چه دا دی ۔ ولها منعه۔ نو معنی به ئی داسی شی چه شته دی ښځی لره حق د منع کولو مخکی د اخستو د هغه مهر نه چه بیان د تعجیل د هغی شوی وی یعنی کوم مقدار چه د هغی د تعجیل بیان شوی وی چه هغه به وخت د نکاح کی ورکولی شی او تاخیر به پکی نشی کولی هغه تول وی او که بعضی حصه وی نو ښځی لره حق د منع شته چه د دی مهر د اخستو نه مخکی خاوند د وطی نه منع کړی خو که تعجیل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بیان ئی شوی به وو نو بیا دی لره حق د منع مخکی د هغی اندازی مهر نه‌ښته دی چه کوم په عرف کی د دی ښځی په شان نورو ښځو لره مقرر وی ، بغیر د اعتبار د ثلث یا ربع نه یعنی اعتبار پدی باب کی عرف ته دی نه اندازی ته په عرف کی چه څومره مقرر وی هغه به وی خو د مختصر عبارت داسی دی چه د مهر معجل یا د مؤجل بیان که شوی ؤ یعنی د نکاح په وخت داسی ووائی چه مثلا ټول مهر به سمدستی ورکوی نو بیا به سمدستی ټول ورکوی او که ووائی چه بعضی به اوس ورکوی او د بعضی لپاره نیټه وتاکی نو همداسی به کوی چه څومره معجل مقرر وی نو هغه به معجل ورکوی او کوم چه په نیټه دی نو هغه به په نیټه ورکوی او که داسی ووائی چه ټول به د فلانی نیټی نه وروسته درکوم نو بیا به ټول همغه مقرره نیټه ورکوی خو که نه د معجل بیان شوی وو او نه د مؤجل نه د بعضی بیان شوی ؤ نه د نورو نو بیا به ګوری چه د دی پشان د بلی ښځی مهر څومره دی او څومره معجل ورکړی او څومره مؤجل ورکړی نو په همغه طریقه چه کومه په عرف کی وی ورکوی به ئی .

والسفر والخروج للحاجة و زيادة اهلها بلا اذنه قبل قبضه اى ولها السفر الى آخره قبل قبض المعجل لا بعده .

ترجمه : او شته دی ښځی لره سفر کول او وتل د کوره ځځه د حاجت لپاره او زیارت کول د خپلو خپلوانو بغیر د اجازته د خاوند نه مخکی د قبض کولو د مهر معجل نه یعنی ترڅو ئی چه ښځی ته مهر معجل نوی ورکړی نو هغه یعنی خاوند ښځه منع کولی نشی د سفر نه یا د خارجی کارونو لپاره د ضرورت مطابق یا د خپلو اقاربو د ملاقات لپاره د وتلو نه خو که مهر معجل ئی قبض کړ نو بیا ورته حق د سفر یا د کور نه د وتلو لپاره یا د خپلوانو د ملاقات لپاره بی دا اجازته د خاوند نه نشته .

و لا لها المنع لقبض الكل فى المختار اى ان لم يُبَيِّنْ المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس لاخذ كل المهر فهذا الحكم قد فهم مما تقدم فانه اذا قال او قدر ما يعجل الى قوله ان لم يبين فتقيد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق المفهوم على ان ليس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل و لا خلاف فى ان التخصيص بالذكر فى الروايات يدل على نفى الحكم عما عداه لكن اراد التصريح بهذا ليدل على انه مختلف فيه والمختار هذا فان المتاخرين اختاروا هذا بناء على المتعارف و ان كان اصل المذهب ان لها ولاية المنع لا خذ كل المهر اذا لم يبين مقدار مهر العجل والمؤجل لان المهر عوض البضع فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع .

ترجمه : او نشته ښځی لره ولایت د منع د پاره د قبض کولو د ټول مهر په قول مختار کی یعنی که بیان ئی نکړ مهر معجل او مؤجل نو نشته دی ښځی لره ولایت د منع د نفس (له وطی نه) لپاره د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اخستو د تول مهر نو دا حکم په تحقیق سره معلوم شوی د مخکنی عبارت نه ځکه مصنف چه کله وویل چه او قدر ما یعجل تر دی قول پوری چه ان لم یبین نو مقید کول د ولایت د منع په اندازه د معجل دا دلالت کوی په طریق د مفهوم سره پدی چه نشته دی ښځی لره منع د پاره د قبض کولو د هغه زیاتی په دی مهر معجل باندی ، او هیڅ اختلاف نشته پدیکی چه تخصیص په ذکر سره په روایاتو کی دلالت کوی په نفی د حکم د ماسوا د دینه لکن مصنف اراده د تصریح وکړه پدی باندی د دی لپاره چه دلالت وکړی پدی باندی چه دا حکم مذکور اختلافی دی او غوره پکی دا دی ، ځکه متاخرینو غوره کړی دا حکم مذکور بناء په عرف باندی، اګر که اصل مذهب دا دی چه دی لره ولایت د منع شته لپاره د اخستو د تول مهر کله چه بیان نکړی هغه اندازه د مهر معجل او مؤجل ځکه مهر عوض د بضع دی نو ترڅو پوری چه قبض کړی نوی تول عوض نو تسلیم د بضع په ښځه باندی واجب نه دی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چه کله بیان د معجل او مؤجل شوی نه وی نو بیا ښځی ته دا حق نشته چه خاوند د خپل نفس نه د تول مهر د قبض کولو لپاره منع کړی په قول مختار کی لکه څرنګه چه مخکی تیر شو چه کله بیان د معجل او مؤجل شوی نه وی نو بیا به متعارف وی نو پدی صورت کی هم به داسی وی . قوله فهذا الحکم قد فهم الک . غرض د شارح د دی عبارت نه یو اعتراض کول دی په مصنف باندی هغه داسی چه د مصنف دا حکم چه عدم منع لقبض لکل دی خو د ده د مخکنی عبارت نه په طریقه د مفهوم مخالف سره معلومیږی هغه داسی چه ده مخکی وویل چه او قدر ما یعجل تر دی قول پوری چه ان لم یبین نو پدی کی ولایت د منع حکم شو او قدر ما یعجل پکی مقید شو نو چه قدر معجل قید وی په صورت د عدم بیان د تعجیل کی نو حکم چه ولایت د منع دی خامخا به وی نو په طریقه د مفهوم مخالف سره د دینه دا معلومه شوه چه کله بیان د معجل شوی نه وی نو بیا دیته ولایت د منع نشته د تول مهر د اخستو لپاره یعنی په انتفاء د دی قید سره به انتفاء د حکم راځی نو چه کله دا حکم په طریقه د مفهوم سره د مخکی عبارت نه معلومیده نو بیا راوړل د دی حکم صرحه یو عبث کار شو ؟

د دی اعتراض جواب شارح په لکن اراد سره کوی خو اوس د شارح په دی اعتراض بل یو اعتراض راځی هغه داسی چه شارح پدی ځای کی د مفهوم خبره کوی او مفهوم چه هغه مفهوم المخالف وی یا مفهوم القید وی یا مفهوم الشرط وی او که مفهوم الوصف وی نو دا تول زمونږ د احنافو په نزد غیر معتبر دی دا د امام شافعی په نزد حجت او دلیل دی نو بیا ذکر د مفهوم عبث راځی ؟ نو شارح جواب وکړ په ولا خلاف سره چه صحیح خبره دا ده چه مفهوم زمونږ په نزد غیر معتبر دی خو لیکن دا په نصوص شرعیود کی او په احکامو کی امّا په عباراتو او فقهی روایاتو کی خاص طور په مختصر متونو کی د دی په اعتبار

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کی هیڅ اختلاف نشته دا بالاتفاق معتبر دی یعنی چه تخصیص د وصف یا د قید په ذکر سره وشی په روایاتو کی نو دا دلالت کوی په انتفاء د دی حکم په انتفاء د دی قید یا وصف سره ۔ قوله لکن اراد : غرض د شارح پدی عبارت سره جواب د رومبنی اعتراض دی هغه داسی چه دا مذکور حکم صحیح دی چه د ماسبق نه معلومیده خو لیکن پدی حکم کی د علماء تر منځ اختلاف ؤ نو مصنف تصریح پدی اعتبار وکړه چه دا قول چه ما ذکر کړ دا مفتی به دی او دا غوره قول دی د دی وجی نه مصنف وویل چه فی المختار ځکه چه په طریقه د مفهوم سره داخبره نه معلومیده نو متاخرینو علماؤ دا خبره غوره کړه بناء په عرف باندی ځکه په عرف کی چه کله ښځه مهر معجل واخلی نو بیا منع د خاوند نه کولی نشی اګر که په اصل مذهب کی دی لره حق د منع د کل مهر په هغه صورت کی شته چه کله د مهر معجل مقدار بیان نشی یا د مؤجل ځکه مهر عوض د بضع دی نو ترڅو چه مکمل عوض قبض نکړی نو تسلیم د بضع په ښځه باندی واجب نه دی ۔

ولا لو اَجَّل کله فانه لو اجَّل الکل فقد سقط حقها فلا یکون لها منع النفس لاخذه .

ترجمه : او نشته ښځی لره ولایت د منع د زوج که چیری تول مهر په تاجیل یعنی په نیتی سره مقرر شو ځکه چه کله تول مهر په نیته مقرر شی نو بیا حق د ښځی د منع کولو د خاوند ساقط شو نو بیا ښځه داخستو د دی مهر لپاره د نیتی نه مخکی دا حق نه لری چه خاوند د خپل نفس نه منع کړی ۔

و له السفر بها بعد ادائه فی ظاهر الروایة ای بعد اداء ما بین تعجیله او قدر ما یُعجل لمثلها فی ظاهر الروایة و قیل لا و به افتی الفقیه ابو اللیث وله ذلك فیما دون مدته ای له نقلها فیما دون مدة السفر .

ترجمه : او خاوند ته شته حق د سفر کولو د ښځی سره پس له اداء کولو د هغه مهر چه بیان د تعجیل د هغی شوی وی او یا هغه اندازه چه عرف کی تعجیلا ورکولی شی په ظاهر الرویت کی ، او بعضی وائی چه د ښځی د رضاء نه بغیر د دی سره کولی نشی او په همدی قول باندی فقیه ابواللیث نصر بن محمد الشرقندی فتوی ورکړیده او خاوند ته شته دی حق د نقل کولو د دی ښځی دومره فاصلی ته چه دمدی د سفر نه کم وی خو دلته سفر شرعی مراد نه دی بلکه لغوی مراد دی چه هغه انتقال د یو ځای نه بل ځای ته دی ۔

فائده : د ظاهر الروایت مطلب څه دی ؟ دا د کتابونو نومونه دی چه مسمی په اصولو سره دی چه دا دی (۱) الجامع الکبیر (۲) الجامع الصغیر (۳) السیر الکبیر (۴) السیر الصغیر (۵) المبسوط (٦) الزیادات دی دا تول د امام محمدؒ کتابونه دی خو لیکن سیر صغیر او سیر کبیر دا د ده اخری تصنیفات دی چه د عراق نه بیرته راوګرځیده ، او مبسوط هم معبر په اصل سره دی لیکن بعضی علماء د سیر دواړو قسمونه د اصول نه نه شماری او د دی شپږو نه ماسوا نوروته نادر الروایت وائی لکه آمالی د امام ابویوسفؒ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او الرقیات د امام محمدؒ چه پدیکی څه مسائل دی چه امام محمدؒ راجمع کړی کوم وخت کی چه دی، الرقة بفتح الراء المهملة و تشدید القاف مقام کی قاضی و�و چه دا مقام د فرات په طرف کی یو ښار دی او د دی مسائلو روایت د امام محمد نه محمد بن سماعه کړی دی ۔ بل کیسانیات دی دا څه مسائل دی چه د دی املاء امام محمدؒ په ابو عمر باندی کړی وه ، دارنګی په سلیمان بن شعیب الکیسانی باندی ۔

کیسانی منسوب دی کیسان ته نو د دی وجی نه د دی نسب هم ده ته وشو بل هارونیات دی دا هغه مسائل دی چه امام محمدؒ د هارون الرشید په زمانه کی راجمعه کړی وٗ نو نسبت ئی هارون الرشید ته وشو، بل جرجانیات دی دا هغه مسائل دی چه امام محمدؒ په جرجان کی راجمعه کړی وٗ ۔ هر هغه کتاب ته چه نسبت د کبیر کیږی هغه روایت د امام محمدؒ دی د امام ابو حنیفهؒ نه بلا واسطه او هر هغه کتاب ته چه نسبت د صغیر کیږی هغه روایات د امام محمدؒ دی د امام ابو حنیفهؒ نه خو په واسطه د امام ابویوسفؒ ۔

یو روایت کی راځی چه امام شافعیؒ د امام محمدؒ مبسوط ډیر خوښ کړ او بیائی یاد کړ، اود کفارو د اهل کتابو نه یو حکیم وٗ چه هغه د امام محمدؒ مبسوط مطالعه کړ او وئی ویل چه د استاسی د ورکوتی محمد کتاب دی نو ستاسو د لوی محمد ﷺ کتاب به څرنګه وی نو بیائی اسلام قبول کړ ۔ په نهایه کی راغلی چه امام محمدؒ دا کڅره کتابونو قرائت امام ابویوسفؒ ته وکړ لیکن کوم کی چه نوم د کبیر راته نو هغه ونکړ لکه مضاربت کبیر ، مزارعت کبیر ، مأذون کبیر ، جامع الکبیر ، سیر کبیر ، خو امام محمدؒ په سیر کبیر کی د امام ابو یوسفؒ نوم ذکر کړی ندی ځکه د دی تصنیف د امام ابویوسفؒ سره د جدائی نه وروسته شوی دی ، خو لیکن کله به چه د امام ابویوسفؒ روایت ته محتاجه شو نو بیا به ئی داسی ویل چه اخبرنی الثقة یعنی ماته ثقه او اعتمادی شخص داسی خبر راکړی ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۵-۱۶ طبع قدیمی کتب خانه کراچی ۔

و ان اختلف فی المهر فی اصله یجب مهر المثل اجماعا ای ان اختلفا فقال احدهما لم یسم مهر و قال الآخر قد سُمّی فان اقام البینة لا شك فی قبولها و ان لم یُقم فعندهما یُحلَّف فان لکل ثبت دعوی التسمیة و ان حلف وجب مهر المثل و اما عند ابی حنیفةؒ ینبغی ان لا یُحلّف لانه لا یُحلَّف فی النکاح عنده فیجب مهر المثل .

ترجمه : او که مختلف شو ښځه او خاوند په مهر کی نو په اصل د مهر کی واجب دی مهر المثل بالاتفاق یعنی که مختلف شو د واړه نو یو د دی دواړو نه وویل چه مهر مقرر شوی ندی او بل وویل چه مقرر شوی دی نو که مدعی قائم کړل گواهان نو هیڅ شک نشته په قبلولو د دی گواهی کی او که گواهان ئی قائم نه کړل نو د صاحبینو په نزد به منکر ته قسم ورکولی شی نو که منکر انکار د قسم نه وکړ نو ثابته شوه د عوه د تسمیی ، او که منکر قسم وکړ نو مهر مثل واجب دی او د امام ابو حنیفهؒ په نزد باندی مناسب ده چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

منکر ته قسم ورنکړی شی ځکه د ده په نزد په نکاح کی قسم ورکولی نشی نو مهر مثل واجب دی ـ

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ په دی عبارت سره بیان د اختلاف دی د زوجینو مینځ کی ، کله چه د بښځی او خاوند تر مینځ اختلاف په مهر کی راشی نو دا اختلاف په څو قسمه دی یو دا چه په اصل مهر کی وی بل دا چه په اندازه د مهر کی وی ، دا هر یو به بیا خالی نه وی یا به په حالت د حیات د دی دواړو کی وی او یا به پس له مرګ د دی دواړو نه وی هغه داسی چه د دوئی د ورځو تر مینځ اختلاف راشی او یا به پس د مرګ د یو د دی دواړو نه وی هغه داسی چه د یوه د ورځو د بل د ورځو سره اختلاف راشی دا هر یو به یا بعد الدخول وی او یا به قبل الدخول وی د دی هر یو حکم به انشاء الله تعالی په تفصیل سره راځی ـ

(۱) چه اختلاف د زوجینو په اصل مهر کی راشی چه یودعوه د دی کوی چه مهر د نکاح په وخت کی مقرر شوی او بل دعوه د دی وکړی چه مهر مقرر شوی نه دی نو که مدعی د تسمیی ګواهان مقرر کړل نو ګواهان به قبول وی او د ده دعوه به ثابته وی او هم دغه مسمی به واجب وی او که مدعی ګواهان قائم نه کړی نو د صاحبینو په نزد باندی به منکر د تسمیی ته قسم ورکولی شی ځکه حدیث مبارک راځی چه په مدعی ګواهان دی او په منکر باندی قسم دی نو که منکر د قسم نه انکار و کړ نو بیا د مدعی دعوه د تسمیی ثابته شوه ځکه انکار د منکر په حکم د اقرار کی دی په هغه څه باندی چه مدعی دعوه کوی ـ او که منکر قسم وکړ نو بیا مهر مثل واجب دی ځکه چه د مدعی دعوه باطله شوه او تسمیه ثابته نشوه او چه کوم ځای کی تسمیه نوی نو هلته مهر مثل واجب وی او د امام ابو حنیفهؒ په نزد باندی به منکر ته قسم ورکولی نشی ځکه په نکاح کی قسم ورکولی نشی د ده په نزد د نو مهر مثل به واجب وی خو دا په هغه وخت کی چه دا اختلاف بعد الدخول وی او که دا اختلاف قبل الدخول وی نو بیا بالاتفاق متعه واجب ده ـ

و فی قدره حال قیام النکاح القول لمن شهد له مهر المثل مع یمینه ای ان کان مهر المثل مساویا لما یدعیه الزوج او اقل منه فالقول له مع الیمین و ان کان مساویا لما تدعیه المرأة او اکثر منه فالقول لها مع الیمین .

ترجمه : او په اندازه د مهر کی په حالت د قیام د نکاح کی نو قول به د هغه چا معتبر وی چه موافق شی د ده سره مهر مثل سره د قسم د ده نه یعنی که مهر مثل برابر ؤ د هغه مقدار سره چه خاوندئی دعوه کوی او یا مهر مثل کم وی د دینه نو قول د خاوند به معتبر وی خو سره د قسم د ده نه او که مهر مثل برابر ؤ د هغه مقدار سره چه د هغی دعوه بښځه کوی او یا مهر مثل زیات ؤ د دینه نو بیا قول د بښځی معتبر دی خو سره د قسم نه ـ

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د هغه اختلاف دی چه په مقدار کی واقع وی یعنی په اصل مهر کی دواړه متفق وی چه هر یو د دی قائله وی چه مهر مقرر شوی خو لیکن

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د دوی اختلاف په مقدار کی وی چه خاوند د یو مقدار مثلا زر روپو دعوه کوی او بنځه د بل مقدار دعوه کوی مثلا د دوو زرو دعوه کوی خو نکاح د دوئی تر منځ قائمه وی قبل الدخول وی او که بعد الدخول وی او که بعد الطلاق والدخول وی نو قول به د هغه چا معتبر وی چه مهر مثل د ده مساوی وی مثلا مهر مثل زر روپی وی یا د دیرنه کم وی نو پدی صورت کی به قول د خاوند معتبره وی خو لیکن سره د قسم نه نو یو پکی به منکر گنهلی شی او بل به مدعی چه هغه منکر خاوند دی د زیات نه تر یمین به هم خوری او که مهر مثل مثلا دوه زره یا زیات ؤ نو بیا قول د بنځی معتبر دی خو سره د قسم نه حکه پدی صورت کی بنځه منکره جوړه شوه اوسړی مدعی جوړ شو والتفصیل فی البنایه ۔

و ایُّ اقام بینة قبلت شهد مهر المثل له او لها و ذلك لان المرأة تدعی الزیادة فان اقامت بینة قبلت و ان اقام الزوج وحده تقبل ایضا لان البینة تقبل لدفع الیمین کما اذا اقام المودَع بینة علی رد الودیعة الی المالك تقبل .

ترجمه : او هر د خاوند او بنځی نه چه قائم کړل گواهان نو قبلولی به شی برابره خبره ده چه مهر مثل گواهی د ده لپاره کوی او یا د بنځی لپاره ، دا ځکه چه بنځه دعوه د زیادت کوی نو که گواهان ئی قائم کړل قبلولی به شی او که خاوند گواهان قائم کړل یواځی نو هم به قبلولی شی ، ځکه گواهان قبلولی شی لپاره د دفع کولو د قسم لکه چه قائم کړی مودَع (هغه چه امانت ورسره ایخودلی شوی وی) گواهان په واپس کولو د امانت سره خپل مالک ته نو قبلولی شی ۔

تشریح او توضیح : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره بیان د شهودو د زوجینو دی کله چه بنځی خاوند کی هریو د خپلی دعوی د ثابتولولپاره گواهان قائم کړی برابره خبره چه مهر مثل د خاوند د مدعی سره برابر وی یا کم وی او که بنځی د مدعی سره برابر یا زیات وی ، او که د یو سره هم برابر نه وی مثلا د دواړو تر منځ وی نو پدی دری واړو صورتونو کی به گواهان قبلولی شی ،

قوله و ذلک الخ : غرض د شارحّ پدی عبارت سره دفع د یو اعتراض ده هغه داسی چه گواهان هلته قبلولی شی چه کله مدعی قائم کړی او د منکر گواهان خو به قبلولی نشی ځکه گواهان د اثبات لپاره وی او په دی مسئله کی خاوند منکر د زیادت دی نو باید چه د بنځی گواهان قبول شی او د خاوند قبول نشی ؟

نو شارحّ د دی جواب ورکړ چه لان المرأة الخ : ځکه چه بنځه دعوه د زیادت کوی نو که گواهان ئی قائم کړل نو د دی گواهان به منظور وی ځکه گواهان د اثبات لپاره دی نو زیادت د بنځی ثابت شو او که خاوند یواځی گواهان قائم کړل او بنځی قائم نه کړل نو بیا به د خاوند گواهان هم قبلولی شی اگر چه خاوند منکر هم دی ځکه چه په خاوند قسم راځی لیکن گواهان د دفع د دغه قسم لپاره قبلولی شی نو پدی گواهانو سره د خاوند مدعی ثابته شوه او قسم تری دفع شو لکه د مودَع چه قبلولی شی مثلا حسین

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

احمد سره سهیل احمد څه امانت کیخوده بیا سهیل احمد تری طلب وکړ چه زما انت راکړه نو حسین احمد ورته وویل چه ما خو ورکړی او گواهان ئی قائم کړل نو دغه گواهان به قبلولی شی اگر که پدی صورت کی حسین احمد من وجه منکر دی خو بیا د دفع د قسم لپاره قبلولی شی نو دارنگی پدی صورت کی د خاوند گواهان هم قبلولی شی خو دا په هغه صورت کی چه بنځه گواهان قائم نکړی او که دواړو گواهان قائم کړل نو هغه صورت ورپسی عبارت کی راځی ۔ و من الله التوفیق ۔

و ان اقاما فبینتها ان شهد له و بینته ان شهد لها ۔ لان البینات شرعت لاثبات ما هو خلاف الظاهر والیمین شرعت لابقاء الاصل علی اصله قال النبی ﷺ البینة علی المدعی والیمین علی من انکر والاصل فی النکاح ان یکون بمهر المثل فالذی یدعی خلاف ذلك فبینته اقوی ۔

ترجمه : او که دواړو قائم کړه گواهان نو قبلولی به شی گواهان د بنځی که مهر مثل گواهی کوی د خاوند لپاره او د خاوند گواهان به قبلولی شی که مهر مثل گواهی کوی د بنځی لپاره ځکه گواهی شرعاً گرځول شوی ده لپاره د اثبات د هغه څه چه هغه مخالف د ظاهر وی او قسم شرعاً گرځول شوی لپاره د باقی پریښودو د اصل په خپل اصل باندی نبی ﷺ فرمائی چه گواهان په مدعی دی او قسم په هغه چا چه انکار کوی او اصل په نکاح کی دا ده چه په مهر مثل سره وی نو کوم سړی چه د هغه په مخالف کی دعوه کوی نو گواهان د ده به قوی وی ۔

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه کله بنځه او خاوند هر یو د خپلی مدعی د ثابتولو لپاره گواهان قائم کړی نو که مهر مثل د هر یو سره موافق ؤ نو گواهان به د هغه بل قبلولی شی مثلاً که مهر مثل د خاوند د مدعی سره موافق ؤ نو د بنځی گواهان به قبلولی شی ، او که مهر مثل د بنځی د مدعی سره موافق ؤ نو د خاوند گواهان به قبلولی شی دا ځکه چه گواهی هغه شئ ثابتوی چه کوم د ظاهر مخالف وی او قسم شی په خپل اصل باندی پریږدی دا خبره د دی حدیث شریف نه معلومه شوه چه (البینة علی المدعی والیمین علی من انکر) ځکه منکر د مدعی د مدعیٰ نه انکار کوی نو دی عمل کونکی دی په اصل باندی ځکه اصل په اشیاؤ کی عدم دی او په ذمه کی براء ت دی نو قسم هم منکر د مدعی د دعوی نه بری کوی او منکر په خپل اصل باندی پریږدی چه عدم دی او مدعی دعوه د خپل حق کوی چه د ده د ذمی پوری تعلق لری ، نو مدعی چه کله گواهان قائم کړی نو گواهان هغه شی ثابتوی چه کوم مخالف د هغه اصل وی چه کوم منکر ثابتولو نو اصل په نکاح کی مهر مثل دی نو کوم سړی چه د دی په خلاف دعوه کوی مثلاً د خاوند دعوه د مهر مثل موافقه وه نو د بنځی گواهان به قوی وی او قبلولی به شی او که د بنځی دعوه د مهر موافقه وه نو د خاوند گواهان به قوی وی او قبلولی به شی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ان کان بینهما تحالفا ای ان کان مهر المثل بین ما یدعیه الزوج و المرأة و لا بینة لاحدهما تحالفا فان حلفا او اقاما قضی به ای بمهر المثل فان حلفا قضی بمهر المثل و کذا ان اقام کل منهما البینة و ان اقام احدهما فقط تقبل بینته و لم یذکر هذا القسم لظهوره .

ترجمه : او که مهر مثل د دواړو تر منځ ؤ نو دواړه به قسم وخوری یعنی که مهر مثل ؤ په مابین د هغی کسی چه خاوند ئی دعوه کوی او بنځه ، او د یو لپاره هم گواهان نه ؤ نو داوړه به قسم خوری ، نو که دواړو قسم وخوړ یعنی قسم ئی وکه یا هر یوه گواهان قائم کړه نو فیصله به وشی په مهر مثل باندی نو که دواړو قسم وخوړ فیصله به په مهر مثل کولی شی همدارنگه که هر یوه گواهان ودرول نو هم فیصله به په مهر مثل کولی شی او که یو د دی دواړو نه گواهان قائم کړه نو د ده گواهان به هم قبلولی شی او دا دریم قسم مصنف ذکر نکړ د وجی د ظهور او بنکاره والی د دینه .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه کله مهر مثل د خاوند او د بنځی د مدعیٰ تر منځ ؤ مثلا د خاوند مدعیٰ زر روپی وه او د بنځی مدعیٰ دوه زره روپی وه او مهر مثل یو نیم زر روپی ؤ او د یو گواهان هم نه ؤ نو په داسی صورت کی به دواړه قسمونه خوری نو که قسم ئی وخوړ او یا دواړو گواهان ودرول نو پدی دواړو صورتونو کی به فیصله په مهر مثل کولی شی او که هر جانب د قسم خوړلو نه انکار وکړ نو د بل جانب لپاره به فیصله کولی شی او که په دی صورت کی یو جانب گواهان قائم کړل نو گواهان به ئی قبلولی شی ، دلته مصنف پدی دریم قسم باندی تصریح ونکړه د دی وجی نه دی قسم ته مخکی نه هم اشاره شوی وه او د دی حکم بنکاره ؤ کما لا یخفی علی احد .

و هذا الذی ذکرناه هو فی حال قیام النکاح فاراد ان یبین الاختلاف بعد وقوع الطلاق فقال و فی الطلاق قبل الوطی حُکِمَ متعة المثل ای ان کان متعة المثل مساویة لنصف ما یدعیه الزوج او اقل منه فالقول له و انکانت مساویة لنصف ما تدعیه المرأة او اکثر منه فالقول لها و ایّ اقام بینة قبلت و ان اقاما فبینتها اولی ان شهدت له و بینته ان شهدت لها و ان کانت بینهما تحالفا فان حلفا تجب متعة المثل .

ترجمه : دغه احکام چه کوم مونږ ذکر کړل دا په حال د قیام د نکاح کی ؤ نو مصنف اراده وکړه چه بیان د اختلاف وکړی په اندازه د مهر کی پس له واقع کیدو د طلاقونه نو مصنف وویل چه او په طلاقو کی چه مخکی له وطی نه فیصله به کولی شی په متعه مثل باندی یعنی که متعه مثل برابر ؤ د نیم د هغی سره چه خاوند ئی دعوه کوی او یا کم له نیم نه نو بیا قول به د خاوند معتبر وی او که متعه مثل برابر ؤ د نیم د هغی سره چه بنځه ئی دعوه کوی یا زیات له نیم نه نو قول به د بنځی معتبر وی او که هر یو د دی داوړو نه گواهان ودرول نو قبلولی به شی ، او که دواړو گواهان قائم کړل نو د بنځی گواهان به بهتر وی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

که متعه مثل برابر ؤ د خاوند د وینا سره ، او د خاوند گواهان به معتبر وی که متعه مثل برابر ؤ د ښځی د وینا سره او که متعه مثل د دواړو د قول تر منځ ؤ نو دواړه به قسم خوری او که دواړو قسم وخوړ یعنی قسم وکه نو متعه مثل واجب ده .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه مخکی کوم اختلاف ذکر شو دا په حالت د قیام د نکاح کی ؤ اوس بیان د اختلاف بعد الطلاق دی نو کله چه اختلاف د زوجینو په مقدار د مهر کی راشی نو په طلاق قبل الوطی کی چه کله مهر مسمّی وی نو نیم مهر دی نو پدی صورت کی به په متعه مثل باندی فیصله کولی شی متعه مثل دیته وائی چه د دی په شان په اوصافو کی د بلی ښځی متعه ځومره وی هغه به وی یعنی که متعه مثل د خاوند د مدعیٰ د نیم سره برابر ؤ یا د نیم نه کم ؤ نو د خاوند قول به معتبر وی او که متعه مثل د ښځی د مدعیٰ د نیم سره برابر ؤ او د نیم نه زیات ؤ نو بیا د ښځی قول معتبر دی .

خو که پدی کی هر یو گواهان قائم کړل نو قبول به وی او که دواړو قائم کړل نو د ښځی گواهان به معتبر وی که متعه مثل موافق ؤ د خاوند د مدعیٰ سره او د سړی گواهان به معتبر وی که متعه مثل موافق ؤ د ښځی د قول سره او که متعه مثل د دواړو د مدعیٰ تر منځ ؤ نو دواړه به قسم خوری او د قسم په صورت کی متعه مثل وی .

و موت احدهما کحیاتهما فی الحکم و بعد موتهما ففی القدر القول لورثته ـ و فی اصله لم یقْضَ بشیء و قالا قُضی بمهر المثل و به یفْتی و ان بعث الیها شیئا فقالت هو هدیة و قال هو مهرٌ فالقول له الا فیما هُیّءَ للاکل کالخبز بخلاف الحنطة .

ترجمه : او مرگ د یو د زوجینو نه پشان د ژوند د دوی دی په حکم کی او پس له مرگ د دواړو نه نو په اندازه د مهر کی به قول د ورثود د خاوند معتبر وی ، او په اصل مهر کی به فیصله نشی کولی په هیڅ شی باندی او صاحبین وائی چه فیصله به کولی شی په مهر مثل سره او په همدی باندی فتوی ورکولی شی ، او که خاوند څه شی دی ښځی ته ورولیږه نو ښځی وویل چه دا تحفه ده او خاوند ئی وویل چه دا مهر دی نو وینا به د خاوند معتبره وی مگر معتبره به نه وی په هغه څه کی چه د خوراک لپاره تیار شوی وی لکه ډوډۍ شوه په خلاف د غنمو سره .

تشریح او توضیح : مخکی بیان د اختلاف د زوجینو ؤ په حالت د ژوند د دوئی کی او اوس بیان د اختلاف د ورثود د زوجینو دی په حالت د مرگ د زوجینو کی ، نو که یو د زوجینو نه مړ شو او اختلاف واقع شو په مینځ د ورثود د مړی کی او په مینځ د ورثود ژوندی کی په اصل مهر کی یا په اندازه د مهر کی نو حکم به هغه شان وی چه کوم مخکی ذکر شو ځکه په مرگ د احد هما سره د مهر مثل اعتبار نه ساقطیږی خو لیکن که دواړه مړه شول نو په اندازه د مهر کی که د ورثوو اختلاف راغی نو قول به د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ورثوو د زوج معتبر وی نو کوم اقرار چه دوی کوی هغه به ورکوی خو دوی انکار د زیادت کوی نو په ورثوو د زوج باندی قسم راځی او په مهر مثل باندی به فیصله کولی شی ځکه د مهر مثل اعتبار پس له مرګ د دواړو ند ساقطیږی د امام ابو حنیفهؒ په نزد باندی او د امام محمدؒ په نزد حکم پدیکی لکه حکم په حالت د حیات کی دی.

او په اصل مهر کی که اختلاف د ورثوو راغی نو قول به د منکر د تسمیی معتبر وی چه هغه ورثه د زوج دی خو فیصله به په هیڅ شی سره کولی نشی تر څو چه په تسمیه باندی دلیل وړاندی نه کړی، اوصاحبین وائی چه فیصله به په مهرمثل کولی شی او دهمدوی یعنی ده صاحبینو په قول فتوی ده.

که خاوند څه شی د نغدو نه او د عروضو نه او یا د هغی شی نه چه د واده نه مخکی خوړلی شی یا وروسته خو د لیږلو په وخت کی ئی څه جهت ورته بنودلی نوو بیا ورسته د دوی تر منځ اختلاف راغی نو بنځی ورته وویل چه تا ماته کوم شی رالیږلی ؤ هغه په حیثیت د تحفی ؤ او خاوند ورته وویل چه هغه مهر ؤ نو پدی صورت کی به قول د خاوند معتبر وی خو سره د قسم او ګواهانو نه نو که خاوند قسم وخوړ او هغه لیږلی شوی شئ موجود ؤ نو خاوند ته به ئی واپس کړی او خاوند نه به مهر وغواړی او که هغه شئ ختم شوی ؤ نو که د مهر برابر ؤ نو سر په سر شو یعنی برابر په برابر شو او که د مهر نه کم ؤ نو باقی مهر به خاوند ورکړی او که د مهر نه زیات ؤ نو بنځه به خاوند ته باقی شی ورکوی، خو که لیږلی شوی شی خوراکی شی ؤ نو بیا قول د بنځی معتبر دی خو سره د یمین نه، ځکه عرف کی خلک بنځی ته بعضی خوراکی شیان لیږی لکه غوښه ډوډۍ چارماغ او غیره.

فان نکح ذمیٌّ ذمیة او حربی حربیة ثمه ای فی دار الحرب بمیتة او بلا مهر و ذا جائز عندهم ای والحال ان النکاح بلا مهر یجوز عندهم فلا یجب شیء و انما قال هذا لانه ان لم یجز هذا فی دینهم او یجب المهر عندهم لا یکون حکم المسئلة عدمَ وجوب المهر فوطئت او طُلِّقتْ قبله او مات فلا مهر لها .

ترجمه : که په نکاح کړه یو ذمی سړی ذمیی بنځی لره یا یو حربی کافر حربیی بنځی لره په دار الحرب کی په مرداری سره یا بی له مهره نه او دا روا ؤ د دی کفارو په نزد یعنی حال دا چه نکاح بغیر له مهره نه د دوی په نزد روا وه نو یو شی هم واجب ندی او دائی څکه وویل چه و ذا جائز عندهم څکه چه که د دوئی په نزد دا نکاح روا نوی او یا مهر واجب وی د دوی په نزد نو بیا حکم د مسئلی عدم وجوب د مهر نکښړی، نو دا بنځه وطی کړی شوه یا وطی نه مخکی طلاقه کړی شوه او یائی خاوند مړ شو نو د دی بنځی لپاره هیڅ مهر نشته.

تنویر المسئلة

ذمی هغه کافر ته ویل کیږی چه په دار الاسلام کی ئی جزیه قبوله کړی وی لکه هندوان و غیره خو دا هر کافر ته شامل دی چه جزیه قبوله کړی دارنګی پدیکی مستأمن یعنی هغه کافر چه په فسافوت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او ویـزی سره راغـلـی وی هـغـه پـه مـعـنی د ذمی کی داخل دی ، او حربی هغه کافر ته ویل کیږی چه په دار الحرب کی اوسیږی ، یو دار الاسلام دی بل دار الحرب دی د مسلمانانو ملک ته دار الاسلام وائی او د کفارو ملک ته دار الحرب وائی ـ

نو که یو ذمی کافر د ذمی ښځی سره نکاح وکړه یا یو حربی کافر د حربی ښځی سره په دار الحرب کی نکاح وکړه خو په مرداری سره او یا بلا مهره چه باالکل ذکر ئی ونکړو خو دا په مرداری سره نکاح کول یا بغیر له مهره د دوی په دین کی جائز ؤ نو دا ښځه دی خاوند وطی وکړه او یائی د وطی نه مخکی طلاق ورکړ او یائی خاوند مړ شو نو د دی ښځی لپاره مهر هیڅ شی نشته ، لیکن که د دوئی په دین کی په مرداری سره یا بغیر له مهره نکاح جائز نه وه یا د دوی په نزد مهر ورته واجب وی نو بیا به مهر ورته واجب وی ځکه مونږ بیا د دوی سره څه کار نه لرو او د دوی د دین سره ـ او مخکی صورت کی خو چه مونږ حکم د عدم وجوب د مهر وکړ نو هغه په هغه وخت کی چه زمونږ قضاء ته فیصله راوړی ـ

و ان نـکـحـهـا بـخـمـر او خنزیر عینٍ ثم اسلما او اسلم احدهما فلها ذلك و فی غیر عینٍ فقیمة الـخـمـر فیهـا و مهر المثل فی الخنزیر لان الخمر عندهم مثلیٌّ کالخل عندنا و لا یحل اخذها فـایـجاب القیمة یکون اعراضا عن الخمر و اما الخنزیر فمن ذوات القیم عندهم کالشاة عندنا فایجاب القیمة لا یکون اعراضا عنه فیجب مهر المثل اعراضا عن الخنزیر.

ترجمه : او که نکاح وکړه ذمی د ذمیی ښځی سره یا حربی د حربی ښځی سره په شرابو یا خنزیر سره چه مـعـلـوم وی بیا دواړو زوجینو اسلام راوړی یا یو د دواړو نه اسلام راوړ نو د دی ښځی لپاره به همدغه مـعـلـوم شراب او خـنـزیر وی ، او چه غیر معلوم وی نو په شرابو کی قیمت د شرابو دی او په خنزیر کی مهر مثل دی ځکه شراب د کـفـارو په نـزد مـثـلـی شی دی لکه سرکه زمونږ په نزد او مسلمان ته حلال نه دی اخـسـتـل د شرابو نو واجبول د قیمت په شرابو کی دا اعراض او مخ اړول دی له شرابو نه او خنزیر د قیمت والا څـخـه دی د کـفـارو په نزد لکه گلو زمونږ په نزد نو واجبول د قیمت اعراض نه راځی د خنزیر نه نو مهر مثل واجب دی لپاره د اعراض کولو د خنزیر نه ـ

تشریح او توضیح : غـرض د دی عبارت نـه دا دی چه کله یو ذمی د ذمی ښځی سره یا یو حربی د حربی ښځی سره په شرابو یا په خنزیر سره خو چه معلوم وی او مشار الیه وی نکاح وکړه بیا د مهر قبض کولو نه مخکی دواړه اسلام قبول کړی یا یو د زوجینو نه اسلام قبول کړی نو د ښځی لپاره به همدغه شراب یا خنزیر چه کوم د نکاح په وخت کی مقرر شوی ؤ وی ، او که طلاق قبل الدخول ئی ورکړ نو بیا به نیم د دی وی اگر که د شرابو او خنزیر سپارل د مسلمان لپاره حرام دی لکن دا په هغه وخت کی مهر گرځول شوی ؤ چه دوی ته جائز ؤ چـه هـغـه حـالـت د کفر دی خو په مسلمان دا لازم دی چه دا شراب یا سرکه کړی او یائی واړوی او خنزیر خوشی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کړی . خو که مهر شراب یا خنزیر مطلقا وی یعنی نا معلومه چه اشاره ورته شوی نوی نو په شرابو کی یه قیمت د شرابو اخلی ځکه شراب د کفارو په مذهب کی مثلی شی دی چه د دی نور امثال هم شته لکه زمونږ په مذهب چه سرکه مثلی ده او شراب او خنزیر زمونږ په مذهب مال متقوم نه دی نو مسلمان ته د شرابو اخستل حلال نه دی او د دی نه اعراض کول پکار دی هغه اعراض پدی طریقه رائی چه په مثلیاتو کی د مثلو اخستل او په ذوات القیم کی د قیمت اخستل دا بعینه د هغه شی اخستل دی خو د قیمت اخستل په مثلیاتو کی دا بعینه د هغه شی اخستل نه رائی نو شراب هم مثلی دی نو فیصله به په قیمت کولی شی چه د شرابو نه اعراض راشی او د خنزیر په صورت کی به مهر مثل اخلی ځکه خنزیر د کفارو په مذهب کی د ذوات القیم دی لکه زمونږ په نزد چه گډ د ذوات القیم نه دی نو په ذوات القیم کی د قیمت اخستل بعینه د هغه شی اخستل رائی نو که مونږ دلته قیمت واجب کړو نو دا بیا د خنزیر نه اعراض نه رائی نو مونږ حکم په مهر مثل سره وکړ د دی لپاره چه د خنزیر نه اعراض راشی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بابُ نكاح الرّقيق والكافر

باب دی په بیان د نکاح د غلام کی او د کافر کی

نكاح القنّ والمكاتَب والمدَبَّر والامة و ام الولد بلا اذن السيِّد موقوف ان اجاز له نفذ و ان رد بطل فان نكحوا بالاذن فالمهر عليهم و بيع القن فيه لا الآخرون اى المكاتب والمدبر بل يسعيان .

ترجمه : نکاح دمریی او د مکاتب او د مدبر او د وینځی او د ام الولدی بی له اجازت د بادار نه موقوف دی که اجازه ئی ورته وکړه نو سابقه نکاح به جاری کیږی او که ردئی کړه نو نکاح باطله شوه که نکاح وکړه دی مذکوره کسانو په اجازه د بادار سره نو مهر به په دوی وی او مریه به خرڅولی شی پدی مهر کی نه هغه دوه نور کسان چه هغه مکاتب او مدبر دی بلکی دوی به سعی کوی .

تشریح او توضیح : مخکی بیان د نکاح د هغه چا او چه هغی کی اهلیت د نکاح وی اوس بیان د نکاح د هغه چا دی چه هغه کی اهلیت د نکاح نه وی لکه غلامان نو قِن هغه مریی ته وائی چه هغه من کل الوجوه مریه وی ، او مکاتب هغی ته وائی چه بادار ورته ووائی چه ماته دومره روپی راکړه نو زه به تا ازاد کړم نو که هغه مقدار ئی ورکړ نو ازادیږی ، او مدبر هغی ته وائی چه بادار ورته ووائی چه ته زما له مرګه وروسته ازاد ئی ، او ام ولده هغی ته وائی چه بادار خپله ویتره وطی کړی او بیا د ده نه بچی وزیږدی او بادار د دی بچی دعوه وکړی نو د ام ولدی حکم دا دی چه د بادار د مرګه وروسته ازادیږی . نو که دی مذکوره کسانو د خپل بادار د اجازی نه بغیر نکاح وکړه نو دابه د بادار د اجازی پوری موقوفه وی که بادار ئی اجازه وکړه نو دا نکاح به نافذ کیږی یعنی پدی احکام بیا مرتب کیږی او که بادار ئی اجازه ونکړه نو نکاح صحی نده بلکه باطله ده ، او که دوی د بادار په اجازه نکاح وکړه نو نکاح صحی ده خو مهر او نفقه بیا په همدی کسانو ده نه په بادار ځکه نکاح دوی پخپله کړی خو د دوی په مرګ سره مهر او نفقه ساقطیږی لکن که غلام مأذون و نو بیا که د ده نه څه مال پاتی و نو د هغی نه به ئی ورکړی خو که قن یا مکاتب یا مدبر مهر اداء نکړی شو نو بیا به بادار قن د مهر په قرضه کی خرڅ کړی او که قن د خرڅ نه انکار کوه نو بیا به ئی قاضی د بادار په حضور کی خرڅ کړی مګر که بادار د ده قرضه د مهر ورکوله نو بیا خرڅولی نشی او مکاتب او مدبر خو خرڅولی نشی ترڅو چه دوی په تدبیر او عقد کتابت کی وی ځکه دا دواړه انتقال دیو مِلک نه بل مِلک ته نه قبلوی ترڅو چه په تدبیر او عقد کتابت کی وی خو که مکاتب د عقد کتابت نه عاجز شو چه روپی بادار ته پوره کولی نشی نو بیا مهر د مکاتب په غاړه راځی نو خرڅولی شی د مهر په قرضه کی او د کتابت په صورت کی به سعی کوی او مهر به پوره کوی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و قوله طلقها رجعية اجازة لا طَلَّقَها او فارقها ای اذا تزوَّج عَبْدٌ بغیر اذن مولاه فقال المولی طلقها رجعیة فهو اجازة لان الطلاق الرجعی یقتضی سبق النکاح بخلاف طَلَّقَهَا اذ یمکن ان یکون المراد ترکها و هذا المعنی اَلْیَقُ بالعبد المتمرّد و اما فارقها فهو اظهر فی هذا المعنی .

ترجمه : او دا قول د بادار چه طلاق ورکړه دیته په رجعی سره نو دا اجازه ده نه دا چه طلاق ورکړه یائس جدا کړه یعنی کله چه نکاح وکړی یو غلام بغیر له اجازته د مولی نه نو مولی ورته وویل چه طلاق ورکړه په رجعی سره نو دا قول د مولی اجازه ده ځکه رجعی طلاق تقاضا د وړاندی والی د صحیح نکاح کوی په خلاف د دی چه طلاق ورکړه ځکه ممکنه ده چه د ده مراد پرینبودل د دی وی او دا معنی د سرکښه غلام سره مناسب ده او د فارقها لفظ پدی معنی د ترک کی ښکاره دی .

تشریح او توضیح : مخکی بیان د اجازی صریحی ؤ او اوس بیان د هغه اجازی دی چه هغه دلالة وی نو کله چه یو غلام د خپل بادار د اجازی نه بغیر واده وکړی او بادار بیا ورته ووائی چه طلاق رجعی ورکړه نو دا قول د بادار په اجازی سره دلالت کوی ځکه چه طلاق رجعی د ځان نه وړاندی نکاح غواړی نو کله چه بادار رجعی طلاق ورکړه نو د دینه معلومه شوه چه د ده ورته اجازه شوی وه خو که صرف طلقها یا فارقها لفظ ئی ورته وویل نو دا لفظ چه طلقها دی محتمل دی چه په معنی د ترک سره هم راځی او په معنی د طلاقو سره هم راځی چه احتمال د اجازی لری خو کله سرکشه او نافرمانه غلام ته داسی الفاظ ویل کیږی نو دلالت د حال د وجی نه معنی حقیقی ترک کړی شوه او معنی مجازی مراد شوه چه هغه ترک دی او فارقها لفظ کی خو د ترک معنی ظاهره ده او د طلاقو معنی پکی خفی ده نو دا هم حمل په عدم اجازی سره شو .

و اذنه لعبده بالنکاح یعُمُّ جائزَه و فاسدَهُ فَیُبَاعُ العبد لمهر من نکحها فاسدا بعد اذنه لو طئها و ان لم یطأ العبدُ فی النکاح الفاسد لا یجب المهر ، ولو نکحها ثانیا او اخری بعدها صحیحا وُقف علی الاجازة ای لو نکحها نکاحا ثانیا صحیحا او نکح امرأة اخری بعد تلك المرأة نکاحا صحیحا توقف علی الاجازة لان الاجازة قد انتهت بذلك النکاح الفاسد .

ترجمه : او اذن د بادار خپل غلام ته په نکاح سره نو دا عام دی نکاح جائزی ته او نکاح فاسدی ته ، نو دغه غلام به خرڅولی شی د پاره د دا کولو د مهر د هغی ښځی چه ده په نکاح کړی وه په نکاح فاسدی سره پس له اجازی د مولی نه ، نو غلام دا ښځه وطی کړه او که غلام په نکاح فاسده کی وطی نه کړه نو مهر پری واجب نه دی او که له همدغی ښځی سره بیا نکاح صحیحه وکړه او یائس له بلی ښځی سره نکاح صحیحه وکړه نو دا به موقوف وی تر اجازی پوری ځکه اجازه مخکښی خو ختمه شوه په دغی نکاح فاسدی سره .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه کله مولی خپل غلام ته د نکاح کولو اجازت وکړی بی له څه قید د صحت نه دا اجازه د مولی د امام صاحب په نزد نکاح جائزی ته او نکاح

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فاسدی ته شامله ده ، او د صاحبینو په نزد که قید د صحیح والی ورسره ذکر وی او که ذکر نه وی نو نکاح فاسدی ته شامله نه ده . نکاح فاسده دیته وائی چه په هغی کی یو شرط د شروطو د نکاح نه نه وی ، نو که د مولی د اجازی نه وروسته غلام نکاح فاسده وکړی نو دا غلام به بیا د مهر په قرضه کی خرڅولی شی د کومی ښځی سره ئی چه نکاح فاسده کړی خو دا هلته چه وطی ئی ورسره کړی وی ، او که وطی ئی ورسره کړی نه وه نو بیا په غلام باندی مهر واجب نه دی ځکه په نکاح فاسده کی ترڅو چه حقیقهٔ وطی نوی شوی نو مهر پکی نشته .

خو که ده همدغی ښځی سره ئی دوباره بیا نکاح صحیحه وکړه او بائی د بلی ښځی سره نکاح صحیحه وکړه نو دا به بیا د مولی تر اجازی پوری موقوف وی د امام صاحب په نزد ځکه چه سابقه اجازه د مولی مطلقه وه او مطلق په وجود د یو فرد سره انتهاء ته رسیږی ، چه هغه فرد د دی نکاح فاسده وه او هغه موجوده شوه او بلی ته شامله نده چه نکاح صحیحه ده نو اذن جدید ته ضرورت دی همدارنګه د نکاح اولی نه وروسته د بلی ښځی سره نکاح صحیحه وکړی نو دا به د امام صاحب په نزد تر اجازی پوری موقوفه وی ، او د صاحبینو په نزد چونکه دغه مطلق اذن نکاح فاسدی ته شامل نوو نو په نکاح فاسدی سره انتهاء ته هم نه رسیږی ځکه اجازه هلته انتهاء ته رسیږی چه په کوم شی ورته اذن شوی وی او هغه واقع شی او په کوم شی چه ورته اذن شوی نه وی نو د دی په وقوع انتهاء ته نه رسیږی نو پدغه اذن سره نکاح صحیحه صحی کیږی .

ولو زوَّج عبدا مدیونا ماذونا له صح و ساوت غرمائه فی مثلها ای ساوت المرأة غرمائه فی مقدار مهر المثل ای ان بیع العبد یُقَسَّمُ ثمنه بین المرأة و الغرماء بالحصة فتاخذ بحصة مهرها ان کان المهر اقل من مهر المثل او مساویا ، اما اذا کان زائدا فلا تاخذ بحصة ما زاد بل یؤخر حقها الی استیفاء الغرماء دیونهم .

ترجمه : که چیری واده وکړ مولی خپل غلام ته چه قرض دار و او په تجارت کی ورته اجازت شوی و نو صحیح ده او ښځه د ده برابره ده د قرض د ده سره په مهر مثل کی یعنی برابره ده ښځه د قرض دارانو د ده سره په مقدار د مهر مثل کی یعنی که غلام خرڅ کړی شی نو د ده روپی به تقسیمولی شی د ښځی او د قرض دارو تر منځ په حصی سره نو ښځه به حصه د مهر اخلی که مهر مسمی کم و د مهر مثل نه یا ورسره برابر و او که مهر مسمی زیات و په مهر مثل نو بیا به ښځه هغه حصه د زیاتی نه اخلی بلکه د دی هغه زیاتی حق به وروسته کړی شی تر پوره کولو د قرض دارانو خپل قرض پوری .

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه مولی خپل بادار ته د تجارت لپاره اجازت ورکړ نو غلام په دی کی قرضدار شو نو مولی ورته نکاح وکړه نو دا نکاح صحی ده ځکه ولایت د نکاح

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مبنی دی په ملک رقبی باندی او ملک رقبی پس د قرض نه هم باقی دی لکه څرنګه چه مخکی باقی و نو اوس که دا غلام خرڅ شی نو د ده د قیمت روپی به د بنځی او د قرض دارانو تر منځ تقسیمولی شی نو که مهر مسمی د مهر مثل نه کم ؤ یا ورسره بربر وو نو بیا به ئی بنځه ورسره د مهر د حصی په طریقه اخلی مثلا اوه قرضداران ؤ او د غلام قیمت اته زره ؤ نو بنځی ته زر روپی رسیږی او اوه زره قرض دارانو ته او که مهر مسمی د مهر مثل نه زیات ؤ نو په دی صورت کی به بنځه د قرض دارانو په جم کی مساوی روپی اخلی او باقی زیاتی روپی ترڅو چه قرض دارانو خپلی روپی اخستی نوی نو بنځه به زیاتی روپی نه اخلی.

و من زوَّج امته تخدمه و یطأها الزَّوج ان ظفر بها و لا تجب التبویت لکن لا نفقة و لا سُکنی الا بها ای لا یجب علی الزوج نفقتها و سکناها الا بالتبویت و هی ان یخلی بینها و بینه ای بین الامة و الزوج فی منزله و لا یستخدمها ای المولی فان بَوَّأها ثم رجع صح ای الرجوع و سقطت ای النفقة عن الزوج برجوع المولی عن التبویت .

ترجمه : او چا چه په نکاح ورکړه وینزه خپله بل لره چه خدمت به د مولی کوی او وطی به ورسره خاوند کوی که کامیاب شو خاوند پدی باندی او په مولی باندی د خاوند لپاره کور تیارول لازم نه دی لکن نفقه او سکنی یعنی کور په خاوند باندی نه راځی مگر په تبویت سره هغه دا چه ځانله والی وکړی مولی په ما بین د وینزه کی او په مینځ د خاوندکی په یو کور کی او مولی ورنه طلب د خدمت نه کوی نو که مولی کور ورکړ وینزی ته او بیائی بیرته رجوع وکړه نو رجوع ئی صحی ده خو د زوج نه نفقه د ده په رجوع سره ساقطیږی.

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه مولی خپله وینزه یو سړی ته په نکاح ورکړه چه خدمت به د مولی کوی او وطی به خاوند ورسره کوی کوم وخت کی چه پری کامیاب شو یعنی چه د مولی د خدمت نه ئی فارغه ومونده وطی دی ورسره کوی او په بادار دا لازم نه دی چه وینزه دی د زوج په کور کی د زوج سره ځانته کړی ځکه هغه به د مولی خدمت کوی خو که پخپله خوښه ورسره ځانته کړه نو بیا ځه باک نشته کله چه وینزه د زوج سره د زوج په کور کی ځانته کړی نو بیا د وینزی نفقه او کور په خاوند دی او که ځانته ئی نه کړه بلکه خدمت ئی د مولی کوه نو بیا په خاوند نفقه او سکنی نشته او د ځخلی په صورت کی به مولی طلب د خدمت نکوی ، او که مولی د تخلی اجازه ورته وکړه او استخدام ئی هم پریښود بیائی وروسته بیا طلب د خدمت تری وکړ نو تبویت باطل شو او استخدام صحی دی ځکه د ده ملک باقی دی نو حق د استخدام ئی هم باقی دی.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لو خدمته بلا استخدامه لا ای ان خدمة المولي بلا استخدامه مع وجود التبويت لا تسقط النفقة عن الزوج ، والتبويت مصدرُ بوَّأتُهُ منزلا و بوأت له اذا هيأت له منزلا والمولى و ان لم يُهَيِّءُ المنزل فالتبويت تُسند اليه باعتبار انه يمكِّنُ الزوج من ذلك .

ترجمه : او که وینزی خدمت د مولی وکړي بی له طلب د مولی نه سره د وجود د تبویت نه نو نفقه د خاوند نه نه ساقطیږي او تبویت مصدر د بوَّأتُهُ منزلا او بوأت له دی اذا هیأت له منزلا چه کله ته کور تیار کړي هغه لپاره او مولی اګر چه کور تیار کړي نه دی خو د تبویت نسبت مولی ته کیږي پدی اعتبار سره چه مولی قدرت ورکړي خاوند ته پدی باندی .

تشریح او توضیح : غرض دا چه د تبویت په صورت کی که مولی د وینزی نه طلب د خدمت وکړو نو د زوج نه نفقه ساقطیږي او که د تبویت په صورت کی وینزی بی له طلب د مولی نه خدمت د مولی وکړو نو بیا د زوج نه نفقه نه دی نه ساقطیږي . او تبویت دا مصدر د بوَّأتُه دی او بوأت له دی نو شارح په راوړلو د دوو عبارتو سره اشاره دیته وکړه چه تبویت کله په خپله متعدی کیږي او کله په لام سره او بل دا چه که مزید وی او که مجرد وی نو معنی ئی یوه رائی چه کور تیارول دی .

قوله والمولى و ان لم يهيِّءُ المنزل الخ : دا دفع د یو اعتراض ده هغه داسی چه تبویت په اعتبار د معنی لغوی سره کور جوړولو ته وائی او کور جوړول د زوج کار دی نه د مولی نو مصنف ولی نسبت د تبویت مولی ته وکړ ؟ نو شارح جواب وکړ چه صحیح ده چه کور زوج جوړه وی او مولی ئی نه جوړه وی خو نسبت ئی مولی ته ځکه وشو چه دا قدرت د کور جوړولو خاوند ته مولی ورکړی نو دا اسناد سبب ته راغی او هر چه معنی اصطلاحی د تبویت ده چه کومه مصنف په متن کی کړی (وهی ان يخلی الخ) نو د هغی نسبت مولی ته حقیقتا کیږی ځکه فاعل د تخلِی مولی دی .

و له انكاح عبده و امته مكرها اى يزوج كل واحد بلا رضاه .

تشریح او توضیح : د مولی لپاره دا حق شته چه خپل غلام یا وینزه په زوره یعنی د دوی د رضا نه بغیر په نکاح ورکړی د زور نه دا مراد ندی چه د وهلو په ذریعه پری ایجاب او قبول وکړی .

ولحرةٍ قتلت نفسها قبل الوطى المهر كله لا لمولى امةٍ قتلها قبله اى قبل الوطى لانه عجل بالقتل اخذَ المهر فجُوزِيَ بالحرمان اما فى الصورة الاولى فالقاتلة نفسها لا تاخذ شيئا فكمُل المهرُ بالموت و انما قال قبل الوطى لان بعد الوطى المهر واجب فى الصورتين .

ترجمه : د هغی اصیلی ښځی لپاره چه خپل ځان قتل کړی د وطی نه مخکی نو ټول مهر دی نه د وینزی د مولی لپاره چه دا وینزه قتل کړی مخکی له وطی نه ځکه مولی تلوار وکړ په قتل سره لپاره د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اخستو د مهر نو سزا ورکړی شوه ده ته په محرومه کیدو سره د مهر نه هر چه په اول صورت کی ؤ نو نو ښځه قاتله د خپل ځان وه نو هغی هیڅ شی وانه خسته نو مهر په مرګ سره کامل شو او قبل الوطی ئی ځکه وویل چه پس له وطی نه په دواړو صورتونو کی مهر واجب دی ۔

تشریح او توضیح : غرض دا دی چه کومه ښځه مخکی له وطی خپل ځان قتل کړی او حرام وی نو دیته به تول مهر ورکولی شی ځکه چه د مهر د سقوط لپاره دوه شرائط دی (۱) چه قتل د هغه چا نه صادر شی چه هغه لره مهر وی (۲) چه حکم دنیوی پری جاری کیږی لکه قصاص نو پدی صورت کی شرط ثانی نشته نو مهر هم ساقط ندی ، او که مولی خپله وینزه قبل الوطی قتل کړه نو پدی صورت کی مهر د زوج د دی وینزی نه ساقط شو او مولی تری محرومه شو ځکه چه مولی تلوار د مهر کوه په قتل د دی سره او قاعده دا ده چه من عجل بالشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه ۔ نو مولی هم تری محرومه شو لیکن مخکی صورت کی چه حری ښځی خپل ځان قتل کړ او ورثه د دی د مهر نه محرومه نه شو دا ځکه چه هلته ښځی څه شی وانه خسته نو د تعجیل د مهر خو بلکل تصور کیدای نشو نو په مرګ سره مهر کامل شو دا خو د قبل الوطی مسئله ده او په بعد الوطی مسئله کې په دواړو صورتونو کی مهر واجب دی ۔

و زوج الامة یعزل باذن سیدها ۔ فان العزل منع عن حدوث الولد و هو ملك مولاها .

ترجمه : او خاوند د وینزی به عزل کوی په اجازه د مولی د دی وینزی ځکه عزل منع کیدل دی د پیدا کیدو د ولد نه او دا ولد ملک د مولی دی ۔

القول المدلل فی بیان العزل

عزل دیته وائی چه له ښځی سره وطی وکړی او په وخت د انزال کی منی د فرج نه بهر وغورزوی ۔ د خپلی وینزی نه عزل بغیر د اجازته کولی شی او د حری ښځی د اجازی نه بغیر عزل کولی نشی او د بل د وینزی سره عزل به د بادار په اجازه کولی شی ځکه چه د انزال فائده چه حمل دی مولی ته ده نو ده په اجازی به کولی شی ۔

و خیرت امة او مکاتبة عتقت تحت حر او عبد فان کانت تحت العبد فلها الخیار اتفاقا دفعا للعار و هو ان تکون الحرة فراشا للعبد و ان کانت تحت الحر ففیه خلاف الشافعی و هذا بناء علی مسئلة اعتبار الطلاق فانه عندنا بالنساء فلها الخیار منعا لزیادة الملك علیها و عنده بالرجال فلم توجد علة الفسخ و هو العار او زیادة الملك .

ترجمه : او خیار ورکړی شوی وینزی ته او مکاتبی ته چه ازاده کړی شی لاندی د نکاح د اصیل سړی نه یا د غلام نه که لاندی د غلام نه وه نو بیا دی لره خیار شته بالاتفاق لپاره د دفع کولو د شرم هغه دا چه اصیله ښځه فراش وګرځی د غلام لپاره ، او که وینزه لاندی د نکاح د اصیل سړی وه نو پدی کی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اختلاف د امام شافعیؒ دی او دا اختلاف بناء دی په مسئله د اعتبار د طلاقو ځکه اعتبار د طلاقو زمونږ په نزد ښځو ته دی نو بیا وینزی ته اختیار شته لپاره د منع کولو د زیاتی ملک د خاوند پدی باندی . او د امام شافعیؒ په نزد اعتبار د طلاقو سړو ته دی نو علت د فسخ موجود نشو چه هغه عار دی او یا زیادت د ملک دی .

تشریح او توضیح : غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د خیار عتق دی خیار عتق د وینزی پوری خاص دی مکاتبه وی او که مدبره وی کبیره وی او که صغیره وی او خاوند د دی د عتق په وخت کی حر وی او که عبد وی نو که خاوند ئی غلام وی نو بیا دی وینزی ته اختیار بالاتفاق شته دی ځکه بیا دیته عار شرم دی چه د غلام لپاره فرش وګرځی نو د دفع کولو د دی عارشرم لپاره ښځی ته اختیار دی ، او که خاوند ئی حر ؤ نو بیا پدی کی اختلاف دی اصل پدیکی دا دی چه د عائشی رضی الله عنها یوه وینزه چه بریره نومیده او یو غلام چه مغیث نومیده په نکاح کی وه عائشی رضی الله عنها دغه وینزه ازاده کړه بیا نبی ﷺ بریری ته اختیار ورکړ چه ته اوس د خپل مخصوص اندام د عتق په اختیار کی ئی نو بریری خپل ځان غوره کړ او لازم نو اوس اختلاف دلته دی چه بریری د عتق نه مخکی خو مغیث بالاتفاق غلام ؤ ایا د عتق په وخت کی غلام ؤ او که حر ؤ نو د بعضی روایاتو نه دا معلومیږی چه دا غلام ؤ او د بعضی نه دا معلومیږی چه دا حر ؤ نو شوافعو هغه روایتونه چه هغی کی د مغیث عبدیت معلومیده غوره کړه نو چه مغیث د دوی په نزد عبد ثابت شو نو اختیار هم ورته ثابت شو او چه کله حر وی نو بیا ورته خیار نشته .

او احنافو هغه روایاتو ته ترجیح ورکړه چه کوم نه حریت د مغیث ثابتیده نو چه حر ثابت شو او نبی ﷺ بیا بریری ته خیار ورکړو نو معلومه شوه چه کله وینزه د حر په نکاح کی وی او ازاده شی نو بیا هم ورته خیار عتق شته او دغه خیار عتق د دی به فسخ د نکاح وی او بعضو د دی دواړو قولونو تر منځ جمعه والی راوستی چه خبر د غلامی دا خبر د سابقه حال نه دی او خبر د حریت دا خبر د موجوده حال نه دی چه حریت دی نو وینزی سره به په دواړو حالاتو کی چه غلام حر وی او که عبد وی خیار وی دا اختلاف مبنی دی په مسئله د اعتبار د طلاقو نو زمونږ په نزد اعتبار د طلاقو ښځو ته دی یعنی که ښځه اصیله وه نو د دری طلاقو حق لری او که ښځه وینزه وه نو د دوه طلاقو حق لری خاوند د دی حر وی او که عبد وی خاوند ته څه اعتبار پدیکی نشته نو چه کله ښځه وینزه وی او ازاده کړای شی نو دیته به خیار وی د دی لپاره چه د خاوند ملک چه دریم طلاق دی پدی رانشی ، او د امام شافعیؒ په نزد اعتبار د طلاقو سړو ته دی یعنی که خاوند حر وی نو ښځه حره وی او که امه وی د دری طلاقو حق لری نو کله چه خاوند حر وی نو علت د فسخ چه عار دی هم نشته او زیادت د ملک د خاوند هم نه راځی ځکه چه خاوند خو له مخکی نه حر ؤ ، او د امام شافعیؒ په نزد اعتبار د طلاقو هم سړو ته دی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

امة نكحت بلا اذن فعتقت نفذ و لم تخير لانها قد رضيت و ما سمى للسيد و ان زاد على مهر مثلها لو وطئت فعتقت فله المهر و ان عتقت او لا فلها

ترجمه : یوی وینځی نکاح وکړه بی له اجازی د مولی نه نو دا وینزه ازاده کړی شوه نو سابقه نکاح جاری کیږی خو وینزی ته خیار نشته ځکه دا وینزه پدی نکاح راضی وه او کوم مهر چه مقرر شوی نو هغه د مولی وی اګر که زیات وی په مهر مثل باندی خو که دا وینزه د خاوند له طرفه وطی کړی شوه بیا ازاده کړی شوه نو مهر به د مولی وی او که د وطی نه مخکی ازاده کړی شوه نو بیا به مهر د ښځی وښی نه د مولی ـ

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی چه غلام یا وینزه د خپل مولی د اجازی نه بغیر نکاح وکړی نو دا نکاح به موقوفه وی بیا مولی دا ازاده کړی نو سابقه نکاح به د دوی جاری وی ځکه مانع د دی لری شو چه هغه حق د مولی و ، خو اختیار د وینزی ختم شو ځکه دی په خپله خوښه دا نکاح کړی نو که د وطی نه ورسته ازاده کړی شوه نو بیا مهر د دی حق د مولی دی او که قبل الوطی ازاده کړی شوه نو بیا حق د مهر د دی وینزی دی

و من وطئ امة ابنه او بنته فولدت فادعاه ثبت نسبه و هی ام ولده و وجب على الاب قيمتها فان قوله عليه السلام انت و مالك لابيك اُوْجَبَ ولاية تملُّك الاب مالَ الابن عند الحاجة فقبل الوطي تصير ملكا له لئلا يكون الوطي حراما فيجب قيمتها على الاب لا مهرها لانه وطي مملوكتَهُ و لا قيمة ولدها لانه وُلِدَ في ملك الاب .

ترجمه : او چا چه وطی کړه وینزه د ځوی خپل یا د لور خپلی بیا دی وینزی بچی راوړ نو دغه سړی دعوه د دی ماشوم وکړه نو ثابت شو نسب د دی ماشوم د دغه سړی نه او دا وینزه د ده ام ولده وګرځیده او واجب شو په پلار د دی ماشوم قیمت د دی وینزی ځکه دی قول د نبی علیه السلام چه ته او ستا مال ستا د پلار دی واجب کړه ولایت د مالک کیدلو د پلار د مال د ځوی په وخت د ضرورت کی نو د وطی نه مخکی وینزه ګرځی ملک د پلار لپاره د دی لپاره چه وطی حرامه نشی نو واجب دی قیمت د دی وینزی په پلار باندی نه مهر د دی ځکه ده خپله مملوکه وطی کړی او نه قیمت د ولد د دی ځکه چه دا پیدا شوی په ملک د پلار کی ـ

تشریح او توضیح : غرض د دی عبارت نه دا دی که یو سړی د خپل ځوی یا لور وینزه وطی کړی نو وینزی بچی راوړ او دغه پلار د دی بچی دعوه وکړه چه دا له مانه دی نو نسب ئی ثابتیږی او دا وینزه د دی پلار ام ولده ګرځی ، ځکه ام ولده دیته وائی چه د مولی نه بچی راوړی او مولی د دی د نسب دعوه وکړی نو پدی صورت کی د ضرورت د وجی نه د دغی وینزی ملکیت پلار ته ثابت شو او د ده ام ولده هم وګرځیده خو قیمت د دی وینزی په پلار لازم شو ، چه ځوی یا لور ته به ئی ورکوی ځکه حدیث مبارک کی راځی چه ته او ستا مال ستا د پلار دی نو دی حدیث ځکه په مال کی پلار لره ولایت د ملکیت د ضرورت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په وخت کی لازم کړ نو د پلار د وطی نه مخکی دغه وینزه مجازا پلار لره ملکیت وګرځیده د دی لپاره چه وطی حرامه نه شی ځکه د غیر مملوکی وطی جائز نه دی نو چه د پلار په ملکیت کی راغله نو قیمت ئی هم په پلار راغی او مهر ئی په پلار نه راځی ځکه چه دا وینزه قبل الوطی د پلار ملکیت وګرځیده دارنګی دبچی قیمت هم په پلار نه راځی ځکه چه دا د پلار په ملک کی زیږیدلی دی ـ

والجد کالاب بعدموته فیه ای بعدموت الاب فی الحکم المذکور لا قبله ای لاقبل موت الاب.

ترجمه : او نیکه پشان د پلار دی پس له مرګ د پلار ځخه په مذکور حکم کی نه مخکی د مرګ د پلار نه ـ

تشریح او توضیح : غرض د ماتن پدی عبارت سره دا دی چه نیکه په ډیرو احکامو کی پشان د پلار دی په هغه صورت کی چه ولایت د پلار ختم وی مثلا پلار مړ شی یا لیونی شی یا کافر شی یا غلام وی او چه کله د پلار ولایت موجود وی نو بیا نیکه لره ولایت نشته ځکه چه د اصل په وجود کی نائب لره حکم نشته مثلا کله چه پلار مړ شی نو بیا نیکه لره دغه مذکور حکم شته مثلا چه نیکه د لمسی وینزه وطی کړی او وینزی بچی راوړ نو نیکه د دغی بچی دعوه وکړه نو پدی صورت کی نسب د دی ثابتیږی او دا وینزه بیا د نیکه ام ولده وګرځیده او قیمت د دی په نیکه لازم شو ـ

و ان نکحها صحّ ای و ان نکح الاب امة الابن صح و لم تصر ام ولده و یجب مهرها لا قیمتها و ولدها حرٌ بقرابته ای بقرابة الابن فان الامة ملك الابن فیتبعها الولدُ فیعتق علی اخیه لقوله علیه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه .

ترجمه : او که نکاح وکړه پلار یا نیکه د ځوی یا د لمسی د وینزی سره نو صحی ده خو که دغی وینزی بچی راوړ د دغه ناکح نه نو دغه وینزه ام ولده نه ګرځی ځکه چه د نکاح نه پیدا شوی نو ملکیت ته ئی ضرورت نشته نو چه ملکیت ته ئی ضرورت نشته نو مهر پری لازم شو او قیمت پری نشته خو دغه بچی به ازاد وی د وجی د قرابت د ځوی نه ځکه دغه وینزه ملکیت د ځوی ده نو ولد هم د مور تابع وی نو ولد غلام شو د دغه ورور چه د ده د مور مولی دی نو کله چه ولد غلام د دغه ورور شو نو ازاد شو ځکه نبی ﷺ فرمائی چه څوک مالک شی د یو خپلوان چه پده حرام وی ابدا نو په ده ازادیږی نو دغه ولد هم پری ازاد شو ـ

و فسد نکاح حرة قالت لسید زوجها اعتقه عنی بالف ففعل ای حرة تحت عبد قالت لسید زوجها اعتقه عنی بالف ففعل صح الامر و یعتق الزوج علی امرأته و یفسد النکاح خلافا لزفرؒ فانه لا یعتق علی المرأة عنده لعدم الملك و نحن نقول بالاقتضاء یثبت الملك فیصار کما لو قالت بعْه منی بکذا ثم اعتقه عنی و قول المولی اعتقت صار کما لو قال بعته منكِ ثم اعتقتُه عنكِ فلما ثبت الملك اقتضاء فسد النکاح .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه : او فاسده ده نکاح د هغی اصیلی بنځی چه ووائی د خپل خاوند بادار ته دا ازاد کړه زما له طرفه په زر روپو سره نو هغه دغه کار وکړو یعنی اصیله بنځه د غلام په نکاح کی وه او د خپل خاوند بادار ته ئی وویل چه دا خاوند زما زما له طرفه په زر روپو ازاد کړه نو هغه دا ازاد کړو نو امر صحی دی او خاوند په بنځه باندی ازاد شو او زر روپی په بنځه لازمی شوی او نکاح فاسده شوه ځکه بنځه پدی صورت کی مالکه وگرځیده او خاوند مملوک وگرځیده او نکاح د مملوک د مالکی سره جائزه نه ده کما مر خو د امام زفرؒ پدیکی اختلاف دی ځکه د هغه په نزد خاوند په بنځه باندی نه ازادیږی ځکه چه د بنځی ملک په خاوند نشته ـ

او مونږه یعنی امام صاحب او صاحبین د امام زفر په جواب کی وایو چه صحی ده چه عتق په هغی صورت کی چه ملکیت نوی ممکن ندی خو دلته ملک اقتضاء، ثابتیږی اقتضاء دیته وائی : هو دلالة اللفظ علی سکوت یتوقف علیه صدق الکلام او صحته ، دا دلالت د لفظ دی په سکوت باندی چه موقوف وی په هغی باندی صدق الکلام یا صحت د کلام ـ نو پدی صورت کی قول د بنځی چه اعتقه عنی داسی گرځی بعْهُ منی بکذا ثم اعتقه عنی او د مولی قول چه اعتقتُ دی دا به داسی وگرځی بعتُه منكِ ثم اعتقتُه عنكِ نو کله چه اقتضاءً ملک ثابت شو نو نکاح فاسده شوه ځکه چه د مالک او مملوک تر منځ نکاح نه صحی کیږی ـ

و یرد علیه ان غایة ما فی الباب انه صار کقوله عبدك منی بالف فقال الاخر بعتُ لا ینعقد البیع لان الواحد لا یتولی طرفی البیع بخلاف النکاح و ایضا الملك الذی یثبت بطریق الاقتضاء ملكٌ ضروری فیثبت بقدر الضرورة و لا ضرورة فی ثبوته فی حق النکاح حتی یفسد النکاح .

تشریح او توضیح : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره راوړل د دوو اعتراضونو دی په قول د امام صاحب او د صاحبینو باندی اول اعتراض داسی دی چه صحیح ده چه پدی مخکنی صورتونو کی چه اعتقه عنی بالف دی بیع اقتضاءً ثابتیږی لکن پدی سره ثبوت د ملک دومره نه رائحی چه په هغی سره فساد د نکاح راشی دا ځکه چه یو سړی په طرفینو د بیع کی چه ایجاب او قبول دی تصرف کولی نشی او په نکاح کی کولی شی نو پدی صورت کی اگر چه د سید قول چه اعتقتُ دی په منزله د بعتُ منكِ ثم اعتقتُ وگرځولی شی لکن بیا وروسته د بنځی له طرفه قبول موجود شوی ندی او کوم چه موجود دی چه هغه بعْهُ منی دی دلالت په انشاء د بیع فی الحال نکوی بلکه دا امر او توکیل دی نو چه قبول موجود نشو نو بیعه هم موجوده نشوه ځکه چه یو رکن د بیع فوت شو او په فوت کیدو د رکن سره فوتیت د اصل شئ رائحی ـ

وایضا : غرض د شارحؒ پدی سره راوړل د دوهم اعتراض دی هغه داسی چه کوم شی چه ثابت بالاقتضاء وی نو هغه ضروری دی ځکه د هغی ثبوت په غرض د صدق د کلام سره وی یا په صحت د کلام سره او کوم شی چه ضروری وی نو هغه مقدر وی بقدر ضرورت سره غیرته متعدی نوی چه په هغی کی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اثر وکړی نو پدی صورت کی چه کوم ملک په طریق د بیع سره ثابت دی نو هغه اقتضاءً دی دلته صرف د دغی بنځی قول د تصحیح لپاره معتبر دی چه اعتقه عنی بالف دی ځکه د بل غلام بغیر دخپل ملک نه د عتق امکان نه لری نو دلته ملک ثابت شو په قدر د ضرورت سره لپاره د صحت د کلام خو دومره نه چه فساد د نکاح ورسره راشی د دی جوابونه ئی په راروان عبارت سره کړی ـ

والجواب عن الاول ـ ان البیع الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول فانه قد عُرف فی اصول الفقه ان المقتضی لیس کالملفوظ بل هو امر ضروی فیسقط من الارکان والشروط ما یحتمل السقوطَ ـ و عن الثانی ان الثابت بالاقتضاء و ان کان ضروریا یثبت به لوازمه التی لا یحتمل السقوطَ کما سیأتی فی مسئلة الهبة ان الهبة الاقتضائیة لا بد لها من القبض فبطلان ملك النکاح من لوازم ثبوت ملك الیمین بحیث لا ینفك عنه .

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د جواباتو دی د مذکوره سوالونو نه ـ اول جواب : چه پدی مقام کی مقتضی یعنی کوم شی چه ثابت په اقتضاء سره وی هغه بیع ده او مقتضی کالملفوظ نوی نه حقیقتاً او نه حکما بلکه دا یو امر ضروری دی یعنی چه ضرورت سره ثابتیږی نو بعضی ارکان او شروط تری ساقطیږی کوم چه فی الجملة یعنی په بعضی اوقاتو کی ساقطیږی نو پدی ځای کی چه بیع ثابت بالاقتضاء ده مستغنی د یو رکن نه چه قبول ده وګرځیده او هیڅ ضرورت ورته نه لری لکه د بیع ملفوظ پشان ځکه چی په بیع ملفوظ کی ارکان او شرائط لازم وی ـ

دوهم جواب : دا صحیح ده چه کوم شی ثابت په اقتضاء سره وی هغه ضروری وی لکن کوم لوازم چه احتمال د سقوط نه لری هغه ثابتیږی لکه هبه چه ثابت په اقتضاء سره وی نو دی سره قبضیت لازم دی ځکه دا د هبی د لوازمو نه دی نو پدی صورت کی ملک یمینی مقتضی دی او بطلان د ملک نکاحی د دی د لوازمو نه دی چه له دی نه نه جدا کیږی ځکه چه د ملک یمینی سره ملک نکاحی راتلای نشی ـ

والولاء لها لانه عُتِقَ علیها و یقع عن کفارتها لو نَوَتْ به ای لو نوت بهذا الاعتاقِ الاعتاقَ عن الکفارة یقع عن الکفارة .

ترجمه : او ولاء به د بنځی لپاره وی ځکه خاوند ازاد شوی په بنځه باندی او واقع کیږی د عتق د کفاری د دی نه کجیری نیت ئی کړی ؤ دغی بنځی پدی اعتاق سره د اعتاق ـ

تشریح او توضیح : بنځه معتِقه شوه او خاوند ئی معتَق شو او کوم شی چه له معتَق نه پاتی کیږی هغه ته ولاء ویل کیږی دا د معتِق حق دی نو پدی صورت کی بنځه معتِقه ده نو ولاء د بنځی کیږی اوس که فرضا په بنځه باندی داسی کفاره وه چه غلام ازادول پکی واجب ؤ او دغی بنځی په دی مذکوره صورت کی نیت د کفاری وکړ نو بلکل صحی ده او ازادی ده غلام به له کفاری څخه واقع کیږی ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ان قالت ذلك بلا بدل لم يفسد والولاء له اى للسيد و هذا عند ابى حنيفةؒ و كذا عند محمدؒ و اما عند ابى يوسفؒ فهذا والاول سواء فيثبت الملك هنا بطريق الهبة و تستغنى الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغنى البيع عن القبول و هو ركن - فنقول القبول ركن يحتمل السقوط كما فى التعاطى اما القبض فلا يحتمل السقوط فى الهبة بحال .

تشریح او توضیح : او که اوویل دغی بنځی د خپل زوج سید ته دغه قول چه اعتقه عنی دی بی له ذکر د بدل نه یعنی عوض چه الف (زر روپی دی) او مولی د زوج دغه زوج ازاد کړ نو پدی صورت کی عتق د سید له طرفه واقع شو نه د بنځی له طرفه نو نکاح فاسده نشوه ځکه ملکیت د بنځی رانغی چه ملک پمینی ورته وائی او ولاء به د سید وی ځکه معتِق هم دی دی ، دا قول چه عدم فساد د نکاح دی او ولاء د سید لپاره ده نو دا د امام ابوحنیفهؒ او امام محمدؒ قول دی یعنی ده طرفینو قول دی۔

او د امام ابویوسفؒ په نزد دا مذکوره صورت یعنی چه عوض پکی ذکر نوی او مخکی صورت چه ذکر د عوض پکی دی یو برابر دی یعنی په دواړو کی عتق راځی د بنځی له طرفه او ولاء به هم د بنځی لپاره ثابته وی او نکاح به هم فاسده وی په مخکنی صورت کی د نکاح د فساد وجه بیان شوی خو پدی صورت کی چه ذکر د بدل نوی دلته ملک په طریقه د هبی سره ثابت دی اقتضاء لکه څرنګه چه مخکی صورت کی ملک په طریقه د بیع سره اقتضاء ثابت و ۔

و تستغنى الهبة عن القبض الخ : دا دفع د یو اعتراض ده هغه داسی چه هبه خو بغیر د قبض نه نه تمامیږی او نه د مو هوب له ملک په مو هوب راتلای شی مګر په قبض د مو هوب سره نو پدی مقام کی اګر چه د بنځی قول چه اعتقه عنی دی قائم مقام د هب لی ثم اعتقه عنی دی دارنګی د سید قول چه اعتقه عنکِ قائم مقام د وهبته لکِ ثم اُعْتقته عنکِ دی خو پدی سره ملک راتلای نشی ځکه دلته قبض د مو هوب نشته ؟ نو شارحؒ د دی جواب وکړ چه قبض شرط دی په هبه کی او قبول رکن دی په بیع کی نو هرکله چه په مخکنی صورت کی سقوط د رکن راغی چه قبول دی او بیع هم بغیر له رکن نا تمامه شوه نو سقوط د قبض خو په طریقه اولی سره راتلای شی ځکه چه رکن قوی دی او شرط ضعیف دی چه سقوط د قوی راتلای شی نو سقوط د ضعیف په طریقه اولی سره راتلای شی نو دلته اګر چه قبض منتفی دی خو هبه تمامیږی ۔ فنقول : دا د امام ابویوسفؒ د استدلالاتو نه جواب او د طرفینو د مذهب د تائید لپاره وائی چه صحیح ده چه قبول رکن دی لیکن دا احتمال د سقوط لری په بعضی ځایونو کی قبول نوی لکه په تعاطی کی ۔

تعاطی دیته ، وائی چه بیعه بغیر له تکلمه وشی د دواړو جانبینو نه یا د جانب واحد نه هغه داسی چه مشتری روپی بائع ته ورکړی او د بائع نه مبیعه واخلی نو پدی صورت کی ایجاب شته خو قبول نشته او هر چه قبض دی هغه احتمال د سقوط نه لری په یو صورت کی هم ځکه هبه بدون له قبض نه نه تمامیږی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فان اسلم المتزوجان بلا شهود او في عدة كافر معتقدين ذلك أقِرَّا عليه و ان اسلم الزوجان المحرمان فُرِّق بينهما والطفل مسلم ان كان احد ابويه مسلما او اسلم احدهما و كتابي ان كان بين مجوسي و كتابي لان الطفل يتبع خير الابوين دينا .

ترجمه : كه اسلام راوړو دوه نكاح كونكو چه نكاح ئې بې له گواهانو ځخه كړې وه ، او يا دا بنځه په عدت د بل كافر كې وه او د دوى عقيده د دى د روا والى وه نو دواړه به په همدى نكاح پريښودلى شى او كه اسلام راوړه دوه نكاح كونكو چه دواړه سره محارم ؤ نو د دوى تر منځ به جدا والى راوستلى شى ، او ماشوم مسلمان دى كه يو د مور او پلار د ده نه مسلمان ؤ او يا اسلام راوړو يو د دواړو نه ، او ماشوم به كتابي وى كه د مجوسي او د كتابي تر منځ ؤ ځكه ماشوم به تابع وى د بهتر د مور او پلار نه په اعتبار د دين سره . والكتابي افضل من المجوسي لانه يقربالله يا.

تنوير الافكار في مباحث انكحة الكفار

غرض د ماتنّ پدى عبارت سره بيان د مباحثو د نكاح د كافر دى ، حاصل د كلام دا دى چه كله كافر سړى د كافرى بنځى سره بدون د گواهانو ځخه نكاح وكړى او يا دغه بنځه په عدت د بل كافر كى وه چه هغه طلاقه كړې وه ، او يائى خاوند وفات شوى وو او دا قسم نكاح د دوى په دين كى روا وه بيا دغى بنځى او خاوند اسلام راوړو نو دواړه به په دغه نكاح ثابت پريښودلى شى ځكه هر نكاح چه د مسلمانانو تر منځ د يو شرط د نيشتوالى د وجى حرامونى نو د كافرو تر منځ جائز ده كله چه هغوى د دى د جواز عقيده لرى او پس له اسلامه به په همغى نكاح پريښودلى شى ځكه مونږ ته د ترک د هغوى په هغه شى چه كوم دوى د هغه د جواز عقيده لرى امر شوى پدىكى راز دا دى چه دوى په حالت كفر كى په حقوق اسلام سره مخاطب ندى نو كله چه د دوى په نزد په جائزه طريقه وشى نو دا نكاح پوره شوه او پس له اسلامه به هم په همدغى نكاح وى همدارنگى كه په حالت د كفر كى زمونږه مرافعى ته څه د نكاح مسئله دى متزوجانو راوړه نو بيا به هم په دغه نكاح پريښودلى شى . قوله او في عدة كافر . كه دغه بنځه په عدت د مسلمان كى وه نو بيائى بالاجماع نكاح باطله ده ليكن امام ابويوسفؒ او امام محمدؒ وائى كه دغه بنځه د كافر په عدت كى وى نو هم نكاح صحيح نده ځكه چه حرمت د معتدة الغير اتفاقى ده او حرمت د نكاح چه بلا شهوده وى نو اختلافى ده ليكن امام ابوحنيفهؒ ورته وائى چه دى فرق ته هيڅ اعتبار نشته ځكه كفار په حالت د كفر كى په يو حكم سره هم مخاطب نه دى .

قوله و ان اسلم الزوجان المحرمان الخ : كه يو كافر د يوى بنځى كافرى سره نكاح وكړه حال دا چه دواړه سره محارم ؤ لكه خور او وروز و غيره ، بيا دواړو اسلام راوړو نو په قاضى لازم دى چه د دوى تر منځ جداوالى راولى ، دا د دى وجى نه نه چه په كفر حالت كى نكاح باطله ده ځكه د مجوسو په نزد نكاح

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

دمحارمورواده بلکه دا د دی وجې نه چه محرمیت منافی دی د بقاء د نکاح سره .

قوله والطفل مسلم الخ : که چیرته یو مسلمان د یوی کتابیی ښځی سره نکاح وکړه او یا دواړه کافر ؤ نو یو تری مسلمان شو نو د دوی تر منځ مولود ماشوم به حکما مسلمان وی که مړ شی نو گور کفن به د مسلمانانو ورکولی شی ، او که یو له مور پلار څخه کتابی ؤ او بل مجوسی ؤ نو ماشوم به کتابی وی ځکه ماشوم تابع د خیر الابوین دی په اعتبار د دین سره خو ترڅو چه بالغ شوی نه وی او بل دین غوره نه کړی .

و فی اسلام زوج المجوسیة او امرأة الکافر ای سواء کان مجوسیا او کتابیا یُعرض الاسلام علی الآخر فان اسلم فهی له و الا فرق .

ترجمه : او په راوړلو د اسلام د خاوند د مجوسی ښځی او یا په اسلام راوړلو د ښځی د کافر کی یعنی برابره خبره ده چه خاوند ئی مجوسی وی او که کتابی وی نو بل ته به اسلام وړاندی کولی شی نو که اسلام ئی راوړ نو دا ښځه به د همدغه سړی وی او که اسلام ئی رانه وړ نو د دوی تر منځ به جداوالی راوستلی شی .

تشریح او توضیح : که یوه ښځه چه مجوسیه وی کتابیه نوی او خاوندئی اسلام راوړ برابره خبره ده که خاوند ئی مجوسی وی او که کتابی وی او که مشرک وی ، یا یو ښځه چه خاوند ئی کافر ؤ ایمان ئی راوړ برابره خبره ده چه خاوند ئی مجوسی وی او که کتابی وی نو په دواړو صورتونو کی به هغه بل ته اسلام پیش کولی شی کله چه عاقل بالغ وی او یا ماشوم وی خو په دینونو باندی پوهیږی ځکه د ده مرتد والی معتبر دی دارتگی انکار د ده ، او که ماشوم لیونی ؤ نو مور او پلار ته به ئی اسلام وړاندی کولی شی که یو له مور او پلار څخه ایمان راوړ نو د هغوی تر منځ به نکاح پاتی کولی شی ځکه ولد د خیر الابوین تابع وی .

په عرض د اسلام کی څه وجه او فائده ده ؟ وجه او فائده یکی دا ده چه داسی یو سبب ضروری دی چه هغی ته د جدائی نسبت وشی ځکه د کفارو او مسلمانانو تر منځ نه ابتداء، او نه بقاء، نکاح روا ده او اسلام صفت عاصمه دی نو هغه ته د فرقت او جدائی نسبت نشی کولی نو عرض د اسلام ته ضرورت شته تر دی چه د فرقت نسبت د ده انکار ته وشی نو که اسلام ئی راوړ نو د دوی تر منځ به نکاح پاتی وی او که اسلام ئی رانه وړ بلکه انکار ئی وکړ نو د دوی تر منځ به قاضی تفریق راولی .

و هو ای التفریق طلاق بائن لو أبی لا لو أبت لان الطلاق لا یکون من النساء و لا مهر هنا ای فی إبائها إلا للموطوءة اما فی صورة إباء الزوج فإن کانت موطوءة فکل المهر و إن لم تکن فنصفه لان التفریق هنا طلاق قبل الدخول .

ترجمه : دا تفریق طلاق بائن دی که خاوند انکار وکړ او طلاق بائن ندی که ښځی انکار وکړ ځکه طلاق د ښځو له طرفه نوی او په صورت د انکار د ښځه کی مهر هم نشته مگر د موطوئی لپاره شته .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هر چه صورت د انکار د خاوند کی نو که ښځه موطوءه وه نو بیا په خاوند تول مهر لازم دی او که موطوءه نه وه نو نیم مهر لازم دی ځکه تفریق پدی صورت کی طلاق قبل الدخول دی ۔

تظهیر المسئلة

کله چه د زوجینو تر منځ تفریق راوستلی شی نو که دغه تفریق په سبب د انکار د خاوند کی ؤ نو بیا دغه تفریق د طرفینو په نزد طلاق بائن دی ځکه طلاق د خاوند له طرفه دی او انکار هم د خاوند له طرفه راغی ، او که ښځی د اسلام راوړو ځخه انکار وکړ نو بیا دغه تفریق طلاق نه حسابیږی ځکه طلاق د ښځو له طرفه نه وی بلکه دا به فسخه حسابیږی ځکه فسخه د ښځی له طرفه وی ۔ قوله ولا مهر هنا : یعنی کله چه انکار د ښځی له طرفه ؤ او قاضی د ښځی د انکار په وجه د دوی تر منځ جداوالی راوست نو که دا ښځه غیر موطوءه وه نو د ښځی لپاره مهر نشته ځکه فرقت د ښځی له طرفه راغلی او مخکی د مهر د مضبوطوالی نه ځکه د مهر مضبوطوالی په وطی سره راځی او کله چه وطی رانغله نو مهر ساقط شو او که ښځه موطوءه وه نو بیا د ښځی لپاره مکمل مهر دی ځکه دخول راغلی او په دخول سره مهر مضبوطیږی او کله چه مهر مضبوط شی نو بیا په یو شی سره هم نه ساقطیږی ، لیکن په صورت د انکار د خاوند کی کوم تفریق چه د خاوند په وجه راغلی نو حکم د دی حکم د طلاق دی که قبل الدخول ؤ نو نیم مهر مسمی به وی او که بعد الدخول ؤ نو تول مهر به په خاوند لازم وی کما مر سابقا ۔

و لو کان ذلك فی دارهم ای اسلام زوج المجوسیة او امرأة الکافر لم تبن حتی تحیض ثلاثا قبل اسلام الآخر .

ترجمه : او که اسلام راوړ د احد الزوجین نه په دار الحرب کی نو دا ښځه تر هغی نه جدا کیږی چه دری حیضه پری تیر شی مخکی د اسلام راوړلو د هغه بل نه ۔

تشریح او توضیح : مخکی حکم چه عرض اسلام او تفریق دی دا هلته چه زوجین په دار الاسلام کی سره یو ځای شی او که دواړه په دار الحرب کی ؤ یا یو په دار الاسلام کی ؤ او بل په دار الحرب کی ؤ نو بیا به هغه بل ته اسلام نشی پیش کولی برابره خبره ده چه هغه کافر مونږ ته راشی یا نه ، ځکه نه په غائب فیصله کیږی او نه ده غائب لپاره ، نو که اسلام راوړل خاوند د مجوسی ښځی یا د ښځی د کافر په دار الحرب کی ؤ او هغه بل اسلام قبل نکړ نو دا ښځه تر هغی نه جدا کیږی چه دری حیضه پری تیر شی که د ذوات الحیض نه وه ، او که آیسه وه یا صغیره نو بیا پکی معتبر دری میاشتی دی نو که د دی مودی تیریدو نه مخکی هغه بل اسلام راوړ نو بیا نه بینونت شته او نه تفریق ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لو اسلم زوج الکتابیة فهی له ، و تبین بتباین الدارین لا بالسبی فلو خرج احدهما الینا مسلما او اخرج مَسْبِیًّا بانت ، و ان سُبِیَا معا لا ، و من هاجرت الینا بانت بلا عدة الا الحامل و ارتداد کل منهما فسخ عاجل .

ترجمه : او که د کتابیی ښځی خاوند اسلام راوړو نو دا ښځه به د همدغه سړی وی او ښځه جدا کیږی د خاوند خپل نه په تباین د دارینو سره نه په قید سره نو که یو د زوجینو نه زمونږ دار الاسلام ته په حالت د اسلام کی راغی او یا دار الاسلام ته بندی راوستلی شی نو ښځه جدا شوه ، او که دواړه زوجین یو ځای بندی شو نو بیا نه جدا کیږی ، او کومه ښځه چه مونږ ته هجرت وکړی نو ښځه جدا شوه بغیر له عدت څخه مگر حامله ښځه ځکه په هغی عدت شته چه هغه مده د وضع د حمل ده ، او مرتد کیدل د هر یو د زوجینو نه عاجلا فسخه ده .

تشریح او توضیح : که د کتابی ښځی خاوند اسلام راوړو نو دغه ښځه به د همدغه سړی په نکاح کی وی ځکه د کتابیه من حیث الکتابیه نکاح د مسلمان سره حرامه نده .

قوله و تبین : ښځه د خاوند نه په تباین د دارینو سره هم جدا کیږی دغه تباین حقیقتا وی او که حکما وی ، حقیقتا تباین لکه چه یو په دار الحرب کی وی او بل په دار الاسلام کی ، او حکما لکه یو بل ملک ته چه داخل شی او نیت نی د بیرته واپسی نه وی بلکه د همیشه اوسیدو وی ، تر دی پوری که یو حربی زمونږ دار الاسلام ته په امان یعنی په ویزه داخل شی نو د ده ښځه د ده نه نه جدا کیږی ځکه دا حکما په خپل دار کی دی او که ذمه ئی قبوله کړه نو بیا تباین د دارینو راغی ښځه تری جدا شوه لیکن که ښځه یا خاوند د مسلمانانو په لاس کی بندی شو نو بیا ښځه تری نه جدا کیږی فرق دا دی چه په تباین د دارینو سره انتظام د مصالحو نه کیږی نو نکاح قطعه کیږی او په سبی سره صرف ملک رقبی راځی او ملک رقبی د نکاح سره څه منافات نه لری .

قوله فلو خرج الخ : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره تفریع په ما سبق باندی ده هغه دا چه زمونږ په نزد تباین فرقت راولی او سبی سره نه راځی او د امام شافعیؒ په نزد سبی سره فرقت راځی نه د تباین سره نو که مونږ ته احدهما مسلمان راغی نو پدی صورت کی تباین راغی او ښځه جدا شوه او که احدهما بندی راوستلی شو نو پدی صورت کی تباین راغی او ښځه جدا شوه ، او که دواړه بندی کړای شو یو ځای نو پدی صورت کی صرف سبی راغله او په سبی سره فرقت نه راځی .

قوله و من هاجرت : غرض د ماتنّ پدی عبارت سره بیان د عدم عدت دی په مهاجره ښځه باندی یعنی کومه ښځه چه دار الحرب پریږدی او دار الاسلام ته د اقامت په نیت راشی او د بیرته تگ نیت ئی نوی ، مسلمانه راغلی وی او یا ذمیه نو دغه ښځه د خپل خاوند نه جدا شوه او د امام ابو حنیفهؒ په نزد

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عدت پری نشته او د صاحبینو په نزد عدت پری شته دوئی وائی چه دار الاسلام ته د داخلیدو نه وروسته فرقت راغلی نو دار الاسلام احکام پری لازم دی چه یو له هغی حکمونونه عدت دی ، امام ابوحنیفهؒ وائی : چه عدت د مخکی نکاح اثر دی لپاره د اظهار د عزت د ملک د زوج ولا عزة لملك الحربی فلا عدة نو چه صرف دار اسلام ته داخله شوه نو نکاح کولی شی بی له عدت تیرولو نه لیکن حامله بنځه باندی عدت شته چه هغه موده د وضع د حمل ده نو د وضع د حمل نه مخکی ورته نکاح جائز نده ، او په روایت د حسن کی د امام ابو حنیفهؒ نه دا دی چه د دی نکاح قبل الوضع هم صحیح ده لیکن خاوند به تر وضعی د حمل پوری نزدیکت نه کوی ، ورجحها الاقطع شارح مختصر القدوری .

قوله و ارتداده آه : کـه زوجینـو کی هر یو مرتد شو نو ارتداد د ده به فسخه عاجله وی یعنی طلاق ندی نو که مرتد شی احد الزوجین څو کرتی او بیا اسلام هر کرتی بیرته راوړی او نکاح تازه کړی نو دغـه بنځـه ورتـه بغیر له تحلیل نه روا ده ، د فسخ عاجلی معنی دا ده چه د قاضی د قضاء پوری به موقوفه نوی ، او نه به مدخول بها کی د عدت تیریدو پوری موقوفه وی .

ثم للموطوءة كل مهرها و لغيرها نصفه لو ارتد ، و لا شيء عليه لو ارتدت و بقي النكاح ان ارتدا معا ثم اسلما معا و فسد ان اسلم احدهما قبل الآخر .

ترجمه : کـه زوج مرتد شو نو بنځه که موطوءه وه نو په خاوند باندی کل مهر مسمی دی او یا مهر مثـل دی همدارنګه د دی لپاره نفقه د عدت ده او که بنځه غیر موطوءه وه نو بیا که مهر مسمی ؤ نو نیم دی او که نه ؤ نو متعه ده او که بنځه مرتده شوه او غیر مدخول بها وه نو نه مهر شته او نه نفقه د عدت شته ځکه په غیر مدخول بها باندی عدت واجب ندی او مهر ځکه نشته چه فرقت د بنځی له طرفه راغلی مخکـی د مهر د مضبوطوالی نه چه د مهر مضبوطوالی په وطی سره راځی او وطی رانغله نو مهر ساقط شو او که بنځه مدخول بها وه په صورت د ارتداد د بنځه کی نو صرف مهر واجب دی او نفقه د عدت نشته لیکـن پدیـکی عـدت واجـب دی پـه حیـض سره کـه ذوات الحیض نه وه یا په میاشتو سره که آیسه یا صغیره وه ، او یا په وضع د حمل سره که حامله وه او که زوجین دواړه یو ځای مرتد شو العیاذ بالله بیا دواړو په یـو ځای سره اسـلام راوړ نـو په همغه نکاح به پاتی وی ، او که د مرتد کیدو نه وروسته یوه د هغه بل نه اسـلام مـخکی راوړ نو نکاح فاسده شوه ځکه ردت د احد هما منافی دی د نکاح سره ابتداءً نو همدارنګی منافی دی بقاءً هم ـ دا باب په همدی ځای آخر ته ورسیده لکه څرنګه چه ماتنؒ ورته په ډیره باریکه نقطه اشاره کړی چه پـه عـنوان کی ویلی باب نـکاح الرقیق والکافر او په اخر کی ئی ویلی چه وفسد ان اسلم احدهما قبل الآخر .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب القسم

باب دی په بیان د تقسیم کی

قسم : په فتحی سره مصدر دی لکه عرب وائی قسم المال بینهم ای فرق علیهم و عین انصبائهم ، او په کسره اسم دی همدارنګه په فتحی سره هم کله په حصی او نصبی باندی اطلاق کوی لکه ویلی شی هذا قسمی ای نصیبی ۔

یجب العدل فیه

ترجمه : په تقسیم کی عدل واجب دی ۔

تشریح او توضیح : په شریعت کی د امت محمدی لپاره د هر یو نارینه لپاره الله پاک ځلور ښځی روا کړی دی صرف د نبی ﷺ خصوصیت و چه په یو وخت کی نهه (۹) بیبیانی په نکاح اخستی وی او د امتی لپاره په یو وخت کی د ځلورو نه زیاتی روا ندی ، که مثلا یوه مړه شی یائی طلاقه کړی او بله په نکاح اخلی نو هیڅ پروا نلری اګر که ۱۰۰ ته ورسیږی خو په هر وخت به په نکاح کی د ځلورو نه زیاتی نوی ، د کوندې ښځی کول هم د پیغمبر ﷺ سنت دی ځکه نبی ﷺ اول ښځه کونډه کړی وه چه بی بی خدیجة الکبری رضی اللّٰه عنها وه ، او د پیغلی جینی نکاح کول بیا د کوندې ښځی د نکاح نه کولو نه بهتر دی ځکه د نبی ﷺ یو قول دی یو صحابی ته چه تا پیغله جینی ولی نه کوله هغی به له تاسره مستی کوله او تا به له هغی سره مستی کوله نو د نبی ﷺ دا ویناو یو قول دی او د نبی ﷺ په خپله د بی بی خدیجی نکاح کول یو فعل دی او قول د نبی ﷺ د فعل د نبی ﷺ نه قوی وی ځکه فعل د نبی ﷺ کله د هغه سره خصوصیت لری نو که چیرته یو سړی غواړی چه ډیری ښځی مثلا دوه یا دری ښځی یا ځلورپه نکاح واخلی نو د هغوی تر منځ د عدل او مساوات نه کار اخلی او د هغوی سره دی ښه ګذران کوی لکه الله پاک فرمائی چه وعاشروهُنّ بالمعروف یعنی د ښځو سره ښه ګذاره کوی او که یو سړی د ښځو تر منځ عدل او انصاف کولی نشی نو یوه ښځه دی وکړی ، ځکه د ښځو تر منځ عدل او انصاف په تقسیم کی واجب دی او فرض دی خو د دی عدل نه دا مراد نه دی چه په تولو امورو کی دی تسویه وی تردی چه په کورولی کی دی هم وی ۔

بلکه تسویه لازم ده په شپه تیرولو کی په جامه کی په خوراکی شیانو کی په ښه معاشره کی او په وطی کی تسویه لازم نه ده ځکه وطی په جذبی او نشاط سره راځی او هغه چه د کومی ښځی خواته میلان وشو ، لکن د یو ښځی جماع به بالکلیه نه پریږدی بلکه کله کله په ده لازم ده لکه الله پاک فرمائی : (و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة ۔ الآیة)

۔ترجمه : او تاسی هیڅکله طاقت نه لری چه د ښځو تر منځ عدل او انصاف وکړی اګر که تاسی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حرص و کړی نو مکمل میلان دیوی خوا ته مه کوی، چه هغه بله پشان د زورپندی پریږدی چه نه بل خاوند کولی شی او نه ئی تاسی بنځه کوی، او یوی خوا ته میلان کول لویه گناه ده لکه یو حدیث مبارک کی راغلی دی چه دا دوه بنځی وی او د یوی خوا ته میلان وکړی نو د قیامت په ورځ به د الله پاک حضور ته به راروان وی ازیو طرف به ئی فالج وی او کوږ به وی۔

په تقسیم کی عدل کول په امت لازم دی او په نبی ﷺ باندی لازم نه ؤ خو نبی علیه السلام سره د دینه د بیبیانو تر منځ په تقسیم کی عدل کولو (۱) او دا به ئی فرمائل اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک ۔ یعنی ای الله دا زما تقسیم دی په هغه څه کی چه زه ئی واک لرم نو ته ما مه ملامته کوی په هغه څه کی چه زه ئی واک نه لرم، مقصد د دینه چه زه ئی واک نلرم د زړه میلان او محبت دی محکه زړه د انسان په اختیار کی نوی نو د نبی ﷺ زیات محبت د بی بی عائشی ؓ سره ؤ نو نبی ﷺ چه په تقسیم کی د ومره اندازه احتیاط کولو نو په امتی باندی زیات عدل کول لازم دی، که د یوی بنځی سره د خاوند څه د زړه محبت وی نو هغه د بنځی پوری تعلق لری که بنځه اوښیاره دینداره وه او د خاوند د مال او عزت خیال ساتی او خاوند ته ځان ښائسته کوی نو د خاوند د زړه مینه به خامخا ورسره زیاته وی، او بله بنځه به مثلا خیره، گرځی د خاوند به خیال نه ساتی نو بنکاره خبره ده چه د خاوند به ورسره مینه کمه وی نو پدی خاوند گناه گار نه دی۔

نو په اطلاق د دی مذکور ایاتو نو او احادیثو سره زمونږ احنافو حکم داسی کړی چه د قدیمی بنځی او د نوی بنځی تر منځ او د پیغلی انجلی او کونډی تر منځ د مسلمانی او کتابی بنځی تر منځ تسویه واجب ده لکن د دوی تر منځ په فرق سره هم څه روایات راغلی چه هغه دلیل د امام شافعی ؒ لپاره دی لکه انس ؓ روایت چه د سنتو نه دا دی چه کله پیغله انجلی د ثیبی د پاسه واده شی نو د پیغلی سره به اول اوه (۷) شپی تیروی بیا به دهغی نه وروسته تاقسیم شروع کوی، لوکه ثیبه بنځه ئی وکړه نو هغی سره به دری شپی تیره وی بیا به تقسیم شروع کوی، او که ثیبه بنځه ئی وکړه نو هغی سره به دری شپی تیره وی بیا به تقسیم شروع

---

(۱) ((لکه امام غزالی په احیاء العلوم ج۲ ص۶۲ کی لیکلی دی چه د نبی ﷺ د حسن عدل او قوت نه به نبی ﷺ چه کله شوق د کور والی، بیوی بی بی ته راغی، بغیر د نوبت د هغی نه نو هغی بی بی سره به ئی کورواللی وکړ او په همدغه ورځ یا په همدغه شپه به ئی، تولو سره کورواللی کوه، د بی بی عائشی رضی الله عنها نه روایت دی چه نبی ﷺ به په یوه شپه کی په تولو بیبیانو گرځیده یعنی کورواللی به ئی کوه، او انس رضی الله عنه فرمائی: چه نبی علیه السلام به د ورځی ثابته موده کی د نهو (۹) بیبیانو سره کورواللی کوه، دا حدیث ابن عدی په کامل، کی روایت کړی، او مخکی حدیث متفق علیه حدیث دی))

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کوی او د انسؒ نه بل روایت کی راغلی دی چه نبی علیه السلام د پیغلی لپاره اوه شپی مقرر کړی دی او د ثیبی لپاره ئی دری شپی مقرر کړی نو د دی روایاتو نه دا معلومیږی چه نوی بنځه که پیغله وه نو اوه شپی به ورسره تیره وی ، او که ثیبه وه نو دری شپی به ورسره تیره وی، لکن تحقیقی خبره دا ده چه عدل صرف په تسویی کی منحصر ندی بلکه د انسؒ د روایاتو نه حق د هغی بنځی معلومیږی چه نوی واده شی ، نو دا هم به هغه عدل کی داخل شو چه کوم مامور به دی نو د دواړو طرفو دلائلو تر منځ څه مخالفت نشته .

والبکر والثیب والجدیدة والقدیمة والمسلمة والکتابیة سواء .

ترجمه: پیغله اوکونډه وی او زړه مسلمانه اوکتابیه بنځه سره برابری دی . تفصیل مخکی بیان شو

و للامة والمکاتبة و ام الولد والمدبرة نصف ما للحرة

ترجمه : د وینځی او مکاتبی او ام ولدی او مدبری نیم هغه حق دی کوم چه د اصیلی بنځی لپاره وی

تشریح او توضیح :غرض د ماتنؒ پدی عبارت سره شروع په بیان د هغه عدل کی دی کوم چه واجب دی په غیر حره کی، برابره خبره ده چه مسلمانه وی اوکه کتابیه وی قدیمه وی اوکه جدیده وی باکره وی اوکه ثیبه وی نو د وینځی او مکاتبی او ام ولدی او مدبری لپاره په شپه تیرولو کی نیم حق دی یعنی اصیلی بنځی سره به دوه شپی تیره وی اووینزی سره به یوه شپه تیره وی دایه هغه وخت کی چه دبل چا وینزه ئی په نکاح کړی وی ځکه چه د خپلی وینزی سره نکاح نه کیږی او نه د ده د وینځی او د ده د بنځی تر منځ تقسیم شته ، او په نفقه او سکنی کی بیا د وینزی او اصیلی بنځی تر منځ تقسیم نشته ، مکاتبه او مدبره او ام ولده دا د وینځی په حکم کی دی .

و لا قَسْمَ فی السفر یُسافر بمن شاء والقرعة اولی ، و ان ترکتْ قَسْمَها لضرتها صح ، و ان رجعت جاز .

ترجمه : او په سفرکی تقسیم نشته خاوند چه له چاسره خوښه شی سفر د کوی خو پچه اچول بهتر دی او یو بنځی خپل نوبت خپلی بنی ته پریښود نو صحیح ده او که بیرته ئی رجوع وکړه نو جائز ده .

تشریح او توضیح : د بنځو په مینځ کی په سفر کولو کی تقسیم واجب نه دی له کومی سره چه سفر کوی نو ودی کړی ځکه د تولو سره یو ځای کله سفر ممکن نه وی ، او کله یوه بنځه په کور کی د اعتماد وړ وی او بله د سفر کولو وړ وی لیکن د دوی تر منځ پچه او (خَلَیْ) اچول ډیر بهتر دی ځکه د دوی زړونه به خوشحاله وی او جنګ جګړه به ختمه وی نبی کریم ﷺ به چه کله اراده د سفر وکړه نو د یبیانو تر منځ به ئی پچه واچوله د کومی یوی چه به پچه راووتله نو د هغی سره به ئی سفر کولو او که یوی بنځی خپل د شپی نوبت خپلی بنی ته وبښه نو صحیح ده لکه بی بی سودهؓ چه بی بی عائشیؓ ته بښلی و ، او که د بښنی نه وروسته ئی بیرته رجوع وکړه چه زه خپل تقسیم بیرته غوښتونکی یم نو نو بالکل روا ده ، او غوښتلی ئی شی ځکه دا د دی حق دی او همیشه ساقطول پدی لازم نه دی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کتاب الرضاع

کتاب دی په بیان د رضاع کی

هر کله چه مقصود د نکاح نه غالبا ولد وی او ولد غالبا په ابتدائی مرحله کی بغیر له رضاع نه ژوند نشی کولی او د رضاع بعضی احکام هم د نکاح پوری متعلق دی نو مصنفؒ د رضاع بحث د کتاب النکاح نه وروسته بیان کړ .

رَضاع په کسری د را سره او په فتحی د را سره عبارت دی د څکلو د شیدو له سینی (غلانزی نه) .

یثبت بمصة فی حولین و نصف لا بعده ، امومیة المرضعة للرضیع و أبوة زوج مرضعة لبنها منه لها ای للرضیع فالحولان و نصف قول ابی حنیفةؒ و اما عند غیره فمدته حولان ، و عند الشافعیؒ یثبت بخمس مصَّاتٍ .

ترجمه : ثابتیږی په یو ځل شیدو راکش کولو سره په مده د دوه نیم کلو کی ، نو وروسته له دینه موروالی د تی ورکونکی ښځی تی رودونکی ماشوم لره ، او پلار والی د خاوند د دغی تی ورکونکی ښځی چه شیدی د دی ښځی د دغه خاوند نه وی د دی تی رودونکی ماشوم لره نو دوه نیم کاله قول د امام ابو حنیفهؒ دی ، او د امام ابو حنیفهؒ ما سوا د نورو علماء په نزد دمده د رضاع دوه کاله ده او د امام شافعیؒ په نزد رضاع په پنځو ځلو تی راکړلو سره ثابتیږی .

تشریح او توضیح : او د تولو نه مخکی د بعضی لغاتو معنی (مص) په فتح د میم او په تشدید د صاد مهمله سره یقال مصصتها ای شربتها شربا رقیقا والتاء فیه للوحدة خو مقصودی معنی ئی د زنانه تی راکش کولو ته وائی زنانه پیغله وی او که مړه وی او که آیسه وی نو په دری صورتونو کی رضاع ثابتیږی ، د سړی یا د خاروی په تی راکش کولو سره رضاع نه ثابتیږی لیکن په رضاع کی د مص قید شرط نه دی که فرضا د ماشوم ګیډی ته د زنانه شیدی د غوږ د لاری یا د پوزی د لاری یا د مری د لاری ورسیدی نو هم رضاع ثابتیږی . (مرضعة) تی ورکونکی ښځی ته وائی (رضیع) تی رودونکی ماشوم ته وائی . د یثبت لپاره فاعل امومیة المرضعة للرضیع او ابوة زوج مرضعة دی یعنی معطوف معطوف علیه دواړه فاعل د یثبت لپاره دی او دا قول چه (لبنها منه) دی صفت د زوج دی او کلمه د (له) متعلق دی د امومیت او ابوت پوری یعنی موروالی او پلار والی دغه ماشوم لره .

نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد په یو ځل مص سره په موده د دوه نیمو کلو کی د دغی مرضعی موروالی د دغه رضیع لپاره ثابتیږی او دارنګی پلار والی د خاوند د دی مرضعی خو هغه خاوند چه شیدی د دی ښځی د همدغه خاوند نه وی ځکه که د ښځی شیدی د یو خاوند نه نه وی او بیا د ارضاع په وخت کی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د بل خاوند په نکاح کی وه نو د رضیع رضاعی پلار به هغه حسابیږی چه د کوم یو نه د دی شیدی وی لیکن د رضاع د مدی نه وروسته که یوه زنانه یو ماشوم ته شیدی ورکړی نو موروالی او پلار والی پری نه ثابتیږی یعنی حرمت پری نه راځی د وجی د یو حدیث شریف نه چه (لا رضاع بعد فصال و لا یتم بعد حلم) چه د تی نه د قطع کولو نه ورسته رضاع نشته او نه دبلوغ نه وروسته یتیم والی شته ، او په موطا او سنن ابی داود کی راغلی چه یو سړی د ابو موسی اشعریؓ نه پوښتنه وکړه چه ما د خپلی ښځی د سینی شیدی راکش کړی او ګیډی ته می لاړی نو ابو موسی اشعریؓ ورته وویل چه دغه ښځه په تا حرامه شوی ده نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته وویل چه سوچ وکړه دغه سړی ته تا څرنګه فتوی ورکړه ؟ نو ابو موسی اشعریؓ ورته وویل چه ته څه وائی ؟ نو عبد الله بن مسعودؓ ورته وویل چه رضاع خو په دوه کلنی کی وی نو له دی ځخه معلومه شوه چه د تی له قطع کولو ځخه وروسته رضاع نه ثابتیږی چه د رضاع موده د امام صاحب پر نزد دوه نیم کاله ده او د صاحبینو په نزد دوه کاله ده ، او امام زفرؒ په نزد دری کاله ده ، د امام صاحب قول او مذهب ته اګر که متونو ترجیح ورکړی لکن د دلائلو نه کمزوری دی او د امام زفرؒ قول د بطلان په صورت کی دی نو صحیح او قوی او مفتی به قول د امام محمدؒ او امام ابو یوسفؒ دی .

او د امام شافعیؒ په نزد په پنځو ځلو مصو سره رضاع ثابتیږی ، او یو مص یا دوه مصو سره رضاع نه ثابتیږی او نه مرضعه حرامیږی دلیل ئی حدیث د بی بی عائشیؓ دی چه د قرآن په نزول کی دا وه چه په لس (۱۰) رضعات معلومو سره حرمت راځی بیا دا منسوخ شو په پنځو (۵) رضعات معلومو سره نو د نبی ﷺ د وفات تر وخته پوری قرآن کی لوستلی شو او زمونږ لپاره دلائل اطلاق ایاتونو او احادیثو دی لکه (وامهاتکم اللاتی ارضعنکم) او په تاسی حرامی دی هغی میندی ستاسی چه تاسی ته ئی تی درکړی وی . نو په تی ورکولو کی د یوی رضعی او د دوو رضعو قید ونه لګولو نو معلومه شوه چه رضاع لږ وی او که ډیره وی نو حرمت پری ثابتیږی .

او دا مام شافعیؒ د استدلال جواب دا دی چه حکم د پنځو رضعو هم منسوخ شوی دی لکه څرنګه چه حکم د لسو رضعو منسوخ شوی او د بی بی عائشیؓ د قول مقصد دا دی چه نسخ د نبی علیه السلام د وفات مودی ته نزدی وه تر دی پوری چه چا ته د نسخ خبر نه ؤ رسیدلی نو هغه ورسته هم د دی تلاوت کولو او که منسوخ نشی نو بیا په قرآن کی څه شو ؟ بیا خو د دی نه معلومیږی چه د قرآن حصه ضائع شو .

چه د دی تائید د عبد الله بن عباسؓ قول هم کوی چه یو کس ورته وویل چه خلک وائی چه په یو ځل رضع سره حرمت نه راځی نو عبد الله بن عباسؓ ورته وویل چه هو ! دا خبره مخکی وه خو لیکن بیا منسوخ شوه او عبدالله بن مسعود وائی چه د رضاع حکم دیته راورسیده چه لږ رضاع او ډیر تول حرمت راولی عبد الله بن مسعود ته چا وویل چه عبد الله بن زبیر وائی چه یو ځل رضعی یا دوه ځل سره حرمت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه راځی نو عبد الله بن مسعودؓ وویل چه د الله جل جلاله فیصله د عبد الله بن زبیرؓ د فیصلی نه بهتره ده الله پاک فرمائی چه (و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعی) یعنی الله پاک فرمائی چه په تاسی حرامی دی هغه میندی چه تاسی ته ئی تی درکړی وی او ستاسی رضاعی خویندی ـ نو د لګ او ډیر قید الله جل جلاله ورسره ذکر کړی نه دی بلکه مطلق رضاع ئی ذکر کړی ، د مص معنی مخکی بیان شوه (املاح) دیته وائی چه زنانه خپل تی د ماشوم په خوله کی وروڅوشی ـ

فیحرم منه ما یحرم من النسب الا ام اخته و اخیه فان ام الاخت والاخ من النسب هی الام او موطوءة الاب و کل منهما حرام و لا کذلك من الرضاع و هی شاملة لثلاث صور (۱) الام رضاعا للاخت او للاخ نسبا (۲) والام نسبا للاخت والاخ رضاعا (۳) والام رضاعا للاخت او الاخ رضاعا .

ترجمه : نو حرامیږی په سبب د رضاع هغه چه حرامیږی د نسب نه مګر حرامه نده ده د خور مور او ده د وروړ مور ، ځکه د خور مور او د وروړ مور په داسی حالت کی چه خور او وروړ نسبی وی نو همدا مور ده یا د پلار موطوءه ده او دواړه حرامی دی لکن د رضاعی خور او وروړ مور حرامه نده او دا مسئله شامله ده دری صورتونو ته :(۱) چه مور رضاعی وی د خور یا وروړ نسبی لپاره (۲) مور نسبی وی د خور یا وروړ رضاعی لپاره (۳) مور رضاعی د خور یا وروړ رضاعی لپاره ـ

تشریح او توضیح : غرض د ماتنؒ پدی عبارت سره بیان د محرماتو دی په نسب د رضاع سره نو د رضاع په سبب هغه حرام دی کوم چه د نسب نه حرام وی د وجی د دی حدیث نه (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) د دی حدیث نه خو دا معلومیږی چه کوم ځای کی حرمت نسبی وی نو هلته به په عمومی طور حرمت رضاعی هم موجود وی لیکن د نسبی وروړ مور دا د دی وجی نه حرامه نده چه د ده د وروړ مور ده بلکه د دی وجی حرامه ده چه د ده مور یا د ده د پلار موطوءه ده ځکه کله وروړ نه وی او مور حرامه وی ، همدارنګی د ځوی خور چه ځوی ئی نسبی وی د دی وجی نه حرامه ده چه د ده لور ده یا د ده د بنځی لور ده اګر که د ده ځوی نوی ، همدارنګی د رضاع په صورت کی مور او د پلار بنځه او د بنځی لور چه رضاعی وی هم حرامه ده ـ

لیکن د ده د رضاعی خور یا د رضاعی وروړ مور حرامه نده ځکه د نسبی خور او وروړ مور خو ستا مور یا ستا د پلار بنځه راځی او مور او د پلار بنځه دواړه حرامی دی خو د رضاعی خور او وروړ مور بیا حرامه نده خو دا په هغه صورت کی چه هغه بل ماشوم ستا مور رودلی وی ، نو هغه ماشوم ستا خور یا وروړ رضاعی راځی د دغه ماشوم مور ستا هیڅ نه کیږی تا لره د دی نکاح جائز ده ، او که تا د یوی زنانه شیدی وروډلی بیا دغه بنځه ستا مور را ځی او د دی لور ستا خور راځی او د دی ځوی ستا وروړ راځی نو بیا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د دی رضاعی خور یا وورور مور تالره جائز نه ده نو د کوم رضاعی خور یا وورور چه مور حرامه نده د دی دری صورتونه دی :

(۱) ستا نسبی خور (خالده) یا وورور (بکر) رضاعی مور (طیبه) پدی مثال کی مثلا د زید لپاره خالده نسبی خور شوه او بکر نسبی وورور او طیبه رضاعی مور شوه ـ

(۲) ستا د رضاعی خور (خالده) یا وورور (خالد) نسبی مور (خادمه) ـ په دی مثال کی مثلا خالده د زید رضاعی خور شوه او خالد ئی رضاعی وورور شو او خادمه ئی نسبی مور شوه ـ

(۳) ستا د رضاعی خور (زبیره) یا وورور (زبیر) رضاعی مور (زبیده) پدی مثال کی زبیره د زید رضاعی خور شوه او زبیر ئی رضاعی وورور او زبیده ئی رضاعی مور شوه ـ

په اول صورت کی مثلا ته زید شوی ستا یو وورور یا خور نسبی وی عینی وی (چه د مور او پلار ئی سره شریک وی) که علاتی وی (چه میندی سره جدا وی) او که اخیافی وی (چه پلار ئی سره جدا وی خو مورئی یوه وی) د یوی بنځی شیدی وورولی ستا نه بغیر نو دغه بنځه ستا د وورور یا خور رضاعی مور رائی خو ستا هیڅ نه کیږی نو تالره جائز ده چه نکاح ورسره وکړی ـ

په دریم صورت کی مثلا ته زید شوی ستا یو رضاعی وورور یا خور وه چه ستا له مور سره ئی تی رودلی ؤ او دغه خور یا وورور خپله نسبی مور وه نو تالره د دوی نو د دی نسبی مور نکاح جائز ده ـ

په دریم صورت کی مثلا ته زید شوی ستا یو رضاعی وورور یا رضاعی خور چه ستا له مور سره ئی تی رودلی ؤ یا تا د دوی له مور سره تی رودلی ؤ او یا تا او دوی له یوی بنځی اجنبی نه تی رودلی ؤ خو بیا دوی له بلی بنځی سره هم تی رودلی ؤ نو دغه بله بنځه ستا هیڅ نه کیږی ستا ور سره نکاح جائز ده ـ

فان قیل قوله إلا ام اخته ان ارید بالام الام رضاعا و بالاخت الاخت رضاعا لا یشمل ما اذا کانت احداهما فقط بطریق الرضاع و ان ارید بالام الام نسبا و بالاخت الاخت رضاعا او بالعکس لا یشمل الصورتین الخریین قلنا المراد ما اذا کانت احداهما بطریق الرضاع اعم من ان یکون احداهما فقط او کل منهما .

ترجمه : غرض د شارح پدی عبارت سره اعتراض دی په هغه صورت چه کوم متن کی مذکور دی او شامل دی دری صورتونو ته چه هغه (الا ام اخته) دی مثلا نو که هر یو د مضاف او مضاف الیه نه یعنی ام او اخت نسبی واخلی نو دا خو غیر ممکن ده ، ځکه د نسبی خور نسبی مور خپله مور رائی او هغه حلاله نده ، او که د ام او اخت نه هر یو رضاعی واخلی نو هغه دوه نورو صورتونو ته نه شاملیږی چه ام نسبی د اخت، ضاعی لپاره او ام رضاعی د اخت نسبی لپاره لاندی نقشی ته اوګوره ـ

ام رضاعا للاخت رضاعا فلا یشمل الصورتین : (۱) ام نسبا للاخت رضاعا (۲) ام رضاعا للاخت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سبا ـ او که احد هما رضاعی واخلی او بل نسبی واخلی نو هغه باقی دوه صورتونو ته نه شاملیږی

(۱) ام رضاعی للاخت نسبی [۲] ام رضاعا للاخت رضاعا [۳] ام نسبا للاخت رضاعا ـ

قلنا : غرض د شارح پدی عبارت سره جواب د اعتراض مذکور دی حاصل د جواب دا دی چه احد هما به یکی په طریقه د رضاع وی نو بیا دا عام دی چه صرف یو یکی په طریقه د رضاع وی او که دواړه په طریقه د رضاع وی لاندی نقشی ته وګوره ـ

(۱) ام رضاعا للاخت نسبا (۲) ام نسبا للاخت رضاعا (۳) ام رضاعا للاخت رضاعا

و اخت ابنه لان اخت الابن من البنت اما البنت و اما الربیبة ایتهما کانت و قد وطئت امها و لا کذلك من الرضاع .

تشریح او توضیح : همدارنګی جائز ده د خپل ځوی خور او د خپلی لور خور په طریقه د رضاع سره ځکه د نسبی ځوی نسبی خور یا خپله لور رائخی او هغه حرامه ده او یا پرکتی رائخی نو که د پرکتی مورثی وطی کړی وه نو بیا دا پرکتی هم حرامه ده لکن د رضاعی ځوی نسبی خور جائزه ده همدارنګه د رضاعی ځوی رضاعی خو هم جائز ده ـ

و جدة ابنه ای جدة الابن نسبا اما امه او ام موطوءته و لا کذلك من الرضاع

تشریح او توضیح : همدارنګی جائز ده د خپل ځوی نیا په طریقه د رضاع سره ځکه چه د نسبی ځوی نسبی نیا یا د ده مور رائخی او یا د ده د موطوئی مور رائخی چه د ده د ځوئی اما الام (مور د مور) رائخی او دواړه حرامی دی ځکه د موطوئی مور خوابنی رائخی او خوابنی سره هم نکاح حرامه ده ، لکن په طریقه د رضاع حرامه نده چه د نسبی ځوی رضاعی نیا یا د رضاعی ځوی نسبی نیا او یا د رضاعی ځوی نیا رائخی دری واړو صورتونو کی نیاګانی اجنبی شوی نو حلالی دی ـ

و ام عمه و عمته و ام خاله و خالته ، اعلم ان ام هؤلاء نسبا اما موطوءة الجد الصحیح او الجد الفاسد و لا کذلك من الرجاع و لا تنس الصور الثلاث فی جمیع ما ذکرنا للرجل ای هذه النساء المذکورة لا تحرم للرجل اذا کانت من الرضاع .

تشریح او توضیح : همدارنګی جائز ده د تره مور او د ترور چه د پلار له طرفه وی مور او د ماما مور او د مور له طرفه د ترور مور خو چه رضاعی وی ځکه د تره یا د ترور یا ماما یا د خالی مور د نسب له طرفه د جد صحیح یا د جد فاسد مور رائخی او دا حرامه ده جد صحیح د پلار پلار ته وائی ، او جد فاسد د مور پلار ته وائی لیکن د رضاع له طرفه جائز ده او دری واړه سابقه صورتونه پکی رائخی هغه داسی (۱) ام رضاعا ـ عم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او عمه او خال او خاله نسبا (۲) ام نسبا عم عمه خال خاله رضاعا (۳) ام رضاعا ـ عم عمه خال خاله رضاعا ـ

و اخا ابن المرأة لها رضاعا ای لا یحرم اخو ابن المرأة لها اذا کان من الرضاع و اعلم ان هذا مکرر لانه ذکر ام الاخ ، و لما کانت المرأة ام اخ الرجل کان الرجل اخا ابن تلك المرأة .

تشریح او توضیح : د بنځی د ځوی ورور بنځی ته روا دی خو چه رضاعی وی یعنی دری واړه صورتونه (۱) الاخ الرضاعی للابن النسبی (۲) الاخ النسبی للابن الرضاعی (۳) الاخ الرضاعی للابن الرضاعی ـ همدارنګی بنځی ته د رضاع په طریقه د خور پلار او د لمسی پلار او د بچی نیکه او د بچی ماما هم جائز ده لیکن دا تول بیا په نسبی رشتی سره جائز ندی ـ

قوله واعلم الخ : عرض د شارح پدی عبارت سره یو اعتراض کول دی په مصنف باندی هغه داسی چه دا عبارت د مصنف چه و اخا المرأة لها رضاعا دی تکرار دی ځکه دا صورت مخکی بیان کړی ؤ چه عبارت دی د ام اخیه نه ځکه چه کله د ورور مور سره رضاعا نکاح حرامه نده نو د دی په عکس باندی دبنځی د ځوی د ورور سره رضاعا نکاح هم حرامه نده ځکه دلته حل او حرمت عکسا د طرفینو نه دی لکه پدی شکل کی (اخ ـ ابن ـ ام) نو زه بنده فقیر وایم چه کیدای شی د دغی د دی وهم لپاره ئی دا عبارت راوړی وی چه کله د ورور مور د رضاع په طریقه جائز شوه نو ایا بنځی ته به د ځوی ورور جائز وی او که ځکه ذهن دیته زر صیرورت نکوی نو ماتن د دغی وهم ازاله هم وکړه ـ

و عبارة المختصر کانت کذلك ، فیحرم منه ما یحرم من النسب الا ام اولاد اصوله واخت ابنه و جدته فاولاد الاصول الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة فام هؤلاء تحرم من النسب لا من الرضاع ثم غیرت العبارة الی هذا فیحرمان مع قومهما علیه کالنسب و فروعه والزوجان علیهما .

تشریح او توضیح : شارح فرمائی چه قدیمی عبارت د مختصر پدی شان ؤ ، چه په رضاع سره حرامیږی کوم چه په نسب سره حرامیږی لیکن د خپلو اصولو د اولاد مور او د خپل ځوی خور او د خپل ځوی نیا حرامه نده نو اصول پلار او نیکه راځی نو د پلار اولاد ورور او خور راځی او د نیکه اولاد که د پلار له طرفه وی نو تره او عمه (د پلار خور) راځی او که د مور له طرفه وی نو ماما او خاله (د مور خور) راځی ـ نو د نسب په طریقه د دی تولو مور حرامه ده خو د رضاع په طریقه بیا حرامه نده ، نو دا د مختصر سابقه عبارت دی بیا د مختصر عبارت بدل شو دیته چه حرامیږی دغه بنځه او خاوند سره د خپل قوم نه پدغه ماشوم باندی پشان د نسب او اولاده د رضیع او دغه رضیع یعنی بنځه او خاوند حرام دی پدغه دواړو یعنی په مرضعی او د دی په زوج باندی ـ نو مصنف د دی وجی دغه دعبارت بدل کړل چه د هغی نه د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رضیع که فرضا نر وی د ده د بنځی حکم او که فرضا بنځه وی د دی د ځاوند حکم نه معلومیده ځکه د دوی حرمت په طریقه د مصاهرت سره دی نه په طریقه د نسب سره بل د دی لپاره چه استثناء ته ضرورت نشته ځکه پدی مذکوره صورتونو کی چه کوم حرمت په نسبی رشته کی نو هغه په رضاع کی بلکل راتلای نشی مثلا د ځوی خور د نسب په طریقه یا لور رائحی او یا پرکتنی رائحی او د دواړو حرامی دی خو په رضاع کی دا صورت نشی راتلای ـ

ای تحرم المرضعة و زوجها علی الرضیع و یحرم قومهما علی الرضیع کما فی النسب و تحرم فروع الرضیع علی المرضعة و زوجها و یحرم زوجا الرضیع علی المرضعة و زوجها ای الرضیع ان کان ذکرا تحرم زوجته علی زوج المرضعة و ان کان الرضیع انثی یحرم زوجها علی مرضعتها ، و ضابطته : ما فی هذا البیت الفارسی ـ بیت ـ

از جانب شیر ده همه خویش شوند واز جانب شیر خواره زوجان وفروع.

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د عبارت جدیده ، یعنی مرضعه (تی ورکونکی بنځه) او د دی خاوند حرام دی په رضیع (تی رودونکی ماشوم) باندی یعنی که رضیع نر وی نو دغه مرضعه پری حرامه ده او که رضیع بنځه وی نو بیا د دغی مرضعی خاوند پری حرام دی او د مرضعی او د دی د خاوند خپلوان هم په رضیع باندی حرام دی لکه څرنګه چه په نسب کی حرام دی نو د مرضعی خور ورور اصل او فرعه ټول په رضیع حرام دی د رضاعت نه مخکی وی او که وروسته وی دارنګی د خاوند خور ورور اصل او فرعه په رضیع حرام دی ، دا خو بیان د هغی حرمت دی چه له طرفه د مرضعی نه وی اوس په دی عبارت سره چه (و تحرم فروع الرضیع علی المرضعة) بیان د هغی حرمت کوی چه له طرفه د رضیع نه وی نو د رضیع اولاده اګر که بنکته وی په مرضعی او د دی په خاوند حرام دی خور مور د رضیع بیا په مرضعی او د دی په خاوند حرام ندی دارنګی د مصاهرت په طریقه سره هم حرمت رائحی که رضیع نر وی نو د ده بنځه د مرضعی په خاوند حرامه ده او که رضیع بنځه وی نو بیا د دی خاوند د دی په مرضعی حرام دی ـ

او د دغی حرمت اقسام د فارسی په یوبیت کی راجمع کړی چه معنی ئی دا ده ـ له طرفه د شیدی ورکونکی (مرضعی) نه ټول خپل دی نو د (شیرده) لفظ په فارسی کی صیغه د اسم فاعل ده ، او له طرفه د شیدی خورونکی (رضیع) نه بنځه او خاوند او د دوی اولاده یعنی خپل دی او حرمت ثابت دی ـ

و تحل اخت اخیه رضاعا کما تحل نسبا کأخ من الاب له اخت من أمه لاخیه من ابیه .

ترجمه : د ورور خور رضاعا حلاله ده مثلا ستا یو نسبی ورور دی د هغه رضاعی خور ده هغه ستا لپاره حلاله ده دارنګی ستا رضاعی ورور وی او د هغی نسبی خور ده نو تاته حلاله ده همدارنګی ستا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رضاعی ورور وی او د هغه رضاعی خور وی تاته حلاله ده لکه څرنګه چه کله کله د خپل ورور خور د نسب په اعتبار سره هم حلاله ده ۔

مثلاً ستا یو ورور دی چه ستا او د هغه پلار یو دی خو مورګانی مو جدا دی یعنی ستا پلار دوه ښځی کړیدی یو ستا مور ده او بله ستا د ورور مور ده خو ستا د غه میرنی ورور یوه بله خوره ده د خپلی مور نه خو د بل پلار نه یعنی ستا د پلار نه ئی مخکی بل خاوند کړی ؤ او د هغی نه ئی دغه لور شوی وه نو دغه انجلی تاته په اتفاق د تولو علماء جائز ده ۔

و رضیعا ثدی کاخ و اخت لا شاربا لبن شاةٍ و حکم خلطِ لبنها بماءٍ او دواءٍ او لبنِ اخری او شاةٍ بالغلبة و بطعامِ الحلُّ ای حکم خلط لبنها بطعام الحلُّ کما فی لبن رجل ای اذا نزل للرجل لبن فشربه صبیٌّ لا یتعلق به حرمة و احتقان صبیٌّ بلبنها ۔

تشریح او توضیح : (ورضیعا) مبتدأ (کاخ و اخت) خبر دی (وحکم خلط الخ) مبتدأ (بالغلبة) خبر د دی ، او (بطعام) خبر مقدم (الحل) مبتدأ مؤخره ۔

بیان : دوه تی رودونکی ماشومان د سینی د زنانه نه پشان د ورور او خور دی نو یو په بل حرام دی د رضاعت وخت ئی وی ، او که جدا جدا وی او د دغی مرضعی شیدی د یو خاوند نه وی او که د زیاتو نه وی نو که شیدی د مرضعی د یو سړی نه وی نو دا به خور او ورور شقیقین رائی او که د یو سړی نه نه وی مثلا د دغی مرضعی د یو سړی نه شیدی وی او یو ماشوم ته ئی شیدی ورکړی بیائی بل خاوند ورکړ او د ده د شودو نه ئی بل ماشوم ته شیدی ورکړی نو دغه دواړه ماشومان سره مثلا خور او ورور شو خو اخیافی یعنی لامّ او که د یو سړی دوه ښځی وی او دواړو د دی سړی نه بچیان راوړه بیا هری یوی ښځی ماشوم ته شیدی ورکړی نو دا دواړه ماشومان سره علاتی یعنی لاپ خور او ورور شول ۔ دا د اخوت مسئله مخکی هم اجمالا ذکر شوی ده خو بیائی د زیات وضاحت لپاره ذکر کړه ، او بل تو طبه او تمهید د راروانی مسئلی لپاره ۔

او د رضاعت حرمت چه رائی نو په شیدو د انسان باندی نه په شیدو د حیوان باندی لکه میږه او غوا او داسی نور ، او که د ښځی شیدی د اوبو سره مثلا یو څای شی یا د دواء سره یا د میږی (ګډی) د شودو سره نو اعتبار به غلبی یعنی ډیر والی ته وی که د ښځی شودی زیاتی وی نو حرمت پری ثابتیږی او که د ښځی شودی کمی وی نو حرمت نه رائی او برابری وی نو بیا هم حرمت راولی ، دا زمونږ د امامانو تر منځ اتفاقی خبره ده ۔

او که د یوی ښځی شودی د بلی ښځی د شیدو سره یو څای شی نو بیا پدی کی د امامانو اختلاف دی نو د امام ابو یوسفؒ په نزد او د امام ابو حنیفهؒ په یو قول کی اعتبار غلبی ته دی که د کومی ښځی شودی چه زیاتی وی نو د همغی پوری تحریم معلق دی ته دهغی بلی پوری او د امام محمدؒ په نزد د دواړو ښځو پوری حرمت معلق دی که شودی سره برابری وی او که زیاتی کمی وی او دا صحیح قول دی ځکه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جنس په جنس نه غالبه کیږی لکن مصنفؒ میلان د شیخینو (امام ابو حنیفه او امام ابویوسفؒ) قوله ته کړی ځکه ده ویلی او لبن اخری .

قوله بطعام الخ : یعنی که د بنځی شودی د طعام سره گډی شی او ماشوم ئی وخوری نو حکم د دی مطلقا حل دی یعنی حرمت پدی سره نه رائحی شودی غالبه وی او که نه وی ځکه طعام اصل دی په حق د مقصود کی او لبن تابع دی او تابع مغلوب وی نو لهذا لبن هم حکما مغلوب وگرځیده اگر که د طعام سره یو برابر وی یا تری زیاتی وی دا د امام ابو حنیفهؒ قول دی او د صاحبینو په نزد لکه څرنگه چه په مخکی مسئله کی اعتبار غلبی ته ؤ نو همدارنگی دلته هم اعتبار غلبی ته دی خو اختلاف په هغهٔ صورت کی دی چه اختلاط یعنی گډوالی د شودو د طعام سره بغیر له پخوالی نه وی یعنی شودی د طعام سره یو ځای پخی شوی نوی نو که د طعام سره پخی شوی بیا شودی غالبی وی او که مغلوبه وی په اتفاق د تولو علماء سره حرمت نه راولی ، لکه څرنگه چه د سړی په شودی کی حل دی یعنی که د یو سړی په سینو دی شودی راپیدا شوی او بیا ماشوم وځکلی نو دی سره حرمت د رضاع څه تعلق نه لری ځکه د سړی شودی حقیقی شودی ندی بلکه دا یو رطوبت او نَوْ دی چه د شودو پشان دی لکه د ماهی وینه چه حقیقی وینه نه ده بلکه اوبه مشابه د وینی دی نو د رضاعت احکام د دی پوری تعلق نلری .

قوله و احتقان صبی بلبنها : دا عطف دی په لبن رجل باندی او د (فی) لاندی دی ، او حقنه دیته وائی چه ماشوم ته په دبره کی دوائی واچوی ، نو حاصل د خبری دا دی چه احکام د رضاعت د شودو په څلو سره ثابتیږی صرف گیډی ته په رسیدو سره نه ثابتیږی نو که په موده د رضاع کی د ماشوم گیډی ته په حقنی سره شودی ورسیږی نو حرمت نه راولی ، همدارنگی که ماشوم ته په غوږ کی واچولی شی یا د ذکر سر کی واچولی شی نو هم حرمت نه راولی .

بنده عاجز وائی چه د دینه یوه بله خبره هم ثابتیږی چه که د زنانه شودی فرضا د موجوده آلو په ذریعه لکه انجکشن (ستن) یا سیرن سره د ماشوم گیډی ته ورسیږی نو هم حرمت به رانه ولی انشاء الله تعالی .

و حرم بلبن البکر و المیت و ان ارضعت ضرتها رضیعة حرمتا ای ان ارضعت امرأةضرتها حال کون الضرة رضیعة حرمتا علی الزوج و لا مهر للکبیرة ان لم توطأ و للرضیعة نصفه و رجع به علی المرضعة ان قصدت الفساد و الا فلا و حجته رجلان او رجل و امرأتان .

تشریح او توضیح : حرمت د رضاع مطلقه د بنځی شودو پوری معلق دی بنځه باکره وی او که ثیبه وی مړه وی او که ژوندی وی او دلته د باکری نه مراد هغه بنځه ده چه هغی سره نه په نکاح سره او نه زنا سره جماع شوی وی ، که د یو سړی دوه بنځی وی یوه غټه او بله وړه تی رودونکی وه دغی مشری بنځی دغی وړی بنځی ته په مده د رضاعت کی تی ورکړ نو دواړه په خاوند حرامی شوی ، ځکه که د مشری

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شودی دهمدی خاوندنه وی نو دغه وړه بنځه د ده لور وګرځیده، او د ده دمدخولی لوروګرځیده اودغه مشره بنځه د ده د لور مور وګرځیده او د ده د معقودی (چه کومه د ده په عقد کی راغلی) مور وګرځیده اویس که مشره بنځه وطی شوی نوه نو د دی لپاره بلکل مهر نشته ځکه فرقت او جداوالی دهمدی له طرفه راغلی مخکی د مهر د مضبوطوالی نه ، او دغه کشری ته به خاوند نیم مهر ورکړی ځکه فرقت قبل الدخول راغلی او فرقت د دی له طرفه ندی راغلی خو خاوند به دغه نیم مهر د مشری بنځی نه واخلی خو په هغه صورت کی چه دغه مشری بنځی په تی ورکولو سره نیت او قصد د فساد کړی ؤ مثلا عاقله وه لیونی نه وه چا پری زور نه ؤ کړی وینبنه وه ویده نوه او په اصل نکاح پوه وه او پدی هم پوه وه چه په تی ورکولو سره نکاح فاسدیږی او که قصد ئی ولږه ختمول او د هلاکت نه بچ کول ؤ نو بیا په مشره بنځه نیم مهر نشته۔

قوله و حجته الخ : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره دا دی لکه څرنګه چه د مال د ثبوت لپاره شهادت د دوه سړو یا د یو سړی او دوه بنځو شرط دی نو همدارنګی د رضاع لپاره حجت او شرط همدا دی چه شهادت د رجلینو او د رجل واحد او امرأتینو دی په شهادت د یوی بنځی سره رضاع نه ثابتیږی اګر که تی ورکونکی بنځه په خپله ګواهی ورکړی د نکاح نه مخکی وی او که وروسته وی خو بنده عاجز وائی ه دا د قضاء فیصله ده د افتاء نه ده ځکه افتاء کی دیانت طرفته ترجیح وی او دیانةً دیوی بنځی ګواهی ضاع په صورت کی قبلولی شی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کتاب الطلاق

کتاب دی په بیان د طلاق کی

مصنف چه کله بحث د نکاح او د دی د متعلقاتو څخه فارغ شو نو شروع ئی وکړه په بحث د طلاق کی چه رفع د نکاح ورسره راځی ، نو طلاق په لغت کی د قید او کړیو لری کولو ته وائی او په شریعت کی عبارت دی د پورته کولواو ختمولو د قید د نکاح په خاصو الفاظو سره .

أحسنه طلقة فقط في طهر لا وطی فيه و حسنه و هو السنی طلقة لغير الموطوءة و لو في حيض و للموطوءة ثلاث في اطهار لا وطی فيها فيمن تحيض و اشهر في الآيسة والصغيرة والحامل للسنة ثلاثا في ثلاثة اشهر فقوله و اشهر عطف على اطهار وحل طلاقهن عقب وطئة فيه او حيض موطوءة، وتجب رجعتها في الاصح وعند بعض مشائخنا تستحب .

تشریح او توضیح : پدی باب کی بیان د نفس طلاقو دی او بیان د اقسام اولیه د طلاقو ، او بعضی کلیاتو ذکر پکی دی ، دطلاق لغوی او شرعی معنی مخکی بیان شوه اوس د طلاق د اقساموبیان دی طلاق په دری قسمه دی :

(۱) طلاق احسن (۲) حسن (۳) بدعی ـ اولنی دواړه قسمونه مسنون دی او معنی د مسنون پدی مقام کی دا ده چه ثابت وی پداسی طریقه چه عتاب او ملامتیا پری نه راځی او دا تری مراد نه ده چه ثواب به پری حاصلیږی ځکه چه طلاق بذاته عبادت نه دی چه پدی ثواب حاصل شی نو طلاق اګر چه فی نفس ابغض المباحات دی خو سره د دینه د حسن او احسن طلاق پری کیدای شی د دی وجی نه چه د طلاقو د واقع کیدلو لاری په اعتبار د عدد سره او د زمان سره مختلف دی نو دغه اوصاف پدغه اعتبار سره اخلی نه په اعتبار د ذات سره او بدعی منسوب دی بدعت ته چه مقابل د سنتو وی او په طلاقو کی د بدعی معنی مشهوره مراد نده چه (ما لا یوجد فی القرون الثلاثه و لم یدل علیه دلیل شرعی) بلکه مراد دا دی چه د دی په واقع کیدلو سره شرعی عتاب او ملامتیا لازمیږی .

(۱) طلاق احسن دیته وائی چه یو طلاق رجعی فقط په طهر کی په داسی طهر کی چه وطی پکی نوی ، د احسن طلاق لپاره څلور شرائط دی (۱) چه یو به وی که د یو نه زیات و بیا به خالی نوی نو که په یوی کلمی سره و او په یو وخت کی و نو دا طلاق بدعی دی او جدا جدا و نو بیا دا حسن دی او په فقط لفظ کی دیته اشاره ده چه د یو نه ماسوا نور موجود نشی اګر ځکه په بل طهر کی دی (۲) چه رجعی به وی ځکه یو طلاق بائن بدعی دی (۳) چه په طهر کی به وی (۴) چه په دغی طهر کی به وطی نوی ځکه په حالت د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حیض کی یا په هغه طهر کی چه وطی پکی وی طلاق بدعی دی ۔

(۲) حسن طلاق او همدا مسنون طلاق دی پدی جمله یو اعتراض واردیږی چه احسن طلاق او حسن طلاق دواړه د مسنون طلاقو د اقسامو نه دی نو بیا مصنفؒ ولی اطلاق د مسنون صرف په حسن طلاق وکړ ؟

د دی جواب دا دی چه مصنفؒ تخصیص بالذکر د دی وجی نه وکړ چه د امام مالکؒ په قول رد راشی ځکه د امام مالکؒ په نزد زیادت یو طلاق غیر سنی دی نو مصنفؒ تصریح وکړه چه وهو السنیّ یعنی چه همدا هم سنت طلاق دی او د طلاق احسن حکم د دینه په طریقه اولی سره معلو میږی نو د غیر موطوئی لپاره یو طلاق دی اګر که په حیض کی وی ځکه هغه طهر چه خالی د جماع نه وی هغه خاصه د مدخول بها دی او د موطوئی لپاره که د حائضو د ډلی نه وه نو دری طلاقه دی په دری طهرونو کی چه د وطی نه خالی وی ، او که آیسه وه یعنی د حیض حالت د هغی نه بند شوی وی یا صغیره وه چه حیض پری نه راتله او یا حامله وه نو د دی لپاره دری طلاقه په دری میاشتو کی په هره میاشت کی یو طلاق سنت طلاق دی ۔

و قوله و حل طلاقهن الخ : د دی مقصد دا دی که آیسی ښځی ته یا صغیری ته یا حاملی ته ئی په هغه طهر کی چه وطی پکی شوی وی طلاق ورکړی نو ایا دا طلاق حلال دی او کنه ؟ نو ماتنؒ وویل چه دا طلاق بالکل بغیر د څه کراهت نه جائز دی ځکه کراهت د طلاق په هغه طهر کی چه وطی پکی شوی وی د ذوات الحیض لپاره دی چه حمل رانشی او دا اشتباه په حامله کی نشته ځکه حمل موجود دی او نه په صغیره او آیسه کی ځکه چه احتمال د حمل پکی نشته ۔

(۳) طلاق بدعی دا دی چه دری طلاقه یا دوه طلاقه په یو کلمی سره ورکړی په یو طهر کی مثلا انت طالق ثلاثا او اثنتین یعنی چه ته په دری طلاقو یا دوه طلاقو طلاقه ئی او یا په یو طهر کی دوه کرتی طلاق ورکړی چه د دواړو طلاقو تر منځ پدغه طهر کی بیرته رجوع ښځی ته نوی نو پدی سره طلاق واقع شو خو پری ګناه ګار شو دا د تولو جمهورو صحابوو او تابعینو او مجتهدینو مذهب دی او یا دغه ښځه چه نه حامله وی او نه آیسه وی او نه صغیره وی طلاقه کړی شی په هغه طهر کی چه په هغی کی وطی شوی وی او یا په حیض کی طلاق ورکړی شی خو چه دا ښځه موطوءه وی نو دا طلاق هم واقع شو خو پری ګناه ګار دی ۔

و تجب رجعتها : کومی ښځی ته ئی چه په حالت د حیض کی طلاق ورکړی نو په ده لازم دی چه په حالت د حیض کی په قول سره ورته رجوع وکړی او یا د حیض نه وروسته دی ورته په وطی سره رجوع وکړی چه دغه ګناه ختمه شی ځکه نبی ﷺ عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته هم په رجعت سره امر ورکړی و کله چه عبد الله بن عمر رضی الله عنه خپلی ښځی ته په حالت د حیض کی طلاق ورکړ (اخرجه البخاری) او بعض علماء زمونږ رجوع مستحب ګرځوی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واعلم أن الطلاق ابغض المباحات فلا بد ان يكون بقدر الضرورة فاحسنه الطلاق الواحدة في طهر لا وطي فيه ، اما الواحدة فلأنها اقل و اما في الطهر فلانه ان كان في الحيض يمكن ان يكون لِنفرةِ الطبع لَا لاجل المصلحة، واماعدم الوطي فلئلا يكون شبهة العلوق .

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د مزید وضاحت دی د طلاق احسن او فضیلت د دی دی نو طلاق په تولو مباحو او حلالو شیانو کی الله جل جلاله ته مبغوض او بد ترین شی دی حدیث شریف کی رائحی چه (ابغض الحلال الی الله الطلاق ۔ رواه ابوداود وابن ماجه والحاکم) یعنی په حلالو شیانو کی مبغوض شی الله جل جلا له ته طلاق دی نو دلته یو سوال پیدا کیږی چه کله یو شی حلال وی او حلال هم د شریعت له طرفه وی نو بیا ولی الله تعالی ته مبغوض کیدای شی ؟ د دی جواب دا دی چه د دی فعل لازم ندی او نه د الله رضا پکی شته نو نبی ﷺ خپل امت ته تعلیم ورکوی چه د طلاقو طرفته بغیر له ضرورته ډیره توجه مکوی او کله چه د ضرورت مقام راشی نو بیا طلاق ورکول مستحب کار دی او د طلاقو په نه ورکولو سره سخت وعید دی چه د طلاقو د ضرورت په وخت کی طلاق ورنه کړی نو الله جل جلا له ورته په غصه کیږی ۔

نو چه طلاق کله ابغض المباحات شو نو باید چه د ضرورت مطابق شی او د ضرورت مطابق احسن طلاق یو طلاق دی په هغه طهر کی چه وطی پکی نوی نو یو ځکه بهتر دی چه اقل دی او طلاقو کی اکتفاء په اقل باندی احسنه ده او په طهر کی ځکه بهتر دی چه که په حیض طلاق ورکړی نو کیدای شی چه د خاوند د طبیعت د نفرت د وجی نه وی چه په نجاست ککړه وی ، نه د یو مصلحت په بناء او دغه طهر د وطی نه خالی به ځکه وی چه اشتباه دعلوق یعنی دښځی دبچی دپیدا کیدو رانشی نو عدت ته به خلل ورسیږی ۔

فاذا طهرت طلقها ان شاء فإن قال لموطوئته انتِ طالق ثلاثا للسنة بلا نية يقع عند كل طهر طلقة لان الطلاق السُنّي هذا و ان نوى الكل السَّاعة صحت اى النية حتى يقع الثلاث في الحال خلافا لزفرؒ لانه بدعي و هو ضد السنّي و عندنا الثلاث دفعة سني الوقوع اى وقوعها مذهب اهل السنة ، و عند الروافض تمسكا بقوله تعالى : (الطلاق مرتان) فالثلاث لا يقع الا بثلاث مرات .

تشریح او توضیح : په کوم حیض کی چه طلاق ورکړی او بیرته ئی رجوع وکړه نو بیا چه کله د حیض نه پاکه شی نو که خوښه ئی وی طلاق دی ورکړی ۔ که یو سړی مثلا خپلی موطوئی ته وویل چه ته په دری طلاقو طلاقه ئی په سنت طلاقو سره بغیر د کوم نیت نه یعنی نیت ئی د یو طلاق یا د دوو مراد نو نو د هر طهر په وخت کی یو طلاق واقع کیږی ځکه سنت طلاق همدا دی او که د تولو نیت ئی حالا یعنی سمدستی کړی و نو نیت ئی صحیح دی او دری واړه طلاقه سمدستی فی الحال واقع کیږی ، لیکن

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د امام زفرؒ په نزد د ده نیت لغوه دی او طلاق جدا جدا واقع کیږی د ده دلیل دا دی چه دا طلاق بدعی دی او خلاف د سنت طلاقو دی او یو حدیث کی راځی چه یو سړی د نبی ﷺ په زمانه کی خپله بښځه په درې طلاقو طلاقه کړه نو نبی ﷺ ورته په غصه شو او وفرمائیل چه ایا د الله په کتاب لوبی کوی او زه ستاسو مینځ کی موجود یم ۔ الحدیث نو امام زفرؒ وائی چه ده د طلاقو وخت کی للسنة لفظ هم وویل نو بیا ده نیت څنګه صحیح شو ؟

و عندنا الخ : شارحؒ پدی عبارت سره جواب کوی د امام زفرؒ د دلیل نه چه طلاق سنی په دوه معنو سره راځی (۱) چه په طریقه مسنونه سره وی چه کومه د نبی ﷺ څخه او د صحابو څخه نقل شوی وی (۲) چه موافق د مذهب د اهل السنت والجماعت سره وی دا درې طلاقه واقع کیدل اګر که بدعی دی لیکن د اهل السنت والجماعت په نزد واقع کیږی کله چه مُطَلَّق ، للسنة لفظ سره وویل نو د دی احتمال لری چه د ده نیت دا وی چه ته طلاقه ئی په دریو طلاقو سره موافق د مذهب د اهل السنت والجماعت سره نو دا نیت ئی بلکل صحیح دی او دری واړه طلاقه واقع شول په یوه دفعه او کوم خلق چه د مذهب د اهل السنت والجماعت د مذهب مخالف وی نو هغوی ته اعتبار نشته او د روافضو شیعو په نزد دروی واړه طلاقه نه واقع کیږی د دوی دلیل دا ایت کریمه دی چه (الطلاق مرتان) یعنی دوه طلاقه واقع کیږی په دوه کرتو نه په یو کرت نو همدارنګی دری طلاقه به هم په دری کرتو واقع کیږی نه په یو کرت ۔

مونږ د دوئی په جواب کی وایو چه که د ایت نه دا مراد وی چه هغه طلاق چه د هغی نه وروسته رجوع صحیح کیږی دوه دی او پس له دریم نه تحلیل ته ضرورت دی نو بیا دا خبره د طلاقو په جداوالی باندی هیڅ دلیل ندی او که مقصد د دینه دا وی چه طلاق به مرة بعد مرة یعنی یو بل پسی واقع کیږی نو بیا دا معنی هم دا دلالت کوی چه همدا شرعی طریقه ده کومه چه اهل السنت غوره کړی او د آیت نه دا نه معلومیږی چه طلاق په یو ځل نه واقع کیږی والله المستعان علی ما تصفون ۔

و يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حر او عبد و لو سكران اى و ان كان الزوج سكران خلافا للشافعيؒ و اخرس باشارته المعهودة لا طلاق صبى و مجنون و نائم و سيِّد على زوجة عبده .

تشریح او توضیح : واقع کیږی طلاق د هر خاوند چه عاقل وی لیونی نه وی بالغ وی ماشوم نه وی اصیل وی ، که غلام وی اګر که خاوند د نشئ په حالت کی وی نو هم طلاق ئی واقع کیږی لیکن د امام شافعیؒ په نزد د سکران یعنی نشی والا طلاق نه صحی کیږی هغه وائی چه په خوب اوده سړی طلاق نه صحیح کیږی نو سکران سړی خو په طریقه اولی سره نه صحی کیږی ، همدارنګی د ګونګی سړی طلاق هم صحی کیږی خو چه د ده اشاری څخه طلاق معلومولی شی همدارنګی د ګونګی په کتابت سره هم طلاق

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واقع کیږی خو د ماشوم او لیونی سړی او په خوب اوده سړی طلاق نه واقع کیږی همدارنګی د سید طلاق نه صحی کیږی د خپل غلام په ښځه یعنی که مولا د غلام ښځه طلاقه کړی نو طلاق نه واقع کیږی ځکه د طلاقو ملکیت په نکاح سره راځی او د نکاح واګی له غلام سره دی نه له مولا سره (عبد الرشید صافی) .

و طلاق الحرة و الامة ثلاثة و اثنان ای طلاق الحرة ثلاثة و طلاق الامة اثنان و لو زوجها خلافهما فان اعتبار الطلاق عندنا بالنساء و عند الشافعی بالرجال فاذا کان زوج الامة حرا فالطلاق عندنا اثنان و عنده ثلاثة و ان کان زوج الحرة عبدا فالطلاق عندنا ثلاثة و عنده اثنان .

تشریح او توضیح : د اصیلی ښځی لپاره دری طلاقه دی او د وینځی لپاره دوه طلاقه دی اګر که خاوندئی مخالف وی یعنی چه ښځه اصیله وی او خاوند ئی غلام وی یا ښځه وینزه وی او خاوند ئی اصیل وی ځکه د طلاقو د عددو اعتبار زمونږ په نزد د ښځو ته دی که ښځه اصیله وه اګر که خاوندئی غلام وی نو بیا به هم د دی لپاره دری طلاقه وی ، یعنی د دریم طلاق نه وروسته به بغیر د تحلیل نه نه رواکیږی ، او که ښځه وینزه وه او خاوند ئی اګر که اصیل وی نو د دی لپاره د دوه طلاقه دی یعنی د دویم طلاق نه وروسته بغیر د تحلیل نه نه روا کیږی .

او د امام شافعی ؒ په نزد د طلاقو اعتبار سړو ته دی که سړی اصیل وی ښځه ئی اګر چه وینزه وی نو طلاق به دری وی او که خاوند ئی غلام وی ښځه ئی اګر چه اصیله وی نو طلاق به دوه وی ، دا دوه صورتونه اختلافی دی او دوه نور صورتونه اتفاقی دی هغه دا چه ښځه اصیله وی او خاوند ئی هم اصیل وی نو بالاتفاق دری(۳)طلاقه دی او که ښځه وینزه وی او خاوند ئی هم غلام وی نو بالاتفاق دوه طلاقه دی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب ایقاع الطلاق

باب دی په بیان د هغه احکامو کی چه هغه تعلق لری د هغه الفاظو سره په کومو چه طلاق واقع کیږی په مخکی باب کی بیان د بعضی کلیاتو أ او اوس پدی باب کی بیان د بعض جزئیاتو د هغی دی او د څه خاصو الفاظو د هغی .

صریحه ما استعمل فیه دون غیره مثل انت طالق و مطلّقة و طَلّقتُكِ و یقع بها واحدة رجعیة و ان نوی ضدها ای ضد الواحدة الرجعیة و هو الواحدة البائنة او اکثر من الواحدة و لفظ المختصر هذا ، و یقع به الرجعیة ابدا ، ای سواء لم ینو او نوی واحدة رجعیة او بائنة او اکثر من الواحدة او لم ینو شیئا .

تشریح او توضیح : غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د اقسام ثانویه د طلاقو دی مخکی بیان د اقسامو د طلاقو په اعتبار د نفس طلاقو سره ؤ او اوس په اعتبار د ایقاع سره دی نو طلاق په اعتبار د ایقاع سره په دوه قسمه دی (۱) صریح (۲) کنایه .

(۱) صریح هغه لفظ دی چه د دی استعمال غالبا په طلاقو کی وی نه په نورو کی او نیت ته پکی اعتبار نشته نو صریح په دوه قسمه دی (۱) هغه چه پدی سره طلاق رجعی واقع کیږی چه خاوند پدی سره په عدت کی د بیرته رجوع کولو واک ولری (۲) هغه چه په هغی سره طلاق بائن واقع کیږی چه په هغی کښی نوی نکاح ته ضرورت وی د تحلیل نه مخکی یا وروسته ، په کومو سره چه طلاق رجعی واقع کیږی هغه لکه داسی الفاظ چه انت طالق یعنی ته دی طلاقه ئی و مطلّقة یعنی ته طلاقه کړی شوی ئی یا لکه و طلّقتُكِ یعنی ته ما طلاقه کړی نو پدی الفاظو سره یو طلاق رجعی واقع کیږی اگر چه نیت ئی د دی خلاف وی یعنی اگر که ئی نیت یو طلاق بائن کړی وی او یا د یو نه د زیاتو مثلا دوه یا دری .

مصنف د دی خبری په تائید باندی د مختصر عبارت رانقلوی چه د مختصر عبارت داسی دی چه پدی صریحو الفاظو سره یو طلاق رجعی د همیشه لپاره واقع کیږی یعنی چه بلکل ئی نیت نوی کړی او یائی نیت د یو طلاق رجعی کړی وی او یا د یو طلاق بائن او یائی نیت د دیرو کړی وی او یائی د یو شئ نیت هم نوی کړی .

و فی انت الطلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا یقع واحدة رجعیة ان لم ینو شیئا او نوی واحدة او اثنتین ، و ان نوی ثلاثا فثلاث : هذا فی الحرة اما فی الامة فثنتان بمنزلة الثلاث فی الحرة و قد ذکر فی اصول الفقه ان الفظ المصدر واحد لا یدل علی العدد فالثلاث واحد اعتباری من حیث انه مجموع فتصح نیته ، و ان لم ینو یقع الواحد الحقیقی اما الاثنان فی الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد علیه .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح : مخکی بیان د هغه الفاظو ؤ چه خبر د هغی نه په مشتق سره ورکوی چه په هغی سره مطلقا یو طلاق واقع کیده او نیت د ثلاثه ؤ پکی لغوه ؤ او اوس د هغه صورت بیان دی چه خبر د هغی نه په مصدر معرف سره ورکوی لکه انتِ الطلاق یا په مصدر منکر سره ورکوی لکه انتِ طلاق او یا په اسم فاعل سره چه وروسته د هغی نه مصدر معرف وی لکه انت طالق الطلاق او یا مصدر منکر وی لکه انت طلاق طلاقاً نو د دی حکم د مخکی صورت نه مغایر دی ځکه پدی سره یو طلاق رجعی واقع کیږی که د هیڅ نیت ئی نوو کړی او یائی د یو طلاق نیت کړی وی رجعی وی او که بائن وی او یائی د دوو نیت کړی وی ، او که د دریو نیت ئی کړی ؤ نو بیا دری واړه واقع کیږی چه بنځه اصیله وی او که وینزه وه نو بیا دوه واقع کیږی ځکه دا دوه طلاقه د وینزی بنځی په باره کی په شان د دریو دی ، په باره د اصیله بنځه کی .

و قد ذکر الخ : یعنی په اصول فقه کی په بحث د امر کی دا بیان دی چه لفظ د مصدر واحد یعنی مفرد دی او د مفرد اطلاق په واحد حقیقی سره (۱) کیږی او دا یقینی هم دی ، او د مفرد اطلاق په دریو هم کیږی خو چه من حیث المجموع ئی راواخلی (۳) خو دا متیقن نه دی بلکه محتمل دی نو چه محتمل دی بغیر له نیت نه نه ثابتیږی نو ثلاثه واحد اعتباری شو نو لفظ د طلقی نفسکِ زمونږ په مذهب په واحد حقیقی واقع کیږی خو د دریو پکی هم صحیح کیږی او د دوو نیت پکی نه صحیح کیږی ، ځکه دری مجموعه افراد د طلاقو دی نو دا واحد اعتباری شو او د دوو نیت پکی ځکه نه صحی کیږی چه دا عدد محض دی یعنی نه واحد حقیقی دی او نه واحد اعتباری او د فرد اطلاق عدد باندی نه کیږی .

و باضافة الطلاق الی کلها او الی ما یعبر به عن الکل کانت طالق او راسك او رقبتك او عنقكِ او روحكِ او بدنكِ او جسدكِ او وجهكِ او فرجكِ او الی جزء شائع کنصفكِ او ثُلثكِ یقع الطلاق و الی یدها او رجلها لا ، و کذا الظهر و البطن هو الاظهر لانه لا یعبر بهما عن الکل و عند البعض یقع .

تشریح او توضیح : که د طلاقو نسبت د بنځی تول وجود ته وکړی یا هغه اندامونو ته چه د هغی نه تعبیر په تولو اندامونو سره کولی شی لکه ته طلاقه ئی یا ستا سر طلاق دی یا ستا غاړه یا ستا څټ طلاق دی یا ستا روح یا ستا بدن یا ستا جسد طلاق دی یا ستا مخ یا ستا اندام مخصوصه طلاق دی نو طلاق واقع کیږی .

او یا داسی یو حصی ته چه هغه تول بدن کی خوره وی او معلومه نوی لکه نصف ربع یا ثلث مثلا ستا نیم بدن دی طلاق وی یا دریمه حصه نو هم طلاق واقع کیږی او که نسبت د طلاقو هغه اندامونو ته وکړی چه د هغی نه په عام عرف کی تعبیر په کل اندام سره کولی نشی لکه مثلا ستا لاس دی طلاق وی یا ستا پښه دی طلاقه وی نو بیا طلاق نه واقع کیږی ، او که شا یا گیدی ته نسبت د طلاقو وکړی مثلا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ستا گیډه دی طلاقه وی یا ستا شا دی طلاقه وی نو ظاهره او مُفتی به قول دا دی چه طلاق نه واقع کیږی ځکه په گیډی او شا سره په عام عرف کی تعبیر د کل اندام نه نشی کولی او د بعضی علماؤ په نزد طلاق واقع کیږی ، خو پدی الفاظو هلته طلاق نه واقع کیږی چه نیت ئی د ذات نوی او که پدی الفاظو سره ئی اراده د ذات وه مجازا نو بیا اتفاقا طلاق واقع کیږی .

و بنصف طلقة او ثُلثها او من واحدة الى ثنتين او ما بين واحدة الى ثنتين واحدة فقوله واحدةٌ مبتدأ و خبره بنصف طلقة و في من واحدة الى ثلاث او ما بين واحدة الى ثلاث ثنتان و بثلاثة انصافِ طلقتين ثلاثٌ ، وبثلاثة انصاف طلقةٍ طلقتان و قيل ثلاث وجه الاول ان ثلاثة انصاف طلقة يكون طلقة و نصفا فيتكامل النصف فحصل طلقتان وجه الثاني أن كل نصف يتكامل فحصل ثلاث .

تشریح او توضیح : اول اجمالی ترکیب زده کړه ، دا قول و بنصف طلقی خبر مقدم او واحدی مبتدأ مؤخره او و فی من واحدی خبر مقدم ثنتان مبتدأ مؤخره او و بثلاثی انصاف طلقتین خبر مقدم او ثلاث مبتدأ مؤخره او بثلاثی خبر مقدم ، او طلقتان مبتدأ مؤخره .

نو که یو سړی خپلی ښځی ته وویل چه ته په نیم طلاق یا په دریمی حصی د طلاق سره مثلا طلاقه ئی نو یو طلاق واقع شو ځکه طلاق په اعتبار د وقوع سره تجزیه نه قبلوی نو چه یو جز واقع شو نو نور اجزا به هم واقع کیږی چه د دغه عاقل بالغ سړی کلام لغوه او عبث نشی ، او که یو سړی ښځی ته داسی وویل چه ته دی طلاقه ئی د یو نه تر دوو پوری یا د مینځ د یو نه تر دوو پوری نو د امام ابو حنیفه په نزد یو طلاق واقع دی او که داسی ئی وویل چه ته د یو نه تر دریو پوری او یا د مینځ د یو نه تر دریو پوری نو بیا دوه طلاقه واقع کیږی ، او که داسی ئی وویل چه ته د په دری نصفو د دوو طلاقو طلاقه ئی نو دری طلاقه واقع شول ځکه یو نصف د دوو طلاقو یو طلاق دی نو دری نصفه د دوو طلاقو به دری طلاقه وی و هذا هو الاصح .

او که داسی ئی وویل چه ته دی په دری نصفو د یو طلاق طلاقه ئی نو پدیکی دوه وجی دی(۱) اوله مفتی به وجه دا ده چه دوه طلاقه واقع کیږی ځکه چه دری نصفو نه د یو طلاق (یو نیم) راځی نو دغه نیم به هم مکمل کیږی نو پوره دوه طلاقه شول ، او (۲) دویم وجه چه دری طلاقه واقع کیږی ځکه چه دری نصفه دی او هر یو نصف ځانته مکمل کیږی نو دری طلاقه مکمل کیږی لیکن دا قول ضعیف دی ، ځکه چه هر یو نصف ځانته نه مکمل کیږی بلکه یو د بل سره مکمل کیږی .

و في انت طالق واحدةً في ثنتين واحدةٌ نوى الضرب او لا قالوا لان عمل الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب ، و ان نوى واحدة و ثنتين فثلاث في الموطوءة ،

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و فی غیر الموطوءة واحدة مثل واحدة و ثنتین ای اذا قال لغیر الموطوءة انت طالق واحدةفی ثنتین و نوی واحدة و ثنتین تقع واحدة کما اذا قال لغیر الموطوءة انت طالقواحدة و ثنتین تقع واحدة .

تشریح او توضیح : او پدی قول کی چه خاوند ئی خپلی ښځی ته ووائی چه ته دی طلاقه ئی یو په دوو کی (۱×۲) نو یو طلاق واقع کیږی د ضرب نیت ئی کړی وی او که نه پدیکی د امام زفرؒ او د ائمه ثلاثو اختلاف له امام ابو حنیفهؒ او د ده د صاحبینو سره دی ، امام زفرؒ او ائمه ثلاثه وائی : چه پدی سره دوه طلاقه واقع کیږی ځکه په عام عرف د حساب والاؤ کی چه کله ۱×۲ راشی نو ما حاصل د دے ۲ ولی لکه ۱×۲=۲ او دا لفظ حقیقت عرفیه دی پدی معنی کی نو خامخا به په همدی سره حمل کولی شی او خاص طور چه بیا کله ورسره نیت د ضرب هم وی نو بیا خو به لازما په همدی معنی سره حمل کولی شی -

او امام ابو حنیفهؒ او صاحبین وائی چه عمل او اثر د ضرب په ډیر والی د اجزاؤ کی وی نه په زیادت د مضروب کی مثلا ۵×۴ نو پنځه مضروب دی او څلور مضروب فیه دی نو کله چه مونږ ۵×۴ راولو او ۲۰ تری جوړ شی نو عین دا ۵ پنځو نه ۲۰ شل نه جوړیږی بلکه په پنځو کی چه کومی اجزاء دی هغه جزء دی د دی څلورو اجزاؤ نه نو مجموعه اجزاء شل ۲۰ دی ، نو همدارنګه د دغی طلاق اجزاء چه کومی زیاتی شوی یو طلاق رائعی ځکه مضروب یو دی او مضروب فیه دوه دی ۱×۲ نو یو (۱) جزء د دغه دوو ځخه وګرځیده نه دا چه دا یو دوه وګرځیده لیکن شارحؒ په لفظ د قالوا سره ضعف د دی قول ته اشاره وکړه او دا ځکه ضعیف دی چه د عرف نه هم مخالف دی او په باب د طلاقو کی استعمال د عرف ته زیات اعتبار دی او خاص طور چه د نیت سره ئی موافقت راشی ، د همدی وجی نه ابن الهمام په فتح القدیر کی چه دا اهل الترجیحو نه دی ترجیح د امام زفرؒ قول ته ورکړی ځکه دلیل ئی قوی دی اګر چه متون د دی په خلاف دی لکن اعتبار د دلیل قوی والی ته وی -

قوله و ان نوی الخ : او که پدی قول سره چه واحدة فی ثنتین دی نیت ئی داسی ؤ چه واحدة و ثنتین یعنی ۱+۲ نو که ښځه موطوءه وه نو دری طلاقه واقع شول ځکه لفظ (فی) اګر چه د ظرفیت لپاره رائعی کله استعارةً په معنی د واو د جمعی سره هم رائعی ځکه ظرف مظروف لره راجمعه کوی نو چه نیت ئی د واو د جمعی ؤ نو دری طلاقه واقع شول -

او که ښځه غیر موطوءه وه نو بیا یو طلاق واقع کیږی ځکه هغه په یو طلاق سره بائنه کیږی او د غیر موطوئی لپاره عدت نشته نو د نورو دواړو طلاقو لپاره محل پاتی نشو ، نو غیر موطوئی ته پدی الفاظو سره چه واحدة فی ثنتین که نیت د واحدة و ثنتین وکړی او که صراحةً ورته ووائی چه واحدة و ثنتین نو په دواړو صورتونو کی یو طلاق واقع کیږی ، ووجهها قلت آنفا انشاء الله بعون الله تعالی -

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ان نوی مع ثنتین فثلاث و فی ثنتین و نوی الضرب ثنتان و فی من هنا الی الشام واحدة رجعیة و یُنجز الطلاق فی بمکة او فی مکة او فی الدار ای اذا قال انتِ طالق بمکة او فی مکة فهو تنجیزٌ و عُلّقَ فی اذا دخلتِ مکة او فی دخولكِ الدار .

تشریح او توضیح : او که واحدة فی ثنتین نه مراد ئی مع ثنتین ؤ یعنی (فی) په معنی د (مع) سره نو دری طلاقه واقع کیږی ، او که داسی ئی وویل چه ثنتین فی ثنتین او نیت ئی د ضرب ؤ بنایر اختلاف سابق د امام ابو حنیفهؒ په نزد دوه طلاقه واقع شول ، او که داسی ئی وویل چه ته دی طلاقه ئی د دی ځای نه تر شام پوری نو یو طلاق رجعی واقع شو ، او که داسی ئی وویل چه ته دی طلاقه ئی په مکی سره یا په مکه کی نو فی الحال طلاق واقع شو .

(د تنجیز معنی فی الحال ده) دا ځکه واقع شو چه د طلاقو واقع کیدل تر یو ځای پوری یا تر یو وخته پوری خاص ندی نو کله چه طلاق واقع شول نو په تولو ځایونو او په تولو زمانو کی واقع شول او دده تخصیص ختم شو ، لیکن که داسی ئی وویل چه ته دی طلاقه ئی کله چه مکی ته داخل شوی او یا په وخت د داخلیدو ستا کی کور ته نو بیا طلاق فی الحال نه واقع کیږی بلکه تر د خوله پوری معلق شو که مکی ته یا کور ته داخله شوه نو طلاقه ده او که داخله نه شوه نو نه طلاقیږی .

و یقع عند الفجر فی انت طالق غدا ، او فی غدٍ و تصح نیة العصر فی الثانی فقط فانه اذا قال انت طالق غدا یقتضی ان تکون موصوفة بالطلاق فی کل الغد فیقع عند الفجر و لا تصح نیة العصر کما اذا قال صمت السنة یدل علی انه صام کلها بخلاف صمت فی السنة و فی قوله انتِ طالق فی غدٍ یقتضی وقوع الطلاق فی جزء من الغد و لیس جزء منه اولی من الجزء الآخر فیقع عند الفجر لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح اما اذا نوی جزءا معیّنا تصح نیته .

تشریح او توضیح : او که خاوند بنځی ته داسی ووائی چه ته دی طلاقه ئی صباته او یا په صبا کی نو طلاق په وخت د صبح صادق د صباح کی به واقع وی ځکه چه کله داسی ووائی چه انتِ طالق غدا نو دا تقاضا د دی کوی چه دا بنځه دی په طلاقو موصوفه وی په کل غد کی یعنی په تولو اجزاو کی ، او په تولو اجزاو به هلته موصوفه وی چه کله په اول د صباح کی واقع شی خو نیت د عصر پکی نه صحی کیږی قضاء ، د دی مثال داسی دی لکه یو سړی ووائی چه صمت السنة یعنی چه ما روژه د کال ونیوله نو دا یتقاضا د دی کوی چه تول کال روژه می ونیوله ، او که داسی ووائی چه صمت فی السنة یعنی چه ما په کال کی روژه ونیوله نو دا په یوه روژه هم صادقیږی او د یو ساعت په روژه نیولو هم صادقیږی او دا قول چه انت طالق فی غد دی تقاضا د دی کوی چه طلاق واقع دی چه یو جزء کی د غد نه خو دا جزء غیر معین دی او

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ټول اجزاء سره برابر دی نو کـه مونږ ئی په یو جزء دون جزء کی واقع کړو نو ترجیح بلا مرجح به راشی نو مونږ حکم وکړو چه په اول جزء کی به واقع وی ځکه د اول جزء، نه بهترین جزء بل نشته او که د اول جزء نه ماسوا د بـل جزء مثلا د مازیګر نیت وکړ نو بلکل صحی دی ځکه د دی احتمال هم لری ځکه ظرف کله د مظروف نه اوسع وی ـ

و عنـد اولهـما فی الیوم غدا او غدا الیوم ای اذا قال انتِ طالق الیوم غدا یقع فی الیوم ، و ان قـال انـت طـالـق غـدا الیوم یقع فی الغد و لغا انت طالق قبل ان اتزوجكِ ، و انت طالق امـس لـمن نکحها الیوم و یقع الآن فیمن نکح قبل امس ای اذا قال انت طالق امس لامرأة نکحها قبل الامس یقع فی الحال اذ لا قدرة له علی الایقاع فی الزمان الماضی ـ

تشریح او توضیح : او طلاق واقع کیږی په وخت د اول د دوو وختونو نه چه یوم او غدا یا غدا او یوم دی ، یعنی که یو سړی خپلی ښځی ته ووائی چه ته دی طلاقه ئی نن ورځ صبا نو طلاق واقع کیږی په نن ورځ کی یعنـی که د طلاقو لپاره دوه وختونه ذکر کړی چه حال دی او استقبال دی او کوم یو چه مقدم کړی شی نـو هغه به واقع وی او ثانی به معلق وی نو که الیوم غدا ئی ذکر کړ نو طلاق به په یوم کی واقع وی او که غـدا الیـوم ئی ذکر کړ نو طلاق به په غد کی واقع وی خو دا په هغه صورت کی چه بدون د حرف عـاطف نـه وی او کـه په حرف عاطف سره ئی ذکر کړ نو که شروع په حال سره وه نو ټول طلاق به متحد وی او حالا به واقع وی او که شروع ئی په استقبال سره وه نو طلاق به متعدد وی نو اول به معلق وی کله چه غد راغی نو طلاق به واقع وی او دویم به منجز وی او حالا به واقع وی ـ

و لغا انت طالق الخ : او کـه یـو سړی خپلی ښځی ته وویل چه ته دی طلاقه ئی مخکی له دینه چـه تـه مـا پـه نکاح کړی نو دا خبره ئی عبثه ده ځکه مخکی له نکاح نه طلاق نشته ، او که ورته ئی وویل چه تـه دی پـرون طـلاقـه ئی او همدغه ښځه نن په نکاح کړی وه نو د ده خبره هم عبثه ده او که د پرون نه ئی مخکی په نکاح کړی وه نوبیا فی الحال طلاق واقع شو ځکه د ده قدرت په زمانه ماضی باندی نشته ـ

و فـی انـت کـذا ما لم اطلقك او متی لم اطلقك او متی مالم اطلقك و سکت یقع حالا ، و فـی ان لـم اطـلـقـك یـقـع فـی آخـر عـمـره و اذا ، و اذا ما بلانیة مثل إنْ عند ابی حنیفةؒ و عـنـدهـمـا کمتی و مع نیة الوقت او الشرط فکنیةٍ ، و هذا بناء علی أن إذا عند ابی حنیفةؒ مشتـرك بیـن الـظـرف والشـرط و عندهما حقیقة فی الظرف ، و قد یجیء الشرط بطریق الـمـجـاز ، فـقـوله اذا لم اطلقكِ یکون بمعنی متی لم اطلقك کما اذا قال طلقی نفسكِ اذا شئت فانه بمعنی متی شئت ، و عند ابی حنیفةؒ لما کان مشترکا بین المعنیین ففی قوله اذا لـم اطـلـقـك ان کان بمعنی متی یقع فی الحال و ان کان بمعنی إن یقع فی آخر العمر فوقع

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الشك فی وقوعه فی الحال فلا یقع بالشك ، و اما مسئلة المشیة فان الطلاق تعلق بمشیتها فان کان اذا بمعنی إن انقطع تعلیقه بمشیتها بانقضاء المجلس و ان کان بمعنی متی لم ینقطع فلا ینقطع بالشك .

تشریح او توضیح : او په دی قول د خاوند کی چه انت طالق ما لم اطلقك او متی لم اطلقك او متی مالم اطلقك (ته طلاقه ئی ترڅو چه ته ما نه ئی طلاقه کړی) دی چه خاوند ئی ښځی ته ووائی او بیا د طلاقونه چپ شی نو طلاق فی الحال واقع شو ، او که داسی ئی ورته وویل چه انتِ طالق ان لم اطلقكِ یعنی چه ته دی طلاقه ئی که چیری ما ته طلاقه نکړی ، نو د عمر په اخری حصه کی د خاوند طلاق واقع شو که خاوند ئی د ښځی نه مخکی مړ شو ، او که ښځه مخکی مړه شوه نو بیا د ښځی د عمر په آخری حصه کی طلاق واقع شو د دی طلاق نتیجه به دا وی که خاوند مخکی مړ شو نو ښځه به د ده میراث کی حق نه وړی ، او که ښځه مخکی مړه شوه نو خاوند د ده په مال کی میراث نشی وړی همداسی نوری مسئلی پری عطف دی .

او په طلاقو کی اذا او اذا ما لفظ راوړل مثلا انتِ طالق اذا لم اطلقكِ الخ ، او نیت د وقت او یا د شرط هم ورسره نه وی نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد د لفظ (ان) حکم لری یعنی لکه مخکی ان الم اطلقك لفظ سره د عمر په اخری حصه کی طلاق واقع کیده نو همدارنګه به د لفظ اذا په صورت کی هم د عمر په آخری حصه کی طلاق واقع کیږی .

او د صاحبینو په نزد د لفظ اذا حکم د لفظ متی حکم پشان دی لکه څرنګه چه په لفظ متی لم اطلقكِ سره حالا طلاق واقع کیدل نو همدارنګی په لفظ اذا سره هم حالا واقع وی ، او که نیت د وقت ئی کړی ؤ یعنی د وقت د عدم تطلیق او یا معنی د شرط نو بیا د دی حکم د نیت په شان دی یعنی نیت ئی معتبر دی او د دی مطابق به حکم کولی شی او دا اتفاقی حکم دی .

و هذا بناء الخ : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره دا دی چه د صاحبینو او د امام صاحب په نزد د اختلاف وجه څه ده ؟ هغه دا دی چه لفظ اذا د امام صاحب په نزد د ظرف او شرط ترمنځ شریک دی او کله چه د دواړو معنو تر منځ شریک شو نو دا قول چه اذا لم اطلقك دی که په معنی د متی شی نو طلاق به فَی الحال واقع شی لکه په لفظ متی چه واقع کیدل او که په معنی د ان سره وی نو د عمر په آخری حصه کی به واقع وی لکه لفظ ان سره چه واقع کیدل نو د دی په فی الحال واقع کیدو کی شک راغی او طلاق په شک سره نه واقع کیږی .

او د صاحبینو په نزد لفظ اذا حقیقت دی په ظرف کی خو کله کله د شرط لپاره په طریقه د مجاز سره هم راځی نو دا قول چه اذا لم اطلقكِ دی په معنی د متی لم اطلقكِ سره راځی دا داسی ده لکه چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وولتی چه ضمنی شک د شئت تو دلته اذا شئت په معنی د متی شئت سره دی یا اتفاق تو هلته هم اذا په معنی د متی سره دی و طلاق فی الحال واقع دی .

و اما مسئلة المشیة الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره جواب دی د امام صاحب له طرفه چه صاحبینو ! تاسی خو د اذا شئت مسئله وپاندی وپاندی کوی چه هلته اذا شئت په معنی د متی شئت دی نو هلته خو د طلاقو تعلق د مشیئت سره راغلی نو که اذا په معنی د ان سره واخلو نو بیا خو د مجلس په ختمیدو سره د مشیئت تعلق ختمیږی لکه صراحةً ئی چه لفظ ان سره تکلم کړی وی او که په معنی د متی سره ئی واخلو نو بیا تعلق بالمشیت نه ختمیږی نو چه کله پدی کی شک راغی نو شک سره تعلق نه قطعه کیږی نو هلته څکه په معنی د متی سره دی او دلته د مشیت د قطع او عدم قطع خبره نشته نو څکه حالا طلاق نه واقع کیږی .

و فی انتِ طالق ما لم اطلقكِ انتِ طالق تطلّق بالاخیرة ای ان قال انت طالق ما لم اطلقك انت طالق تطلّق بالاخیرة و هی قوله انت طالق حتی لو قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلقكِ انتِ طالق تقع واحدة .

تشریح او توضیح : او که خاوند ښځی خپلی ته وویل چه انت طالق ما لم اطلقكِ انت طالق نو پدی اخیرنی جمله چه هغه انت طالق دی ښځه طلاقیږی او په مخکنی جمله چه معلق دی چه انت طالق ما لم اطلقک دی نه طلاقیږی تر دی که داسی ئی وویل چه انت طالق ثلاثا ما لم اطلقک انت طالق نو پدی سره هم یو طلاق واقع کیږی .

والیوم للنهار مع فعل ممتد و للوقت المطلق مع فعل لا یمتد فعند وجود الشرط لیلا لا یتخیر فی امرك بیدك یوم یقدم زید و تطلق فی یوم اتزوجك فانت طالق ، اعلم ان الیوم اذا قرن بفعل ممتد یُراد به النهار و اذا قرن بفعل غیر ممتد یراد به الوقت و ذلك لان ظرف الزمان اذا تعلق بالفعل بلا لفظ فی یکون معیارا له کقولنا صمت السنة بخلاف قولنا صمت فی السنة فاذا کان الفعل ممتدا کالامر بالید کان المعیار ممتدا فیراد بالیوم النهار ههنا و ان کان الفعل غیر ممتد کوقوع الطلاق کان المعیار غیر ممتد فیراد بالیوم الوقت .

تشریح او توضیح : غرض د ماتن پدی عبارت سره بیان دیوی ضابطی دی چه په هغی باندی د طلاقو په بحث کی ډیر مسائل تفریع کیږی

د یوم لفظ چه کله د فعل ممتد سره یو ځای شی ، فعل ممتد هغی ته وائی چه د هغی لپاره موده بیانولی شی لکه تگ شو سوریدل شو او روژه نیول شو او ښځی ته اختیار ورکول شو و غیره . او فعل غیر ممتد چه د هغی لپاره موده نشی بیانولی لکه طلاق تزوج عتاق دخول و غیرها نو که یوم لفظ د فعل

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ممتد سره تعلق ونیسی نو مراد به د یوم نه په دی ځای کی نهار وی نه مطلق وخت مثلا داسی ئی ورته وویل چه امرک بیدک یوم یقدم زید (اختیار ستا لاس کی دی په کومه ورځ چه زید راځی) نو دلته د یوم تعلق د امر بالید سره دی او امر بالید فعل ممتد دی نو دلته به د یوم نه مراد نهار وی نه مطلق وخت نو که دغه شرط چه قدوم د زید دی فرضا په لیل (شپه) کی موجود شی نو بنځی ته به اختیار نوی ځکه د یوم نه مراد په دی ځای کی نهار دی، اوکه زید په نهار کی راشی نو بنځی ته بیا د غروب الشمس پوری اختیار دی۔

او که د یوم تعلق د فعل غیر ممتد سره راشی نو مراد به تری مطلق وخت وی۔

و ذلک الخ : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره بیان د وجه د فرق دی په ما بین د دیکی چه یوم تعلق د فعل ممتد سره ونیسی نو مراد تری نهار دی او که تعلق د فعل غیر ممتد سره ونیسی نو مراد تری مطلق وخت دی وجه د فرق ئی دا ده چه ظرف کله د فعل سره بغیر د لفظ فی نه تعلق ونیسی نو دغه ظرف زمان به د دغه فعل لپاره معیار وی معیار هغه ظرف ته وائی چه د مظروف نه زیات نوی لکه دا قول چه صمت السنة نو سنه (کال) معیار شو د صوم لپاره یعنی ما تول کال روژه ونیوله او که لفظ د (فی) ورسره وی نو بیا ظرف زمان د فعل لپاره معیار ندی بلکه ظرف دی لکه دا قول چه صمت فی السنة نو سنه د صوم لپاره معیار نه دی ځکه معیار د مظروف نه زیات نه وی او دلته د مظروف نه زیات دی یعنی ما په کال کی روژه ونیوله بلکه فی السنة ظرف دی د صوم لپاره او ظرف کله کله د مظروف نه زیات وی

نو پدی صورتونو کی که فعل ممتد ؤ لکه امر بالید نو معیار چه یوم دی هغه به هم ممتد وی نو مراد به د یوم نه نهار وی او که فعل غیر ممتد ؤ لکه وقوع د طلاقو په دی قول کی چه یوم اتزوجک فانت طالق نو طلاقی آنی دی غیر ممتد دی نو معیار به هم غیر ممتد وی نو مراد د یوم نه به مطلق وقت وی نه نهار، نو که په هر وقت کی نکاح وکړه شپه وی او که ورځ وی نو بنځه به طلاقه وی۔

واعلم انه قد وقع خبط و اضطراب فی ان المعتبر فی الامتداد و عدمه الفعل الذی تعلق به الیوم او الفعل الذی اضیف الیه الیوم فالمذکور فی الهدایة فی هذا الفصل ان الیوم یحمل علی الوقت اذا قرن بفعل لا یمتد والطلاق من هذا القبیل فینتظم اللیل والنهار فهذا دلیل علی ان المعتبر الفعل الذی تعلق به الیوم وهو الطلاق فی قوله یوم اتزوجک فانت طالق والمذکور فی ایمان الهدایة انه اذا قال یوم أکلم فلانا فانت طلاق یتناول اللیل والنهار لان الیوم اذا قرن بفعل لا یمتد یراد به مطلق الوقت والکلام لا یمتد فهذا یدل علی ان المعتبر الفعل الذی اضیف الیه الیوم.

تشریح او توضیح : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره بیان د هغی اضطراب او خلط دی چه د مشائخو نه واقع شوی او بل بیان د هغه وهم دی چه د هدایه د دواړو عبارتونو څخه ئې ظاهر کی یو تعارض

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معلوميږي هغه داسې چه د امتداد فعل نه او د عدم امتداد د فعل نه ايا هغه فعل مراد دی چه د هغې سره د يوم تعلق وی او که هغه فعل مراد دی چه د يوم اضافت ورته شوی ؟او مراد د تعلق د يوم نه هغه فعل دی چه يوم د هغې د وقوع لپاره ظرف وی که هغه د يوم نه مقدم وی لکه انت طالق يوم اتزوجک ، او که مؤخر وی لکه يوم اتزوجکِ انت طالق .

نو يوم ظرف دی او طلاق مظروف دی همدارنګه امرک بيدکِ يوم يقدم زيدً نو يوم ظرف دی او امر باليد مظروف دی نو د هدايه په يو عبارت کی داسې دی چه کله يوم د فعل غير ممتد سره پيوسته وُ نو يوم به حمل کولی شی په مطلق وقت باندی او په دی قول کی يوم اتزوجک فانت طالق کی طلاق هم د قبيلی د غير ممتد نه دی نو شپه او ورځ ته به شامل وی .

فهذا دليل : دا قول د هدايه والا دی چه دا دلالت پدی کوی چه هغه فعل معتبر دی چه د هغې سره يوم تعلق لری چه هغه طلاق دی په دی جمله کی چه يوم اتزوجکِ فانت طالق ، او د هدائی په بل عبارت کی په باب د أيمان کی داسې ذکر دی چه کله يو سړی ووائی خپلی ښځی ته چه په کومه ورځ ما د فلانی سره خبری وکړی نو ته دی طلاقه ئی (يوم أكلم فلانا فانت طالق) نو دا شپه او ورځ ته شاملږي ځکه يوم سره چه کله تعلق د فعل غير ممتد راشی نو مراد تری مطلق وخت وی او کلام هم غير ممتد دی نو د هدائی د اول عبارت نه دا معلوميږي چه هغه فعل معتبر دی چه د کوم لپاره يوم ظرف واقع شوی چه هغه طلاق دی ، او د بل عبارت نه دا معلوميږي چه هغه فعل معتبر دی چه کوم مضاف اليه واقع شوی د يوم لپاره چه هغه کلام دی نو ظاهر کې تعارض معلوميږي .

اذا عرفت هذا فان كان كل واحد منهما غير ممتد كقوله انت طالق يوم يقدم زيد يراد باليوم مطلق الوقت ، و ان كان كل واحد منهما ممتد نحو امركِ بيدكِ يوم اسكن هذه الدار يراد باليوم النهار و ان كان الفعل الذى تعلق به اليوم غير ممتد والفعل الذى اضيف اليه اليوم ممتداً نحو انت طالق يوم اسكن هذه الدار او بالعكس نحو امركِ بيدكِ يوم يقدم زيد ينبغي ان يراد باليوم النهار ترجيحا لجانب الحقيقة .

تشريح او توضيح : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره بيان د خپل مرام دی او د اضطراب ختمول او د ظاهری تعارض دفع کول دی .

وائی چه کله تا دا مخکی تفصيل و پيژندو نو اوس ځان پوه کړه چه که هر يو د هغه فعل نه چه تعلق د يوم سره لری او د مضاف اليه د يوم نه غير ممتد وُ لکه دا قول چه انت طالق يوم يقدم زيد نو طلاق هغه فعل دی چه تعلق د يوم سره لری او قدوم هغه فعل دی چه مضاف اليه د يوم دی او دواړه فعلونه غير ممتد دی نو پدی صورت کی به د يوم نه مراد مطلق وقت وی او که دواړه فعلونه ممتد وُ لکه دا قول چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

امرکې بیدکې یوم اسکن هذه الدار نو امر بالید هغه فعل دی چه تعلق د یوم سره لری او ممتد دی او سکونت هغه فعل دی چه مضاف الیه دیوم دی اوفعل ممتد دی نو پدی صورت کی د یوم نه مراد نهار دی.

او که هغه فعل چه تعلق د یوم سره لری غیر ممتد ؤ او هغه فعل چه مضاف الیه د یوم دی هغه فعل ممتد ؤ لکه پدی قول کی انت طالق یوم اسکن هذا الدار او یا ددی په عکس ؤلکه داقول چه امرکې بیدکې یوم یقدم زید نو پدی صورتونو کی بیا به هم د یوم نه باید نهار واخستلی شی ځکه یوم حقیقت دی په نهار کی او مجاز دی په مطلق وخت کی نو ترجیح به حقیقت ته ورکولی شی ـ

لکن دا قول د ده د هغه قول سره مخالف دی چه په تنقیح او توضیح کی دی چه اعتبار به هغه فعل ته وی چه کوم د دیوم سره تعلق لری نه د مضاف الیه د یوم ته او بل دا قول د ده مخالف دی د قول دابن الهمام نه ، او تفتازانی او داسی نور علماؤ سره چه په وخت د اختلاف د فعلینو کی به ترجیح او اعتبار هغه فعل ته وی چه د یوم سره تعلق لری نه د مضاف الیه د یوم ته والله اعلم ـ

تفو انما قلنا ان الطلاق غیر ممتد لان المراد ایقاع الطلاق فلا یقال ان کون المرأة طالقا ممتد لان الطلاق اذا وقع فکون المرأة طالقا امر مستمر فلا فائدة فی تعلق الیوم به فیکون الیوم متعلقا بایقاع الطلاق لا بکون المرأة طالقا ـ

و اعلم ان المراد بالامتداد امتداد یمکن ان یستوعب النهار لا مطلق الامتداد لانهم جعلوا التکلم من قبیل غیر الممتد و لا شك ان التکلم ممتد زمانا طویلا لکن لا یمتد بحیث یستوعب النهار عادة .

بیان الامتداد الخ : وانما قلنا الخ ـ دا دفع دیو اعتراض مقدر دی هغه اعتراض داسی چه تاسی وائی چه طلاق غیر ممتد دی او کله چه بنځه طلاقه کړی شی نو دا خو ممتده ده ځکه ډیره موده د عمر باقی پاتی وی نو طلاق څنګه غیر ممتد شو ؟

نو شارح په قلنا سره جواب وکړ چه زمونږ مراد د طلاق نه مطلق طلاق نه دی بلکه مراد ایقاع د طلاق دی چه واقع کیدل د طلاقو غیر ممتد دی ځکه مکمل ورځ نه گیروی ځکه طلاق چه کله واقع شی نو بیا د بنځی طلاقیدل امر مستمر دی ترڅو چه مانع یا یو رافع نوی نو دا به طلاقه وی نو اوس که مونږ د یوم تعلق د نفس طلاقو سره راولو نو پدیکی هیڅ فائده نشته نو چه فائده پکی نشته نو د یوم تعلق به د ایقاع سره راشی نه د دی سره چه دا بنځه به طلاقه وی ـ

قوله واعلم الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د امتداد دی چه د دی امتداد نه څه مراد دی ، د امتداد نه مراد مطلق امتداد نه دی بلکه هغه امتداد چه امکان د دی ولری چه توله ورځ راگیره کړی ځکه مشائخو تکلم د قبیلی د غیر ممتد نه گرځولی او بنکاره خبره ده چه تکلم ډیره زمانه ممتد وی ،

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لیکن دومره ممنډ نه ده چه تولـه ورځ راګیره کړی نو معلومه شوه چه مراد د امتداد نه دا دی چه امکان د تولی ورځی د راګیریدو ولری .

و راجع فی انت طالق ثنتین مع عتق سیدكِ للكِ لو اعتق - رجل تزوج امة غیره فقال لها انت طالق ثنتین مع اعتاق مولاكِ ایاكِ فاعتقها المولی فطلقت ثنتین فالزوج یملك الرجعة لان اعتاق المولی جعل شرطا للتطلیق فیكون مقدما علیه فالعتق یكون مقدما علی وقوع الطلاق فیقع الطلاق و هی حرة فیصیر طلاقها ثلاثا فیملك الزوج الرجعة فان قیل كلمة مع للقِران قلنا جاء ت للتاخیر نحو قوله تعالی : (إن مع العسر یسرا) .

تشریح او توضیح : او جائز دی خاوند لـره رجوع پدی قول کی چه ته طلاقه ئی په دوو سره - سره د عتق بادار ستا لره نو که سید ازاده کړه ، یعنی یو سړی د بل سړی وینزه په نکاح کړه نو ده ورته وویل چه ته طلاقه ئی په دوو طلاقو سره ، سره د ازاد ولو د بادار ستا تالره نو بادار دغه وینزه ازاده کړه نو دغه ښځه په دوه طلاقو طلاقه شوه ، نو خاوندئی په عدت کی بیرته د رجوع اوطاقت لری ځکه خاوند اعتاق د مولی شرط وګرځوه د طلاقو لپاره او شرط مقدم وی په مشروط باندی نو اعتاق هم مقدم شو په طلاقو باندی نو چه طلاق واقع کیدل نو دغه ښځه ازاده (حره) وه او د حُری لپاره دری طلاقه دی او په دوه طلاقو سره دعدت په وخت کی بیرته درجوع واک لری ځکه حره ښځه په دری طلاقو سره مغلظه نه په دوه سره ګرځی-

فان قیل الخ : دا یو اعتراض دی چه تاسی وائی چه عتق به په طلاقو مقدم وی نو دا خبره نه منو ځکه کلمه د مع د قِران او معیت لپاره راځی نو معنی دا شوه چه طلاق به د عتق سره مقارن وی نه دا چه عتق به مقدم وی په طلاقو باندی ؟

نو شارح ؒ په قلنا سره جواب کوی چه صحیح ده کلمه د مَع د قِران او معیت لپاره راځی خو د تاخیر لپاره هم راځی لکه پدی قول د الله تعالی کی (ان مع العسر یسرا) چه یُسر به د عُسر نه وروسته راځی نه دا چه یُسر د عسر سره یو ځای راشی -

و عند مجیء غد بعد تعلیق عتقها و تطلیقها بمجیئه لا خلافا لمحمدؒ یعنی قال المولی اذا جاء الغد فانت حرة و قال الزوج اذا جاء الغد فانت طالق ثنتین فجاء الغد وقع العتق والطلاق و لا یملك الزوج الرجعة لان وقوع العتق مقارن لوقوع الطلاق ، فیقع الطلاق وهی امة بخلاف المسئلة الاولی فان وقوع الطلاق متوقف علی وقوع العتق فاعتبر التقدم والتاخر بالرتبة و عند محمدؒ یملك الرجعة لان العتق أسرع وقوعا لانه رجوع الی الحالة الاصلیة و هو امر مستحسن بخلاف الطلاق فانه أبغض المباحات فیكون فی وقوعه بطؤ و تاخیر و تعتد كالحرة بالاتفاق اخذا بالاحتیاط .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح : او په وخت د راتګ د صبا کی پس له معلق کولو د بادار نه عتق د دی وینزی او پس له معلق کولو د خاوند د طلاق ورکولو نه د راتګ د صبا پوری نو رجوع نشی کولی په خلاف د امام محمد یعنی مولی خپلی وینزی ته وویل چه کله صبا راغی نو ته دی حره (اصیله ئی) او د همدغی وینزی خاوند همدغی وینزی ته وویل چه کله صبا راغی نو ته دی په دوه طلاقو طلاقه ئی نو صبا راغی نو عتق او طلاق دواړه واقع شو نو خاوند د دی وینزی واک د بیرته رجوع نلری ، ځکه چه عتق او طلاق دواړه مقارن یعنی پیوسته واقع شو نو طلاق داسی وخت کی واقع شو چه دغه بنځه وینزه وه او د وینزی لپاره دوه طلاقه دی په دویم طلاق سره مغلظه گرځی وینزی ته خاوند د یو طلاق نه وروسته رجوع کولی شی او د دوونه وروسته ئی نشی کولی په خلاف د مخکنی مسئلی چه هلته د طلاقو واقع کیدل موقوف ؤ د عتق د واقع کیدو پوری نو تقدم او تاخیر ته اعتبار په رتبی سره ؤ یعنی عتق شرط ؤ او شرط مقدم وی په مشروط باندی په اعتبار د رتبی سره او همدغه تقدم او تاخر رتبی د وجی نه تقدم او تاخر زمانی لازم شو .

او د امام محمدؒ په نزد خاوند واک د بیرته رجوع کولو لری ځکه چه عتق په واقع کیدو کی زیات چالاکه دی د طلاقو نه ځکه په عتق سره حالت اصلی ته رجوع رائحی او حالت اصلی ته رجوع کول یو ښکلی امر دی او طلاق خو ابغض المباحات دی نود طلاقو په واقع کیدو کی سست والی او تأخیر دی، لیکن همدغه وینزه به عدت د حری یعنی اصیلی بنځی په شان تیره وی په اتفاق د تولو اماماتو زمونږ د دی وجی نه چه عمل په احتیاط راشی .

و یقع بانا منك بائن او علیكِ حرام ان نوی لا بانا منكِ طالق ، و ان نوی و انت طالق واحدة او لا أو مع موتی او مع موتكِ و لا طلاق بعد ما ملكَ احدهما صاحبه او شقصه لانه وقع الفرقة بینهما بملك الرقبة والطلاق یستدعی قیام النكاح .

تشریح او توضیح : که خاوند بنځی ته ووائی چه زه له تا څخه جدا یم یا زه په ته تا حرام یم نو که نیت ئی د طلاقو ؤ نو طلاق واقع شو او که نیت ئی د طلاقو نه ؤ نو نه واقع کیږی ځکه دا الفاظ چه بائن او حرام دی صراحةً د طلاقو لپاره وضع شوی نه دی بلکه د نورو معنو احتمال هم لری نو پدی وخت کی نیت ته ضرورت دی که نیت ئی د طلاقو ؤ نو واقع کیږی و الا فلا .

او که خاوند داسی ورته ووایل چه زه له تا څخه طلاق یم نو طلاق نه رائحی اگر چه نیت ئی د طلاقو وی ، او که داسی ورته ووائی چه ته دی طلاقه ئی یو وی او که نوی نو پدی صورت کی هم طلاق نه واقع کیږی ، او که داسی ورته ووائی چه ته طلاقه ئی زما له مرگ سره یا ستا له مرگ سره نو بیا هم طلاق نه واقع کیږی ځکه د مرگ له حالت سره طلاق منافی او مخالف دی .

ولا طلاق الخ : یعنی که احد الزوجین کی یو د بل مالک شو مثلا بنځه وه د بل سړی غلام سره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ئی نکاح کړی وه ببیا دغی ښځی هم دغه غلام یا د دی غلام یو حصه چه چا سره شریکه شوه واخسته یا مثلا یو حر سړی ذ د بل سړی وینزه ئی واخسته چه د ده پ ه نکاح کی وه یا د دی یوه حصه نو د دوی تر منځ په ملک رقبی سره جداوالی راغی ځکه ملک رقبی مخالف د نکاح دی ځکه نکاح سره څه نا څه د دواړو طرفونو نه امریت او ماموریت موجود وی او په ملک رقبی کی د واړه قوته نشته کما مر ، او په طلاقو سره د دوی تر منځ جداوالی ندی راغلی ځکه طلاق تقاضا د قیام د نکاح کوی که نکاح وی نو طلاق به واقع شی او دلته قیام د نکاح پاتی ندی .

و بانت طالق هکذا یشیر بالاصبع یقع بعدده ای بعدد الاصابع والاصبع یذکر و یؤنث و یعتبر المنشورة ببطونها و لو اشار بظهورها فالمضمومة لانه اذا اشیر بالاصابع المنشورة فالعادة ان یکون بطن الکفّ فی جانب المخاطب و اذا عقد بالاصابع یکون بطن الکف فی جانب العاقد .

تشریح او توضیح : کـه داسی ورته ووائی چه ته دی طلاقه ئی داسی او اشاره ئی ورته وکړه نو طلاق به ورته د ګوتو په شمار واقع کیږی که یوه ګوته وه نو یو طلاق او که دوه وی نو دوه طلاقه او که دری وی نو دری طلاقه واقع دی ځکه په عام عادت او استعمال کی یو ګوتو سره اشاره کول په عدد باندی دلالت کوی خو کومی ګوتی مراد دی ایا خوری ګوتی او که مضمومی ګوتی ؟ نو د شرح الوقایه والا دا فتوی ده که اشاره ئی ورته د ګوتو په خیتو (مخامخ لاس سره) وکړه نو خوری ګوتی به مراد وی ، او که د ګوتو په شا وه نو بیا مضمومی ګوتی مراد دی ځکه کله چه په منشورو(خورو) ګوتو اشاره کولی شی نو عادت دا دی .

چه ورغوی په جانب د مخاطب وی او کله چه په ګوتو سره عقد کوی نو بیا ورغوی په طرف د عاقد وی خو دی تفصیل ته د هدائی والا او بعضی نورو علماؤ د ضعف نسبت کړی او ویل ئی دی چه عام عرف او رواج کی اعتبار مطلق خورو ګوتو ته دی خو که نیت ئی د مضمومو ګوتو ؤ نو بیا دیانةً دیته اعتبار شته .

قوله والاصبع الخ : غـرض د شارحؒ پدی عبارت سره دفع دیو اعتراض ده چه اصبع لفظ خو د مؤنث سماعیه نه دی نو مصنف ولی ضمیر د مذکر ورته راجع کړ په بعدده لفظ کی ؟ نو شارحؒ جواب وکړ چه اصبع لفظ په مذکر او مؤنث دواړو سره استعمالیږی .

و بانت طالق بائن او انت طالق اشد الطلاق او افحشه او اخبثه او طلاق الشیطان او البدعة او کالجبل او کألف و ملأ البیت او تطلیقة شدیدة او طویلة او عریضة بلانیة ثلاثٍ واحدةٌ بائنة و معها ثلاثٌ ، قوله بلانیة ثلاث یشمل ما اذا لم ینو عددا او نوی واحدة او ثنتین و هذا فی الحرة و اما فی الامة فثنتان بمنزلة الثلاث فی الحرة .

تشریح او توضیح : غـرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د قسم ثانی د صریح دی اول قسم د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صریح هغه الفاظ چه په هغی سره طلاق رجعی واقع کیږی او دویم قسم چه هغی سره طلاق بائن واقع کیږی لکه یو سړی خپلی ښځی ته ووائی چه ته دی طلاقه ئی په طلاق بائن سره یا په سخته طلاقو سره یا په خرابو طلاقو سره یا په خبیثو طلاقو سره یا د شیطان په طلاقو سره یا په غیر شرعی طلاقو سره یا لکه غریا لکه زر ۱۰۰۰ طلاقه ، او په ډکوالی د کوتی سره یا په اوږدو طلاقو سره یا په پلنو طلاقو سره ، نو که نیت ئی د دریو نه ډ کړی یائی کړی ډ خو د یو طلاق یا د دوو نو بیا په تولو صورتونو کی یو طلاق بائن واقع کیږی او که نیت ئی د دریو طلاقو ډ نو بیا دری طلاقه واقع کیږی دا په حره ښځه کی او په امه کی دوه طلاقه مغلظ طلاقه دی نوکه د دوو طلاقو نیت ئی کړی ډ نو وینزه په دوه طلاقو مغلظو سره طلاقه شوه.

و من طلقها ثلاثا قبل الوطی وقعْنَ فان فرَّق بانت بالاولی و لم تقع الثانیة و الثالثة ففی انتِ طالق واحدةً و واحدةً تقع واحدةٌ ، و یقع بعددٍ قرنَ بالطلاق لا به فیلغو انت طالق لو ماتت قبل ذکر العدد ، و بانت طالقٌ واحدةً قبل واحدةٍ او بعدها واحدة واحدةٌ لان الواحدة الاولی وُصِفَتْ بالقبلیة فلما وقعت لم یبق للثانیة محلٌ .

تشریح او توضیح : که یو سړی خپله ښځه د وطی نه مخکی طلاقه کړه په دری طلاقو سره نو دری واړه واقع شو ځکه غیر مدخول بها ښځه اگر که په یو طلاق سره بائنه گرځی ځکه هغه عدت نلری لیکن په یو طلاق سره بینونت مغلظه نه راځی چه د هغی نه وروسته بیا تحلیل ته ضرورت وی ، او که په دری طلاقو سره غیر مدخول بها طلاقه کړی نو دری واړه واقع کیږی ، او د دینه وروسته که بیا له هغه خاوند سره نکاح کوی نو بغیر له تحلیل نه ئی نشی کولی دا فتوی د حضرت عباسؓ او حضرت ابوهریرهؓ ده ، و ان شئت التفصیل فاطلبها فی فتح القدیر لابن الهمامؒ ـ او که دغه دری طلاقه جدا جدا ورکړی نو په اول طلاق سره ښځه جدا شوه ، او دویم او دریم طلاق نه واقع کیږی ځکه محلیت پاتی ندی ځکه عدت نشته اوکه داسی ووائی چه ته دی طلاقه ئی یو اویو نو یو طلاق واقع کیږی او نور لغوه دی ـ

قوله و یقع بعدد قرن الخ : کـه د طلاقو سره عدد یو ځای نشی نو بیا په نفس طلاقو سره طلاق واقع کیږی ، او که د صیغی د طلاقو سره عدد یو ځای شی لکه انت طالق واحدة نو په عدد سره طلاق واقع کیږی ، او په اصل طلاق سره نه واقع کیږی نو که خاوند ئی انت طالق وویل او عدد ئی ویلی نه ډ چه ښځه ئی مړه شوه نو انت طالق لفظ ویل هم عبث شو یعنی طلاق پری نه واقع کیږی ـ

قوله و بانت طالق واحدة قبل واحدة الخ : زده کړه دا خبره چه ظرف لکه قبل او بعد چه کله د دوو شیانو مینځ کی ذکر شی نو که اضافت ئی اسم ظاهر ته وشو نو دغه ظرف به صفت د اول شی لپاره وی لکه جاء نی زیدٌ قبل عمرو او بعد عمرو نو قبلیت او بعدیت پدی مقام کی صفت د زید دی او که د ظرف اضافت هغه ضمیر ته وشی چه اول شی ته راجع وی نو دغه ظرف به صفت معنویه د شیء ثانی لپاره وی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لکه جاء نی زید قبله عمرو اوبعده عمرو نو پدی ځای کی موصوف به قبلیت اوبعدیت سره عمرو دی نه زید .

نو کله چه دی داخبره یاده کړه نو اوس که یو سړی غیر موطونی ته ووائی چه انت طالق واحدة قبل واحدة یعنی چه ته دی طلاقه ئی سره د داسی طلاق چه مخکی د یو نه وی . نو قبلیت دلته صفت د واحدة اُولی وگرځیده نو اول واحدة به واقع کیږی او دویم نه واقع کیږی ځکه محلیت پاتی نه دی ځکه عدت نشته ، همدارنګی که داسی ورته وائی چه انت طالق واحدة بعدها واحدة نو بیا هم یو طلاق واقع کیږی ځکه بعدیت په دی ځای کی صفت د واحدة ثانیه لپاره دی نو اول طلاق واقع شو او دویم لغوه شو ، او که ښځه مدخول بها وه نو بیا په دواړو صورتونو کی دوه طلاقه واقع دی ځکه نور محلیت هم پاتی دی په زمانه د عدت کی .

و بانت طالق واحدة قبلها واحدة او بعدها واحدة او مع واحدة واحدة ثنتان اما فی قبلها و بعد واحدة فلان الواحدة الاولی وهی التی یوقعها فی الحال و صفت بالبعدیة فاقتضت وقوع واحدة متقدمة علیها لکن لا قدرة له علی الایقاع فی الزمان الماضی فیقع فی الحال فتکون الواحدة الاولی والثانیة متقارنتین و اما فی مع و معها فظاهر و فی الموطوئة ثنتان فی کلها .

تشریح او توضیح : او که داسی ورته ووائی چه انت طالق واحدة قبلها واحدة نو قبلیت دلته صفت د واحدة ثانیه دی د دی تقاضا کوی چه کوم فی الحال واقع شو نو بل دی د دی نه محکی په زمانه ماضی کی واقع وی او زوج مطلق په زمانه ماضی کی قادر ندی نو فی الحال واقع کیږی نو واحدة اولی او ثانیه سره یو ځای شو نو دوه طلاقه واقع شو ، همدارنګه دا الفاظ چه انت طالق واحدة بعد واحدی. دی پدی سره هم دوه طلاقه واقع کیږی ځکه بعدیت پدی مقام کی صفت د واحدة اُولی دی چه کوم فی الحال واقع دی او بعدیت دا تقاضا کوی چه کوم طلاق فی الحال واقع دی چه د دینه مخکی کوم طلاق دی هغه دی هم واقع وی لیکن د خاوند قدرت د دی په واقع کولو په زمانه ماضی کی نشته نو دا به فی الحال واقع وی نو اول او ثانی سره یو ځای شو نو دوه طلاقه شو ، او لفظ د مَع او معها خو د اقتران لپاره رائحی او د معیت زمانی لپاره نو دا په اقتران د ماقبل د دی او په مابعد د دی دلالت کوی نو پدی صورتونو کی هم دوه طلاقه واقع شول .

و فی انت طالق واحدة و واحدة ان دخلت الدار ، و واحدةٌ ان قُدِّمَ الشرط ای قال ان دخلت الدار فانت طالق واحدة و واحدة فعند تقدم الشرط تقع واحدة و هذا فی غیر الموطوءة فان الواحدة الثانیة تعلقت بالشرط بواسطة الاولی فاذا وُجد الشرط یقع بهذا الترتیب و هذا عند ابی حنیفةؒ و اما عندهما یقع ثنتان و تحقیقه فی اصول الفقه فی حروف المعانی .

تشریح او توضیح : او که داسی ورته ووائی چه انتِ طالقٌ واحدةً و واحدةً ان دخلت الدار یعنی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شرط مؤخر کړی نو پدی صورت کی بنځه داخله شوه نو دوه طلاقه واقع شو ، بنځه مدخول بها وی او که غیر مدخول بها وی ، او که لفظ د واحدة یا د طلاق دری کرتی ذکر کړی نو دری طلاقه واقع کیږی ، او که شرط مقدم کړی یعنی داسی ووائی چه ان دخلتِ الدار فانت طالق واحدةً و واحدةً نو پدی صورت کی یو طلاق واقع کیږی د امام ابو حنیفه په نزد په غیر موطوءه کی او د صاحبینو په نزد دوه طلاقه واقع کیږی ، امام صاحب په نزد د جزاء تعلق د شرط پوری علی سبیل الترتیب والتعاقب دی نو واحدة اولی متعلق دی تر شرط پوری او دویم واحدة متعلق دی تر شرط پوری خوپه واسطه د اول واحدة سره نو څرنګه چه تعلیق ئی په ترتیب دی نو همدارنګه وقوع ئی هم په ترتیب ده نو چه اول واقع شو په غیر موطوءه کی نو دویم نه واقع کیږی ځکه محلیت پاتی ندی ځکه عدت نشته ، او د صاحبینو په نزد دوه طلاقه واقع کیږی ځکه چه دا تول په یوه دفعه د شرط پوری متعلق دی که شرط مقدم وی او که مؤخر وی نو همدارنګه به په یوه دفعه هم واقع کیږی دا اختلاف د دوی په غیر موطوئه کی دی او په موطوءه کی اتفاقا دوه طلاقه واقع کیږی .

و کنایته ما لم یوضع له واحتمله و غیره فلا تطلق الا بنیة او دلالة الحال و منها اعتدّی واستَبرئِی رحِمَكِ و انت واحدة و بها تقع واحدة رجعیة ، و بباقیها کانتِ بائنٌ بتّةٌ ، بتْلَةٌ ، حرامٌ ، خَلِیَّةٌ ، بریَّةٌ ، حبلكِ علی غاربكِ ، الحقی باهلكِ ، وهبْتُكِ لاهْلِكِ ، سرَّحْتُكِ ، فارقتُكِ ، اَمْرُكِ بیدكِ ، انتِ حُرَّةٌ ، تقنّعی ، تخَمَّرِی ، اِستَتِرِی ، اغربی ، اُخْرُجِی ، اذْهَبِی ، قُومِی ، ابْتَغِ الازْوَاجَ ، تقع واحدة بائنةً ان نواها او ثنتین و ثلاث ان نواه .

بذل السعایة فی بیان طلاق الکنایة

غرض د مصنف پدی عبارت سره بیان د قسم ثانی د طلاقو دی چه اول قسم ئی صریح و او دویم قسم ئی کنائی ؤ نو هرکله ئی چه بیان د قسم اول اوکړو نو شروع ئی په قسم ثانی سره وکړه نو وئی ویل چه و کنایة الخ .

کنائی هغه الفاظو ته وائی چه د طلاقو لپاره وضع شوی نوی خو احتمال د طلاق هم لری او د غیر طلاقو هم ، خو دا تعریف د نفسی کنایه ندی بلکه دا د هغه څه دی چه په هغی کنایه صادقیږی یعنی مصداق د دی ، نو بنځه په کنایوو سره بغیر له نیت څخه نه طلاقیږی او بغیر د دلالت حال څخه یعنی لکه مذاکره د طلاقو وی یا په حالت د غضب کی وی او داسی نور ، نو د کنایه هغه الفاظ چه په هغی سره بغیر له نیت څخه او بغیر له دلالت الحال څخه طلاق نه واقع کیږی هغه په دوه قسمه دی (۱) په بعضی سره طلاق رجعی واقع کیږی (او په بعضی سره طلاق بائن واقع کیږی . په کومو سره چه طلاق رجعی واقع کیږی هغه دری (۳) الفاظ دی .

(۱) اعْتَدّی : صیغه د امر ده د اعتداد نه ، په معنی د شمیرلو سره ، احتمال د دی لری چه درهم او

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دنانیر وشمیره او احتمال د دی لری چه د الله تعالی نعمتونه چه کوم په تا شوی او شمیره او احتمال د دی هم لری چه د عدت پوره کیدو لپاره دی حیضونه وشمیره نو د دی مقصد پټ شو نو کله چه نیت ئی د آخرنی وکړو نو په طریقه د اقتضاء سره طلاق ثابت شو ځکه ضرورة عدت په هغه صورت کی رائحی چه طلاق مخکی وی ، او ضرورت په یو طلاق سره پورته کیږی .

(۲) استبرئی رحِمَکِ : دا د امر صیغه ده د استبراء نه په معنی د طلب د براءت سره نو دا هم احتمال د ډیرو معنو لری ، چه ته د عدت لپاره خپل رحم د حمل نه پاک کړه ، او د دی احتمال هم لری چه د وطی لپاره خپل رحم پاک کړه ، چه د ولد لپاره خپل رحم پاک کړه نو چه کله ئی نیت د دی وکړو چه د زوج آخر لپاره خپل رحم پاک کړه نو اقتضاء طلاق ثابت شو .

(۳) انتِ واحدة : دا احتمال د دی لری چه ته یواځی ئی په خپل قوم کی یا په ښائست کی یا په کمال کی ، او یا ته له مانه ځانته ئی ، او دا احتمال هم لری چه ته دی په یو طلاق سره طلاقه ئی ، نو کله ئی چه نیت د همدغی محتمل وکړو نو همدغه تعین شو او طلاق رجعی واقع شو .

او په کومو الفاظو سره چه طلاق بائن واقع کیږی هغه دا دی (انت بائن) ته جدائی له مانه احتمال د طلاق او غیر طلاقو دواړو لری (بتَّةْ) دا هم په معنی د قطع او جدائی سره رائحی (بَتْلَةْ) همدغه معنی ده (حرام) حرامه ئی (خلیَّةْ) ته خالی ئی له نکاح څخه (برِیَّةْ) ته پاکه ئی له نکاح څخه (حبلکِ علی غارِبکِ) رسی ستا ستا په غاړه ده (الحقِی باهلکِ) پیوسته شه د خپل اهل سره (وهَبْتُکِ لاهْلِکِ) ما وبخښلی خپل اهل ته (سرَّحْتکِ) ما خوشی کړی (فارقتکِ) ما جدا کړی (امرُکِ بیدکِ) اختیار ستا په لاس کی دی (انتِ حرَّةْ) ته ازاده ئی (تقَنَّعِیْ) لوپټه یعنی پټکری دی واغونده (تخمَّرِیْ) سر دی پټ کړه (استتِرِیْ) ستر وکړه له مانه (اغرُبِی) لری شه له مانه (اخرُجِیْ) اوځه له مانه (اذهبِیْ) لاړه شه له مانه (قوُمِی) پاڅیږه له ما نه (ابتغی الازواج) میړونه ولټوه ، نو دا ټول الفاظ احتمال د طلاقو هم لری د غیر طلاقو هم نو که نیت ئی د یو طلاق یا دوو طلاقو وکړو نو یوطلاق بائن به واقع کیږی، او که نیت ئی د دری طلاقو ؤ نو بیا دری طلاقه واقع کیږی .

و فی اعتدی ثلاث مرات لو نوی بالاول طلاقا و بغیره حیضا صُدِّقَ و ان لم ینو بغیره شیئاً فثلاث و عبارة المختصر هکذا و نحو اخرجی و اذهبی و قُومِی یحتَمِلُ ردًّا و نحو خلیةٌ و برِیئة ، بتةٌ ، حرامٌ ، بائن یصلح سبًّا و نحو اعتدی واستبرئی رحمکِ ، انتِ واحدة، انتِ حرة ، اختاری امرکِ بیدکِ ، سرَّحْتُکِ ، فارقْتُکِ ، لا یحتمل الرد والسبَّ ، ففی الرضاء یتوقف الکل علی النیة و فی الغضب الاولان ، و فی مذاکرة الطلاق الاول فقط ، والمراد بحالة الرضاء ان لایکون حالة غضب و لا مذاکرة الطلاق فحینئذٍ تتوقف الاقسام الثلاثة علی النیة و فی حال الغضب یتوقف الاوَّلان ای ما یصلح ردا و ما یصلح سبا علی النیة ان نوی الطلاق

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يقع به الطلاق ، و ان لم ينو لا يقع و اما ا لقسم الاخير و هو ما لا يصلح ردا ولا سباً يقع به الطلاق و ان لم ينو ، و فى حال مذاكرة الطلاق يتوقف الاول اى ما يصلح ردا على النية اما الاخيران و هما ما يصلح سبًا و ما لا يحتمل الرد والسب فيقع الطلاق و ان لم ينو .

تشريح او توضيح : كه خاوند بنځى ته د اعتدى لفظ دري واري تكرار كړي چه اعتدى اعتدى اعتدى . نو كه په اول لفظ سره نيت د طلاقو ؤ او په نورو دوو سره ئى نيت د حيض ؤ يعنى چه حيض دى وشماره د عدت د طلاق سابق لپاره ، نو د ده خبره قضاءً تصديق كولى شى ځكه ده د خپل كلام د حقيقت نيت وكړ . او كه په اول سره ئى نيت د طلاقو ؤ او په نورو سره ئى د هيڅ شى نيت نه ؤ نو بيا دري طلاقه واقع شو او كه په اول سره ئى هم د يو شى نيت نه ؤ كړى نو بيا هيڅ نه واقع كيږى .

و عبارة المختصر هكذا الخ : شارحؒ د مختصر عبارت د دى لپاره راوړ چه د مختصر عبارت سره د اختصار نه مفيد د زيات تفصيل دى خو مصنفؒ ندى ذكر كړى ، چه د هغى عبارت داسى دى چه دا الفاظ چه اخرجى دى او قومى دى احتمال د رد لرى يعنى كيدى شى چه بنځى ورته ويلى وى چه ما ته طلاق راكړه او خاوند ورته ووئى چه له ما نه ځه ما تاته طلاق دركړى او دا احتمال هم لرى چه ځه كنه پريږده طلاق او داسى نور احتمالات او دا الفاظ چه خلية ، برية دى او بتةٌ ، حرام ، بائن دى دا صلاحيت د كنځلو لرى يعنى چه ته خالى ئى د خير نه يا د دين نه يا د كمالاتو نه ، ته ځما سره سياله نه ئى و غيره داسى الفاظو سره اكثره كنځلى كولى شى او احتمال د دى هم لرى چه هغى ترى طلاق غوښتى وى او هغه ورته پدى الفاظو سره جواب وركړى وى چه ته له نكاح څخه پاكه او مقطوعه ئى خو احتمال د رد نلرى او دا الفاظ چه اعتدى دى او استبرئى رحمك ، او انت واحدة ، انت حرة ، اختارى ، امركِ بيدكِ ، سرّحتكِ ، فارقتكِ ، دى احتمال د رد او كنځلو نلرى ، نو الفاظ په دري قسمه دى (۱) چه احتمال د رد لرى (۲) چه صلاحيت د سب لرى (۳) چه نه احتمال د رد او نه د سب . او همدارنگه حالات هم په دري قسمه دى (۱) حالت د غضب (۲) حالت د مذاكرى د طلاقو (۳) حالت د رضا . نو په حالت د رضاء كى دري واړه قسمه الفاظ به تر نيته پورى موقوف وى كه نيت د طلاقو وى نو طلاق به واقع شى ، او كه نوى نو نه واقع كيږى او په حالت د غضب كى اولنى دواړه قسمه الفاظ چه صلاحيت د رد او صلاحيت د سب لرى موقوف دى تر نيته پورى ځكه قرينه د حال لكه څرنگه چه مناسب د طلاقو سره ده همدارنگه مناسب د رد او سب سره هم ده نو تعين د دى په نيت سره راځى او دريم قسم الفاظ چه احتمال د رد او سب نه لرى نيت ته پكى ضرورت نشته ، بلكه طلاق پرى واقع كيږى ځكه حال پرى دلالت كوى ، او په حالت د مذاكرى د طلاقو كى صرف اولنى تر نيته پورى موقوف دى او دويم او دريم قسم الفاظو سره طلاق واقع كيږى تر فقط لفظ پورى د مختصر عبارت ذكر ؤ نو شارحؒ والمراد سره بيان د دري واړو حالاتو كوى لكه څرنگه چه الحمد لله مونږ درته وكړو ، فلله الحمد والمنة ، و تم هذا الباب بعون الله تعالى .

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

باب التفویض

باب دی په بیان د تفویض کښ

مصنف چه هرکله بیان د هغه طلاقو وکړ چه خاوند ئی پخپله واقع کوی چه هغه دوه قسمه دی صریح او کنایه نو شروع ئی وکړه په بیان د هغه طلاقو کی چه بل ئی واقع کوی او دا په دری قسمه دی (۱) رسالهٔ دیته وائی چه یو بل سړی ته ووائی چه ته لاړ شه زما فلانی ښځی ته او ورته ووایه چه ستا خاوند تاته وائی چه ته طلاقه ئی یا ته خپل ځان غوره کړه د طلاقو لپاره ۔ (۲) وکالهٔ چه بل سړی وکیل کړی چه ته زما ښځه طلاقه کړه ۔ (۳) تفویض دیته وائی چه ښځی ته واک او اختیار د طلاقو ورکړی لکه ورته ووائی چه ته دی خپل ځان طلاق کړه یا اختیار ستا په لاس کی دی ۔

ولمن قیل لهاطلقی نفسَكِ او امرُكِ بیدكِ او اختاری بنیة الطلاق تطلیقهافی مجلس علمتْ به و ان طال قوله تطلیقها مبتدأ ، ولمن قیل خیره ، ثم فسَّر المجلس بقوله ما لم تقم او تعمل ما یقطعه لا بعده ای لایکون لها الاختیار بعد قیامها عن المجلس و لا بعد عمل یقطعه فان المجلس یتبدل باحد الامرین اما بالقیام او بعمل لا یکون من جنس ما مضی .

تشقیح : د تفویض الفاظ ئی دری واړه د دی لپاره راوړه چه تفویض هم په دوه قسمه دی (۱) صریح او کنایه نو اول لفظ د طلاق نفسکِ صریحی دی ۔ یعنی ته پکی ضرورت نشته او دوستینی دواړه لفظونه د کنائی دی نیت د طلاقو پکی معتبر دی نو که یو سړی خپلی ښځی ته دا الفاظ وویل مشافههٔ وی که خطابا وی او که اخیارا وی نو دا ښځه ځان په هغه مجلس کی طلاقولی شی چه دا ښځه پری پوه وی اگر که دغه مجلس ډیر اوږد وی مثلا یوه ورځ یا زیات خو دا په هغه صورت کی چه د خاوند له طرفه ورته تفویض موقت نوی که ؤ نو بیا د ښځی اختیار د همدغه موقته وخته پوری موقوف دی نو مجلس په دوه قسمه دی (۱) چه په یو ځای کی ناست وی (۲) او دویم چه په یو کار کی مشغول وی بیا تبدل د مجلس هم په دوه قسمه دی (۱) تبدل حقیقی چه د هغه ځای نه بل ځای ته لاړ شی (۲) تبدل حکمی چه په هغه کار کی شروع وکړی چه هغه دلالت په اعراض یعنی مخ ګرځولو سره کوی ، کله چه خاوند اختیار ورکړی نو ترڅو چه دغه ځای نه پاځیدلی نوی یائی په داسی کار کی شروع نوی کړی چه هغه دغه مجلس ختموی نو دیته اختیار د طلاقو نشته او که د مجلس نه پاځیدله یائی په داسی کار کی شروع وکړه چه دغه مجلس ئی ختموه نو بیا دیته اختیار پاتی ندی ځکه تبدل د مجلس په احد الامرین سره رائجی چه مونږ ذکر کړه ۔

و جلوس القائمة و اتکاء القاعدة و قعود المتکئة و دعاء الاب للشوری و شهود تشهدهم و وقف دابة هی راکبتها لا یقطع ، و فُلکها کبیتها و سیر دابتها کسیرها حتی لا یتبدل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

المجلس بجری الفلك و یتبدل بسیر الدابة .

بیان : کـه دغـه بنـځـه ولاړه وه او کـیـنـاسـتـه یـا نـاسـتـه وه او تکیائی ووهله نو مجلس د اختیار ختـمـیـږی لکن که ناسته وه او اړخ ئی وواهه او بالښت ئی د خوب لپاره سم کړ نو بیا اختیار باطل دی (کذ فی البحر) او که تکیه ئی وهلی وی او کیناسته او یائی خپل پلار د مشوری لپاره راوغوښتو یائی گواډ راوغـوښـتـل چـه گـواهـان جوړ شی ، یا په سورلی باندی مثلا نن زمانه کی موتر باندی سوره وه او سورلی ئی ودروله نو بیا هم مجلس د اختیار نه ختمیږی ، ځکه پدی کارونو کی نه تبدل حقیقی شته او نه حکمی شته ، ځکه دا دلالت په اعراض نکوی او کشتی چه دریاب کی روانه وی یا په غاړه ولاړه وی د کشتی حکم د کور پشان دی یعنی که په کور کی دیو ځای نه بل ځای ته لاړه شی نو مجلس د اختیار نه ختمیږی، هم دارنگی که کشتی کی د یـو ځـای نـه بـل ځـای تـه لاړه شی نو هم ئی اختیار نه ختمیږی ، خو د کشتی حرکت یا د موتر حرکت معتبر ندی ځکه هغه د سورلی په واک نوی نو اختیار ئی باطل ندی ، او کـه د دی خپـلـه سـورلی روانـه شـوه دا داسی شوه لکه پخپله چه همدا روانه شوی وی ځکه دغی سورلی د دی په واک او اختیار کی ده نو اختیار ئی باطل شو .

و فی اختیاری لا تصح نیة الثلاث بل تبین ان قالت اخترت نفسی او اَخْتَارُ نفسی ، وشُرط ذکر النفس من احدهما و فی اِختاریُ اختیارةً لو قالت اخترتُ تبین ای ان لم یذکر احدهما النفس بل قال الزوج اختاری اختیارة تقع ان قالت اخترتُ .

تشریح او توضیح : که خاوند بنځی ته د اِختاریُ لفظ ووائی نو نیت د دریو طلاقو پکی صحی کیږی نـه ـ بـلـکه که دغی بنځی په جواب کی اختـرتُ نفسی یا اختارُ نفسی ئی وویل نو بنځه په یو طلاق بائن سره جدا کیږی ـ

اختـرتُ ماضی صیغه ده او اختارُ صیغه د فعل مضارع معلوم ده ، صیغه د فعل مضارع اګر که د استـقبال لپاره هم راځی لیکن حقیقت دی په حال کی او مجاز دی په استقبال کی او دا راجحه خبره ده د دی مـقام سره خو د نفس لفظ په دی مقام کی شرط دی چه احد الزوجین به ئی ذکر کوی یا د دی مرادف لفظ نو کـه خـاونـد ورتـه ووبـل چـه اختـاری او بنځی ورته ووبل چه اخترتُ نو طلاق نه واقع کیږی ځکه په آثارو د صـحـابـو کی همدغه قسم لفظ د نفس ورسره ذکر دی نو تر آثارو به مقتصره وی ، او که احد الزوجین لفظ د نفس یا مرادف د دی ذکر نه کړی بلکه خاوند ورته ووبل چه اختاری اختیارةً او بنځی ورته ووبل چه اخترتُ نـو یـو طلاق بائن واقع شو ځکه اختیار ة کی تاء د مرة لپاره ده او د وحدت لپاره هم راځی او اتحاد په هغه صـورت کـی راځی چـه بنځه خپل ځان غوره کړی ځکه اختیار کله متحد وی او کله متعدد وی لکه ورته ووائی اختاری نفسک بما شئتِ او بثلاث نو تفسیر ئی خپله خاوند ورته په تاء د وحدت سره وکړ ـ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لو کرّر اختاری ثلاثا فقالت اخترتُ اختیارة او اخترتُ الاولی او الوسطی او الاخیرة یقع ثلاث بلانیة و هذا عند ابی حنیفةؒ لانه اجتمع فی ملکها الطلقات الثلاث بلا ترتیب کالمجتمع فی المکان فاذا بطل الاولیة والاوسطیة والآخریة بقی مطلق الاختیار فصار کما لو قالت اخترت .

تشریح او توضیح : که خاوند خپلی بنځی ته تکرار اووایل چه اختاری اختاری اختاری او بنځی ئی په جواب کی وویل چه اخترت اختیارة نو دری طلاقه واقع شو ځکه تکریر دلالت په تعدد د طلاقو کوی ځکه کوم اختیار کی چه تکرار راغی هغه اختیار د طلاقو دی همدغه وجه ده چه نه نیت ته پکی ضرورت شته او نه ذکر د نفس ته دا صورت اتفاقی دی .

او که بنځه ورته په همدی صورت کی ووائی چه ما اولنی غوره کړیا منځنی یا آخرنی می غوره کړنو بیا هم بغیر له څه نیت نه دری واړه طلاقه واقع دی د امام ابو حنیفةؒ په نزد ځکه د بنځی په ملکیت کی دری واړه طلاق بغیر له ترتیبه راجمع شو لکه په یو ځای کی چه ډیر خلق (کسان) راجمعه شی نو داسی ځوک نه وائی چه دا اولنی دی او دا اخرنی دی بلکه ترتیب په فعل کی راغی چه دا اول راغی او دا دویم راغی او کوم ځای کی چه ترتیب نوی نو هلته د ترتیب خبری عبثی دی نو دلته هم اولیت او اوسطیت او آخریت باطل دی ، او کله چه باطل شو نو مطلق اختیار پاتی شو نو داسی شو لکه بنځی چه وویل اخترتُ نو دری واړه طلاق واقع شول او د صاحبینو په نزد یو طلاق واقع دی ځکه خاوند اگر چه د دری طلاقو اختیار ورکړی لیکن هغی یو طلاق غوره کړ ، خو مصنفؒ د امام ابو حنیفةؒ قول ته ترجیح ورکړی .

و لو قالت طلقتُ نفسی او اخترتُ نفسی بتطلیقة بانت بواحدة و ذُکر فی الهدایة انه تقع واحدة و یملك الرجعة و قیل هذا غلط وقع من الکاتب و الصواب انه لا یملك الرجعة و قیل فیه روایتان احداهما تقع واحدة رجعیة لان لفظها صریح ، والاخری انها بائنة و هذا اصح .

تشریح او توضیح : او که دغی بنځی د خاوند په جواب کی داسی وویل چه طلقتُ نفسی او اخترتُ نفسی بتطلیقة (چه ما خپل ځان طلاق کړ او یا ما غوره کړ خپل ځان په طلاق سره نو بنځه طلاقه شوه په یو طلاق بائن سره ، او د هدائی په عبارت کی داسی ذکر دی چه پدی سره یو طلاق واقع کیږی خو طلاق رجعی چه رجوع ورته کولی شی او دلیل ئی دا نیولی چه دلته په الفاظ صریحی سره د طلاقو ذکر دی چه بتطلیقة دی ، او په الفاظو صریحی د طلاقو سره چه کوم طلاق واقع شی نو د هغی نه وروسته رجوع کولی شی ، لیکن دا یوه غلطی ده چه د کاتب نه واقع شوی ، ځکه صحیح او حق خبره دا ده چه رجوع نشی کولی اگر چه دلته ذکر د الفاظو صریحیو دی لیکن دا قول د دی بنځی جواب د هغه الفاظو د خاوند واقع شوی چه دلالت په رجوع باندی نکوی چه هغه اختاری دی بلکه دلالت پدی کوی چه وروسته

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

به له دی څخه رجعت نه وی

او بعضی علماء وائی چه پدی کی دوه روایته دی اول چه پدی سره یو طلاق رجعی واقع کیږی څکه چه لفظ د دی صریح دی چه تطلیقة مذکوره دی یا په ضمن د طلقتُ کی ، او دویم روایت دا دی چه پدی سره یو طلاق بائن واقع کیږی او همدا صحیح ده .

و لو قال امرکِ بیدکِ فی تطلیقة او اختاری تطلیقة فاختارت نفسها تقع واحدة رجعیة و لو قال امرکِ بیدکِ و نوی الثلاث فقالت اخترت نفسی بواحدة او بمرة واحدة یقعن و لو قال سبقت نفسی بواحدة او اخترت نفسی بتطلیقة فواحدة بائنة و لو قال امرکِ بیدکِ الیوم و بعد غد لا یدخل اللیل فیه و بطل الیوم ان ردَّتْهُ و بقی الامر بعد غد .

تشریح او توضیح : او که خاوند ښځی ته وویل چه امر ستا په لاس کی دی یا په طلاقولو کی یا نه غوره کړه طلاق نو هغی خپل ځان غوره کړه یعنی داسی وویل چه اختره نفسی و غیر ذلک نو پدی سره یو طلاق رجعی واقع کیږی څکه چه خاوند ښځی ته په صریحو الفاظو د طلاقو سره اختیار ورکړ چه د هغی نه وروسته رجوع کیدی شی نو پس له دی څخه چه ښځی خپل ځان غوره کړ نو پدی سره یو طلاق رجعی واقع کیږی .

او که خاوند ورته وویل چه امرکِ بیدکِ یعنی اختیار ستا په لاس کی دی یا ستا په ښی لاس کی دی یا ستا په چپ لاس کی یا ستا په پوزه کی یا ستا په ژبه کی یا ستا په سترګو کی و غیر ذلک (کذا فی البحر) او نیت ئی د دری طلاقو وُ او ښځی ئی وویل چه ما په یو سره ځان غوره کړی یا په یو کرت سره نو دری واړه طلاق واقع شو ، او په همدی صورت کی که ښځی وویل چه ما په یو سره خپل ځان طلاق کړی او یا ما خپل ځان غوره کړی په یو طلاق سره نو یو طلاق بائن واقع کیږی ، او که خاوند داسی وویل چه اختیار ستا په لاس کی دی نن ورځ او پس له صبا نه نو شپه په کښی نه داخلیږی یعنی مثلا ته په نن ورځ د دوشنبی کی ئی او صبا ورځ د سه شنبی ده او بل صبا ورځ د چهار شنبی ده نو اختیار ښځی ته د دوشنبی د ورځی او د چهار شنبی د ورځی شو او د دوشنبی شپه او د سه شنبی شپه او د سه شنبه ورځ پکی داخله نده نو که په دغه غیر داخله ورځو کی ځان غوره کړ نو طلاق نه واقع کیږی او که ښځی د یوم اختیار مثلا د دوشنبی د ورځی اختیار رد کړ نو دیوم د دوشنبی اختیار ئی باطل شو خو د بعد غد د (چهار شنبی د ورځی) اختیار ئی پاتی دی څکه دا دوه تفویضه دی او د بطلان د احد التفویضینو نه بطلان د آخر نه راځی .

و فی امرکِ بیدکِ الیوم و غدا دخل اللیل و لا یبقی الامر فی غد ان ردَّتْهُ فی یومها لان اللیل یصیر تابعا هنا فیصیر المجموع تفویضا واحدا فاذا ردته فی البعض بطل المجموع بخلاف الفصل الاول لانه تفویضین فاذا ردَّتْ احدَهما بقی الآخر .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح :او کـه داسی الفاظ ئی وویل چه اختیار ستا لاس کی دی نن او صبا نو شپه هم پکی داخله ده نو که بنځی د وړځ اختیار رد کړ نو د صبا (غد) د ورځی اختیار هم پاتی ندی ځکه شپه دلته تابع وګرځیده نـو دا مجموع یو تفویض وګرځیده کله چه بنځی بعضی رد کړ نو مجموعه باطل شو ځکه چه رد نه بعضیت قبلوی او نه جزئیت او سابقه مسئله کی دوه تفویضه ګرځیدلی ؤ چه یو باطل شو نو بل پاتی شو .

و لـو قال طلقی نفسكِ و لم ینو او نوی واحدة فطلقت نفسها تقع رجعیة و ان طلقت ثلاثا و نـواه صح ، و نیة الثنین لا ، الا اذا كانت المنكوحة امة لانه واحد اعتباری فی حقها لان قولـه طـلـقـی مـعـنـاه افـعـلـی فعل الطلاق فالطلاق مصدر و هو لفظ فرد یحتمل الواحد الاعتباری و هو الثلاث فلا یدل علی العدد .

تشریح او توضیح : مـصـنـفؒ چه کله فارغ شو د بیان د مسائلو د دوه صورتونو د تفویض نه چه تخیر او امر بالید دی نو شروع ئی وکړه په هغه مسائلو کی چه د دوهم صورت سره تعلق لری چه د علماؤ په نزد تعبیـر د هغی نه په مشیت سره کولی شی لکه طلقی نفسـکِ ان شئتِ او یا طلقی نفسـکِ پدیکی اګر چـه مشیت ذکر نـدی لیـکـن یقیـنـی مراد دی کـه خاوند ئی ورته وویل چه طلقی نفسـکِ ، او د هیڅ عـددئی نیتـه ئی نه ؤ کړی یائی کړی ؤ خو د یو طلاق نو بنځی خپل ځان طلاق کړ نو یو طلاق رجعی واقع کیږی او ګڼـه بنـځـی خپـل ځان په دریو طلاق طلاق کړ او خاوند هم نیت د دریو کړی ؤ نو طلاق واقع شو ځکه طلقی امر دی د تطلیق نه ګویا چه داسی ئی وویل چه افعلی فعل الطلاق نو مصدر پکی مذکور شو او مصـدر د نـورو اسماء اجناس په طور په ادنی باندی واقع کیږی سره د احتمال د کل نه خو نیت د ثلاثه به پکی عـمـل کـوی او کـه نیـت ئی د دوو کړی ؤ نو بیا صحیح نده ځکه چه طلاق لفظ مفرد دی په کثرت دلالت نـکـوی خـو احـتـمـال د واحد اعتباری لری چه هـغـه دری دی او دوه نه واحد حقیقی دی او نه واحد اعتباری بـلـکـه عـدد مـحـض دی نو مصدر پری دلالت نه کوی مګر که منکوحه وینزه وه نو بیا پری کوی ځکه چه دوه طلاقه په حق د وینزه کی واحد اعتباری ډی او مصدر احتمال د واحد اعتباری لری .

و یـقـع بـابـنـتُ نفسی رجعیةً لانها قالت فی جوابِ طلقی نفسكِ فلیس لها ایقاع البائن بل مطلق الطلاق ، ففی قولها ابَنْتُ نفسی بطلت صفة الابانة و بقی مطلق الطلاق و هو رجعی و بـاخـترتُ نفسِی لا یقع لانه لیس من الفاظ الطلاق و لا یصح الرجوع عن طلقی نفسكِ و یتقید بالمجلس .

تشریح او توضیح : او کـه خـاونـد ورته ووویل چه طلقی نفسـکِ او بنځی ئی ورته په جواب کی ووویل چه ابنتُ نفسِی (چه ما خپل ځان جدا کړ) نو یو طلاق رجعی واقع شو ځکه ابانت د الفاظو د طلاقو څخـه دی نـو جـواب مـطـابـق د اصل تفویض راغی ، او صفت د بینونت چه کوم زیاتی شوی هغه لغوه دی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ځکه په اصل تفویض کی موجود نه ؤ نو مطلق طلاق پاتی شو چه هغه رجعی دی او که بښځی د خاوند په جواب کی وویل چه اختـرتُ نفسِی نو پدی سره نه طلاق بائن واقع کیږی او نه طلاق رجعی واقع کیږی ځکه دا د الفاظو د طلاقو ځخه ندی .

و لا یصح الرجوع الخ : کـه خاوند طلقی نفسکِ الفاظ خپلی بښځی ته ووائی همدارنگی د تفویض نور الفاظ نو خاوند د دینه بیا رجوع کولی نشی ځکه تفویض معنی تعلیق دی او تعلیقات لازمه دی عقود لازمو ځخه رجوع صحیح نده ، بل دا چه تفویض معنی تملیک دی او تملیک لازم دی رجوع تری صحیح نده .

و یتـقـیـد بالمجلس الخ : دا دویم حکم دی چه دغـه تـفـویض به د مجلسه پوری مقید وی که مجلس ختم شو نو بیا که بښځه ځان طلاقه هم کړی نو اعتبار ورته نشته د دی وجه دا ده چه تفویض معنی تملیک دی او تملیک مقتصر وی تر مجلسه پوری .

و فی طـلـقـی ضـرتكِ و طَلِّقْ امرأتی خلافهما ای یصح عند الرجوع و لا یتقید بالمجلس لان طـلـقـی نـفـسكِ لیـس بتوکیل بل هو عین لانه تعلیق الطلاق بتطلیقها و الیمین تصرف لازم فـلا یـقـبـل الـرجـوع ثـم هو تملیك لانها تعمل لنفسها فیتقید بالمجلس ، و اما طلقی ضـرتكِ و طـلِّق امْـرأتی فتوکیل فیقبل الرجوع و لا یتقید بالمجلس ، و فی طلقی نفسك متـی شـئـت لا یـتـقـیـد به ای بالمجلس ، وفی طلقها ان شئتَ یتقید و لا یرجع ای و لو قال لاحـد طـلِّق امـرأتـی إن شـئـتَ یتقید بالمجلس لانه علقه بمشیئة فصار تملیکا لا توکیلا فیتقید بالمجلس و لا یرجع عنه کما فی طلقی نفسك .

تشریح او توضیح : کـه یـو سړی خپلـی بـنـځـی تـه وویـل چه خپله بنه (ځما هغه بله بښځه) طلاقه کړه یا یو بل سړی ته ووائی چه طلق امرأتی (چه ځما بښځه طلاقه کړه) نو دا مسئله د مخکنیو دوو حکمونو په خلاف ده یعنی د دینه رجوع هم صحی ده او تر مجلسه پوری هم مقیده نده ځکه دا قول چه طـلـقـی نفسکِ او امرکِ بیدکِ او اختیاری دی دا توکیل ندی ځکه وکیل هغه چاته وائی چه بل چاته کار کوی او خپل ځان ته کار نکوی بلکه تعلیق او تملیک دی او تعلیق ته یمین وائی ځکه تعلیق عبارت دی د هـغـه ربـط نه چه حصول د مضمون د یوی جملی راولی د حصول د مضمون د بلی جملی پوری او همدغه ربـط تـه پـه عـرف د فـقـهـاؤ او نـورو کی یمین او حلف وائی ځکه یمین په اصل کی قوت ته وائی لغةً او په تـعـلـیق کی هم قوت دی ، نو دیمین او حلف په طلاقو او عتاق سره مراد تعلیق دی تر یو کاره پوری او یمین تـصـرف لازمـه دی نـو رجوع نه قبلوی او طلقی نفسکِ لفظ تملیک ځکه دی چه دغه بښځه عمل د خپل ځان لپاره کوی نه د بل چا لپاره نو د نورو تملیکاتو په مثل به تر مجلسه پوری مقید وی .

او دا الـفـاظ چـه طـلـقـی ضـرتكِ و طلق امرأتی دی دا توکیل دی نو رجوع به قبلوی نو د مجلسه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پوری به مقید نوی نو بنځی ته دا حق شته چه خپله بنه د مجلس د ختمیدو نه وروسته طلاقه کړی او هغه بل سړی ته هم دا حق شته چه دغه مفوضه بنځه د مجلس د ختمیدو نه وروسته طلاقه کړی ۔

و فی طلقنی نفسکِ متی شئتِ الخ : که خاوند بنځی ته دا الفاظ ووائی چه ته خپل ځان طلاق کړه کله چه ستا خوښه وی نو دا به تر مجلسه پوری مقید نه وی د دی وجه دا ده چه صِیَغ د تفویض سره کله چه هغه کلمه یو ځای شی چه عموم د وقت فائده کوی لکه متی او اذا ما او متی ما ، او کلما ، او حین ما ، او ای وقت ، وغیرها ۔ نو بیا به د مجلسه پوری مقید نوی د وجی د وجود د هغی کلمی نه چه دلالت په عموم د وقت کوی ۔

و فی طلقها ان شئتَ الخ : او که خاوند د دی بنځی بل سړی ته وویل چه ته ځما بنځه طلاقه کړه که ستا خوښه وی نو دا به تر مجلسه پوری مقیده وی او خاوند رجوع هم نشی کولی ځکه طلقها لفظ اگر چه توکیل بنفسه دی لیکن کله چه د هغه د مشیئت پوری معلقه کړه نو دا په حکم د تملیک کی وگرځیده ځکه مالک هغه دی چه په خپل مشئت کار کوی نو د دی حکم د تملیک د حکم پشان وگرځیده چه هغه تقید بالمجلس دی او عدم صحت د رجوع دی د هغی نه ۔

و لو قال لها طلقی نفسكِ ثلاثا فطلقت واحدة واحدة فواحدة و لا يقع شيءٌ فی عكسه ای لو قال لها طلقی نفسكِ واحدة فطلقت ثلاثا لا يقع شيءٌ عند ابی حنيفةؒ لانه فوض اليها ايقاع الواحدة قصدا لا فی ضمن الثلاث و عندهما تقع واحدة .

تشریح او توضیح : که خاوند خپلی بنځی ته ووایل چه ته خپل ځان طلاق کړه په دری طلاقو سره او بنځی ځان په یو طلاق سره طلاق کړ نو یو طلاق رجعی به واقع کیږی ځکه کله چه بنځه د دری طلاقو مالکه وگرځیده نو د کمو طلاقو مالکه خو په طریقه اولی ده ځومره چه د دی خوښه وی همغه به واقع کوی که دری وی اوکه دوه وی اوکه یووی نو کله ئی چه په یو طلاق سره ځان طلاق کړ نو همغه یو به وی ۔

او که د دی په عکس ئی ورته خبره وکړه نو بیا هیڅ نه واقع کیږی ، یعنی که خاوند بنځی ته وویل چې ته په یو طلاق سره ځان طلاق کړه او هغی ځان په دری طلاقو طلاق کړ نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد یو طلاق هم نه واقع کیږی ځکه خاوند بنځی ته د یو طلاق د واقع کولو علیحده واک ورکړ نه په ضمن د دریو کی ، او د صاحبینوؒ په نزد یو طلاق واقع کیږی ځکه دا بنځه چه د کومو طلاقو مالکه وه په همغه ئی راتانګ ،کړ خو سره د زیادت ، نو زیادت به لغوه وی او د کوم چه واک ورکړی شوی ؤ همغه به واقع وی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لو امرتُ بالبائن او الرجعي فعكست و قع ما امر به و لا يقع شيء في طلقني نفسكِ ثلاثا ان شئت لو طلقت واحدة و عكسه اى لو قال لها طلقي نفسكِ واحدة ان شئتِ فطلقت ثلاثا لا يقع شيء ففي الاول لا يقع شيء لان المراد ان شئت الثلاث و لم توجد مشية الثلاث و في الثانية لا يقع شيء عند ابي حنيفةؒ لان المراد طلقي نفسكِ واحدة قصدية ان شئتِ و لم توجد مشية الواحدة قصدا و عندهما تقع واحدة .

التبيان : كه بنځي ته د خاوند له طرفه امر وكړي شو په طلاق بائن يا رجعي سره او دغې بنځې عكس د دې وكړو نو هغه طلاق به واقع وي چې د خاوند له طرفه بنځې ته امر په هغې سره شوی و يعنې كه خاوند بنځې ته ووېل چې ته ځان په يو طلاق رجعي سره طلاقه كړه او بنځې ووېل چه ما ځان په يو طلاق بائن سره طلاق كړ ، نو يو طلاق رجعي به واقع كيږي ځكه چې بنځې راتګ په اصل باندې وكړو خو سره د زيادت د وصف نه نو وصف لغوه دی او اصل به باقي وی ، او كه خاوند داسې ورته ووېل چه طلقي نفسكِ واحدة بائنة او بنځې ورته ووېل چه طلقكِ نفسي واحدة رجعية نو يو طلاق بائن به واقع وی او د بنځې دا قول چې رجعية دی لغوه دی ځكه خاوند صفت د مفوض اليها تعين كړی نو بنځې ته صرف اختيار د ايقاع د اصل پاتې دی نه تعين د وصف .

و لا يقع شيء الخ : كه خاوند بنځې ته ووېل چې طلقي نفسكِ ثلاثا ان شئتِ او بنځې ځان په يو طلاق سره طلاق كړ نو يو طلاق هم نه واقع كيږي ځكه مقصد د خاوند د دې قول ځكه ان شئتِ دا دی چې ان شئتِ الثلاث يعنې كه ستا خوښ ؤ دری طلاقه او هغې ځان ته دری طلاقه خوښ نه كړل نو يو طلاق هم نه واقع كيږي .

و عكسه الخ : او په عكس د دې كښې هم طلاق نه واقع كيږي ، چې شارح بيان د عكس په ولو قال سره كوی يعنې كه خاوند بنځې ته ووېل چه طلقي نفسكِ واحدة ان شئتِ يعنې ته خپل ځان په يو طلاق سره طلاق كړه كه ستا خوښه وی مګر بنځې ځان په دری طلاقو سره طلاق كړ نو بيا هم د امام ابو حنيفةؒ په نزد باندې هيڅ يو طلاق نه واقع كيږي ، ځكه مقصد د خاوند د دې قول نه چې طلقي نفسكِ واحدة ان شئتِ دا دی چې يو طلاق به وی خو چې قصد منفرد وی نه ضمني او دلته مشيت د واحد قصديه نشته بلكه په ضمن د ثلاثو كې موجود دی (و هذا غير مراده فلا يقع الا ما اراده) او د صاحبينو په نزد يو طلاق واقع دی ځكه چې دغه بنځه مالكه د يو طلاق ده او د دی له خوښې پورې معلق شوی خو دی دری طلاقه خوښ كړل نو يو طلاق پكې داخل دی خو سره د زيادت نه نو زيادت به لغوه وی او اصل به پاتې وی چې يو طلاق دی .

كفايت كتب خانه ټيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

و لا فی انت طالق ان شئت فقالت شئتُ ان شئتَ فقال شئتُ لانه علّق الطلاق بمشیتها الموجودة فی الحال و لم یوجد ذلك لانها علقت وجود مشیتها بوجود مشیته و لا علم لها بوجود مشیته و ذلك لان قوله انت طالق انشاءٌ فهو ایقاع فی الحال لکن بشرط مشیتها فمشیتها لا بد من وجودها فی الحال و لم یوجد ذلك ، و ان نوی الطلاق ای نوی الطلاق بقوله ان شئتُ قال فی الهدایة لانه لیس فی کلام المرأة ذکر الطلاق لیصیر الزوج شائیا طلاقها و النیة لا تعمل فی غیر المذکور حتی لو قال شئتُ طلاقکِ یقع اذا نوی لانه ایقاع مبتدأ لأن المشیة تنبئ عن الوجود .

تشریح او توضیح : که خاوند خپل د طلاقو واقع کول د بنځی د رضاء او مشیت پوری معلق کړ یعنی داسی ئی وویل چې انتِ طالق ان شئتِ او بنځی ورته وویل چې شئتُ ان شئتَ او خاوند ئی بیا ووایل چې شئتُ نو هیڅ یو طلاق نه واقع کیږی ځکه چې خاوند طلاق د بنځی د هغه مشیت پوری معلق کړ چې کوم فی الحال په وخت د تکلم د بنځی په الفاظو کی موجود وه او د بنځی دغه حالیه مشیت موجود نشو ځکه بنځی د خپل مشیت موجود کیدل د خاوند د مشیت موجود کیدو پوری بیرته معلق کړ که ستا خوښه وه نو زما به هم خوښه شی او د خاوند مشیت موجود کیدل بنځی ته فی الحال نه معلومیږی ، او طلاق د بنځی د مشیت پوری ځکه معلق دی چه دا کیدل د خاوند چه انت طالق دی شرعا انشاء ده اګر چې لغةً خبر دی او د انشاء وضع د انشاء حالی لپاره ده نه د انشاء استقبالی لپاره ، او خاوند چه کوم طلاق د دی د مشیت پوری معلق کړی نو معلومه شوه چې مراد د دینه مشیت حالی دی نه مطلق مشیت او نه مشیت استقبالی لکن مشیت حالی هم موجود نشو ځکه بنځی بیرته خپل مشیت د خاوند د مشیت پوری معلق کړ چې د خاوند مشیت دیته فی الحال معلوم ندی او وروسته د شئت لفظ چې ذکر دی نو اګر چې پدی سره ئی نیت د طلاقو وی خو طلاق نه واقع کیږی د دی علت په هدایه کی ذکر دی چې د بنځی په قول چې شئتُ ان شئتَ دی طلاق پکی نه صراحةً ذکر دی او نه محذوفا چې د خاوند دا قول چه شئتُ دی چې د هغی لپاره جواب واقع شی ځکه چې طلاقو د بنځی په قول کی څه اثر ونه کړ نو د خاوند په قول کی به څه اثر وکړی ؟

او نیت په غیر مذکور کی معتبر ندی بلکه نیت هغه وخت کی عمل کوی چه دوه احتمالی شیان مذکور وی حکما یا حقیقتا نو نیت به صرف تعین دیوپکی کوی تر دی که خاوند داسی ووایل چې شئتُ طلاقکِ او نیت ئی د طلاقو نو طلاق واقع شو ځکه دا یو مستقله او سر نوُ ایقاع شو د ما قبل سره تعلق نلري . ځکه مشیت [illegible] د وجود د مشیت [illegible]

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اقول اذا قال الزوج انت طالق ان شئتِ فمعناه ان شئتِ طلاقكِ فقالت شئتُ ان شئتَ ای شئتُ طلاقی ان شئتَ طلاقی فقال الزوج شئتُ ای شئتُ طلاقكِ فلما كان الطلاق مقدرا تعمل النية فيه فيمكن ان يجاب عنه بان المقدر الطلاق الذی هو مفعول المشية و اذا قال الزوج شئتُ قُدِّر له مفعول و هو الطلاق فهذا هو الطلاق الذی جعل مفعولا للمشية لا الطلاق الذی جعل جزء للمشية و تقدير ذلك الطلاق لا يوجب الوقوع لانه علق للطلاق بمشيتها الطلاق مشية موجودةٌ و لم توجد تلك المشيئة بل علقت المرأة وجودها بوجود مشية و هو غير معلوم لها اما اذا قال شئتُ الطلاق و نوی يقع لان هذا انشاء مبتدأ و انما احتاج الی النية لانه يمكن ان يراد بالطلاق ما هو مفعول المشية فان نوی هذا لا يقع و ان نوی طلاقا ابتدائيا يقع فلا بد من النية .

القول المرضية فی بيان المشية

اقول الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره راوړل یو اعتراض دی په تعلیل د هدایه چې پدی قول د خاوند چه شئتُ دی فقط طلاق نه واقع کیږی ځکه طلاق د بنځی په کلام کی مذکور ندی چه د مشیئت تعلق د هغی پوری راشی یعنی طلاق اګر که پدی ځای کی لفظا مذکور ندی لکن تقدیرا او حکما مذکور دی ، نو نیت پکی عمل کوی ځکه معنی د دی قول د خاوند چه انتِ طالق ان شئتِ دی دا ده چې ان شئتِ طلاقكِ ، او معنی د بنځی د دی قول چه شئتُ ان شئتَ دی دا ده چې ای شئتُ طلاقی بیا د خاوند د دی قول چې شئتُ معنی دا ده چې ای شئتُ طلاقكِ نو طلاق مقدر شه نو نیت پکی عمل کوی ؟ ۔

فیمکن ان یجاب عنه الخ شارح پدی عبارت سره دفع د اعتراض کوی چې مونږ منو چه شئتُ کی طلاق مقدر دی خو طلاق په دوه قسمه دی (۱) چې مفعول د مشیت وی (۲) چې جزاء د مشیت کی واقع شی نو دلته چې کوم طلاق د خاوند په قول کی یا د بنځی قول کی مقدر دی نو دا مفعول د مشیت دی او د داسی طلاقو مقدرول وقوع نه لازمه وی ځکه خاوند طلاق د دی د مشیت پوری معلق کړ داسی مشیت چه فی الحال موجود وی لکن دغه مشیت فی الحال موجود نشو بلکه بنځی د خپل مشیت وجود د خاوند د مشیت د وجود پوری معلق کړ او د خاوند مشیت دیته غیر معلوم دی ۔

دلته چې کوم طلاق مقدر دی دا هغه ندی چې کوم په جزاء د مشیت کی واقع شوی ځکه هغه طلاق چې کوم په جزاء د مشئت کی واقع شوی پدی قول د خاوند کی ذکر دی چې انتِ طالق ان شئت ځکه تقدیر د دی داسی دی چې ان شئتِ فانتِ طالق نو طلاق جزاء د مشیت شو ، که بنځی د دینه وروسته د دی په جواب کی داسی ویلی وی چه شئتُ طلاقی نو دا به هم جزاء د مشیت وه نو طلاق به واقع و ځکه مشیت حالیه موجود شو خو چې بنځی ونه ویل نو طلاق هم واقع نشو ، او که خاوند داسی ووائی چه شئتُ الطلاق او نیت ئی هم د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاقو واقع کول وی نو طلاق واقع کیږی ځکه نوی او مستقله انشاء ده د ما سبق سره تعلق نلری .

و انما احتاج الخ : دا دفع د اعتراض ده چه کله شئتُ الطلاق انشاء مبتدأ شوه نو بیا نیت ته پکی ولی ضرورت دی ؟ شارح جواب کوی چې نیت ته پکی ضرورت ځکه راځی چې احتمال د دوو شیانو لری یو د هغه طلاقو چه مفعول د مشیت دی او دویم د طلاقو ابتدائی نو که اراده ئی د هغه طلاقو وی چې مفعول د مشیت لپاره واقع شوی او د دی نیت ئی کړی وی نو بیا طلاق نه واقع کیږی او که نیت ئی د طلاقو ابتدائی وی نو بیا نیت ته پکی ضرورت دی د دی لپاره چې احتمال ثانی تعین شی .

و کذا کل تعلیق بمعدوم و یقع لو علقت بموجود کما لو قالت شئتُ ان کانت السماء فوق الارض ، و فی انت طالق اذا شئتِ او إذا ما شئتِ او متی شئتِ او متی ما شئتِ لا یرتد الامر بردها لانه ملّکها الطلاق فی الوقت الذی شاء ت فلم یمکن تملیکا قبل المشیة حتی یرتد بالرد و تطلق متی شاء ت واحدةً لا غیرُ .

تشریح او توضیح : یعنی که خاوند داسی وویل چې انتِ طالق ان شئتِ نو ښځی د ده په جواب کی خپل مشیت د یو معدوم شی پوری معلق کړ نو طلاق نه واقع کیږی ځکه خاوند طلاق د دی د حالی مشیت پوری معلق کړ او حالی مشیت موجود نشو او معدوم په ځلور قسمه دی (۱) معدوم الممکن (۲) معدوم المحال (۳) معدوم النفس الامری (۴) معدوم بحسب علمها .

و یقع لو علقت الخ : او که ښځی خپل مشیت د یو موجود شی پوری معلق کړ مثلا داسی ئی وویل چې شئت ان کانت السماء فوق الارض (زما خوښه ده که اسمان د ځمکی له پاسه وی) نو پدی وخت کی طلاق واقع کیږی ځکه مشیت منجزه موجود شو ، ځکه تعلیق د هغه شرط پوری چې هغه کیدونکی وی نو دی ته تنجیز وایی .

و فی انتِ طالق الخ : یعنی که خاوند ښځی ته دا الفاظ ووائی چې انت طالق اذا شئت او اذا ما شئتِ او متی شئتِ او متی ما شئتِ ، نو تفویض به صرف تر مجلسه پوری منحصر نوی که دغه ښځه ئی رد کړی نو نه رد کیږی بلکه درد نه وروسته هم ورته اختیار پاتی دی ځکه دغه ښځه د دی طلاقو مالکه په هر وخت کی ده کوم وخت کی چې د دی خوښه شی نو د دی د خوښی او مشیت نه مخکی رد ته اعتبار نشته دا ځکه چې دا کلمات لکه متی او متی ما و غیر هما اسماء ظروف دی چې د عموم د اوقاتو لپاره استعمالیږی نو گویا چه داسی ئی وویل چه فی ای وقت شئتِ نو تر مجلسه پوری به منحصر نوی .

فلم یمکن الخ : یعنی د تملیک امکان د مشیت نه مخکی نشته تر دی چې رد شی په رد د ښځی سره یعنی نه رد کیږی ځکه رد بعد التملیک وی نه قبل التملیک .

و تطلق الخ : په هر وخت کی چې د ښځی خوښه شی ځان په یو طلاق سره طلاقولی شی نه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

زيات ځکه دغه کلمات وضع شوی د عموم د زمان لپاره نه د عموم د افعالو لپاره .

و فی کلما شئتِ لها ایقاع واحدةٍ ثم و ثم لان کلمة کلما تعم الافعال کما تعم الازمان لا الثلاث جمیعا و لا التطلیق بعد زوج آخر فقوله و لا التطلیق بالرفع عطف علی الایقاع المضاف بالثلاث تقدیره لیس ایقاع الثلاث جمیعا و لا التطلیق .

تشریح او توضیح : کـه خاوند داسی ورته وویل چې انتِ طالق کلما شئتِ نو ښځی ته دا اختیار شته چې ځان په یو طلاق سره طلاقه کړی بیا په بل طلاق سره بیا په بل سره تردی چې ځان په دری طلاقو طلاقه کړی که ښځه حره وی ځکه کلمه د کلما لکه څرنګه چې عموم د زمان فائده کوی همدارنګه عموم د افعالو هم فائده کوی خو عموم د افرادو چې دری طلاقه په جدا جدا زمانو کی غوره کړی فائده کوی نه عموم د اجتماع چې په یو ځل سره ځان په دری طلاقو طلاقه کړی چه داسی ووائی چې طلقتُ نفسی ثلاثا اویا داسی ووائی چې طلقتُ نفسی واحدة و واحدة ، نو د اجتماعی طلاقو اختیار پدی صورت کی نلری .

و لا التطلیق الخ : همدارنګه چې د دی نکاح نه وروسته د بل خاوند سره نکاح وکړی او بیائی هغه دویم خاوند هم طلاقه کړی یاسی خاوند مړ شی او د عدت تیریدو نه وروسته بیا د اولنی خاوند سره نکاح وکړی نو په اولنی کلمی سره اوس ځان نشی طلاقولی ځکه د تعلیق انصراف او تګ هغه ملک ته کیږی چې کوم په هغه وخت کی موجود ؤ او د هغی نه اخوا تجاوز نشی کولی ، او د زوج اخر نه چې وروسته کوم ملک راغلی ملک دی د ما سبق سره د دی ملک کوم تعلق نشته .

قوله بالرفع عطف الخ : چې تطلیق لفظ مرفوع دی ځکه دا عطف دی په ایقاع او ایقاع هم مرفوع ده هغه ایقاع چه کوم مضاف ده ثلاث لفظ ته تقدیرتی داسی رائحی چې لیسَ لها اِیقاع الثلاثِ جمیعا و لا التطلیقُ .

و فی حَیثُ شئتِ و این شئتِ یتقید بالمجلس و فی کیف شئتِ تقع رجعیة و ان لم تشأ فان شاءت کالزوج بائنة او ثلاثا وقع و ان نوت ثلاثا والزوج واحدةً بائنةً او بالقلب فرجعیة ، و ان لم ینو شیئا فما شاءت هذا قول ابی حنیفةؒ و حاصله ان الکیفیّة مفوَّضة الیها لا اصل الطلاق فتقع رجعیة ان لم تشأ المرأة أما ان شاءت فان وافق مشیته مشیتها فی البائن او الثلاث وقع ما اتفقا علیه و ان خالفتها تقع رجعیة لانه لابد من اعتبار مشیتها لان الزوج فوض الیها و لابد ایضا من اعتبار مشیته لامشیتها مستفادة من الزوج فاذا تعارضا تساقطا فبقی الاصل ای الواحدة الرجعیة و ان لم توجد مشیة الزوج تعتبر مشیة المرأة فی الکیفیة و اما عندهما فکما ان الکیفیة مفوضة الیها فاصل الطلاق مفوض الیها ایضا .

الکلام المبین :کـه خاوند ښځی ته وویل چې انتِ طالق حیث شئتِ او اینَ شئتِ نو دا به د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مجلسه پوری مقید وی ځکه چې حیث او این د مکان لپاره راځی او د طلاقو تعلق د مکان سره نشته خو ځنی وخت دا دواړه د شرط لپاره هم استعمالیږی مجازانو دا دواړه قائمقام د (ان) وګرځیده ځکه ان اصل دی په شرط کی نو تفویض تر مجلسه پوری مقید وی او که داسی ورته ووائی چې انتِ طالق کیفَ شئتِ نو یو طلاق رجعی واقع کیږی دا ځکه چې کیف په اصل کی د استفهام لپاره راځی خو کله د معنی د استفهام نه خالی وی او په معنی د کیفیت او حال سره استعمالیږی لکه پدی قول کی چې انت طالق کیف شئتِ ای علی ایة کیفیة و حال شئتِ نو کله چې خاوند بنځی ته دا الفاظ ووائی نو بنځه به خالی نوی یا به کیفیات ځانته غوره نکړی او یا به ئی غوره کړی که کیفیات غوره نه کړی نو یو طلاق رجعی به واقع وی ځکه دا اقل او ادنی دی، بلکه کوم طلاق چې هغی ته تفویض شوی ؤ هغه اصل طلاق نو وګویا چې د دی د عدم مشیت په وخت کی به نه واقع کیږی؟ بلکه مفوض الیها کیفیت د طلاقو ؤ کله چې د دی مشیت معلوم نه شو نو اصل طلاق په ضمن د اقل او ادنی کی موجود شو چې هغه یو طلاق رجعی دی۔

او که کیفیت ځانته غوره کړی نو بیا به خالی نوی یا به د دی مشیت د خاوند د نیت سره موافق وی یا به مخالف وی که موافق ؤ (فان شاءت کالزوج) نو هغه به واقع وی دری وی او که یو وی بائن وی او که رجعی وی (چه مصنف تعبیر پدی الفاظو کوی بائنة او ثلاثا) او که مخالف ؤ مثلا بنځی د دری طلاقو نیت وکړ او خاوند ئی یو طلاق بائن او یا بالعکس د دی وکړو نو بیا پدی وخت کی د دواړو نیتونو تعارض راغی او په وخت د تعارض کی دواړه ساقطیږی، اذا تعارضا تساقطا، نو کله چې نیتونه ساقط شو نو اصل طلاق پاتی شو چې یو طلاق رجعی دی۔

و ان لم ینو شیئا الخ : او که خاوند بلکل نیت ونه کړ د هیڅ یو نو بیا اعتبار د بنځی مشیت ته دی ځکه نه ازدحام شته او نه تعارض شته نو د څو طلاقو نیت ئی چې کړی وی همغه به واقع وی دا د امام ابو حنیفة" په نزد او د صاحبینو په نزد لکه څرنګه چې کیفیت ورته مفوض دی همدارنګه ورته اصل طلاق هم مفوض دی نو که هغی کیفیت د طلاقو غوره کړ هیڅ طلاق نه واقع کیږی۔

و فی کم شئتِ او ما شئتِ طُلِّقتُ ما شاء تْ فی مجلسها لا بعده ، و ان ردت ارتد ، و فی طلقنی نفسكِ من ثلاث ما شئتِ لها ان تُطَلِّقَ ما دونها لا ثلاثا هذا عند ابی حنیفةؒ لان من للتبعیض و عندهما لها ان تطلق نفسها ثلاثا فتکون مِنْ للبیان قلنا الکل محتمل و البعض متیقن فیُحمَل علیه .

تشریح او توضیح : که خاوند خپلی بنځی ته وویل چې انت طالق کم شئتِ او ما شئتِ نو څومره چې څوښه شی هغومره طلاقیږی یو وی او که دوه وی او که دری وی، او که د بنځی یو هم خوښ نه ؤ نو بیا بالاتفاق هیڅ نه واقع کیږی خو د مجلسه پوری به منحصره وی او که بنځی د خاوند خبره رد کړه یا صراحةً لکه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ووائی چه لا اطلق او یا دلالةً ، مثلا داسی کار وکړی چې په اعراض باندی دلالت کوی لکه پاځیدل یا خوب کول نو د خاوند تفویض رد کیږی او د بنځی خیار باطلیږی ځکه دا تملیک حالی دی وروسته د رد نه پاتی کیږی .

و فی طلقی الخ :کـه خـاونـد ورته ووائی چې ته ځان طلاق کړه د دریوو طلاقو څخه څومره چې ستا خوښ وی نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد بنځی ته دا اختیار شته چه د دریو طلاقو څخه په کمو طلاقو سره ځان طلاق کړی لکه یو یا دوه خو په دریوو طلاقو سره ځان طلاقولی نشی ځکه چې کلمه د مِنْ د تبعیض لپاره ده او کـلـمـه د مِنْ حقیقت دی په تبعیض کی او مجاز دی په بیان کی او صیرورت د حقیقت نه بغیر ضـرورت نـه کـولی نشی ، بل دا چې که د بیان لپاره وی نو بیا به دا قول چې طلقی ما شئتِ دی کافی و خو کله نی چې د مِنْ ثلاث لفظ ورسره زیات کړ نو معلومه شوه چې مقصود دا ندی نو بنځه د بعضی طلاقو اختیـار لری نه د دری وارو ، او صاحبین وائی چې مِنْ لپاره د بیان دی نو بنځی ته دا اختیار شته چې ځان په دری طلاقو سره طلاق کړی .

قـلـنا الخ : غـرض د شـارحؒ پـدی عبارت سـره جواب دی د امام صاحب له طرفه او د امام صاحب د مـذهـب تـقـویـت کـوی حاصـل ئی دا دی چې که مِنْ د بیان لپاره شی نو د دریوو طلاقو واک لری او که د تبعـیـض لپـاره شـی نـو دریـوو څـخـه د کـمـو طلاقو واک لری نو وجود د کل محتمل دی او وجود د مادونه متیقن دی نو ترک د محتمل او عمل په یقین اولی دی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الحلف بالطلاق

لما فرغ عن بيان تنجيز الطلاق صريحا و كناية اعقبه بذكر بيان تعليقه لكونه مركبا من ذكر الطلاق والشرط والمركب مؤخر عن المفرد ، واليمين فى الطلاق عبارة عن تعليقه بامر بما يدل على معنى الشرط فهو فى الحقيقة شرط وجزاء و سُمى يميناً مجازا لما فيه من معنى السببية اضافة ما يحتمل التعليق فى الشرط كالطلاق والعتاق والظهار الى الملك سواء كانت على الخصوص او على العموم(فتح القدير) ۔

شرط صحته الملك او الاضافة اليه فلا تطلق أجنبيةً قال لها ان كلمتكِ فانتِ كذا فنكحها فكلمها و تطلق بعد الشرط ان قال لزوجته فكلمها لوجود الملك وقت التعليق او قال لاجنبية ان نكحتكِ فانتِ كذا فنكحها لوجود الاضافة الى الملك و عند الشافعيؒ لا يقع والمراد بالاضافة الى الملك تعليق الطلاق بالملك .

طيران الصحف فى الآفاق فى بيان الحلف بالطلاق

د تعليق د صحت لپاره څه امور شرط دی (۱) چې شرط معدوم وی او د کیدو او نه کیدو تر منځ متردد وی لکه ان دخلتِ الدار فانتِ طالق نو که دغه شرط محقق ؤ لکه داسی ووائی چې ان کان السماء فوقنا ، نو بیا تنجیز دی یعنی فی الحال واقع دی ، او که محال ؤ نو بیا لغوه دی ، لکه داسی ووائی چې که الله جل جلا له سره شریک پیدا شو نو ته دی طلاقه ئی او د الله شریک خو محال او نا ممکن دی ۔

(۲) شرط به د جزاء سره متصل وی معتد به فاصل به موجود نوی ۔ (۳) شرط به پکی ذکر وی (۴)ملک به موجود وی د طلاقو په وخت کی یعنی په نکاح کی به ئی وی او یا به اضافت ملک ته وی لکه داسی ورته ووائی چې که ته مایه نکاح کړی نو ته دی طلاقه ئی کما سیأتی انشاء الله عن قریب ۔

نو که یوی اجنبي ښځی ته مثلا دا خبره وکړی چې که ما تاسره خبری وکړی ، یا ته کور ته داخله شوی نو ته دی طلاقه ئی بیائی په نکاح کړه او شرط موجود شو مثلا خبری ئی وکړی یا کور ته داخله شوه نو په مخکښی تعلیق سره طلاق نه واقع کیږی ځکه پدغه وخت کی د ده په ملک کی نه وه ، او نه ئی ملک ته اضافت کړی ؤ ۔

او که همدغه خبره خپلی ښځی ته وکړی مثلا که ما تاسره خبری وکړی نو ته دی طلاقه ئی او بیا ده ورسره خبری وکړی نو ښځه ئی طلاقه شوه ځکه د تعلیق په وخت کی ملک د نکاح موجود ؤ ، او که اجنبی ښځی ته ئی داسی وویل چه که ما ته په نکاح کړی نو ته دی طلاقه ئی ، بیائی په نکاح کړه نو دغه ښځه طلاقه شوه ځکه د تعلیق په وخت کی اضافت ملک ته موجود ؤ ، امام شافعیؒ وائی چې پدی صورت کی طلاق نه واقع کیږی ځکه تعلیق د تنجیز پشان دی لکه څرنګه چې دعدم ملک په حالت کی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تنجیز ممکن ندی نو همدارنګه تعلیق هم ممکن ندی ـ

د امام شافعیؒ جواب دا دی چې پدی الفاظو سره چې ان نکحتکِ فانت طالق تعلیق اګر چې فی الحال موجود دی لکن طلاق په وخت د وجود شرط کی موجودیږی او د وجود شرط سره ملک راځی کوم چې مجوز د طلاقو دی ـ والمراد الخ : شارحؒ وائی چې د اضافت نه مراد دلته معنی لغوی او عرفی نده بلکه مراد پدی سره ارتباط د طلاقو دی په هغه څې سره چه دلالت په ملک د زوجیت سره کوی لکه ارتباط د جزاء د شرط سره ـ

و الفاظ الشرط ان ، و اذا ، و اذا ما ، و کل ، نحو کل امرأتی لی تدخل الدار فهی طالق و کلما ، و متی ، و متی ما ، ففیها تنحل الیمین اذا وجد الشرط مرة الا فی کلما فانه تنحل بعد الثلاث المراد بانحلال الیمین بطلان الیمین ببطلان التعلیق فلا یقع ان نکحها بعد زوج آخر الا اذا أُدخلت علی التزوج نحو کلما تزوجتكِ فانتِ کذا فانه کلما تزوجها تطلق و ان کان بعد زوج آخر .

تشریح او توضیح : مصنفؒ الفاظ الشرط وویلی او حروف الشرط یا اسماء الشرط ئی ونه ویلی ؟ د دی لپاره چې کلام عام شی چې (اِنْ) پکښی هم داخل شی چې حرف دی او اذا و غیره هم پکی داخل شی چې اسماء دی او شرط ماخوذ دی د شرَط نه په معنی د علامی سره راځی دی حروفو ته ځکه شرط وائی چې دا هم علامی دی په وجود د جزاء باندی او دلته مقصود هغه الفاظ دی چې کوم مشهور دی او زیات استعمالیږی او حصر ندی مراد ځکه ډیر الفاظ هلته دی چې د شرط لپاره استعمالیږی لکه لَوْ ، اَیْنَ ، اَیَّانَ ، اَنّی ، ای ، وما و غیره داسی نور ـ د انحلال معنی ختمیدل دی ـ

که یو سړی پدی الفاظو راوړلو سره طلاق معلق کړ مثلا ان دخلتِ الدار فانتِ طالق او یو ځل شرط موجود شی مثلا دخول راشی نو یمین یعنی تعلیق باطلیږی چې بیا وړوسته اثر نلری تر دی که بیه پس له دینه شرط موجود شی نو جزاء به پری نه مرتب کیږی ـ

لکن که کلمه د کلما پری داخله وه مثلا کلما دخلتِ الدار فانتِ طالق ، چې کلما مفید د تکریر دی نو په یو ځل شرط موجود کیدو سره انحلال د یمین نه راځی بلکه انحلال د یمین پدی صورت کی د دریو طلاقو څخه ووروسته راځی په هر ځل دخول سره به ښځه طلاقیږی تر دی چې دری پوره شی نو بیا به انحلال د یمین راشی نو که همدغه ښځه پس له بل خاوند نه بیا په نکاح واخلی نو بیا طلاق نه واقع کیږی ځکه چې محلوف علیه هغه طلاق د همدغه ملک دی او دغه ملک په دریوو طلاقو ختم شو نو د دغه یمین اثر به په ملک جدید کی نوی لکن که کلمه د کلما په تزوج داخله شوه مثلا کلما تزوجتکِ فانتِ طالق نو که هروار ئی په نکاح اخلی نو طلاق به واقع کیږی اګر که پس له بل خاوند نه وی ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و زوال الملك لا يبطل اليمين و تنحل بعد الشرط مطلقا ، و شُرِطَ للطلاق الملك فقوله مطلقا اى سواء وجد الشرط فى الملك او فى غير الملك فان وُجد فى الملك تنحل الى جزاء اى يبطل اليمين و يترتب عليه الجزاء ، و ان وُجد لا فى الملك تنحل لا الى جزاء اى يبطل اليمين و لا يترتب عليه الجزاء لانعدام المحلية ، فان قال ان دخلتِ الدار فانطالق ثلاثا فاراد ان تدخل الدار من غير ان يقع الثلاث فحيلته ان يطلقها واحدة و تنقضى العدة فتدخل الدار حتى يبطل اليمين و لا يقع الثلاث ثم يتزوجها ، فإن دخلَتِ الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين .

تشریح او توضیح : و زوال الملك الخ کہ خاوند طلاق تر یو شرط پوری معلق کړی لکه ان دخلتِ الدار فانتِ طالق ، بیائی د شرط د پوره کیدو نه مخکی په طلاق بائن سره طلاقه کړه نو تعلیق نه باطلیږی بلکه باقی پاتی دی نو که بیائی په نکاح واخسته او د هغی وروسته شرط موجود شو نو ښځه طلاقیږی او یمین یعنی تعلیق د شرط نه وروسته باطلیږی که ملک وی او که نوی خو د طلاقو د واقع کیدو لپاره ملک شرط دی نو که دغه شرط په ملک کی موجود شو نو تعلیق باطل شو او جزاء چې طلاق دی پری مرتب کیږی ، او که شرط په غیر ملک کی موجود شو یعنی ښځه د خاوند له ملک ځخه وتلی وه بیا مثلا کورته داخله شوه نو یمین باطل دی خو جزاء پری نه مرتب کیږی ځکه چې محلیت نشته یعنی د طلاقو لپاره قابلیت نلری ځکه چې د طلاقو لپاره ملک د نکاح شرط دی او دلته ملک د نکاح نشته . فان قال الخ : یعنی که یو سړی خپلی ښځی ته وویل چې که ته کورته داخله شوی نو ته دی په دری طلاقو طلاقه ئی (ان دخلتِ الدار فانتِ طالق ثلاثا) بیائی غوښتل چې ما ښځه یی طلاقه نشی په دری طلاقو سره اګر که کورته داخله هم شی نو اوس به څه کوی ؟

د دی حیلـه او طریقـه د خلاصی دا ده چې یو یا دوه طلاقه رجعی دی ورکړی بیا دی ورته رجوع نکوی تر دی چه عدت ئی تیر شی بیا دی کورته دغه ښځه داخله شی نو شرط چې دخول دی چې حالت د عدم ملک موجود شو او تعلیق ختم شو بیا وِی په نکـ ؟ سره واخلی نو که بیا هغه کور ته داخله شی نو دوباره نه طلاقیږی ځکه چې یو ځل شرط موجود شی نو تعلیق باطلیږی لکن که داسی کلمه ذکر وه چې هغه دلالت په دوام کوی لکه کلما نو بیا دا حیله هلته نه چلیږی .

و ان اختلفا فى وجود الشرط فالقول له الا مع حجتها و فى شرط لا يعلم الا منها صدقت فى حقها خاصة ففى ان حضتِ فانتِ طالق و فلانة و ان كنتِ تحبّيْنَ عذابَ الله فانتِ كذا و عبده حر لو قالت حضتُ و اُحبُّه طُلِّقَتْ هى فقط .

تشریح او توضیح : کـه بنـځه او خاوند دواړه د شرط په موجود کیدو سره مختلف شول مثلا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بنځی ویل چه شرط موجود دی او خاوند ویل چې موجود ندی نو د خاوند وینا به معتبره وی خو سره د قسم نه ځکه خاوند منکِر دی او په منکر قسم دی، مګر که بنځی د شرط په موجود کیدو باندی ګواهان قائم کړل بیا به د بنځی قول معتبر وی ۔ و فی شرط الخ : که داسی شرط ؤ چې د هغی معلومات بغیر نه بنځی نه بل چا ته نکیدو نو بیا به د بنځی قول معتبر وی خو صرف د خپل ځان په حق کی مثلا داسی ورته ووائی انْ حِضْتِ فانتِ طالق و فلانة یعنی ته حائضه شوی نو ته دی هم طلاقه ئی او فلانکی هم نو که بنځی ووایل چې زه حائضه شوم نو صرف همدغه بنځه طلاقیږی او فلانکی نه طلاقیږی ، او یائی داسی ورته ووایل چې انْ کنتِ تحبّینَ عذابَ الله فانت طالق و عبده حرٌ یعنی که ته د الله پاک د عذاب سره مینه لری نو ته دی طلاقه ئی او غلام دی هم ازاد وی نو که بنځی ووایل چې زه د الله پاک عذاب سره مینه لرم نو بنځه طلاقه شوه او غلام نه ازادیږی ۔

و فی ان حِضْتِ یحکم بالحزاء بعد رؤیة الدم ثلاثة ایام من اوله ای ان قال ان حِضْتِ فانتِ کذا فبعد ما رأت الدم ثلاثة ایام یحکم بالحزاء من اول الدم لانه تبین برؤیة الدم ثلاثة ایام انه حیض فیحکم بعد الثلاثة بوقوع الجزاء فی اوّلها ، و فی ان حضْتِ حیضة لا یقع حتی تطهر فان الحیضة هی الکاملة .

مسئله : که خاوند بنځی ته داسی ووائی چې که ته حائضه شوی نو ته دی طلاقه ئی نو حکم د طلاق به پدی باندی د دری ورځو څخه، وروسته کولی شی خو طلاق به د اولی ورځی نه واقع وی ځکه چې د حیض کمه موده دری ورځی ده نو کله چې وینه دری ورځو ته ورسیده نو معلومه شوه چې دا حیض دی او استحاضه ندی نو د دری ورځو څخه وروسته به حکم کولی شی چې طلاق په اوله ورځ واقع دی خو طلاق به بد می وی ۔

فرع : د دی فائده دا ده که دغه بنځه غیر مدخول بها وی نو کله ئی چې وینه ولیده او د بل خاوند سره ئی نکاح وکړه او دغه وینه دری ورځی دوام وکړی نو نکاح صحیح شوه ځکه په اول ځل وینه لیدو سره داول خاوند نه ختمه شوه ۔

و فی ان حضْتِ حیضة الخ : که خاوند داسی ورته ووائی چې که ته حائضه شوی په یو ځل حیض سره ځکه حیضةً فعلةً وزن دی د مرت لپاره راځی نو طلاق تر هغی نه واقع کیږی چې دغه بنځه مکمل پاکه شوی نه وی چې یا لس ورځی پری تیری شی انقطاع د وینی راشی او یا د لسو ورځو نه کمو کی د یو مانځه وخت پری تیر شی او غسل وکړی ځکه حیضة د مرت نه دی او مرت د حیض نه په کمال سره راځی او کمال ئی په انتهاء سره راځی چې هغه طهر دی نو پدغه وخت کی طلاق واقع دی او طلاق به سنی وی بدعی به نه وی ځکه په طهر کی واقع شو ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و فی ان صمتِ یوما فانتِ طالق تُطَلَّقُ حین غربت من یوم صامت بخلاف ان صمتِ فانه یقع علی صوم ساعة و لو علق طلقةً بولادة ذکرٍ و طلقتین بانثی فولدتهما و لم یدر الاول طلقت واحدة قضاءً و ثنتین تنزُّها ای دیانةً یعنی فیما بینه و بین الله تعالی وانقضتِ العدة بوضع الحمل ای بالوضع الثانی .

تشریح او توضیح : که خاوند ورته داسی ووائی چې که تا یوه ورځ روژه ونیوله نو ته دی طلاقه ئی نو ښځه به هلته طلاقیږی چې په کومه ورځ ئی روژه نیولی او پدغه ورځ لمر ډوب شی ځکه مکمل ورځ روژه هلته رائحی چه لمر ډوب شی او که یواځې داسی یې ورته وویل چې که تا روژه ونیوله او د ورځی ذکرئی ورسره ونکړ نو که ښځی یو ساعت روژه ونیوله بیائی ماته کړه نو ښځه طلاقه شوه ځکه د صوم اطلاق په یو ساعت هم کیږی او د مکمل کولو شرط ئی هم ورسره ذکر کړی ندی .

و لو علق الخ : که خاوند ورته وویل چې که تا نر بچی (ځوی) راوړ نو ته دی یه یو طلاق سره طلاقه ئی او که لور دی راوړه نو ته دی په دوه طلاقو سره طلاقه ئی نو که ځوی ئی راوړ په یو طلاق سره طلاقه شوه او که لور ئی راوړه په دوه طلاقو سره طلاقه شوه او که دوه جوړه (غبرګونی) راوړه کوم چې مخکی ؤ د همغه په مطابق به طلاق واقع وی او که معلومات ئی نه کیده چې کوم یو مخکی دی نو قضاءً به قاضی په یو طلاق سره حکم کوی ځکه یو متیقن دی او دوه مشکوک دی اوقاضی په متیقن حکم کوی نه په مشکوک او دیانةً چې د ده او د الله تر منځ شی یعنی احتیاطا دوه طلاقه واقع کیږی که د دینه ئی مخکی یو طلاق ورکړی ؤ بیا مناسب نده چه له دی سره د تحلیل نه مخکی نکاح وکړی ځکه احتمال لری چه په دری طلاقو سره طلاقه شوی وی او عدت به د دویم بچی په پیدا کیدو سره ختمیږی دویم بچی که ځوی وی او یا لور .

و انما لا یقع به اطلاقا آخر لان العدة تنقضی بالوضع قال الله تعالی (و أولاتُ الأحمالِ أجلُهنّ أن یضعن حملهن) ثم الوضع شرط لوقوع الطلاق فهو مؤخر عن الوضع فتنقضی العدة بالوضع فلا یقع بعده طلاق .

الاستفسار : غرض د شارح ؒ پدی عبارت سره دفع دیو اعتراض ده چې هرکله یو طلاق معلق کړ تر ولادت د ځوی پورې او دوه طلاقه د ولادت د لور پورې او یو بل پسی وزیږوی او په اول بچی سره هغه طلاق واقع شی کوم چې هغی پورې معلق وی نو پکار ده چې کوم طلاق د دویم بچی له ولادت پورې معلق وی چې هغه هم واقع شی نو دری طلاقه به شی لکه په یو ځل چې دواړه وزیږوی نو دری واړه طلاقه واقع کیږی نو دلته به دری واړه طلاقه واقع شی ؟ شارح ؒ په انما سره جواب کوی چې هر کله معلق طلاق د اول بچی په پیدایښت سره واقع شی نو ښځه معتده ترخیده ځکه عدت د طلاقو د وخت نه وی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دا حامله ده په دوهم بچی سره ترڅوئی چې دویم بچی زیږولی نوی نوعدت ئی نه ختمیږی ځکه عدت د حاملی په وضع د حمل سره دی لکه په مذکور آیت کی د دوهم بچی په پیداینښت سره د عدت مړه ختمیږی او د عدت وروسته طلاق نشته او په کوم صورت کی چې دواړه بچی یو ځای راوړی نو هلته بیا دعدت مړه په حیضونو سره دی هکذا فی فتح القدیر(ج۳ص۴۵۵)۔

و لو علق الطلاق بشيئين يقع ان وجد الثاني في الملك و الا فلا فقوله ان وجد الثاني في الملك يشمل ما اذا وجدا في الملك او وجد الثاني فقط في الملك و قوله و الا فلا يشمل ما اذا لم يوجد شيء منهما في الملك او وُجِد الاول في الملك دون الثاني .

ترجمه :که یو سړی طلاق معلق کړ د دوه شیانو پوری نو طلاق واقع کیږی که دویم شرط په ملک کی موجود شو او که موجود نشو طلاق نه واقع کیږی او دا قول د مصنفؒ او وجد الثانی فی الملک شاملیږی دیته چې دواړه شرطونه په ملک کی موجود شی او یا یواځې دویم موجود شی اول نه، دا قول د مصنفؒ چې و الا فلا شاملیږی دیته چې یو هم موجود نشی په ملک یا اول موجود شی په ملک او دویم موجود نشی۔

تشریح او توضیح :که یو سړی د خپلی ښځی طلاق په حالت د ملک کی په دوو شیانو پوری معلق کړ لکه داسی اذا قدم فلان و اذا قدم فلان فانتِ طالق (که فلانی او فلانی راغی نو ته دی طلاقه ئی) یعنی چې شرط مکرر شی چې یو شرط عطف کړی په هغه بل شرط او جزاء وروسته ذکر کړی نو دا به خالی نه وی یا دواړه شرطونه په ملک کی موجود شی نو طلاق واقع کیږی او هلته واقع کیږی کله چه دواړه کسان راشی ځکه چې عطف د شرط محض ئی وکړ په داسی شرط چې حکم هغی لره نشته بیائی جزا ذکر کړه نو جزا به د دواړو شرطو پوری معلق وی که دواړه موجود شو نو طلاق به واقع وی ، یا دواړه شرطونه په غیر ملک کی موجود شی نو بیا طلاق نه واقع کیږی ، یا اول شرط په ملک کی موجود شی او دویم په غیر ملک کی نو بیا هم طلاق نه واقع کیږی ځکه جزاء په غیر ملک کی نه نازلیږی نو طلاق نه واقع کیږی ، یا اول په غیر ملک کی وی او دویم په ملک کی نو بیا هم طلاق عند الاحناف نه واقع کیږی خلافا لزفرؒ هکذا فی الهدایه ۔

والتنجيز يُبطل التعليق فلو علق الثلاث بشرط ثم نجّز الثلاث عادت اليه بعد التحليل ثم وجد الشرط لا يقع شيء و من علق الثلاث بوطي زوجته فاولج اي ادخل حشفته حتى التقى الختانان و لبث فلا عقْرَعليه،العقْرُ مهر المثل و قيل هو مقدار اجرة الوطي لو كان الزنا حلالا .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

البیان الوجیز فی بیان ابطال التعلیق بالتنجیز

او تنجیز یعنی فی الحال طلاق واقع کول باطله وی تعلیق لره نو که خاوند ئی دری طلاقه د یو شرط پوری معلق کړه بیائی تنجیز یعنی فی الحال بغیر د تعلیق نه ورته دری طلاقه ورکړل چې ته په دری طلاقو طلاقه ئی بیا دغی ښځی د عدت د مودې نه وروسته د بل خاوند سره نکاح وکړه بیا هغه د نکاح نه وروسته وطی کولو نه پس طلاق ورکړ بیا د عدت د مودې نه وروسته ئی اولنی خاوند سره بیا نکاح وکړه بیا هغه شرط موجود شو کوم چې د مخکی نکاح وخت کی دری طلاقه د هغی پوری معلق شوی ؤ نو یو طلاق هم نه واقع کیږی ځکه ښځه د دری طلاقو په واقع کیدو سره د دینه ووته چې دا دی محل لپاره د طلاقو شی ځکه طلاق چه مشروع شوی نو د حلت د ختمیدو لپاره مشروع شوی او حلت په هغه دری طلاقو سره پورته شو او چې کله محل د جزا فوت شی نو تعلیق پخپله باطلیږی (کذا فی الکفایه علی فتح القدیر) ۔

او که د تعلیق نه وروسته ئی یو یا دوه طلاقه تنجیز کړل نو په ملک جدید کی پس له وجود د شرط څخه هغه معلق طلاق واقع کیږی د امام ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ په نزد ، په خلاف د امام محمدؒ او دیته مسئله د هدم وائی دا مشهوره مسئله ده او دا اختلاف مبنی دی پدی خبره چې زوج ثانی کم له دریو طلاقو نه هدمه وی یعنی ختموی د امام ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ په نزد ، او د امام محمدؒ په نزد ئی نه ختموی مثلا که خاوند یو طلاق ورکړی بیا بل خاوند ورکړی بیا د بل (دویم) خاوند نه وروسته اولنی خاوند ته راشی نو د امام ابو حنیفهؒ او ابویوسفؒ په نزد رومبی خاوند د دریو طلاقو مالک دی او مخکنی دوه طلاقه چې پاتی ؤ هغه ئی ختم کړل ، د امام محمدؒ په نزد اولنی خاوند د دوو طلاقو مالک دی ځکه یو طلاق ئی هلته ورکړی او دوه اوس پاتی دی (سیأتی ان شاء الله فی موضوعه ایضا) ۔

و من علق الثلاث بوطی الخ : که یو سړی خپلی ښځی ته وویل چې که ما ته وطی کړی نو ته دی په دری طلاقو سره طلاقه ئی نو د خپل ذکر سرئی پکی داخل کړ تر دی چه مکمل شو او دواړه عورتونه سره مخامخ شول او وخت ئی پکی تیر کړ نو پدې باندی عقر نشته یعنی په یواځې ذکر داخلولو سره ، ښځه طلاقه شوه او ښځه اجنبی محرمه وګرځیده بیا چې ده خپل ذکر پکی پریښوده او لږ وخت ئی تیر کړ نو پدې عقر نه رائی ځکه وطی خامخا د مهر یا د عقر نه خالی نه وی خو دومره ده چې لبث جماع نده ځکه جماع داخلول د ذکر دی او عقر چې واجبوی هغه هم جماع ده نو که ذکر ئی تری راویسته بیائی پکی وردا خل کړ نو اوس په ده عقر واجب شو او په طلاقی رجعی کی دا وطی رجوع ګرځی او مکث رجعت نشی ګرځولی ، عقر څه ته وائی ؟

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بعضی علماء وائی چې مهر مثل ته وائی چې ښځه په شبهې سره وطی کړی شی ، او بعض وائی چې مهر مثل فی الجمال ته وائی یعنی د دی د حسن جمال په اندازه نورو ښځو ته چې څومره مهر مثل مقرررولی شی او بعضی وائی چه د وطی د اجرت په اندازه فرضا که زنا حلاله وی یعنی که فرضازنا حلاله وی نو د داسی ښځی د زنا اجرت چې څومره وی نو همغه ته عقر وائی ۔

و کذا لو علق عتق امته بوطیها و لم یصر مراجعا به فی الرجعی فلو نزع ثم اولج یجب العقر و کان رجعة ، و لو قال لانتِ طالق انشاء الله تعالی متصلا او ماتت قبل قوله انشاء الله تعالی لم یقع و لو مات هو یقع ای لو قال لانتِ طالق فاخذ فی التکلم بان شاء الله تعالی فمات قبل تمامه ، و فی انتِ طالق ثلاثا الا ثنتین یقع واحدة و فی الا واحدة ثنتان .

تشریح او توضیح : همدارنګه که سید د خپلی وینزی عتق د وطی پوری معلق کړی یعنی داسی ورته ووائی چې که ما له تا سره جماع وکړه نو ته دی ازاده ئی نو یواځې د ذکر په داخلولو سره عتق راځی او به مکث سره عقر نه راځی ، او په طلاق رجعیو کی په مکث سره رجعت نه راځی بلکه په دوباره ذکر داخلولو سره رجعت راځی او همدغه دوباره وطی په رجعت حسابیږی ، او که خاوند ورته ووئی چې ته طلاقه ئی انشاء الله او د انشاء الله لفظ ورسره متصلا ووائی ځکه په اتصال سره صورة تعلیق راځی او د انفصال په وخت کی تعلیق نه راځی ، انفصال دا معنی چې د دغه دوه لفظینو تر منځ بغیر د ضرورت تنفس نه لکه تو خی یا ارګمی یا پرنجی و غیره نه فصل او جداوالی په سکوت سره راشی ، همدارنګه په عبث خبرو سره هم انفصال راځی لکن که د کلام نه تاکید د طلاقو معلومیده نو بیا انفصال نه راځی لکه انتِ طالق طالق انشاء الله تعالی ، او یا اواز ورته وکړی لکه انتِ طالق یا فلانة انشاء الله تعالی نو بیا انفصال رانغی او اتصال موجود شو ۔

او ماتت الخ : یا خاوند دا کلمه وویله چې انتِ طالق د انشاء الله ویلو نه مخکی دغه ښځه مړه شوه په دواړو صورتونو کی طلاق نه واقع کیږی دلیل پدیکی حدیث د نبی ﷺ دی چې چا قسم وخوړ او انشاء الله ئې ویلو سره ووایل نو پدې قسم نه اوړی وجه داده چې ده خپل قسم یا طلاق تر هغه شی پوری معلق کړ چې د هغی دوجود معلومات نشی کیدی ځکه د الله د مشیت معلومات بغیر د الله جل جلاله نه چاته کیدای شی ؟

و لو مات هو الخ : که خاوند ورته ووایل چې ته طلاقه ئی او د انشاء الله په شروع کولو سره ئی ساه ورکړه او مړ شو او د انشاء الله لفظ ئی پوره نه کړ نو طلاق واقع شو ۔ دلته دا خبره زده کړه چې یو ایجاب دی او بل مبطل د ایجاب لفظ د انتِ طالق دی او مبطل استثناء یعنی انشاء الله ده ځکه تعلیق بالمشیئت مبطل د ایجاب دی نو په مخکنی مسئله کی چې ښځه وفات شی طلاق ځکه نه واقع کیږی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې په استثناء سره کلام د ایجاب نه ووت ، کله چې ایجاب باطل شو نو حکم چې طلاق دی هم باطل شو ځکه مرګ مخالف د ایجاب دی چې هغه دا قول دی چې انت طالق نه د مبطل چې هغه استثناء ده ، او پدی مسئله کی چې خاوند د انتِ طالق لفظ ویلو نه وروسته او د انشاء الله ویلو نه مخکی وفات شی او اراده ئی د استثناء ویلو هم وی نو استثناء ورسره پیوسته نه شوه چې هغه مبطله ده نو ایجاب چې انتِ طالق لفظ دی باطل نه شو نو طلاق واقع شو او د ده اراده د استثناء ویلو د دینه معلومیږی چې زه به ښځه طلاقوم او استثناء به کوم (هکذا فی البنایه) ۔

و فی انتِ طالق ثلاثا الا ثنتین الخ : کـه خاوند ورته وویل چې ته دی طلاقه ئی په دری طلاقو سره مګر دوه نه ، نو پدی صورت کی یو طلاق واقع کیږی ځکه چې استثناء تکلم بالحاصل دی خو بعد الاستثناء مثلا کـه ووائی چې د زید په ما یوه روپی ده ، یا داسی ووائی چه د زید په ما لس روپی دی مګر نهـه ندی نو دواړه خبری یو شان شوی ځکه په دواړو صورتونو کی دا خبره شوه چه د زید په ما یوه روپی ده نو د متن پـه مسئلـه کی چې کـلـه د دریوو نه دوه مستثنی کړی نو یو (۱) پاتی شو او که د دریوو نه یو مستثنی کړی نو دوه پاتی کیږی او که د دریوو نه دری مستثنی کړی نو دری واړه طلاق واقع کیږی ځکه دا استثناء د کل نه ده او دا صحیح نده (هکذا فی الهدایه والبنایه) ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب طلاق المریض

باب دی په بیان د طلاق د مریض کښی

مصنف چې د روغ او صحیح سړی د طلاقو بیان وکړ شروع ئی د دی په اضدادو سره وکړه چې: مریض طلاق دی او څان ته باب ئی ورته کیښود او د مریض عنوان ئی ورته ولګاوه ځکه چې اصل پدی باب کی همدا دی اګر که د دی په حکم کی هر هغه سړی داخل دی چې غالبا د هغه حالت د هلاکت سره مخامخ وی اګر که مریض نه وی او د علماء په عرف کی په فار سره مشهور دی ځکه پدی حالت کی ښځی ته طلاق ورکول غالبا قصد د انسان د اوی چې د ښځی د میراث ورلو نه تیښته وی چې زما ښځه زما میراث یونسي.

المریض الذی یصیر فارًّا بالطلاق و لا یصح تبرّعه الا من الثلث ، مَنْ غالبُ حاله الهلاكُ بمرضٍ او غیره .

ترجمه : المریض مبتدأ و مَن غالبُ الخ خبر دی ، یعنی هغه مریض چې شرعا هغه لره حکم د فار بالطلاق ثابتیږی اګر که قصد ئی د فرار نه وی کړی ، د ده تبرع او احسان په همدغه مال کی بغیر له دریمی حصی څخه نه صحیح کیږی نو هغه څوک دی چې غالب حالت د ده هلاکت ته نزدی وی په مرض سره وی او که په بل شی سره وی . شارح داد هغه مریض بیان وکړ چې فار بالطلاق ګرځی چې ده غالب ګمان دا وی چې زه هلاکیږم نو اوس که د دی مال نه چاته څه تحفه یا صدقه ورکوی نو یواځې د دغه مال د دریمی حصی نه ورکولی شی او ده ته د فار بالطلاق حکم ثابت شو او که غالب حالت د ده سلامتیا او روغ صحت وی بیا شرعا فار بالطلاق ندی .

فمن اضناه مرض و عجز عن اقامة مصالحه خارج البیت و قدر فیه ای علی اقامة فی البیت ، و من بارز رجلا او قدّم لیُقتل فی قصاصٍ و رجمِ مریضٌ ای علی النحو الذی مرَّ فلو ابان زوجته و هو کذلك و مات بذلك السبب او بغیره ترث خلافا للشافعیّ ، واعلم ان الخلاف فیما اذا طلقها ثلاثا لانه ان طلقها صریحا ترث اتفاقا و کذا ان طلقها بالکنایات ، اما عندنا فلأن امرأة الفار ترث ، و أما عنده فلأن الکنایات رواجع ، و ان خالعها لاترث اتفاقا لانها رضیت بالفرقة فبقی الثلاث فهو محل النزاع .

تحریر الخیار فی بیان طلاق الفار

غرض د مصنف پدی عبارت سره د تعریف مذکور د بعضی جزئیاتو بیان دی هغه داسی چې څوک مرض ډنګر او خوارکړی د دغه مرض په سبب د کور نه خارج حاجتونو او مصلحتونو کولو څخه عاجز شی اګر چې داخل د کور کی په بعضی حوائجو قادر وی لکه اودس یا بیت الخلاء ته تلل ، او د هدائی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والا بیا د دی تفسیر داسی کړی چې دغه مریض بیا د فرش او بستر والا وګرځی او د روغو خلکو پشان حوائج پوره کولی نشی ، لکن فقیه ابو اللیث وائی چې د بستر والا کیدل شرط ندی ځکه دا مریض دی په مرض موت سره بلکه اعتبار غلبی ته دی او غالب د دی مرض ته مرګ وی اګر که د کور نه وتلی شی ، او فالج وهلی سړی که مرض ئی اوږد شی نو که خاوند د بسترئی نکړ نو دا د روغ پشان دی ، او که مرض ئی زیاتی ده نو بیا د مریض په شان دی .

و من بارز الخ : غرض د دی عبارت څخه بیان د هغه چا دی چې د مرض په حالت کی په فار سره مسمّی کیږی یعنی غالبا ویره د هلاکت ورسره وی بغیر له څه مرض نه اګر که هلاک نشی ، د دی ډیر جزئیات دی کوم سړی چې محاصره کړای شی یا د جنګ په صف کی ولاړ وی مریض نه حسابیږی ، کوم کس چې فی الحال په جنګ کی د دشمن په مقابله کی لګیا وی یا ده په خپله قتل کړی وی او بیا دی هم قصاص ته وړاندی شی قتل کړای شی یائی زنا وکړه او رجم او سنګسار ته وړاندی شی ، یا یو ظالم د ده د قتل اراده وکړه او د هغه حضور ته د قتل لپاره وړاندی کړای شی ، یا کشتی ماته شی او دی په یوه تخته باندی پاتی شی ، یا یو ځناور وتښتوه او د هغه په خوله کی پاتی شو ، یا کشتی کی سپورۍ د اوبو چپی راغلی او د هلاکت ویره وه پدی تولو صورتونو کی په حکم د مریض کی دی ، یعنی که په دغه صورتونو کی ښځی ته دری طلاقه ورکړل ، او دغه سړی په همدغه سبب مړ شی ، او یا په بل سبب باندی مړ شی ښځه ئی میراث ورلی شی ، د ده تبرع د ثلث نه بغیر په نور مال کی نه صحیح کیږی لکن د امام شافعیؒ په نزد میراث ورلی نشی ، دا اختلاف دامام ابو حنیفهؒ او امام شافعیؒ په هغه صورت کی دی چې کله دری طلاقه ورکړی ځکه د مرض موت په حالت کی که طلاق صریحی ورکړی یو وی او که دوه وی نو بیا په اتفاق دامام ابو حنیفهؒ او امام شافعیؒ سره ښځه میراث ورلی شی همدارنګه بالاتفاق ښځه میراث ورلی شی کله چې طلاق بالکنایه ورکړی یعنی دامام ابو حنیفهؒ په نزد په الفاظ کنایو سره طلاق بائن واقع کیږی او طلاق فار مطلقا میراث نه منع کوی رجعی وی او که بائن وی یو وی او که دوه وی ، او د امام شافعیؒ په نزد کنایات رواجع دی یعنی په دی سره طلاق رجعی واقع کیږی او په رجعی طلاق کی د امام شافعیؒ په نزد هم میراث ثابت دی ځکه من وجه حکما نکاح ثابته ده .

که ښځی سره ئی خلع وکړه نو بیا هم بالاتفاق میراث ورلی نشی ځکه ښځه په جدا والی راضی شوه ځکه ښځی د خاوند څخه مطالبه د جداوالی وکړه نو صرف دری طلاقه پاتی شو او همدغه دامام ابو حنیفهؒ او امام شافعیؒ تر منځ د اختلاف محل دی ، امام شافعیؒ وائی چې د ښځی میراث ورلی د خاوند د مرګ په صورت کی د زوجیت په ارتباط سره راځی ، زوجیت په ابانت سره ختم شوی نو لهذا میراث هم ورلی نشی ، لیکن د احنافو لپاره دلیل دا دی چې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه خپله ښځه د مرض

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

موت په حالت کی طلاقه کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه ته د میراث ورلو حکم ورکړ د ډیرو صحابو په حضور باندی دا اجماع یا د اجماع په شان شوه ، په هغه مسئلو کی چې بالرای نه معلومیږی د صحابی فتوی د مرفوع حدیث په حکم ده .

و کذا طالبة رجعية طلقت ثلاثا ای طلبت من المريض رجعية فطلقها ثلاثا ترث عندنا ، و مُبانةٌ قَبَلَكَ ابن زوجها و هی فی العدة لانه وقعت البينونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الزوج .

تشریح او توضیح : همدارنګه دامام ابو حنیفهٔ په نزد ښځه میراث وړی په هغه صورت کی چې د مریض خاوند ځخه طلاق رجعی وغواړی ، هغه دری طلاقه ورکړی ځکه دا ښځه اګر که په طلاقو راضی وه لکن په ابانت باندی راضی نه وه ، ځکه هغی مطالبه د طلاق رجعی وکړه کله چې خاوند دری طلاقه ورکړه معلومه شوه چې ده د میراث نه د فرار قصد ؤ نو د خپل مقصود نه محرومه شوه .

و مبانة الخ : میراث به وړی هغه ښځه چې بائنه کړای شوی وی ، د خپل خاوند ځوی ښکل کړی حال دا چې دا په عدت کی وی . یعنی کچیدی یو سړی خپله ښځه په دری طلاقو سره طلاقه کړی یا په یو طلاق بائن سره او عدت ئی شروع شی بیا دغی ښځی داسی فعل وکړ چې په هغی سره فرقت راځی لکه د دی د خاوند بچی چې د بلی ښځی ځخه وی یعنی پرکتی ئی ښکل کړ او په ځان ئی قادره کړ دغه ښځه به بیا هم میراث ورلی شی ځکه اګر چې د دی په دغه فعل سره جداوالی راځی لکن دلته جداولی اوس پدغه فعل سره راغلی ندی بلکه د خاوند په ابانت سره راغلی د دی ښځی دغه فعل کالعدم وګرځیده .

که خاوند طلاق رجعی ورکړی ؤ بیا دغی ښځی په عدت کی خپل پرکتی ښکل کړ نو بیا میراث ورلی نشی ځکه دلته جداوالی د ښځی له خوا ځخه راغلی او د ښځی په رضاء سره او د عدت ځخه وروسته د دی ښکلول په یو شی کی هم اثر نکوی .

و من لاعنها فی مرضه ای قذفها فی مرضه فتلاعنا فوقعت الفرقة باللعان ترث فان هذا ملحق بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه اذ لا بد لها من الخصومة لدفع العار عن نفسها او آلٰی منها مريضا كذلك ای حلف فی مرض موته ان لا يقربها اربعة اشهر فلم يقربها حتی مضت المدة و وقعت البينونة ثم مات ترث .

تشریح او توضیح : لفظ مَنْ مبتدأ او کذلک نی خبر دی یعنی څوک چې د ښځی سره په مرض موت حالت کی لعان وکړی یعنی خاوند د خپل مرض موت په حالت کی په ښځه د زنا تهمت ولګوی او څلور ګواهان پری د ګواهی لپاره حاضر نه کړی او بیا دواړه لعان وکړی نو فرقت په لعان سره راغی نو ښځه به میراث وړی ځکه د قذف دا مسئله داسی شوه لکه ګویا چې خاوند طلاق د داسی فعل پوری معلق کړ چې دا ښځه د هغی کولو ته محتاجه شوه نو د لعان په صورت کی ښځی ته هم د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خصومت او د قضاء ته وړاندی کیدو نه خلاصی نشته د دی لپاره چې شرم او پیغور د ځان نه دفع کړی پس خاوند چې په همدغه مرض کی مړ شی بنځه به میراث وړی .

او آلی منها الخ : یا بنځی سره ایلاء وکړی د خاوند د مرض موت په حالت کی هم بنځه به میراث وړی ، یعنی خاوند په خپل مرض موت حالت کی بنځی ته قسم وخوړ چې زه به تاته ځلور میاشتی نه درنزدی کیږم یعنی جماع به درسره نه کوم که په دغه تاکلی موده کی بنځی ته نزدی شو کفاره د قسم پری راغله ، که په دغه تاکلی موده کی نزدی نشو موده تیره شوه بنځه بائنه او جدا شوه بیا خاوند مړ شو بنځه به میراث وړی ځکه سبب د فرقت د خاوند له طرفه په مرض موت حالت کی موجود شو خاوند فار بالطلاق وګرځیده .

و من قام بها خارج البیت مشتکیا او حُمَّ و من هو محصور او فی صف القتال او حُبِسَ بقصاص او رجم صحیحٌ ان طلقت ای طلاقا بائنا و هو کذلك لا ترث و کذا المختلعة و مخیرة اختارت نفسها و من طُلِّقَتْ ثلاثا بامرها او لا بامرها ثم صح ای صح من مرضه ثم مات لا ترث .

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د هغه روغو کسانو دی چې فار بالطلاق نه ګرځی او نه ئی بنځه میراث وړی ، نو لفظ د مَنْ مبتدأ او صحیحٌ ئی خبر دی ، هغه څوک چې د کور نه بیرون د کور ضروریاتو باندی قادر وی خو د څه درد نه شکایت کوی یا تبه پری غالبه شوی وی ، او هغه څوک چه په یو ځای کی بندی کړی شی په ظلم سره وی او که په انصاف سره ، او همدارنګه په صف د جنګ کی وی د جنګ لپاره ئی تیاری نیولی وی خو مقابلی ته وړاندی نشی ، قصاص یا رجم لپاره بندی کړای شی خو قتل ته وړاندی شوی نوی دا ټول مذکور کسان د صحیح سړی په حکم کی دی ، ځکه چې غالبه ویره د هلاکت پکی نشته که پدی حالاتو کی بنځی ته طلاق بائن ورکړی نو بنځه میراث وړلی نشی او خاوند فار بالطلاق نه ګرځی .

و کذا المختلعة الخ : همدارنګه هغه بنځه چې خاوند سره د مرض موت په حالت کی خلع وکړی ، یا ورته په خیار بلوغ یا خیار عتق سره اختیار ورکړای شی او دغی بنځی د خاوند د مرض موت په حالت کی خپل ځان غوره کړ ، یا خاوند ورته وویل چې اختاری او بنځی د مرض موت په حالت خپل ځان غوره کړ همدا ډول صورتونو کی بنځه میراث وړلی نشی ځکه پدی صورتونو کی فرقت د بنځی له طرفه راغلی او د بنځی په رضا سره ، کله چې فرقت د بنځی له طرفه د بنځی په رضا سره راشی نو هلته خاوند فار بالطلاق نه ګرځی .

و مَنْ طلقتْ الخ : کومه بنځه چې طلاقه کړای شی په دری طلاقو سره په امر د بنځی سره یعنی بنځی مطالبه د دری طلاقو وکړه او پری راضی وه خاوند هم دری طلاقه ورکړل دا بنځه به میراث وړلی نشی که

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د دغه مرض نه جوړ شی اوکه جوړ نشی څکه خاوند طلاق ددی په رضا سره ورکړ نو خاوند فار بالطلاق نه گرځی.

او لا یامرها ثم صح الخ : ثم صح لفظ قید د او لا یامرها لپاره دی یعنی که خاوند ښځی ته طلاق ثلاثه (دری) بغیر د هغی د رضا نه ورکړی نو که پدغه مرض کی مړ شی ښځه به میراث وړی څکه خاوند فار بالطلاق وگرځیده که د دغه مرض نه صحیح شو بیا په بل سبب سره مړ شو ښځه به میراث نه وړی څکه حکم د فرار ختم شو څکه منځ کی صحت منځ ته راغی.

و لو تصادق الزوجان علی ثلاث فی الصحة و مضی العدة ای تصادقا فی مرضه علی وقوع الثلاث فی حال الصحة و مضی العدة ثم اقر لها بدین او اوصی بشیء فلها الاقل منه و من الارث ای ان کان المقر به او الموصی به اقل من الارث فلها ذلك و ان کان الارث اقل فلها الارث .

تشریح او توضیح : که یو سړی مریض ؤ په مرض موت سره له ښځی سره ئی اتفاق پدی راغی چې دری طلاقه په حالت د صحت کی واقع دی او عدت هم تیر شوی یعنی داسی ورته ووائی چې تاته ما دری طلاقه په حالت د صحت زما کی درکړی ؤ او ستا عدت هم تیر شوی ښځی تصدیق د هغه د قول وکړ چې هو ! همداسی دی ، یا ښځه ووائی خاوند ته چې تا ما ته دری طلاقه راکړی ؤ په حالت د صحت ستا کی زما عدت هم تیر شوی خاوند تصدیق وکړ بیائی خاوند ښځی ته د قرض اقرار وکړ چې ستا په ما دومره قرض دی یائی ښځی ته وصیت وکړ چې تاته به زما له مرگ څخه وروسته د ترکی نه دومره مال درکولی شی ، د امام ابو حنیفهؒ په نزد ښځی ته به هغه ورکولی شی چې کوم یو کم وی په دواړو کی په میراث کی یعنی که مقر به کم ؤ د میراث څخه نو مقر به به وی او که موصی به کمه وه د میراث څخه نو موصی به به وی او که حصه د میراث د دی دواړو څخه کمه وه نو میراث به وی دا نشته چې څومره باندی اقرار شوی وی یا ورته وصیت شوی وی چې هغه به تول وی بلکه اقل الامرین به وی کما ذکرنا دا د دی وجی نه اگر چې دا ښځه د دی سړی نه اجنبیه وگرځیده څکه دواړو تصدیق پدی وکړ چې طلاق واقع شوی او عدت هم تیر شوی نو دی ښځی ته د میراث حق نکیده ، اقرار او وصیت کول د دی ښځی صحیح ؤ چې څومره وی لکن دا ځای د تهمت دی څکه کله چې ښځه طلاق د دی لپاره غوره کوی چې د اقرار او وصیت لاره ورته خلاصه شی زما حق به زیات شی ، او خاوند هم کله ښځی ته دا غوره کوی چې په نورو ورثرو باندی د دی ښځی حصه زیاته شی نو مونږ دا رد کړه او په میراث کی تهمت نشته نو همغه مو صحیح وگنه ، دا حکم مو وکړ چې په مقر به یا موصی به کی کوم یو اقل وی د میراث نه همغه به وی او که میراث اقل وی د مقر به یا موصی به څخه میراث به وی .

صاحبین وائی چې د خاوند اقرار او وصیت دواړه صحیح دی په میراث کی حق نلری څکه چې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کله دوی تصادق علی الطلاق وکړ یعنی چې طلاق واقع شوی او عدت هم تیر شوی نو ښځه اجنبیه وګرځیده تهمت ختم شو ، نو اقرار او وصیت ئی صحیح دی ، که د عدت په تیریدو باندی موافق نه و یعنی یو ویل چې عدت تیر دی او بل ویل چې عدت تیر ندی بیا بالاتفاق اقل دی ، تر دی ځای پوری د مسئلې خلاصی بیان دی چه د زوجینو اتفاق په حالت د مرض موت د خاوند کی پدی راشی چې طلاق واقع کیدل او عدت تیریدل قبل المرض ؤ .

اوس دا مسئله که ښځه مریضه وه او خاوند ته ئی وویل چه دری طلاقه راکړه او خاوند ورکړه بیائی همدی ښځی ته اقرار په مال وکړ چې زه به تاته دومره مال درکوم یانی ورته وصیت وکړ د امام ابو حنیفهؒ په نزد بیا هم اقل د مقر به یا موصی به او د میراث ځخه ورکولی شی . امام زفرؒ وائی چې په دواړو صورتونو کی ښځی ته تمام مقر به او موصی به دی ، صاحبین په اول صورت کی د امام زفرؒ سره ملګری دی او په دویم صورت کی د امام ابو حنیفهؒ سره ، والتفصیل فی فتح القدیر والعنایه فاطلبها هنالک .

واعلم أن حرف مِنْ فی قوله فلها الاقل منه و من الارث لیست صلة لافعل التفضیل اذ لو کان یجب ان یکون الواجب اقل من کل واحد منهما و لیس کذلك بل حرف مِنْ للبیان و افعل استعمل بالام فیجب ان یقال او من الارث لانه لما قال الاقل عُیِّنَ الاقل باحدهما و صلة الاقل محذوف و هو من الآخر ای فلها احدهما الذی هو اقل من الآخر فیکون الواو بمعنی او ، او یکون الواو علی معناها لکن لا یراد بها المجموع بل یراد الاقل الذی هو الارث تارة والموصی به اخری فیکون الواو للجمع و هو ان الاقلیة ثابتة لکن بحسب زمانین .

تشریح او توضیح : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره بیان د دی خبری دی چې ښځه مستحقه د احد الامرین وګرځیده چې دیته که مقر به یا موصی به اقل ؤ ورکولی شی که میراث اقل ؤ نو میراث به ورکولی شی ، دا مقصود د متن د دی عبارت نه نه معلومیږی ځکه په ظاهر کی د لفظ د مِنهُ او مِنْ صله د افعل التفضیل بنکاری چه الاقل دی او حال دا چې داسی نده ځکه چې که لفظ د مِنْ صله د افعل التفضیل شی نو بیا به معنی دا شی چې واجب دی اقل د هر یو د دی دواړو نه او حال دا چې داسی نده بلکه حرف مِنْ د بیان لپاره دی ، او افعل التفضیل په لام سره استعمال شوی او واو په (و من الارث) کی به په معنی د (او) سره وی ځکه کله چې مصنف الاقل وویل نو بیان دا اقل په احد هما سره وشو ، او صله د اقل محذوفه ده چه مِنَ الآخرِ دی نو معنی به داسی شی چې ښځی لره شته یو د دی دواړو ځخه هغه چې اقل وی لکن مجموع به پدی سره مراد نوی بلکه مراد به هغه اقل وی چې هغه میراث دی او موصی به ده نو واو د جمعی لپاره شو چې اقلیت ثابت شو دواړو لره لکن په زمانینو مختلفینو کی نه په زمان واحد کی .

کمن طَلَّقَ ثلاثاباامرهافی مرضه ثم اقرَّ او اوصی فان لها الاقل من ذلك ومن الارث فی قولهم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جميعا ، و لو علق الثلاث بشرط و وُجد في مرضه ان علقه بمجيء وقت كرجب اوفعل اجنبي ترث الا اذا علق في صحته ، و ان علق بفعل نفسه ترث سواء كان التعليق في مرضه او لا و الفعل له من بُد كالكلام مع الاجنبي او لا بد له منه كأكل الطعام و صلاة الظهر و كلام الابوين.

تشريح او توضيح : غرض د مصنف پدی عبارت سره بيان د تشبيه د اولنی مسئلی دی د دوهمی مسئلی سره په حکم کی هغه دا چې ښځی ته به احد الامرين وی چې هغه اقل د دی دی هر کله چې اولنی مسئله اختلافيه وه او دوهمه اتفاقيه وه نو تشبيه د اولنی د دوهمی سره مناسب ده نه برعکس ځکه مشبه اقوی او واضح وی د مشبه نه ، حاصل د مسئلی اتفاقيه دا دی چه ښځه د خاوند ځخه په مرض موت کی طلاق ثلاثه وغواړی او خاوند هم طلاق ثلاثه ورکړی بيا دغی ښځی ته په يو شی سره اقرار وکړی او يا ورته څه وصيت وکړی پدغه وخت کی يو مضبوط تهمت موجود دی د دوی فعل ته په حق د باقی ورثوو کی څه اعتبار نشته بلکه اقل به وی که هغه اقل ميراث وی او که مقر به يا موصی به وی په اتفاق د امام ابو حنيفهؒ او د ده د صاحبينو.

قوله و لو علق الثلاث الخ : که خاوند دری طلاقه د يو شرط پوری معلق کړل دغه شرط بيا په مرض موت د خاوند کی موجود شو که دغه طلاق ئی د داسی يو فعل پوری معلق کړی و چې هغه د بندهٔ څه صنع نوی لکه د يو وخت د راتګ پوری مثلا کله چې ته داخله شوی په رجب ميياشت کی نو ته دی طلاقه ئی يا د دوی يعنی د زوجينو نه بغير يې د بل کس د فعل پوری معلق کړل مثلا که ستا وورور يا څوی راغی ته دی طلاقه ئی ، پدی صورتونو کی ښځه ميراث ورلی شی ، مګر که خاوند دغه شرط په صحت کی د مذکور فعل پوری معلق کړی و اوبيا په مرض موت د خاوندکی موجود شی خاوند نه فارګرځی اونه ښځه ميراث ورلی شی.

و ان علق بفعل نفسه الخ : که خاوند د ښځی طلاق د خپل فعل پوری معلق کړی ، دغه شرط په مرض موت د خاوند کی موجود شی ښځه به ميراث ورې برابره خبره ده که تعليق په صحت کی وی او که په مرض کی وی برابره خبره ده چې خاوند لره د دغه فعل نه خلاصی وی لکه د اجنبی سړی سره خبری کول او که خلاصی نه وی لکه د طعام خوړل همدارنګه د ماسپښين مونځ د مور او پلار سره خبری کول و غيره.

و ان علق بفعلهافان كانا اى التعليق والشرط في مرضه والفعل لها منه بد لا ترث و ان لم يكن لها بد منه ترث ، و ان كان اى التعليق في صحته لا ترث الا فيما لا بد لها منه عند ابى حنيفةؒ و ابى يوسفؒ خلافا لمحمدؒ و زفرؒ فانها لا ترث عندهما لانه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها بماله هذا عبارة الهداية و معناها ان امرأة الفار انما ترث ان وُجد من الزوج في مرض موته صنع في ابطال حقها بعد ما تعلق حقها بماله بسبب المرض و لم يوجد ذلك صنع لان التعليق كان في صحته بل المرأة أبطلت حقها باتيانها بذلك الفعل فجوابهما ان الفعل لا بد لها منه فهي مضطرة الى الاتيان به فصار فعلها مضافا الى الزوج كما في الاكراه.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح : او که طلاق نی معلق کړ د ښځی د فعل پوری نو که تعلیق او شرط دواړه په مرض موت د خاوند کی ؤ او ښځی لره هم د دغه فعل نه خلاصی ؤ بیا میراث نشی ورلی ځکه ښځی کولی شو چې دغه فعل ونه کړی کله چې دغه فعل وکړ گویا چې دغه ښځه د طلاقو په واقع کیدو باندی راضی وه نو خاوند فار بالطلاق و نه گرځیده ، که ښځی لره د دغه فعل ځخه خلاصی نه ؤ بیا میراث ورلی شی ځکه چې ښځه اوس د دغه کار کولو ته محتاجه ده دغه کار کول د دی په رضا ځه دلالت نکوی ، که تعلیق په صحت کی او شرط په مرض کی ؤ بیا ښځه میراث ورلی نشی خو که ښځی لره د دغه فعل ځخه خلاصی ؤ ځکه د دی فعل په کولو سره د طلاقو په واقع کیدو باندی راضی وه سره د دی چې ښځی چه دی ځان تری ساتلی شو او که دغه ښځی لره د دغه فعل ځخه خلاصی نوی د امام ابو حنیفهؒ او ابو یوسفؒ په نزد میراث ورلی شی ځکه خاوند ښځه د دغه کار کولو ته مجبوره کړه پس نسبت د فعل په خاوند ته کیږی ځکه خاوند ذریعه د دی وگرځیده نو خاوند فار بالطلاق وگرځیده ، امام محمد او زفرؒ وائی چې ښځه میراث نشی ورلی ځکه د خاوند ځخه په حالت د مرض موت د ده کی څه صنع او کار موجود شوی ندی ځکه تعلیق په صحت کی ؤ .

بعد تعلق حقها بمالها الخ : د ورځو حق د مورث د مال پوری په حالت د موت د خاوند کی تعلق نیسی یعنی د دی ځخه مخکی د ورځو حق د مورث د مال پوری هیڅ تعلق نلری کله چې مورث په مرض موت مریض شی د ده په مال کی د ورځو حق پیدا شو همدغه وجه ده چې مورث په مرض موت حالت کی د دریمی حصی نه زیات د ورځو د اجازی نه بغیر وصیت او احسان کولی نشی .

هذا عبارة الهدیة الخ : په هذا کی اشاره ده دی الفاظو ته (لانه لم یوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها بماله) . و معناها الخ : غرض د شارحؒ بیان د حاصل د اختلاف دی امام محمدؒ او امام زفرؒ وائی چې دغه ښځه میراث ورلی نشی ځکه ښځه د فار هلته میراث وړی چې د خاوند ځخه په حالت د مرض موت د ده کی داسی یو کار موجود شی چې د هغی حق پری باطل شی وروسته د هغی نه چې د دی حق د هغه مال پوری تعلق په سبب د مرض سره ونیسی لیکن د خاوند ځخه داسی یو کار موجود شوی ندی ځکه چې تعلیق په صحت کی ؤ بلکه ښځی خپل حق باطل کړ ځکه ښځی دغه کار باندی راتګ وکړ پس میراث نشی ورلی .

فجوابهما الخ : د شیخینو له طرفه جواب دا دی چې دغی ښځی ته د دغه کارنه خلاصی نه ؤ نو ښځه محتاجه وه : دی کار کولو ته نو د ښځی دغه کار نسبت خاوند ته وشو لکه د اکراه په صورت کی مثلا زید عمرو باندی زور واچوو چې د بکر مال تلف کړی ، که عمرو د بکر مال تلف کړ نو تاوان ئی په زید دی ځکه عمرو د زید لپاره یوه آله وگرځیده لکه چاړه د ذابح لپاره پس نقصان د ذابح دی نه د چاړی پس نسبت د تلف به زید ته کیږی همدارنګه پدی صورت کی نسبت د دغه فعل به خاوند ته کیږی (عبد الرشید صافی) .

و فی الرجعی ترث فی جمیع الأحوال.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه : د طلاق رجعی په تهولو حالاتو کی یعنی که طلاق د هغی په مطالبه وی او که نوی تعلیق د بنځی د فعل پوری وی او که د خاوند د فعل پوری او د غه کار نه خلاصی وی او که نوی ، میراث ورلی شی ځکه طلاق رجعی من کل وجه نکاح نه ختموی تر دی چې په عدت کی وطی روا ده او د غه رجعت گرځی نو سبب د میراث باقي دی ، کذا فی البنایه .

وخُصَّ ارثها بموته فی عدتها، ما اذا انقضت عدتهاثم مات لاترث اجماعا، وعبارة المختصر هکذا : و ان علق بینونتها بشرط و وُجِدَ فی مرضه ترث ان علق بفعله او بفعلها و لابد لها منه او بغیر هما و قد علق فی المرض فالحاصل ان التعلیق ان کان بفعله ترث مطلقا ، و ان کان بفعلها ولا بد لها منه فکذلك الا انه ان کان التعلیق فی الصحة ففیه خلاف محمدؒ و زفرؒ و ان کان لها منه بد لا ترث و ان علق بغیر فعلهمافان کان التعلیق فی المرض ترث و الا فلا .

تشریح او توضیح : خاص کړای شوی میراث د بنځی د خاوند د مرګ پوری په عدت کی یعنی بنځه هلته میراث ورلی شی چې د دی خاوند د دی په عدت کی مړ شی او که د عدت تیریدو څخه وروسته مړ شی بیا بالاتفاق د امام ابو حنیفهؒ او د امام شافعیؒ په نزد میراث ورلی شی .

قوله و عبارة المختصر الخ : شارحؒ د مختصر عبارت د دی لپاره رانقل کړ چې فرار په طلاق بائن کی راځی نه په طلاق رجعی کی او یو دوه او دری طلاقه به حکم کی سره برابر دی بل دا چې سره د اختصار نه یکی همدغه موضوع بیان شوی یعنی که خاوند د بنځی طلاق د یو شرط پوری معلق کړ او د غه شرط په مرض موت د خاوند کی موجود شی میراث به وړی خو که طلاق ئی د خپل فعله پوری معلق کړی ؤ ، یا د بنځی د فعله پوری او بنځی لره د هغه فعل د کولو نه خلاصی نه ؤ یا د زوجینو د فعل نه بغیر د بل فعله پوری ئی طلاق معلق کړی ؤ حال دا چه دا تعلیق په مرض کی ؤ ، حاصل د عبارت د مختصر دا شو چې که تعلیق د خاوند له فعله پوری ؤ بنځه مطلقا میراث ورلی شی یعنی که تعلیق په صحت کی وی او که په مرض کی برابره خبره ده چې خاوند لره د دغه فعل څخه خلاصی وی او که نوی .

که تعلیق د بنځی د فعل پوری ؤ او دغی بنځی لره د دغه فعل نه خلاصی نه وو او تعلیق هم د مرض په حالت کی ؤ بیا میراث ورلی شی که تعلیق په صحت کی ؤ او بنځی لره د دغه فعل څخه خلاصی نوی د امام ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ په مذهب بیا هم بنځه میراث ورلی شی او د امام محمد او امام زفر په نزد میراث ورلی نشی و وجهها ایضة قد مر . او که بنځی لره د دغه فعل څخه خلاصی ؤ بیا میراث ورلی نشی برابره خبره ده که تعلیق په صحت کی وی او که په مرض کی، که د زوجینو نه بغیر ئی د بل چا د فعل پوری طلاق معلق کړی ؤ اوس که تعلیق د مرض په حالت کی ؤ بیا بنځه میراث ورلی شی او که د مرض په حالت کی تعلیق نه ؤ نو میراث ورلی نشی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الرجعة

باب دی په بیان د رجعت کی

مصنف باب د رجعت د طلاق څخه وروسته څکه راوړ چې رجعت طبعا د طلاق څخه وروسته وی وضع ئی وروسته راوړه د دی لپاره چې وضع د طبعی سره موافق شی او رجعت په فتحی د را سره راځی او په کسری سره هم راځی خو افصح لفظ ئی دادی چې په فتحی سره راشی ، رجعت په لغت کی په معنی د رد سره راځی او استعمال ئی متعدی هم راځی لکه رَجَعْتُه الی اهْلِه ای رددته او لازمی هم راځی لکه رجع الی اهله .

فقهاو د دی تعریف داسی کړی دی چې : استدامة الملك القائم من وجهٍ . د رجعت لپاره پنځه شرائط دی (۱) لفظ د طلاقو به صراحةً مخکی ذکر وی یا د بعض کنائی الفاظو چې ذکر ئی مخکی شوی (۲) د طلاقو په عوض او بدله کی به مال نوی (۳) دری طلاقه واقع نکړی څکه د دری طلاقو څخه وروسته بیا رجعت نه صحیح کیږی (۴) بنځه به مدخول بها وی څکه غیر مدخول بها په یو طلاق سره هم بائنه گرځی (۵) عدت به موجود وی د عدت تیریدو څخه وروسته رجعت نه صحیح کیږی ، دغه ټول شرائط د متن څخه معلومیږی . هذا بعض ما اورته من فتح القدیر والعنایه و حاشیة الچلبی ج۴ص۱۴ . و من العینی شرح الکنز بحوالة تاج الهدایة بلغة البشتو ج۷ ص۱۹۶ .

هی فی العدة لا بعدها لمن طُلِّقَتْ دون ثلاث ای فی الحرة اما فی الامة فلا رجعة الا فی الواحدة و ان ابت بنحو راجعتُكِ و بوطیها و مسِّها بشهوة و بنظرة الی فرجها بشهوة هذا عندنا اما عند الشافعیؒ فلا تصح الا بالقول و نُدِبَ اشهاده علی الرجعة و اعلامها بها ای اعلام الزوج ایاها بالرجعة ، و ان لایدخل علَیها حتی یستأذنها ان لم یقصد رجعتها .

انجاح الحجة فی بیان الرجعة

رجعت خاوند لره جائز او ثابت دی په زمانه د عدت کی او د عدت تیریدو څخه وروسته ورته جائز ندی او رجعت د خاوند حق دی په نص سره ورته ثابت دی که فرضا خاوند رجعت باطلوی بیا هم نه باطلیږی تر دی پورې که بنځی ته طلاق ورکړی او ورسره ووائی چې زما لپاره به بیا رجعت هم نوی ، یا ما خپل رجعت باطل کړی بیا هم خاوند د رجعت ملکیت لری بل دا چې د عدت څخه مراد عدت د دخول دی نه عدت د خلوت څکه خلوت صحیحه اگر چې په حکم د وطی کی دی په وجوب د عدت کی لکن رجوع په خلوت کی نه صحیح کیږی ، کذا ذکره ابن الصلاح فی الاکمال ، رجعت د هغی بنځی لپاره ثابت دی چې هغه د دری طلاقو څخه په کمو سره طلاقه شوی وی او په طلاق رجعی سره څکه طلاق رجعی دوه دی د دری طلاقو وروسته رجوع شی کیدی ، بل دا چې طلاق بائن به نوی څکه د یو طلاق بائن نه وروسته هم رجعت نه صحیح کیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دوه طلاق رجعی د حری ښځی په باره کی دی د ویلزی په باره کی طلاق رجعی یو دی یعنی دیو طلاق څخه وروسته رجوع کیدای شی او د دوو څخه وروسته نشی کیدای ځکه دوه طلاقه د ویلزی په حر کی طلاق مغلظ دی چې د هغی څخه وروسته تحلیل ته ضرورت دی ، کما مر ۔ لکه څرنګه چې په طلاقو کی د ښځی رضاء شرط نه ده همدارنګه په رجعت کی هم شرط نده اګر چې ښځه انکار وکړی او په رجعت راضی نوی او خاوند ورته رجوع وکړی نو رجوع ئی بلکل صحیح ده ځکه الله تعالی فرمائی (فأمسکوهن بمعروف ۔ الایه) یعنی د ښځی د رضا او نه رضا څه شرط ئی پکی لګولی ندی کذا فی الکفایه ج۴ ص۱۵ ۔

قوله بنحو راجعتکِ الخ : مراد د دینه دا دی چې هغه الفاظ چه دلالت په رد او رجعت کوی لکه دا مذکور الفاظ نو پدی سره رجعت ثابتیږی او نیت ته پکی ضرورت نشته ځکه صریح الفاظ دی ، لیکن رجعت په دوه قسمه دی (۱) بالقول او (۲) بالفعل ۔ د احنافو په مذهب رجعت بالقول او بالفعل دواړه صحیح دی او د امام شافعیؒ په نزد یه بالقول سره صحیح کیږی نه په بالفعل خو هلته چې په قول قادر وی او که ګونګی و نو بیا د هغه رجعت بالاشاره هم صحیح کیږی ، لکن د کفائی والا وائی چې (ذکر فی المحیط اذا اراد الرجل ان یراجع امرأته فالاحسن ان یراجعها بالقول لا بالفعل لان صحة المراجعة بالقول متفق علیها و بالفعل مختلف فیها . الکفایة ج٤ ص١٤) مستحب طریقه دا ده چې بالقول وی ، د بالقول مثال لکه راجعتکِ یعنی ما تاته رجوع کړی یا داسی نور الفاظ او د رجعت بالفعل مثال چې په کورواللی سره وکړی یا په شهوت سره ورته لاس ورووړی ځکه بغیر د شهوت نه لاس ورورلو سره رجعت نه ثابتیږی ، یا د دی فرج داخل ته په شهوت سره نظر وکړی پدی سره د احنافو په نزد رجعت ثابتیږی ۔

قوله و نُدِبَ الخ : مستحب طریقه ده چه خاوند کله رجوع کوی خپلی معتدی ته نو چې دوه ګواهان عادلان مسلمانان نارینه یا یو سړی او دوه زنانه په رجعت باندی ګواه کړی چې له طلاق ورکولو څخه وروسته پده تهمت ونه لګی چې دی له مطلقی ښځی سره بغیر له رجعت نه وخت تیروی نو یه ګواهانو نیسولو سره به له تهمت څخه محفوظ شی او ګواهانو ته به ووائی چې تاسی ګواه اوسی چې ما خپلی ښځی ته بیرته رجوع وکړه لیکن د ګواهان اودرول مستحب طریقه ده که فرضا بغیر له ګواهانو قائمولو څخه رجعت وکړی رجعت ئی بلکل صحیح دی ، د امام شافعیؒ په یو قول بغیر له اشهاد نه رجوع نه صحیح کیږی ، دا د امام مالک یو قوم هم دی لیکن د امام مالک نه تعجب دی چې په ابتداد نکاح کی ئی اشهاد شرط کړی ندی او په رجعت باندی ئی شرط ګرځوی کذا فی العنایه ج ۴ ص۱۷ ، و تاج الهدایه ج۷ ص۲۰۱ ۔

و اعلامها الخ : خاوند به دغه معتده ښځه په خپل رجعت خبروی چې ما تاته رجوع کړی ، د دی لپاره چې د عدت څخه وروسته بل چا سره نکاح ونکړی چې ښځه به په لویه ګناه کی واقع شی ، ځکه د دی د ناخبری په وجه به د بل سره د نکاح کولو څخه وروسته کیدای شی چې وطی هم وکړی نو معصیت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کی بـه داخـله ښـی کـه خاونـد ښځـه په رجعت هم خبره نکړه نو بیا هم رجعت ته ځه نقصان نه رسیږی او رجعت بلکل صحیح دی کذا فی الکفایه .

و ان لا یدخل الخ : کـه چیـرته خاوند قصد د رجعت نه وِ نو خاوند به د دغه معتدی ښځی کورته بغیـر د هغـی د اجازته نه داخلیږی یعنی چې کورته داخلیږی په داسی طریقه به داخل شی چې هغه خبره شی چـه خـاونـد مـی راغی لکه په بعضی نسخو کی د ایذان یعنی د خبرولو لفظ راغلی چې هغه په غاړه تازه کـولـو یا په اواز کولو او یا د پیزار په تکولو سره چې خبره کړی . د دی لپاره چې کله په صرف نظر سره بغیـر لـه قـصـد نه هم رجعت رائـی نو بیا به خاوند دوباره طلاق ورکولو ته محتاج وی نو په ښځه به عدت اوږد شی او دا لوی جرم دی .

و لـو ادعـی بـعـد العدة الرجعة فيها و صدقته فهو رجعة و ان كذبته فلا ، و لا يمين عليها عـنـد ابـی حـنـيـفـةؒ فـان الـرجـعـة مـن الاشياء التی لا يمين فيها عند ابی حنيفةؒ ، و ان قال راجعتكِ فـقـالـت مـضـت مـدَّتِی فلا رجعة ای ان كانت المدة مدة تحتمل انقضاء العدة فـالـمـرأة تُـصَـدَّقُ في اخبارها بانقضاء العدة و هذا عند ابی حنيفةؒ ، و اما عندهما فتصح الرجعة لانها لم تخبر قبل الرجعة بانقضاء العدة فالظاهر بقاؤها كما في زوج امة أُخبِرَ بعد الـعـدة بـالـرجـعـة فـيـهـا لسيدها فصدقه و كذبته ، فان القول قولها عند ابی حنيفةؒ و اما عـنـدهـمـا فـالـقـول قـول الـمولی أو قال راجعتُكِ فقالت مضت عدتی و انكرا ای الزوج والسيد بمضي العدة .

تشریح او توضیح : کـه خاونـد دعـوه وکړه پس د عدت د تیریدو نه د رجوع کولو ښځی ته په عدت حالت کی چې ما تاته د عدت په حالت کی رجوع کړی او ښځی تصدیق د خاوند د خبری وکړ نو دا رجعت شو او که دواړه په حقیقت کی دروغجن وِ بیا دیانةً رجعت نـه ثابتیږی ، که ښځی د خاوند تکذیب وکړ چې تـه دروغ وائـی نـو رجـعـت نـه ثـابـتـیږی مگر که خاوند گواهان په رجعت قائم کړی بیا ثابتیږی که خاوند گواهان قائم نه کړل نو په ښځه باندی قسم نشته اگر چې ښځه منکره ده او منکر ته قسم دی لکه په حدیث مبارک کی چې راغـلـی (والیمین علی من انکر) لکن پدی صورت کی د امام ابو حنیفهؒ په نزد دغی ښځی ته قسم نشی ورکولی ځکه د امام ابو حنیفهؒ په نزد رجعت د هغه اشیاؤ څخه دی چې په هغی کی قسم نشـتـه یـعـنـی کـه مدعی گواهان قائم نکړی نو منکر ته پدی اشیاؤ کی قسم نشی ورکولی چې هـغـه نـهـه شـیـان دی دوه پـکـی اتفاقی دی چې د امام ابو حنیفهؒ او د صاحبینو په اتفاق سره پکی قسم نشی ورکولی چې هغه حدود او لعان دی .

مثـلا یـو سـړی بـل تـه ووائـی چې زما په تا حد قذف دی هغه بل انکار وکړی نو بالاجماع به قسم

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

منکر ته نشی ورکولی ځکه حدود په شبهاتو سره ختمولی شی ، او د لعان مثال لکه ښځه په خاوند دعوه وکړی چې تا په ما داسی تهمت لګولی چې په هغی سره لعان لازم دی او خاوند انکار وکړی نو بالاجماع منکر ته قسم نشی ورکولی ځکه دا هم په معنی د حد کی دی ، او نور اوه (۷) شیانو کی د امام ابو حنیفهؒ په نزد قسم ورکولی نشی او د صاحبینو په نزدیې ورکولی شی چې هغه دا دی (۱) نکاح چې ښځه یا سړی د نکاح دعوه وکړی او یو پکی منکر وی نو منکر ته به قسم نشی ورکولی (۲) رجعت چې خاوند یا ښځه د رجوع فی العدة دعوه وکړی او یو پکی منکر وی نو منکرته هم قسم نشته (۳) والفیء فی الایلاء ـ یعنی رجوع په ایلاء کی په ښځه او خاوند کی یوه دعوه وکړه چې په مده د ایلاء کی رجوع شوی او بل انکار کوی نو منکر ته قسم نشته (۴) په رق کی یعنی یو سړی مجهول النسب وی یعنی نسب ئی معلوم نوی او بل پری دعوه وکړی چې دا زما غلام دی او هغه انکار کوی یا مجهول النسب والا دعوه د غلامی کوی چې زه ستا غلام یم او بل انکار کوی نو منکر ته به قسم نشی ورکولی ـ

(۵) والاستیلاد یعنی ام ولده ګرځول مثلا یوی وینځی په خپل مولی دعوه وکړه چې زما دا بچی له تانه دی او مولی ئی انکار کوی نو په مولی قسم نشته د دی مسئلی عکس ځخه راځی چه مولی دعوه د دی وکړی ځکه استیلاد صرف د مولی په اقرار ثابتیږی نو دعوی ته څه ضرورت دی ـ

(٦) والنسب او په نسب کی قسم نشی ورکولی مثلا پلار په بچی دعوه وکړه چې دا زما بچی دی او ده نسب له ما څخه ثابت دی او بچی ئی انکار کوی نو منکر ته قسم نشته (۷) والولاء او په میراث کی یو سړی په معروف النسب والا باندی دعوه وکړه چه دا زما مُعْتق دی او یا د دی بر عکس وی نو پدی صورت کی منکر ته قسم نشته ، کذا فی البنایه ج۹ ص۳۳۰ ، الصبح النوری شرح پشتو مختصر القدوری ج۲ ص۳۰۳ کتاب الدعوی ـ قال الچلپی قال الزیلعی قال القاضی فخر الدین الفتوی علی انه یستحلف المنکر فی الاشیاء الستة یعنی فی هذه التی عدها سوی الحدود واللعان انتهی ـ

انما قال فی الاشیاء الستة نظرا الی اتحاد النسب والاستیلاد انتهی . فتح القدیر مع حاشیة الچلپی ج۷ ص ۱٦۹ ـ

اقول فلا تخفی علیك دقة العبارة : د سابقه عبارت او تشریح ځخه دا یو شک او شبهه زړه ته راځی چې ګویا امام ابو حنیفه حدیث مشهور چې (والیمین علی من انکر) دی ترک کړ په رای سره نو دا شک کول بی ځایه دی ځکه صاحب الکافی وائی چې د دی حدیث مشهور ځخه حدود او لعان خاص شوی نو دا هم جائز ده چې تخصیص د دی نورو صورتونو هم د حدیث نه په قیاس سره وشی ، صاحب العنایه وائی چې امام ابو حنیفهؒ انتفاء د وجوب د یمین نده کړی بلکه هغه وائی چې په حدودو کی کله په یمین سره څه فائده مرتبه نشوه نو پدی نورو صورتونو کی په یمین سره هم څه فائده نه مرتب کیږی ، فتح القدیر ج۷ ص۱۷۴ ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قوله و ان راجعتک، الخ : کـه خاوند ښځی ته وویل چې ما تاته رجوع وکړه ښځی فورا ورته وویل چې زما د عدت موده خو تیره شوی نو رجعت ثابت نه شو او که ښځی فورا جواب ورنکړ بلکه لګ وخت چپ شوه بیائی وویل چې زما عدت خو تیر شوی دی نو بالاتفاق رجعت صحیح شو ځکه ښځه د سکوت په وجه او فورا د جواب نه ورکولو په وجه متهمه شوه ، که ښځی د خاوند د وینا څخه مخکی ورته وویل چې زما عدت تیر شوی او بیا خاوند ورته وویل چې ما خو تاته رجوع کړی نو بالاتفاق د ښځی قول ته به اعتبار وی او که دواړو یو ځای خبری راویستی نو بیا هم رجعت نه ثابتیږی ، کذا فی الفتح -

او د متن په مسئله کی چې د ښځی قول ته اعتبار دی یعنی که دغه موده دومره وه چې احتمال د عدت د تیریدو پکی ؤ مثلا دری حیض اویا دری میاشتی وی یا زیاتی نو بیا د ښځی دا خبره چې زما عدت تیر شوی تصدیق کولی به شی خو سره د قسمه یعنی ښځی ته به قسم ورکولی شی او که د قسم څخه ئی انکار وکړو نو بیا رجعت ثابت شو په مخکی صورت کی د امام صاحب په نزد په رجعت کی قسم نه ؤ او دلته شته دی د دی وجه څه ده ؟ وجه د فرق ئی دا ده چې الزام د یمین د فائدی د نکول یعنی انکار لپاره راځی او دغه نکول د امام صاحب په نزد بذل دی او په رجعت کی بذل نه راځی - و تفصیله فاطلب فی کتاب الدعوی فی باب الیمین - پدی صورت کی ښځی ته بالاتفاق به قسم ورکولی شی دا ځکه چې په عدت کی د تزوج نه امتناع وی او د خاوند په کور کی حصاریدل وی او پدی کی بذل راتلای شی نو د دی وجی نه پدی ځای کی قسم راغی ، کذا حققه الزیلعی وابن الهمام قاله الچلپی فی حاشیته ج۲ ص۱۸، د صاحبینو په نزد د متن پدی صورت کی رجعت صحیح دی ځکه دغی معتدی ښځی خپل خاوند ته مخکی د رجعت څخه خبر نه ؤ ورکړی چه زما عدت تیر شوی نو ظاهره دا ده چې د دی عدت باقی ؤ -

امام ابو حنیفهؒ وائی چې دلته تهمت ته اعتبار نشته ځکه دا ښځه د خپل ځان په حق کی امینه ده نو د دی وینا ته به اعتبار وی لکه د وینزی په صورت کی چې د یو سړی وینځه وه او بل ته ئی په نکاح کړه نو خاوند ئی طلاق ورکړ بیا د دی وینزی خاوند د وینزی بادار ته خبر ورکړ پس د عدت تیریدو نه چې ما د عدت په وخت کی بیرته خپلی ښځی ته رجوع کړی ، نو بادار تصدیق د وینزی د خاوند وکړ چې ته رښتیا وائی او دغی معتدی وینزی تکذیب د خپل خاوند وکړ چې ته دروغ وائی ما ته تا په عدت کی رجوع نده کړی نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد د ښځی وینا ته اعتبار دی او د صاحبینو په نزد د بادار وینا ته اعتبار دی صاحبین وائی چې بادار په هغه شی اقرار وکړ کوم چې خالص حق د ده ؤ نو د ده اقرار ته به اعتبار وی لکه څرنګه ئی چې په وینزه باندی اقرار په نکاح سره کړی ؤ ، امام ابو حنیفهؒ وائی چې د رجوع صحی والی او نه صحی والی تر قیام او وجود د عدت پوری او د انقضاء او ختمیدو د عدت پوری مبنی او متعلق دی یعنی که عدت موجود ؤ نو رجوع صحیح ده او که عدت موجود نه ؤ نو رجوع صحیح نده او ښځه به امینه ګرځولی شی ، او کوم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خبرنی چې د عدت د تیریدو ورکړی هغه به منلی شئ د مولی وینا ته پدیکی هیڅ اعتبار نشته ـ

کـه پدی صورت کی مولی د ده تکذیب کوی او وینزه ئی تصدیق کوی نو بیا بالاتفاق د مولی وینا نه اعتبار دی فرق په دواړو مسئلو کی د امام ابو حنیفهؒ په نزد دا دی چې په وروستی صورت کی د بنځی عدن تیر شوی فی الحال او خاوند وینزی ته خبر د عدت تیریدو څخه وروسته ورکړ نو په ملک متعی کی د مولی حق پیدا شو نو د مولی وینا ته به اعتبار وی او د بنځی وینا ته اعتبار نشته چې د مولی د حق ابطال وکړی اوپه اول صورت کی چې مولی تصدیق په رجعت باندی وکړ نو ده په خپله اقرار په قیام د عدت سره وکړ په وخت د رجعت کی او د عدت سره د مولی ملک او حق نه ظاهریږی ، کذا فی الهدایه ـ او قال الخ : یا خاوند دغی وینزی ته ووائی چې ما تاته رجوع وکړه وینزی فورا وویل چې زما عدت خو تیر شوی نو خاوند د دی وینزی او بادار د دی دواړو انکار وکړو چې عدت ندی تیر شوی د امام ابو حنیفهؒ په نزد بیا هم د بنځی قول ته اعتبار دی ـ

و ان انقطع دم آخر العدة لعشرة ایام تمت ولاقل منها لا حتی تغتسل او یمضی علیها وقت فرض او تیمم فتصلی ، و لو نسیت غسل عضو راجع و فیما دونه لا ، ای نسیت غُسلَ ما دون العضو فحینئذٍ لا تصح الرجعة لانه لا اعتبار لما دون العضو فکانها اغتسلت و مضت عدتها .

تشریح او توضیح : او کـه د آخر عدت وینه ودریده چې هغه دویم حیض دی په (امه) کی او دریم حیض دی په (حره) کی نو که حیض لس (۱۰) ورځی او لس ورځی حیض هم مکلمل شو نو عدت ختم شو او رجعت هم ختم شو د عدت تیریدو څخه وروسته نشی کیدای ، او که د حیض لس ورځی مکملی نه شوی بلکه د لسو نه مخکی حیض و دریده نو عدت پوره ندی او رجعت هم ختم ندی تر دی پوری چې غسل وکړی او یا د یو فرضی لمونځ وخت مکمل تیر شی او که اوبه نوی نو چې تیمم وکړی او بیا فرضی یا نفلی مونځ اداء کړی څکه چې د لسو ورځونه مخکی بیا احتمال د راګرځیدو د حیض شته ـ

قوله و لو نسیت الخ : او که د حیض څخه ئی غسل کوه او د یو اندام وینځل ئی لکه لاس مثلا هیر شو نو خاوند ته رجوع کول صحیح ندی چې رجوع وکړی څکه مکمل غسل موجود نشو او که د یو اندام نه ئی کم هیر شو مثلا یوه ګوته نو پدی صورت کی رجعت نه صحیح کیږی څکه د یو اندام نه کم ته اعتبار نشته ګویا چې دغی بنځی مکمل غسل وکړ او عدت ئی تیر شو ـ

و لو طلق حاملا او من ولدت منکرا وطیها فله الرجعة ای طلق امرأته وهی حامل فانکر وطیها فله الرجعة .

بیان : یو سړی خپله بنځه طلاقه کړه او بنځه ئی حامله وه د طلاق وخت کی ، د وطی کولو نه ئی انکار وکړ چې ماورسره وطی نده کړی او چې دا حمل ئی له ما څخه ندی نو خاوند ته حق د رجوع شته ـ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او یائی ښځی بچی راوړ او د بچی پیدا کیدو څخه وروسته ئی طلاق ورکړ او خاوند منکر ؤ د دی د وطی کولو نه یعنی چه ما ورسره وطی نده کړی یعنی دا بچی له مانه ندی نو خاوند ته په موده د عدت کی د دی طلاقو نه وروسته رجوع صحی ده په دواړو صورتونو کی . یعنی د حمل او ولادت په صورت کی چې خاوند د وطی نه انکار کوی چې داحمل اودابچی له ما څخه ندی نوشریعت خاوند دروغجن وګڼه ، او د ده انکار ته ئی هیڅ اعتبار ورنکړ ځکه حدیث مبارک کی راځی چې ولد یعنی بچی د فراش لپاره وی یعنی د صاحب الفراش لپاره وی یعنی چې یو سړی د یو ښځی سره نکاح وکړی او د شپږو میاشتو نه وروسته بچی پیدا شی نو دا به د ده بچی وی اګر که خاوند تری انکار کوی چې دا زما بچی ندی .

اقول فی قوله فله الرجعة تساهل لان وجود الحمل وقت الطلاق انما یعرف اذا ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق فاذا ولدت انقضت العدة فلا یملك الرجعة فیکون المراد بالرجعة الرجعة قبل وضع الحمل فیکون المراد انه ان راجع قبل وضع الحمل فولدت لاقل من ستة اشهر یحکم بصحة الرجعة السابقة و لا یراد انه یحل له الرجعة قبل وضع الحمل لانه لما انکر الوطی والشرع لا یحکم بوجود الحمل وقت الطلاق بل انما یحکم اذا ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الطلاق فلم یوجد تکذیب الشرع قبل وضع الحمل فالصواب ان یقال و من طلق حاملا منکرا وطیها فراجعها فجاء ت بولد لاقل من ستة اشهر صحت الرجعة ، واما مسئلة الولادة فصورتها انه طلق امرأته التی ولدت قبل الطلاق منکرا وطیها فله الرجعة ، و انما تصح الرجعة فی مسئلتی الحمل والولادة مع انکاره الوطی لان الشرع کذبه فی انکاره الوطی لان الولد للفراش.

تشریح او توضیح : غرض د شارح پدی عبارت سره راوړل د یو اعتراض دی په عبارت د مصنف باندی هغه داسی چې عبارت د مصنف څخه مقصود صفا نه معلومیږی او مصنف پکی تساهل او چشم پوشی کړی ده هغه داسی چه کله سړی خپله ښځه طلاقه کړه او ښځه ئی حامله وه او خاوند انکار هم د وطی نه وکړی چې ما له دی سره جماع نده کړی ، او دا حمل هم زما څخه ندی نو د خاوند په ګمان رجعت نه صحی کیږی ځکه چې رجعت په عدت کی وی او د غیر مدخول بها لپاره عدت نشته دی او د مصنف د دی عبارت څخه دا معلومیږی چې ده لره رجعت شته او د ده زعم لره اعتبار نشته ، او دا خبره صحیح نه ښکاری ځکه شریعت د ده تکذیب ندی کړی ځکه وجود د حمل په وقت د طلاق د یقینی طور هلته معلومولی شی چې ښځه د وخت د طلاق څخه اخوا د شپږو میاشتو نه مخکی بچی راوړی نو معلومه به شی چې دغه په وخت د طلاقو کی حامله وه نو کله ئی چې بچی راوړ نو عدت په وضع د حمل سره ختم شو او د عدت نه وروسته رجعت نه صحی کیږی نو د مصنف د کلام معنی او توجیه څه شوه ؟

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بیا به توجیه د مصنف د کلام دا شی چې مراد د رجعت نه قبل وضع الحمل دی یعنی که خاوند د وضع د حمل نه مخکې ښځی ته رجوع وکړی او بیا ښځه د شپږو میاشتو نه مخکې بچی راوړی نو بیا به حکم او فیصله کولی شی چې دا مخکنی رجعت چې کوم په حالت د حمل کی واقع ؤ نو هغه صحیح دی او دا خبره نه صحیح کیږی چې ده ته مخکی د وضع د حمل څخه رجعت روا دی ځکه چې کله خاوند د وطی نه انکار وکړ او شرع په وخت د طلاق کی په وجود د حمل باندی فیصله نکوی بلکه هلته فیصله کوی چې کله ښځه د وخت د طلاقو نه د شپږو میاشتو نه مخکی بچی راوړی نو شریعت د ده تکذیب ونکړ مخکی د وضع د حمل نه او کله چې شریعت د ده تکذیب ونکړ نو د ده انکار صحی ثابت شو نو بیا رجعت څنګه ورته روا دی ؟

نو بایدې چې مصنف داسی ویلی وائی چې چا ښځه طلاقه کړه او حال دا چې ښځه حامله وه او سړی انکار کوه : وطی کولو د دینه او بیا هم دغه خاوند ورته رجوع وکړه او ښځی د شپږو میاشتو څخه مخکی بچی راوړ ، و سابقه رجعت ئی صحیح شو نو مصنف به د اعتراض نه بچ شوی ؤ ـ

و اما مسئلة الولادة الخ ـ د دی مسئلی تفصیل د دی مذکور اعتراض نه مخکی بیان شوی فلانعیده ثانیا والله الموفق .

و ان خلا بها فانکر فلا ای لا تصح رجعتها لانه انکر الوطی و لم یوجد تکذیب الشرع نکاره فیکون انکاره حجة علیه ، و انما یتاکد المهر بالخلوة لانها سلمت المعقود علیه لا لأنه قبض المعقود علیه بان وطیها ، فإن طلقها فراجعها فجاء ت بولد لاقل من سنتین صحت ، هذه المسئلة متعلقة بمسئلة الخلوة صورتها انه خلا بامرأته و انکر وطیها ثم طلقها فراجعها الی آخره فانها اذا ولدت لاقل من سنتین من وقت الطلاق یثبت نسب هذا الولد منه اذ هی لم تقرّ بانقضاء العدة والولد یبقی فی البطن فی هذه المدة فلا بُدَّ من ان یُجعل الزوج واطیا قبل الطلاق لا بعده لانه لو لم یطأ قبل الطلاق یزول الملك بنفس الطلاق فیکون الوطی بعد الطلاق حراما فیجب صیانة فعل المسلم عنه فاذا جعل واطیا قبل الطلاق تصح الرجعة .

وضاحت : او که د ښځی سره ئی خلوت یعنی ځانته والی وکړ بیائی طلاق ورکړ او د ښځی د وطی کولو څخه منکر ؤ یعنی چې ما ورسره جماع نده کړی نو اوس که خاوند رجوع کوی نو رجوع ئی صحی نده ځکه چې سړی په خپل اقرار نیولی شی او شرعی هم ده ده انکار تکذیب ندی کړی او ده په خپل ځان اقرار وکړ چې ما وطی نده کړی له دی سره ، او رجعت په هغه عدت کی صحی کیږی چې هلته جماع شوی وی او په عدت الخلوت کی رجعت نه صحی کیږی او په مخکنی دوه مسئلو د حمل او ولادت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کی هم خاوند اقرار کړی ؤ لکن هلته حمل او ولادت اقرار لره باطل وګرځوه او په دی مسئله کی دا نشته .

قوله و انما یتأکد الخ : دا دفع دیو اعتراض ده هغه داسی چې د مهر وجوب چې راځی نو په خلوت سره راځی همدارنګه کمال د مهر هم په خلوت سره راځی دا دلالت پدی کوی چې خلوت قائمقام د وطی دی؟ نو شارح جواب وکړ چه دا د دی وجی ځخه نه ده چې خلوت مستلزم دی وطی لره او یا خلوت من کل وجه په حکم د وطی کی دی بلکه دا د دی وجی ځخه چې ښځی معقود علیه یعنی منافع د ځیلی بضع خاوند ته سپارلی ؤ او منع کړی نی تری نه وو ، او د دی وجی ځخه نه چې خاوند معقود علیه قبضه کړی ؤ یعنی وطی ورسره کړی وه .

فان طلقها الخ : دا مسئله هم د مخکښې مسئلی پوری تعلق لری یعنی هغه ښځه چې خاوند ورسره خلوت کړی ؤ او بیائی د وطی نه انکار کړی ؤ بیائی طلاق ورکړ بیائی رجوع ورته وکړه بیا دغی ښځی د طلاقو ځخه وروسته د دوو کلو ځخه په کمه موده کی بچی راوړ نو سابقه رجعت نی صحی شو ځکه معلومه شوه چې ښځه مدخول بها وه او رجعت په عدت کی ؤ ، او د دغه بچی نسبت د دغه خاوند ځخه ثابت شو ځکه ښځی اقرار ندی کړی چې زما عدت تیر شوی او بچی خو د مور په ګیډه کی تر دی مودی پاتی کیدای شی نو معلومه شوه چې خاوند له دغی سره وطی قبل الطلاق کړی وه نه بعد الطلاق ځکه چې که خاوند قبل الطلاق ورسره وطی نوی کړی نو بیا خو خاوند که بعد الطلاق ورسره وطی وکړی نو دا خو بیا زنا شوه ځکه چې غیر مدخول بها په نفس طلاق سره بائنه ګرځی ، او د خاوند ملک تری ختمیږی او د ملک د ختمیدو ځخه وروسته وطی کول حرام دی نو پکار ده چې د مسلمان فعل د حرامو ځخه وساتلی شی یعنی په مسلمان ښه ګمان پکار دی نو چې کله خاوند قبل الطلاق وطی کونکی وګرځیده نو رجعت به صحی شی .

و لو قال اذا ولدتِ فانتِ طالقٌ فولدت ثم آخر ببطنین فهو رجعة المراد ببطنین ان یکون بین الولادة الاولی والثانیة ستة اشهر او اکثر اما اذا کان اقل یکون ببطن واحد ، و انما تثبت الرجعة لانها طلقت بالولادة الاولی ثم الولادة الثانیة دلت علی انه راجعها بعد الولادة الاولی لیکون الوطی حلالا ، اما اذا کانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت الرجعة لان علوق الولد الثانی کان قبل الولادة الاولی .

تشریح او توضیح : که یو سړی خپلی ښځی ته وویل چې که تا بچی راوړ نو ته دی طلاقه ئی نو که هغی ښځی بچی وزیږوه بیا ئی بل وزیږوه په دوه ګیډو سره نو دا دویم بچی به رجعت حسابیږی ، مراد د بطنینو دا دی چې د اول ولادت او دویم ولادت تر منځ شپږ میاشتی یا زیاتی وی او که د شپږو میاشتو نه کم وی نو دا به بطن واحد وی ، نو په دویم بچی سره رجعت ځکه ثابتیږی چې ښځه په اول ولادت سره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاقه شوه او کله ئی چې دویم ښځې راوړ نو معلومه شوه چې خاوند ښځې ته د اول ولادت نه وروسته رجعت کړی او علوق د ولد ثانی په وطی حادثی سره راغلی پس له طلاقه او وطی په زمانه د عدت کی رجعت حسابیږی او رجوع پس له ولادت اولی څخه ځکه ثابته شوه چې وطی حلاله راشی ځکه د مطلق ښځی وطی کول بی له قصد د رجعت څخه حرامه ده و هو بعید عن شأن المسلم ۔

او که دوه ښځی ئی په یوه ګیډی سره راوړ یعنی د دواړو بچو تر منځ د شپږ میاشتو نه کمه موده، نو بیا رجعت نه ثابتیږی ځکه چې علوق د ولد ثانی د اولنی بچی د ولادت نه مخکی و ځکه چې ماشوم د شپږو میاشتو څخه مخکی نه پیدا کیږی نو معلومه شوه چې علوق د ولد ثانی د ولادت د اول بچی څخه مخکی و فلا یدل ذلك علی وطی حادث بعد الولادة الاولی لیکون رجعة ۔

و فی کلما ولدتِ فولدت ثلاثة بطون یقع الثلاث و الولد الثانی رجعة کالثالث و علیها العدة بالحیض ای عدة الطلاق الثالث الذی وقع بالولادة الثالثة ،و مطلقة الرجعی تتزین لیرغب الزوج فی رجعتها و لا یسافر بها حتی یُشهِد علی رجعتها وله وطیها هذا عندنا و اما عند الشافعی لا یحل وطی مطلقة الرجعی حتی یراجع بالقول و عندنا الوطی یصیر رجعة .

تشریح او توضیح : یو سړی خپلی ښځی ته وویل چې هر کله تا بچی راوړ نو ته دی طلاقه ئی نو دغی ښځی دری بچی راوړه په مختلفو ګیډو سره یعنی د هر یو بچی تر منځ شپږ میاشتی یا زیاته موده وه نو دری واړه طلاقه واقع شول خو کله چې ښځی اول بچی راوړ نو یو طلاق واقع شو او ښځه معتده وګرځیده او په دویم بچی سره خاوند بیا رجوع کونکی وګرځید ځکه دا علوق د ولد ثانی په وطی حادثی سره په عدت کی وګرځولی شو نو کله ئی چې دا دویم وزیږوه نو دویم طلاق واقع شو ځکه د کلمی د کلما سره چې د تکرار لپاره راځی یعنی ترلی شوی ، او په دریم ولد سره بیا رجوع کونکی شو او کله ئی چې دریم بچی وزیږوه نو دریم طلاق هم واقع شو نو اوس ښځه د دی دریم طلاق عدت په حیض سره تیروی که ذوات الحیض وه او که آیسه وه نو بالاشهر به عدت تیروی ، و سائر فروعاتها فاطلب من فتح القدیر والهدایه ۔

و مطلقة الرجعی الخ : کومه ښځه چې په طلاق رجعی سره طلاقه کړل شی او عدت تیروی نو مستحبه ده دغی ښځی لره چې خپل لباس او خپل هیئت او شکل و شباهت بنائسته کړی چې خاوند بیرته میلان او رجوع ورته وکړی ۔

و لا یسافر الخ : او خاوند ته حلال ندی چې دغی ښځی سره سفر د رجعت نه مخکی وکړی او که سفر ورسره کوی نو چې کله ورته رجوع کوی نو مستحب طریقه دا ده چې په خپل رجعت باندی ګواهان قائم کړی چې د خلکو د تهمت نه بچ شی ، او خاوند ته دا حق هم شته چې د دغی معتدی ښځی سره وطی وکړی د امام ابو حنیفة په نزد ځکه د امام صاحب په نزد وطی سره رجعت راځی چه دیته رجعت بالفعل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وائی ، و تفصیله مړ . او د امام شافعیؒ په نزد کومی ښځی ته چې طلاق رجعی ورکړل شی نو د هغی وطی کول جائز ندی تردی پورې چې خاوند ورته رجوع بالقول وکړی .

و نکاح مبانةٍ بلا ثلاث فی عدتها و بعدها و لا تحل حرة بعد ثلاث و لا امة بعد ثنتین حتی یطأها غیره بنکاح صحیح ، و تمضی عدة طلاقه او موته هذا عند الجمهور و عند سعید بن المسیبؒ لا یشترط وطی الزوج الثانی بل یکفی مجرد النکاح استدلالا بقوله تعالی (حتی تنکح زوجا غیره) و لنا حدیث العسیلة و هو حدیث مشهور تجوز الزیادة به علی الکتاب فیکون التحلیل بدون الوطی مخالفا للحدیث المشهور حتی لو قضی القاضی به لا ینفذ .

تشریح او توضیح : د نکاح لفظ یا عطف دی په وطیها لفظ باندی او فی عدتها لفظ د نکاح پورې متعلق دی نو معنی دا شوه چې خاوند لره جائز د ی نکاح د هغی مبانی چې بلا ثلاث وی په عدت د دی کی او پس له عدت د دینه ، او یا نکاح لفظ مبتدأ دی او خبرئی فی عدتها دی نو معنی دا شوه چې و نکاح مبانة بلا ثلاث او ثابتة فی عدتها و بعد العدة ـ نو خلاصه د عبارت دا ده چې کومه ښځه د دری طلاقو څخه په کمو طلاقو یعنی یو یا دوو طلاقو سره بائنه شی نو خاوند له دغی ښځی سره د عدت په حالت کی هم نکاح کولی شی او د عدت څخه وروسته هم ورسره نکاح بغیر د تحلیل څخه کولی شی ځکه د دری طلاقو څخه په کمو طلاقو سره محلیت مطلقا نه منعدم کیږی او کله چې حری ښځی ته دری طلاقه ورکړی او ویښزی ته دوه طلاقه ورکړی نو اول خاوند ته حلاله نده چې وطی ورسره وکړی ، ځکه حره ښځه په دری طلاقو سره او ویښزه په دوو طلاقو سره مکمل د خاوند له نکاح څخه اوځی چې د خاوند ورسره کوروالی کول هم روا ندی تر دی چې کله د اول خاوند نه عدت پوره شی او بیائی بل کس په نکاح صحیح سره په نکاح کړی نه په نکاح فاسدی سره .

نکاح فاسده دیته وائی چې د نکاح د صحت یو شرط لکه گواهان و غیره پکی نوی ، همدارنګه په زنا سره هم تحلیل نه راځی ، او د نکاح صحیح څخه وروسته چې دویم خاوند ورسره وطی وکړی او بیائی هغه پخپله خوښه طلاقه کړی او عدت ئی تیر شی او بیائی دویم خاوند مړ شی او عدت ئی تیر شی نو د هغه څخه وروسته اول خاوند ته دا ښځه حلاله ده چې نکاح ورسره وکړی او د دویم خاوند وطی کول پکی شرط په باب د تحلیل کی د جمهورو علماء مذهب دی نزدی که دویم خاوند قبل الدخول ورته طلاق ورکړی او یا قبل الدخول مړ شی نو تحلیل نه راځی او د اول خاوند لپاره حلاله نده ، او د سعید بن المسیبؒ په نزد د زوج ثانی وطی پکی شرط نده بلکه صرف نکاح هم کافی ده په دی ایت کریمه دلیل نیسی (حتی تنکح زوجا غیره) معنی : تر دی پورې چې د بل خاوند سره نکاح وکړی ، نو الله پاک غایه د حرمت د مطلقی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثلاثه په زوج اول باندی هغه نکاح د دغی ښځی ده د زوج ثانی سره او وطی ئی پکی ذکر نکړه نو معلومه شوه چه وطی پکی شرط نده ۔

او جمهور علماء چه وطی پکی شرط کوی دوئی هم دوه ډلی دی (۱) یوه ډله وائی چې مراد د نکاح نه پدی ایت کی وطی وی ځکه نکاح په لغت کی ضم ته وائی او ضم په وطی سره حقیقتا راځی او د نکاح استعمال په وطی کی په قرآن کریم کی هم راغلی چې (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح ۔ الایه) نو د نکاح نه مراد دلته وطی دی نو بنا پدی کتاب الله هم دلالت کوی په اشتراط د وطی سره، او بله دا چې که لفظ د نکاح په معنی د عقد سره شی نو بیا خو لفظ د زوج چې کوم په ایت کی ذکر دی کافی ؤ، او که لفظ د نکاح په معنی د عقد واخلی نو تکرار لازمیږی ځکه چې د نکاح لفظ هم په معنی د عقد سره شو او لفظ د زوج هم دلالت په عقد سره کوی نو تکرار راغی او که لفظ د نکاح په وطی حمل کړای شی نو دی سره تاسیس راځی او تاسیس اولی دی د تاکید او تکرار دواړو نه ۔

او دویمه ډله د جمهورو وائی چې نکاح اګر چې حقیقت دی په عقد کی لکن مجاز دی په وطی کی چې دغه ښځه خپل خاوند په وطی سره په ځان قادره کړی او قرینه پری هغه احادیث دی چې کوم دلالت کوی په اشتراط د وطی باندی ۔

او دا احادیث د دواړو ډلو د جمهورو لپاره دلیل دی په اشتراط د وطی باندی چې یو له هغی نه حدیث د عسیله دی هغه داسی دی چې بی بی عائشهؓ فرمائی چې د رفاعه القرظی ښځه نبی کریم ﷺ ته راغله او ورته ئی وویل چې یا رسول الله ﷺ چې زه د رفاعه په نکاح کی وم او رفاعه ماته طلاق راکړ بیازه عبد الرحمن بن الزبیر په نکاح واخستم او د عبد الرحمن بن الزبیر داسی شی ؤ لکه زما د تیکری څنډه یعنی اندام مخصوصه ئی د کار نه ؤ مړ پرؤ نو نبی ﷺ ورته وخندل او ورته ئی وفرمائیل چې ته دا غواړی چې بیرته رفاعه ته لاړه شی او د هغه سره نکاح وکړی ؟

نو دغی ښځی ورته وویل چې هو ! نو نبی کریم ﷺ ورته وفرمائیل چې داسی نشی کیدای تر دی چې ته د عبد الرحمن ګبین گوتی وځکی او هغه ستا ګبین گوتی وځکی یعنی هغه له تاسره کوروالی وکړی او دواړه خوند حاصل کړی ۔ عُسَیْلَه تصغیر د عسل دی او عسل شهدو ته ویل کیږی نو پدی لفظ کی هم یو قسم لطافت موجود دی، نو دا مشهور حدیث دی، او په مشهور حدیث سره په کتاب الله باندی زیادت جائز دی نو که تحلیل بغیر له وطی نه راشی نو دا به مخالف شی د حدیث مشهور سره قال صدر الشهید و من افتی بهذا القول فعلیه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. فتح القدیر ج٤ ص٣٣ ۔ تر دی که قاضی په تحلیل بدون الوطی باندی یعنی په قول د سعید بن المسیب باندی فیصله وکړی نو فیصله به ئی نه جاری کیږی ځکه د ده فیصله د حدیث مشهور او د اجماع الامت څخه مخالفه ده ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والمراهق يحلل لا سيدها المراهق هو صبي قارب البلوغ و يُجامع مثله و لا بد من ان يتحرك آلته و يشتهي و كره النكاح بشرط التحليل و تحل للاول والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث فمن طلقت دونها و عادت اليه بعد آخر عادت اليه بثلاث خلافا لمحمد والمبانة بثلاث لو قالت حُلِّلْتُ في مدة تحتمله و غلب على ظنه صدقها حلت للاول قيل اقل تلك المدة تسعة و ثلاثون يوما لانه لا بد من ثلاث حيض و طهرين فاقل مدة الحيض ثلاثة ايام و اقل الطهر خمسة عشر يوما .

تشریح او توضیح : او مراهق هلک تحلیل راوستلي شی له وجی د اطلاق د حدیث د عُسیلی ، ځکه دا تقاضا د دی کوی چې تحلیل وطی د زوج ثانی ده په داسی شان چې لذت حاصل شی او همدغه معنی په هغه معصوم کی موجوده ده چې مکمل بلوغ ته رسیدلی نوی خو ورنزدی وی او د ده (هم مثله) وطی کولی شی او اندام مخصوصه د ده کی حرکت په شهوت سره رائی نو په ده سره تحلیل رائی خو په تحلیل کی مکمل بلوغ شرط ندی .

او دا هم معلومه شوه چې د مراهق نه په کم عمره سره تحلیل نه رائی بعضی علماؤ یوه حیله د تحلیل لپاره ذکر کړی چې کومه ښځه غواړی چې اول خاوند ته بیرته راشی او د دویم خاوند د وطی کولو نه شرمیږی نو داسی یو ماشوم سره به نکاح وکړی چې د کور والی په مسئلو نه پوهیږی او د هغه ماشوم اندام مخصوصه به په خپل فرج یعنی اندام مخصوصه کی داخل کړی او پکی وبه ئی خوزوی نو د اول خاوند لپاره حلاله شوه ، نو دا حیله ناروا او باطله ده ځکه شرط په تحلیل کی خوند ځکل د جماع دی د دواړو طرفینو څخه په بیان د حدیث سره صرف ذکر داخلول ندی لکه سلائی په رنجومه کی ، او د بادار وطی د تحلیل لپاره کافی نده یعنی که د وینزی خاوند خپله ښځه طلاقه کړه بیا د دی وینزی بادار دغه وینزه په ملک یمینی سره بعد العدت وطی کړه نو د زوج اول لپاره حلاله نشوه ځکه غایه د حرمت لپاره نکاح د زوج ثانی ده او سید ته زوج نشی ویلی کذا فی العنایه ج۴ ص ۳۴ .

قوله وکره النکاح : او مکروه ده نکاح په شرط د تحلیل سره یعنی که یو سړی د یوی ښځی سره نکاح په دی شرط وکړی چه دی به ئی وطی کوی او بیا به ئی بیرته طلاقوی چې اول خاوند ته ورشی نو دغه نکاح مکروه تحریمی ده ځکه حدیث کی راغلی .

(لعن الله المحلل والمحلل له (الحدیث) الله پاک لعنت کړی په تحلیل کونکی او په هغه کس چې د هغه لپاره تحلیل کولی شی ، لکن که په شرط د تحلیل سره ئی نکاح وکړه او وطی ئی ورسره وکړه او بیائی طلاق ورکړ نو د عدت نه وروسته د اول خاوند لپاره حلاله ده اګر چې په داسی نکاح او تحلیل سره ګنهګار شو ، لکن که د دواړو نیت د تحلیل و خو په ژبه ئی وینا د تحلیل ونکړه نو بیا ګنهګار ندی او نکاح هم صحی شوه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دغه سړی ته به الله پاک اجر او ثواب ورکړی ځکه د ده قصد د اصلاح دی او د عامو علماؤ په نزد اول خاوند روا دی ۔ و عبارة الفتح اما لو نواه و لم یقولاه فلاعبرة به و یکون الرجل مأجورا لقصده الاصلاح انتهی ۔

و قال الچلپی فی حاشیته اما لو اضمرا ذلك فی قلبها فانه یصح العقد و تحل للاول عند عامة العلماء ، فتح القدیر و حاشیة الچلپی ج۴ ص۳۴ ۔

والزوج الثانی الخ : کله یو سړی خپله حره په یو طلاق یا دوو طلاقو سره طلاق کړی او عدت ئی تیر شی او د بل خاوند سره نکاح وکړی او بیا بیرته اولنی خاوند ته راوګرځی نو په دری طلاقو سره به راګرځی یعنی اولنی خاوند به بیا هم د دری طلاقو مالک وی لکه څرنګه چې مخکی د دری طلاقو مالک ؤ ، او دویم خاوند لکه څرنګه چې دری طلاقه ختمونی نو همدارنګه د امام ابو حنیفهؒ او ابویوسف په نزد د دریو نه کم طلاق هم ختمونی خو دا هدم په هغه صورت کی راولی چې دخول وکړی ، او که دخول ونکړی نو بیا بالاتفاق هدم نه راولی ، فتح القدیر ج۴ ص۳۵ ۔ او امام محمدؒ وائی چې زوج ثانی کم د دریو طلاقو نه نه هدم کوی نو که زوج اول مثلا دوه طلاقه ورکړی ؤ او بیا د دویمی نکاح نه وروسته ئی یو طلاق ورکړی نو امام محمدؒ وائی چه دغه بنځه په بائنه شوه په بینونت مغلظه سره لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره ۔

و المبانة الخ : کومه بنځه چې په دری طلاقو سره طلاقه کړای شی او خپل خاوند ته ووائی چې زه حلاله شوی یم یعنی ما د بل خاوند سره نکاح وکړه او بیا هغه زه طلاقه کړم او کومه موده چې بنځی بنودلی وه په هغه موده کی احتمال د تحلیل ؤ او غالب ګمان د خاوند دا ؤ چې بنځه رشتیا وائی نو د اول خاوند لپاره حلاله ده چې نکاح ورسره وکړی او د بنځی په قول اعتبار وکړی ځکه چې نکاح من وجه معامله ده نو قول د واحد پکی هم معتبر دی او ګواهانو ته پکی ضرورت نشته ۔

او ائمه حضرات پدی موده کی اختلاف دی د امام ابو حنیفهؒ په نزد ادنی موده یې دوه میاشتی ده خو که بنځی اقرار وکړ چې زما عدت په حیضونو سره تیر شوی نو چې بنځی ته په اول طهر کی طلاق ورکړی او طلاق هم د جماع نه وروسته وی نو اقل د طهر پنځلس (۱۵) ورځی دی او حیض به ئی پنځه ورځی حساب شی ځکه اقل د حیض دری او اکثر ئی لس (۱۰) ورځی دی او اقل او اکثر دواړه نادر وی نو اعتبار به وسط ته وی چې پنځه ورځی دی نو دری طهره پنځه ځلویښت (۴۵) ورځی او دری حیضه پنځلس (۱۵) ورځی راځی نو مجموعه شپیته (۶۰) ورځی شوی او د صاحبینو په قول اقل د دی مودې نهه دیرش ورځی راځی ځکه چې عدت کی خامخا دری حیضه او دوه طهره وی او اقل موده د حیض دری ورځی ده او اقل موده د طهر پنځلس ورځی ده نو ګویا چې دغه سړی په اول طهر کی طلاق ورکړ نو دوه طهره (۳۰) ورځی شوی او دری (۳) حیضه نهه (۹) ورځی شوی نو مجموعه نهه دیرش (۳۹) ورځی راځلی ، کذا فی فتح القدیر ج۴ ص۳۹ ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الایلاء

باب دی په بیان د ایلاء کی

فائده : د بنځو حرمت په ځلورو طریقو سره راځی (۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) لعان (۴) ظهار ـ نو مصنف رحمه الله اول شروع په طلاق سره وکړه ځکه طلاق اصل دی او مباح دی په خپل وخت بیا په اباحت کی طلاق ته نزدی ایلاء ده ځکه ایلاء هم قسم مشروع دی لکن په ایلاء کی د ظلم معنی پرته ده ، ځکه د بنځی حق په وطی کی منع کوی او ظهار او لعان دواړه هم د ګناه نه خالی ندی ـ

او ایلاء په لغت کی قسم ته وائی د آلی یُولی ایلاء نه او په شریعت کی عبارت دی نفس منع کولو نه د نزدیکت د خپلی منکوحی نه ځلورمیاشتی یا زیات ، په داسی منع کولو سره چې مؤکد وی په قسم سره ـ

سبب د ایلاء عدم موافقت د زوجینو دی ، او شرط د ایلاء دا دی چې ایلاء به صادره وی د هغه کس نه چې هغه اهل د طلاقو وی یعنی چا نه چې طلاق واقع کیږی نو د هغه نه ایلاء هم واقع کیدای شی د امام ابوحنیفة په نزد ، رکن د ایلاء دادی چې بنځی ته ووائی چې والله لا اقربكِ اربعة اشهر یعنی قسم په خدائی چې زه به تاته ځلور میاشتی نزدی نشم ، نو که د ځلورو میاشتو نه مخکی ورنزدی شو نو د قسم کفاره به ورکړی او ایلاء ختمه شوه ، او که ځلور میاشتی تیری شوی نو بنځه په طلاق بائن سره طلاقه شوه بیا که نکاح غواړی نو نوی نکاح به کوی ، فتح القدیر ج۴ ص ۴۰ ـ او که خاوند خپلی بنځی ته ځلور میاشتی د سستوب د وجی او یا د غصی له وجی بغیر له قسمه ورنزدی نشو نو دا شرعا ایلاء نده ـ

و هو حلف يمنع وطی الزوجة مدته ای مدة الایلاء فلا ایلاء لو حلف علی اقل منها و هی للحرة اربعة اشهر و للامة شهران ، و حكمه طلقه بائنة ان برَّ والكفارة او الجزاء ان حنث فلو قال والله لا اقربكِ او لا اقربكِ اربعة اشهر الاول مؤبد والثانی موقت باربعة اشهر او ان قربتكِ فعلی حج او صوم او صدقة او فانتِ طالق او عبده حر فقد آلٰی ان قربها فی المدة حنث و تجب الكفارة فی الحلف بالله تعالی و فی غیره الجزاء و سقط الایلاء و إلا بانت بواحدة ای ان لم يقربها بانتْ بطلقة واحدة .

الدرة البیضاء فی بیان الایلاء

ایلاء یو داسی قسَمُ دی،چې منع کوی وطی کول د خپلی بنځی په موده د ایلاء کی یعنی د دی قسم په وجه په موده د ایلاء کی د خپلی بنځی سره وطی نشی کولی او که بنځی ته ئی قسم وخوړ د ځلورو میاشتو نه په کمه موده مثلا ورته ووائی چې زه به تاته دوه میاشتی یا دری میاشتی نه نزدی کیږم تر دی چې د ځلورومیاشتو څخه یوه ورځ هم کمه وی نو دا شرعی ایلاء نده او نه پری حکم مرتب کیږی ، بیا د دی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حکم دا دی چې که په دغه معین موده کې ورنزدی نشو هیڅ شی پرې نشته او که ورنزدی شو نو بیوائې پرې دقسم کفاره ده اوکمه موده د ایلاء د حرې بنځې لپاره څلور میاشتې او د وینزې لپاره دوه میاشتې دي او د زیاتې مودې د ایلاء حد نشته ، او که خاوند په خپل قسم کې بری شو یعنی په څلورو میاشتو کې بنځې ته نزدی نشو نو حکم ئې دا دی چې بنځه ئې په یو طلاق بائن سره طلاقه شوه .

و الكفارة : او که په داخل د څلورو میاشتو کې نزدی شو نو کفاره د قسم به ورکوی که چیرته ئې قسم په الله خورلی وُ . او الجزاء : او که نزدیکت د خپلې بنځې د بل څه پورې معلق کړې وُ مثلا ورته ووائی که زه تاته نزدی شوم نو زما غلام دی ازاد وی نو د څلورو میاشتو په داخل کې که ورنزدی شو نو جزاء به پرې مرتب وی یعنی غلام به ئې ازاد وی .

ایلاء په دوه قسمه دی : (۱) مؤبده دیته وائی چې قید د څلورو میاشتو ورسره ذکر نه وی مثلا داسی ورته ووائی چې والله لا اقرَبکِ یعنی مطلقا ورته ووائی چې زه به تاته نه نزدی کیږم او (۲) مؤقته دیته وائی چې قید د څلورو میاشتو ورسره ذکر وی لکه ورته ووائی والله لا اقرَبكِ اربعة اشهر ، نو په دواړو صورتونو کی شرعی ایلاء ده ، او که قسم د الله نه بغیر په بل څه وخوری مثلا ان قربتُكِ فعلی حج او صوم او صدقه یعنی که زه تاته نزدی شوم نو په ما حج لازم دی یا روژه او یا صدقه، او یا داسی ورته ووائی چې ان قرَبتكِ فانتِ طالق او عبدی حرّ یعنی که زه تاته نزدی شوم نو ته دی طلاقه ئی او یا دی زما غلام ازاد وی نو دا شرعی ایلاء ده نو که په داخل د څلورو میاشتو کی نزدی شو نو که قسم ئی په الله پاک خورلی وُ نو کفاره د قسم پرې لازم شوه او که په غیر د الله نه لکه ان قربتكِ فعلی حج نو بیا جزاء واجب ده چې هغه حج دی یا روژه و غیره دی خو ایلاء مکمل باطله شوه یعنی که څلور میاشتی تیری هم شی نو طلاق بیا نه واقع کیږی او که په داخل د څلورو میاشتو کی نزدی نشو یو طلاق بائن واقع شو والله الموفق .

و سقط الحلف الموقت لا المؤبد حتى لو كان الحلف موقتا باربعة اشهر و لم يقربها بانت بواحدة و سقط الحلف حتى لو نكحها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين اما في الحلف المؤبد ان نكحها و لم يقربها اربعة اشهر تبين ثالثا و هذا معنى قوله فتبين باخرى ان مضت مدة اخرى بعد نكاح ثان بلا فيء ثم اخرى كذلك بعد ثالث فقوله بلا فيء اى بلا قربان .

تشريح او توضيح : او که خاوند د ایلاء په موده کی د بنځی سره وطی وکړی نو ایلاء ختمه شوه لکن کفاره د قسم پرې واجبه شوه او که په دغه موده کی ئی وطی ونکړه نو طلاق بائن واقع شو ، او هغه ایلاء چې موقته تر څلورو میاشتو پورې وی نو همغه هم ساقطه شوه ، که په څلورو میاشتو کی ورنزدی نشو پس بنځه طلاقه شوه په طلاق بائن سره ، او قسم هم ساقط شو نو که بیائی په نکاح کړه او د نکاح نه وروسته ورنزدی نشو نو بیا دوباره نه طلاقیږی . لکن په ایلاء مؤبده کی یعنی چې صراحة ورسره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لفظ د د ابد ووائی او یا مطلق داسی ووائی لا أقزیک فتح القدیر ج۴ ص۴۵ ـ

که په خلورو میاشتو کی نزدی نشو نو بنځه طلاقه شوه په طلاق بائن سره نو که دوباره ورسره نکاح وکړی او بیا هم ورته خلور میاشتی نزدی نشی نو بیا په دویم وار هم طلاقه شوه ، په دریم ځل که نی بیا په نکاح واخلی او په خلورو میاشتو کی ورنزدی نشی نودریم ځل بیا هم په طلاق بائن سره طلاقه شوه ـ

د دی وجه دا ده چې یمین په حنث سره ختمیږی مؤقت وی او که مؤبد وی او د مؤقت وخت په تیریدو سره باطلیږی ، نو د مؤقت وخت د بطلان لپاره دوه صورته دی اول حنث دی او دویم تیریدل د دغه وخت دی لکن د مؤبد ارتفاع یوائی په حنث سره رائی ځکه مؤبد کی وخت مقرر نوی چې د هغی په تیریدو سره هغه باطل شی نو پدی مذکور صورت کی چې په دریم ځل هم طلاق واقع کیږی د دی وجی نه چې یمین ختم شوی ندی ـ

و هذا معنی قوله الخ : شارح وائی چې ما کوم تفصیل وکړ دا د مصنفؒ د دی قول معنی او مقصد دی چې فتبین اخری الی آخره فتبین باخری الخ ، یعنی دا بنځه په دویم طلاق سره جدا کیږی که تیره شی موده د هغه بل یعنی خلور میاشتی پس له دویمی نکاح څخه بغیر د خاوند د رجوع کولو نه ـ ثم اخری الخ : بیا دریم طلاق واقع کیږی همدارنګه پس له دریمی نکاح نه نو دا قول د مصنفؒ چې بلا فیء دی معنی دا چې بی له نزدیکت یعنی بغیر له وطی کولونه ـ

دا د شارحؒ خپله رایه ده لکن فیء مطلقی په معنی د رجوع سره رائی او رجوع که بالقول وی چې ورته ووائی فئتُ یعنی چې ما تاته رجوع کړی ، او که رجوع بالفعل وی یعنی وطی ورسره وکړی نو بنځه بیا نه جدا کیږی ـ

و بقی الحلف بعد ثالث لا الایلاء ، فلو قربها کفّر و لا تبین بالایلاء ای فی الحلف المؤبد اذا وقع ثلاث تطلیقات من غیر قربان بقی الحلف لانه لم یقربها فلم ینحل الیمین لکن لم یبقَ الایلاء فلو نکحها بعد الزوج الثانی و قربها تجب الکفارة لبقاء الیمین و لو لم یقربها لا تبین بالایلاء لانه لم یبق الایلاء ، و قوله و بقی الحلف بعد ثلاث فیه تفصیل ان کان الحلف بالله تعالی یبقی الیمین حتی تجب الکفارة و ان کان الحلف بغیر طلاقها بقی الحلف ایضا ، و ان کان بطلاقها لا یبقی لان التنجیز یبطل التعلیق .

تشریح او توضیح : کله چې دری واره طلاق په حلف مؤبد کی واقع شی په تیریدو د مودی سره دری واره بغیر د نزدیکت نه نو قسم د دریم طلاق څخه وروسته هم باقی وی خو ایلاء به باطله وی ، ځکه د ایلاء کونکی ملک د دری طلاقو په واقع کیدو سره انتهاء ته ورسید ، او حلف ځکه باقی پاتی دی چې حنث موجود ندی ـ

فلو قربها کفر الخ : یعنی که خلورم ځل د دغی بنځی سره بعد التحلیل یعنی د دویم خاوند نه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ورسته ورسره نکاح وکړی ، او بیا ورسره نزدیکت وکړی ، نو کفاره د قسم پری واجبه شوه ځکه یمین باقی پاتی دی ۔

ولاتبین بالایلاء : یعنی که وطی ورسره ونکړی تر دی چې ځلور میاشتی تیری شوی نو په سابقه ایلاء سره دغه بنځه نه طلاقیږی ځکه چې سابقه ایلاء باطله شوی ده د دی وجی نه چې هغه ملک کوم چې ایلاء یکی شوی وه هغه ختم شوی او نوی ملک پیدا شو دی ۔ و قوله و بقی الحلف الخ : شارح وائی چې مصنف دا قول چې و بقی الحلف بعد ثالث دی نو ددې تفصیل داسی دی که حلف په الله پاک و نو قسم به بیا هم باقی پاتی وی تر دی که د تحلیل نه وروسته ورنزدی شی نو د قسم کفاره پری واجبه ده ، او که حلف د بنځی د طلاقو نه بغیر په بل څه سره و مثلا داسی ورته ووائی چې ان قربتك فعلیّ حج نو بیا قسم باقی پاتی دی ، او که حلف د بنځی په طلاقو سره و نو بیا قسم پاتی ندی تر دی که د تحلیل نه وروسته ورنزدی شو نو د قسم کفاره پری واجب نده ځکه دا مسئله مخکی بیان شوه چې تنجیز تعلیق ختمه وی ۔

و قوله والله لا اقربكِ شهرين و شهرين بعد هذين الشهرين ايلاء بخلاف قوله بعد يومٍ والله لا اقربك شهرين بعد الشهرين الاولين اى لو قال والله لا اقربك شهرين و مكث يوما ثم قال والله لا اقربك الشهرين بعد الشهرين الاولين لم يكن موليا لان فى اليوم الاول كان حلفه على شهرين و فى اليوم الثانى حلفه على اربعة اشهر الا يوما واحدا ، و قوله والله لا اقربكِ سنةً الا يوما ، و قوله بالبصرة والله لا ادخلُ الكوفة و امرأته بها .

تشریح او توضیح : قوله لفظ مبتدأ او ایلاء ئی خبر دی نو که خاوند خپلی بنځی ته داسی ووائی چې زه به تاته نه نزدی کیږم دوه میاشتی او دوه میاشتی پس له دی دوه میاشتو نه نو دا هم ایلاء ده ځکه چې موده د ایلاء یکی ثابته ده ځکه ده د دواړو جملو تر منځ حرف جمع راوړ نو دوه میاشتی او دوه میاشتی ځلور میاشتی راځی ، او موده د ایلاء هم ځلور میاشتی ده ۔

بخلاف قوله الخ : په خلاف د دی قول چې داسی الفاظ ورته ووائی چې والله لا اقربكِ شهرين او یوه ورځ وروسته بیا ووائی چې والله لا اقربكِ شهرين بعد شهرين الاولين نو دا ایلاء نه شوه ځکه د ده قسم په اوله ورځ په دوه میاشتو ؤ او په دویمه ورځ ئی هم قسم په دوه میاشتو ؤ وروسته د هغی دوه میاشتو نه لکن د دواړو حلفونو تر منځ فاصل موجود دی چې هغه ورځ ده چې ده یکی قسم نه ؤ خوړلی نو ټول حلف د ده یوه ورځ کم ځلور میاشتی راغی نو دا ایلاء نه شوه ځکه موده د ایلاء مکمل ځلور میاشتی ده ۔

و قوله والله الخ : دا عطف دی په قوله بعد یوم جمله باندی نو تقدیر داسی راځی ای بخلاف قوله والله الخ یعنی که داسی ورته ووائی چې والله زه به تاته یو کال نه نزدی کیږم مګر یوه ورځ به درته نزدی کیږم نو دا هم ایلاء نده ځکه چې ده استثناء د یوی نا معلومی ورځی وکړه چې دغه ورځ د کال په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هری ورځی باندی حقیقتا صادقیږی نو امکان لری چې دی نزدیکت ورته د ځلورو میاشتو تیریدو نه مخکی وکړی او هیڅ شی به په ده لازم نشی ځکه ده له مخکې استثناء د یوی ورځی کړی وه او په ایلاء کی چې نزدیکت راځی نو لازما به په ده څه لازم وی نو دا ایلاء نه شوه .

و قوله بالبصرة الخ : دا هم عطف دی په قوله لفظ باندی ای بخلاف قوله بالبصرة حاصل ئی دا دی کـه یـو سړی په بصره کی وی او بنځه ئی په کوفه کی او دا سړی ووائی چې والله زه به کوفی ته داخل نشم نو دا هم ایلاء نشوه امکان لری چې دا بنځه د کوفی ځخه ورته راووځی ، او په داخل د دغه موده کی درسره وطی وکړی نو نـه د قسم کفاره پری راځی او نه ایلاء شوه او که د بنځی خاوند تر منځ فاصله د ځلورو میاشتو د مزل په اندازه وه یا د دینه زیاته وی دواړه یو د بل سره ملاقات نشی کولی نو بیا د خاوند رجوع باللسان هم صحیح ده یعنی چې په خوله ووائی ما رجوع ورته کړی او په بعضی کتابونو کی دغه حاصله تقریبا تر اتو میاشتو پوری ذکر کړی فتح القدیر ۵۱/۴ . خو صحیح خبره دا ده که د دوی تر منځ دومره فاصله وه چې د ځلورو میاشتو په موده کی د دوی ملاقات نه کیده نو دا ایلاء ده نو دی به بیا رجوع بالقول کوی ، او که د ځلورو میاشتو ځخه کمه موده وی نو بیا ایلاء نده ځکه چې امکان لری چې دوی د دی مودی نه مخکی نزدی شی .

او که د یو سړی ځلور بنځی وی او ده وویل قسم په الله چې زه به دی تولو ته نه نزدی کیږم نو دا له تولو بنځو سره ایلاء شوه که تولو بنځو ته په ځلورو میاشتو کی نزدی نشو نو تولی تری جدا شوی اګر که په دغه ځلورو کی کی دریـو ته هم نزدی شوی وی ، او که په داخل د ځلورو میاشتو کی ورنزدی شو نو هغی کفاره د قسم پری واجب نه ده چې تولو ته نزدی شی کله چې ځلور واړو ته نزدی شو نو کفاره پری لازمه شوه کذا فی العنایه ۵۰/۴ .

و لا ایـلاء مـن مبـانة و اجـنبية نـكـحها بعد ذلك فاما مطلقة الرجعي فكانت الزوجة و لو عـجز عن الفيء بالوطي لمرض باحدهما او صغرها او رتقها او لمسيرة اربعة اشهر بينهما فـفيـؤه قوله فئتُ اليها فلا تُطَلَّقُ بعده لو مضت مدته و هو عاجز ، فان صح قبل مدته ففيؤه بـوطيه ، و ان عليّ حرام ان نوى به الطلاق فبائنة ، و ان نوى الظهار او الثلاث او الكذب فـمـا نوى ، و ان نوى التحريم او لم ينو شيئا فايلاء ، و قيل هو و كل حلٌ عليّ حرام وهرچه بدست راست گیرم بروی حرام طلاق بلانية للعرف و به يفتى .

توضيح المسئلة فی عدم صحة الايلاء من مبانة

او د هغی بنځی سره چې طلاقه شوی وی په طلاق بائن سره ایلاء نه کیږی ځکه چې ایلاء د بنځی سره کیږی او مبانه بنځه د بنځیتوب نه وتلی ده همدانګه د اجنبیه بنځی سره ایلاء نه کیږی یعنی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې یو ځل ورسره ایلاء وکړی او بیا د ایلاء څخه وروسته ورسره نکاح وکړی نو دا ایلاء صحی نده لکن که اضافت د ایلاء ملک ته وکړی مثلا ورته ووائی که ته ما په نکاح کړی نو والله که زه تاته نزدی شم څلورو میاشتو پوری نو دا بیا ایلاء ده ۔

او که د بنځی سره ئی ایلاء وکړه بیا څه موده وروسته ئی طلاق بائن ورکړ او عدت د طلاقو لا ختم نه ؤ چې د ایلاء څلور میاشتی پوره شوی نو دا بنځه په دویم طلاق سره هم طلاقه شوه او که عدت تیر ؤ یا د ایلاء موده پوره شوه نو بیا په ایلاء سره بل طلاق نه واقع کیږی ځکه ملک د زوج ختم شوی ، کذا فی الفتاوی الخانیة و غیرها ۔

فاما مطلقة الرجعی الخ : او کومه بنځه چې په طلاق رجعی سره طلاقه شوی وی نو هغه داسی ده لکه د ده بنځه یعنی دلته زوجیت موجود دی نو ایلاء صحی ده ۔ او که خاوند د ایلاء په صورت کی د رجوع بالوطی څخه عاجزه شو د مرض د وجی نه چې مرض په خاوند او یا په بنځه وی ، او یا بنځه داسی کوچنۍ وی چې جماع ورسره کولی نشی ، او یا دا بنځه رتقاء وه یعنی د دی په فرج کی د ذکر د ننوتو لاره نه وه چې جماع ورسره وشی ، او یا د بنځی او خاوند تر منځ د څلورو میاشتو په اندازه فاصله وه چې وصولی نشی کیدای نو پدی صورت کی که خاوند ورته رجوع کوی نو رجوع بالقول به کوی چې ورته ویه وائی چې ما تاته رجوع کړی ده نو د رجوع قولی څخه وروسته دغه بنځه نه طلاقیږی خو چې د مودی د تیریدو پوری د ده عجز موجود وی ، او که د مودی تیریدو نه مخکی قادر شو نو بیا به رجوع بالوطی وکړی ، ځکه چې رجوع قولی د ضرورت د وجی نه وه او د صحت نه وروسته ضرورت ختم شو پس رجوع بالوطی به کوی ۔

همدارنګه د عجز څه نور اسباب لکه په جیل کی ؤ او یا ذکر د ده انتشار نه کوی ، او یائی ذکر غوڅ شوی وی او داسی نور اسباب نو پدی تولو حالاتو کی یواځې رجوع قولی کافی ده او که خاوند کم عمره ؤ چې جماع ئی نشوه کولی نو بیا بلکل ایلاء صحی نده ۔

وانتِ علیَّ حرام الخ : او که یو سړی خپلی بنځی ته ووائی چې ته په ما حرامه ئی نو دا قول احتمال د ډیرو وجوهو لری نو د ده نه به پوښتنه وکړای شی چې ستا پدی سره نیت څه دی ؟ نو که هغه ووایی چې زما نیت د طلاقو دی نو که یو یا دوه طلاقه ئی مراد ؤ او یائی نیت د عدد نو د کړی نو پدی صورت کی یو طلاق بائن واقع کیږی او که نیت ئی د دری طلاقو ؤ نو بیا دری طلاقه واقع دی ځکه دا لفظ د کنایاتو څخه دی ، کذا فی العنایه ۵۵/۴ ، او دری د واحد اعتباری څخه دی او د دوو نیت پکی صحی ندی ځکه دوه نه واحد حقیقی دی او نه واحد اعتباری بلکه عدد محضه دی ، او که نیت ئی د ظهار ؤ نو د امام

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ په نزد ظهار دی او د امام محمدؒ په نزد ظهار ندی ، امام محمدؒ وائی چې ظهار کی تشبیه د محرمی سره وی او دا رکن دی په ظهار کی او دلته تشبیه نشته نو لهذا دا ظهار نشو ، او امام ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ وائی چې ده مطلق حرمت ذکر کړ او دا احتمال د ډیرو انواعو لری او ظهار هم یو نوع د دی څخه ده نو دا د محتملاتو د مطلق حرمت څخه شو او څوک چې د خپل محتمل کلام نیت وکړی نو تصدیق به ئی کولی شی عنایه ۵۶/۴ ـ او که نیت ئی تحریم و او یا د هیڅ شی نیت ئی نوو نو دا یمین دی پدی سره خاوند ایلاء کونکی گرځی که په داخل د موده کی ورنزدی شو نو کفاره د قسم پری واجب ده ، او که موده د څلورو میاشتو تیره شوه نو طلاق بائن واقع شو ځکه چې نیت د تحریم وکړی نو تحریم د حلالو دامام ابو حنیفهؒ په نزد یمین دی او کله ئی چې د هیڅ شی نیت نوی کړی نو ایلاء شوه ـ

و قیل الخ : پدیکی د بعضی مشائخو قول ته اشاره ده چې دوی لفظ د تحریم د طلاقو طرف ته راوړی بغیر د نیت د طلاقو څخه د عرف په حکم باندی ـ

هُوَ یعنی دغه لفظ د انتِ علی حرام او دا قول چې کل جل علیَ حرام هر حلال په ما حرام دی او یا په فارسی ژبه کی ووائی هر څه چې زه په تبی لاس ونیسم نو هغه په ما حرام دی نو دا طلاق دی اگر که نیت ئی د طلاقو نوی څکه عرف کی داسی الفاظ د طلاقو لپاره استعمالیږی و الله الموفق و هو المستعان و الیه انیب ـ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الخلع

باب دی په بیان د خلع کی

د خلع لغوی او اصطلاحی تحقیق او وجه د تقدیم د ایلاء په خلع : خلع سره د دینه چه طلاق دی او ایلاء طلاق نده بیا ایلاء ولی مقدمه کړای شوه په خلع باندی ؟ نو دا د دوه وجهونه (۱) په ایلاء کی مال نوی نو طلاق ته نزدی شوه ځکه چې طلاق کی هم مال نوی او د دی په خلاف خلع ده چې په خلع د بښځی له طرفه معنی د معاوضی موجود ده نو د دی وجی خلع د ایلاء نه وروسته شوه (۲) د ایلاء مبنی او بنیاد د خاوند له طرفه د نشوز وجه وی او د خلع مبنی او بنیاد د بښځی له طرفه د نشوز او نافرمانی وجه وی ، نو د کوم شی تعلق چې د سړی سره دی چې ایلاء ده نو هغه مقدم شو په هغی چې د کوم شی تعلق د بښځی سره دی چې هغه خلع ده ځکه سړی طبعا په بښځه مقدم وی (عنایه ۴/ ۵۷) ۔

او د خلع لغوی بیان : خلع په فتح سره په معنی د ویستلو سره رائی لکه عرب وائی خلع ثوبه عن بدنه ای نزع ، او په ایت کریمه کی الله پاک موسی علیه السلام ته خطاب کوی (فاخلع نعلیک) یعنی وباسه پنړی خپلی دی ، او په ضمی سره خُلع دا اسم د عربو د دی قول دی چه خالعتِ المرأة زوجها واختلعت منه بمالها یعنی خلع وکړه بښځی له خاوندسره او ځان ئی ویسته د خاوند نه په خپل مال سره (کذا فی الکفایه والعنایه) ۔

لکه څرنګه چې مونږ په دعاء قنوت کی وایو چه ونخلع نو هغه هم په معنی د ویستلو سره رائی یعنی مونږ وباسو هغه کړی د کفر د خپلو غاړو نه ، او صاحب د بنائی وائی چې خلع په فتحی سره او خلع په ضمی سره دواړه مصدر دی یعنی په یوه معنی رائی چې مزع ده ، یوائې فرق ئی دا دی چې خلع په فتحی سره په نزع حقیقی کی استعمالیږی او په ضمی سره خلع په نزع مجازی کی استعمالیږی نو هر یو د زوجینو نه یو د بل لپاره د لباس په شان دی لکه الله فرمائی (هن لباس لکم و انتم لباس لهن ۔ الایه) نو کله چې زوجین خپل منځ کی خلع وکړی نو گویا چې دوی خپل لباس ویسته نو پدی کی استعاره ترشیحیه راغله (بنایه ۵/ ۵۰۶) مع الزیادة ۔

د خلع شرعی بیان : خلع په شریعت کی بعض علماء داسی تعریف کوی چې اخذ المال بازاء ملک النکاح خو صحیح او غوره تعریف ئی دا دی چې هو عبارة عن ازالة ملک النکاح المتوقفة علی قبولها بلفظ الخلع او ما فی معناه نو که بښځی ته ووائی چې ما له تاسره خلع وکړه او پدی سره ئی نیت د طلاقو وی نو یو طلاق بائن واقع شو خو خلع نه شوه ، ځکه طلاق د بښځی د قبلیدو پوری موقوف ندی همدارنګه که طلاق بالمال ورکړی نو دا خلع نشی کیدای چې مهر ورسره ساقط شی ، او د خلعی لپاره شرط هغه دی کوم چې د طلاق شرط دی ، او حکم د خلعی دامام ابو حنیفة په نزد طلاق بائن واقع کیدل دی ، او صفت د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خلعی د امام ابو حنیفهؒ په نزد دا دی چې د خاوند له طرفه خلع یمین ده او د بنځی له طرفه معاوضه ده نو لهذا د امام ابو حنیفهؒ په نزد به د خاوند له طرفه د یمین د احکامو رعایت کولی شی او د بنځی له جانبه به د معاوضی د احکامو رعایت کولی شی او د صاحبینو په نزد خلع د دواړو طرفونه یمین دی ، کذا فی فتح القدیر ۵۸/۴ تاج الهدایه ۲۶۵/۷ .

لا بأس به عند الحاجة بما يصلح مهرا و هو طلاق بائن و يلزم بدله و كره اخذه ان نشز ، و اخذ الفضل ان نشزت اى اخذ الفضل ما دُفع اليها من المهر و لو طلقها بمال و على مال وقع بائن ان قبلت و لزمها المال .

التبيان : په خلعی کولو سره هیڅ باک یعنی گناه نشته په وخت د ضرورت کی (د وجی د دی قول د الله تعالی نه (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) اى فلا جناح على الرجل فيما اخذ و على المراة فيما اعطت (الكفايه) یعنی سړی چې څه واخلی په هغی سره په سړی گناه نشته او بنځه چې څه ورکړی په بنځه گناه نشته .) هغه ضرورت دا دی چې د بنځی او خاوند تر منځ داسی مخالفت پیدا شی چې بیا امید د جوړی او موافقت نلری ، او بغیر د ضرورت نه خلع کول روا ندی ځکه حدیث مبارک کی راځی چه په تولو حلالو شیانو کی الله ته بد شی طلاق دی او په بل حدیث شریف کی راځی چې خلع کونکی منافقان دی ، او یوبل حدیث مبارک راځی چې کومه بنځه د خاوند څخه بغیر د ضرورت نه طلاق وغواړی نو پدغه بنځه د جنت بوی حرام دی او د ضرورت په وخت کی روا ده ، لکن د ضرورت په وخت کی هم ځان ساتل تری بهتر دی ، او خلع په هغه مال سره صحی کیږی چې هغه مال صلاحیت د گرځولو د مهر لری او کوم شی چې مهر نوی نو هغه نه صحی کیږی ، همدارنگه هغه مال چې هغه غیر متقوم یعنی نشی قیمت کیدی هغه هم صحی ندی .

او دا خلع طلاق بائن دی ، صورت ئی داسی راځی چې یوه بنځه خپل خاوند ته ووائی زه به تاته خپل مهر بیرته درکړم یا مثلا په دومره روپی ما خوشی کړه نو خاوند ورته ووائی چه صحی ده نو دا بنځه په طلاق بائن سره طلاقه شوه او په بنځه باندی د خلع بدل لازم دی ، د مهر په اندازه وی او که د مهر کم وی او که زیات وی نو که موجب د خلع یعنی نافرمانی د سړی لخوا وه نو بیا سړی ته د خلع بدل اخستل مکروه تحریمی دی ځکه چې یو ځل ئی په خلع باندی متنفره کړه او بیائی په مال اخستو سره نوره هم متنفره گوی لکه ایت کریمه کی هم راغلی (فلا تاخذوا منه شيئا . الايه) بیا تاسی هیڅ شی د دوی د مهر نه مه اخلی ، او که چیرته موجب د خلع یعنی د نافرمانی وجه د بنځی له طرفه وه نو بیا د بنځی نه د مهر نه زیات اخستل مکروه دی د وجی د دی قول د نبی ﷺ نه بنځی د ثابت بن قیس بن شماس ته چې دغی بنځی له خپل خاوند ثابت سره خلع وکړه نو نبی ﷺ دغی بنځی ته وویل چې ته به باغچه د ونو چې کومه ئی تاته درکړی ثابت ته بیرته ورکړی ؟ نو دغی بنځی وویل چې هو هغه باغچه به هم ورکړم او زیاتی شی به نور

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هم ورکړم نو نبی ﷺ ورته وویل چه اما الزیادة فلا یعنی زیاتی به نه ورکوی نو د دی حدیث نه دا معلومیږی چې زیاتی څیز اختیل روا ندی او د مقتضی دایت (فیما افتدت به) ته چې ګوری نو دوه شیان ترې معلومیږی (۱) جواز اخذالزیادة فی القضاء (۲) واباحة اخذالزیادة نو ظاهر کی تعارض معلومیږی خو تعارض نشته، اصلی فیصله داسی ده چې دیانةً د زیاتی شی اخستل جائز ندی او قضاءً جائز دی او بل دا چې په حدیث کی منع د نبی ﷺ به حمل کړای شی په اولی او طریق القرب الی الله تعالی یعنی غوره او اولی طریقه او الله تعالی ته د نزدیکت لاره دا ده چې زیاتی شی وانخلی او اخستل ئی خلاف اولی دی ۔ فتح القدیر ۴/۶۳ کفایه ۴/۶۲ ۔

و لو طلقها الخ : او که طلاق ئی په مال سره ورکړ یعنی ورته ووائی انتِ طالق بالف درهم او علی الف درهم یعنی که په لفظ د با سره وی او که په لفظ د علی سره وی نو که ښځی قبول کړ نو طلاق بائن واقع شو او په ښځه باندی دغه مال لازم شو کوم چې خاوند عوض د طلاقو ګرځولی ۔

و لو خلع او طلق بخمر او خنزیر لم یجب شیء و وقع بائن فی الخلع و رجعی فی الطلاق ، و ان قالت خالعنی علی ما فی یدی او علی ما فی یدی من مال او من دراهم ففعل و لا شیء فی یدها لم یجب شیء فی الاولی وترد ماقبضت فی الثانیة و ثلاثة دراهم فی الثالثة .

وضاحت : و لو خلع که یو سړی د خپلی ښځی سره خلع په هغه شی وکړه چې هغه صلاحیت د دی نه لری چې عوض د خلع وګرځی لکه شراب، خنزیر او مردار و غیره سره نو طلاق بائن پری واقع شو خو په ښځه باندی هیڅ شی واجب او لازم ندی ځکه چې خاوند د خلعی کوم شی عوض ګرځولی هغه باطل دی او ښځه په بل شی راضی نده چې خاوند ته ئی ورکړی ، همدارنګه که طلاق ئی په شرابو یا په خنزیر سره ورکړ مثلا ښځه ورته وائی چې زه به تاته شراب درکړم ماته طلاق راکړه او یا خاوند ورته ووائی چه ماته شراب راکړه زه به طلاق درکړم او ښځه پری راضی شوه نو یو طلاق رجعی واقع شو او په ښځه هیڅ شی لازم ندی ځکه شراب صلاحیت د دی نلری چې عوض د طلاقو وګرځی ، او په دواړو صورتونو کی طلاق ځکه واقع شو چې دا معنًی د ښځی د قبلیدو پوری معلق ؤ او په خلع کی هم قبول د ښځی شرط دی او په صورت د خلع کی طلاق بائن ځکه واقع شو چې لفظ د خلع پکی ذکر دی او لفظ د خلع د کنایاتو څخه دی او په کنایاتو سره طلاق بائن راځی او په صورت د طلاقو کې رجعی ځکه واقع شو چې لفظ د طلاقو ذکر دی او دا صریحی لفظ دی او صریحی لفظ سره طلاق رجعی واقع کیږی او کله چې د طلاقو په مقابل کی عوض وی بیا طلاق بائن واقع کیږی لکه دلته عوض باطل شوی دی نو ځکه طلاق رجعی واقع شو ۔

و ان قالت الخ : او که ښځی خاوند ته وویل چې ماسره خلع وکړه په هغه څه چې زما په لاس کی دی مثلا که کور دی که صندوق دی او که نور اسباب د کور دی خو مسمی ئی نکړه چې فلانی شی دی دا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اول صورت شو . او علی ما الخ : او یا له ماسره خلع په هغه څه وکړ. چې زما په لاس کی دی چې مال دی یا دکور نوو سامان و غیره خو مال ئی ذکر کړ دا دویم صورت دی . او من دراهم الخ : یا په هغه چې زما په لاس کی دی چې هغه دراهم دی نو دا دریم صورت دی .

ففعل الخ : نو خاوند ورسره خلع وکړه خو د بنځی په لاس کی یو شی هم نوو نو په اول صورت کی په بنځه یو شی هم واجب ندئ ځکه چې شی مسمی شوی ندی چې مثلا فلانکی شی دی او طلاق مفت واقع شو ځکه خاوند قبول کړ او پرې راضی ؤ ، او په دویم صورت کی چې بنځی مال یاد کړ نو خاوند په مفت طلاقو راځی ندی او دغه مال یا د دی قیمت هم په بنځه لازم ندی ځکه چې د مال تعین ندی شوی نو بنځی که مهر د خاوند نه قبض کړی ؤ نو همغه به خاوند ته بیرته واپس کړی ، او که مهر ئی قبض کړی نوو نو بیا په بنځه هیڅ نشته (کذا فی البحر) .

او په دریم صورت کی بنځی دراهم په لفظ د جمع سره ذکر کړه او د جمع اکثریت ته حد نشته نو اقل د جمع لازم دی چې هغه دری دی او متیقن دی نو ځکه مصنف وویل و ثلاثة دراهم فی الثالثة ای فی الصورة الثالثة .

و ان اختلعت علی عبد لها آبق علی براء تها من ضمانه تسلمه ان قدرت و قیمته ان عجزت و ان طلبت ثلاثا بالف او علی الف درهم فطلقها واحدة تقع فی الاولی بائنة بثلث الالف ، و فی الثانیة رجعیة بلا شیء عند ابی حنیفةؒ ، اما عندهما فیقع بائنٌ بثُلُثِ الالف فانها اذا قالت طلقنی ثلاثا بالف جعلت الالف عوضا للثلاث فاذا طلقها واحدة یجب ثُلُثُ الالف لان اجزاء العوض منقسمة علی اجزاء المعوض ، أما اذا قالت طلقنی ثلاثا علی الف فکلمة علی للشرط والطلاق یصح تعلیقه بالشرط فابو حنیفةؒ یحملها علیه و اجزاء الشرط لا تنقسم علی اجزاء المشروط و ابویوسفؒ و محمدؒ حملاه علی العوض بمعنی الباء کما فی بعت عبدا بالف او علی الف فالجواب ان البیع لا یصح تعلیقه بالشرط فیحمل علی العوض ضرورة و لا ضرورة فی الطلاق لصحة تعلیقه بالشرط .

تشریح او توضیح : او که بنځی له خاوند سره په خپل غلام باندی خلع وکړه او داسی غلام ؤ چې تښتیدونکی و خو پدی شرط چې د غلام د ضمانت څخه به زه خلاصه یم یعنی بنځی ورته وویل چه له مانه به ئی مطالبه نشی کولی چې ماته ئی تسلیم کړه بلکه که ما ومونده نو درته به ئی وسپارم او که ومی نه مونده نو په ما به څه نوی نو پدی صورت کی په بنځه باندې لازم دی چې خاوند ته غلام وسپاری خو که پرې قادره شوه او که تری عاجزه شوه نو بیا به د دغه غلام قیمت ورکوی او بنځی چې کوم شرط د برائت لګولی ؤ هغه فاسد دی مغه ته هیڅ اعتبار نشته ځکه چې شرط د برائت په معاوضاتو کی فاسد دی او خلع ځکه صحیح کیږی چه خلع په شروط فاسده سره نه باطلیږی بلکه شرط د برائت فاسد دی (هکذا فی العنایه) .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ان طلقت الخ : كه يوى بنځى د خاوند نه د طلاقو مطالبه وكړه چې ماته طلاق راكړه نو زه به زر روپى. دركړم مثلا طلقنى بالف او على الف يعنى په لفظ د با سره يا په لفظ د على سره ، او خاوند ئى طلاق وركړ نو په صورت د با كى يعنى بالف ئى ويلى وى يو طلاق بائن واقع شو په دريمه حصه د زر روپو سره يعنى بنځه به خاوند ته د زرو دريمه حصه وركوى ، طلاق بائن خو ځكه واقع شو چې دا په مقابله د مال كى دى او كوم طلاق چې بالعوض وى نو هغه بائن وى لكه خلع ، او په بنځه دريمه حصه د زرو روپو ځكه لازمه شوه چې بنځى دغه زر روپى. په مقابله د دى طلاقو كى گرځولى وى يعنى كه ما ته ئى دى طلاقه راكړه نو زر روپى. به وركړم نو كله چې خاوند يو طلاق وركړ نو يو په دريوو كى دريمه حصه دى نو همدارنګه په بنځه هم د زرو دريمه حصه واجب شوه ځكه اجزاء د عوض چې زر روپى. دى تقسيم شوى په اجزاء د معوّض باندى چې طلاق دى ، او په دويم صورت كى چې على الف ئى ويلى ؤ يو طلاق رجعى واقع كيږى بلا شىء يعنى په دى طلاق كى په بنځه هيڅ شى واجب ندى د امام ابو حنيفهؒ په نزد ، امام صاحب وائى چه دا على لپاره شرط دى او اجزاء د شرط په اجزاء د مشروط باندى نه تقسيميږى نو په بنځه هيڅ شى لازم نشو او كله چې هيڅ شى لازم نه شو نو طلاق بلا عوضه پاتى شو او طلاق بلا عوضه رجعى وى ، او د صاحبينو په نزد په دويم صورت كى يعنى په صورت د على الف كى هم يو طلاق بائن واقع كيږى په دريمه حصه د زرو سره ځكه بنځى زر روپى. عوض د دى طلاقو گرځولى پس كله چې خاوند يو طلاق وركړ نو په بنځه باندې هم د زرو دريمه حصه لازمه شوه ځكه چه اجزاء د عوض په اجزاء د معوض باندى تقسيم شوى نو صاحبينؒ لفظ د على حمل كوى په عوض باندى په معنى د با سره لكه څرنګه چې په دى صورت كى په بعت عبدا بالف اوعلى الف كى كلمه دعلى بالاتفاق په معنى د با سره ده.

فالجواب الخ : دا د امام ابو حنيفهؒ له طرفه د صاحبينو جواب دى هغه داسى چې په صورت د بيع كى چې مونږ كلمه د على په لفظ د با سره حمل كوو نو هغه د ضرورت د وجى نه ، هغه ضرورت دا دى چې بيع د معاوضات محضو ځخه ده چې خالى وى د معنى د اسقاط نه لكه اجاره نكاح وغيره شوه، او بيع تعليق بالشرط نه قبلوى نو لازما كلمه د على په معنى د با سره حمل كولى شى چې معاوضه ده د دى لپاره چې عقد صحى شى ، ځكه معاوضات په تعليق بالشرط سره فاسديږى او طلاق د اسقاطاتو ځخه دى نو تعليق بالشرط قبلوى پس لفظ د على چې حقيقتا د شرط لپاره راځى نو د دى حمل كول په غير معنى حقيقى باندى پكار ندى.

و ان قال طلقنى نفسك ثلاثا بالف او على الف فطلقت واحدة لم يقع شيء لان الزوج لم يرض بالبينونة الا ان تسلم له الالف كلها ، و لم تسلم بخلاف قولها طلقنى ثلاثا بالف لانها لما رضيت بالبينونة بالف فهى ارْضٰى بالبينونة ببعضها .

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح : او که خاوند ښځی ته وویل ته دی ځان په دری طلاقو سره طلاق کړه په عوض د زرو روپو سره لفظ د علی ئی راوړی وی او یا د یا یعنی بالف یا علی الف ووائی او ښځی ځان په یو طلاق سره طلاق کړ نو یو طلاق هم نه واقع کیږی ځکه خاوند ښځی ته د دری طلاقو اختیار ورکړی ؤ پدی شرط چې ماته به زر روپی سپاری نو خاوند د ښځی په جدا کیدو هلته راضی دی چې ښځه ورته زر روپی مکمل وسپاری لکن ښځی ورته ونه سپارلی ځکه ښځی ځان په یو طلاق سره طلاق کړی چې د یو طلاق اختیار خاوند نوو ورکړی نو یو طلاق هم نه واقع کیږی . او په مخکنی صورت کی چې ښځی ورته وویل طلقنی بالف نو هلته یو طلاق ځکه واقع شو چې کله ښځه د زر روپو په عوض کی په بینونت یعنی جدائی باندی راضی وه نو معلومه شوه چې د زر روپو په دریمه حصه سره په بینونت خو بلکل راضی وه .

و لو قال انتِ طالق و علیكِ الف او انتِ حرةٌ و علیكِ الف فقبلتها او لا طُلِّقتْ و عُتِقَتْ بلا شیء هذا عند ابی حنیفةؒ و اما عندهما ان قبلت المرأة طلقت بالف و ان قبلت الامة عتقت بالف ، و ان لم تقبل لا یقع شیء فانهما جعلا الواو فی قوله و علیكِ للحال و الحال بمنزلة الشرط و ابو حنیفة جعل الواو للعطف و تناسب الجملتین فی کونهما اسمیتین یدل علی العطف فیکون اخبارا بانَّ علیهما الالف فیقع بلا شیء .

وضاحت : که یو سړی خپلی حری ښځی ته ووایی چې ته طلاقه ئی او په تا زر روپی لازمی شوی او یائی خپلی وینزی ته ووایی چې ته ازاده ئی او په تا زر روپی لازمی شوی نو دا ښځه یا وینزه که دغه خبره قبوله کړی او یا ئی قبوله نکړی پس هره ښځه طلاقه شوه او هیڅ شی پری لازم ندی او دغه وینزه هم ازاده شوه او هیڅ شی پری لازم ندی دا د امام ابو حنیفهؒ مذهب دی او صاحبین وائی چې که حری ښځی د خاوند قول او خبره قبوله کړه نو طلاقه شوه او زر روپی پری لازم شوی او که وینزی د بادار دغه خبره قبوله کړه نو ازاده شوه خو زر روپی پری لازمی شوی ، او که هری ښځی د خاوند خبره او وینزی د بادار خبره قبوله نکړه نو یو طلاق هم نه واقع کیږی امام ابو یوسف او امام محمدؒ دوارد دغه واو په و علیكِ لفظ کی د حال لپاره گرځولی او که حال په منزله د شرط وی نو معنی داسی شوه ای انتِ طالق حال کون الالفِ لازما علیكِ .

همدارنګه دا قول انتِ حرة و علیكِ الف ای انتِ حرة حال کون الالف لازما علیكِ نو که دائی قبوله کړه نو طلاق یا عتاق واقع شو او مال لازم شو او که قبول ئی نکړ نو نه طلاق او نه عتاق راځی او نه مال لازمیږی .

دویمه وجه د صاحبینو دا ده چې داسی کلام اکثریت په معاوضاتو کی استعمالیږی لکه دا قول چې احمل هذا المتاع و لک درهم ای بدرهم نو دا واو به پدی ځای کی په معنی د با سره وی ځکه حال د معاوضی پدی دلالت کوی نو داسی شو چې انتِ طالق او انتِ حرة بالف .

و ابو حنیفة جعل الخ : دلیل د امام ابو حنیفهؒ بیانوی چې امام صاحب دغه واو د عطف لپاره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کرځولی نو و علیک الف جمله نی ځانته مستقله گرځولی او عطف ده په انتِ طالق جمله باندی، همدارنگه انتِ حرة ځانته مستقله جمله ده او وعلیک الف ځانته جمله ده عطف ده په انتِ حرة باندی نو اوس کلام د طلاقو یا عتاقو معلق کول تر الف پوری هیڅ فائده نه ورکوی او نه د هغی عوض گرزیدای شی بلکه طلاق او عتاق مفت واقع شو او د صاحبینو دا قول چې دا د احمل هذا المتاع و لک درهم پشان دی او ولک درهم کی واو په معنی د با سره دی نو دا خبره صحیح نه ده ځکه په ولک درهم کی واو په معنی د با سره ځکه وگرځیده چې هلته مخکی جمله انشائیه ده او ولک درهم جمله خبریه ده او د جملی خبریه عطف په جمله انشائیه باندی صحیح نه دی نو مونږه دغه واو په معنی د با سره وگرځوه چې جمله مفیده وگرځی او انتِ طالق و علیکِ صورت کی دواړه جملی خبریی دی هیڅ ممانعت د عطف نشته۔

و تناسب الجملتین الخ : غرض د شارحؒ د دی عبارت نه تائید د امام ابو حنیفهؒ د مذهب دی هغه داسی چې تناسب د دواړو جملو چې دواړه جملی اسمیی دی دلالت په عطف کوی یعنی عطف معنی اصلی د واو ده، او د معنی اصلی نه عدول بلا ضرورته نشی کیدای مثلا چې کوم ځای کی تناسب د جملو نوی نو هلته عطف نه صحیح کیږی او دلته خو تناسب موجود دی چې دواړه جملی اسمیی دی نو عطف ته ترجیح ورکولی شی نو دا قول چې و علیکِ الف دی اخبار پدی شو چې دغه زر روپی په دواړو لازمی دی او په اخبار باندی هیڅ نه لازمیږی نو طلاق او عتاق واقع شو او په بنځه او وینزه باندی هیڅ لازم نشو۔

والخلع معاوضة فی حقها حتی یصح رجوعها ای اذا کان الایجاب منها فقَبْلَ قَبُوْل الزوج یصح رجوعها ، و شرط الخیار لها هذا عند ابی حنیفةؒ اما عندهما فلا یصح شرط الخیار لاحدٍ فالطلاق واقع والبدل واجبٌ و یقتصر علی المجلس ای اذا کان الایجاب من قِبَلِها لا بد من قبول الزوج فی المجلس .

تشریح او توضیح: او خلع د بنځی له طرفه معاوضه او یو قسم بدل دی ځکه بنځه خاوند سره په عوض د طلاقو کی د مال مالک گرځوی همدا وجه ده چې الله پاک په قرآن کریم کی د خلع نسبت بنځی ته کړی فرمائی (فیما افتدت به) نو کله چې ابتداء د خلع د بنځی له طرفه شوه چې بنځه ورته ووائی چې اختلعتُ نفسِی بکذا ، نو بنځی ته دا حق هم شته چې ببیرته تری رجوع وکړی چې زه خلع نه کوم خو هلته چې خاوند ئی قبوله نکړی ، اوکه خاوند ئی قبوله کړی نوبیابنځه رجوع نشی کولی ۔

اذا کان الایجاب الخ : د ایجاب معنی همدا شوه چې ابتداء د خلع د بنځی له طرفه وی ځکه چې ایجاب قول اول ته ویل کیږی ۔

و شرط الخیار الخ : همدارنگی بنځی ته خیار شرط هم صحی دی یعنی چې خاوند ورته ووئی چې ما تا سره خلع وکړه خو پدی شرط چې تاته دری ورځی اختیار دی او بنځی قبول کړ نو شرط صحی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی نو که پدغه دری ورځو کی ځان غوره کړ نو طلاق واقع شو او په بنځه مال لازم شو او که بنځی رد کړ نو طلاق نه واقع کیږی او نه مال لازم دی دا د امام ابو حنیفهؒ مذهب دی ۔

او صاحبین وائی چې دغه شرط خیار باطل دی او طلاق واقع دی او مال لازم دی ، د صاحبینو دلیل دا دی چې خیار د فسخ لپاره راځی بعد الانعقاد او د منع من الانعقاد لپاره نه راځی یعنی خیار زوجینو لره د خلع د منعقد کولو نه نه منع کوی بلکه کله چې خلع منعقد شی نو د هغی نه وروسته نی فسخه کوی ، او ایجاب د زوج او قبول د بنځی احتمال د فسخ د جانبینو نه نه لری د جانب د خاوند نه ځکه احتمال د فسخ نه لری چه خلع یمین ده ځکه چې معنی شرط او جزاء ده او یمین فسخ نه قبلوی او د بنځی له طرفه احتمال د فسخ ځکه نه لری چې د بنځی په قبلولو سره د یمین تمام والی راځی ځکه چې د خاوند یمین د بنځی په قبلولو تمامیږی نو د بنځی قبول حکم د یمین واخسته والیمین لا یقبل الفسخ او امام ابو حنیفهؒ وائی چې خلع په جانب د بنځه کی په منزله د بیع ده یعنی چې معاوضه پکی شته نو ځرنګه چې په بیع کی خیار شرط صحی دی نو همدارنګه په خلع کې صحی دی ۔

و یقتصر الخ : یعنی کله چې ایجاب د بنځی له طرفه شو نو د خاوند قبول به تر مجلس پورې منحصر وی که په دغه مجلس دعلم خپل کی قبوله کړه نوصحی ده اوکه قبوله یې نکړه نوخلع باطله شوه۔

و یمینٌ فی حقه حتی انعکس الاحکام ای اذا کان الایجاب من جهته لا یصح رجوعه قبل قبول المرأة و لا یصح شرط الخیار له و لا یقتصر علی المجلس ای یصح ان قَبِلَتِ المرأة بعد المجلس و انما کان الخلع کذلك لان فیه معنی المعاوضة فان المرأة تبذل مالا لِتُسلم لها نفسها و فیه معنی الیمین فان الیمین بغیر الله ذکر الشرط و الجزاء فالخلع تعلیق الطلاق بقبول المرأة و هذا من طرف الزوج فَجُعِلَ من جانبه یمینا و من جانب المرأة معاوضةً .

تشریح او توضیح : و یمین الخ : دا عطف دی په معاوضه باندی یعنی خلع یمین دی په حق د خاوند کی ځکه خاوند طلاق معلق کړی تر قبول د بنځی پورې تر دی چې احکام به د مخکنی احکامو بر عکس وی یعنی کله چې ایجاب د خاوند له طرفه وی یعنی ابتداء د خلع خاوند وکړی مثلا بنځی ته ووائی چې خالعتُکِ علی الف درهم نو د بنځی د قبول والی نه مخکی خاوند رجوع نشی کولی او نه خاوند ته خیار شرط صحی کیږی چې خاوند ووائی چې خالعتُكِ علی کذا علی انی بالخیار ثلاثة ایام ځکه خیار شرط په معاوضاتو کی صحیح کیږی نه په اسقاطاتو کی او نه په تعلیقاتو کی ، او نه به دغه خلع تر مجلس د خاونده پورې منحصره وی بلکه وروسته د مجلس د ایجاب د زوج نه هم که بنځی قبوله کړه صحی ده تر دی که د بنځی د قبلولو نه مخکی پاځیږی نو مجلس نه باطلیږی ۔

و انما کان الخ : یعنی خلع په حق د بنځه کی معنی د معاوضه او په حق د خاوند کی یمین ولی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وگرځیده ؟ نو شرح والی چې دا ځکه چې خلع کی معنی د معاوضی هم شته او معنی د یمین هم شته معنی د معاوضی یکی ځکه شته چې ښځه خپل مال مصرفوی او خاوند ته ئی ورکوی چې ښځی ته خپل ځان سلامت پاتی شی نو دا د ښځی په حق کی معاوضه شوه او د خاوند په حق کی یمین ځکه وگرځیده چې خاوند طلاق د ښځی د قبوله پوری معلق کړی نو دا د خاوند له طرفه تعلیق وگرځیده چې دغه تعلیق نه تعبیر په یمین سره کولی شی ځکه یمین بغیر د الله جل جلاله د نوم نه د شرط او جزاء ذکر کول ذی او په خلع کی هم معنی د شرط او جزا ذکر دی .

و طرف العبد فی العتاق کطرفها فی الطلاق فیکون من طرف العبد معاوضةً و من جانب المولی یمینا و هی تعلیق العتق بشرط قبول العبد فیترتب احکام المعاوضة فی جانب العبد لا فی جانب المولی .

تشریح او توضیح : طرف د غلام په عتاق کی پشان د طرف د ښځی دی په طلاقو کی یعنی لکه څرنګه چې خلع د ښځی له جانبه معاوضه وه نو همدارنګه عتاق د غلام له طرفه معاوضه ده ځکه غلام هم خپل مال خرچ کوی او بادار ته ئی سپاری چې ما ته خپل نفس وسپاری چې د بادار د ملکیت نه خلاص شی او مولی هم عتق د غلام د قبول پوری معلق کړی نو همدا وجه ده چې په غلام مال لازم دی او لکه څرنګه چې خلع د جانب د خاوند نه یمین ؤ نو همدارنګه عتاق هم د جانب د بادار نه یمین دی او یمین تعلیق د عتق دی په شرط د قبول د غلام کی نو په دی صورت کی به احکام د معاوضی په جانب د غلام کی مرتب کیږی چې هغه صحت د رجوع دی او صحت د شرط خیار دی او اقتصار علی المجلس دی او احکام د معاوضی یه په جانب د بادار کی نه مرتب کیږی ځکه د بادار جانب د یمین دی .

و لو قال طلقتُكِ امسِ علی الف فلم تقبلی و قالت قبلتُ فالقول له و لو قال البائع کذلك فالقول للمشتری ای اذا قال البائع بعت هذا العبد منك بالف فلم تقبل و قال المشتری قبلتُ فالقول للمشتری و وجه الفرق ان قول البائع بعتُ اقرارٌ بقبول المشتری لان البیع لا یصح الا بالایجاب و القبول فقوله فلم تقبل یکون رجوعا عن اقراره بخلاف الخلع فانه یمین فی حقه فیمکن انفکاکه عن البدل فلا یکون اقرار بقبول المرأة فیکون القول قوله لانه منکر للخلع و المرأة تدعیه .

تشریح او توضیح : یو سړی خپلی ښځی ته وویل چې ته ما مخکی یعنی پرون طلاقه کړی وی په زړ روپو سره او تا دا طلاق قبول نکړ او ښځی وویل چې ما قبول کړی ؤ نو اوس ښځه مدعیه وگرځیده او خاوند منکر وگرځیده او اصل دا دی چې (البینة علی المدعی والیمین علی من انکر (الحدیث) نو که ښځی گواهان قائم کړه نو د ښځی قول ته به اعتبار وی او که ښځی گواهان قائم نه کړل نو بیا به د خاوند

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قول ته اعتبار وی خو قسم به خوری او که د قسم نه ئی انکار وکړ نو د بنځی دعوی به ثابته شی او که دواړو گواهان قائم کړه نو د بنځی گواهانو ته به ترجیح ورکولی شی ځکه گواهان د اثبات د خلاف الظاهر لپاره راځی او د بنځی قول هم خلاف الظاهر دی نو عند التعارض به د بنځی گواهانو ته ترجیح ورکولی شی ۔

و لو قال البائع الخ : او که همداسی اختلاف په باب د بیع کی د بائع او مشتری تر منځ واقع شی یعنی بائع مشتری ته ووائی ما په تا دا غلام په زر روپی درخرڅ کړی ؤ نو تا قبول نکړ او مشتری وویل چې ما قبول کړی ؤ نو که بائع گواهان ودرول نو د ده خبری ته به ترجیح وی او که گواهان ئی ونه درول نو د مشتری خبره به معتبره وی خو سره د قسمه ۔ د دی وجه څه ده چې مخکښ مسئله کی زوج منکر وگرځولی شو او د زوج خبری ته اعتبار ؤ او په دویمه مسئله کی مشتری منکر وگرځولی شو او د ده قول ته اعتبار هم دی ؟

الجواب : ووجه الفرق الخ : وجه د فرق ئی دا ده بیع بغیر له ایجابه او قبول نه ثابتیږی ځکه ایجاب او قبول د بیع لپاره رکنونه دی نو په صرف ایجاب سره نه راځی نو بائع چې دا خبره وکړه چې بعتُ دی نو د دی لفظ نه دا معلومه شوه چې بائع دمشتری په قبول باندی اقرار وکړ نو د دینه وروسته چې بائع فلم تقبل وائی نو دا د خپل اقرار نه رجوع کوی نو رجوع ته به ئی اعتبار نوی نو قول د مشتری غوره شو ۔

او خلع په جانب د خاوند کی یمین دی کما مرّ او دا عقد تام دی د بنځی پر قبول پوری موقوف نه دی نو د خاوند دا قول چې طلقتکِ امس علی الف دی دا د بنځی په قبول باندی څه اقرار نه دی چه فلم تقبلی د هغی ځخه رجوع حساب شی چې دده قول ته به بیا اعتبارنوی؟ بلکه د ده قول ته اعتبار دی ۔

و یسقط الخلع و المباراة کل حق لکل منهما علی الآخر مما یتعلق بالنکاح فلا یسقط ما لا یتعلق بالنکاح کضمن ما اشترت من الزوج و یسقط ما یتعلق بالنکاح کالمهر و النفقة الماضیة ، اما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالذکر کذا فی الذخیرة و المهر یسقط من غیر ذکره و ان خلع الاب صبیة بمالها لم یجب علیها بشیء و بقی مهرها و تطلق فی الاصح ثان حالعنا علی انه ضامن صح و علیه المال و ان شرط المال علیها تطلق بلا شیء و ان قبلتْ .

وضاحت : د بعضی لغاتو تشریح ۔ یسقط ځعلما مضارع معلوم ده د اسقاط نه او الخلع و مباراة ئی فاعل دی او کل حق ئی مفعول دی ، او مباراة په وزن د مفاعل دی د بارأ یُبارِأُ مُبارَأةً نه حاصل د کلام دا دی چې لفظ د مباراة قائمیږی په مقام د خلع کی لکه خاوند ورته ووائی چې بارأتکِ بالف یعنی چې ته ما له نکاح ځخه خلاصه کړی په زر روپو سره او بنځه ئی قبوله کړی ، او یا داسی ورته ووائی چې برأتُ من نکاحکِ بالف چې زه خلاص شوم له نکاح ځخه په زر روپو سره ۔

فلا یسقُط صیغه د فعل مضارع معلوم ده که په ضمی د قاف سره شی نو بیا لازمی راځی د سقوط نه نو ما بعد به ئی فاعل شی او که په کسری د قاف سره شی نو بیا متعدی راځی د اسقاط نه نو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ما بعد به ئی مفعول شی ـ

تشریح او توضیح: یعنی خلع او مبارات هر حق د هر یو د زوجینو چې په بل باندی وی ساقطه وی خو چې دا حق د هغه حقوقو څخه وی چې تعلق د نکاح سره لری لکه مهر شو خو چې بښځی قبض کړی نه وی او که بښځی قبض کړی وو نو بیا په بښځه باندی واپس کول لازم دی همدارنګه د دینه مخکی چې کومه نفقه د خاوند په ذمه پاتی وه هغه هم ساقطه شوه او د عدت نفقه ئی که مبارات کی ذکر کړی وه نو ساقطیږی او که ذکر ئی نه وو کړی نو نه ساقطیږی او سکنی د عدت که ذکر وکړی او که ونکړی نو نه ساقطیږی اومهر بغیرله ذکره هم ساقطیږی اوکه مهرئی بدل دخلع گرځولی وو نوبیابه نه ساقطیږی۔

بلکه که بښځی قبض کړی وو نو په بښځه لازم دی چې خاوند ته ئی وسپاری او کوم شی چې تعلق د نکاح پوری نه لری نو هغه نه ساقطیږی مثلا بښځی یو شی د خاوند نه په څه قیمت واخسته او بیائی خلع او مبارات ورسره وکړه نو د دغه شی قیمت نه ساقطیږی ځکه د دی تعلق د نکاح د حقوقو سره نشته ـ

و ان خلع الاب الخ: که یو پلار د خپلی معصومی لور خلع د معصومی د خاوند سره وکړه او د دغه معصومی په مال سره اگر که مهر د دی وی نو پدی صورت کی په معصومی هیڅ لازم نه دی که پلارئی ضمانت نو کړی او د دی مهر باقی پاتی دی او دغه معصومه طلاقه شوه په صحیح روایت کی ، او که پلارئی خلع وکړه پدی شرط چې زه ضامن یم نو خلع اوضمان صحیح شو خو د خلع په بدل کی په پلار باندی مال لازم دی لکن مهر نه ساقطیږی ځکه پلار د مهر د ساقطولو واک نه لری او که خاوند په دغه معصومه باندی شرط کړ چې مثلا زر روپی به راکوی نو معصومه بښځه ئی اگر چې قبول کړی لکن بیا هم بلا شی طلاقیږی ځکه چې دغی معصومی کی صلاحیت د دی نشته چې په ځان تاوان راولی ـ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الظهار

باب دی په بیان د ظهار کی

بیان الظهار : زده کړه دا خبره چې په ظهار کی بیان د اوه خبرو نه لا بدی ده (۱) مناسبت د ماقبل سره (۲) معنی لغوی د ظهار (۳) معنی اصطلاحی د ظهار (۴) رکن د ظهار (۵) شرط د ظهار (۶) حکم د ظهار (۷) اصل او ثبوت د ظهار ـ

(۱) اول خبره مناسبت د ظهار د خلع سره دا دی چې خلع او ظهار دواړه غالبا د نشوز نه راځی او خلع هر کله چې په باب د تحریم اکمله وه د دی وجی نه چې خلعی سره نکاح ختمیږی نو خلع ئی په ظهار مقدمه کړه ـ

(۲) او دویمه خبره معنی لغوی د ظهار دا ده چې ظهار په کسری د ظا معجمی سره په لغت کی مصدر د ظاهر دی د باب د مفاعلی نه د ظهر نه دی په معنی د شا سره خو مطابق د مختلفو اغراضو سره لکه ویل شی چې ظاهرتُ ای قابلتُ ظهرک بظهره ، او په معنی د امداد او نصرت سره ای ظاهرته اذا نصرته و فی التنزیل (و ظاهروهم علی اخراجه) ای و عاونوهم علی اخراج النبی ﷺ من مکة . و ظاهر من امرأته ای اذا قال لامرأته انتِ علی کظهر امی (فتح القدیر مع الزیادة ـ

(۳) دریمه خبره معنی اصطلاحی د ظهار چې مصنف خپله بیان په دی الفاظو کوی چې هو تشبیه زوجته الخ ـ

(۴) څلورمه خبره چه رکن د ظهار دی چې مصنفؒ هم ورته اشاره کړې پدی الفاظو چې انتِ علیّ کظهر امی (الکفایه ۴/۸۵) ـ

(۵) پنځمه خبره چې شرط د ظهار دی هغه دا چه مشبه منکوحه وی ځکه چې د ویښزی نه ظهار نه صحی کیږی او په سړی کی شرط دا دی چې دا به اهل د کفارې نه وی ځکه چې د ذمی او صبی نه کفاره نه صحی کیږی لکه دی خبری ته مصنفؒ پدی الفاظو اشاره کړی و خص الظهار بزوجته فلم یصح من امته الخ ـ

(۶) شپږمه خبره چې حکم د ظهار دی هغه دا دی چې حرمت د وطی او د دواعی د دی تر کفاری ورکولو پوری او سره د بقاء د اصل ملک لکه په حالت د حیض کی او مصنفؒ پدی الفاظو تعبیر کړی و یحرم وطیها و دواعیه حتی یکفر الخ ـ

(۷) اومه خبره چې اصل او ثبوت د ظهار د سورت مجادلی د دی ایت کریمه نه چې (والذین یظاهرون من نسائهم الی قوله تعالی فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا . الایة .) چې خولهؓ چې د اوس بن الصامتؓ بنځه وه د هغی په باره کی نازل شوی ثابت دی ـ

هو تشبیه زوجته او ما یعبر به عنها او جزء شائع منها بعضو یحرم نظره الیه من اعضائمحارمه نسبا او رضاعا کانتِ علیَّ کظهر امی او رأسكِ و نحوه او نصفكِ کظهر

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

امی او کبطنها او کفخذها او کفر جها او کظهر اختی او عمتی و یصیر به مظاهرا .

تشریح او توضیح : غرض د مصنف پدی عبارت سره چې هو تشبیه الخ دی بیان اصطلاحی تعریف دی چې ظهار په اصطلاح کی تشبیه ورکول د خپلی بنځی او یا د دی د هغه اندام چې هغی نه تعبیر په کل اندام سره کولی شی او یا یو جزء چې هغه د هغی په تول بدن کی خور وی تشبیه د هغه اندام سره چې هغه ته نظر کول حرام وی د اندامونو د محرماتو څخه چې دغه محرمه نسبا وی او که رضاعا وی لکه پدی الفاظو سره چې ته په ماباندی په شان د شا د مور زما ئی یا ستا سر پشان د شا د مور زما دی ، او راسکې دا د ما یعبر به عنها مثال دی ، او نصفکې دا د جزء شائع مثال دی و غیره یعنی چې ستا نیم بدن پشان د شا د مور زما دی یا په شان د خیټی د مور زما دی یا په شان د ورانه د هغی یا پشان د فرج د هغی ، یا پشان د شا د خور زما یا د ترور زما نو پدی الفاظو سره اګر چې نیت ئی د ظهار نوی خو ظهار واقع کیږی او که صرف بنځی ته داسی ووائی چې ته زما مورئی نو پدی سره ظهار نه راځی ځکه ظهار کی تشبیه شرط ده او که داسی ووائی چې ستا لاس یا ستا څپه زما د مورد لاس یا پښې په شان ده نو دا ظهار نه دی ، کذا فی الفتح .

و یحرم وطیها و دواعیه حتی یکفّر فان وطی قبله ای قبل التکفیر استغفر و کفّر للظهار فقط ای تجب کفارة الظهار و لایجب شیء آخر للوطی الحرام و لا یعود حتی یکفّر ای لا یطأها ثانیا حتی یکفر والعود الموجب للکفارة هو عزمه علی وطیها و لیس هذا الا ظهارا ای ما ذکر لیس الا ظهارا سواء نوی او لم ینو شیئا و لا یکون طلاقا او ایلاءً .

بیان حکم الظهار : مصنف پدی الفاظو سره بیان د حکم د ظهار کوی چې د کفاری ورکولو څخه مخکی کوروالی یا لاس ورورړل یا بنکلول و غیره حرام دی ، او که د کفاری ورکولو څخه مخکی ئی وطی کړی نو لویه ګناه ئی وکړه نو د دینه به توبه اوباسی او صرف د ظهار کفاره به ادا کړی او د دغی حرامی وطی کفاره پری نشته خو توبه به وباسی او تر څوئی چې کفاره ورکړی نوی نو بیا به کوروالی نه کوی .

والعود الخ : یعنی په ایت کی چې کوم عود ذکر دی چې (والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا) الایه . یعنی هغه عود چې هغی سره کفاره ظهار واجبیږی د دی عود نه مراد عزم دی حی عزم مصمم سره وضی وکړی نو پده لازم دی چې اول کفاره اداء کړی او بیا وطی ورسره وکړی او د دی غږ : نه مراد وصی له ده څخه د کفاری ورکولو څخه مخکی وطی کول حرام دی . ولیس هذا الخ : یعنی دغه مخکنی صورت چې په هغی کی تشبیه د بنځی د یو اندام د محارمی سره وی نو دا ظهار دی که ظهار نیت ئی وی او که نوی نه طلاق دی او نه ایلاء ده .

و فی انتِ علیّ مثل امی او کأمی ان نوی الکرامة او الظهار صحت ای نیته و ان نوی الطلاق بَانَت و ان لم ینو شیئا لَغَا و بأنتِ علیَّ حرام کأمی صح ما نوی من طلاق او ظهار و

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

انت علی حرام کظهر امی ظهار لا غیر ، و ان نوی طلاقا او ایلاءً و خص الظهار بزوجته فلم یصح من امته و لا ممن نکحها بلا امرها ثم ظاهر منها ثم اجازت .

وضاحت : او کـه داسی ورته ووائی چې ته په ما پشان د مور زمائی یعنی په لفظ د مثل سره یا د کاف تشبیه سره ، که نیت ئی د کرامت ؤ نو هم ئی نیت صحی دی او که نیت ئی د ظهار ؤ هم صحی دی او کـه نیت ئی د طلاقو ؤ نو بنځه جدا شوه ځکه داسی الفاظ د کنایاتو څخه دی او په کنایاتو سره طلاق بائن واقع کیږی او که د هیڅ شی نیت ئی نوو نو دغه خبره ئی عبثه ده .

و بائنٍ الخ : او کـه داسی ورته ووائی چې ته په ما باندی حرامه ئی پشان د مور زما نو که د طلاقو یا د ظهار نیت ئی کړی ؤ نو نیت ئی صحیح دی او که داسی ورته ووائی چې ته په ما باندی حرامه ئی پشان د شا د مور زما نو دا ظهار دی او نور هیڅ ندی یعنی نه طلاق دی او نه ایلاء دی اګر چې نیت ئی د طلاقو یا د ایلاء کړی وی او یائی نیت د هیڅ شی نوی کړی .

و خص الظهار بزوجته الخ : او ظهار خاص کړای شوی د زوجی پوری دغه زوجه وینزه وی او که حره وی او د هغی وینزی نه ظهار نه صحی کیږی چې په نکاح نوی او نه د هغی بنځی سره ظهار صحی کیږی چې د هغی سره ئی نکاح د هغی د اجازی نه بغیر کړی وی یعنی چې یوه بنځه بغیر د بنځی له اجازی نه په نکاح کړی بیا ورسره ظهار وکړی بیا د ظهار نه وروسته بنځه د نکاح اجازه وکړی نو دا ظهار صحی ندی ځکه دا بنځه د ظهار په وخت کی د ده بنځه نوه ځکه چې نکاح د هغی د اجازی پوری موقوفه وه .

و بانتَنَّ علی کظهر امی لنسائه تجب لکل کفارةٌ و هی عتق رقبة ، و جاز فیها المسلم والکافر و فیه خلاف للشافعی و تحقیقه فی اصول الفقه فی حمل المطلق علی المقید .

تشریح او توضیح : او کـه چیری یو سړی خپلو ډیرو بنځو یعنی دوه یا دری یا ځلورو ته په یوه کلمه داسی ووائی چې تاسی تولی په ما باندی پشان د شا د مور ځما یاستی نو دا په اعتبار د تعدد د مخاطبینو سره متعدد ظهار شو او د هر یو ظهار لپاره ځانته کفاره لازم ده او تر هغی پوری د یوی وطی کول هم جائز نه دی چې ترڅو تولی کفاری ادا نکړی ، او دا کفاره ازادول د رقبی دی یعنی د مملوک چې غلام یا وینزه وی او په رقبه ازادولو کی مسلمان غلام ازادول یا کافر غلام ازادول دواړه روا دی دلیل د دی دا ایت کریمه دی (فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ، الایه) زمونږ د احنافو په نزد دی ایت کریمه کی رقبه مطلقه ذکر شوی غیر مقیده ده په قید د اسلام سره او په قید د ذکورت یا انوثت سره ، او زمونږ په نزد مطلق په خپل اطلاق سره جاری کیږی او مقید په خپل تقید سره نو په کفاری د ظهار کی رقبه مطلقه ذکر شوی او مطلقه رقبه مسلمان غلام یا وینزی او کافر غلام یا وینزی ته شامل دی نو د هر یو غلام یا وینزی ازادول پکی روا دی لکن د امام شافعیؒ په نزد مطلق به په مقید باندی حمل کولی شی اګر که حادثه مختلفه وی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دلائل د طرفینو سره د مالها او ما علیها د اصولو په کتابونو کی ذکر دی په باب د حمل د مطلق علی المقید کی فاطلب هناک ۔

و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر و الاصم ای من یکون فی اذنیه وقرٌ أمّا من لا یسمع اصلا ینبغی ان لا یجوز لانه فائت جنس المنفعة و الاعور و مقطوع احدی یدیه و احدی رجلیه من خلاف و مکاتب لم یؤد شیئا و شراء قریبه بنیة کفارته و اعتاق نصف عبده ثم باقیه ۔

تشریح او توضیح : قوله الذکر الخ : دا سره د ما سبق او ما لحق عطف دی پدی قول چې المسلم دی یعنی تر غلام او وینزه او ماشوم غلام او لوی او کونړ غلام هر یو په کفاره د ظهار کی زمونږ په نزد جائز دی د اصم نه مراد دا دی چې په غوږ وکی صرف دروندوالی موجود وی نوره خبره اوری ، او کوم کس چې بلکل خبره نه اوری هغه په کفاره کی ورکول صحیح ندی ځکه چې د ده نه هغه جنس چې منفعتی جنس دی فوت دی او د کوم کس چې منفعتی جنس فوت وی د هغه په کفاره کی ورکول جائز نه دی کما سیأتی عنقریب انشاء الله تعالی ۔

همدارنګی په کفاره د ظهار کی اعور یعنی چې یوه سترګه ئی وتلی وی او هغه چې یو لاس او یوه خپه ئی غوڅه شوی وی ردو بدل ، او هغه مکاتب چې د مال کتابت نه ئی هیڅ شی نه وی ادا کړی نو هر یو په کفاره کی ورکول جائز دی مکاتب ځکه پدی صورت کی جائز دی چې مکاتب تر څو د مال کتابت نه هیڅ شی نوی ادا کړی نو دا غلام دی او د غلام ورکول په کفاره کی صحیح ده۔

همدارنګه هغه خپلوان چې ذی رحم محرم وی او په نیت د کفاری ئی چې واخلی نو بالکل صحی دی ، همدارنګه د کفاری لپاره نیم غلام ازادول هم صحیح دی ځکه د تول غلام ازادول په یو وقت شرط نه دی بیا چې هغه نور باقی وروسته ازاد کړی خو پدی شرط دغه نیم وروستنی ازادولی شی چې د جماع نه مخکی وی۔

لا فائت جنس المنفعة کالاعمی و مجنون لا یعقل احتراز عمن یُجنّ و یُفیقُ و المقطوع یداه او ابها ماه او رجلاه او یدٌ و رجلٌ من جانب و لا مدبر و لا مکاتب ادی بعض بدله ۔

وضاحت : او همدارنګه هغه غلام او وینزه نه صحیح کیږی چې منفعتی جنس ئی فوت شوی وی لکه هغه ړوند چې دواړه سترګی نوی او هغه لیونی چې بلکل عقل پکی نوی لکن کوم غلام چه کله لیونی کیږی او کله روغیږی نو دا په کفاره کی صحی دی ځکه د ده منفعتی جنس فوت شوی نه دی، همدارنګه هم هغه غلام هم نه صحی کیږی چې دواړه لاسونه ئی غوڅ شوی وی او یائی دواړه غټی ګوتی د لاسو غوڅی شوی وی ځکه چې منفعتی جنس پدیکی هم فوت شوی ځکه د نیولو لپاره مکلمل قوت په ابهامینو سره وی ، او یا ئی دواړه پښی غوڅی شوی وی او یا ئی یو لاس او یوه خپه د یو طرف نه غوڅ شوی ځکه چې دی سره هم منفعت فوت دی ، او چې ردو بدل غوڅ وی نو بیا تګ کولی شی او چې د یو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طرف نه غوخ وی نو بیا خو بلکل تگ نشی کولی ، همدارنگه مدیر غلام یا هغه مکاتب غلام چې بعضې بدل د عقد کتابت ئې اداء کړی وی نو دا مذکور تول کسان په کفاره کې ورکول صحیح ندی .

و اعتاق نصف عبد مشترك ثم باقيه بعد ضمانه لانه انتقص نصيب صاحبه فی ملكه ثم يتحول الى ملك المعتِقِ بالضمان و عندهما يجوز اذا كان المعتِقُ موسرا لانه يملك نصيب صاحبه بالضمان فكانه اعتق كله عن الكفارة بخلاف ما اذا كان معسرا فان عندهما الواجب السعاية فی نصيب الشريك فيكون اعتاقا بعوض .

تشریح او توضیح : یعنی که چیرته یو سړی خپله حصه د مشترک غلام نه چې د ده او د بل کس تر منځ شریک وی ازاده کړی نو که دغه ازادونکی سړی مالدار ؤ نو دی به د خپل شریک د حصی ضامن وی یعنی تاوان به ورکوی نو دی په ضمان سره د دغه غلام مالک مکمل وګرځیده نو کومه حصه چې د کفاری نه ازاده کړی هغه صحیح نه ده ځکه چې ده د خپل شریک په حصه کی نقصان راوست په هغه صورت کی چې د شریک په ملک کی وه بیا د شریک دغه حصه خو په ضمان سره د ازادونکی ملک ته منتقله شوه ـ او صاحبین وائی چې د خپلی حصی ازادول د کفاری لپاره صحی دی خو په هغه صورت کی چې ازاده ونکی سړی مالداره وی ځکه دغه مالداره د خپل شریک د هغه حصی په اندازه ازاده شوی په ضمان سره مالک گرځی اوس چې دغه حصه هم ازاده کړی نو گویا چه ده تول غلام د کفاری څخه ازاد کړی لکن کله چې معتِق غریب وی نو بیا بالاتفاق روانده ځکه د صاحبینو په نزد غلام باندی د شریک په حصه کی سعی لازم ده نو دا بیا اعتاق بالعوض راځی چې هغه مال دی او اعتاق بالعوض کی نه صحیح کیږی .

و نصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطی من ظاهر منها لان الاعتاق يجب ان يكون قبل المسيس و عندهما يجوز لان اعتاق البعض اعتاق الكل عندهما ، و ان عجز عن العتقِ صام شهرين ولاءً ليس فيهما شهر رمضان و لا خمسة نهی صومها .

تنقیح : قوله و نصف عبده الخ یعنی که یو سړی د خپل غلام نیمه حصه په نیت د کفاری ازاده کړی او بیا له هغی ښځی سره چې ده ورسره ظهار کړی وطی وکړی او بیا هغه نیمه باقی حصه ازاده کړی نو دا روا نه ده ځکه چې په اعتاق کی دا لازم ده چې مخکی له وطی او د دواعی د وطی نه به وی دا د امام صاحب مذهب دی او د صاحبینو په نزد صحی ده ځکه چې د دوی په نزد اعتاق د نصف اعتاق د کل دی نو داسی شو لکه چې تول ئی د جماع نه مخکی ازاد کړی .

قوله و ان عجز الخ : یعنی که ظهار کونکی سړی د رقبی د ازادولو څخه عاجزه شی یعنی چې نه رقبه پیدا کړی او نه د هغی قیمت ورسره وی نو پدی صورت کی به پرله پسی دوه میاشتی روژی نیسی او چې په مینځ کی به یوه روژه هم نه ماتوی نو که د قمری میاشتی په لسو سره روژه ونیسی نو دا هم روا ده اګر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

که میاشت نهه ویشت (۲۹) ورځی راشی ، او که په نورو تاریخو سره لکه شمسی یا میلادی سره روژه نیسی نو بیا به مکمل شپیته ورځی برابروی نو که نهه پنځوس ورځی روژه ونیسی او یوه یعنی شپیتمه وخوری نو بیا به غونډې روژی دوباره له سره نیسی او بل دا چې د دغه دوه میاشتو تر منځ به د رمضان میاشت نوی ځکه د رمضان روژه پده فرض ده او په رمضان کی بله روژه نه ځائیږی او نه د رمضان روژه د بل په ځای کار کوی ۔

و لا خمسة الخ : او نه به د دغه دوه میاشتو تر منځ پنځه هغه روژی وی چې د هغی د نیولو نه منع راغلی چې هغه یوه د واړه اختر ورځ ده او بله ده لوی اختر ورځ ده او دری ورځی د ایام تشریق چې د لوی اختر د ورځی نه وروسته یعنی د لوی اختر دویمه دریمه او څلورمه ورځ ده ۔لانه ینقطع التتابع بتخلل هذه الایام (الکفایه ۱۰۲/۴) ۔ اما التتابع فلانه منصوص علیه و شهر رمضان لا یقع عن الظهار لما فیه من ابطال ما اوجبه الله تعالی والصوم فی هذه الایام منهی عنه فلا ینوب من الواجب الکامل (الهدایه) ۔

و ان افطر بعذر او بغیره او وطیها فی الشهرین لیلا عمدا او نهارا سهوا استانف الصوم لا الاطعام ان وطیها فی خلاله هذا عند ابی حنیفةؒ و محمدؒ و عند ابی یوسفؒ لا یستانف الصوم لانه یجب ان یکون متتابعا مقدما علی المسیس فالتتابع حاصل بمعنی ان التقدم علی المسیس غیر حاصل لکنه ان استانف یکون الکل مؤخرا عن المسیس و لو لم یستانف فبعضه مقدم علی المسیس فهذا اولی و لابی حنیفةؒ و محمدؒ انه یجب ان یکون مقدما علی المسیس خالیا عنه فالتقدم علی المسیس قد فات لکن خلوه عن المسیس ممکن فتجب رعایته .

تشریح او توضیح: او که روژه ئی ماته کړه یعنی قصدا په سبب د یو عذر لکه سفر یا مرض او یا بغیر د عذر نه نو بیا به ئی له سره راګرځوی ځکه چې تتابع فوت شو حال دا چې دی پری عادةً قادر و او که په هیره سره ئی خوراک وکړ نو پروا نکوی ، همدارنګه که د دغه دوه میاشتو تر منځ په ښځه نفاس راشی یعنی اولاد ئی پیدا شی نو بیا به هم روژی له سره راګرځوی ځکه نفاس یو داسی امر دی چې کله کله واقع کیږی نو تتابع ختمووی و عبارة البحر بخلاف النفاس فانه امر یقع احیانا فیقطع التتابع فی صوم کل کفارة انتهی ، او که د حیض د عذر نه ئی روژه ماته کړه نو بیا پدی باندی د سره روژه نیول لازم ندی ځکه دا عادةً معذوره ده ځکه داسی دوه میاشتی پرله پسی نشته چې هغه د حیض نه خالی وی خو دا پری لازم دی چې د حیض نه مخکی ورځ او وروسته ورځ به سره پیوسته کړی نو که د حیض نه ئی وروسته یوه ورځ هم روژه وخوړه نو تتابع ختمه شو او بیا به ئی له سره راګرځوی ۔

او وطیها الخ : او که همدغی ښځی سره یعنی کومی سره ئی چې ظهار کړی وطی وکړه په مینځ د دوه میاشتو کی نو که د شپی قصدا وه او یا د ورځی سهوا سره وه نو روژی به له سره راګرځوی قید د عمدا قید اتفاقی دی ځکه وطی د شپی عمدا او نسیانا یو برابر ده او تقید د نهار په ناسیا سره قید

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

احترازی دی د عمد نه ځکه د ورځی که ورسره قصدا جماع وکړی نو روژه ئی فاسده شوه او تتابع ختم شو نو پده باندی بالاتفاق استیناف لازم دی لانقطاع التتابع کذا فی الکفایه ۱۰۲/۴ ـ او که د ظهار والا ښځی نه ما سوا له بلی ښځی سره ئی کوروالی وکړ نو که د ورځی قصدا عمدا و نو تتابع ختمه شوه او په ده استیناف لازم دی بالاتفاق او که د ورځی ناسیا وه او یا د شپی چې په هره طریقه وه نو تتابع نه ختموی نو استیناف هم بالاتفاق لازم ندی هکذا فی النهایه ـ

قوله لا الاطعام الخ : یعنی که مظاهر د کفاری د عتق او د صیام نه عاجزه شی او شپیتو مسکینانو ته طعام ورکوی نو که د اطعام په منځ کی د هغی ښځی سره چې کومی سره ئی ظهار کړی وطی وکړه نو تتابع نه ختمیږی او په ده استیناف د اطعام لازم ندی ځکه الله پاک په طعام ورکولو کی دا ندی شرط کړی چې مخکی دی د جماع نه وی او نه ئی (من قبل ان یتماسا) ویلی لکه څرنګه ئی چې په تحریر او صیام کی (من قبل ان یتماسا) ویلی شی لکن د طعام ورکولو نه مخکی وطی کول حرام دی ځکه کیدا شی چې په عتق او صیام باندی قادره شی نو بیا به عتق او صیام د وطی نه وروسته واقع شی ـ

هذا الخ : یعنی وجوب د استیناف په مذکوره صورتونو کی د امام ابو حنیفه او امام محمدؒ مذهب دی لکن د امام ابویوسف ورسره اختلاف صرف په دیکی دی چې مظاهر کله د ورځی په کفاره د روژه کی په شهوت سره کور والی وکړی نو امام ابویوسف وائی چې د روژی استیناف پری لازم نه دی ځکه شرط پدیکی دا دی چې روژه به متتابع وی (من قبل ان یتماسا) به وی نو اوس چې کله مظاهر روژه پرله پسی ونیسی او بیا د ورځی په سهوا سره وطی وکړی نو تتابع خو حاصله شوه ځکه چې قصدا ئی روژه ماته کړی نده ، او په هیره روژه نه باطلیږی پاتی دا خبره شوه چې تقدم د صوم په مسیس رانغی او باطل شو ـ صحی ده ! خو اوس که استیناف د صوم کوی نو توله روژه د مسیس نه ورسته رائی او که استیناف ئی نکوی نو بعض په مسیس مقدمه شوه او بعضی مؤخره شوه نو عدم استیناف د استیناف نه اولی شو ـ

و لابی حنیفةؒ و محمدؒ الخ : او د امام ابو حنیفهؒ او محمدؒ له طرفه دا جواب دی چې نص په کفاره د ظهار کی دوه شیان شرط کړی (۱) ان تکون مقدما علی المسیس (۲) خالیا عنه ای عن الوطی نو اوس تقدم علی المسیس خوفوت شو یعنی اول شرط ختم شو خو دویم شرط پاتی دی هغه دا چې روژه به خالی وی د مسیس نه او دا ممکن هم دی نو د دی رعایت پکار دی او د دی رعایت په استیناف سره رائی نو استیناف لازم شو ـ

و ان عجز عن الصوم اطعم هو او نائبه ستین مسکینا کلاً قدر الفطرة او قیمته هذا عندنا و اما عند الشافعیؒ لا یجوز دفع القیم و ان غداهم او عشاهم و اشبعهم فیهما و ان قل ما اکلوا او اعطی منّ برٍّ و منوی تمرٍ او شعیرٍ او واحدا شهرین جاز و فی یوم واحد قدر الشهرین لا الا عن یومه ای اعطی شخصا واحدا فی یوم واحدٍ قدر الشهرین لا یجوز الا عن هذا الیوم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هذا مذهبنا و اما الشافعیؒ فلا بد من التملیك كما فی الكسوة ، و وجه قولنا ما ذُكر فی اصول الفقه فی دلالة النص ان الاطعام جعْلُ الغیر طاعماً و هو بالاباحة الی آخره .

تشریح او توضیح : او که د روژی نه هم عاجزه شوه مثلا د مرض په وجه خو هغه مرض چې امید د جوړیدونی نه وی او یا د بوډالی د وجی نه نو دا مظاهر په خپله او یا د ده نائب دی شپیتو مسکینانو ته طعام ورکړی نو د نائب له طرف نه کفاره ورکول هم صحیح دی ځکه چې اطعام عبادت مالی دی او په عبادت مالی کی نیابت او وکالت جاری کیدای شی او که چیرته کوم کس د ده له طرفه بغیر د ده د اجازی نه طعام ورکړی نو دا جائز نه ده ، او اطعام به هر مسکین ته په اندازی د سرسائی ورکوی چې هغه نیمه پیمانه د غنمو ده او یوه پیمانه د وریشو یا د خرماؤ نه ده او یا دی د سرسائی قیمت ورکړی ځکه قیمت د شی مثل د شی وی په اعتبار د معنی سره بلکه کله قیمت د دی فقیر لره زیات فائده ناک وی نو قیمت ورکول هم روا دی ، د قیمت ورکول جواز زمونږ په مذهب دی او د امام شافعیؒ په مذهب باندی د قیمت ورکول جائز ندی بلکه هغه ماکولات چې منصوص علیها دی په هغی کی د سرسائی اندازه ورکول واجب دی .

قوله و ان غدا هم الخ : غدا د تغدیه نه ده سحر طعام ته وائی او عشاء د تعشیه نه ده د مانبام ډوډۍ ته وائی یعنی که طعام ورکول په طریقه د تملیک ؤ نو بیا د سرسائی اندازه ورکول واجب دی او که په طریقه د اباحت سره ؤ نو بیا به د سحر او د مانبام طعام په دواړو وقتونو کی ورکوی سره د مورِ والی اګر که دغه ماکولات د سرسائی د اندازی نه کم وی نو هم جائز دی خو په تملیک کی به د سرسائی د اندازی نه کم نه وی او بل دا چې په دغه شپیتو کسانو کی به هغه ماشوم نه وی چې کوم فی الحال د تی نه کټ شوی وی ځکه دا ماشوم مقدار معتاد طعام نشی پوره کولی .

قوله او اعطی منَّ برٍّ الخ : او یا ورکړی یو من غنم او دوه منه خرما یا وریشی د من نه مراد د صاع څلورمه حصه ده چې تقریبا یو من په پاکستانی سیر سره یو سیر راځی نو د سرسائی مقدار نصف صاع یعنی دوه منه ده او د خرما یا وریشو مقدار یوه صاع یعنی څلور منه راځی نو حاصل د دی کلام دا دی چې که یو سړی د غنمو نه د صاع څلورمه برخه یعنی یو من ورکړی او د خرما نه یا د وریشو نه نیم صاع ورکړی چې د یو نصاب تکمیل په بل سره وکړی نو دا هم جائز دی ځکه چې جنس دلته من حیث المقصود متحد دی چې هغه اطعام او سد الجوع دی او که جنس مختلف وی نو بیا تکمیل د احدهما په بل سره جائز ندی مثلا پنځو مسکینانو ته کفاره د یمین کی په طریقی د اباحت سره طعام ورکړی او پنځو کسانو ته جامی واغوندی نو پدی صورت کی جنس من حیث المقصود بدل شو چې یو اطعام دی او بل اکساء ده نو تکمیل د احدهما په آخر سره جائز ندی .

او واحدا شهرین جاز الخ : او یا یو فقیر ته دوه میاشتی طعام ورکړی چې هره ورځ د سرسائی په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اندازه وی یعنی شپیته ورځی ځکه مقصود د دینه د فقیر حاجت بندول دی ، او حاجت په هره ورځ جدا جدا وی نو فقیر ته په دویمه ورځ ورکول داسی دی لکه یو بل کس ته ئی چې ورکوی نو گویا چې ده (٦٠) مسکینانو ته طعام ورکړ نو دا هم جائز او روا دی ۔ قوله جازا : دا قول جزا ده د و ان غدا هم او د ما بعد لپاره یعنی دغه مذکوره صورتونه تول جائز دی ۔

قوله و فی یوم واحد الخ : یعنی که په یوه ورځ باندی یو کس ته د دوه میاشتو کفاره په یو ځل ورکړی نو دا جائز نده مگر صرف د دغی یوی ورځی نه اداء شوه ، او که شپیته مسکینانو ته طعام ورکړی نو دا بیا بلکل جائز ده ځکه مفروض چې دی هغه شپیته مسکینانو ته طعام ورکول دی چې هغه په یو وار وی او که په دفعاتو وی نو طعام ورکول په طریقه د اباحت سره او په طریقه د تملیک سره زمونږ مذهب دی ، او د امام شافعیؒ په نزد تملیک ضروری دی یعنی دغه فقیر به مالک د دی طعام گرځوی په ورکړی سره لکه څرنگه چې بالاتفاق په کسوه کی تملیک ضروری دی نو په اطعام کی اباحت نه کافی کیږی ، او زمونږ د قول وجه دا ده چې په اصول فقه کی په دلالت النص کی ذکر شوی دی چې اطعام کی همزه د تعدیت لپاره ده مفعول ثانی غواړی نو تقدیر داسی رائځی چې (جَعَلُ الغیرِ طاعمًا) یعنی گرځول غیر لره خوړونکی یعنی چې ته بل خوړونکی وگرځوی او دغه جعل الغیر طاعما په اباحت سره رائځی الی آخره : ای الی آخر التقریر المذکور فی کتب اصول الفقه ۔

و ان اطعم ستین مسکینا کُلاً صاعاً من بُرّ عن ظِهارین لم یصح الا عن ظهار واحد و عن افطار و ظهار صح هذا عند ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ و اما عند محمدؒ یجوز عن الظهارین هما یقولان النیة تعمل عند اختلاف الجنسین کالافطار والظهار لا عند اتحادهما فاذا لغت النیة ، والصاع یصلح کفارة واحدة لان نصف الصاع من ادنی المقادیر فالمؤدَّی و هو الصاع یصلح کفارة واحدة جعلها للظهارین فلا یصح .

تشریح او توضیح: مسئله ۔ که یو سړی باندی کفاره د دوه ظهارو وی نو دی شپیتو مسکینانو ته طعام ورکړی د دواړو کفارو نه هر مسکین ته یو صاع د غنمو نه ورکړی په نیم صاع سره نیت د یو ظهار وکړی او په نیم سره نیت د بل ظهار ورکړی نو دا کفاره صرف د یو ظهار نه صحیح کیږی نه د دواړو نه ځکه نیت په جنس واحد کی لغوه دی نو کله چې نیت لغوه شو او مؤدی صلاحیت د یوی کفاری لری نو هم د یوی څخه واقع کیږی او که نیت ئی د افطار د رمضان نه او د ظهار نه ؤ نو بیا صحی کیږی ځکه چې نیت جنسینو کی معتبر دی دا دامام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی مذهب دی ۔

او د امام محمدؒ په نزد د دوو ظهارینو څخه جائز دی شیخین وائی چې نیت په وخت د اختلاف د جنسینو کی عمل کوی لکه افطار او ظهار او په وخت د اتحاد د جنسینو کی نیت عمل نه کوی نیت لغوه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی نو کله چې نیتې لغوه شو ، او صاع چې ده نو صاحیت د یوی کفاری لری ځکه نیم صاع د ادنی مقادیرو نه ده نو مظاهر چې کوم شی ادا کړی چې هغه یو صاع دی نو صاحیت د یوی کفاری لری نو مکفر چې دغه یو صاع اوس د دوه ظهارینو لپاره گرځوی نو دا صحی نه ده .

کصوم اربعة اشهر او اطعام مائة و عشرین مسکینا او اعتاق عبدین عن ظهارین و ان لم یُعَیِّنْ واحدا لواحدٍ لان الجنس فی الظهارین متحد فلا یجب التعین .

بیان : کصوم الخ : کاف لپاره د تشبیه دی دا تشبیه په صحت کی ده یعنی کله چې پده دوه کفاری د ظهار وی او مکفر د دینه ځلور میاشتی پرلپسی روژه ونیسی او یا یو سلو شلو (۱۲۰) مسکینانو ته اباحهٔ یا تملیکا طعام ورکړی او یا دوه غلامان ازاد کړی په نیت د دواړو کفارو د ظهار نو دواړو نه صحی کیږی ځکه چې جنس متحد دی نو نیت معینه ته ضرورت نشته چې تعین د یو فعل وکړی مثلا د یو ظهار لپاره .

و فی اعتاق عبد عنهما او صوم شهرین له ان یُعَیِّنَ لایِّ شاء و ان اعتق عن قتلٍ و ظهار لم یجُزْ عن واحد و عند زفرؒ لا یُجزِیُهِ عن احدهما فی الفصلین ، و عند الشافعیؒ یجعل عن احدهما فی الفصلین و کفّر عبدٌ ظاهر بالصوم فقط لا سیِّدُه بالمال عنه لان الکفارة عبادةٌ ففعل الآخر لا یکون فعله .

تشریح او توضیح : د غلام په ازادولو کی د دوه ظهارینو څخه او یا په روژه د دوه میاشتو کی .

قوله له ان الخ : ای ینبغی له یعنی مناسب دی لره چې معین کړی دغه کفاره د کوم ظهار لپاره ئی چې خوښه شی خلاصه د دی دا ده چې مظاهر مکفر چې کله د دوه ظهارینو څخه یو غلام ازاده وی او د دی دوو ظهارینو څخه دوه میاشتی روژه نیسی نو ده لره پکار دی چې دغه غلام یا دغه دوه میاشتی روژه د یو ظهار لپاره تعین کړی نو د کوم ظهار لپاره ئی چې بیا تعین کړی نود هغی سره وطی کولی شی او د بلی سره ئی نشی کولی .

و ان اعتق الخ : کـه غـلام پـه کـفاره د قتل او ظهار کی ازاد کړی نو د یوی نه هم نه صحی کیږی ځکه دلته جنس مختلف دی او مکفر عنه هم مجهول دی او امام زفرؒ وائی چې په دواړو فصلینو کی یعنی چې مختلف الجنس وی او که متحد الجنس وی د یوی کفاری نه هم صحی کیږی ، او امام شافعیؒ وائی چې په دواړو فصلینو کی چې د هر یوی کفاری نه ئی چې گرځوی نو گرځولی ئی شی .

و کفرعبدُ الخ : یعنی کله چې غلام د خپلی ښځی سره ظهار وکړی هغه غلام خالص غلام وی او که مدبر وی او که مکاتب وی و غیره نو دا به کفاره صرف په روژی سره ورکوی نه په اعتاق سره او نه په اطعام سره ځکه غلام د یو شی مالک هم ندی ځکه ما فی الید د ده د بادار ملک دی . لا سیده الخ : او بادار هم د ده لـه طرفه کفاره بالمال نشی ورکولی نه د ده په امر او نه بغیر د ده د امرنه ځکه کفاره من وجه عبادت دی او دی کی معنی د عقوبت شته نو د بادار فعل د غلام فعل نه کیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب اللعان

باب دی په بیان د لعان کی

پدی باب کی اول ځل د تولو نه مخکی د یو څو خبرو بیانول ضروری دی۔(۱) وجه د مناسبت (۲) معنی لغوی د لعان (۳) معنی اصطلاحی (۴) شرط د دی (۵) رکن د دی (۶) اهلیت د دی (۷) سبب د دی (۸) حکم د دی (۹) او اصل او دلیل د دی ۔

التفسیر : (۱) وجه د مناسبت د ماقبل سره دا ده چې مخکی بیان د محرماتو ثلاثو ذکر شو او لعان د محرمات رابعو څخه دی او لعان ځکه د نورو څخه وروسته کړ چې لعان کی اباحت نشته بلکه کله معصیت هم وی چې کله دسبب د لعان اضافت غیرمنکوحی ته وشی ځکه بیاحد واجبوی او موجب د حد معصیت وی ۔

(۲)په لغت کی لعان په معنی :طرداوابعاد سره دی یعنی شړل اولری کول د الله جل جلاله د رحمت نه۔

(۳) او په اصطلاح کی عبارة عما یجری بین الزوجین من الشهادات الاربع واللعن والغضب قائمة مقام حد القذف فی حقه و حد الزنا فی حقها ۔

(۴) شرط د لعان قیام د زوجیت او د نکاح دی (۵) او رکن د دی هغه خاص شهادات دی چې د زینو ترمنځ په خاصو کلماتو سره جاری وی (۶) اهل د لعان هغه څوک دی چې څوک اهل د شهادت وی (۷) سبب دلعان تهمت د خاوند دی چې په خپله بنځه باندی داسی تهمت چې په اجنبیه کی حد واجبونکی وی ۔

(۸) حکم د لعان حرمت د وطی او د استمتاع دی فی الحال کله چې د لعان نه فارغ شی یعنی د لعان نه د فارغ کیدو نه سمدست پده حرمت د استمتاع راځی (۹) اصل او دلیل دا ایت کریمه دی (والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداء الا انفسهم . الایه) د دی ایت کریمه نه دا معلومه شوه چې لعان په خپله بنځه باندی په تهمت سره راځی او په پردی بنځه باندی تهمت لګولو سره حد قذف راځی لکه دا ایت کریمه کی چې راځی (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ۔الایه) او بل د لعان د ایت نه دا هم معلومه شوه چې لعان هلته راځی چې ګواهان قائم نشی نو که چیرته د خاوند د بنځی په زنا باندی ګواهان قائم کړل نو بیا نه لعان شته اونه په خاوند باندی حد شته بلکه بنځه باندی به حد د زنا قائمولی شی همدارنګی که بنځه اقرار د زنا وکړی او د خاوند د خبری تصدیق وکړی نو بیا به هم په بنځه باندی حد د زنا جاری کولی شی ۔

من قذف بالزنا زوجته العفیفة ای عن فعل الزنا غیر مُتَهَمَةٍ به کمن یکون معها ولد و لا یکون له ابٌ معروفٌ و انما اقتصر علی کون الزوجة عفیفة و لم یقل ممن یحد قاذفها کما قال فی الهدایة ولاشك ان العفة اعم من کونها ممن یحدقاذفها لان اشتراط کونهما من

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اهل الشهادة یدل علی الحریة والتکلیف والاسلام فلاحاجة الی قوله وهی ممن یحد قاذفها بل یکفی ذکر العفة .

تشریح او توضیح: چا چې تهمت ولګولو په زنا سره په خپله ښځه چې کومه پاکه وی د فعل د زنا نه او متهمه نوی په زنا سره مثلا چې د دی سره بچی وی او معلوم پلار ئی نه وی ، دلته د فعل زنا نه مراد یواځی هغه زنا مراد نه ده کومه باندی چې حدود راځی بلکه د دینه مراد مطلق وطی حرامه ده چې حرامه لعینه وی هغه داسی چې په غیر ملک صحیح کی وی لکه وطی په نکاح فاسده کی او یا د دی بچی وی او معلوم پلار ئی نه وی او یانی زنا کړی وی اګر که یو کرت وی او یا وطی حرامه لعینه وکړی یو کرت لغیره لکه په حالت د حیض کی نو پدی صورتونو کی د ښځی او خاوند تر منځ په قذف سره لعان نشته ځکه چې لعان د دی لپاره وی چې ښځه د ځان نه عار لری کړی نو کومه ښځه چې د وطی حرامی نه یا د تهمت نه پاکه نوی نو بیا هغه عار ته نه ګوری .

وانما اقتصر الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره دفع دیو اعتراض ده چې دغه اعتراض په مصنف واردیږی هغه داسی چې مصنف ولی د طرز او طریقی د صاحب هدایه نه مخالفت وکړه چې هغه داسی ذکر کړی چې والمراة ممن یحد قاذفها او مصنف لفظ د عفیفة ذکر کړی ؟ نو شارح جواب وکړ چې مصنف اقتصار پدی لفظ چې ښځه به عفیفه وی ځکه وکړو چې عفت عام دی د من کونها ممن یحد قاذفها نه ځکه عفت عبارت دی د براءت من الزنا نه او د تهمت نه او دغه صفت کله په کافره ښځه کی او په لونی کی او په ماشومه کی هم موندلی شی سره د دینه چې قاذف د دی نشی حد کولی او بل داسی چې دا شرط لګول چې زوجین به د اهل د شهادت نه وی دا دلالت په حریت مکلف والی او په اسلام کوی نو ضرورت ممن یحد قاذفها ته نشته بلکه ذکر د عفت کافی دی . منْ قذفَ الخ : مبتدأ او لاعَنَ ئی خبر ، او عن فعل الزنا متعلق دی تر العفیفة پورې یعنی داسی ښځه چې پاکه وی د فعل د زنا نه (عبد الرشید صافی) .

و کلّ صلح شاهدا او نفی ولدها و طالبت به ای بموجب القذف لَاعَنَ فان ابیٰ ای امتنع عن اللعان حُبِسَ حتی یُلاعن او یُکَذِّبَ نفسَه فیُحد فان لاعن لاعنت و الا حُبِسَتْ حتی تُلاعن او تُصدِّقَهُ فینفی نسبَ ولدِها عنه لکن لا یجب علیها الحد بهذا التصدیق فان کان هو عبدا او کافرا او محدودا فی قذف حُدَّ لانه لیس من اهل اللعان لعدم اهلیة الشهادة ، و ان صلح هو شاهدا و هی امة او کافرة او محدودة فی قذف او صبیة او مجنونة او زانیة فلا حد علیه و لا لعان لانها ان اتصفت بالزنا لا تکون عفیفة و ان اتصفت بغیره مما ذُکِرَ لاتکون اهلا للشهادة فلا حد علی الزوج لعدم احصانها و لا لعان لعدم عفَّتِهَا او اهلیتها للشهادة .

تشریح او توضیح: او هر یو د زوجینو ځخه صالح د شهادت و یعنی د اداء کولو د شهادت لپاره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هغه داسی چې نه محدود فی القذف ؤ نه کافر ؤ او نه لیونی ؤ او نه غلام ؤ نه ماشوم ؤ او خاوند نفی کړی بچی د دی د خپل ځان نه چې دا بچی ستا زما ځخه ندی او بنځه مطالبه په موجب د قذف سره وکړی یعنی په کوم شی چې قذف ثابتیږی نو په دواړو صورتونو کی یعنی په صورت د قذف بالزنا کی او په صورت د نفی د ولد د دی کی به خاوند سره لعان وکړی نو که خاوند د لعان نه انکار کوه نو بندی به کړای شی تر دی چې لعان وکړی او یا خپل ځان دروغجن کړی چې ما دروغ ویلی نو په صورت د تکذیب د نفس کی به په حد قذف سره حد کړای شی او که خاوند لعان کوه نو په بنځه لازم دی چې دا هم لعان وکړی ، او که بنځی لعان نه کوه نو بندی به کړای شی تر دی چې لعان وکړی او یا تصدیق د خاوند وکړی چې د ده خبره صحیح ده ما زنا کړیده ، نو کله چې بنځی تصدیق د خاوند وکړ نو د دی د بچی نسب به د خاوند نه منتفی شی لکن د بنځی په تصدیق سره په بنځه حد زنا نه جاری کیږی ، ځکه دا د بنځی دارک اقرار بالزنا نه دی او حد د زنا هلته راځی چې زنا په شهودو سره ثابته شی او یا زانی ځلور کرتی اقرار د زنا وکړی او بنځه هم اقرار د زناوکړی چه ما زنا کړیده نو پدی صورت کی به بنځه په حد کولی شی .

فان کان هو عبدا الخ : کـه چیرته خاوند غلام ؤ او یا کافر ؤ یا محدود فی القذف د دی نه مخکی ؤ خو اوس دی اهل د قذف ؤ مثلا بالغ عاقل ناطق ؤ نو پده باندی به حد د زنا اوس قائم کړای شی ځکه دی اهل د لعان نه دی ځکه اهلیت د شهادت پکی نشته ، او که اهل دقذف نه ؤ مثلا ماشوم ؤ ګونګی ؤ لیونی ؤ نو بیا حد نشته ، او که خاوند صلاحیت د اداء د شهادت درلوده خو بنځه وینزه یا کافره وه یا زناکاره وه او د دینه مخکی محدوده فی القذف وه او یا ماشومه وه یا لیونی وه یا زناکاره وه نو په خاوند باندی حد قذف نشته او نه لعان شته ځکه چې بنځه کله په زنا موصوفه شی نو دا عفیفه نه شوه او په لعان کی عفت شرط دی او که په نورو مذکورو اوصافو باندی لکه لیونتوب صغر و غیره موصوفه شی نو بیا دا بنځه اهل د شهادت نده او چې بنځه اهل د شهادت نوی نو په خاوند حد د زنا نشته ځکه بنځه محصنه نه ده او لعان هم نشته ځکه لعان کی عفت او اهلیت د شهادت دواړه شرط دی او پدی بنځه کی دواړه شرائط معدوم شو نو لعان هم معدوم شو .

و صورته ان یقول هو اولاً اربع مرات اشهد بالله انی صادقٌ فیما رمیتُها به من الزنا و فی الخامسة لعنة الله علیه ان کان کاذبا فیما رماها به من الزنا مشیرا الیها فی جمیعه ثم تقول هی اربع مرات اشهد بالله انه کاذبا فیما رمانی به من الزنا و فی الخامسة غضب الله علیها ان کان صادقا فیما رمانی به من الزنا ثم یفرق القاضی بینهما .

تشریح او توضیح : د لعان صورت او کیفیت دا دی چې اول به خاوند ځلور کرتی داسی وائی چې زه ګواهی کوم په الله جل جلاله چې زه رشتونی یم په هغه خبره کی چې ما ویشتلی ده دا بنځه په هغی سره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې هغه زنا ده او په پنځم کرت به وائی چې لعنت د الله پاک دی په ما وی که زه په دا تهمت کی دروغجن یم کوم چې ما پدی ښځه لګولی دی او ښځی طرف ته به اشاره کونکی وی ، بیا به دا ښځه وائی ځلور کرتی چې زه ګواهی کوم په الله پاک سره چې دا څوند ځما دروغجن دی په هغه تهمت کی چې ده لګولی دی په ما باندی د زنا او په پنځم کرت به ښځه وائی چې غضب د الله دی په ما وی که چیرته دا خاوند ځما رشتونی وی په هغه تهمت د زنا کی چې ده په ما لګولی دی ، دا د لعان طریقه ده د لعان نه وروسته وطی حرامه ده بیا به قاضی د دې تر منځ جدا والی راولی او د قاضی د تفریق وروسته بیا د دوی تر منځ تر قیامته نکاح نشی کیدای لکه څرنګه چې د مقتضی د حدیث نه معلومیږی چه (المتلاعنان لا یجتمعان ابدا ـ الحدیث) ـ

ان قذف بنفی الولد او به وبالزنا ذکرا فیه ای فی اللعان ما قذف به ثم یفرق القاضی و یه نفی نسبه و یُلحقه بامّه و تبین بطلقة فان اکْذَبَ نفسَه حُدَّ و حل له نکاحها لانه لم یبق اللعان بینهما فقوله علیه السلام المتلاعنان لا یجتمعان ابدا ای ما داما متلاعنین لان علة عدم اجتماعهما اللعان فلما بطل اللعان لم یبق حکمه و هو عدم الاجتماع و کذا ان قذف غیرها فحدَّ او زنت فحدت ای حل له نکاحها ان قذف غیرها بعد التلاعن فحد او زنت بعد التلاعن فحدت فان بقاء اهلیة اللعان شرط لبقاء حکمه .

تشریح او توضیح: او که خاوند په ښځه باندی تهمت ولګولو په نفی د بچی سره چې دا بچی ستا زما څخه نه دی او یائی تهمت وربانډی ولګولو په نفی د ولد او زنا دواړو سره نو زوجین به په لعان کی هغه څه یادوی چې کوم تهمت په هغی سره لګیدلی یعنی که تهمت په نفی د ولد سره و نو لعان کی به نفی د ولد یادوی او که په زنا او نفی د ولد دواړو سره و نو لعان کی به دواړه یادوی بیا به قاضی د دوی تر منځ تفریق او جدائی راولی او د بچی نسب به نفی کړی د خاوند نه او د ښځی پوری به ئی پیوسته کړی او دا ښځه د قاضی د تفریق وروسته په یو طلاق سره بائنه وګرځیده او دغه فرقت په حکم د طلاق کی دی ځکه مقصد د دینه دفع د ظلم ده له ښځی څخه او د دوی تر منځ مکمل انقطاع حاصلول دی نو که د لعان نه ئی وروسته د خپل ځان تکذیب وکړ چې ما پدی ښځه باندی د دروغو تهمت لګولی دی نو په خاوند به حد قذف جاری شی او خاوند ته اوس د دی ښځی نکاح بیا حلاله ده ځکه چې مخکنی نکاح د لعان نه د قاضی په تفریق سره ختمه شوی ده ځکه د لعان اثر اوس د دوی تر منځ پاتی نشو نو اوس سوال دا راځی چې ته وائی چې بیا ورته نکاح حلاله ده او حال دا چې حدیث مبارک کی راځی چې المتلاعنان لا یجتمعان ابدا نو اوس څه کوی ؟

نو د دی جواب شارح پخپله کوی چې د حدیث معنی دا ده چې متلاعنان نشی جمع کیدای د همیشه لپاره یعنی تر څو چې دوی د لعان په حالت کی موجود وی یعنی په حدیث کی چې کوم تابید

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راغلی دا متعلق دی تر زمانی د بقاء لعان پوری ځکه علت د عدم اجتماع د دوی لعان ؤ لکن کله چې لعان باطل شو نو حکم ئی هم باطل شو چې هغه عدم اجتماع د دوی ده .

قوله و کذا ان قذف الخ : د دی عبارت مطلب دا دی چې که یو سړی د خپلی ښځی سره لعان وکړی او د لعان نه وروسته دا سړی د یوی بلی ښځی سره زنا وکړی او دی په حد کړای شی یا دده ښځی دلعان نه وروسته زنا وکړه اوحد د زنا په جاری کړای شی نو دغه سړی ته د دغی ښځی سره (چې ده ورسره لعان کړی ؤ) اوس نکاح حلاله ده ځکه په زنا سره د دی عفت ختم شو او د خاوند په زنا او حد جاری سره اهلیت د شهادت ختم شو او د شرائطو د بقاء د حرمت مؤبده نه بقاء د اهلیت د لعان دی نو کله چې دغه شرائط منتفی شو نو لعان هم منتفی شو او کله چې لعان منتفی شو نو د دغه ښځی نکاح د ده لپاره جائز ده ځکه علت د عدم اجتماع د زوجینو لپاره لعان دی او هغه باطل شوی .

و لا لعان بقذف الاخرس و نفي الحمل عنه و ان ولدت لاقل من ستة اشهر هذا عند ابی حنيفةؒ و زفرؒ و عند ابی يوسفؒ و محمدؒ يجب اللعان اذا ولدت لاقل من ستة اشهر لانه حينئذٍ تبيَّن انه كان موجودا وقت النفی و لابی حنيفةؒ وزفرؒ انه لا يتيقن بوجود الكل و فيما اذا ولدت لاقل من ستة اشهر يصير كانه قال ان كنتِ حاملا فحملكِ ليس منی ثم تبين انها كانت حاملا و القذف لا يصح تعليقه .

تشریح او توضیح : دګونګی په تهمت لګولو سره لعان نشته یعنی که یو ګونګی په خپله ښځه باندی د زنا تهمت ولګوی او یا د خپلی ښځی حمل د ځان نه نفی کړی یعنی چې دا حمل زما ځخه ندی اګر چې دا ښځه دا بچی د شپږو میاشتو نه په کمه موده کی وزیږوی نو په دواړو صورتونو کی لعان نشته ، ځکه لعان قائمقام د حد قذف دی نو دا به د صریح نطق او الفاظو پوری تعلق لری او په شبه سره به ختمیږی دا د امام ابو حنیفهؒ او زفرؒ قول دی .

او د امام ابو یوسف او امام محمدؒ په نزد چې کله د شپږو میاشتو نه مخکی بچی وزیږوی نو بیا لعان واجب دی ځکه کله چې ښځه د وقت د نفی ځخه د شپږو میاشتو نه په کمه موده کی بچی وزیږوی نو معلومه شوه چې دا حمل په وخت د نفی کی موجود ؤ ، ځکه د حمل کمه موده شپږ میاشتی وه امام ابو حنیفهؒ او امام زفرؒ دا دلیل وائی چې په وخت د نفی کی په وجود د حمل باندی یقین نه ؤ ځکه احتمال د دی لری چه د ګیډی دا پرسوب د اویو یا د باد له وجی ځخه وی لکن که د شپږو میاشتو نه په کمه موده کی بچی راوړی نو بیا معلومه شوه چې دا حمل په وخت د نفی کی موجود ؤ نو پدی صورت کی د خاوند قذف معلق ولګځید ګویا چې ده داسی وویل که چیرته فرضا ته حامله ئی نو ستا حمل به زما ځخه نوی نو کله ئی چې بچی راوړ نو معلومه شوه چې دا ښځه حامله وه او د قذف تعلیق نه صحی کیږی نو داسی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قذف معلوم ته به اعتبار هم نه وی او کله چې قذف غیر معتبر شو نو لعان هم نشته .

و بـزنیـتِ و هـذا الحملُ منه تلاعنا و لا ینفی القاضی الحمل لان تلاعنها کان بسبب قوله زنیتِ لا بـنـفـی الـحـمـل و ان نـفی الولد زمان التهنئة او شراء آلة الولادة صح و بعده لا ولاعَنَ فی حالِیه ای حال النفی زمان التهنئة و حال النفی بعد زمان التهنئة .

وضاحت : کـه چیـرته خـاوند خپلی ښځی ته دا وویی چې تا زنا کړیده او دا حمل د زنا څخه دی نو دواړه بـه لـعان وکړی ځکه دلته قذف موجود دی په صریحی الفاظو د زنا سره نه یواځی په نفس حمل سره نو دا قـول د خـاونـد چې دا حمل زما څخه ندی لغوه به وی په باب د تلاعن کی او قاضی به نفی د حمل د خاوند نـه کـوی ځکـه تـلاعـن پـه سبب د زنیت لفظ سره راغی نه په نفی د حمل سره ، او بل دا چې د ولادت څخه مخکی پدی باندی حکم هم نشی کیدای که چیرته خاوند نفی د بچی وکړی په زمانه د مبارک باد کی او یا په وخت د اخستلو د سامان ولادت کی نو دا صحیح ده ، او پس د زمان د مبارک باد نه نفی نه صحیح کیږی .

خلاصه د دی عبارت دا ده چې د ده بچی پیدا شو خلکو مبارکی ورکوله چې بچی دی مبارک شه نـو ده وویـل چـې دا زما بـچـی نـدی او یـائـی سامان د ولادت ورته اخستل لکه زانګو وورونی و غیره او دغه وخت کی ده وویل چې د بچی زما څخه ندی نو دغه نفی د ده صحیح ده او که مبارکی ئی واخسته او قبوله ئی کړه او یـائـی سـامـان د ولادت ورتـه واخسـتـل او د هـغـی نـه وروسـتـه ئی نفی د بچی وکړه نو دا نفی ئی صـحـیـح نـده بـلـکـه دا د خاوند له طرفه د دی اقرار دی چې دا بچی زما څخه دی لکن په دواړو حالتونو کی یـعـنـی د مبارکی. نه مخکی ئی که نفی کړی وی او که پس له مبارکی. څخه په دواړو صورتونو کی به لعان کـوی ځکـه قـذف مـوجـود دی نـو لـعان په نفی د ولد سره ثابت شو او په دویم صورت کی یعنی چې پس د مبارکی. اخستو څخه نفی وکړی نسب نه منتفی کیږی یعنی نسب د ده به د دی خاوند څخه ثابت وی .

و ان نـفی اول توأمین و اقر بالآخر حُدَّ لانه اَکْذَبَ نفسَه بدعوی الثانی لانهما خلقا من ماء واحدٍ و فـی عـکسه لاعن ای اذا اقرّ بالاول و نفی الثانی لاعَنَ لانه قذفَ بنفی الثانی و لم یرجع عنه و صح نسبهما منه فی الوجهین لاعترافه باحدهما و هما خلقا من ماء واحد

بیان : تـوامـیـن هغه دوه بچیان دی چې د دواړو ولادت تر منځ د شپږو میاشتو نه فاصله کمه وی .

خلاصـه د عبارت : کله چې یوه ښځه دوه بچیان راوړی نو خاوند اول بچی نفی کړی چې دا زما څخه ندی او د دویم اقرار ئی وکړو په ده باندی به حد قذف جاری کړای شی برابره خبره ده که د اقرار څخه رجوع وکړی یا نه ځکـه کـلـه چـې ده یـواځـې د دویم بچی اقرار وکړ نو پدی اقرار سره ده خپل ځان دروخجن کړ چې نفی د اول بچی ئی وکړه ځکه چې دواړه د یو اوبو څخه پیدا شوی دی پس دی قاذف وګرځیده .

و فی عـکسـه لاعنَ الخ : او د دی په عکس کی به لعان وکړی یعنی چې اقرار په اول بچی وکړی او

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دویم نفی کړی نو لعان به وکړی ځکه ده تهمت ولګوه په نفی د دویم بچی سره او رجوع نی هم ونکړه د قذف نه نو که د قذف نه رجوع وکړی نو بیا به لعان نه کوی بلکه په حد کولی به شی ځکه ده خپل ځان دروغجن کړ ـ وصح الخ : او صحیح ده نسبت د دواړو توامینو د زوج څخه په دواړو صورتونو کی یعنی په نفی د اول او دویم بچی کی ځکه ده اقرار په احد هما سره وکړو حال دا چې دواړه بچی د یوی نطفی څخه پیدا شوی دی ـ

باب العنین

باب دی په بیان د عنین کی

مصنفؒ چې د احکامو د نکاح او د طلاقو متعلقاتو د طلاقو او د بیان د هغی خلکو څخه چې قابل د نکاح وٗ فارغ شوٗنو شروع نی وکړه په بیان د هغو خلکو کی چې قابل د نکاح نه وٗ نو وئی ویل چې باب العنین ـ عنین د فعیل وزن دی په معنی د مفعول سره ماخوذ دی د عٗنٗ څخه په معنی ده حبس سره ، او عنین هغه چاته وائی چې د ذکر باوجود په بنځو باندی قابو نشی موندلې او که چیرې ثیبی بنځو سره په وطی کولو باندی قدرت لری او پیغلی سره نی نلری او یا د بعضو بنځو سره وطی کولی شی او د بعضو سره نی نشی کولی نو دا عنین دی برابره خبره ده چې دا د څه مرض د وطی څخه وی یا د پیدائشی کمزوری د وجی نه وی او یا بیوډاوالی د وجی نه وی او یا د جادو په وجه وی نو دا عنین دی په حق د هغه چا کی چې هغی ته نشی رسیدلی ځکه مقصود فوت شو ، او بعضی علماء وائی چې عنین هغه دی : چې په داخلولو باندی قادر نوی او بعضی علماء بیا دا وائی چې عنین هغه دی چې ذکرنی دومره ورکوتی وی چې د بنځی په شرمګاه کی نی داخلول ممکن نوی ، او بعضی علماء وائی چې عنین هغه دی چه ذکرنی په حرکت نه راځی ـ

او د عنین د پیژندګلو لپاره بیا علامه هندوانیؒ وائی چې په یو لونبی کی د یخی اوبه واچوی او عنین دی پکی کینی نو که د ده ذکر راغونډ شو نو دا عنین ندی او که ذکرنی راغونډ نه شو نو بیا دا عنین دی تاج الهدایه ۳۷۸/۷ فتح القدیر والکفایه ۱۲۹/۴ ، او که چیرته په دبر کی په وطی قادر ؤ او فرج کی قادر نه ؤ نو دا هم عنین دی او د عنین په حکم کی مجبوب هم داخل دی مجبوب چې ذکر او خصیتین دواړه نی پریکړی شوی وی ، او خصی هم پکی داخل دی خصی چې صرف خصیتین نی پری کړی شوی وی همدارنګه هغه کس چې بنځی سره خبری وکړی او د کوروالی نه مخکی انزال وشی په حکم د عنین کی دی ، کذا فی البحر ـ

إن اقرّ انه لم یصل الیها أجله الحاکم سنةً قمریة فی الصحیح و فی روایة الحسن عن ابی حنیفة انه یؤجل سنة شمسیة و فی ظاهر الروایة سنةً قمریة فالسنة الشمسیة مدة وصول الشمس الی النقطة التی فارقتها من تلك البروج و ذلك فی ثلاثمائة و خمسة و ستین یوما

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ربع یوم و السنة القمریة اثنا عشر شهرا قمریا و مدتها ثلاثمائة و اربعة و خمسون یوما و ثُلُث یوم و ثُلُثُ عُشر یوم .

التقریر السالم فی بیان تاجیل الحاکم

کـه خاونـد اقرار وکړی چې زه بنځی ته نه یم رسیدلی یعنی ما ورسره جماع نده کړی نو قاضی یو کال مهلت ورکړی چې پدی یو کال کی د ځان دواء وکړی دغه کال به د صحیح روایت له مخی په قاضی کال سره معتبر وی او په روایت د حسن بن زیاد کی د امام ابو حنیفهؒ څخه دا دی چې په شمسی کال مهلت ورکړای شی او په ظاهر الروایت کی دی چې په قمری کال سره به مهلت ورکړای شی ـ اصل خبره دا ده چې لمر او سپوږمی دواړه د الله پاک په حکم سره په خپل فلک کی حرکت کوی خو د لمر په یو کال کی پوره کیږی او د قمر دوره په یوه میاشت کی پوره کیږی او دوره دیته وائی چې کله هغه ځای ته ورسیږی چې له کوم ځای څخه جدا شوی د یو قطب نه تر بل قطب پوری دولس برجونه او د مشرق څخه تر مغرب پوری منځنی فاصلی ته منطقه د برجو وائی هغه دولس برجونه دا دی حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرطان (۵) اسد (۶) سنبله (۷) میزان (۸) عقرب (۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو (۱۲) حوت ـ او لمر دا یو برج تقریبا په میاشت کی ترسره کوی نو توله دوره د لمر په ۳۶۵ ورځو او ۶ ساعاتو کی وی ، نو دیته شمسی کال وائی او سنه قمری عبارت دی د ۱۲ قمری میاشتو نه او موده د سنه قمری ۳۵۴ ورځی او دویمه حصه د شپې او ورځې او دیرشمه حصه د شپې او ورځې ده د یوم نه مراد په عبارت کی شپه او ورځ دی نو مجموعه حساب (۸ ساعاته او ۴۸ دقیقی راځی) ۲۴ × ۶۰ = ۱۴۴۰ ÷ ۱۰ = ۱۶۶ ÷ ۳ = ۴۸ سره په بل عنوان سره : ۴۸ × ۳ حصه د لسمی = ۱۴۴ × ۱۰ حصه د شبو روز = ۱۴۴۰ دقیقی دیو ساعت ـ په یو ساعت (۶۰) = ۲۴ ساعتو پوری = خو موده د قمری کال د شمسی کال نه تقریبا لس ورځی کمه ده همدا وجه ده چې رمضان هر کال لس ورځی مخکی راځی ـ

و رمضان و ایام حیضها منها لا مدَّةُ مرضه و مرضها فان لم یصِلْ فیها فرّق القاضی بینهما ان طلبتْهُ ای ان طلبت المرأة التفریق و تبیُنُ بطلقة و لها کل المهر ان خلا بها و تجب العدة .

تشریح او توضیح : حاصل د عبارت دا دی چې هر کال د موانعو د وطی څخه خالی نوی لکه میاشت د رمضان او ایام د حیض د بنځی نو قاضی چې کله عنین سړی ته یو کال مهلت ورکړی نو رمضان او د حیض ورځی به په همدغه کال کی حسابیږی او د دی په عوض کی به نوری ورځی نه حسابیږی لکن که خاوند یا بنځه مریضه شی نو دغه ورځی به د مودی د تاجیل څخه نه حسابیږی بلکه د دی په عوض کی به نوری ورځی حسابولی شی ځکه کال کله د مرض نه خالی وی او بل دا چې دا مرض د دوی په اختیار کی ندی خو مراد د مرض څخه هغه مرض دی چې وطی ورسره ساقطیږی پس کله چې قاضی یو کال

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مهلت ورکړو نو که پدی یو کال کی خاوند ورته نزدیکت وکړ نو فبها و نعمت او که نزدیکت نی ورته ونکړو نو که ښځی مطالبه د تفریق کوله نو قاضی به د دوی تر منځ تفریق راولی او دی طلب ته طلب تفریق وائی او اول طلب ته طلب تاجیل وائی نو دا تفریق د قاضی طلاق بائن گرځی او ښځه په طلاق بائن سره جدا شوه نو که خاوند ورسره خلوت کړی ؤ نو دی ښځی لره کل مهر دی ځکه چې د عنین خلوت صحیح دی ځکه آله تناسلی ئی روغه ده او تفریق نه وروسته عدت پری لازم دی احتیاطا ځکه کیدای شی چې رحم د ښځی کله دخاوندپه اوبو مشغوله شوی وی ۔

و ان اختلفا عطفٌ علی قوله انما أقرّ ، فالمراد الاختلاف ابتداء لابعد التاجیل و کانت ثیبا او بکرا فنظرت النساء فقلن ثیبٌ خُلِّفَ فان حلف بطل حقها و ان نکل او قلن بکرٌ أُجِّلَ ، و لو اجّلَ ثم اختلفا فالتقسیم هنا کما مر و بطل حقها بحلفه حیث یبطل ثمه کما لو اختارته و خُیِّرَتْ هنا حیث أُجِّلَ ثمه ای لا یخلو اما ان کانت ثیّبا او کانت بکرا فنظرت النساء فقلن ثیبٌ حلف فان حلف بطل حقها کما فی الاختلاف قبل التاجیل و ان نکل خُیرت المرأة ، و ان قلن هی بکر خُیِّرَتْ ایضا و قوله کما لو اختارته فان المرأة ان اختارت زوجَهَا بطل حقها فی طلب التفریق .

تشریح او توضیح : کله ښځی او خاوند اختلاف وکړ خاوند ویل چې ما ښځه وطی کړی ده او ښځی ویل چې زه ئی وطی کړی نه یم او دغه ښځه د نکاح په وخت کی ثیبه وه یا باکره وه نو قاضی به پوهو ښځو ته امر وکړی چې تاسی دا ښځه وګورئ چې ایا اوس هم باکره ده او که ثیبه ده ، دا په هغه صورت کی چې د نکاح په وخت کی باکره وی نو کله چې ښځی ورته اوګوری نو که دوی وویل چې دا ثیبه ده نو خاوند ته به بیا هم قسم ورکولی شی اګر چې ظاهر حال د ده لپاره ګواه دی ځکه احتمال د دی لری چې د دی بکارت په بله کومه وجه ختم شوی وی نو که خاوند قسم وکړ نو د ښځی دا حق چې نکاح دی فسخ شی او یا دی تاجیل ورکړای شی باطل شو او که خاوند د قسم څخه انکار وکړ او یا ښځو وویل چې دا اوس هم باکره ده نو د ښځی دعوی ثابته شوه نو خاوند ته به یو کال مهلت ورکړای شی خو یاد ساته چې د اختلاف نه مراد هغه اختلاف دی چې هغه ابتداء وی نه بعد التاجیل ځکه بعد التاجیل اختلاف بیان راروان دی او د ښځو معلومول چې دا باکره ده او که ثیبه دا به په کومه طریقه وی ؟ دی لپاره بعضی علماء وائی چې د چرګی یوه ورکوتی هګی به د دی په فرج کی ورکړی نو که په اسانتیا سره پکی ننوته نو دا ثیبه ده او که سختی سره پکی ننوته نو دا باکره ده ۔

بله طریقه ئی دا ده چې هګی به د فرج په خوله کی ماته کړی که ننوته نو دا ثیبه ده و الا فبکر ۔ دریمه طریقه ئی دا ده چې دیوال ته به مخامخ کینی که دیوال ته ئی متیازی ورسولی نو دا باکره ده او که

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وئی نه رسولی نو دا ثبیه ده .

و لو اُجّل ثم اختلفا الخ : او که خاوند ته یو کال مهلت ورکړای شو د کال د تیریدو څخه وروسته د بنځی او خاوند تر منځ اختلاف پیدا شو خاوند ویل چې ما ورسره وطی کړی ده او بنځی ویل چې وطی ئی نده شوی نو که بنځو وویل چې ثیبه ده او خاوند قسم هم وکړی نو د بنځی حق باطل شو . وبطل حقها الخ : او باطل کیږی د بنځی حق په قسم د خاوند سره په هغه صورت کی چې هلته د بنځی د حق بطلان راتلای شی لکه په صورت د خوښوالی د بنځه کی چې خپل خاوند خوښ کړی یعنی مثلا که یوه بنځه پدی خبره وی چې دا سړی عنین دی او بیا د هغه سره نکاح وکړی نو پدی صورت کی بیا بنځه مطالبه د تفریق نشی کولی د دی حق باطل شو .

و خُیِّرَتْ هنا الخ : او بنځی ته به اختیار ورکړای شی پدغه وخت کی په کوم صورت کی چې تأجیل ورکړای شی یعنی که د تاجیل څخه وروسته خاوند دعوی د وطی وکړه او بنځی د عدم وطی او معلومه شوه چې دا ثیبه ده نو خاوند ته به قسم ورکړای شی او د بنځی حق به باطل شی او که خاوند د قسم څخه انکار وکړ او یا باکره معلومه شوه نو په دواړو صورتونو کی به بنځی ته اختیار وی چې د خاوند سره پاتی کیږی او که جدا کیږی نو که خاوند ئی خوښ کړ نو د بنځی د بیا مطالبی حق باطل شو ، او که تفریق ئی غوره کړ نو قاضی به خاوند ته امر وکړی چې دیته طلاق ورکړی .

والخصی کالعنین فیه ای فی التاجیل و فی المجبوب فُرِّق حالا ای فی الحال بطلبها اذ لا فائدة فی تاجیله بخلاف الخصی فان الوطی منه متوقع و لا یتخیر احدهما بعیب الآخر خلافا للشافعیؒ فی العیوب الخمسة و هی الجنون والجذام والبرص والقَرَن الرتق و عند محمدؒ ان کان بالزوج جنون او جذام او برص فالمرأة بالخیار و ان کان بالمرأة لا لانه یمکن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

وضاحت : خصی هغه چاته ویل کیږی چې خصیتین (هګۍ) ئی ویستل شوی وی ، او مجبوب هغه چا ته ویل کیږی چې ذکر او هګۍ ئی دواړه غوڅ شوی وی ، نو حاصل د کلام دا دی چې خصی هم د عنین په شان دی په تاجیل کی که بنځه مطالبه وکړی نو خصی ته به یو کال مهلت ورکړای شی و حکمه کحکم العنین ، او مجبوب ته به سمدستی له مطالبی سره جداوالی ورکړی انتظار د کال به نکوی څکه چې په تاجیل کی هیڅ فائده نشته څکه چې د هغه سره له سره ذکر نشته او له خصی سره خو ذکر شته چې امید د وطی تری کیدای شی نو ددی وجی خصی ته یو کال مهلت ورکولی شی .

و لا یتخیر الخ : یعنی که د زوجینو څخه په یو کی عیب راووځی نو د فسخ د نکاح اختیار هغه بل ته نشته او امام شافعیؒ وائی چې پدی پنځو عیبونو کی ورته اختیار د فسخ د نکاح شته (۱) لیونتوب

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

(۲) جذام (۳) برص یعنی برگی (۴) قرن چې ذکر په فرج کی د داخلیدو ځخه منع کوی چې هغه هډوکی وی او که بل څه وی (۵) رتق چې د متیازو د سوری ځخه بل سوری پکی نوی یاد ساته چې په فرج کی د متیازو سوری جدا وی کما حقق الاطباء ۔

او امام محمدؒ وائی که په خاوند باندی د لیونتوب جذام برص مرض ؤ نو بنځی ته اختیار د فسخ د نکاح شته او که په بنځه باندی دا مرض ؤ نو بیا خاوند لره اختیار د فسخ د نکاح نشته ځکه خاوند کولی شی چې په طلاقو سره د ځان نه دا ضرر ختم کړی ۔

باب العدة

باب دی په بیان د عدت کی

فائده : د مخکی باب سره د دی باب مناسبت دا دی چې عدت اثر د هغه جدائی دی چې هغه په طلاق سره وی یا په خلع سره وی یا په نورو سره ، عدت په لغت کی شمارلو ته وائی او په اصطلاح کی عبارت دی د هغه انتظار نه چې په بنځه باندی په وخت د زوال د ملک متی کی لازم دی ۔

اوسبب د عدت هغه نکاح چې مضبوطه شوی په دخول سره یا په مرګ سره اوکن ددی هغه حرمات دی چې ثابت تریوی نیټی پوریی هغه داچې یا به په میاشتو سره وی یا په حیض سره یا په وضع د حمل سره اوشرط د عدت فرضت دی په سبب د طلاقو سره یا د موت د زوج سره او حکم ددی عدم جواز وغیروی دی لره اوحرمت د خور ددی او حرمت د ځلورو نورو ماسواله دینه او ممنوعات د عدت زینت او خوشبوئ لګول په مبانه کی او خروج د کورنه د هری معتدی لپاره ۱۲ بنایه ۵۹۲،۵

هی لحرة تحیض للطلاق والفسخ کالفسخ لخیار البلوغ و ملك احد الزوجین الآخر و تقبیلها ابنَ الزوج بشهوة و ارتداد احدهما و عدم الکفاءة ثلاثُ حِیضٍ کوامل ۔ افاد بقوله کوامل انه اذا طلقها فی الحیض لایُحتَسَبُ هذا الحیض من العدة .

تبیان : دا عدت د اصیلی بنځی لپاره په کومه چې حیض راځی د طلاقو یا د فسخ د نکاح د وجی نه دری مکمل حیضونه دی یعنی کومه بنځه چې حره یعنی اصیله وی او حیض پری راځی د دوی لپاره عدت د طلاقو لپاره یا د فسخ د نکاح د وجی لکه فسخ په خیار بلوغ سره مثلا یو ماشومه جینی خپل ولی په وروکوالی کی په نکاح ورکړی نو اوس چې کله دغه جینی بالغه شوه نو دیته حق د فسخ اود ختمولو د نکاح شته چې دا نکاح فسخه کړی او په بل ځای کی نکاح وکړی نو د دی جینی لپاره عدت تیرول لازم دی ، همدارنګه که احد الزوجین مالک د بل وګرځی نو د دوی تر منځ به نکاح فسخ وی او د دی لپاره عدت لازم دی ، او همدارنګه که چیرته یوه بنځه خپل (بنزی) یعنی پرکتی په نیت د شهوت سره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بنکل کړی نو د دوی نکاح به فسخه وی ځکه حرمت د مصاهرت موجود شو نو په دغه بنځه اوس لازم دی ، او همدارنګه که په زوجینو کی یو العیاذ بالله منه مرتد شی د اسلام نه نو ارتداد فسخ دی او د دوی عدت لازم دی ، او همدارنګه که یوه بنځه په غیر کفؤ کی نکاح وکړی نو ولی حق د فسخ د نکاح دوی لری او د فسخ نه وروسته به عدت تیروی وی .

حاصل د کلام دا دی چې فسخه د نکاح په مذکوره اسبابو سره په معنی د طلاقو کی ده نو ځرنګه چې په طلاقو کی عدت شته نو همدارنګه به د فسخی په صورت کی هم عدت وی ځکه عدت برائت د رحم لپاره لازم دی د دی لپاره چې نسب کی خلط رانشی دغه عدت به د اصیلی حائضی لپاره مکمل حیضونه وی د حری قید ئی د دی لپاره ولګوه چې د وینزی لپاره عدت دوه حیضونه دی او تحیض قید ئی د دی لپاره ولګوه چې د غیر حائضی عدت په میاشتو سره دی ، او په کوامل لفظ کی دې اشاره ده چې حنفی مذهب کی عدت دری مکمل حیضونه دی نه به کم وی نه به زیات وی یعنی که په حیض کی طلاق ورکړی نو دا مطلق فیه حیض به د عدت څخه نه شمارلی کیږی ځکه که دا د عدت څخه وشماری نو دری نیم حیضه برابریږی والتفصیل فی المقام او دا دری حیضه عدت هلته دی چې بنځه مدخول بها وی ځکه چې غیر مدخول بها باندې عدت نشته .

کام ولدٍ مات مولاها او اعتقها و موطوء ة بشبهة کما اذا زُفَّتْ الیه غیر امرأته و هو لا یعرفها فوطیها او نکاح فاسدٍ کالنکاح الموقت فی الموت و الفرقة یتعلق بالوطی بالشبهة و النکاح الفاسدفالعدة فیهما ثلاث حیض سواء مات الزوج او وقع بینهما فرقة.

وضاحت : لکه ام ولده چې په دری حیضو سره عدت تیروی یعنی ام ولده هغی وینزی ته وائی چې بادارئی وطی کړی او د بادار څخه بچی راوړی او بادار د دغه بچی د نسب دعوه وکړی چې دا زما څخه دی نو حکم د دی ام ولدی دا دی چه دا پس له مرګ د بادار څخه ازادیږی نو که چیرته بادار ئی په خپل ژوند کی ازاده کړی او یا بادار مړ شی نو دا ام ولده به عدت په دری حیضو سره تیروی ، دا ځکه چې د بادار اعتاق یا د مرګ څخه وروسته په زوال د فراش سره پدی باندی عدت لازم شو نو دا مشابه شو د عدت د نکاح سره او عدت د نکاح دری حیض دی نو د دی به عدت دری حیضه وی ، او عدت وفات چې ځلور میاشتی او لس ورځی وی پدی ځکه لازم نشو چې عدت وفات په نص سره خاص دی تر ازواجو پورې او ام ولده زوجه نده ، د دری حیضه عدت په هغه صورت کی دی چې ام ولده حامله نوی یا آیسه نوی او یا حرامه په مولی نوی په نکاح د غیر سره یا په عدت د غیر سره او په بنکلولو د ځوی د مولی سره ځکه کله چې د ام ولد حمل وی نو بیا عدت د دی وضع د حمل ده او کله چې آیسه وی نو بیا عدت د دی دری میاشتی دی او کله چې په بادار باندی حرامه شی که هغه د غیر سره په نکاح کولو وی او که په عدت د غیر کی وی او که په تقبیل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دابن د مولی سره وی نو بیا پدی عدت نشته ځکه فراش د مولی نشته او عدت د فراش د وجی لازمیږی . او همدارنګه هغه وینزه چې نه ام ولده وی او نه مدبره وی اګر که بادارنی وطی کوی عدت پری نشته .

و موطوءة الخ : او هغه ښځه چې په شبهی د حلت سره وطی کړای شی او حالانکه پده حرامه وه نو پدی ښځه باندی عدت دری حیضه تیرول لازم دی د دی لپاره چې د رحم براءت ئی معلوم شی او د دی ښځی وطی کول په خاوند ئی ترخو چې په عدت کی وی حرام دی .

د وطی بالشبهة صورت دا دی چې یو سړی ته د خپلی ښځی په ځای باندی بله ښځه ناوی کړای شی چې هغه د بل چا منکوحه وی او که نه وی او دی هغه ښځه نه پیژنی او وطی ئی کړی بل صورت ئی دا دی چې د شپی د ده په فرش باندی بله ښځه ویده وی او دی دا ګمان وکړی چې دا زما ښځه ده او وطی ئی کړی نو پدی ښځه دری میاشتی عدت لازم دی .

او نکاح فاسد الخ : او یا هغه ښځه چې په نکاح فاسدی سره وطی کړای شی نو دا به دری حیضو سره عدت تیروی ، د نکاح فاسدی مثال لکه نکاح مؤقته ، نکاح مؤقته دیته وائی چې مثلا د یوی ښځی سره لس (۱۰) ورځی نکاح وکړی او نکاح متعی دیته وائی چې سړی ښځی ته ووائی چې زه به له تا څخه مثلا لس کرتی فائده اخلم په دومره مال سره . فی الموت والفرقة الخ : دا تعلق لری تر وطی بالشبهی او نکاح فاسدی پورې د وطی بالشبهی یا د نکاح فاسدی په صورت کی که واطی مړ شی او یا د واطی او موطوء تر منځ فرقت او جداوالی راشی نو په دواړو صورتونو کی په ښځه باندی عدت دری حیضه دی .

و لمن لم تحض عطف على قوله لحرةٍ تحيض لصغرها أوْ كبرها او بلغت بالسِّنّ و لم تحض ثلاثة اشهر اى العدة لحرة لا تحيض لصغر و نحوه للطلاق والفسخ ثلاثة اشهر و للموت اربعة اشهر و عشرٌ قوله و للموت عطف على قوله للطلاق والفسخ معناه العدة للحرة للموت اربعة اشهر و عشر .

تشریح او توضیح: او عدت د هغی ښځی لپاره چې حیض پری نه راځی د ماشوم والی یا د بوډاوالی د وجی نه یعنی چې سن د ایاس ته رسیدلی وی چې هغه ۵۵ کاله دی او یا په کلونو سره بالغه شوی وی چې ۱۵ کاله دی خو حیض پری نوی راغلی د دی لپاره عدت دری میاشتی دی د طلاق او د فسخ د وجی نه یعنی خاوند طلاق ورکړی او یا د دوی تر منځ نکاح فسخ شی او د مرګ د وجی خلور میاشتی اولس ورځی ده یعنی د اصیلی ښځی لپاره عدت د مرګ د وجی نه یعنی چې خاوند ئی مړ شی خلور میاشتی اولس ورځی ده .

و لامةٍ تحيض حيضتان و لمن لم تحض او مات عنها زوجُها نصفُ ما للحرة اى العدة لامة تحيض للطلاق والفسخ حيضتان و لامة لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة اى شهرٌ و نصفُ شهرٍ و اما للموت فنصف ما للحرة ايضا و هو شهران و خمسة ايام .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح او توضیح: هغه زوجه چې وینزه وی او مدخول بها وی او حیض پری راځی د دی عدت دوه حیضه دی لکه څرنګه چې حدیث مبارک کی راغلی عدة الامة حیضتان . قید د زوجه ځکه وربیره ولګولی شو چې هغه وینزه چې په ملک یمینی سره وطی شی په هغی عدت نشته ، او د هغی وینزی لپاره چې په هغی حیض نه راځی د ماشوم والی د وجی یا د بوډاوالی د وجی و غیره نه او یائی خاوند مړ شی نو پدی باندی عدت د اصیلی ښځی په نیمائی دی یعنی عدت د هغی وینزی لپاره چې حیض پری راځی د طلاقو لپاره یا د فسخ د نکاح لپاره دوه حیضه دی او د هغی وینزی لپاره چې حیض پری نه راځی عدت د طلاقو یا د فسخ لپاره د وینزی په نیمائی دی چې یوه نیمه میاشت ده ځکه د اصیلی ښځی لپاره عدت پدی صورت کی دری میاشتی دی او د خاوند د مرګ په صورت کی هم د حری ښځی په نیمائی عدت دی یعنی دوه میاشتی او پنځه ورځی ځکه د اصیلی ښځی لپاره عدت پدی صورت کی څلور میاشتی او لس ورځی دی .

و للحامل الحرة او الامة فانه لا فرق فی الحامل بین ان تکون حرة او امة و ان مات عنها صبی وضعُ حملها ای و ان کان زوجها المیت صبیا فعدتها بوضع الحمل و عند ابی یوسفؒ والشافعیؒ عدتها عدة الوفاة لان العدة بوضع الحمل انما تجب لصیانة الماء و ذلك فی ثابت النسب و هنا لا یثبت النسب عن الصبی و لابی حنیفةؒ و محمدؒ ان قولَه تعالی (و اولاتُ الاحمال اجلُهن ان یضعْنَ حَمْلَهن) نزل بعد قوله تعالی (والذین یُتَوَفَّوْنَ منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرًا) فیکون ناسخا له فی مقدار ما یتناوله الآیتان و هو حامل تُوُفِّیَ عنها زوجها فان قیل المراد اولات الاحمال اللاتی یثبت نسب حملهن قلنا لا نسلم بل اولات الاحمال اللاتی وجبت علیهن العدة فعدتهن ان یضعن حملهن .

تشریح او توضیح: او عدت د حاملی ښځی حره وی او که امه وی اګر که خاوند ئی ماشوم مړ شی نو وضع د حمل سره ځکه په حامله کی چې حره وی او که امه وی فرق نشته یعنی که خاوند د دی ښځی د ماشوم والی په حالت کی مړ شو نو عدت د دی ښځی به بیا هم وضع د حمل وی او د امام ابویوسفؒ او د امام شافعیؒ په نزد عدت د دی ښځی عدت د وفات دی چې هغه څلور میاشتی او لس ورځی دی ځکه عدت په وضع د حمل سره چې لازمیږی د وجی د حفاظت د اوبو نه او دا حفاظت د اوبو په ثابت النسب کی راځی ، او پدی صورت کی یعنی چې خاوند ئی صغیر وی او ښځه ئی حمل وزیږوی د ماشوم نه نسب ځکه ثابتیږی ځکه د ماشوم له طرفه وطی ممکنه نه ده ، او د امام ابو حنیفهؒ او امام محمدؒ لپاره دلیل دا ایت کریمه چې (و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن) دی دا وروسته نازل شوی د دی ایت کریمه نه چې (والذین یُتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعةاشهر و عشرا) دی نو دا قول چې یتربصن الایه دی په دوه حصو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دلالت کوی چې عدت د متوفی عنها زوجها به بالاشهر وی (۱) حامله وی (۲) او که غیر حامله وی

او ایت د اولات الاحمال هم په دوه حصو دالالت کوی چې عدت د حاملی به په وضع د حمل سره وی برابره خبره ده چې (۱) خاوند ئی وفات شوی وی (۲) او که طلاق ئی ورکړی وی نو ایت د اولات الاحمال هم دوه حصی شو او ایت د یتربصن هم دوه حصی شوی نو ایت د اولات الاحمال ناسخ شو د ایت د یتربصن لپاره خو په هغه مقدار کی چې دواړه ایتونه ورته شاملیږی . چې هغه اوله حصه د ایت د یتربصن ده هغه دا چې عدت د متوفی عنها زوجها به بالاشهر وی که حامله وی نو دا حصه منسوخه شوه نو د ایت (والذین یتوفون - الایه) مطلب به داشی چې هغه ښځی چې غیر حاملی دی او خاوند ئی مړ شی نو عدت د دی به خلور میاشتی او لس ورځی وی ، او کومی ښځی چې حاملی دی د هغوی عدت به وضع د حمل وی .

او ایت د اولات الاحمال په اعتبار د دوهمی حصی سره هغه دا چې عدت د مطلقی حاملی به وضع د حمل سره وی ناسخ ونه ګرځید ځکه دا د ایت د یتربصن کی داخل ندی او ایت د والذین یتوفون په اعتبار د دوهمی حصی سره منسوخ ونه ګرځیده هغه دا چې عدت د متوفی عنها به بالاشهر وی که غیر حامله وی ځکه دا د ایت د اولات الاحمال لاندی داخل ندی نو نسخ صرف په هغه مقدار کی جاری کیږی چې هغی ته دواړه ایتونه شامل دی هغه دا چې متوفی عنها زوجها حامله وی نو عدت د دی به وضع د حمل سره وی نه په اشهر سره .

فان قیل الخ : اعتراض داسی راځی چې ته وائی چې ایت د اولات الاحمال ناسخ دی د ایت د یتربصن لپاره او عدت د حاملی متوفی عنها زوجها په وضع د حمل سره دی نو په اولات الاحمال کی خو د حاملو څخه مراد هغی حاملی دی چې نسب د حمل ئی د خپل خاوند څخه ثابت وی او د متوفی ماشوم حاملی ښځی نسب خو د ماشوم نه ثابت ندی ځکه چې ماشوم څخه حمل نه راځی ؟ **قلنا الخ** : شارح جواب کوی چې دا خبره مونږ منو چې د اولات الاحمال نه مراد هغه ښځی دی چې نسب د حمل ئی د خاوند څخه ثابت وی بلکه د اولات الاحمال نه مراد هغه ښځی دی چې د خاوند په مرګ یا طلاق سره په دوی باندی عدت واجب شی نسب ئی ثابت وی او که نه وی نو عدت د دوی وضع د حمل ده .

و لمن حبلت بعد موت الصبی عدةُ الموت لانها لما لم تکن حاملا وقت موت الصبی تعین عدة الموت و لا نسب فی وجهیه ای فیما حبلت قبل موت الصبی او بعده و لامرأة الفار للبائن أبعد الاجلین ای ان انقضت عدة الطلاق و هی ثلاث حیض مثلا و لم تنقض عدة الموت فلابد ان تتربص انقضاء عدة الموت ولو انقضت عدة الموت و لم تنقض عدة الطلاق تتربص عدةَ الطلاق .

بیان : او که د متوفی ماشوم د مرګ څخه وروسته ښځه حامله شوه هغه داسی چې شپږو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

میاشتو یا زیاتو څخه بچی راوړی نو عدت د دی ښځی به عدت د وفات وی چې هغه څلور میاشتی اولس ورځی دی ، ځکه ښځه چې کله په وخت د مرګ د صبی کی حامله نه وه نو عدت موت متعین شو نو د یتربصن ایت لاندی داخله شوه او نسب په دواړو صورتونو کی یعنی که د ماشوم د مرګ څخه مخکی حامله شوی وی یا ورسته ثابت به نوی.

و لامرأة الفار الخ : او د ښځی د فار بالطلاق البائن لپاره ابعد الاجلین ده د فار بالطلاق بیان مخکی تیر شوی دی یعنی که کوم سړی غواړی چې خپله ښځه د میراث څخه محرومه کړی او په وخت د مرض موت کی طلاق ورکړی نو دغه سړی ته فار بالطلاق وائی یعنی دی د طلاقو په وجه د میراث څخه تښتی نو که داسی ښځی ته طلاق بائن ورکړی نو د دی ښځی عدت به ابعد الاجلین یعنی که عدت د طلاقو تیر شو چې هغه دری حیضه دی په دری میاشتو کی او عدت د موت ئی تیر شوی نه وی چې هغه څلور میاشتی او لس ورځی ده نو اوس به دا ښځه ضرور عدت د موت تیروی چې هغه څلور میاشتی او لس ورځی دی او که عدت د موت تیر شو او عدت د طلاقو تیر شوی نه وو هغه داسی چې د دی ښځی طهر اوږد شو او دری حیضه پدی باندی د څلورو میاشتو او لس ورځو نه په زیاته موده کی تیر شو نو اوس به عدت د طلاقو ته انتظار کوی او ابعد الاجلین حکم د طرفینو یعنی د امام ابو حنیفه او د امام محمدؒ قول دی او د امام ابویوسفؒ په نزد به عدت به عدت د طلاقو سره تیروی ، والتفصیل فی الحاشیه والهدایه.

و للرجعی ما للموت و لِمَن اُعْتِقَتْ فی عدة رجعی کعدة حرةٍ ای عدتها کعدة حرة و فی عدة بائن او موت کامةٍ ای عدتها کعدة امة ، و آیسَةٌ رأت الدم بعد عدة الاشهر تستأنف بالحیض ای اذا کانت الزوجة فی سنّ الایاس ای خمسة و خمسین سنة فصاعدا و قد انقطع دمها فطلقها الزوج تعتد بثلاثة اشهر فقبل انقضائها رأت الدم فعلم انها لم تکن آیسة فتستأنف بالحیض قال فی الهدایة هو الصحیح و فی روایة ابی علی الدقاقؒ انها متی رأت الدم بعد ما حُکم بایاستها انه لا یکون حیضا و لا یبطل الایاس و لا یظهر ذلك فی فساد الانکحة لانه دم فی غیر اوانه .

تشریح او توضیح: یعنی که یو مریض په مرض موت کی خپلی ښځی ته طلاق رجعی ورکړی او عدت د طلاقو چې دری میاشتی دی لا تیر شوی نه ؤ چې خاوند ئی مړ شو نو اوس پدی ښځه باندی عدت وفات چې څلور میاشتی او لس ورځی دی تیروی ځکه په طلاق رجعی سره نکاح بالکلیة نه ختمیږی نو د وفات په وخت کی هم زوجیت موجود دی پس عدت وفات به تیروی . ولمن اعتقت الخ : یعنی که یوه وینزه چې خاوند والا وی او خاوند طلاق رجعی ورکړی او عدت د دی شروع شی او عدت د دی چې دوه حیضه دی لا نه ؤ تیر شوی چې مولی ئی ازاده کړه او حره وګرځیده نو پدی صورت کی د دی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عدت د حرو ښځو عدت ته منتقل شو چې هغه دری حیضه دی د حائضی لپاره او دری میاشتی دی د غیر حائضی لپاره ، ځکه چې نکاح په طلاق رجعی کی باقی پاتی کیږی نو دا داسی وګرځیده ګویا چې په حالت د قیام د نکاح کی دا حره وه او د حری عدت مذکوره دی .

و فی عدة بائن الخ : او که چیرته خاوند طلاق بائن ورکړ او یائی خاوند مړ شو بیا مولی دا ازاده کړه نو پدی صورت کی عدت د دی عدت د اصیلو ښځو ته نه منتقل کیږی ځکه چې د عتق په وخت کی نکاح ختمه شوی وه نو عدت د دی به پشان د عدت د وینزی وی چې هغه دوه حیضه دی او یا دوه میاشتی او پنځه ورځی دی او عدت د عتق پری نشته ځکه عدت د عتق په معتده د غیر باندی او په منکوحه د غیر باندی نشته .

و آیسة الخ : او کله چې ښځه په عمر د ایاس کی وی یعنی د حیض ځخه نا امیده شی چې هغه پنځه پنځوس کاله یا زیات دی او خاوند طلاق ورکړی بیا دا ښځه دری میاشتی عدت تیر کړی د عدت تیریدو ځخه وروسته وینه وګوری نو دا به اوس عدت بالحیض له سره تیروی لکن شارحؒ د مصنفؒ کلام پدی حمل کړی چې د دری میاشتی د عدت تیریدو ځخه مخکی وینه وګوری د دی وجه دا ده چې شارحؒ یو بل قول ته اشاره کړی هغه دا چې پدی مسئله کی شپږ اقوال دی (۱) د عدت بالاشهر د تیریدو ځخه وروسته وینه وګوری نو مخکنی عدت ئی نه ماتیږی او نه بل عدت پری واجب دی و افتی به الصدر الشهید و قال فی المجتبی هو الصحیح المختار للفتوی .

(۲) مخکنی مطلقا ماتیږی یعنی یوه ښځه په سابقنی عادت باندی وینه وګوری خواه عدت بالاشهر ئی پوره شوی وی او که نه ، ځکه عدت بالاشهر خلیفه د عدت بالحیض دی او عدت بالحیض ئی اصل دی او په وخت د وجود د اصل کی خلف ته اعتبار نشته نو اوس به عدت بالحیض تیره وی .

(۳) مخکنی عدت مطلقا نه ماتیږی یعنی که عدت بالاشهر پوره وی او که نه وی نو عدت بالحیض پری نشته واختاره الاسبیجابی . (۴) په روایت د عدم تقریر د ایاس باندی یعنی چې د ایاس لپاره ځه وخت او نیټه او اندازه مقرره نشی نو بیا پدی صورت کی مخکنی عدت ماتیږی او عدت بالاشهر لازمیږی ، او که چیرته د ایاس لپاه نیټه مقرره ثابته شی لکه پنځه پنځوس کاله و غیره او د دینه وروسته وینه وګوری نو بیا مخکنی عدت نه ماتیږی او عدت بالحیض نه لازمیږی .

(۵) که چیرته د دی په ایاس باندی حکم نوو شوی نو بیا مخکنی عدت ماتیږی او که چیرته د دی په ایاس باندی حکم شوی وو نو په صورت د فساد د نکاح کی به دی ایاس ته اعتبار وی او دغه وینه به حیض نه حسابیږی ځکه دا بی وخته وینه ده .

(٦) سابقنی عدت به په زمانه ماضی کی نه ماتوی لکن په آئنده کی به دا ښځه د ذوات الحیض ځخه حسابیږی او عدت بالحیض به تیروی نو شارحؒ اول قول ته اشاره و کړه او د مصنفؒ کلام ئی چې بعد

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عدة الاشهر دی حمل کړیدی چې د دی نه مراد د ا دی چې دعدت بالاشهر د پوره کیدو څخه **مخکی وینه** وګوری نو د دی ښځی ایاس والی ختم شو نو عدت به په عدت بالحیض سره له سره شروع کوی او که چیرته د عدت د پوره کیدو نه وروسته وینه وګوری نو بیا د هغی حکم د اول قول پشان دی او په دی قول کی چې و فی روایة ابی علی الدقاق اشاره پنځم قول ته ده ۔

کما تستأنف بالشهور مَنْ حاضت حیضَةً ثم آیسَتْ ای انقطع دمُها و هی فی سِنِّ الایاس تستانف بالشهور اقول الاستیناف مشکلٌ لانه لو ظهر ان عدتها بالاشهر من وقتِ الطلاق فالحیضة التی رأت قبل الایاس مشتملة علی الوقت فیجب ان یکون محسوبا من العدة من حیث انه وقت .

تشریح او توضیح : لکه څرنګه چې کومه ښځه چې حائضه شی په یو حیض سره بیا ایسه شی نو دا به اوس عدت په میاشتو سره له سره تیروی حاصل د کلام د مصنف" دا دی چې خاوند کله خپلی ښځی ته طلاق ورکړی او ښځه د ذوات الحیض څخه وه او د طلاق نه وروسته یو یا دوه حیضه پری راشی او بیا په سن د ایاس کی چې پنځه پنځوس کاله دی داخله شی او وینه ئی په مکمل طور سره بنده شی اوس به دا ښځه عدت په میاشتو سره تیروی چې هغه دری میاشتی مکملی دی او مستقلی به وی د دی لپاره چې جمع بین البدل والمبدل رانشی ځکه دا دری میاشتی بدلی دی د دری حیضو څخه نو کله چې زمانه د حیض هم حساب شی او نوری هم ورسره حساب شی مثلا چې د یو حیض وخت یو میاشت ده او دوه میاشتی نوری ورسره حساب شی نو دا جمع بین البدل والمبدل راغله و ذا لا یجوز نو اوس پدی سره د شارح" راتلونکی اعتراض هم دفع شو چې عنوان ئی اقول دی ۔

خلاصه د اعتراض دا ده چې وجوب دعدت د طلاقو څخه ورسته وی او د طلاقو پوری پیوسته وی نو اوس چې دا ښځه د طلاقو په وخت کی ذوات الحیض څخه وه یو یا دوه حیضه پری تیر شو او بیا آیسه وګرځیده نو د دی ښځی عدت عدت بالاشهر د وخت د طلاقو څخه رانغی چې دری میاشتی عدت پری واجب شی ځکه ایاس خو د طلاقو څخه وروسته ؤ او بل دا چې که فرضا معلومه شی چې د دی عدت بالاشهر خو د طلاقو د وخت څخه دی نو بیا د استیناف څه معنی او مقصد شو بلکه دا لازم ده چې د ایاس څخه مخکی کومه زمانه د یو حیض ده یا د وو حیضو ده چې دا هم حساب کړای شی پدی اعتبار چې دا هم یو وخت دی نه په دی اعتبار چې دا حیض دی ؟ نو د دی جواب ته مخکی مونږ اشاره وکړه چې د طلاقو څخه وروسته ایاس ته د دی وجی اعتبار ورکړی شو چې د بدل او مبدل تر منځ جمع رانشی او د استیناف نه دا مراد دی چې سابقنی زمانی ته مونږ اعتبار پدی حیثیت ونکړو چې دا من حیث الحیضة واخلی او په اعتبار د مطلقی وخت سره چې قید د حیضت پکی مراد نشی مونږ اعتبار ورکړی ، فاندفع

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الاشکال انشاء الله بعونه ۔

و علی معتدةٍ وُطِئَتْ بشبهةٍ عدة اخری و تداخلتا و حیض تراه منهما حیض مبتدأ و تراه صفة و منهما خبره ای حیض تراه بعد الوطی بالشبهة و قد فُهِمَ هذا من انَّ وُطِئَتْ فعلٌ ماضٍ و تراه فعل مستقبل و منهما ای من العدتین و اعلم ان هذا مذهبنا اما عند الشافعی فیتداخلان ان کان الوطی بالشبهة من الزوج وهی فی عدته اما ان کان من آخر فلا .

تشریح او توضیح: او په هغه معتده باندی چې وطی شی په شبهی سره بل عدت دی او دواړه عدتونه به په یو بل کی ننوځی او د وطی بالشبهی څخه وروسته چې کوم حیض ښځه وګوری هغه به د دواړو عدتونو څخه شمارل کیږی ، چې کله په ښځه باندی دوه عدتونه واجب شی نو دا به یا د دوو سړو څخه وی او یا د یو سړی څخه وی نو که د یو سړی څخه ؤ نو بیا به بلاشکه دواړه عدتونه په یو بل کی ننوځی او که د دوو سړو څخه ؤ نو بیا به دا عدت خالی نه وی یا به د جنسینو څخه وی لکه متوفی عنها زوجها چې په شبهی سره وطی کړای شی او یا به د یو جنس څخه وی لکه مطلقه چې په عدت کی نکاح وکړی او دویم خاوند ئی وطی کړی او د دوئنی تر منځ جدائی راوستی شی نو اوس به دواړو عدتونو کی تداخل وکړای شی د احنافو په مذهب باندی ، او د وطی وروسته چې کوم حیض وګوری هغه به د دواړو عدتونو څخه شمارل کیږی ۔

او کله چې اول عدت پوره شو نو دویم عدت پوره کول په ښځه لازم دی چې شکل ئی په متن کی راځی چه د کوم حیض ذکر دی د هغی نه مراد دغه حلقه کی بند حیض دی نو دا حیض به دواړه عدتونو څخه شمارل کیږی نو که د اول حیض نه وروسته ئی وطی ورسره وکړه لکه په لاندی شکل کی چه لیکل شوی نو اوس به دا ښځه دوه حیضه نور تیروی چه اول عدت مکمل شی او د وطی څخه وروسته چه کوم دوه حیضونه راغلی دابه د دویم عدت څخه هم شمارل کیږی نو چه بیایو حیض بل تیرکړی نو دویم عدت به هم مکمل شی ۔ نو د وطی څخه وروسته حیض د دواړو عدتونو منځ کی شریک شو او د وطی څخه مخکی حیض هغه د اولنی عدت څخه شمارل کیږی لکه د رد المحتار د عبارت څخه چه معلومیږی۔

(والمرائی منهما) بیان التداخل فلو کانت وطئها بعد حیضة من الاولی فعلیها حیضتان تکملة الاولی و تحتسب بهما من عدة الثانی فاذا حاضت واحدة بعد ذلك تمت الثانیة ایضا (نهر) و هذا اذا کان بعد التفریق بینهما و بین الواطی للثانی اما اذا حاضت حیضة قبله فهی من عدة الاول خاصة (رد المحتار ۳/۵ ۲ طبع مکتبه حقانیه) .

قوله و قد فهم الخ : دا دفع دیو اعتراض ده هغه داسی چه تا څه معلومه کړه چه په عبارت کی مذکور حیض نه مراد هغه حیض دی چه کوم د وطی بالشبهی څخه وروسته دی کیدی شی چه د وطی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

څخه مخکنی حیض تری مراد وی ؟ نو شارحؒ جواب وکړ چه ما دا د دینه معلومه کړه چه وُطِئتْ صیغه د فعل ماضی مجهول ده او تراه صیغه د فعل مستقبل ده او په منهما کی ضمیر د تثنیی عدتینو ته راجع دی نو معنی دأسی راځی چه په هغه معتده باندی چه وطی کړی شوی وی په شبهی سره بل عدت دی او د دواړو عدتونو تر منځ به تداخل راځی او هغه حیض چه په آئنده کی ولیدلی شی هغه به د دواړو عدتونو څخه شمارل کیږی نو معلوم شوه چه د مذکور حیض نه مراد هغه حیض دی چه د وطی څخه وروسته وی او امام شافعیؒ وائی که وطی بالشبهه د خاوند له طرفه وه او دا بنځه د همدغه خاوند په عدت کی لاوه نو بیا تداخل راتلای شی او که غیر د خاوند له طرفه وه نو بیا تداخل نه شی راتلای ۔

فاذا تمت الاولی دون الثانیة یجب اتمامها صورته طلقها الزوج بائنا او ثلاثا فحاضت حیضة فوطیها غیر الزوج شبهة فعلیها عدتان فالحیضة الاولی من العدة الاولی و حیضتان بعدها تکونان من العدتین فتمت العدة للاولی فتجب حیضة رابعة لیتم العدة الثانیة .

فائده : د دی تفصیل بعینه هم هغه دی چه کوم په تیره نقشه کی لیکلی شوی فلا ضرورة الی اعادته ثانیا والله الموفق و هو المستعان ۔

و تنقضی عدة الطلاق والموت و ان جهلت بهما ای بتطلیق الزوج و موته و مبداها عقیبهما ای عقیب الطلاق والموت و فی نکاح فاسدٍ عقیب تفریقه او عزمه ترك الوطی و لو قالت انقضت عدتی حلفت ای ان قالت المرأة انقضت عدتی و کذَّبها الزوج فالقول قولها مع الیمین .

تشریح او توضیح: او عدت ختمیدل د بنځی د علم پوری په طلاقو باندی یا په مرګ د خاوند باندی موقوف ندی که بنځه خبره وی او که نه وی خو د نیتی په تیریدو سره عدت ختمیږی ځکه عدت یوه نیته ده نو د دی په تیریدو باندی څه علم شرط ندی خو شروع د عدت به د طلاقو یا د مرګ څخه وروسته فورا وی ځکه عدت د وجوب په سبب د طلاقو او د مرګ سره راغلی خو وجوب د عدت چه وروسته د طلاقو نه فورا راځی دا په نکاح صحیح کی راځی او په نکاح فاسده کی یعنی چه یوشرط د شروطو د نکاح نه پکی موجود نه وی مثلا ګواهان ۔

نو پدیکی به عدت وروسته د دوو کارونو څخه وی (۱) چه د قاضی د تفریق څخه وروسته چه قاضی د دوی تر منځ د تفریق حکم وکړی (۲) دویم د متارکی څخه وروسته چه په زړه سره عزم او قصد د ترک د وطی وکړی او بیا خبر ورکړی چه فارقتکِ یا ترکتکِ و غیره ۔

و لو قالت انقضت عدتی الخ : او که بنځی دا دعوه وکړه چه زما عدت تیر شوی دی لیکن خاوند ئی تکذیب وکړ نو د بنځی قول او وینا به معتبره وی خو سره د قسم نه چه بنځه به قسم خوری خو دا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په هغه صورت کی چه دغه مودی احتمال د پوره کیدو د عدت درلوده لیکن که دغه مودی احتمال د عدت پوره کیدو نه درلوده نو بیا پدی صورت کی د بنځی قول معتبر نه دی ـ

و لو نکح معتدته من بائن و طلقها قبل الوطی فعلیه مهرٌ تام و عدة مستقبلة هذا عند ابی حنیفة و ابی یوسفؒ فان اثر الوطی فی النکاح الاول باق و هو العدة فصار کأن الوطی حاصل فی هذا النکاح و عند محمدؒ یجب علیه نصف المهر و علیها اتمام العدة الاولی فقط و لاعدة للطلاق الثانی لان الزوج طلقها قبل الوطی فیه و عند زفرؒ لا عدة علیها اصلا لان العدة الاولی سقطت بالتزوج و لم تجب بالنکاح الثانی لدلیل محمدؒ .

ترجمه : که چیرته ئی نکاح وکړه د خپلی معتدی بنځی سره چه معتده وه د طلاق بائن نه او طلاقه ئی کړه د وطی څخه مخکی نو پده باندی پوره مهر دی او په بنځه باندی مستقل بل عدت دی دا د امام ابوحنیفهؒ او مام ابویوسفؒ په نزد باندی ځکه اثر د وطی چه کومه په اوله نکاح کی وه اوس هم باقی دی چه هغه عدت دی نو دا داسی شوه چه گویا دا وطی په دویمه نکاح کی حاصله شوی ده او امام محمدؒ وائی چه په خاوند باندی نیم مهر واجب دی او په بنځه صرف د اولنی عدت پوره کول دی او په بنځه باندی د دویم طلاقو د وجی نه عدت نشته ځکه چه خاوند پس له دویمی نکاح څخه د وطی نه مخکی په دی اولنی عدت کی طلاق ورکړ ـ

او امام زفرؒ په نزد په بنځه باندی بلکل عدت نشته ځکه اولنی عدت په دویمی نکاح سره ختم شو او په نکاح ثانی سره پدی عدت واجب ندی په دلیل د ده قول امام محمدؒ سره هغه داسی چه ده قبل الوطی طلاق ورکړی او په قبل الوطی طلاق کی عدت نشته ـ

خلاصه د عبارت : چه یو سړی خپلی بنځی ته طلاق بائن ورکړه کم د دریو نه او هغه بنځه د عدت په حالت کی وه بیائی ورسره نکاح وکړه خو د دی دویمی نکاح نه وروسته د وطی نه مخکی ئی طلاق ورکړ نو د امام ابوحنیفهؒ او امام ابویوسفؒ په نزد پدی بنځه د دویمی نکاح په وجه مکمل مهر دی او پدی بنځه د دغی دویم طلاق د وجی ځانته مستقل بل عدت دی دوی (شیخین) وائی چه اثر د اولنی نکاح او د اولنی وطی اوس هم موجود دی چه هغه اثر عدت دی نو دا داسی وگرځیده لکه چه په اولنی وطی سره اوس هم د ده په تصرف کی ده گویا چه ده په دغه دویمه نکاح کی هم وطی کړه او بیائی طلاق ورکړ نو هم دی وجه نه مکمل مهر او مستقل عدت لازم شو ـ

او امام محمدؒ وائی چه پدی صورت کی په خاوند باندی نیم مهر دی ځکه چه ده د دویمی نکاح نه وروسته د وطی نه مخکی طلاق ورکړی او طلاق قبل الدخول کی نیم مهر دی او بل مستقل عدت په بنځه هم نشته ځکه چه طلاق قبل الدخول کی عدت نشته بلکه په بنځه د اولنی عدت مکملول او پوره کول

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پکار دی ، او امام زفرؒ وائی چه پدی ښځه باندی بلکل عدت نشته یعنی نه د اول عدت مکملول او پوره کول او نه دوهم مستقل عدت شته ځکه اولنی عدت په تزوج سره ساقط شو نو ځکه تکمیل ته ضرورت نشته او دویم مستقل عدت ځکه نشته چه ده طلاق قبل الوطی ورکړ او په طلاق قبل الوطی کی عدت نه وی نو امام زفرؒ په وجوب د نیم مهر کی په خاوند باندی او په عدم وجوب د عدت کی د دویم طلاق لپاره موافق دی د امام محمدؒ سره لیکن د اول عدت په تمامولو کی ورسره مخالف دی لکه مخکی چه بیان وشو ـ

و لا عدة ذمية طلقها ذمي هذا عند ابي حنيفةؒ اذا لم يكن معتقدُ اهلاالذمة ذلك ، و ان كان معتقدهم ذلك تجب عنده و عندهما تجب مطلقا و لا حربية خرجت إلينا مسلمة.

تشریح او توضیح : کـه چیرته یـوه ذمیـه ښځه وه چه ذمی سړی طلاقه کړی وه نو پدی ذمی ښځی باندی عدت نشته د طلاقو نه پس د دی سره نکاح جائز ده متزوج ئی مسلمان وی او که ذمی وی د امام ابو حنیفـهؒ په نزد باندی خو دا په هغه وخت کی چه دا اهل الذمه عقبده د وجوب د عدت نلری او که چیرته عقیده د وجوب لری نو بیا پدی ذمیه باندی عدت شته ـ

او بل دا چه هغه وخت په دی ذمیه عدت نشته چه حامله نوی او که دغه ذمیه حامله وی نو بیا په دی باندی تر وضع د حمل پوری عدت بالاتفاق واجب دی ځکه د دی په ګیډه کی بچی ثابت النسب دی ، او صاحبین وائی : چه د دوی یعنی اهل الذمه عقیده د وجوب د عدت وی او که نوی نو عدت پری واجب دی ، و لا حربیةُ الخ : همدارنګه که یوه حربیه ښځه زمونږ دار اسلام ته په حالت د اسلام کی راشی یعنی په دی نیت چه دار الحرب ته به نه ځی مثلا احد الزوجین دار اسلام ته په حالت د اسلام کی راشی او یا په حالت د ذمیت کی راشی بیا اسلام راوړی ، او یا د استیمان په حالت کی راشی بیا ذمی وګرځیږی او بل د زوجینو نه په دار الحرب کی په خپل حربیت کی پاتی شی نو د دی زوجینو تر منځ زوجیت ختم شو او پدغه ښځه باندی پدی صورتونو کی عدت نشته خو دا په هغه صورت کی چه دا حربیه حامله نوی او که حامله وی ـ نو بیا پدی باندی هم عدت شته خو پدی مسئله کی هم د سابق پشان اختلاف موجود دی ـ

و تُحِدُّ معتدة البائن والموتِ كبيرة مسلمة حرة او لا ـ فقوله او لا عطفٌ على قوله حرةٌ و عند الشافعيؒ لا حداد على معتدة البائن بترك الزينة و لبس المزَعْفَرِ والمعصفر والحِنَّاءِ والطيب والدُّهْنِ والكحل الا بعذر لا معتدة عتق اى اذا اعتق المولى أمَّ ولده و نكاح فاسدٍ لانه واجب الرفع فلا تأسف على فوته .

بيان الاحداد للنساء المعتدات

مـصنفؒ چه کله د بیان د دی نه فارغ شو چه عدت په چا واجب دی او په چا واجب ندی نو شروع ئی وکړه پـه بیـان د هـغـه څـه کی چه معتدی ته په حالت د عدت کی مناسب دی نو وئی ویل چه وتحد الخ دا د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب افعال څخه دی معنی ئی ترک زینت دی د وجی د مرګ د خاوند نه معتده د طلاق بائن به ترک زینت کوی په یو طلاق سره بائنه وی او که په دوو سره وی او که په دری سره وی او که خلعه ورسره شوی وی او په لفظ د بائنۀ سره احتراز دی د معتدی د طلاق رجعی نه ځکه پدی باندی بالاتفاق احداد نشته بلکه لازم دی په معتده د طلاق رجعی باندی چه زینت اختیار کړی چه خاوند ورته رغبت وکړی او بیا رجوع ورته وکړی ۔

همدارنګه به ترک زینت کوی معتده د مرګ چه خاوند ئی وفات شوی وی خو په داسی حالت کی چه مکلفه وی او مسلمانه وی برابره خبره ده که حره وی او که نه وی ځکه احداد چه شریعت لازم کړی دا د تاسف او د اظهار د خفګان لپاره دی د خاوند په مرګ باندی یا په جدائی باندی او وینځه او اصیله ښځه پدیکی یو شان دی ۔

فقوله او لا عطفٌ وعلی قوله حرة : نو د او لا قول عطف دی په قول د حرةً باندی یعنی حره وی او که نه وی دا وهم ونه کړی چه ګویا په کبیرةً عطف دی ورنه معنی به بلکل غلطه شی ۔

او امام شافعیؒ وائی چه معتده د بائن باندی احداد نشته ځکه احداد دی لپاره د اظهار د تاسف او خفګان په فوت کیدو د زوج باندی ، او مبتوته ښځه خو خاوند په طلاق بائن سره په وحشت کی غورځولی وی نو د هغه په فوت کیدو هیڅ تاسف ندی پکار ، احناف د دی جواب داسی کوی چه احداد دی لپاره د اظهار د تاسف په فوت کیدو د نعمت د نکاح یعنی چه دا نکاح یو عظیم نعمت دی او دا تری فوت شو او دغه فوت کیدل د نعمت د نکاح خو په ابانت کی هم شته ۔

قوله بترك الزينة الخ : دا متعلق دی تر تحد پوری یعنی دا ښځه به احداد کوی چه دا احداد به وی په ترک زینت سره وغیره ۔ **قوله ولبْسُ المزَعْفرِ الخ** : دا جمله او ما بعد له د سنه عطف دی په الزینة لفظ باندی یعنی بترک لبس المزعفر الخ نو معتده د طلاق بائن او د مرګ به زینت نکوی همدارنګه هغه جامی چه په زعفرانو رنګ شوی وی نه به اغوندی یا په ګل معصفر رنګ شوی وی ، او نکریزی به نه استعمالوی او خوشبوئی به نه استعمالوی ۔ **الا بعُذر الخ** : مګر د عذر د وجی نه ورته روا دی دا جمله راجع ده تولو ته ځکه الضروریات تبیح المحظورات نو که سترګی خوګیدی نو بیا رانجه ورته روا دی ځکه دا هم یو عذر دی که په بدن ئی خاربنت وو نو د ریبنمو جامی اغوستل ورته جائز دی یائی د سر نه څه شکایت کوه نو بیا تیل ورته روا دی او که فرضا نوری جامی ما سواء د مزعفرو او معصفرو نه نه لری نو بیا د مزعفرو او معصفرو جامو اغوستل ورته هم روا دی ځکه عورت پتول فرض دی ۔ کذا فی الجوهرة والفتح ۔

لا معتدة عتق الخ : او احداد واجب ندی په معتده د عتق باندی یعنی چه باداړ کله ام ولده خپله ازاده کړی او د هغه د مرګ سره ازاده شی نو په دواړو صورتونو کی اګر چه پدی ام ولدی عدت واجب دی لیکن احداد یعنی ترک زینت و غیره لازم ندی ځکه احداد د اظهار تاسف لپاره دی په فوت کیدو د هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نعمت د نکاح او د بادار او ام ولدی تر منځ نکاح نه وی نو احداد هم نشته ۔

و نکاح فاسد الخ : او احداد لازم ندی په معتده د نکاح فاسدی باندی یعنی یو سړی د یوی بنځی سره نکاح فاسده وکړه بیا ئی طلاق ورکړه او یا قاضی د دوی تر منځ فرقت راولی اوس چه دا بنځه عدت تیروی نو احداد به نکوی یعنی زینت به کوی ځکه د نکاح فاسدی شرعا ختمول پکار دی نو دی نکاح په ختمیدو باندی اظهار د تاسف پکار ندی نو احداد هم نشته ۔

و لا تُخطَبُ معتدَّةُ الا تعریضا و لا تخرُجُ معتدة الرجعی و البائن من بیتها اصلا لقوله تعالی (و لا تُخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن ۔ الایة) و تخرج معتدة الموت فی الْمَلوَیْنِ و تبیتُ فی منزلها فتحتاج الی الخروج بخلاف المطلقة لان النفقة دارَّةٌ علیها و تعتد فی منزلها وقت الفرقة و الموت و الطلاق إلا أن تُخرَجَ او خافت تلفَ مالها او الانهدام او لم تجد کِرَاء البیت و لا بد من سُتْرَة بینها .

تشریح او توضیح : قوله ولا تخطب دا صیغه د فعل مضارع مجهول ده د خِطبه نه په کسری د خا سره او خُطبه وائی طلب المراة للنکاح نو معتده به د نکاح لپاره غوښتی نشی یعنی صراحة به داسی نه ورته وائی چه ته له ما سره نکاح وکړه او نه به پټی وعدی ورسره کوی لکه دی ایت کریمه کی راغلی (و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء ۔ الایة) مګر تعریض جائز دی هغه داسی چه په اشاراتو کی ورته داسی ووائی چه فلانی دعا کوه چه الله پاک ستا غوندی یوه ښائسته بی بی راکړی او معتده د طلاق رجعی او طلاق بائن به د خپل کور نه بلکل نه وځی نه د شپی او نه د ورځی د وجی د دی ایت نه چه الله فرمائی چه تاسی ای خاوندانو مه وباسی۔ دغه بنځی د خپلو کورونو ځخه او نه دی خپله وځی ۔ په من بیتها کی چه اضافت د بیت دیته شوی د دی مطلب دا دی چه هغه کور د دی چه په حالت د وجوب د عدت د دیکی نسبت دیته کیږی دا لازم نده چه دغه کور دی خامخا د دی ملکیت کی وی او معتده د مرګ یعنی چه خاوند ئی وفات شوی وی او دغه بنځه په عدت کی وی نو هر وخت یعنی د شپی او ورځی د کوره وتلی شی لیکن شپه به ئی کور کی وی یعنی مطلب ئی دا دی چه د شپی په اوله حصه کی یا اخره حصه کی ووځی خو شپه به ئی په کور کی وی د معتدی د مرګ لپاره وتل ځکه وتل د کور نه مباح شو چه د دی لپاره نفقه د عدت په ورتوو د زوج باندی واجب نده نو د دی وتلو ته ضرورت دی د دی لپاره چه د خپل معیشت تدبیر او انتظام وکړی نو وتل ورته مباح او روا شو لیکن دا ضرورت بیا ورته د خپل کور نه ماسوا په بل ځای کی د شپی تیرولو نشته نو په بل ځای کی د شپی تیرولو ځخه منع کړی شوه ، او مطلقه بنځه د کوره د وتلو ځخه په هر وخت کی منع کړی شوی ده ځکه چه د مطلقی بنځی نفقه په حالت د عدت کی په خاوند واجب ده (لان النفقة دارَّةٌ علیها) یعنی نفقه د مطلقی راتویدونکی او بهیدونکی ده د مال د خاوند نه پدی باندی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قوله و تعتد فی منزلها وقت الفرقة الخ : وقت الفرقة متعلق دی تر منزلها لفظ پوری نو حاصل ئی دا شو چه دا معتده ښځه به عدت په هغه کور کی تیروی چه دا په هغی کی وه په وقت د طلاق کی یا د مرګ د خاوند کی یا په وخت د فرقت او جدائی کی چه د زوجینو تر منځ په صورت د نکاح فاسده کی قاضی فرقت راولی مګر د عذر د وجی نه ورته وتل جائز دی هغه عذر داسی چه د خاوند له طرفه یا د ورثو له طرفه وویستل شی اګر چه دا ویستل د دی په حالت دعدت کی د دغه کور نه حرام او ناروا دی لیکن هغوی که ویستله نو وتل ورته روا دی ، اویا دا ښځه په خپل مال د تلف او هلاکیدو څخه ویریده مثلا کور راغورځیده یا د نورو وجوهاتو نه او یا د مال د تلف ویره نه وی لیکن د جان د تلف ویره وی ، او د کور کرایه نشی ورکولی نو پدی عذرونو سره ورته وتل د دغه کور څخه جائز دی او روا دی۔

او په طلاق بائن کی چه خاوند ښځی ته طلاق بائن ورکړی وی او ښځه پدغه کور کی عدت تیروی نو د دغه خاوند او د دغی مطلقی ښځی تر منځ څه حائل او پرده لازمی ده مثلا دیوال یا داسی نور ، ځکه د دی سره خلوت یعنی په یو کور کی ځانته والی حرام دی لیکن په طلاق رجعی کی پرده لازم نده ځکه په طلاق رجعی کی بالکلیه د ښځی او خاوند انقطاع نه وی راغلی او خاوند ته په هر وخت کی چه وغواړی رجعت جائز دی تر څو چه عدت پوره شوی ندی لیکن ستره او پرده مستحب ده او که د هغی محل ته داخلیږی نو د هغی په اذن او اجازی سره به داخلیږی ۔

و ان ضاق المنزل علیهما فالاولی حزوجه و کذا مع فسقه و حسُنَ ان یجعل بینهما قادرة علی الحیلولة ای تکون بینهما امرأة ثقة تحول بینهما و لو ابانها او مات عنها فی سفر و لیس بینها و بین مصرها مسیرة سفر رجعت و ان کانت تلك من کل جانب خیرت معها ولیٌّ او لا والعود احمد و ان کانت فی مصر تعتد ثمه ثم تخرج بمحرم .

تشریح او توضیح: که چیرته کور تنګ شو په زوج مطلق او معتده باندی یعنی ورکوتی ؤ نو بیا غوره او راجحه دا ده چه خاوند له دغه کور څخه ووځی همدارنګه که خاوند سئ ؤ چه د هغه نه امن نه ؤ نو بیا هم راجحه دا ده چه خاوند ووځی لکن که سره د فسق نه ونه ووت نو بیا بهترینه طریقه دا ده چه د قاضی له طرفه یوه عادله پاکه امینه ثقه ښځه د دوی تر منځ حائله وګرځوی چه پدی قادره وی چه د خاوند او معتدی تر منځ حائله واقع شی ۔

قوله ولو ابانها الخ : که چیرته یو سړی خپله ښځه د سفر حالت کی په طلاق بائن سره طلاقه کړی او یا د دی ښځی خاوند په سفر حالت کی وفات شی او د دی ښځی او د دی د هغه ښار چه دا تری راوتلی وه تر منځ فاصله د مودی د سفر نه کمه وه یعنی د دری شواروزو نه نو دا ښځه به بیرته خپل ځای د اقامت ته راوګرزیږی ، او که دغه مسافه د سفر د دی د اصلی ځای او د هغه ځای تر منځ چه پدی هلته عدت لازم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوی دی دواړو طرفو ته یو شان وه یعنی دری شواروزه وه نو بیا اختیار دیته دی چه بیرته اصلی ځای ته گرځی او که د مقصد ځای ته ځان رسوی ولی ورسره وی او که نه وی بدون د محرم نه دیته دلته ځکه سفر روا شو چه ضرورت دی والضروریات تبیح المحظورات ۔

همدا وجه ده که فرمنا دیته په همدغه مقام کی داسی یو ځای برابر شی چه دا پکی عدت تیر کړی نو بیا ورته وتل جائز ندی لیکن خپل اصلی ځای د اوسیدو ته بیرته راگرځیدل غوره او بنه خبره ده ۔

و ان کانت الخ : او که دغه ښځه پدغه وخت کی چه په دی عدت واجب شو په بنار یا یو کلی کی وه نو بیا پدی لازم دی چه همدغه بنار یا کلی کی عدت تیر کړی برابره خبره ده چه محرم ورسره وی او که نه وی بیا د خپل وطن یا د مقصد ځای ته د محرم سره ووځی ۔

اعلم ان الابانة او الموت فی السفر اما فی غیر موضع الاقامة فان لم یکن بینها و بین مصرها الذی خرجت منه مسیرة سفر رجعت ، و ان کانت تلك من کل جانب خیرت بین الرجوع والتوجه الی المقصد سواء کان معها ولیٍ او لا ، لکن الرجوع اولی لیکون الاعتداد فی منزل الزوج ، و ذکر الامام السّرخسیؒ تختار أقربهما ، بقی ههنا قسمان احدهما ما اذا کان من کل جانب اقل من مسیرة سفر ینبغی ان تخیر و علی قیاس قول السرخسیؒ تختار اقربهما ، والثانی ما اذا کان بینها و بین مصرها مسیرة سفر و بینها و بین المقصد اقل تتوجه الی المقصد ، و اما فی موضع الاقامة و هو ما قال : و ان کانت فی مصر ای و ان کانت فی مصرٍ حین ابانها او مات عنها ، فان لم یکن معها ولی تعتد ثمه و لا تخرج عنه بدون الولی و ان کان معها ولی فکذا عند ابی حنیفةؒ لان خروج المعتدة حرام ، و ان کانت المسافة اقل من مدة السفر و عندهما یحل الخروج لان نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة و انما الحرمة للسفر و قد ارتفعت بوجود الولی ثم لما جاز الخروج عندهما فإلی ای الجانبین تتوجه فینبغی ان یکون الحکم علی التفصیل الذی مرَّ .

تشریح او توضیح: پوه شه چه ابانت او مرگ د خاوند په سفر کی دا به خالی نه وی یا به غیر د ځای د اقامت نه وی لکه صحاری دشته و غیره او یا به په ځای د اقامت کی وی که په ځای د اقامت کی وی یعنی په هغه ځای کی چه هلته نیت د اقامت صحیح کیږی لکه قریه یا بنار ، نو که د دی ښځی او د هغه بنار تر منځ چه تا تری راوتلی وه فاصله د سفر نه وه نو بیرته به خپل بنار ته واپس شی او که دغه موده د سفر د هر طرف څخه وه یعنی دا ښځه چه اوس په کوم ځای کی ده د هغه ځای نه د بنار طرف ته هم فاصله دیو سفر اندازی وه او د مقصد ځای ته هم فاصله دیو سفر اندازه وه لکه پدی شکل :

(مصر) .....مدة السفر .....(موضع الابانة او الموت) .....مدة السفر .....موضع المقصد

نو پدی صورت کی دا ښځه اختیار منه ده یعنی اختیار ورته حاصل دی چه بیرته خپل بنارته

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رجوع کوی او کـه د خپـل مـقـصـد ځای ته ځی برابره خبره ده چه ولی ورسره وی او که نه وی لیکن بیرته خپـل بنار تـه رجوع کول غوره دی د دی لپاره چه عدت تیرول د خاوند په کور کی راشی او امام سرخسیؒ ذکر کړی چـه کـوم ځای نژدی وو هـمـغـه به غوره کړی یعنی که بنار نژدی ؤ بنار ته بیرته واپس شی او که مقصدی ځای نژدی ؤ هم هغه ځایۀ ته دی لاړه شی ۔

دلته اوس دوه قسمه پاتی دی (۱) یودا چه د هر طرف نه د فاصلی د سفر نه موده کمه وی لکه پدی شکل کی :

(مصر) .....اقل من مدة السفر .....(موضع الاباحة او الموت) .....اقل من مدة السفر (مقصدها)

نـو پـدی صـورت کـی مناسبه دا ده چه دیته اختیار د دواړو ځایونو ورکړی شی چه هر ځای ته ځی لاړه دی شـی لـیـکـن د قول سرخسیؒ مطابق دا ده چه کوم یو نژدی ؤ هـمغه به غوره کړی ۔ (۲) دوهم قسم دا دی چه د دی او د بنار تر منځ فاصله د سفر د مودی په اندازه وه او د دی د مقصد تر منځ فاصله د مودی د سفر نه کمه وه لکه پدی شکل کی :

(مصر) .....مسير مدة السفر .....(موضع الاباحة او الموت) .....اقل من مدة السفر .....(مقصدها)

نو پدی صورت کی به د مقصد ځای ته لاړه شی ۔

او کـه ابـانـه یـا مـوت د زوج په ځای د اقامت کی وو لکه بنار یا کلی نو که ولی محرم ورسره نه ؤ نو همغه ځای کی به عدت تیروی او بدون د ولی نه به نه وځی او که بنار یا کلی کی ولی ورسره ؤ نو بیا به هم د امـام ابـو حـنـیـفـۀؒ په نزد باندی په همدی بنار یا کلی کی عدت تیروی ځکه د معتدی لپاره د کورہ وتل حرام دی اگر که مسافه د سفر د اندزی څخه کمه وی ۔

او صـاحـبـیـن وائی چه د محرم سره ورته وتل جائز دی ځکه نفس خروج مباح دی لپاره د دفع کولو د هغه وحشت چه د خاوند له طرفه راغلی او حرمت د خروج د سفر د وجی نه دی لیکن که ولی ورسره وی نو حرمت هم ختم شو چه اوس د صاحبینو په نزد وتل ورته جائز شو نو کوم طرفته به توجه کوی یعنی مصر ته به ځی او خپل مقصد ځای ته ؟ نو فیصله به پدی کیږی چه کوم یو نژدی ؤ همغه خوا ته لکه مخکی چه تفصیل ذکر کړی شو ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب النسب والحضانة

باب دی په بیان د نسب او د تربیت د بچی کی

مصنف چه هرکله د بیان د اقسامو د عدت څخه فارغ شو نو شروع ئی وکړه په بیان د ثبوت د نسب کی او د کیفیت د نسب کی او بیان د حضانت ئی ورسره ځکه ذکر کړ چه ثبوت د نسب د جانب د پلار څخه وی او حضانت له طرفه د مور څخه وی نو ضم د حضانت له نسب سره په ذکر کی مناسب شو ۔

لفظ د نسب په فتحی د نون او سین سره مصدر دی د بچی نسبت کول پلار طرف ته او کله په نفس ارتباط باندی هم اطلاق کیږی ، او حضانت په کسری د حا سره یا په فتحی د حا سره په معنی د تربیت د ولد سره راځی لکه وائی چه حضن الصبی حضنًا و حضانة جعله فی حضنه او ربّاه کاحتضنه ۔

من قال ان نکحتُها فهی طلاق فنکحها فولدت لنصفِ سنة منذ نکحها لزمه نسبه و مهرها لانه لا یبعد انّ الزوج والزوجة وکّلا بالنکاح فالوکیلان نکحها فی لیلة معینة والزوج وطئها فی تلك اللیلة و وُجد العلوق و لا یُعلم ان النکاح مقدم علی العلوق او مؤخر فلا بد من الحمل علی المقارنة علی ان الزوج ان علم انه لم یکن علی هذه الصفة و انه لم یطأها فی تلك اللیلة فهو قادر علی اللعان فلما لم یَنفِ الولد باللعان فلیس علینا نفیه عن الفراش مع تحقق الامکان فثبت نسبه منه و لزمه المهر .

تنقیح : دا مسئله او همدارنګه نور مسائل د نسب په دوو اصولو چه د کتاب الله او سنت نبویه څخه مستنبط دی مبنی دی اول دا چه د نسب په ثابتولو کی به ډیر احتیاط کوی نو د دی د ثبوت لپاره به یوه حیله جوړه وی اګر که په یو لری تاویل او یو نادر صورت جوړلو سره وی ۔ دوهم دا چه بچی به د فراش لپاره ثابتیږی او د زناکار لپاره به تیږه وی یعنی هیڅ به نوی ۔

من قال الخ : ګڼه یو سړی ووائی که ما د فلانی سره نکاح وکړه نو هغه دی طلاقه وی نو ده همدغه ښځه په نکاح واخسته او په پوره شپږو میاشتو کی ئی بچی راوړ یعنی د نکاح د وخت نه تر بچی پیدا کیدو پوری پوره شپږ میاشتی وی نو پده ئی نسب ثابت شو یعنی د دغه ناکح بچی شو او مکمل مهر هم پری لازم شو اګر چه په طلاق قبل الوطی کی نیم مهر وی لیکن په ثبوت د نسب سره خاوند حکما واطی وګرځولی شو نو طلاق بعد الوطی راغی او طلاق بعد الوطی کی مکمل مهر دی ۔

لانه لا یبعد الخ : دا د مخکنی مسئلی لپاره تعلیل دی او دفع دیو اعتراض هم ده چه پدی مقام کی واردیږی هغه داسی چه ثبوت د نسب په ولد د منکوحه کی موقوف دی په ثبوت د وطی باندی او په امکان د وطی په نکاح سره یعنی چه وطی ثابته وی او بیا دا چه په نکاح سره وطی ثابته وی څکه په وطی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حرام سره نسب نه ثابتیږی او پدی مذکوره مسئله کی چه کله ده طلاق معلق د نکاح پوری کړل چه ان نکحتها فهی طالق ، چه کله ئی په نکاح واخسته نو د نکاح کولو سره فورا طلاق واقع شو نو دلته وطی نه متصور کیږی مگر که وی نو پس د طلاقو څخه به وی او پس له طلاقه وطی سره نسب نه ثابتیږی ځکه د غیر مدخول بها لپاره عدت نشته چه گویا دا وطی به رجعت وگرځی ؟ د جواب حاصل دا دی چه پدی کی خو هیڅ شک او شبه نشته چه کله ده طلاق معلق د نکاح پوری کړل نو طلاق د نکاح د تمامیدو څخه وروسته واقع شو نه داسی چه د نکاح سره پیوسته واقع شو ، ځکه مشروط د شرط نه وروسته وی ، او د شرط او مشروط تر منځ خامخا څه وخت وی اگر که ډیر کم وی ، او وطی مقارن او پیوسته د نکاح سره ممکن ده یعنی کیدی شی چه د نکاح سره پیوسته وطی هم راغلی وی لکه په آئنده صورت کی به معلومه شی نو وطی قبل الطلاق راغله او دغه وطی په ثبوت د نسب کی کافی ده .

د دی لپاره چه وطی مقارن د نکاح سره وی یو صورت دا دی : چه شارح په متن کی ذکر کړی هغه دا چه کیدی شی چه دغه سړی او ښځی دوه وکیلان د دوی د نکاح کولو لپاره نیولی وی په یوه معلومه شپه باندی او په دغه شپه باند ئی وطی کړی هم وی ، او دا معلومات هم نه کیږی چه دغه وطی په عقد د وکیلینو مقدم وه او که مؤخر ؤ نو اوس به دا وطی حمل کولی شی په مقارنت باندی یعنی چه دا وطی د نکاح سره مقارنه وه د وجی د احتیاط نه ځکه ثبوت د نسب کی به احتیاط کولی شی .

علا ان الزوج الخ : علاوه لا دا چه که خاوند پدی پوه شی چه دا علوق پس د فراش صحیحه څخه نه ؤ او ده په دغه شپه کی وطی کړی نه وه نو خاوند کولی شی چه د خپلی ښځی سره لعان وکړی چه دا حمل د کوم ځای څخه دی ؟ نو کله چه ده نفی د ولد د ځان نه په لعان سره ونه کړه او چپ پاتی شو نو په مونږ څه لازم ندی چه د دی حمل نفی وکړو د فراش نه سره د ثبوت د امکان نه نو نسب ئی ثابت شو له ده څخه او پده مهر لازم شو ځکه چه خاوند حکمی واطی وگرځیده په حالت د نکاح کی لیکن پدی وطی حکمی سره احصان نه ثابتیږی .

و یثبت نسب ولد معتدة الرجعی و ان جاء ت به لاکثر من سنتین ما لم تقر بانقضاء العدة لاحتمال العلوق فی العدة و جواز کون المرأة ممتدة الطهر ، اما لو أقَرَّتْ بانقضاء العدة ثم ولدت و بین الطلاق و الولادة اکثر من سنتین لایثبت النسب علی ما یاتی انه انما یثبت اذا کان بین المدتین اقل من نصف سنة .

وضاحت : او ثابتیږی نسب د ولد د معتدی رجعی د زوج مطلق نه یعنی چه یو سړی خپلی ښځی ته طلاق رجعی ورکړی او د عدت په حالت کی وه او بیا همدغی ښځی بچی راوړی اگر که د وخت د طلاقو نه د بچی د پیدا کیدو پوری موده د دوه کالو نه زیاته وه تر څو چه دغی ښځی د عدت په پوره کیدو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باندی اقرار نه وی کړی یعنی چه زما عدت ختم شوی ځکه احتمال لری چه وطی په عدت ک
ځکه د طلاق رجعی په عدت کی وطی حرامه نده او کیدی شی چه دا بنځه ممتدة الطهر
حیضونو تر منځ فاصله ډیره زیاته وی ځکه د طهر اکثره موده معلومه نده نو عدت به په دوه کالو یا
نه په زیاتو کلو ختم نشی ځکه په سبب د اوږد والی د طهر سره دری حیضونه موجود نشو۔

اما که اقرار ئی د عدت په ختمیدو سره وکړ چه زه په دری حیضه حائضه شوم او زما عدت خت
شوی او دغی مودی احتمال د دی لره لوده بیا ئی بچی راوړ او د طلاقو او ولادت تر منځ موده د دوو ک
ځخه زیاته وه اګر که یوه ورځ وه نو نسب نه ثابتیږی ځکه اکثره موده د حمل دوه کاله ده او کله چه د طلا
او د ولادت تر منځ موده د دوه کلو ځخه زیاته شوه چه دا علوق بعد الطلاق و ځکه که قبل الطلاق
وګرځوی نو بیا خو لازمیږی بقا د ولد د دی په ګیډه کی اکثر د دوو کلو نه او که ته وائی چه کیدای شی
وطی په عدت کی شوی وی نو دا احتمال نه چلیږی پدی مقام کی ځکه بنځی اقرار کړی چه عدت
شوی ځکه که خاوند چیرته په عدت کی وطی کړی وی او په هغی سره حامله ګرځیدلی وی نو بیا انقـ
د عدت ممکنه نه ده ځکه حامله بنځه نه حائضه کیږی، او مخکنی صورت کی کله چه بنځی اقرار
عدت د تیریدو کړی ندی نو احتمال د بقاء د عدت شته ۔ همدارنګه احتمال د امتداد د طهر او وقوع د وطی
په حالت د عدت کی شته نو په صورت د اقرار کی په انقضاء د عدت باندی هلته نسب ثابتیږی چه کله د
دواړو مودو تر منځ د شپږو میاشتو نه کمه موده وی ځکه پدی سره د دی بنځی کذب بنکاره شو او یقینی
شوه چه په وخت د اقرار د بنځی کی حمل د دی په ګیډه کی موجود و نو اوس هغه مخکنی دروغجن اقرار
ته ئی هیڅ اعتبار نشته ۔

و بانتٌ فی الاقل و راجع فی الاکثر ای اذا کان بین الطلاق و الولادة اقل من سنتین بانتٌ لان الحمل علی ان الوطی المُعْلَقَ کان فی النکاح اولی من الحمل علی کونه فی العدة علی ان الرجعة امر حادث فلا یثبت بالشك اما اذا کان بین الطلاق و الولادة اکثر من سنتین فلا بد من ان یحمل علی ان الوطی فی العدة فثبت الرجعة .

بیان : په کم کی بنځه بائنه شوه او په اکثر کی خاوند رجوع کونکی شو یعنی کله چه معتده د طلاق رجعی بچی راوړی د دوو کلو نه په کمه موده کی د وخت د طلاق نه نو دا بنځه : خپل خاوند نه جدا شوه په تمامیدو د عدت سره ځکه عدت د حاملی په وضع د حمل سره دی او په رجعت د ده سره په عدت کی حکم نشی کولی او دا په دوو وجوهو سره (۱) اول دا چه هر کله دا احتمال شته چه علوق په عدت کی دی او د دی احتمال چه علوق په حالت د نکاح کی دی خو حمل د هغی وطی چه هغه سره علوق راځی په نکاح کی ډیر اولی او غوره دی د دیني چه دا حمل شی پدی چه دا وطی په عدت کی ده او رجعت هلته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثابتیږی چه دا وطی حمل کړی شی په عدت باندی یعنی چه عدت کی وه . (۲) دوهم دا چه رجعت امر حادث دی په شک سره نه ثابتیږی چه دا په عدت کی وه او که مخکی د عدت نه وه . اوکه د طلاقو او ولادت تر منځ موده د دوو کلو نه زیاته وه نو بیا به لازما دا پدی حمل کولی شی چه دا وطی په عدت کی ده نو رجعت به ثابت شی ځکه دا ممکنه نده چه دا علوق په حالت د قیام د نکاح کی دی ، ځکه که په حالت د قیام د نکاح کی شی نو بیا خو لازمیږی چه دا بچی د مور په کیږه کی د دوو کلو څخه زیاته موده کی اوشو او حال دا چه د حمل اکثره موده دوه کاله دی نو معلومه شوه چه دا وطی په عدت کی وه ځکه کیدی شی چه دغه بنځه ممتدة الطهر وی .

و متوتة ولدت لاقل منهما ، و مبتوتةٍ بالجر عطف علی معتدة الرجعی ای یثبت نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لاقل من سنتین من وقت البینونة الی وقت الولادة لامکان العلوق فی زمان النکاح .

تشریح او توضیح : مبتوته هغی بنځی ته وائی چه په طلاق بائن سره طلاقه شی او یا خلع ورسره وکړی شی نو که چیرته دغه مبتوته بچی راوړی د دوه کلو څخه په کمه موده کی د وخت د بینونت نه تر وخت د ولادت پورې نو د دی بچی نسب به ثابت وی ځکه امکان د علوق شته چه په زمانه د نکاح کی وی . حاصل دا دی چه د دوو کلو څخه په کمه موده کی بچی راوړی نو برابره خبره ده چه دا د شپږو میاشنو څخه په کمه موده کی وی او که زیات وی که د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کی وی نو بیا د نسب په ثابتیدو کی هیڅ شک او شبه نشته ځکه بنکاره ده چه علوق په حالت د نکاح کی دی او که دغه د بینونت نه تر ولادت پورې موده د شپږو میاشتو څخه زیاته وی او د دوو کلو څخه کمه وی نو بیا هم احتمال د دی لری چه دا علوق په حالت د نکاح کی قائم دی نو پدی احتمال باندی عمل کولی شی ځکه په باب د نسب کی ډیر احتیاط ضروری دی ، خو دا د نسب ثبوت په هغه صورت کی چه دی بنځی د عدت په پوره کیدو سره اقرار نه وی کړی ، او که د عدت په پوره کیدو سره ئی اقرار کړی وی نو بیا حکم هغه دی چه شارح ئی مخکی بیان وکړ یدی الفاظو سره **اما لو اقرّت بانقضاء العدة .**

و ان ولدت لتمامها لا إلا بدِعْوَةٍ و یُحمل وطیها بشبهة فی العدة ای ان جاء ت لتمام سنتین من وقت الفرقة لم یثبت لان الحمل حادث بعد الطلاق فلا یکون منه لان وطیها و قوله إلا بدِعوةٍ لانه التزمه و له وجه بان وطیها بشبهة فی العدة .

بیان : او که چیرته مطلقی مبتوتی بنځی د وقت د طلاق نه د دوو کلو په پوره کیدو سره او یا د دوو کلو نه په زیاته موده کی بچی راوړی نو د دی بچی نسب د مُطلقُ نه نه ثابتیږی ، ځکه که فرضا مونږ دا نسب ثابت کړو نو بیا خو لازمیږی چه دا علوق د طلاقو څخه مخکی و ځکه د طلاقو څخه وروسته وطی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حرامه ده ځکه بائن طلاق دی ، او کله چه علوق مخکی د طلاقو ځخه حساب شی نو بیا خو دا بچی په ګیډه کی د دوو کلو ځخه په زیاته موده کی پاتی شو او حال دا چه د حمل اکثره موده دوه کاله دیږ

لیکن بعضی علماء وائی چه کله په پوره دوه کالو بچی راوړی نو بیا نسب ثابتیږی ځکه ګیډی شی چه دا علوق په حالت د طلاقو کی راغلی وی هغه داسی چه تطلیق او علوق په یو زمانه کی وی نو اوس نه وطی بعد الطلاق راغله او نه بچی د مور د مور په ګیډه کی د دوو کلو ځخه زیات پاتی شو و هذا هو الصواب عندهم .

إلا بدعوةٍ الخ : په کسری د دال سره دعوه کول د نسب یعنی پدی مخکی صورت کی نسب ثابتیږی مګر چه مُطَلّق نی دعوه وکړی او منسوب نی ځان طرف ته کړی نو بیائی نسب له مُطَلّق یعنی طلاق ورکونکی ځخه ثابتیږی .

و یُحمل الخ : دا دفع دیو اعتراض ده چه پدی صورت کی په دعوی سره څرنګه نسب ثابتیږی ځکه امکان د علوق نه د نکاح نه مخکی شته او نه وروسته مخکی خو ځکه نشته چه د حمل موده دوو کلو ځخه زیاتیږی او پس له نکاح ځخه خو ځکه نشته چه بیا وطی حرامه ده په عدت د طلاق بائن کی ؟ نو حاصل د جواب دا دی چه ممکنه ده چه وجود د وطی د عدت په حالت کی په شبهې سره شوی وی .

و مراهقةٍ أتت به لاقل من تسعة اشهر و تسعة لا - و مراهقةٍ بالجر عطف علی مبتوتة ای یثبت نسب ولد مطلقة مراهقة اتت بولد لاقل من تسعة اشهر من وقت الطلاق و المراد بالمراهقة صبية تجامع مثلها وهی فی سن یمکن ان تکون بالغة ای تسع سنین فصاعدا و لم یظهر فیها علامات البلوغ و انما اعتبرت تسعة اشهر لان ثلاثة اشهر مدة عدتها و ستة اشهر اقل مدة الحمل ، او انما اعتبر اقل مدة الحمل ههنا و اکثر مدة الحمل فی البالغة لان النسب یثبت بالشبهة لا بشبهة الشبهة ففی البالغة شبهة زمان النکاح او العدة ثابتة و حقیقة الوطی فی احد هذین الزمانین توجب ثبوت النسب فکذا شبهته ، و اما فی المراهقة فشبهة الوطی فی النکاح او فی العدة و هی ثلاثة اشهر ثابتة ثم حقیقة الوطی فی احد هذین الزمانین لا یوجب ثبوت النسب لعدم تحقق البلوغ فان البلوغ و هو امر حادث یضاف الی اقرب الاوقات و هو ستة اشهر الی وقت الولادة فهذا مذهب ابی حنیفة و محمدؒ و اما عند ابی یوسفؒ فان کان الطلاق رجعیا فالی سبعة و عشرین شهرا لان ثلاثة اشهر مدة عدتها و سنتان اکثر مدة الحمل و ان کان الطلاق بائنا فالی سنتین لانها معتدة یحتمل ان تکون حاملا و لم تقر بانقضاء العدة فصارت کالکبیرة .

تشریح او توضیح: مراهقه عطف دی په مبتوته باندی یعنی ثابتیږی نسب د ولد د هغی مطلقی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مراهقی ښځی چه بچی وزیږوی په کمه موده کی د نهو میاشتو څخه د وقت دطلاق یعنی د خاوند د طلاق څخه ئی وروسته د نهو میاشتو څخه مخکی بچی راوړ نو نسب د دی بچی د همدغه مطلق څخه ثابت شو ۔

مراهقه هغه انجلی ته وائی چه سن د بلوغ ته رسیدلی وی خو بلوغ پکی نوی لکه همدغه مفهوم ته شارح هم اشاره کړی ده مراد په مراهقی انجلی سره هغه ماشومه انجلی ده چه د دی په مثل کی یعنی د دی په عمر کی او جسم کی انجلی سره جماع کولی شی چه دا هغه سن دی چه ممکنه ده چه دا بالغه وی چه هغه نهه کاله یا د دینه زیات دی ، تر پنځلسو کلو پوری او علامات د بلوغ پکی نوی ښکاره شوی نو که د پنځلسو کلو څخه کمه وی او علامات د بلوغ پکی ښکاره شوی وی لکه حیض احتلام و غیره نو بیا دا بالغه ده او که چیرته پنځلسو کلو ته ورسیږی او علامات د بلوغ پکی ښکاره شوی نوی نو بیا هم دا شرعا بالغه ده ۔

و انما اعتبر الخ : په ثبوت د نسب کی نهه میاشتی څکه معتبری شوی څکه چه دری میاشتی موده د عدت د دی ده څکه دا د ذوات الحیض څخه نده نو عدت ئی بالاشهر دی او شپږ میاشتی کمه موده د حمل ده ۔

و انما اعتبر اقل مدة الحمل الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره بیان د فرق دی په مابین د مسئلی د صغیری مطلقی کی او په مابین د مسئلی د کبیری مطلقی کی هغه داسی چه په صغیری مطلقی کی په باب د ثبوت د نسب د ولد د دی کی کمه موده د حمل معتبره شوه چه هغه شپږ میاشتی دی ، یعنی که د وقت د طلاقو نه ئی په کمه موده کی د نهو مایشتو کی بچی راوړ نو نسب به ثابت او که په زیاته موده کی د نهه میاشتو څخه یا په نهو میاشتو کی بچی راوړ نو بیا نسب نه ثابتیږی او په کبیره مطلقه کی ئی اکثره موده د حمل معتبره کړی وه یعنی علماء وائی که د دوو کلو څخه په کمه موده کی بچی راوړ نو نسب به ثابت وی او که په دوو کلو کی یا د دینه زیاته موده کی بچی راوړ نو بیا نسب نه ثابتیږی وجه د فرق ئی څه ده ؟ لان النسب الخ څکه نسب بنا بر احتیاط په شبهی سره هم ثابتیږی خو د شبهی په شبهی سره بیا نه ثابتیږی څکه شبهة الشبهة ضعیفه وی او شرعا غیر معتبره وی نو په بالغه کی په حقیقی وطی سره په نکاح کی وی او که په عدت کی وی نو نسب ثابتوی نو همدارنګه په شبهی د وطی سره په نکاح کی یا په عدت کی هم نسب ثابتیږی او په مراهقه کی په حقیقی وطی سره په نکاح یا په عدت کی ثبوت د نسب نه راځی څکه حمل د خواصو د بلوغ نه دی او په مراهقه کی بلوغ نشته نو شبه د وطی خو په مراهقه کی راغی خو چه په حقیقی وطی سره ثبوت د نسب نه راځی نو په شبهی سره به ئی څنګه راشی نو دا شبهة الشبهة شوه او په شبهة الشبهی سره ثبوت د نسب نه راځی ۔

فان البلوغ الخ : په مراهقه کی بلوغ ثابت نه دی څکه بلوغ یو امر حادث دی چه نسبت ئی اقرب داوقاتو ته کیږی چه هغه شپږ میاشتی دی تر وخت د ولادته پوری یعنی زمانه د حدوث د بلوغ نه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معلومیږی نو نسبت به ئی اقرب د اوقاتو د وجود د دیته کیږی مثلا یوسړی د سحر او د ماسپښین لمونځ وکړو د مانځه نه بعد ئی په خپلو جامو باندی اثر د منی ولیده او احتلام نی یاد نوؤ نو دا سړی به غسل کوی او هغه لمونځونه به راګرځوی چه کوم د نزدی خوب نه وروسته ده ادا کړی وی نو همدارنګه به سراهقه باندی حکم کولی شی چه دا هم پس له دری میاشتو بالغه شوی چه نتیجه کی ئی په شپږو میاشتو کی بچی راوړ دا د امام ابو حنیفهؒ او امام محمدؒ مذهب دی .

او امام ابو یوسفؒ په مذهب باندی که طلاق طلاق رجعی ؤ نو بیا په ثبوت د نسب کی اوه ویشت (۲۷) میاشتی معتبری دی ځکه دری میاشتی خو موده د عدت د دی ده نو کیدی شی چه وطی په آخرد عدت کی شوی وی ځکه په عدت د طلاق رجعی کی وطی حلاله ده او بیا دوه کاله یعنی خلیریشت (۴۴) میاشتی اکثره موده د حمل ده ، او که طلاق بائن ؤ نو بیا په ثبوت د نسب کی د وقت د طلاقو څخه دوه کاله معتبر دی ځکه دا مراهقه احتمال د دی لری چه کیدی شه چه دا حامله وی په وقت د طلاقو کی نو انقضاء د عدت به ئی په وضع د حمل سره وی او دا احتمال هم لری چه کیدی شی چه پس د انقضاء د عدت د دری میاشتو څخه حامله وی او دی اقرار هم ختمیدو د عدت سره نه وی کړی نو دغه مراهقه صغیره اوس د بالغی پشان شوه .

و معتدة اقرت بمضی العدة و ولدت لاقل من نصف سنة و لنصفها لا ، لانها لما ولدت لاقل من نصف سنة من وقت الطلاق ظهر کذبها بیقین فبطل اقرارها اما ان ولدت لنصف سنة او اکثر من وقت الطلاق لا یثبت النسب لانا نعلم بطلان الاقرار ثم لفظ المعتدة یشمل کل معتدة .

وضاحت : یعنی ثابتیږی نسب د ولد د هغی معتدی چه هغه اقرار وکړی د عدت په تیریدو سره او د اقرار نه وروسته د شپږو میاشتو نه مخکی بچی راوړ نو د دی معتدی دروغ په یقینی طور بنکاره شو . ځکه بچی د شپږو میاشتو نه په کمه موده کی د مور په ګیډه کی نه پانی کیږی یعنی د شپږو میاشتو نه په کمه موده کی نه زیږوی نو هر کله ئی چه د شپږو میاشتو نه مخکی بچی راوړ نو معلومه شوه چه دا بچی د دی په ګیډه کی د اقرار په وخت کی موجود ؤ نو د دی دا اقرار چه ځما عدت تیر شوی عبث دی ځکه عدت د حاملی په وضع د حمل سره ختمیږی او که په شپږو میاشتو کی یا د شپږو میاشتو نه په زیاته موده کی بچی راوړ د وخت د اقرار نه نو بیا نسب نه ثابتیږی ځکه د دی د اقرار دروغ او بطلان په یقینی طور سره معلوم ندی ځکه دا احتمال لری چه علوق د عدت څخه وروسته وی خو دا په هغه صورت کی چه ووائی چه ځما عدت اوس تیر شوی یعنی چه د عدت د ختمیدو سره پیوسته اقرار د ختمیدو وکړی او که د عدت د ختمیدو سره پیوسته اقرار ونه کړی بلکه څه زمانه وروسته اقرار وکړی مثلا یو کال وروسته د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلاقو څخه اقرار وکړی او بیا د اقرار د وخت نه وروسته د شپږو میاشتو څخه مخکی بچی راوړی نو اوس یقینی طور سره د دی دروغ نه ښکاره کیږی نو بیا نسب نه ثابتیږی .

من وقت الطلاق الخ :په اکثره نسخو کی دا الفاظ دی او په بعضو کی د دی په ځای من وقت الاقرار لیکلی شوی نو د مسائلو د سیاق سباق سره مناسب عبارت أو موافق د کتب معتبرو سره من وقت الاقرار دی نو همدا وجه ده چه مونږ تشریح هم په همدی وکړه .

ثم لفظ المعتدة الخ : په دی عبارت کی لفظ د معتدی تولو معتدو ته شامل دی چه هغه معتده د موت وی یا د طلاق رجعی وی او یا د طلاق بائن وی صغیره وی او که کبیره وی بالاشهر وی او که بالحیض وی .

و معتدة ظهر حبلها ، او اقر الزوج به او ثبت ولادتها بحجة تامة ای یثبت نسب ولد معتدة ادّعت ولادته و انکرها الزوج و قد کان قبل الولادة حبلٌ ظاهرٌ او اقر الزوج بالحبل او شهد علی الولادة رجلان او رجل وامرأتان بأن دخلت المرأة بیتا و لم یکن معها احدٌ و لا فی البیت شیءٌ والرجلان علی الباب حتی ولدت فعلما الولادة برؤیة الولد او سماع صوته ، و انما قید الحجة بالتامة حتی لا یثبت بشهادة امرأة واحدة علی الولادة خلافا لهما ، فالحاصل ان عند ابی حنیفةؒ ان کان للمعتدة حبلٌ ظاهرٌ او اقر الزوج به تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة و ان لم یوجد الحبل الظاهر او اقر الزوج به لابد من الحجة التامة و عندهما یثبت بشهادة امرأة واحدة.

تشریح او توضیح: غرض د مصنفؒ پدی عبارت سره بیان د هغه شرائطو دی چه په هغی سره نسب ثابتیږی یعنی نسب به په وخت د وجود د یو د دی امورو کی ثابت وی - (۱) ښکاره حمل د ښځی دی (۲) د خاوند اقرار په حمل باندی (۳) ثبوت د ولادت په پوره دلیل سره (۴) ولادت د دوو کلو څخه مخکی وشی (۵) چه ورثه پری اقرار وکړی (۶) چه کومی ښځی بچی راوړی چه دا منکوحه وی - د دی هر یو تفصیل به انشاء الله په پور طور سره راځی -

و معتدة الخ : کله چه ښځه معتده د عوه د دی وکړی چه دا بچی ځما د دی مطلق خاوند څخه دی او خاوند انکار وکړی چه دا ځما څخه ندی نو د دی بچی نسب به هله ثابتیږی چه د دی بچی د پیدا کیدو څخه مخکی د دی ښکاره حمل و یعنی چه چا به لیدله نو دا به ئی یقین کوه چه دا حامله ده او یا خاوند اقرار وکړی چه دا حامله وه ، او یا د دی په ولادت باندی دوه سړی یا یو سړی او دوه ښځی گواهی وکړی .

بأن دخلت الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره دفع د یو اعتراض ده هغه داسی چه تاسی وویل چه د دی ولادت په حجت تامه سره ثابت شی یعنی په گواهی د دوه سړو یا یو سړی او دوه ښځو سره نو په ولادت سره علم هلته راتلای شی چه ځمای د ولادت کی حاضر وی او د ښځی عورت ته نظر کوی لیکن دا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نظر په سړو حرام دی نو که دا کار وکړی بیا دوی فاسقان وګرځیدل او د فاسق ګواهی معتبره نه وی **نو پدی** صورت کی صرف د ښځو ګواهی معتبره کیدی شی ؟

نو شارح جواب کوی چه دا صورت پدی ملاحظه متصور کیدی شی چه دغه **ښځه کوتی ته** ننوتی او دغه دوه سړو ته له مخکی نه دا معلومات ؤ چه پدی کوټه کی بله ښځه نشته او نه پدی کور کی څه ماشوم شته او دغه دواړه کسان د کور په دروازه کی ناست ؤ او د دغی کور همدغه یوه دروازه وه د دی ښځی بچی پیدا شو او دغو دوو کسانو ته معلومات وشو چه د دی ښځی بچی پیدا شو هغه داسی چه دغه ماشوم ئی ولیده اویانی اواز دده واوریده نو دغه معلومات د دوی د ګواهی لپاره کافی کیدی شی۔

و انما قید الحجة بالتامة الخ : مصنف د لفظ د حجت سره د تامه قید ولی ولګولو ؟ دا د دی لپاره چه د امام ابو حنیفه په نزد د یوی ښځی په ګواهی سره نه ثابتیږی یعنی امام صاحب وائی چه که د دغی معتدی ښکاره حمل ؤ او یا خاوند اقرار وکړی چه دا حامله وه او یا قیام د فراش وی یعنی د خاوند په نکاح کی موجوده وی نو پدی صورت کی د یوی ښځی ګواهی په ولادت باندی هم کافی ده او که چیرته ښکاره حمل هم نوی ، او نه د خاوند اقرار موجود ؤ بلکه خاوند انکار د ولادت څخه کوه نو پدی صورت کی د یوی ښځی ګواهی معتبره نده اګر که عادله وی بلکه حجت تامه ته ضرورت دی لیکن که خاوند په ولادت اعتراف کوه خو د تعین د ولد څخه ئی انکارکوه او ویل ئی چه دا بچی ئی زیږولی ندی نو تعین د دی بچی د دغی یوی قابلی په ګواهی سره بالاتفاق ثابتیږی او بغیر د قابلی د ګواهی نه به نه ثابتیږی او صاحبین وائی چه نفس ولادت او همدارنګه په شهادت د یوی ښځی سره ثابتیږی۔

او ولدت لاقل من سنتین و اقرّ للورثة بها ای ان کانت العدة عدة وفاة والمدة بین الموت والولادة اقل من سنتین ، اعلم ان لفظ الوقایة وقع بالواو فی قوله و اقرّ الورثة بها والمذکور فی الهدایة یقتضی کلمة اوْ لان عبارة الهدایة هکذا و یثبت نسب ولد المتوفی عنها زوجها ما بین الوفاة و بین سنتین فقوله ما بین الوفاة ظرف للولد فالولد بمعنی المولود ای یثبت نسب مَنْ وُلِدَ فی وقت بین الوفاة و بین سنتین ثم اورد هذه المسئلة فان کانت معتدةٌ عن وفاةٍ فصدقها الورثةُ بولادتها و لم یشهد علی الولادة احدٌ فهو ابنه فعُلِمَ من هاتین المسئلتین ان احدهما کاف و هو کون المدة اقل من سنتین اواقر الورثة .

تشریح او توضیح : یعنی معتدی د وفات بچی راوړو خو موده د وفات او ولادت تر منځ کمه وه او د زوج متوفی ورثوو هم د دی په ولادت باندی اقرار وکړو نو پدغه صورت کی د دغه مولود بچی نسب د متوفی نه بغیر د حجت تامه نه هم ثابتیږی ۔

اعلم الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره راوړل د یو اعتراض دی په مصنف باندی چه د ده کلام

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د هدایه د کلام سره منافات لری هغه داسی چه وقایه (د دی کتاب په متن) کی و اقر الورثة بها یه واو سره راغلی دی ، او په هدایه کی چه ذکر دی تقاضا د اَوْ کوی یعنی د وقایی د متن نه دا معلومیږی چه د ثبوت د نسب لپاره دوه شیان کافی دی (۱) چه ولادت د اقل من سنتین (۲) په اقرار د ورثو و د زوج . او د هدایه د عبارت نه معلومیږی چه احد الامرین کافی دی چه هغه د دوو کلو څخه موده د وفات او د ولادت تر منځ کمه وی اګر چه ورثو و اقرار نوی کړی یا اقرار د ورثو و د زوج دی د دی په ولادت سره لیکن د دواړو وجود ضروری ندی څکه د هدایه عبارت داسی دی (و یثبت نسب ولد المتوفی عنها زوجها ما بین الوفات و بین سنتین) چه ثابتیږی نسب د ولد د متوفی عنها زوجها چه دا بچی پیدا شوی وی په ما بین د وفات کی او په مابین د دوو کلو کی یعنی د وفات نه وروسته د دوو کلو څخه مخکی پیدا شوی وی نو دا امر واحد د ثبوت د نسب لپاره کافی دی او بل عبارت د هدائی داسی دی چه (فان کانت معتدة عن وفاةٍ فصدقها الورثة بولادتها الخ) که دغه ښځه چه بچی ئی راوړی معتده د وفات وه او ورثو و د دی په ولادت باندی اقرار وکړو او بل هیڅ څوک په ولادت باندی ګواهی ونه کړی ، نو د دی عبارت نه معلومیږی چه یواځی د ورثو و اقرار هم کافی دی دا امر آخر شو ـ نو د دی دوو مسئلو څخه معلومیږی چه یو د دی دوو امرینو څخه (۱) چه موده به د دوه کلو څخه کمه وی (۲) اقرار د ورثو و په ولادت د دی باندی وی کافی دی ـ نو شارحؒ د وقایی د عبارت په تائید او د هدایه په عبارت باندی د رد لپاره یو اعتراض راوړو چه فان قیل الخ ـ

فان قیل ان اقرّ الورثة والمدة بین الوفاة والولادة سنتان او اکثر لا اعتبار لاقرارهم و انما یُعتبر اقرارهم اذا کانت المدة اقل من سنتین فالواجب کلمة الواو ، قلنا احدهما کاف أو الاقرار ای اذا کانت المدة اقل من سنتین یثبت النسب و ان لم یعلم المدة بین الوفات والولادة فحینئذٍ ان اقر الورثة یعتبر اقرارهم فیجب ان تُغَیَّر عبارة الوقایة الی هذا النمط ـ او تثبت ولادتها بحجة تامة او عُلم انها ولدت بعد وفاته لاقل من سنتین او لم یُعلم و اقرَّ الورثة به .

تشریح او توضیح : فان قیل الخ : چه که ورثه اقرار وکړی او موده د وفات او ولادت تر منځ دوه کاله یا زیاته وی نو بیا خو د دوی اقرار ته اعتبار نشته څکه د دوی اقرار ته هلته اعتبار دی چه دغه موده د دوو کلو څخه کمه وی څکه بچی د مور په ګیډه کی د دوو کلو څخه زیات نه پاتی کیږی نو دا ښکاره دروغ شو نو د دوی اقرار ته به هله اعتبار وی چه کله موده د دوو کاله څخه کمه وی نو مصنفؒ د دی وجی نه کلمه د واو راوړه چه پدی سره اشاره کونکی ؤ دی خبری ته چه اقرار د ورثو و هلته معتبر دی چه دغه موده د دوو کالو څخه کمه وی او تنبیه پدی خبره چه په باب د ثبوت د نسب کی صرف اقرار کافی ندی ـ قلنا : شارحؒ په قلنا سره د دی مخکی اعتراض جواب کوی وائی چه تاسی وائی چه یو د دی دوو امرینو څخه کافی دی ! دًا صحی ده خو هلته چه کله موده د دوو کلو څخه کمه وی نو بیا نسب تابیږی او د ورثو و اقرار

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پکښی شرط ندی لکن که چیرته د وفات او ولادت تر منځ موده معلومه نشی نو بیا که ورته اقرار وکړی نو د ورثو د اقرار به معتبر وی نو معلومه شوه چه په ثبوت د نسب کی وجود د دوو امرینو چه هغه ولادت دی د دوو کلو څخه مخکی او اقرار د ورثو دی شرط نه دی ـ

فیجب الخ : نو مناسب ده چه دوقایی عبارت دی طرزته بدل شی چه(اوثبت ولادتها بحجة تامة الخ)ـ لکن د شارحؒ دا اعتراض د وقایی په عبارت باندی بی ځایه معلومیږی او د شارح دا نمط او طرز د عبارت مقصود د هدایه د مقصود سره موافق ندی هغه داسی چه د هدائی د عبارت نه د اول نه تر اخره پوری دا معلومیږی چه مقصود د صاحب هدائی دا دی چه ثبوت د هغه ولادت چه د هغی مدار ثبوت د نسب وی دا په یو د ځلورو طریقو سره راځی (۱) ظهور د حمل سره (۲) اقرار د خاوند په حمل باندی ۱/۳ او قیام د شهادت ۲/۴ او اقرار د ورثو سره او دا د معتدة الوفاة پوری خاص دی او دی امورو ته هلته اعتبار دی چه موده معینه د هری معتدی لپاره معتبره وی مثلا که داسی گواهی پیش کړی شی چه مبتوته ښځی بچی راوړو نو دا تر هغی پوری معتبره نده تر څو چه دا معلوم نشی چه دا بچی په هغه موده کی پیدا شوی په کومه کی چه نسب د ولد د مبتوتی ثابتیږی یعنی چه ثبوت د نسب د ولد معتداتو راځی نو دیو د ددی امورو سره به د دغی مودی لحاظ وی حاصل د کلام دا دی چه اقرار د ورثو قائمقام د شهادت په اثبات د نفس د ولادت کی گرځی نه په ثبوت د نسب کی لکه څرنګه چه شهادت په نفس ولادت باندی چه کله خارج د مودی څخه وی مگر هلته ورته اعتبار شته چه دغه موده قابله د ثبوت د نسب وی نو مراد په اقرار د ورثو سره اقرار د ورثو دی په نفس ولادت باندی قطع نظر د اقرار نه په ثبوت د نسب د ولد کی د زوج نه نو معلومه شوه چه دغه د واو کلمه راوړل ډیر مناسب دی په (و اقرّ الورثة بها ـ ای بالولادة) کی ـ

فقوله او لم یُعلم الی آخره یشمل ما اذا لم یُعلم انه وُلد قبل الموت او بعده و علی تقدیر العلم بان ولادته بعد موت الزوج لا یُعلم انه وُلد لاقل من سنتین او لسنتین او اکثر لکن اقرَّ الورثة ان هذا الولد وُلد مورثهم فاذا اقرّوا بذلك فالذی اقرَّ ان لم یکن ممن یصح شهادته لعدم نصاب الشهادة او عدم العدالة یُعتبر اقراره فی الارث فی حقه فقط و ان صح شهادته یثبت نسبه مطلقا ای فی حق المقرِّ و فی حق غیره .

تشریح او توضیح: نو د شارحؒ دغه عبارت چه او لم یعلم الی آخره دی دوه صورتونو ته شامل دی اول صورت چه دا معلومات نه کیږی چه دغه بچی قبل الموت پیدا شوی او که بعد الموت پیدا شوی ، دویم صورت دا دی چه دا معلومات نه کیږی چه ولادت د دغه بچی پس له مرګ له زوج نه د دوو کلو څخه مخکی ؤ او که په دوو کلو کی ؤ او که د دوو کلو څخه په زیاته موده کی ؤ نو پدی دواړو صورتونو کی چه کله ورثه اقرار وکړی چه دغه مورث د دوی دی نو دا اقرار د ورثو ثبوت د نسب لپاره کافی کیږی نو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کوم سړی چه اقرار وکړی نو که دغه مقِر د هغی ډلی څخه ؤ چه د هغه ګواهی نه صحیح کیږی د وجی د عدم نصاب د هغی ډلی د شهادت چه شهادت نصاب برابر نه وی چه هغه دوه سړی یا یو سړی او دوه ښځی دی او یا دغه مُقِر عادل نه وی نو پدی صورت کی د مُقِر اقرار په میراث کی صرف په حق خپل کی معتبر دی یعنی د مقر په برخه کی به معتبر وی او د مقر له حصی څخه به میراث ورکولی شی او د نورو منکرینو په حق کی معتبر ندی او که ګواهی د ده صحیح وه یعنی د ګواهی عدد مکمل ؤ سره د وصفه چه عدالت دی نو بیا مطلقا نسب ثابتیږی یعنی د مقِر او د غیر مقر تولو په حق کی ـ والله اعلم ـ

و منکوحةٍ اتت به لستة اشهر ای من وقت النکاح اقرّ به الزوج او سکت فان ثبوت نسب ولد المنکوحة لا یحتاج الی الاقرار فان جحد ولادتها یثبت بشهادة امرأة فیلاعن ان نفاه ای بعد ما یثبت ولادتها بشهادة امرأة نفَی الولد ای قال لیس مِنّی .

تشریح او توضیح: او که منکوحه ښځه په شپږو میاشتو کی د وقت د نکاح نه بچی راوړی نو که خاوند اقرار پدی ولد وکړی او که وئی نکړی نو نسب د دغی ولد به د خاوند د منکوحی څخه ثابت وی ځکه په ثبوت د نسب د ولد د منکوحی کی اقرار ته ضرورت نشته ځکه حدیث مبارک کی راځی چه (الولد للفراش وللعاهر الحجر) او که خاوند انکار وکړ د ولد د منکوحی څخه چه دی بچی ندی زیږولی او ښځی وویل چه ما بچی زیږولی نو د یوی ښځی په شهادت سره به اوس د دغه بچی نسب ثابتیږی او شهادت کامله قائمولو ته ضرورت نشته ، ځکه ثبوت د نسب پدی ځای کی قیام د فراش دی نو نه شهادت کامله ته ضرورت شته او نه نورو ته نو که د یوی ښځی د ګواهی څخه وروسته خاوند نفی د بچی وکړه چه دازما څخه پیدا شوی ندی نو دا په ښځه باندی تهمت لګول دی نو په خاوند باندی لعان کول لازم دی ـ

و لاقل منها لا یثبت عطفٌ علی قوله لستة اشهر انه اذا کان بین النکاح و الولادة اقل من ستة اشهر لا یکون منه فان ولدت وادَّعَتْ نکاحها منذ ستة اشهر و الزوج الاقل صُدِّقَتْ بلا یمین عند ابی حنیفةؒ لان الظاهر شاهدٌ لها بان الولد من النکاح لا من السفاح .

تنقیح المسئلة : او که د شپږو میاشتو څخه ئی مخکی بچی راوړو نو دا ولد بیا د دی زوج څخه ندی نو که ښځی بچی راوړو او دعوه ئی وکړه چه زما د نکاح شپږ میاشتی کیږی یعنی د دی مقدمه دا وو چه زما د دی بچی نسب له خاوند څخه دی او خاوند دعوه د اقل وکړه یعنی چه ستا د نکاح وخت د شپږو میاشتو څخه کم دی یعنی مقصد ده دا وو چه د دی ولد نسب زما څخه ندی نو د امام صاحب په سزد باندی به د ښځی قول معتبر وی بلا یمینه یعنی قسم به نشی ورکولی ، ځکه ظاهر حال د ښځی لپاره ګواه دی ځکه ښځه دغه د هغه شی کوی چه په هغی سره د بچی نسب ثابتیږی د خاوند نه چه هغه علوق د بچی د وطی حلالی نه دی نه د حرامی نه ، ځکه ظاهر حال د مسلمان سړی او د مسلمانی ښځی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

همدا دی ـ سفاح په کسری د سین سره په معنی د زنا سره دی ـ

و لو علق طلاقها بولادتها فشهدت امرأة بها لم يقع هذا عند ابی حنيفةؒ و اما عندهما يقع لان الولادة تثبت بشهادة امرأة ثم يثبت الطلاق بالتبعيَّةِ و له انَّ الولادة تثبت بشهادة امرأة ضرورة فيُقدر بقدرها فلا يتعدَّى الى الطلاق و هو ليس تبعا لها لان كلًّا منهما يوجد بدون الآخر .

تشریح او توضیح : کـه یـو سړی یـوی ښځی ته ووائی چه که ما له تاسره نکاح وکړه او تا بچی راوړ نـوتـه دی طـلاقـه ئـی نو ده ورسره نکاح وکړه او بیا دغی ښځی بچی راوړ او خاوند انکار د دغی بچی د ولادت نـه وکړو او قـابـلـی ښځـی د دی ښـځـی پـه بـچی راوړلو باندی گواهی ورکړه نو د دی یوی ښځی په گـواهی سـره طـلاق نـه واقـع کـیږی اگر که نسب وریاندی ثابتیږی چه کله ولادت په شپږو میاشتو یا زیاتو کـی وی ـ او صـاحـبـیـن وائـی چـه د قـابلی په گواهی سره طلاق هم واقع کیږی ځکه ولادت د یوی ښځی په گـواهی سـره هـم ثـابتیـږی او طـلاق خـو مـعـلـق دی تـر ولادتـه پـوری نو طلاق هم تبعا واقع کیږی ، د امام ابـو حـنـیـفـهؒ لپاره دلیل دا دی چه ولادت د یوی ښځی په گواهی سره چه ثابتیږی نو دا د ضرورت د وجی نه هـغـه ضـرورت دادی چـه حـالـت د ولادت ته سړی نشی حاضریدلی نو په اندازه دضرورت به کار کولی شی یـعـنـی د دغـی یـوی ښځی گواهی به صرف د همدغی ضرورت په بنا وی طلاقو ته متعدی نه وی ـ او ای صاحبینو تاسی چه وائی چه طلاق تابع د ولادت دی نو دا خبره صحیح نده ! طلاق تابع د ولادت ندی ځکه هر یـو د طـلاقـو او ولادت نه یو د بل نه بغیر موجودیدی شی یعنی طلاق وی او ولادت نه وی او کله ولادت وی او طلاق نه وی چه کله ولادت د طلاقو پوری معلق نه وی نو طلاق تابع د ولادت نشول ـ

و ان أقرّ بالحبل ثم علق ای علق طلاقها بولادتها فقالت قد ولدتُ و كذبها الزوج يقع بلا شهادة هذا عند ابی حنيفةؒ و عندهما تشترط شهادة القابلة لانها تدعی حنثه فلا بد من الحجة و له ان اقراره بالحبل اقرار بما يفضی اليه و هو الولادة و اكثر مدة الحمل سنتان و اقلها ستة اشهر .

بیان : کـه خاوند اقرار په حمل سره وکړو چه دا حمل ځما څخه دی بیائی طلاق د ښځی د دی ولادت پوری معلق کړل یعنی کله چه تا بچی راوړو نو ته دی طلاقه ئی نو ښځی وویل چه ما خو بچی زیږولی دی او خاوند د هـغـی تـکـذیـب وکـړو چـه نه تا بچی ندی زیږولی نو دغه معلق طلاق د امام ابو حنیفهؒ په نزد بی له گواهی څخه واقع کیږی یعنی بغیر له دینه چه دغه ولادت دی د قابلی په گواهی ثابت شی یعنی د قابلی یا یو بلی ښځی گواهی ته پکی ضرورت نشته او صاحبین وائی چه شهادت د قابلی پکی شرط دی ـ

لانها تدعی حنثه الخ : ځکـه ښـځـه په خاوند باندی دعوه د حنث کوی یعنی چه خاوند په خپل

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یمن کی چه ده کوم طلاق معلق کړی ؤ حانث دی یعنی طلاق واقع دی او د حنث مطلب په ایمانو کی تعلیقات دی یعنی خاوند چه کوم طلاق د کوم جزاء پوری معلق کړی ؤ هغه جزاء واقع شوی چه هغه ولادت دی نو طلاق واقع شو او خاوند تری انکار کوی چه زه په خپل یمین کی حانث نه یم نو اوس بښځی ته د گواهانو ضرورت دی اگر که گواهی د یوی بښځی وی ځکه د قابلی بښځی په گواهی سره ولادت ثابتیږی۔

و له ان اقراره الخ : امام ابو حنیفهؒ لپاره دلیل دا دی چه هر کله خاوند اقرار په حمل سره وکړو نو گویا چه دا اقرار په ولادت سره شو ځکه حمل مفضی الی الولادت دی او دا ولادت ثمره د حمل ده نو دا داسی شوه چه گویا خاوند طلاق د ولادت پوری معلق کړی سره د اقرار نه په ولادت باندی او په صورت د اقرار د خاوند کی گواهی ته ضرورت پیدا نشو نو طلاق بلا شهادته واقع شو ۔

و اکثر مدة الحمل الخ : زیاته موده د حمل د امام ابو حنیفهؒ په مذهب دوه کاله ده اصل او دلیل پدیکی قول د بی بی عائشی رضی الله عنها دی چه بچی د مور په رحم کی د دوو کلو څخه زیات نه پاتی کیږی اگر که د څرخی د سوری په اندازه وی او قول د صحابی په غیر معقولی شی کی خاص طور په مقادیرو او مودو کی محمول وی په سماع باندی د نبی ﷺ نه ۔

او امام شافعیؒ څلور کاله وائی د ده لپاره دلیل دا دی چه امام ضحاک د مور په گیډه کی څلور کاله پاتی شوی دی او د مور په گیډه کی ئی ثنایا غابنونه شنه شوی ؤ د پیدا کیدو په وخت کی ئی وخندل نو د همدی وجی په ضحاک سره مسمی شو ، او همدارنگه عبد العزیز الماجشونی په څلور کلو کی پیدا شوی دی ، همدارنگه په یو روایت کی راغلی چه یو سړی د خپلی بښځی نه دوه کاله غائب شوی ؤ چه کله راغی نو بښځه ئی حامله وه نو حضرت عمر رضی الله عنه د دی د رجم کولو اراده وکړه نو حضرت معاویه رضی الله عنه ورته وویل چه ستا د رجم کولو حق که د دغی سره شته لیکن د دی په گیډه کی چه کوم ماشوم دی په هغی نشته نو حضرت عمر رضی الله عنه دا بښځه پریښوده تر دی پوری چه بچی ئی وزیږوه نو د بچی ئی مخکنی ثنایا غابنونه راشنه شوی ؤ او بل د خپل پلار سره ئی مشابهت درلوده نو پلار ئی وویل چه زما دی د کعبی په رب قسم وی چه دا خو زما ځوی دی نو عمر رضی الله عنه د دی ماشوم نسب د خپل پلار څخه ثابت کړ ، بیا حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل : که چیرته حضرت معاویه نوی نو عمر به هلاک شوی ؤ (بی گناه بښځه به ئی رجم کړی وه) د احنافو لپاره د قصی دا امام ضحاک او د عبد العزیز الماجشونی نه دا جواب دی چه نه امام ضحاک او عبد العزیز ته او نه بل چاته د دی اطلاع معلومات شته چه دا د څه وجی نه په رحم کی پاتی ؤ نو کیدی شی چه د رحم خوله د کوم مرض د وجی نه بنده شوی وی نو بیا خو دیته اعتبار نشته ۔

او د دویم روایت څخه دا جواب دی چه مراد د غابن والی دا دی چه دی غائب ؤ قریب د دوو کلو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پوری او د نسب ثابتول خو د خاوند په اقرار وشو والله اعلم ـ

و من نكح امةً فطلقها فشراها فإن ولدت لاقل من ستة اشهر منذ شراها لزمه و الا فلا ، لانه اذا كان بين الشراء و الولادة اقلُّ من ستة اشهر كان العلوق سابقا على الشراء فهو ولد منكوحته فيلزم بلا دِعوةٍ ، اما اذا كانت المدة ستة اشهر او اكثر فالولد ولد مملوكته لان العلوق امر حادث فيُضافُ الى اقرب الاوقات فلا يلزم بلا دِعَوَةٍ .

صورة المسئلة : يو سړی د بل چا د وينزی سره نکاح وکړه ، بيا ئی د خول نه وروسته طلاق ورکړ د طلاقو نه وروسته ئی دغه وينزه د دی له بادار څخه واخيسته نو که دغی وينزی د شپږو مياشتو څخه په کمه موده د وخت د شراء نه بچی وزيږوه نو نسب د دغه بچی د ده څخه بی له دعوی د نسب د ده نه ثابت شو ، او دغه بچی ولد د منکوحی د ده راغی نه د مملوکی څخه د دينه معلومه شوه چه دغه علوق په شراء باندی سابق دی او د شراء نه مخکی دغه بنځه يا د ده معتده وه او يا د ده زوجه وه او په دواړو صورتو کی بنځه منکوحه ده او د ولد نسب د ده نه ثابت شو که دی دعوه د نسب د ده وکړی او که ونی نکړی ، ليکن که د شراء او ولادت تر منځ موده شپږ مياشتی يا زياته وه نو بيا دا ولد ولد د مملوکی دی څخه علوق يو امر حادث دی نو د دی نسبت به اقرب الاوقات ته کيږی چه هغه پدی مقام کی ما بعد الشراء دی نو بی له دعوی نه به نسب د دی ولد نه ثابتيږی خو دا په هغه صورت کی چه طلاق يو طلاق بائن وی او يا خلع وی او يا رجعی اما که طلاق دوه ؤ نو بيا د وقت د طلاق نه تر دوو کلو پوری نسب ثابتيږی څخه دا بنځه پده په حرمت غليظه سره حرامه شوه څخه د وينزی طلاق دوه وی او حيضونه هم دوه دی نو د دی وينزی وطی کول په شراء سره جائز نه دی تر څو چه د بل خاوند سره نکاح ونکړی يعنی تحليل ونکړی نو د دی علوق نسبت به اقرب الاوقات ته نشی کولی بلکه ابعد الاوقات ته به کولی شی چه د طلاقو څخه مخکی موده ده او د طلاقو څخه مخکنی موده د نکاح وه نو که د دوو کلو څخه په کمه موده کی بچی راوړی نو نسب لازميږی ـ

په در مختار کی راغلی چه فراش په څلورو مراتبو سره دی : (۱) ضعيف چه دا هغه فراش د وينزی دی چه د بادار د دعوی څخه بغير پدیکی نسب نه ثابتيږی (۲) متوسط چه دا هغه فراش د ام ولدی دی چه پدیکی بغير د مولی د اجازی نه هم نسب ثابتيږی لکن په نفی د بادار سره منتفی کيږی (۳) قوی چه دا فراش د منکوحی او معتده رجعی دی چه پدیکی نسب نه منتفی کيږی مگر په لعان سره (۴) اقوی چه هغه فراش د معتدة البائن دی چه ولد پدیکی نه منتفی کيږی بالکل څخه نفی د دی موقوف ده تر لعان پوری او شرط د لعان زوجيت دی او دلته زوجيت ختم شوی ـ

و من قال لامته ان كان في بطنكِ ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي ام ولده او لطفل عطفٌ على قوله لامته هو ابني و مات فقالت امُّ الطفلِ هو ابنه و انا زوجته يرثانه اى

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یرث الطفل و امّه من المقر لان المسئلة فیما اذا کانت المرأة معروفةً بالحریة و بکونها ام الطفل فلا سبیل علیه الی بنوَّة الطفل له الا بنکاح امه نکاحا صحیحا لانه هو الموضوع للحِلّ و ان قال وارثه انتِ ام ولده و جُهلَتْ حرِّیَّتها لا ترث ای ام الطفل و یرث الطفل .

تشریح او توضیح: کـه یو سړی خپلی وینزی ته وویل چه که ستا په گیډه کی بچی وی نو دا له ما څخه دی نو یوی بښځی د دی په بچی راوړلو گواهی وکړه نو دغه وینزه د ده ام ولده وگرځیده یعنی د دغی بچی نسب د ده نه ثابت شو ځکه چې ثبوت د نسب په دعوی سره راځی او په دی صورت کی بادار دعوه وکړه چه دا له ما څخه دی (منّی) لفظ سره صرف ضرورت تعین د ولد ته وو او تعین د ولد کی د یوی بښځی قول کافی دی .

او لطفل : دا لفظ عطف دی په لامَته لفظ باندی یعنی یانی خپل ماشوم ته وویل چه دا ځما څوی دی او دغـه اقـرار کـونکی مړ شو او د دغه ماشوم مور وویل چه دا ماشوم د دغه متوفی څوی دی او زه ئی بښځـه یـم نـو پدی صـورت کی دغه ماشوم او د ده مور دواړه له مُقِر څخه میراث وړلی شی ، خو دا په هغه صورت کی چـه طـفل او ام الطفل کی هم دا قیودات موجود شی (۱) چه دغه طفل به د هغی قبیلی څخه وی چـه داسی قسـم مـاشومـان د داسـی مـقـرینو څخه پیدا کولی شی که داسی نه وُ یعنی چه دغه ماشوم مسـاوی. السـن وی د مُقِر سره یا تری لوی وی او یا د دی مقر څخه دومره ورکوتی وی چه د ده پشان ماشومان نشی زیږولی نو پدی صورت کی د مُقِر قول باطل او عبث دی . (۲) چه ماشوم به معروف النسب نه وی که مـعـروف النسب وی یعنی پلار ئی معلوم وُ نو بیا د مقر قول معتبر ندی (۳) چه دغه ماشوم د ده تکذیب و نه کړی که تکذیب ئی وکړی نو بیا د مقر قول معتبر ندی او په ام الطفل کی قیودات دا دی :

(۱) چـه د دی حریت به معلوم وی ځکه که د دی حریت معلوم نه وی نو کیدی شی چه دا د متوفی ام ولده وی او ام ولده میراث نشی وړلی ځکه میراث وړل خاصه د زوجیت ده . (۲) چه دا معلومه وی چه دا بنـځـه د دغـه ماشوم مور ده که دا معلومه نوی نو بیا میراث نشی وړلی ځکه ثبوت د زوجیت رانغی او چه زوجیت ثابت نشو نو څوی والی هم ثابت نشو . (۳) چه مسلمانه به وی ځکه که اسلام ئی معلوم نه وی نو بیا میراث نشی وړلی ځکه د کافری او مسلمان تر منځ نکاح جائز نده .

قوله لانه هو الموضوع للحل الخ : دا دفـع دیو اعتراض ده هغه داسی چه نسب لکه څرنگه چـه پـه نـکاح صحیح سره ثابتیږی همدارنگه په نکاح فاسدی او په وطی عن شبهة سره او په ملک یمینی سره هـم ثـابتیـږی نـو څـوی والـی د دغـه ماشوم خو مستلزم ندی زوجیت د ام لره ځکه څوی والی بغیر د زوجیت نـه هـم راتلای شی لکه په ملک یمینی و غیره سره نو شارح جواب وکړو چه د وطی د حلال والی لپاره صرف نکاح صحیح وضع شوی نور نو په نکاح صحیح سره به حمل کولی شی .

و ان قال الخ : که د دغی بښځی حریت معلوم نه وو یعنی مجهولة الحریت وه او د مړی ورثوو دغی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ښځی ته وویل چه ته د دغه مقرام ولده ئی او منکوحه ئی نه نی نو پدی صورت کی دغه ښځه **یعنی د** ماشوم مور میراث نشی ورپلی لیکن ماشوم ئی ورپلی شی ځکه د ده نسب په اقرار د مورث سره **ثابت دی** چه دا ځما ځوی دی اما که د دغی ښځی حریت معلوم ؤ او بیا ورثوو ورته وویل چه ته ام ولده ئی **نو** بیا د ورثوو قول لغوه دی او ښځه بیا پدی صورت کی میراث ورپلی شی .

والحضانة للام بلا جبرها طلقت او لا ثم لامها و ان علت ثم لام ابیه ثم لاخته لاب و ام ثم لام ثم لاب ثم الخالة کذلك ای لاب و ام ثم لام ثم لاب فان الخالة اخت الام فاختها لاب و ام أولی ثم اختها لام ثم لاب و ذلك لان الاصل فی هذا الباب الام فالقرابة من جهتها قدمت علی القرابة من طرف الاب ثم عمته کذلك ای لاب و ام ثم لام ثم لاب فان العمة اخت الاب فتقدم اخته لاب و ام ثم الام ثم لاب بشرط حریتهن فلا حق لامة و ام ولد فیه ای فی الولد .

کفایة الملهم فی بیان الحضانة للام

د حضانت لغوی معنی تربیت د بچی ته وائی نو حق د تربیت د بچی صرف د نسبی مور سره ثابت دی برابره خبره ده که د مور او پلار تر منځ نکاح قائمه وی او که نوی افتراق وی او که نوی بی له مجبوره کولو د مور نه یعنی که مور د تربیت څخه انکار وکړی نو مجبوره کولی به نشی ځکه ډیر کرتی مور د تربیت څخه عاجزه وی لیکن د تربیت لپاره بله ښځه نوی نو بیا به دغه مور په تربیت د دی بچی سره مجبورولی شی د دی لپاره چه د بچی حق تلف اوضائع نشی .

طلقت او لا الخ : یعنی حق د تربیت مور ته ثابت دی په حالت د قیام د نکاح کی او پس له جدائی څخه هم ځکه مور په بچی زیاته مشفقه او مهربانه وی د نورو نه نو که مورئی نه وه او یا وه خو د تربیت څخه ئی انکار وکړو او یائی هغه کار وکړو چه په هغی سره حق د تربیت ساقطیږی لکه د اجنبی سړی سره نکاح کول او یا دا ښځه اهله د حضانت نه وه مثلا کافره وه او یا داسی فاجره وه چه په هغی سره ولد ضائع کیدہ لکه زنا ، ډمتوب ، غلا ، و غیره ، او یا غیر مأمونه وه مثلا هروقت د کوره وتله او بچی په کور کی پرینبوده او یا داسی افعال چه وروسته به د هغی ذکر راشی نو پدی تولو صورتونو کی به بیا حق د تربیت د ماشوم د دی ښځی مور لره یعنی د ماشوم مور یعنی نیا لره دی بیا همدارنګه د مور نیا لره یعنی د مور د مور مور لره دی بیا د پلار مور لره اګر که پورته وی یعنی د نیکه مور لره او د غور نیکه مور لره نو که دا هم نه وه نو بیا حق د تربیت د دی ماشوم اعیانی خور لره دی چه د مور او پلار څخه وی یعنی سکنی وی بیا د دینه وروسته حق د اخیافی خور دی چه له موره ئی وی او د پلار څخه ئی نوی بیا حق د علاتی خور دی چه له پلار څخه ئی وی او مور څخه ئی نه وی یعنی میرنی خور بیا د دینه وروسته د خالی یعنی د مور

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خور چه ترور ورته وائی حق دی ۔

کذلک الخ : یعنی اول د هغی ترور حق دی چه د مور او پلار دواړو څخه وی بیا د هغی ترور حق دی چه د مور څخه وی او د پلار څخه نوی بیا د هغی ترور حق دی چه صرف د پلار څخه وی د مور څخه نوی دا خیافی ترور حق ځکه مقدم کړی شو چه اصل په باب د تربیت کی مور ده نو جهت د قرابت د مور به هم اولی او غوره وی د جهت د قرابت د پلار څخه ۔

بیا د دینه وروسته حق د عمی یعنی د پلار د خور دی په همدی ترتیب چه اول حق به د عمی اعیانی وی بیا د عمی اخیافی بیا د عمی علاتی وی خو پدی شرط چه دغه مذکوره بنځی اصیلی وی وینزی نه وی ځکه وینزی د خپل بادار په خدمت کی مشغوله وی نو تربیت د ولد ته نه فارغیږی همدارنګه هغه ام ولده چه خپل خاوند طلاق ورکړی نو دی لره هم حق د تربیت د دی بچی نشته لیکن که مولی ئی ازاده کړی نو بیا په شان د مطلقی حری ده حق د تربیت د ولد لری ۔

والذمیة کالمسلمة فیه حتی یعقل دینا ای فی ولد المسلم و فی الهدایة ما لم یعقل دینا او یُخاف ان یألف الکفر و قوله او یخاف یجب باالجزم وهو یخف لانه عطفٌ علی المجزوم بِلَمْ لان المعنی ما لم یخف و هذا القید لم یُذکر فی الوقایة و یجب رعایته لان تألف الکفر قد یکون قبل تعقُّل الدین فاذا خِیفَ تألف الکفر یُنزَعُ عنها ۔

تشریح او توضیح: او ذمیه بنځه چه خاوند ئی مسلمان شوی وی نو په حق د حضانت کی او یا په ولد د دغه زوج مسلم په شان د مسلمانی بنځی دی تر دی پورې چه دغه ماشوم دین وپیژنی ۔

فی ولد المسلم الخ : دا تفسیر د لفظ د فیه دی او لفظ مسلم صفت د ولد نه دی بلکه دا صفت د موصوف محذوفه دی یعنی فی ولد زوج المسلم ځکه چه دلته د ذمی بنځی چه کوم حکم ذکر دی دا په هغه صورت کی چه خاوندئی مسلمان شوی وی او که چیرته دواړه زوجان ذمیان ؤ نو بیا دی حکم ته ضرورت نشته ۔

و فی الهدایة الخ : غرض د شارح پدی عبارت سره یو اعتراض دی په عبارت د مصنف باندی هغه داسی چه په هدایه کی پدی باب کی دا الفاظ هم ورسره لیکلی ما لم یعقل الادیان او یخاف ان یألف الکفر الخ یعنی ذمیه بنځه زیاته حقداره ده په تربیت د ولد مسلم کی خو ترڅو چه دین نه پیژنی او دا ویره نه وی چه دا به ئی د کفر سره مینه پیدا کړی ، یعنی که دغی اندازی ته ورسیده چه ادیان پیژنی او یا دا ویره وه چه کفر ته به مائله شی نو پدی صورت کی به بیا ذمیی مور د حضانت څخه لری کولی شی ۔

شارح وائی چه د صاحب هدائی دا قول چه او یخاف دی مجزوم پکار ؤ چه یَخَفْ دی ځکه یخاف عطف دی په یعقل باندی چه مجزوم دی په لَمْ سره ځکه معنی ئی داسی ده چه ما لم یخف ، او معطوف تابع وی د معطوف علیه په اعراب کی ۔

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بهر حال خو د شرح الوقائی مصنفؒ بیا دا قید هم ذکر کړی ندی چه هغه قید د عدم خوف الفتن د کفر دی د دی قید رعایت په کار ؤ ځکه د کفر سره مینه کفر ته میلان کول کله د دین د پیژندنی څخه مخکی هم راځی ډیر کرتی یو ماشوم بلکل نه دین پیژنی او نه د دین بنه او بد پیژنی لیکن دا ویره وی چه دی به کفر ته مائله شی هغه داسی چه د کافرو سره د کافرو عبادت خانو ته ځی او د هغوی باطلو معبودانو ته مثلا سجدی کوی همدارنګه داسی نور کارو نه ، نو کله چه دا ویره پیدا شوه چه دا ماشوم به د کفر سره مینه پیدا کړی نو د دغی ذمی تربیت کونکی څخه د لری کړی شی او نورو مسلمانانو ته د وسپارلی شی .

و بنکاح غیر محرم منه سقط حقها ای فی الحضانة و بمحرم لا کأم نکحتْ عمَّه و جدَّة جده ای جدة نکحت جده فهذا من باب العطف علی معمولی عاملین و المجرور مقدم و یعود الحق بزوال نکاح سقط به ثم العصبات علی ترتیبهم لکن لا تُدفع صبیة الی عصبة غیر محرم کمولی العتاقة و ابن العم و لا فاسق ماجنٍ الذی یُعَلِّمُ الناس الحِیَلَ .

تشریح او توضیح : لفظ د بنکاح متعلق دی تر فعل مؤخر پورې چه یسقط دی او منه کی ضمیر صبی ته راجع دی چه متعلق دی تر غیر محرم پورې نو مقصد د کلام دا دی چه حاضنه ښځه مور وی او که غیر مور وی خو چه هغه چا سره نکاح وکړی چه هغه د دغه ماشوم نا محرم وی نو د دغی حاضنی حق په حضانت کی ساقط شو ځکه چه پردی سړی د دغه رنګی ماشوم سره مینه نلری بلکه بغض او دشمنی ورسره کوی نو اوس که دغه ماشوم د دغی حاضنی سره پریښودلی شی نو دا به بی نظره وی او عمر به ئی تباه شی اما که دغی حاضنی ښځی د دغه ماشوم د نسبی محرم سره نکاح وکړه نو بیا حق د حضانت د دی نه ساقطیږی مثلا د ماشوم مور د ماشوم د تره سره او د ماشوم نیا د ماشوم د نیکه سره نکاح وکړی ځکه تره او نیکه د ماشوم لپاره محارم دی او دوی په شفقت کی په منزله د پلار وی خو پدی شرط چه نسبی تره یا نیکه وی ځکه رضاعی تره یا نیکه په باب د حفاظت کی په منزله د اجنبی سړی وی ، ځکه چه حق د حضانت بنا دی په شفقت او مهربانی باندی ، او شفقت په نسبی رشته اوخپلوی کی زیات وی د رضاعی رشتی نه .

قوله فهذا من باب العطف الخ : غرض د شارحؒ دا دی چه دلته مصنفؒ لفظ د جدة عطف کړی په لفظ د اُم باندی او لفظ د جدة ئی عطف کړی په لفظ د عمه باندی نو دلته عطف د دوو کلمو راغی په دوو معمولینو د دوو عاملینو مختلفینو چه یو عامل جار مجرور دی (کأم) او بل فعل ناصبه دی (نکحت) او یو معمول لفظ د اُمّ دی او بل لفظ د عمه دی دا قسم عطف د نحاتو په نزد جائز دی خو په هغه صورت کی چه جار مجرور مقدم وی او دلته هم مقدم دی .

و یعود الحق الخ : په کومی نکاح سره چه حق د حضانت ساقط شوی وی نو که دغه نکاح

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

زائله شی مثلا هغه اجنبی سړی مړ شی او یا طلاق ورکړی نو د دی ښځی حق د حضانت ببرته راګرځی ځکه مانع د حق د حضانت زائله شو .

ثم العصبات علی ترتیبهم الخ : د مخکی ذکر شو ښځو نه وروسته حق د حفاظت عصباتو لره دی په ترتیب د دوی سره یعنی هغه ترتیب کوم چه په میراثو کی معتبر دی نو اول به پلار مقدم وی بیا به نیکه یعنی د پلار پلار اګر که پورته وی بیا به سکه ورور مقدم وی بیا هغه ورور چه له پلار څخه صرف وی نو دا عصبه دی او په همدغه ترتیب به دوی د ماشوم تربیت کوی .

لیکن ماشومه انجلی به هغه عصبه ته نشی ورکولی چه غیر محرم د دی ماشومی وی لکه په عصبات نسبیه کی د تره ځوی او په عصبات سببیه کی مولی د عتاقه ځکه دی کی احتمال د فتنی دی ، مراد د مولی د عتاقت نه دلته مُعْتِق دی په کسری د تا سره ، کوم سړی چه غلام ازاد کړی یا وینزه نو ولاء د معتق به د معتِق لپاره وی او دا معتِقُ بِه د ده وارث وی په هغه صورت کی چه د ده د اصحاب الفرائضو نه او د عصبات نسبیو څخه بل څوک وارث نه وی .

و لا فاسق ماجن الخ : ماجن صیغه د اسم فاعل ده د مجن نه په معنی د خلط او فساد سره یعنی هغه سړی چه خلقو ته هغه حیلی بنائی چه په هغه سره ابطال د احکام شرعیو و راځی او ارتکاب د امور منهیو راځی مثلا د سود په حلال والی فتوی ورکوی چه حیلی ګروی، و غیره سره او داسی نور ، نو مطلب د مسئلی دا شو چه کوم کس چه حق د حضانت ئی درلود فاسق ؤ نو ده ته به ماشومه انجلی نشی سپارلی اګر که د دی ماشومی محرم دی او خاص طور بیا چه کله فاسق ماجن وی نو بیا خو به بلکل نشی ورته سپارلی ځکه دلته احتمال د فتنی ډیر قوی دی ځکه شرط په حاضن کی دا دی چه دی به امین وی او فاسق کی د امانت صفت نه وی .

و لا یُخَیَّرُ طفلٌ خلافا للشافعیؒ والام والجدة احق بالابن حتی یأکل و یشرب و یلبس و یستنجی وحده قدّره الخصّافؒ بسبع سنین و بالبنت حتی تحیض ، و عن محمدؒ حتی تشتهی و هو المعتمد لفساد الزمان و غیرهما حتی تشتهی ای غیر الام والجدة أحق بالبنت حتی تشتهی و لا تسافر مطلقة بولدها إلا الی وطنها الذی نکحها فیه و هذا للإمام فقط ای السفر المذکور .

تشریح او توضیح: زمونږ په مذهب حنفی سره به ماشوم ته دا اختیار نه وی چه په مور او پلار کی یو ځانته غوره کړی ځکه هغه پدی نه پوهیږی چه زما لپاره کوم یو انفع او اشفق دی او کوم یو مضرت دی او غیر مشفق دی ځکه د هغه په عقل کی او فهم کی نقصان وی همدغه وجه وه چه کله د حضرت عمرؓ او د ده د بی بی چې مطلقه وه تر منځ په ماشوم کی جګړه راغله نو حضرت ابوبکر الصدیقؓ ماشوم مور ته وسپاره ، او وئی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ویل چه ما د نبی ﷺ نه اوریدلی دی چه مور به نشی جدا کولی له خپل بچی څخه ، دا عدم تخیر زمونږ نزد قبل البلوغ دی اما بعد البلوغ زمونږ په مذهب کی هم ورته تخیر شته او که دغه ماشوم له یو سره نشی او ځانته جدا شی نو هم صحی ده ، خو امام شافعی" پدیکی مخالف دی هغه وائی چه تخیر ورته شته۔ وائی چه ځکه نبی ﷺ یو ماشوم ته د مور او پلار ترمنځ اختیار ورکړو ورته ئی وفرمائیل چه لاړ شه هریوته چه ستا خوښه وی او وئی فرمائیل یا الله دی ماشوم ته هدایت وکړی . نو ماشوم مور غوره کړه ۔

احناف د دی حدیث نه دا جواب کوی چه د نبی ﷺ دعا د دی ماشوم لپاره توفیق د دی ورکړو چه ارفق او اشفق انسان په مور او پلار کی غوره کړی چه هغه مور ده نو پدی باندی نور قیاس کولی نشی ۔

و الام و الجدة الخ : مور او نیا زیاته حقداره ده په ابن باندی ، د ابن نه مراد دلته هلک دی ځکه مقابله کی ئی د بنت لفظ راغلی ، تر دی پوری چه پخپله خوراک وکړی څښاک وکړی جامی واغوندی او اودس اوکړی دلته د استنجاء نه مراد مکمل اودس دی او د دغی اندازه احمد بن عمر الخصاف" په اوو (۷) کلونو سره کړیده لکه څرنګه چه حدیث مبارک کی راغلی دی (مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعاً) نو امر په مانځه هلته راځی چه کله ماشوم په اودس قادره وی نو په غالب اوقاتو کی چه کله ماشوم اوو (۷) کلو ته ورسیږی نو بیا خوراک څښاک جامی اغوندل و غیره یواځی یعنی بغیر د بل د امداد نه کولی شی نو بیا د زنانو د خدمت نه مستغنی او بی پروا وی نو پدی صورت کی بیا تادیب او تعلیم ته ضرورت دی او تادیب او تعلیم په نارینو سره کیږی ۔

و بالبنت الخ : دا عطف دی په بالابن باندی نو مطلب ئی به دا شی چه مور او نیا زیات حقدار دی په انجلی باندی تر دی پوری چه بالغه شی دلته د حیض نه مراد بلوغ دی اګر که په حیض سره نه وی بلکه په انزال سره وی او یا پنځلس کلو ته ورسیږی ځکه بنځه پدی عمر کی د نورو بنځو خدمت ته ضرورت نلری بلکه هرځه پخپله کولی شی او امام محمد" وائی چه مور او نیا پدی انجلی تر هغی زیات حقدار دی چه اندازی د شهوت ته ورسیږی یعنی چه مشتهاته شی چه اندازه ئی نهه کاله ده او همدا قول معتمد او مفتی به دی ځکه اهل د زمانی کی ډیر فساد راغلی نو که دا ماشومه چه مشتهاته هم ده او د بنځو سره پرینږودلی شی نو احتمال د یو عظیم فساد لری ۔

غیرهما الخ : او د مور او د نیا نه بغیر بل څوک زیات حقدار دی په انجلی باندی خو تر زمانی د شهوته پوری ۔ دا قول اتفاقی دی یعنی انجلی به د مور او نیا نه ماسوا نورو حاضناتو سره تر زمانی د شهوته پوری پرییخودلی شی او د دی نه وروسته به ورسره نشی پریخودلی بلکه نارینو ته به سپارلی شی چه د دی حفاظت وکړی او تعلیم ورکړی ۔

و لا تسافر الخ : مطلقی حاضنی بنځی ته د اجائز ندی چه هغه ماشوم بچی چه دا بنځه د هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترتیبت کوی چه د بنار څخه باندې ته وباسی او سفر وکړی اګر که د بنار او باندې تر منځ لګه فاصله وی څکه احتمال د ضرر لری ماشوم ته هغه داسی چه د اطرافی خلکو خوی او عادت به واخلی څکه چه د باندې د خلکو اخلاق په نسبت سره د بنار خلکو ته خراب وی او لهجه ئی سخته وی لیکن که د یو بنار نه بل بنار ته یا د باندې نه بنار ته سفر کوی او فاصله کمه وی نو بیا جائز ده څکه کیدی شی چه پلار ئی ورشی او ملاقات ورسره وکړی او بیا په همدغه ورځ بیرته خپل کور ته واپس راشی او که فاصله زیاته وه نو سفر کول جائز ندی مګر که دغی مطلقی بنځی هغه ځای ته سفر کوه چه د دی ماشوم له پلار سره ئی مخکی نکاح هلته کړی وه نو بیا جائز دی ۔

و هذا الخ : او دغه سفر چه مخکی ئی بیان وشو د دی جواز صرف د ماشوم مور لره دی ، اما د نورو حاضناتو بنځو لپاره لکه نیا و غیره نو بیا سفر کول پدی ماشوم سره جائز ندی لکن که پلار ئی اجازه وکړی نو بیا جائز دی ۔

باب النفقة

دا باب دی په بیان د احکامو د نفقه کی هغه نفقه چه واجبه وی په انسان باندی په یو سبب سره لکه نکاح یا خپلولی یا ملک سره ۔

نفقه په لغت کی ویل کیږی هغه څه ته چه انسان ئی په خپل عیال مصرفوی ، او اصطلاحا عبارت دی د طعام نه او د متعلقاتو د طعام څخه او د جامو او متعلقاتو د جامو څخه او د کور او د متعلقاتو د کور څخه او کله ئی اطلاق شرعا صرف په طعام او په متعلقاتو د طعام کیږی ، لکه راتلونکی عبارت کی څکه ذکر د کسوه او سکنی په خپله موجود دی ، او عطف تقاضا د مغایرت هم کوی ۔

تجب هی والکسوة والسکنی علی الزوج ولوصغیراً لا یقدر علی الوطی للعِرس مسلمةً کانت او کافرة کبیرة او صغیرة توطأ حتی لو لم توطأ کان المانع من جهتها فلم یُوجد تسلیم البُضع فلا تجب علیه النفقة بخلاف ما اذا کان الزوج صغیرا لا یقدر علی الوطی فان المانع من جتهه .

بیان : نفقه او جامی او د اوسیدلو ځای په میړه او خاوند باندی واجب دی اګر که خاوند ئی ورکوتی وی داسی ورکولی اوږدکی ماشوم چه په کور والی قادر نوی ، او دا نفقه واجب ده د بنځی لپاره عِرس په عربی کی ناوی ته ویل کیږی خو دلته تری مراد بنځه ده ، او للعرس متعلق دی تر تجب پوری دغه بنځه مسلمانه وی او که کافره وی غټه وی او که وړه وی خو چه د کور والی طاقت ولری ، تر دی که د کور والی طاقت ئی نه درلود نو بیا مانع د وطی د بنځی له طرفه راځی نو حقیقتا د بُضع یعنی د اندام

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مخصوصه د بنځی خاوند ته ونشو سپارلی نو په خاوند باندی په دی صورت کی نفقه واجب نده او په هغه صورت کی چه خاوند ورکوتی وی او په وطی قدرت نلری نو بیا د بنځی نفقه واجب ده ځکه دلته مانع د وطی نه د خاوند له طرفه دی .

بقدر حالهما فی الموسرین نفقة الیسار و فی المعسرین نفقة العسار و فی الموسر و المعسرة و عکسه بین الحالین هذا عندنا و اما عند الشافعی فالمعتبر حال الزوج و لو هی فی بیت ابیها او مرضت فی بیت الزوج لا لناشزة خرجت من بیته بغیر حق احتراز عن خروجها بحق کما لو لم یُعطِها المهر المعجّل فخرجت عن بیته .

تشریح او توضیح: په خاوند باندی د بنځی نفقه واجبیږی خو په هغه صورت مقدار کی چه تقاضا د حال د زوجینو کوی په مالداری او غریبی کی یعنی که بنځه او خاوند دواړه مالداره ؤ نو د مالداری نفقه به ورکوی که دواړه غریبان ؤ نو د غریبی نفقه به بنځی ته ورکوی ، او که خاوند مالداره ؤ او بنځه ئی غریبه وه یائی بنځه مالداره وه او خاوند ئی غریب ؤ نو په دواړو صورتونو کی به درمیانه نفقه ورکوی دا زمونږ په نزد .

اصل کی خو دا مذهب د امام خصاف دی خو جمهورو مشائخو پدی فتوی ورکړیده نو ځکه ئی لفظ د عندنا راوړو ، او د امام شافعی په نزد باندی په نفقه کی به د خاوند حال معتبره وی یعنی که خاوند مالداره ؤ نو د مالداری نفقه پری واجب ده ، او که خاوند غریب ؤ نو د غریبی نفقه پری واجب ده .

و لو هی الخ : یعنی د بنځی نفقه په خاوند واجب ده اګر که دغه بنځه د پلار په کور کی وی نو کوم وخت چه عقد وشو نو په خاوند نفقه واجب شوه اګر که دغه بنځه د خاوند کور ته رانقل شوی نوی ، او د امام ابویوسف ځخه یو روایت کی راځی چه تر څو بنځه د خاوند کورته راواده شوی نوی نو نفقه په خاوند واجب نده خو فتوی په اولنی قول ده ، همدارنګه که بنځه د خاوند په کور کی مریضه شی یعنی بنځه ابتداء چه ځنګه واده شوه او خپل ځان ئی خاوند ته تسلیم کړو مریضه شوه نو په خاوند نفقه واجب شوه ، همدارنګه که بنځه د پلار په کور کی مریضه شوه او د مریضی په حالت کی د خاوند کورته راواده شوه نو په خاوند ئی نفقه واجب شوه .

لا لناشزة الخ : غرض د مصنف پدی عبارت سره شروع ده په بیان د هغه چا کی چه نفقه ئی نه واجبیږی او یا ساقطیږی ، نشوز په لغت کی نافرمانی ته ویل کیږی ، او په شریعت کی ناشزه هغی بنځی ته ویل کیږی چه د خاوند د اجازی ځخه بغیر د خاوند له کور ځخه اوځی بغیر د څه حق شرعی نه نو د دی بنځی نفقه تر هغی په خاوند واجب نده چه بیرته کورته راشی او نا فرمانی او مخالفت د خاوند پریږدی ، اما که په حق شرعی سره له کور ځخه ووتله لکه مثلا خاوند مهر معجل نه ورکوه او دغه بنځه له کور ځخه ووتله نو د دی نفقه په خاوند لازمه ده او ساقطیږی نه .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و محبوسة بدين و مريضةٍ لم تُزفّ و مغصوبةٍ كُرها و حاجةٍ لا معه ، و لو كانت معه فنفقها نفقة الحضر لا السفر و لا الكِراء ، و عليه موسرا نفقة خادم واحدٍ لها فقط هذا عند ابی حنيفة و محمدؒ ، و اما عند ابی يوسفؒ فعليه نفقة خادمين احدهما لمصالح الداخل والآخر لمصالح خارج البيت و هما يقولان الواحد يقوم بهما لا معسرا فی الاصح احتراز عن قول محمدؒ فان عنده تجب علی المعسر نفقة الخادم .

تشریح او توضیح: لفظ د محبوسه عطف دی په ناشزه باندی یعنی هغه ښځه چه په شغی باندی د بل چا قرض وی او په ورکولوئی قادره وی او نه ئی ورکوی بیا د قاضی په امر باندی بندی کړی شی نو نفقه ئی ساقطیږی او که د خاوند قرض وربانډی ؤ نو بیائی نفقه نه ساقطیږی . همدارنګه که د خاوند رسیدګی دغی ښځی ته جیل ته کیدی شوه نو بیا هم نفقه واجب ده .

و مريضة لم تزف الخ : همدارنګه هغی ښځی ته هم نفقه واجب نده چه داسی مریضه وی چه د خاوند کورته واده نشی یعنی دغه مرض د دی د عقد ځخه وروسته مانع د نقل کیدو وګرځی نو وجوب د نفقی په تسلیم سره راځی او دلته تسلیم رانغی نو نفقه ئی هم واجب نه شوه .

و مغصوبةٍ كُرها الخ : همدارنګه هغی ښځی ته هم نفقه واجب نده چه د خاوند نه په زور او په ناحقه سره ځوک غصب کړی یعنی وئی تښتوی ځکه چه دلته احتباس د خاوند له طرفه رانغی اما که دغه ښځه په خوش رضا ورسره لاړه نو بیا خو بلکل نفقه ساقطه ده .

و حاجة لا معه الخ : همدارنګه نفقه نشته هغی ښځی ته چه حج ته د خاوند نه ماسوا د بل چا سره د خاوند د لیږلو نه بغیر لاړه شی برابره خبره ده چه حج فرضی وی او که نفلی وی ، او دغه بل سړی چه دغه ښځه ورسره لاړه محرم وی او که غیر محرم وی ، دلته ځکه نفقه واجب نده چه نفقه په احتباس سره راځی او لته احتباس فوت دی او که دغی ښځی ځان سره خپل خاوند بوته نو بیا د ښځی هغه اندازه نفقه حق ده ځومره چه د دی په کور کی کافی کیده نو د سفر یا د طیاری د کراء یا د کور د کراء حق په خاوند نلری ، لیکن که خاوند دغه ښځه له ځان سره حج ته بوتلنه یائی د بل چا سره ولیږله نو پدی صورت کی بیا د سفر خرچه او داسی نور تول مصارف په خاوند باندی حق دی .

و عليه موسرا الخ : کله چه خاوند مالداره وی نو په ده لازم ده نفقه د یو خادم د ښځی لپاره فقط چه دښځی خدمت کوی دا امام ابوحنیفهؒ او امام محمدؒ په نزد باندی ، امّا د امام ابویوسفؒ په نزد د دوو خارمانو نفقه په خاوند باندی لازم ده یو د کور د داخلی کارونو لپاره لکه پخول کور جارو کول و غیره ، او بل د کور د خارجی ضرورتونو لپاره لکه ضروری شیان اخستل یا چاته لیږل و غیره لیکن طرفین وائی چه یو خادم هم دواړه کارونه یعنی د کور داخلی او خارجی چاری اجراء کولی شی اصلی خبره دا ده چه که ښځه د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شریفو او عزتمندو خلکو لور وه نو بیا په خاوند د دوو خادمانو نفقه لازم ده او که د عامو خلکو د کورنی څخه وه نو بیا د یو خادم نفقه په خاوند لازم ده .

لا معسرا الخ : لیکن که خاوند غریب و بیا پری د خادم نفقه لازم نده په صحیح قول سره فی الاصح لفظ سره نی احتراز وکړو د قول د امام محمدؒ څخه څکه د امام محمدؒ په نزد که خاوند غریب هم وی نود یو خادم نفقه پری واجب ده نو مصنفؒ پدی تصریح وکړه چه صحیح خبره دا ده چه په غریب سړی د خادم نفقه لازم نده .

و لا یفرَّق بینهما لعجزه عنها و تؤمر بان تستَقْرِضَ علیه و تَصْرِفَ الی نفقتها حتی إن غنی الزوجُ یؤدی فرضها و هذا عندنا و اما عند الشافعیؒ فالقاضی یُفَرِّقُ بینهما لانه لما عجز عن الامساك بالمعروف یَنُوْبُ الْقاضی مَنَابَهُ فی التسریح بالاحسان ، و اصحابنا لما شاهدوا الضرورة فی التفریق لان دفع الحاجة الدائمة لا یتیَسَّر بالاستدانة والظاهر انها لا تجد من یُقْرِضُها و غِنَی الزوج فی المال امر متوهم استحسنو ان ینْصَبَ القاضی نائبا شافعی المذهب یُفَرِّق بینهما .

تشریح او توضیح : که خاوند د بنځی له نفقی څخه عاجزه ؤ نو د دوی تر منځ به جدائی نشی راوستلی او بنځی ته به قاضی امر پدی وکړی چه ته د بل چا نه نفقه قرض راواخله او په خپل ځان ئی مصرفوه او د قرض خلاصول به ستا په خاوند وی تر دی که خاوند نی مالداره شی ، نو کومه اندازه چه قاضی مقرره کړی ده هغه اداء کړی دا عدم تفریق او امر بالاستدانت زمونږ د احنافو په نزد دی ، اما د امام شافعیؒ په نزد به قاضی د دوی تر منځ جدوالی راولی ځکه چه په خاوند دوه خبری لازم دی (۱) امساک بالمعروف (۲) تسریح بالاحسان نو کله چه خاوند د امساک بالمعروف څخه عاجزه شونوپده لازم دی چه بنځه طلاقه کړی.

او کله ئی چه خاوند نه طلاقوی او بنځی ته ضرر رسیږی نو قاضی به د خاوند قائمقام وګرځی ، او د دوی تر منځ به جداوالی راولی ، احناف علماء چه کله ضرورت د جداوالی ولیدو هغه داسی چه همیشه او مکرر ضرورت دفع کول په قرض اخستلو سره څه اسان کار ندی او بل دا چه داسی به څوک وی چه دیته روزانه قرض ورکړی ؟ او که ته وائی چه خاوند به ئی مالداره شی نو دا خبره صحیح نده ځکه د خاوند مالداره کیدل په آئینده کی وهمی کار دی نو احنافو علماؤ دا مناسبه او بنه وګڼله چه یو شافعی مذهبه قاضی به د دی بنځی د خاوند نائب وګرځی او د دوی تر منځ به جداوالی راولی .

و من فرضت لعساره فایسر تمَّمَ نفقة یساره إن طلبت و تسقط مدةٍ مضت الا اذا سبق فَرْضُ قاضٍ او رضیا بشیءٍ فتجب لما مضی ما داما حَیَّیْنِ فان مات احدهما او طلقها قبل قبض سقط المفروض الا اذا استدانت بامر قاضٍ هذا عندنا ، و اما عند الشافعیؒ فلا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تسقط بالموت بل تصیر دینا علیه .

تشریح او توضیح : کوم سړی چه فرض کړی شی چه هغه باندی د قاضی له طرفه نفقه د غریبی بیا دغه سړی مالداره شی نو د مالداری نفقه به بنځی ته پوره کړی خو پدی شرط چه بنځه مطالبه دپوره والی وکړی .

و تسقط الخ : د تیری شوی مودی نفقه ساقطیږی یعنی که خاوند په بنځه باندی نفقه ونه کړی د دی وجی نه چه یا غائب ؤ او یا حاضر ؤ خو نفقه ئی ونه کړه نو د دغه تیره شوی مودی نفقه په خاوند باندی لازم نده ، او د خاوند نه ساقطه شوه لکن له مخکی نه قاضی ورته مقرره کړیده او یا د مخکی نه په یو معلوم شی سره دواړو بنځه او خاوند راضی شوی ؤ نو بیا نه ساقطیږی . او هغه مقرره اندازه نفقه په خاوند واجبه ده ترڅو چه دواړه ژوندی وی خو دغه مقرره نفقه هم په مرګ سره یا په طلاقو سره ساقطیږی یعنی که په دواړو کی یو مړ شو او یا خاوند ورته طلاق ورکړی او بنځی نفقه وصول کړی نه وه نو دغه مقرره اندازه نفقه هم د خاوند ځخه ساقطه شوه ، لکن بیا هم نه ساقطیږی که دغی بنځی د قاضی په امر سره د چانه قرض راوړی وه دا زمونږ د احنافو په نزد ، او د امام شافعیؒ په نزد سره په مرګ باندی هم نه ساقطیږی بلکه دغه نفقه په خاوند باندی قرض شوه د بنځی د مرګ ځخه وروسته به د بنځی ورثو ته ورکولی شی او که خاوند مړ شو نو د خاوند ورثه به دغه نفقه بنځی ته ورکوی لیکن احناف ورته وائی چه عوض د منافعو د بضع مهر دی او نفقه چه هغه یو احسان دی او د احتباس بدله ده او صلات یعنی احسانی شئ د قبض نه مخکی په ملکیت کی نشی راتلای او په مرګ سره ساقطیږی .

و لا تُسْتَرَدُّ معجَّلة مدةٍ مات احدهما قبلها ای اذا عُجلت نفقة مدة کستة اشهر مثلا فمات احدهما قبلها کما اذا مات عند مُضِیِّ شهر لا یُسْتَرَدُّ منها شیء عند ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ لانها صلة اتصل بها القبضُ فبالموت سقط الرجوع کما فی الهبة ، و عند محمدؒ والشافعیؒ تُحْتَسَبُ نفقة ما مضی و هو شهر للزوجة و نفقة خمسة اشهر تسترد لانها عوضٌ عما تستحقه علیه بالاحتباس .

تشریح او توضیح : د دی عبارت مطلب دا دی که چیرته خاوند خپلی بنځی ته د دیری مودی نفقه مخکی نه ورکړی مثلا شپږ میاشتی بیا پدی بنځی او خاوند کی یو د دی مودی پوری کیدو نه مخکی وفات شی مثلا په شپږ میاشتو کی یوه میاشت تیره شوی وه او پنځه میاشتی پاتی وی نود بنځی ځخه به د دغه پنځو میاشتو نفقه بیرته غوښتلی نشی په نزد د امام ابو حنیفهؒ او امام ابویوسفؒ ځکه دا نفقه یو قسم صله او انعام دی چه قبض شوی هم ده نو د احدهما په مرګ سره رجوع ساقطیږی لکه په هبه کی چه د قبض ځخه وروسته رجوع ساقطیږی .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او د امام محمدؒ او امام شافعیؒ په نزد باندی به د دغی یوی میاشتنی نفقه د بنځی لپاره حق شی یعنی کومه چه مخکی تیره شوی ده او د دغی پنځو میاشتو نفقه به د بنځی او یا د بنځی د ورثوونه بیرته غوښتلی شی ځکه نفقه عوض د هغه څه دی چه بنځه ئی حقداره ده په خاوند باندی په سبب د احتباس سره، او چه کله خاوند مړ شی او یا بنځه مړه شی نو احتباس ختم شو او د احتباس په ختمیدو سره نفقه هم ختمه شوه یعنی په خاوند باندی حق نلری نو خاوند یا د خاوند ورثه د دغه پنځو میاشتو نفقه د بنځی یا د بنځی د ورثو څخه بیرته غوښتلی شی۔

و نفقةُ عِرسِ القنّ علیه یُباع فیها مرة بعد اخری ولی دینٍ غیرهما یباعُ مرةً ، صورته : عبدٌ تزوَّج امرأةً باذن المولی ففرض القاضی النفقة علیه فاجتمع علیه الف درهم فبیع بخمسمائة و هی قیمته و المشتری عالمٌ أنَّ علیه دین النفقة یباع مرة اخری بخلاف ما اذا کان هذا الالف علیه بسبب آخر فبیع بخمسمائة لا یباع مرة اخری .

صورة المسئلة : د غلام د بنځی نفقه په غلام ده په نفقه کی به دغه غلام خرڅولی شی یو کرت پس له بل څخه یعنی بیا بیا او په هغه قرض کی چه د نفقی څخه ماسوا وی نو صرف یو کرت به خرڅولی شی، صورت د مسئلی دا دی چه یو غلام د خپل بادار په اجازه سره یوه بنځه په نکاح کړه بیا قاضی پدی غلام باندی د دغی بنځی نفقه مقرره کړه نو پدی غلام باندی مثلا زر درهم جمع شو او دا غلام په پنځه سوه روپی خرڅ شو حال دا چه همدا پنځه سوه روپی د ده قیمت ؤ او مشتری (اخستونکی) هم پدی ښه پوه ؤ چه پدی غلام باندی د نفقی قرض دی نو اوس به دا غلام دوباره خرڅولی شی د دغی نفقی د پوره کیدو لپاره، دلته دوه خبری وی یوه دا چه دا نفقه هغلته په غلام واجبه ده چه کله ئی بنځه حره وی دویمه خبره دا چه د متن نه دا معلومیږی چه دا غلام به دویم ځل په هغه ما بقی قرض کی خرڅولی شی او د څلورمی حاشیی نه دا معلومیږی چه کله یو ځل په غلام نفقه واجبه شوه نو غلام به ورته خرڅولی شی بیا چه دوباره ورباندی نفقه واجبه شوه نو بیا به غلام ورته خرڅولی شی نه داسی چه د مابقی لپاره، خو زه بنده عاجز عبد الرشید صافی وایم چه د دوارو علماؤ تر منځ نزاع لفظی ده اصل خبره یوه ده کما لا یخفی علی اللبیب۔

بخلاف الخ : اما که د بنځی د نفقی څخه ماسوا بل قرض ورباندی ؤ برابره خبره ده که هغه د بنځی قرض وی او که د بل چا قرض وی نو که دا غلام یو ځل په پنځه سوه روپو خرڅ شو نو د باقی قرض د ادا کولو لپاره به دوباره خرڅولی نشی۔

و یجب سکناها فی بیت لیس فیه احد من أهله ، و لو ولده من غیرها الا برضاها ، و بیتٌ مفردٌ من دارٍ له غَلَقٌ کفاها و له منع والدیها و ولدها من غیره من الدخول علیها بناء علی انَّ البیت ملکه فله المنع من الدخول فیه لا من النظر الیها و کلامها متی شاء وا و قیل لا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

منع من الخروج الی الوالدین و لا من دخولهما علیها کل جمعة و فی مَحرَمٍ غیرهما کلَّ سنةٍ هو الصحیح .

وضاحت : په راروان عبارت کی دری الفاظ ذکر کیږی (۱) دار (۲) منزل (۳) بیت . د هر یو جدا معنی ده (۱) دار دیته وائی چه دا مشتمل وی په حویلی کوتو چوتره مطبخ (اشپزخانه) غوجل و غیره سره (۲) منزل دیته وائی چه مشتمل وی په کوتو باندی مطبخ سره وغیره خو حویلی نلری . (۳) بیت صرف یوی کوتی ته وائی چه دهلیز هم لری ، نو په خاوند باندی لازم دی چه بنځی ته داسی کوته کی استوګنه ورکړی چه په هغی کی هیڅوک نوی د خاوند د اهل ځخه تر دی چه د خاوند اولاد: دبلی بنځی ځخه به هم ورسره نه وی مګر د دی په رضا سره ځکه چه که په یوه کوته کی د دی سره د خاوند نور اهل وی نو په پوره طریقی سره خاوند سره ګپ شپ او ژوند نه شی کولی ، همدارنګه که د بنځی د خاوند سره جماع اشتها راشی نو په مکمله طریقه سره استمتاع نشی کولی او نه خپل د کور سامان محفوظ کولی شی .

و بیت مفرد الخ : کـه یـه یـو کـور کـی ډیری کوتی موجودی وی او یوه کوته یکی ځانته وه چه قلف ئی هم درلوده نـو دا هم د بنځی لپاره کافی ده ، او خاوند ته دا حق شته چه د دی بنځی مور او پلار او هغـه بچیان چـه د بـل خـاونـد ځخه وی منع کړی چه کورته داخل نشی ځکه چه دغه کور د ده حق دی او خاونـد حـق لـری چـه د داخلیـدو ځخـه خلق منع کړی ، خو لیکن د بنځی مور او پلار دی بنځی ته د کتلو ځخـه او د خبـرو کـولو ځخه منع کولی نشی هر وخت چه وغواړی نو د دی بنځی سره خبری کولی شی او بعـضـی عـلـماء وائی چه بنځه مور او پلار ته د راوتلو نه نشی منع کولی او نه مور پلار د داخلیدو ځخه هر هفتـه مـنـع کـولی شی یعنی که بنځه خپل مور او پلار ته یا مور او پلار دیته هر هفته راځی نو خاوند ئی مـنـع کـولی نشی لیکن د مور او پلار نه ماسوا نور محارم د دی بنځی کال کی یو ځل د دی ملاقات کولی شی نه هره هفته او دا قول صحیح قول دی .

و یُـفـرض نـفـقـة عِـرس الـغـائـب و طفله و ابویه فی مال له من جنس حقهم فقط کالدراهم والـدنـانـیـر او الـطـعـام او الکسوة التی تلبسها هی بخلاف ما اذا لم یکن من جنس حقهم کـالـعـروض التی یُحتاج الی بیعها لتُصرف الی نفقتها عند مودَع او مدیون او مضارِب ان اقـرَّ بـه و بالنکاح او عَلِمَ القاضی ذلك و یُکَفِّلُهَا ای یأخذ منها کفیلا و یحلِّفُها علی انه لم یـعـطـها الـنـفـقـةالـضـمـیـرَ فی انه ضمیر الغائب ، لا باقامة البینة علی النکاح ای لا یفرض القاضی النفقة باقامة البینة علی النکاح .

تشریح او توضیح: او قاضی به مقرر کړی نفقه د بنځی د غائب سړی او د بچی د غائب او د مور او پلار د غـائـب پـه مـال د غـائـب کی خو د جنس د حق د دوی نه کوم شی چه د دوی حق وی او د دوی ورته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ضرورت وی لکه دراهم دنانیر طعام جامی د اغوستلو او کوم چه د جنس د حق د دوئی څخه نه وی نو هغه به ورته نه مقرره وی لکه عروض یعنی سامان چه خرڅولو ته ضرورت لری یعنی چه بغیر د خرڅولو نه د دوی چاره پری نه روانیږی نو هغه به ورته نه مقرره وی ځکه د غائب سړی د مال خرڅول جائز ندی ۔

عند مودَع الخ : دا ظرف دی د مال لپاره یعنی هغه مال د غائب چه کائن او موجود ؤ د مودَع سره یا د مدیون سره یا د مضارب سره ۔ مودَع په فتحی د دال سره هغه چاته ویل کیږی چه غائب ورسره مال امانت ایخودی وی او مدیون دیته وائی چه د غائب قرض دار وی ، او مضارِب په کسری د راء سره چه غائب سړی ورته مال د تجارت لپاره مضاربهٔ ورکړی وی ۔

ان اقرّبه الخ : یعنی دا قاضی هلته د دی مذکورینو نفقه په مال د غائب کی مقرره ولی شی چه دغه مودَع او مدیون او مضارب د اقرار وکړی چه د دی غائب مال مونږ سره شته او دا د ده بنځه ده یائی ؟ بجی دی یائی دا مور او پلار دی او همدارنګه که قاضی پدی پوه ؤ چه دا د غائب مال دی او دغه ئی بنځه ده او دغه ئی بـچی دی یائی دغه مور او پلار دی نو که قاضی ته د یوی خبری معلومات ؤ او د بلی نه ؤ نو د بلی خبری پوښتنه به د مودَع نه ، کړی نو که قا ته د دی معلومات نه ؤ او یا د مودَع او مدیون یا مضارب اقرا ونـکړی نو بیا قاضی ور ظیفه مقرره ولی نشی او د ګواهانو په ثبوت سره یا په قسم سره اثبات د مال د غائب یا د قرابت د ده نه راځی ځکه خصم موجود ندی.

و یکفلها الخ : اوس چه کله د غائب مال د مودَع و غیره سره ثابت شو او بنځی مطالبه وکړه چه دیته نفقه مقرره کړی نو قاضی به دی بنځی ته قسم ورکړی چه تاته خاوند مال درکړی ندی ؟ ځکه کیدی شی چه خاوند مخکی نه ورته نفقه د خو میاشتو ورکړی وی نو کله چه بنځی قسم وخوړو چه ماته ئی نفقه راکړی نده نو قاضی به ورته مطابق د ضرورت نفقه مقرره کړی او مودَع ته به امر وکړی چه دی بنځی ته دومره نفقه ورکوه خو سره د دینه به قاضی د بنځی نه کفیل یعنی ضامن او ذمه وار واخلی ځکه کیدای شی چه خاوند طلاق ورکړی وی او د دی عدت ختم شوی وی نو کله ئی چه خاوند حاضر شو او د بنځی تصدیق ئی وکړو نو فبها و نعمت او که د بنځی تکذیب ئی وکړو نو خاوند به کفیل ته رجوع وکړی چه زما مال راکړه او کفیل به بنځی ته رجوع وکړی ۔

لا باقامة البینة الخ : یعنی که د غائب مال د مودَع سره ؤ او هغه اقرار په مال وکړو چه هو د فلانکی مال له ماسره دی خو د زوجیت نه ئی انکار وکړو یعنی چه پدی پوه نه یم چه دا د فلانکی بنځه ده او که نه ؟ او بنځی ګواهان راوستل چه دا د فلانکی غائب بنځه ده نو قاضی به پدی ګواهانو بنځی ته نفقه نه مقرره وی او نه به د نکاح فیصله پری کوی ځکه دلته خصم موجود ندی او په غائب باندی فیصله جائز نده ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و لا إن لم يَحْلِفْ مالا فاقامت بينة عليه اى على النكاح ليفرض القاضي عليه و يامرها بالاستدانة و لا يقضي به اى بالنكاح لانه قضاء على الغائب و قال زفرؒ يُقضٰى بالنفقة لا بالنكاح و عملُ القُضاة اليوم على هذا للحاجة .

تشریح او توضیح: او قاضی به نفقه نه مقرره وی که چیرته غائب مال پریخودی نه وی او بنځی گواهان قائم کړه چه زه د دی غائب بنځه یم پدی نیت چه قاضی به ماته نفقه په خاوند مقرره کړی او ماته به امر وکړی چه نفقه قرض راواخله بیا به قرض خاوند پوره کوی ځکه به قاضی نفقه پدی صورت کی نه مقرره وی چه دا قضاء علی الغائب ده او د گواهانو قبلول بغیر د حضور د خصم نه دی ، او دا ناروا ده همدا وجه ده چه قاضی به په نکاح سره هم فیصله نکوی چه گویا دا د غائب بنځه ده ځکه چه دا هم قضاء علی الغائب ده او امام زفرؒ وائی چه پدی صورت کی به نفقی باندی فیصله کولی شی او په نکاح باندی به فیصله نشی کولی ځکه چه فیصله په نکاح باندی قضاء علی الغائب ده او قضاء علی الغائب بلا ضرورته ناجائز ده اما د نفقی مقرروړ یا په قرض راخستلو سره امر کول دا هم قضاء علی الغائب ده لیکن دیته ضرورت زیات راځی ځکه پیر کرتی خاوند غائب شی او بنځه بلا نفقی پریږدی ، او هیڅ ته دا معلومات نوی چه دا د غائب بنځه ده او که نه ؟ نو د بنځی گواهان به په حق د نفقه کی قبلولی شی ځکه چه دیکی غائب ته ضرر نشته ځکه کله چه خاوند ئی حاضر شو نو که د بنځی تصدیق ئی وکړو نو بنځی خو بیا خپل حق اخستلی دی او که د بنځی تکذیب ئی وکړو نو خاوند به په بنځی ته رجوع وکړی ، او خپل حق به تری واخلی ، دا د امام زفرؒ هغه قول دی چه پدی زمانه کی قاضیان د ضرورت د وجی پری عمل کوی اگر که زمونږ د مذهب د علماؤ څخه چه امام ابو حنیفهؒ دی امام ابو یوسفؒ دی امام محمدؒ دی مخالف دی د امام زفرؒ په شلو مسائلو باندی علماء فتوی ورکوی د ضرورت له امله اگر چه د مذهب د علماؤ په خلاف دی او مذکوره مسئله هم د جملی د دی شلو مسئلو څخه ده چه علامه شامی په رد المحتار کی ذکر کړی .

و لمطلقة الرجعي و البائن و المفرّقة بلا معصية كخيار العتق و البلوغ و التفريق لعدم الكفاءة النفقة و السكنى اى ما دامت فى العدة و فى معتدة البائن خلاف الشافعيؒ له حديث فاطمة بنت قيس و لنا ردّ عمر رضى الله عنه لا لمعتدة الموت و المفرّقة بالمعصية كالرِّدَّةِ و تقبيل ابن الزوج و ردَّة معتدة الثلث تسقط لا تمكينُها ابنَه لانه لا اثر للردَّة ، و التمكين فى العرفة لانها قد تثبت قبلهما فلا يُسقطان النفقة الا ان المرتدة تُحْبَسُ لتتوب و لا نفقة للمحبوسة بخلاف المكّنة ابنَ الزوج .

تشریح او توضیح : او د هغی بنځی لپاره چه طلاقه شوی وی په طلاق رجعی سره او د هغی بنځی لپاره چه طلاقه شوی وی په طلاق بائن سره او د هغی بنځی لپاره چه د خاوند څخه جدا شوی بغیر

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د څه معصیت نه د ښځی له طرفه (نو که چیرته دغه جدائی د ښځی د معصیت په وجه راغلی وی نو بیا دی ښځی ته صرف سکنی یعنی د اوسیدلو ځای شته) نو د دوی لپاره نفقه او سکنی دواړه شته ترڅو په عدت کی وی لکه څرنګه چه د خیار عتق په صورت کی او د خیار بلوغ په صورت کی ښځی ته نفقه او سکنی دواړه شته خیار عتق دیته وائی چه بادار وینزه خپله چاته په نکاح ورکړی او بیائی ازاده کړی نو اوس دی وینزی ته اختیار دی چه همدا خاوند غوره کوی او که نکاح فسخ کوی ـ او خیار بلوغ دیته وائی چه یوه ښځه خپل ولی په ماشوم والی کی چاته په نکاح کړی وه اوس چه کله بالغه شوه نو دیته اختیار دی چه همدا خاوند غوره کوی او که نکاح فسخه کوی نو د خیار عتق او خیار بلوغ په دواړو صورتونو کی چه کله نکاح فسخه کړی او عدت تیر کړی نو نفقه او سکنی دواړه ورته شته همدارنګه که یوی ښځی د غټ کفۍ سره نکاح کړی وه او اولیاؤ د دی نکاح فسخه کړه نو دی لره نفقه د عدت او سکنی دواړه شته، لیکن په معتده د طلاق بائن کی چه حامله نوی خلاف دی اما په حامله کی اختلاف نشته ځکه د حاملی لپاره د امام شافعیؒ په نزد هم نفقه شته په غیر حامله کی امام شافعیؒ وائی چه د غیر حاملی لپاره نفقه نشته دلیل د فاطمه بنت قیس حدیث دی چه فاطمه بن قیس وائی چه ما ته خپل خاوند دری طلاقه راکړه نو نبی ﷺ ما ته نه سکنی مقرره کړه او نه نفقه مقرره کړه ـ

لیکن زمونږ د احنافو لپاره بیا دلیل رد د حضرت عمرؓ دی هر کله چه حضرت عمرؓ د فاطمی بنت قیس روایت واوریده نو وئی ویل چه مونږ د خپل رب کتاب (قرآنکریم) او د خپل پیغمبر حدیث د یوی ښځی په وینا نشو پریخودلی، مونږ نه پوهیږو چه د دی به دا یاد وی او که هیر وی او معتدی د بائن لره نفقه او سکنیٰ دواړه شته الله پاک فرمائی (لا تخرجوهن من بیوتهن)ـ

لا لمعتدة الموت الخ : او د هغی ښځی لپاره چه معتده د موت وی یعنی خاوند ئی وفات شوی وی نفقه نشته ځکه دا احتباس د خاوند د حق له وجی ندی بلکه د شریعت د حق له وجی دی نو له همدی وجی په خاوند نفقه واجب نده همدارنګه د هغی ښځی لپاره چه د خاوند نه جدا شوی وی په سبب د معصیت چه د ښځی له طرفه وی لکه مرتد کیدل د دی ښځی او یا ښکلول د دی ښځی ځوی د خاوند لره یعنی چه د خپل خاوند ځوی چه د بلی ښځی څخه ؤ ښکل ئی کړو او یا هغه دا ښځه ښکل کړه نو پدی صورت کی نو دی ښځی ته نفقه نشته صرف سکنی ورته شته، او ردت د معتدی د دری طلاقو نفقه ساقطوی خو تمکین د دی ښځی سره ځوی د خاوند لره نه ساقطوی یعنی که یوه ښځه په دری طلاقو طلاقه شوه او عدت په حالت کی مرتده شوه نو نفقه ئی ساقطه شوه لیکن که همدغی معتدی د خپل خاوند ځوی چه د بلی ښځی څخه ؤ په ځان قادره کړه یعنی وطی ورسره وکړه نو بیا د دی نفقه نه ساقطیږی فرق څه دی؟

اصل خبره دا ده چه مرتد والی او یا د ښځی تمکین په فرقت او جدائی کی هیڅ اثر نکوی ځکه چه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرقت خو دردت او تمکین څخه مخکی لا په طلاقو سره راغلی ؤ نو دا ځکه دواړو سره نفقه چه موجب د فرقت نشو نو نفقه هم نه ساقطوی لیکن په متن کی چه وائی چه ردت نفقه ساقطوی او تمکین ئی نه ساقطوی هغه فرق دا دی چه مرتده بنځه به محبس کی واچولی شی چه د ارتداد څخه توبه وباسی او د محبوسی لپاره بیا نفقه نشته اما د تمکین په صورت کی خو بنځه د کور څخه نه وځی نو پدی سره نفقه هم نه ساقطیږی ۔ هذا ما حصل لی بعون الملک الوهاب فاحفظه لان الفرق بینهما دقیق و لا یبلغه احد الا من الله بالتوفیق ۔

و نفقة الطفل فقیرا علی ابیه انما قال فقیرا حتی لو کان غنیا فهی فی ماله و لا یشرکه احد کنفقة ابویه و عرسه ای لا یشرکه احد فی نفقة طفله کما لا یشرکه فی نفقة ابویه و عرسه و لیس علی امه ارضاعه الا اذا تعیَّنت بان لا یوجد من تُرْضِعُهُ او لا یشرب لَبَنَ غیرها و یستاجر الاب مَنْ ترضعه عندها ای اذ لم تتعیَّن الام .

تشریح او توضیح: او نفقه د ماشوم په داسی حالت کی چه دا ماشوم فقیر وی په پلار ده ، پلار ئی مالداره وی اوکه غریب وی ، او د طفل سره ئی قید د فقیر ځکه ولګولو چه که دغه ماشوم چیرته مالداره ؤ نو بیا د ده نفقه د همدی مال څخه ده ، او پلار سره به په نفقه د دی ماشوم کی بل څوک شریک نوی یعنی یواځی به ئی پلار ورکوی لکه څرنګه چه د دی پلار سره په نفقی د مور او پلار کی او په نفقی د بنځی کی هیڅوک شریک ندی یعنی یواځی ئی ادا کوی او د ماشوم په مور باندی چه د ماشوم د پلار په نکاح کی وی او که مطلقه وی دا لازم ندی چه خامخا به دی ماشوم ته تی ورکوی یعنی قضاءً پری دا واجب ندی ، اما دیانةً پری شته لیکن که مورئی د ارضاع لپاره تعینه شوه هغه داسی چه بله مرضعه نه پیدا کیده یا پیدا کیده خو د بلی مرضعی تی ئی نه اوروبده نو بیا به قضاءً ئی مور تی ورکوی او که چیرته بله مرضعه پیدا کیده نو بیائی په پلار لازم دی چه په مزدوری ورته مرضعه یعنی تی ورکوونکی ونیسی ۔

و لو استأجرها منکوحة او معتدة من رجعی لترضعه لم یجز و فی المبتوتة روایتان ۔ اعلم ان قوله تعالی (والوالدات یرضعن اولادهن) ۔ اوجب الارضاع علی الامهات ثم قوله تعالی ۔ لا تُکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ۔ اوجب دفع الضرر عن الامهات والآباء فان امتنعت والابُ لا یتضرر باستیجار المرضعة لا تُجبر الامُّ لان الظاهر انَّ امتناعها للعجز لأن اشفاق الامومة تدل علی انها لا تمنع الا للعجز فاذا اقدمت علیه و طلبت الاجرة لا تُعطی لانه ظهر قدرتها فالآیتان بالواجب لا یوجب الاجرة علی ان الشرع لم یوجب للمرضعة الا النفقة قال الله تعالی ۔ و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف ۔ فکل من یاخذ النفقة و هی المنکوحة و معتدة الرجعی لا تُعطی شیئا آخر للارضاع و اما

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

المبتوتة فكذا في رواية و اما على الرواية الاخرى فان الزوج قد أوحشها بالابانة فلا يُرجى منها المسامحة و المساهلة فصارت كما بعد العدة و انما تجوز الاجارة بعد العدة لان النفقة غير واجبة لها فتجب الاجرة لقوله تعالى - و على المولود له رزقهن - الآيه - .

تشريح او توضيح: او كه د ماشوم مورنى د دى ماشوم لپاره په اجرت ونيوله پداسى حالت كى چه دغه مورنى منكوحه د دى موجر وه او يا معتده د طلاق رجعى څخه وه د دى لپاره چه دى ماشوم ته تى وركړى نو دا جائز نده څكه چه الله پاک مورگانى پدى مكلف كړى چه خپلو بچيانو ته به تى وركوى فرمائى - والوالدات يرضعن اولادهن ، الايه - او كه معتده د طلاق بائن څخه وه نو بيا پديكى دوه روايته دى (۱) چه په اجرت سره نيول د دى جائز دى (۲) چه استيجار د دى جائز ندى څكه نكاح د دى په بعضى احكامو كى تر اوسه باقى ده فتوى په قول ثانى ده -

اعلم الخ : غرض د شارح پدى عبارت سره وضاحت د دى مسئلى دى كومه چه متن كى ذكر ده هغه دا چه الله پاک په خپل كتاب قرآنكريم كى فرمائى چه - والوالدات يرضعن اولادهن - ترجمه : چه ميندى او مورگانى به خپل اولاد ته تى وركوى - نو پدى ايت سره په مينډو باندى خپل اولاد ته تى وركول واجب شو - بيا بل طرف ته دى ايات كريمه سره چه - لا تُكلف نفس الا وسعها لا تُضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده - الآيه - ترجمه : تكليف به نشى وركولى هيڅ يو نفس ته مگر په اندازه د طاقت د دى نفس سره او ضرر به نشى وركولى مورته په سبب د بچى د دى سره او نه به هغه سړى ته ضرر رسولى شى چه دا ما شوم پيدا شوى د ده لپاره (پلار) په سبب د بچى د ده سره ، دا لازم او واجب شو چه ضرر به دفع كولى شى د مينډو او پلارانو څخه نو كه چيرته مور د دى ماشوم د تى وركولو نه دى ماشوم ته انكار وكړو او حال دا چه پلار ته ئى ضرر په دى نه رسيدو چه بله بنځه ئى په اجرت سره دى ماشوم ته د تى وركولو لپاره ونيسى نو بيا د دى ماشوم په خپلى مور باندى د ده پلار يا قاضى جبر او زور نشى كولى چه خامخا به دى ماشوم ته تى وركوى څكه كيدى شى چه مورئى د تى وركولو نه عاجزه وى سره د دينه چه مور په خپل بچى څومره زياته مشفقه او مهربانه وى بيا چه هم مور انكار كوى نو معلومه شوه چه مور به ئى عاجزه وى خو كه مورئى په تى وركولو اقدام وكړو او د ماشوم له پلار څخه ئى د اجرت مطالبه وكړه نو بيا به اجرت نشى وركولى ، څكه د دى اقدام څخه دا معلوميږى چه دا بنځه په تى وركولو قادره ده او تى وركول پدى صورت كى پدى واجب دى او د واجبو په كولو سره اجرت نه لازميږى علاوه لا دا چه الله جل جلا له د مرضعى لپاره چه ماشوم ته تى وركوى د ماشوم په پلار باندى صرف نفقه واجب كړى چه فرمائى - و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف - خو د دى نفقى څخه ماسوائى نفقه د ارضاع يعنى د تى وركولو نه ده ذكر كړى نو كومه بنځه چه منكوحه وى يا معتده د طلاق رجعى وى او نفقه اخلى نو هغى ته به د تى وركولو

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لپاره نوره نفقه ورکولی نشی ، اما د مبتوتی لپاره یعنی چه معتده د طلاق بائن وی په یو روایت کی به هغی ته هم د نفقی د عدت نه ماسوا نور څه نشی ورکولی او په بل روایت کی د مبتوتی اجاره د تی ورکولو لپاره جائز ده ځکه په خاوند دا ښځه په طلاقو سره پداسی وحشت کی وغورځوله چه د دی نه د نرمی او د شفقت امید بیا نشته نو دا داسی وګرځیده لکه بعد العدة نو دیته به د عدت د نفقی څخه ماسوا نورځه هم ورکولی شی او عدت څخه وروسته اجاره د دی ځکه جائز ده چه د دی نفقه بیا پلار باندی واجب نده نو اجرت وربانده بیا لازم دی ځکه الله پاک فرمائی - و علی المولود له رزقهن ... الآیه - .

و لا رضاعة بعد العدة او لابنه من غيرها صح اى الاستيجار لارضاع ولده الذى منها بعد ما طلّقها وانقضت عدتها والاستيجار لارضاع ابنه الذى من غيرها اصح سواء كانت المستاجرة فى نكاحه او فى العدة او بعد العدة و هى اى الام احق من الاجنبية الا اذا طلبت زيادة اجرة .

تشریح او توضیح : او استیجار لپاره د ارضاع د ولد د ده هغه ولد چه د همدی ښځی نه ؤ وروسته د طلاقولو د دی ښځی نه او عدت ئی هم تیر شوی نو صحیح ده یعنی چه د دی ښځی ته ئی طلاق ورکړی وی او عدت ئی هم تیر شوی نو اوس که همدا ښځه د ارضاع د هغه بچی لپاره چه د همدی نه دی مستاجر ګرځوی نو بلکل صحیح ده .

او که د دی سړی د بلی ښځی څخه بچی ؤ یعنی د دی مطلقی څخه ماسوا ، او دا مطلقه ورته د تی ورکولو لپاره مستاجره ګرځوی نو دا هم صحیح ده برابره خبره ده دغږ مستاجره د ده په نکاح کی وی او یا په عدت کی وی او یا وروسته د عدت څخه وی خو د دی ماشوم مور د ارضاع لپاره د پردی مور څخه زیاته حقداره ده ، په هغه صورت کی چه مورئی مطلقه وی او عدت ئی ختم شوی وی مګر که مورئی مطالبه د زیات اجرت وکړه په نسبت سره اجنبی ښځی ته نو بیائی مور حقداره نه ده او که د اجنبی ښځی د اجرت په برابر یا د هغی نه کمه مطالبه ئی وکړه نو بیائی همدا مطلقه مور حقداره ده .

و نفقة البنت بالغةً والابنِ زمنا على الاب خاصة به يفتى انما قال هذا لان على رواية الخصاف والحسن تجب اثلاثا ثلثاها على الاب و ثلثها على الام و هذا اذا لم يكن لهما مال حتى لو كان لهما مال فالنفقة من مالهما .

تشریح او توضیح : او نفقه د بالغی لور او د هغه بالغ ځوی چه په هغه داسی مرض وی چه د کسب نه ئی کینولی وی لکه روند والی شل والی خاص په پلار ده ، د لور نفقه ځکه په پلار ده چه ښځه مطلقا عاجزه وی اګر که په کار کسب باندی قادره وی خو دا په هغه صورت کی چه واده ئی نوی کړی او که واده ئی کړی ؤ نو بیا د دی نفقه په خاوند ده نه په پلار .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او ځوی چه کله شل یا پروند وی نو بیا دا په کسب باندی قادره نه وی نو بیا نفقه نی په پلار وی او همدا مفتی به قول دی ۔

زمنًا هغه مرض ته وائی چه د کار او کسب څخه نی کینولی وی لکه پروندوالی او شل والی او بعضی علماء ئی صرف معنی د دی په شل سره کوی ۔لوجه اللغة

مصنف لفظ به یفتی ځکه راوړو چه د امام خصاف او د امام حسن په نزد به دا نفقه دری حصی کړی شی دوه حصی به پلار ورکوی او یوه حصه به مور ورکوی خو دا په هغه صورت کی چه دغه لورئی بالغه وی او دغه شل ځوی هم بالغ وی او که واړه ؤ نو بیا د دوی نفقه صرف په پلار ده ، او نفقه د بالغی لور او دشل ځوی په هغه صورت کی واجب ده چه د دوی خپل مال نه وی اما که دوی خپل مال درلوده نو بیا به د همدوی د دی مال نه نفقه ورباندی خرچ کولی شی ۔

و علی الموسر یسارَ الفِطرة نفقة اصوله الفقراء بالسویة بین الابن و البنت و یُعتبر فیها القرب و الجزئیة لا الارث ففی من له بنت و ابن ابن کلها علی البنت و فی ولد بنتٍ و اخ وعلی ولدها مع ان الارث نصفان بین البنت و ابن الابن و الارث کله للاخ و لا شیء لولد البنت لانه من ذوی الارحام .

تشریح او توضیح: او په مالداره باندی پشان د مالداری د صدقه فطر نفقه د هغه اصولو ده چه فقیران وی او په ځوی او لور باندی په یو شان یعنی کوم سړی چه دومره مالداره وی چه په هغه باندی سرسایه واجب کیږی نفقه د خپلو فقیرانو اصولو ده چه پلار دی او د پلار پلار اګر که پورته وی او مور ده او د مور مور اګر که پورته وی خو دا نفقه په فروعو باندی په نارینوو او زنانوو باندی یو شان ده یعنی که دیو سړی مثلا یوه لور ده او یوئی ځوی دی نو د دی پلار نفقه به نیمه لور ورکوی او نیمه به ځوی ورکوی ، پدی نفقه کی جزئیت یعنی جهت د ولادت او قرب ته اعتبار دی میراث ته پکی اعتبار نشته یعنی کوم سړی چه د ده جزء وی او ورته نزدی وی اګر که هغه میراث کی حق نلری نو همدا به د دی پلار یا نیکه یا مور نفقه ورکوی او کوم سړی چه اصولو ته نزدی نوی اګر که میراث کی حق لری نو دا به نفقه نه ورکوی مثلا دیو سړی یوه لور وه او بل د ځوئی ځوئی ؤ نو د دی پلار نفقه به توله لور ورکوی د ځوئی په ځوئی باندی هیڅ نشته ځکه چه لور پلار ته ډیره نزدی ده او د پلار جزء ده او د ځوی ځوی یوه واسطه لری دی اګر چه میراث نیم لور وړی او نیم د ځوی ځوی خو میراث ته اعتبار نشته همدارنګه دیو سړی د لور بچی ؤ بل ئی ورور ؤ نو نفقه توله د لور په بچی ده او په ورور هیڅ نشته ځکه چه د لور بچی د ده جزء دی او ده ته نزدی دی او ورور د ده جزء ندی اګر چه میراث تول ورور وړی او د لور بچی ته هیڅ نشته ځکه چه هغه ذوی الارحام دی ځکه چه دوی لره په شریعت کی څه معلومه حصه نشته ۔

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و نفقة كل ذي رحم مَحْرَمٍ صغيرٍ فقيرٍ او انثى بالغةٍ فقيرةٍ او ذكرٍ زمنٍ و اعمى على قدر الارث و يجبر عليه و يعتبر فيها اهلية الارث لا حقيقته ، و انما قال هذا لان نفقة هولاء انما تجب لقوله تعالى (و على الوارث مثل ذلك) فينبغي ان لا تجب الا على الوارث فقال المعتبر اهلية الارث لا حقيقته و ذلك لان حقيقة الارث لا تُعلم الا بعد الموت فمن له خال وابن عم يمكن ان يموت ابن العم و يكون الارث للخال فاعتبر الاقربية مع اهلية الارث .

وضاحت : دا عطف دی په نفقه اصوله باندی یعنی په هغه مالداره باندی چه په هغه باندی صدقه فطر واجبیږی ځکه څرنګه چه نفقه د اصولو وه همدارنګه نفقه د هر هغه خپلوان ده چه د ده محرم وی ماشوم وی او فقیر وی او یا بالغه ښځه چه فقیره وی او یا هغه نارینه وی چه شل وی یا پروند وی په اندازه د میراث باندی یعنی چه څومره ئی میراث کښی حق کیږی همدارنګه به په هغه اندازه نفقه هم یوه حصه به په مور وی او دوه حصی به په نیکه وی او که چیرته نفقه نه ورکوی نو قاضی به جبراً زور وربیاندی وکړی .

او پدی نفقه کی اهلیت د میراث معتبر دی نه حقیقت د میراث یعنی هغه کس به نفقه ورکوی چه فی الحال پده کی اهلیت د میراث شته ځکه د حقیقت د میراث معلومات نشته ځکه چه هغه د مرګ څخه وروسته معلومیږی او دا معلومات نشته چه حقیقی میراث به څوک وړی ځکه چه میراث به هغه څوک بیا وړی چه ژوندی وی مثلاً دیو سړی یو ماما او بل ئی د تره ځوی ؤ نو د تره ځوی په وجود کی ماما میراث نشی وړلی خو که د تره ځوی وفات شی نو بیا میراث حق د ماما دی نو په وجوب د نفقه کی اقربیت معتبر دی سره د اهلیت د میراث نه نو د ماما کی اهلیت د میراث شته نو نفقه به هم ماما ورکوی .

فنفقة من له اخوات متفرقات عليهن اخماسا كإرثه فقوله فنفقة من له اخوات الخ صورته ما ت احد و ترك منه ثلاث اخوات واحدة منهن لاب و ام والثانية من اب والثالثة من ام فالتركة بينهن يقسم على خمسة سهام ثلاثة اسهم لاخت لاب و ام و سهم لاخت لاب و سهم لاخت لام فكذلك النفقة .

وضاحت : دا تفریع ده په ماسبق باندی چه نفقه به په اندازه د میراث وی چه څومره حصه ئی په میراث کی رسیږی نو همغه اندازه به نفقه هم ورکوی مثلاً یو کس ده چه د ده متفرقی خویندی دی متفرقی دا معنی چه یوه د مور او پلار دواړو څخه وی او بله صرف د پلار څخه وی او بله صرف د مور څخه وی او دا کس وفات شی نو د دی کس مال به پنځه حصی کولی شی دری حصی به هغی خورته ورکولی شی چه د مور او پلار دواړو څخه ئی وی او یوه حصه به هغی خورته ورکولی شی چه صرف د پلار څخه ئی وی او یوه حصه به هغی خورته ورکولی شی چه صرف د مور څخه ئی وی نو په همدی طریقه باندی به د دی کس نفقه د ده په ژوند کی پدغه متفرقو خویندو باندی په همدی طریقه ورکولی شی یعنی عینی خور

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

به دری حصی نفقه ورکوی او علاتی به یوه حصه نفقه ورکوی او اخیافی به هم یوه حصه نفقه ورک

و نفقة من له خال وابن عم على الخال ، و لا نفقة مع الاختلاف دينا الا للزوجة والفروع ثم بعد هذا يحسن زيادة هذه العبارة و لا على الفقير الا لها و للفروع للغني الا لها و عبارة المختصر قد غَيَّرْتُها الى هذه العبارة و حاصلها ان النفقة لا على الفقير الا للزوجة والفروع و لا تجب للغني الا للزوجة اما غير الزوجة فان كان لا تجب له النفقة على احدٍ .

تشريح او توضيح: دا تفريع ده په ما سبق دويم شق باندی هغه داسی چه معتبر په نفقه کی ا د ميراث دی نه حقيقت د ميراث خو د دی عبارت شرحه مخکی تيره شويده ـ او سره د دينه اختلاف يعنی چ يو مسلمان وی او بل کافر وی نفقه د هيڅ يو کس په بل نشته مگر د بنځی لپاره د اصولو لپاره او د فروعو لپاره نفقه شته اگر چه د دوی تر منځ دينی اختلاف موجود دی مثلا سړی مسلمان وی بنځه ئی کافره وی سړی مسلمان وی پلار ئی کافر وی سړی مسلمان وی بچی ئی کافر وی ، د دوی نفقه د دين پوری څه تعلق نلری بلکه د بنځی نفقه په عقد سره رائحی چه د دی بنځی احتباس دی يو حق مقصود د وجی څخه وی او د اصولو او د فروعو نفقه د صله رحمی د وجی نه لازميږی ـ خو شارح وائی چه د دی سره څه نور عبارت زياتی کول هم پکار ؤ هغه داسی چه (و لا على الفقير الا لها و للفروع و لا للغنى الا لها) او ما هم د مختصر الوقائی عبارت همدی طريقی ته راوړولی دی حاصل د زائد عبارت دا دی چه نفقه په فقير نشته مگر د بنځی او فروعو لپاره يعنی که سړی هر څومره غريب وی خو د بنځی نفقه او د اولاد نفقه به په همده وی ، همدارنگه د غنی کس لپاره نفقه واجب نده مگر د بنځی لپاره يعنی کوم کس چه غنی وی د دی غنی نفقه په هيڅ چا واجب نده مگر د بنځی لپاره واجب ده بنځه اگر چه د خاوند نه ډيره مالداره وی خو نفقه ئی په خاوند ده ـ

و باعَ الابُ عرضَ ابنِه لنفقته و لا لدين له عليه سواها اى لا يبيع الابُ مالَ الابن لدين سوى النفقة له على الابن قالوا : ان للاب ولايةَ حفظِ مال الابنِ و بَيعُ المنقولاتِ من باب الحفظ لا بيع العقار لانه مُحْصَنٌ بنفسه فاذا باع المنقول فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فيصرفه اليها قلت الكلام في انه هل يحل بيع العروض لاجل النفقة لا في البيع لاجل المحافظة ثم الانفاق من الثمن علا ان العلة لو كانت هذه لجاز البيع لدين سوى النفقة لعين هذا الدليل بل العلة ان للاب ولاية تملّك مال الابن عند الحاجة كما في استيلاد جارية الابن فيكون له ولاية بيع عروض الابن لبقاء نفسه و انما لا يلي بيعَ العقار لانه مُعَدٌّ للانتفاع به مع بقائه و هو الزراعة و ولاية الاب نظرية و لا نظر في بيع العقار بل بيعه اجحاف فمصلحة الابن ابقائه والانتفاع به .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بیان : د تفصیل نه مخکی دا خبره یاده کړه که ابن صغیر ؤ نو بیا پلار ته دا حق شته چه د ده منقولی شیان او غیر منقولی شیان لکه ځمکه و غیره د خپلی نفقی لپاره خرڅ کړی بالاتفاق همدارنګه که ځوی نی بالغ ؤ او حاضر ؤ نو بیا پلار ته دا حق نشته چه د دی ځوی منقولی یا غیر منقولی شیان لکه ځمکه و غیره خرڅ کړی بالاتفاق دا دواړه اتفاقی مسئلی دی چه ضمنا د متن نه معلومیږی .

دریمه مسئله چه صراحتاً د متن نه معلومیږی هغه داسی چه پلار په ځوی باندی د نفقی ځخه ماسوا نور قرض ؤ نو پلار نشی کولی چه د دغی قرض لپاره د ځوی مال خرڅ کړی بالاتفاق .

اختلافی مسئله دا ده : چه د امام ابو حنیفهؒ په نزد باندی پلار کولی شی چه د ځوی عروض یعنی هغه مال چه منقولی وی چه د خپلی نفقی لپاره خرڅ کړی دا په هغه صورت کی چه ځوی نی غائب وی او د صاحبینو په نزد د بالغ ځوی چه غائب وی مال چه منقولی وی او که غیر منقولی وی پلار نشی کولی چه خرڅ نی کړی ځکه چه په بلوغ سره د پلار ولایت ختم شو ، فقهاء د دی مسئلی چه پلار ته حق د جواز د بیع شته په مال د ځوی کی بغیر له ځمکی ځخه په تعلیل کی وائی چه پلار ته د ځوی د مال د حفاظت حق شته او د منقولی شیانو خرځول هم د باب د حفاظت ځخه دی ځکه د منقولی شیانو د ضائع کیدو ویره زیاته وی .

لیکن د ځمکی خرځول د باب د حفاظت ځخه ندی ځکه ځمکه پخپله محفوظه وی او په خرځولو سره خو نه محفوظیږی نو خرځول نی جائز ندی ، کله چه پلار منقولی شیان خرڅ کړی نو کوم ثمن چه پلار سره جمع شو هغه د جنس د حق د ده ځخه دی یعنی نفقه د ده حق دی او دغه ثمن هم نفقه کیدای شی نو پلار به دغه ثمن په خپله نفقه کی خرڅ کړی .

قلت الخ : غرض د شارحؒ پدی عبارت سره په مخکنی تعلیل باندی دوه اعتراضه کول دی چه دویم اعتراض ته ئی په علا ان العلة الخ سره اشاره کړی : اول اعتراض دا دی چه ستاسی د دی کلام نه دا معلومیږی چه پلار د خپل ځوی مال منقولی حفاظت لپاره خرځولی شی بیا انفاق د هغی د ثمن نه ځکه هغه د جنس د حق د ده نه دی نو دا تعلیل ستاسی د دی مدعیٰ سره تطبیق نه خوری ځکه مدعیٰ پدی مقام کی دا ده چه پلار د ځوی مال د دی لپاره خرځولی شی چه پخپله نفقه کی نی خرڅ کړی او دا خبره ستاسی د مخکنی تعلیل ځخه ثابته نشوه انتهائی دا خبره تری معلومه شوه چه د حفاظت لپاره بیع جائز ده .

دویم اعتراض دا دی چه ستاسی د همدی دلیل ځخه معلومیږی چه پلار د نفقی ځخه ماسوا د نور قرض په وجه چه په ځوی باندی ؤ منقولی شیان خرځولی شی ځکه پلار لره حق د حفاظت شته نو د حفاظت په خاطر باندی به مال خرڅ کړی بیا د همدی ثمن ځخه خپل قرض واخلی ځکه دغه ثمن د جنس د حق د ده ځخه دی ، خو شارحؒ د تعلیل د تصحیح لپاره د خپل ځان نه یو بل علت بیانوی چه هل العلة سره ئی ورته اشاره کړی چه پلار ته ولایت د دی شته چه په وخت د ضرورت کی د ځوی په مال کی ځان مالک

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کړی چه خپل ژوند پری وکړی لکه څرنګه چه پلار ته دا حق شته چه د ځوی وینزه ام ولده وکړځوی یعنی چه وطی ئی کړی او بیا چه کله بچی راوړی د دی د بچی دعوی وکړی چه دا ځما څخه دی . نو همدارنګه دا حق هم پلار ته شته چه د خپل ځان د بقاء لپاره د خپل ځوی عروض یعنی منقولی شیان خرڅ کړی خو په شارح باندی په خپله یو اعتراض راغی هغه داسی چه ستا د دی دلیل څخه دا معلومیږی چه پلار د بقاء د ژوند په خاطر ځمکه هم خرڅولی شی ؟ نو شارح د دی جواب په (انما لا یلی) سره وکړو چه پلار د ځمکی د خرڅولو ولایت څکه نلری چه ځمکه د دی لپاره مهیا او تیاره شوی چه سره د بقاء د ځمکی نه انتفاع واخلی چه هغه فصل دی او په منقولی شیانو کی خو سره د بقاء نه انتفاع نشی اخستلی او ولایت د پلار نظری دی یعنی شفقت او رحمت دی او کله چه مضر شو نو بیا د ده ولایت ساقط دی نو د ځمکی په خرڅولو کی شفقت نشته بلکه نور هم هلاکت دی نو ځوی لپاره مصلحت او خیر خواهی دا ده چه ځمکه پریښودلی شی او سره د بقاء نه تری فائده واخستلی شی .

و لا لـلام بیـع مـالـه لـنفقتها لان تملك مال الابن مخصوص بالاب لقوله ﷺ انت ومالك لابیك و لانه لیس للام ولایة التصرف فی مال الابن .

تشریح او توضیح: او مور ته جائز ندی چه د خپل غائب ځوی مال د خپلی نفقی لپاره خرڅ کړی همدارنګه د ده اولادی ته او نورو خپلوانو ته او قاضی ته همدا اختیار نشته چه د دی غائب هلک مال خرڅ کړی او پخپله نفقه کی ئی خرچ کړی ځکه د ځوی په مال کی په وخت د ضرورت کی تملیک خاص دی صرف تر پلاره پوری د وجی د دی حدیث نبی ﷺ نه چه ته او ستا مال ستا د پلار دی او بل دا چه مور لره د ځوی په مال کی ولایت د تصرف نشته ولایت د تصرف صرف پلار لره دی .

و ضـمـنَ مـودَع الابـنِ الـغـائـب لـو انفقها علی ابویه بلا امر قاضٍ لا الابوان لو انفقا ماله عـنـدهـمـا و اذا قـضـی بـنفقة غیر العِرس و مضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء انما تجب کـفـایة للحاجة فاذا مضت المدة حصلت الکفایة و قد نُقل عن الجامع الکبیر للبزدویؒ ان هـذا اذا طالت المدة بعد الفرض اما اذا قصرت فلا تسقط و قدروا القصر بما دون الشهر الا ان یـاذن القاضی بالاستدانة ای یأذن القاضی بالاستدانة فحینئذٍ یصیر دینا علی الغائب و نفقة المملوك علی سیده فان ابی کسب و انفق و ان عجز اُمِرَ ببیعه .

مودَع هغه کس ته ویل کیږی چه هغه سره امانت اینبودل شوی وی نو که ابن غائب خپل مال د مودَع سره ایخودی و او دغه مودَع دغه مال د غائب په مور او پلار باندی یا په بنځه باندی یا په بچیانو د ده باندی بغیر د مالک د امر نه یا بغیر د قاضی د امر نه مصرف کړی نو دغه مودَع به بیا تاوان خپل مالک یعنی ابن غائب ته ورکړی ، ځکه چه مودَع لره حق د تصرف نشته په مال د غائب کی او کله ئی چه تصرف

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وکړو نو تاوان به ورکوی ، او کله چه مودَع تاوان وکړ نو بیائی د ابن غائب پلار څخه بیرته نشی اخستلی ځکه چه کله مودَع تاوان لنډ کړو نو اوس مودَع د ورکړی شوی مال مالک وګرځیده او په ورکړی سره احسان کونکی وګرځیده .

او که د قاضی په امرئی ورکړی ؤ نو ضمان یعنی تاوان په مودَع باندی نشته ځکه قاضی ولایت عامه لری نو قائمقام د اذن د مالک ګرځی .

لا الابوان الخ : او که د ابن غائب مال د خپل مور او پلار سره ؤ او هغوی په خپل ځان خرچه کړو بغیر د اجازی د ابن غائب نه نو ضمان پری نشته همدارنګه بنځه او اولاد ځکه چه نفقه د اصولو او فروعو او د بنځی مخکی د قضاء نه واجب ده نو دوی کولی شی چه کله ئی وس ورسیده چه خپله نفقه د جنس د حق خپل نه واخلی لیکن نور خپلوان بیا داسی کولی نشی .

و اذا قُضِیَ الخ : که قاضی په نفقه د اصولو او فروعو او نورو خپلوانو سره ماسوا د بنځی د غائب نه فیصله وکړه او د فیصلی څخه وروسته موده تیره شوه او نفقه ئی وانه اخستله نو نفقه ئی ساقطه شوه ځکه د دوی نفقه د دوی د حاجت پوره کولو لپاره واجب شوی وه نو کل چه موده تیره شوه نو کفایت راغی .

او د جامع کبیر د بزدوی" څخه نقل شوی چه سقوط د نفقی په تیریدو د مودی سره په هغه صورت کی رائحی چه د قاضی د مقرررولو څخه وروسته اوږده موده تیره شی اما که لګه موده تیره شوی وه نو بیا نفقه نه ساقطیږی ځکه که د کمی مودی په تیریدو سره نفقه ساقطه شی نو بیا د قاضی د فیصلی څه فائده شوه ځکه د هری فیصلی څخه وروسته څه نا څه موده تیریږی ، خو علماؤ دغه کمه موده د یوی میاشتی نه په کمه موده باندی اندازه کړی یعنی د میاشتی نه کمه موده به په کمه مودی سره نومولی شی او میاشت او د میاشتی نه زیات به په زیاتی مودی سره حسابولی شی لیکن د غائب د بنځی نفقه په تیریدو د مودی سره نه ساقطیږی .

الا ان یاذن القاضی الخ : مګر د بنځی د غائب څخه ماسوا د نورو اقاربو نفقه هلته نه ساقطیږی چه قاضی دغه خپلوانو ته امر په استدانت سره یعنی په قرض را اخستلو سره وکړی او دوئی هم قرض راواخلی نو پدی صورت کی که هر څومره موده تیره شی نو نفقه ئی نه ساقطیږی او په غائب باندی قرض ګرځی .

و نفقة المملوك الخ : د مملوک نفقه غلام وی او که وینزه وی په خپل بادار ده که بادارئی د خرچی کولو څخه منع او انکار کوه نو غلام دی کسب وکړی او پخپل ځان دی خرچ کړی او که د کسب نه عاجز ؤ نو د قاضی له طرفه به سید ته امر وشی مملوک دی خرڅ کړه . والله الموفق وهو المستعان علی ما تصفون .

تمت بالخیر بعونه و کرمه .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395